Anspruch

조문으로 읽는 법률 독일어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 시제품 — 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장, 10장, 11장, 12장, 13장, 14장, 15장, 16장, 17장, 18장, 19장 · 원문 대조 2026. 10. 13.

소리와 철자

Laute und Schreibung

독일어 철자는 대체로 소리를 그대로 적는다. 규칙 몇 개만 알면 처음 보는 법률어도 소리 내어 읽을 수 있다. 다만 같은 글자가 자리에 따라 다른 소리가 난다 — Buch의 ch와 Bücher의 ch, Notar의 r와 Notare의 r, Mord의 d와 Mörder의 d. 이 장은 그런 짝을 조문 16개로 연습한다. 장단(Staat·Stadt), 움라우트(Mangel·Mängel), 이중모음(Bescheid·Raub), ch·r·s·z·sp·st, 낱말 끝의 무성화, 그리고 외래 법률어의 끝 강세(Notar·Provision·Priorität)다. 문법 코너는 셋이다 — 모음, 자음, 강세와 IPA 읽는 법. 이 책의 모든 표제어에 붙은 발음 표기(IPA)와 합성음을 읽고 듣는 법을 여기서 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die Todesstrafe ist abgeschafft. GG Art. 102
   사형은 폐지되었다.

2. Die Wohnung ist unverletzlich. GG Art. 13 Abs. 1
   주거는 불가침이다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
움라우트 a → ä (hatte / hätte)	6장 「민사 ② 법률행위와 계약」 문법 코너 D8 접속법 II
소리가 같은 두 철자 wider- / wieder-	6장 「민사 ② 법률행위와 계약」 표제어 Widerruf 문법 상자

이음 소리 -s-	5장 「민사 ① 청구권으로 생각하기」 문법 코너 D7 복합어 분해
옛 철자 ß (daß · Abschluß)	10장 「형사절차」 표제어 Beschuldigte 구문 분해 풀이
스위스 표기 ss (ß를 쓰지 않는다)	18장 「한국 제도를 독일어로」 표제어 massgebend
강세가 가르는 분리·비분리 동사	10장 「형사절차」 표제어 Durchsuchung · 8장 「물권」 표제어 übergeben
강세가 가르는 뜻	15장 「판결문 읽기」 표제어 Tenor
외래어의 끝 강세	8장 「물권」 표제어 Hypothek · 11장 「헌법과 헌법소원」 표제어 Zensur

▼ 처음 보는 문법 용어 30 이 장의 설명에 나오는 말

1격 주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das

2격 소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es

3격 여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem

4격 대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das

정동사 주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다

부정사 동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다

zu 부정사 zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)

과거분사 ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다

현재분사 부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)

조동사 können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다

부문장 종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er

	nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
이음 소리	복합어 조각 사이에 끼는 -s- · -es- · -n- 등(Anspruch-s-grundlage). 앞 말마다 정해져 있다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
장모음	길게 내는 모음. IPA에서 ː 로 표시(Staat [ʃtaːt])
움라우트	모음 위 점 두 개(ä ö ü). 소리가 바뀐 표시이고 복수·파생에서 자주 나타난다
이중모음	두 모음이 한 음절로 미끄러지는 소리(ei [a͡ɪ], eu [ɔ͡ɪ], au [a͡ʊ])
파찰음	막았다가 마찰로 푸는 한 덩어리 자음(z [t͡s], pf [p͡f])
어말 무성화	낱말·음절 끝의 b d g를 [p t k]로 내는 규칙(Mord [mɔʁt])
주강세	낱말에서 가장 세게 읽는 음절. IPA에서 그 음절 앞에 ˈ
부강세	주강세 다음으로 세게 읽는 음절(긴 복합어의 뒷부분 등). IPA에서 ˌ
성문 파열음	모음으로 시작하는 조각 앞에서 목을 닫았다 여는 소리(ʔ) — Eröffnung [ɛʁˈʔœfnʊŋ]
형태소	뜻을 가진 가장 작은 조각(Zu·stell·ung)
IPA	국제음성기호. 이 책은 Wiktionary(de) 체계를 따른다(r=ʁ, z=t͡s, 장음 ː)

표제어 16

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

der **Staat**, Pl. Staaten [ʃtaːt] 국가 ★★★

조문어 **Staat** · DE · AT · CH

겹모음자 aa는 긴 [aː]다. 첫머리 st는 [ʃt]. 한 글자 다른 die Stadt [ʃtat](도시)는 짧은 [a]이고 dt를 [t]로 읽는다. 형용사 staatlich(국가의), 복합어 Bundesstaat(연방국가)·Staatsanwaltschaft(검찰청)의 앞 조각이다.

쉬운 예

Deutschland ist ein Bundesstaat.

독일은 연방국가다.

실무 예

Die Banken stehen unter staatlicher Aufsicht.

은행은 국가의 감독을 받는다.

원문

> Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. – GG Art. 7 Abs. 1 · 공식
>
> 학교 제도 전체는 국가의 감독을 받는다.

문형

unter der Aufsicht (2격) stehen

~의 감독을 받다

1. Aufsicht = 「감독」. 누구의 감독인지는 2격: des Staates(국가의).
2. unter + 3격 = 「~ 아래에」. stehen(서 있다)과 함께 「~의 감독 아래 있다」.
3. 남성·중성 명사의 2격은 끝에 -s나 -es를 붙인다: der Staat → des Staates.

Das Kind steht unter der Aufsicht der Eltern.

그 아이는 부모의 감독을 받는다.

Die Stiftung steht unter staatlicher Aufsicht.

그 재단은 국가의 감독을 받는다.

문법 D4 · Staat [aː] · Stadt [a] — 길이가 뜻을 가른다

~~unter der Aufsicht der Stadt (국가의 뜻으로)~~ (표기 오류)

unter der Aufsicht des Staates

Staat(남성, 국가)와 Stadt(여성, 도시)는 길이 하나로 갈린다. aa는 긴 [aː], 자음 둘(dt) 앞의 a는 짧은 [a]다. 성이 달라 2격도 des Staates / der Stadt로 다르다.

Rn. 2

die **Miete**, Pl. Mieten ['miːtə] 차임 · 월세 ★★★

조문어 **Miete** | DE · AT · CH

ie는 「이에」가 아니라 긴 [iː] 하나다. 끝 e는 약하게 [ə]로 소리 낸다. mieten(빌리다), der Mieter ['miːtɐ](임차인), der Vermieter [fɛɐ̯'miːtɐ](임대인). ie와 ei가 헷갈리면 뒤 글자를 본다 — ie는 [iː], ei는 [aɪ̯].

쉬운 예

Die Miete ist hoch.

월세가 비싸다.

실무 예

Der Vermieter verlangt eine höhere Miete.

임대인이 차임 증액을 요구한다.

원문

> Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. — BGB § 535 Abs. 2 · 공식
>
> 임차인은 임대인에게 약정한 차임을 지급할 의무가 있다.

문형

verpflichtet sein, (3격) (4격) zu (부정사)

~에게 …을 할 의무가 있다

1. verpflichtet sein = 「의무가 있다」. 무엇을 할 의무인지는 쉼표 뒤 zu 부정사로 붙인다.
2. 누구에게는 3격 dem Vermieter, 무엇을은 4격 die vereinbarte Miete.
3. zu 부정사는 맨 끝에 온다: zu entrichten(지급할).

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen.

매수인은 매매대금을 지급할 의무가 있다.

Sie ist verpflichtet, dem Gericht die Wahrheit zu sagen.

그녀는 법원에 진실을 말할 의무가 있다.

문법 D4 · ie [iː] · i [ɪ] — Miete와 Mitte

~~die Mitte zahlen~~ (표기 오류)

die Miete zahlen

ie는 긴 [iː], 겹자음 앞의 i는 짧은 [ɪ]다. Miete [ˈmiːtə]는 차임, Mitte [ˈmɪtə]는 가운데다. 길이만이 아니라 소리의 질도 다르다 — [ɪ]는 [iː]보다 입이 조금 느슨하다.

Rn. 3

die **Wohnung**, Pl. Wohnungen [ˈvoːnʊŋ] 주거 · 집 ★★★

조문어 **Wohnung** | DE · AT · CH

w는 [v]다. oh의 h는 소리 나지 않고 앞 모음 o를 길게 한다. 끝 -ung은 [ʊŋ] — ng는 한 소리 [ŋ]이고 g를 따로 내지 않는다. wohnen(살다)의 명사. 원문의 unverletzlich [ˈʊnfɛɐ̯ˌlɛt͡slɪç]에서는 v가 [f], tz가 [t͡s]다.

쉬운 예

Wir suchen eine neue Wohnung.

우리는 새 집을 찾고 있다.

실무 예

Der Mieter hat die Wohnung gekündigt.

임차인이 그 집의 임대차를 해지했다.

원문

> Die Wohnung ist unverletzlich. — GG Art. 13 Abs. 1 · 공식
>
> 주거는 불가침이다.

문형

(1격) ist unverletzlich

~은 불가침이다

1. unverletzlich = un-(아님) + verletzlich(다칠 수 있는). 「침해할 수 없는」.
2. sein + 형용사: 술어 자리의 형용사에는 어미가 붙지 않는다.
3. 11장 GG Art. 1 Abs. 1의 unantastbar(건드릴 수 없는)도 같은 꼴이다.

Das Briefgeheimnis ist unverletzlich.

서신의 비밀은 불가침이다.

Seine Würde ist unverletzlich.

그의 존엄은 침해할 수 없다.

한국이라면? = 주거의 자유 · 헌법 제16조

주거를 보호한다는 점이 같다 — 「모든 국민은 주거의 자유를 침해받지 아니한다」. 독일은 주거 자체를 주어로 불가침(unverletzlich)이라 쓰고, 한국은 국민의 자유로 쓴다. 수색에 법관이 관여한다는 규정도 두 나라 모두 바로 다음에 둔다(GG Art. 13 Abs. 2).

Rn. 4

der **Mangel**, Pl. Mängel [ˈmaŋl̩] **하자 · 결함 · 부족** ★★★

조문어 **Mangel** | 일상·강의 **Fehler** | DE · AT · CH

복수에서 a가 ä로 바뀐다 — der Mangel [ˈmaŋl̩] → die Mängel [ˈmɛŋl̩]. 끝 -el은 모음 없이 [l̩]로 음절을 이룬다. 매매법에서는 Sachmangel(물건의 하자)과 Rechtsmangel(권리의 하자). 여성 die Mangel(복수 Mangeln)은 세탁물을 짜는 압착 롤러로, 다른 낱말이다.

쉬운 예

Das Auto hat einen Mangel.

그 차에는 결함이 있다.

실무 예

Der Käufer rügt mehrere Mängel.

매수인은 하자 여러 개를 지적한다.

원문

> Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. — BGB § 433 Abs. 1 Satz 2 · 공식
>
> 매도인은 매수인에게 물건의 하자와 권리의 하자가 없는 물건을 마련해 주어야 한다.

문형

frei von (3격)

~이 없는

1. frei = 「자유로운」. frei von + 3격 = 「~에서 자유로운 → ~이 없는」.
2. von 뒤는 3격이다. 복수 3격은 -n: von Mängeln.
3. Sach- und Rechtsmängeln은 Sachmängeln und Rechtsmängeln에서 겹치는 뒷조각을 줄이고 붙임표를 남긴 꼴이다(13장 D7).

Die Wohnung ist frei von Schimmel.

그 집에는 곰팡이가 없다.

Das Grundstück ist frei von Rechten Dritter.

그 토지에는 제3자의 권리가 없다.

문법 D4 · Mangel → Mängel — 복수의 움라우트

~~zwei Mangel~~ (비문)

zwei Mängel

Mangel의 복수는 어미 없이 a만 ä로 바뀐다. 3격 복수는 -n을 더한다: von Mängeln(원문 Rechtsmängeln). 소리도 [a]에서 [ɛ]로 바뀐다. 움라우트를 빠뜨리면 단수로 읽힌다.

Rn. 5

die **Erhöhung**, Pl. Erhöhungen [ɛɐ̯ˈhøːʊŋ] 인상 · 증액 ★★

조문어 **Erhöhung** | DE · AT · CH

앞토 er-는 강세가 없고 r가 모음처럼 [ɐ̯]로 녹는다. ö는 긴 [øː]이고, 그 뒤 h는 소리 나지 않고 ö를 길게 한다. hoch(높은) → 비교급 höher [ˈhøːɐ] → 동사 erhöhen [ɛɐ̯ˈhøːən](올리다). 임대차에서는 Mieterhöhung(차임 증액).

쉬운 예

Die Stadt plant eine Erhöhung der Gebühren.

시는 수수료 인상을 계획한다.

실무 예

Der Mieter stimmt der Erhöhung nicht zu.

임차인은 그 증액에 동의하지 않는다.

원문

> Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. — BGB § 558 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 임대인은 증액이 효력을 가질 시점에 차임이 15개월 동안 바뀌지 않았으면, 그 지역의 비교 차임까지 차임을 올리는 데 동의해 달라고 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Vermieter kann die Zustimmung	주어 + 조동사 + 4격	임대인은 동의를
zu einer Erhöhung der Miete	zu + 3격 + 2격	차임 증액에 대한
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen	bis zur + 3격 + 부정사 끝	지역의 비교 차임까지 청구할 수 있다
wenn die Miete in dem Zeitpunkt	wenn 부문장 시작 — 조건	그 시점에 차임이

zu dem die Erhöhung eintreten soll	관계절 — zu dem = 그 시점에	증액이 효력을 가질
seit 15 Monaten unverändert ist	seit + 3격 + 정동사 끝	15개월 동안 바뀌지 않았으면

unverändert [ˈʊnfɛɐ̯ˌʔɛndɐt] — un-에 주강세, ver- 뒤에서 성문 파열음 ʔ로 한 번 끊고, 끝 -ert는 [ɐt]다.

문형

die Zustimmung zu (3격) verlangen

~에 대한 동의를 청구하다

1. Zustimmung = 「동의」. 무엇에 대한 동의인지는 zu + 3격: zu einer Erhöhung.
2. verlangen = 「청구하다」(5장). 조동사 kann이 있으면 부정사 verlangen은 문장 끝으로 간다.
3. 원문의 짜임대로라면 임대인은 차임을 혼자 올리지 않고 임차인에게 동의를 청구한다.

Der Käufer verlangt die Zustimmung zur Vertragsänderung.
매수인은 계약 변경에 대한 동의를 청구한다.

Sie verweigert die Zustimmung zu der Erhöhung.
그녀는 그 증액에 동의하지 않는다.

Rn. 6

der **Raub**, Pl. Raube [ʁaʊ̯p] **강도(죄)** ★★

조문어 **Raub** | 일상·강의 **Überfall** | DE · AT · CH

au는 [aʊ̯], 첫머리 r는 [ʁ], 낱말 끝 b는 [p]다. 사람은 der Räuber [ˈʁɔɪ̯bɐ] — 움라우트 äu는 [ɔɪ̯]이고, 모음 앞의 b는 다시 [b]로 돌아온다. 법정형 하한이 1년이라 StGB § 12의 중죄(Verbrechen, 9장)에 든다.

쉬운 예

Der Räuber floh mit dem Geld.
강도는 돈을 가지고 달아났다.

실무 예

Er wurde wegen Raubes verurteilt.
그는 강도죄로 유죄 판결을 받았다.

원문

> Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig

zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. — StGB § 249 Abs. 1 · 공식

사람에게 폭행을 가하거나 신체나 생명에 대한 현재의 위험으로 협박하여, 타인의 동산을 자기나 제3자가 위법하게 영득할 의사로 그 사람에게서 빼앗은 사람은 1년 이상의 자유형에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer mit Gewalt gegen eine Person	wer 부문장 시작 — 수단 ① 폭행	사람에게 폭행을 가하거나
oder unter Anwendung von Drohungen	수단 ② — unter Anwendung von + 3격 (~을 써서)	협박을 써서
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben	협박의 내용 — mit + 3격	신체나 생명에 대한 현재의 위험으로
eine fremde bewegliche Sache einem anderen	4격(무엇을) + 3격(누구에게서)	타인의 동산을 그 사람에게서
in der Absicht wegnimmt	정동사 wegnimmt가 부문장 끝	~할 의사로 빼앗은
die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen	Absicht의 내용 — zu 부정사	자기나 제3자가 위법하게 영득할
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft	주문장 — 수동 wird … bestraft	1년 이상의 자유형에 처한다

긴 wer 부문장이 끝나는 자리는 쉼표 다음의 wird다. 소리 내어 읽을 때도 wird 앞에서 한 번 쉰다.

문형

nicht unter (3격)

~ 이상

1. unter + 3격 = 「~ 아래」. nicht unter einem Jahr = 「1년 아래가 아닌 → 1년 이상」.
2. 독일 형법은 법정형의 하한을 이렇게 적는다. 상한은 bis zu(~까지)로 적는다.
3. Wer …, wird … bestraft = 「~한 사람은 처벌된다」. wer 부문장이 주어 노릇을 한다(9장 D3).

Der Täter wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
행위자는 3년 이상의 자유형에 처한다.

Wer raubt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
강도한 사람은 1년 이상의 자유형에 처한다.

Rn. 7

der **Bescheid**, Pl. Bescheide [bəˈʃaɪ̯t] **처분서 · 결정 통지** ★★★

조문어 **Bescheid** | DE · AT · CH

be-는 강세 없는 [bə], sch는 [ʃ], ei는 [aɪ̯], 낱말 끝 d는 [t]다. 복수 Bescheide [bəˈʃaɪ̯də]에서는 d가 모음 앞이라 다시 [d]. 일상어 Bescheid sagen(알려 주다)과 법률어 처분서(12장 가짜 친구)의 뜻이 갈린다. 복합어 Steuerbescheid [ˈʃtɔɪ̯ɐbəˌʃaɪ̯t]는 과세처분서.

쉬운 예

Sag mir bitte Bescheid.
나에게 알려 줘.

실무 예

Der Bescheid wurde gestern zugestellt.
그 처분서는 어제 송달되었다.

원문

Die Steuern werden, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, von der Finanzbehörde durch Steuerbescheid festgesetzt. — AO § 155 Abs. 1 Satz 1 · 공식
조세는 달리 정한 바가 없으면 세무관청이 과세처분서로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Steuern werden	주어(복수) + 수동 werden	조세는
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist	쉼표 사이 끼움 — 예외 표지 soweit 부문장	달리 정한 바가 없으면
von der Finanzbehörde	행위자 — von + 3격	세무관청이
durch Steuerbescheid	수단 — durch + 4격	과세처분서로
festgesetzt	과거분사 — 수동의 끝	정한다

문형

soweit nichts anderes (bestimmt) ist

달리 정한 바가 없으면

1. soweit = 「~하는 한」. 범위와 조건을 여는 부문장 접속사다.
2. nichts anderes = 「다른 것은 아무것도」. 법이 다르게 정하지 않으면 원칙이 적용된다는 단서다.
3. 부문장이라 정동사 ist가 맨 끝에 온다: vorgeschrieben ist.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz.
달리 정한 바가 없으면 이 법을 적용한다.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Miete monatlich zu zahlen.
달리 약정하지 않았으면 차임은 매달 지급하여야 한다.

Rn. 8

die **Pflicht**, Pl. Pflichten [p͡flɪçt] 의무 ★★★

조문어 **Pflicht** DE · AT · CH

pf는 [p]와 [f]를 따로 내지 않고 한 덩어리 [p͡f]로 낸다. i 뒤 ch는 [ç]. 형용사 verpflichtet(의무가 있는), 복합어 Pflichtverletzung(의무 위반, 5장). 원문에서 짝을 이루는 Recht [ʁɛçt](권리)도 같은 [ç]다.

쉬운 예

Das ist meine Pflicht.
그것은 내 의무다.

실무 예

Er hat seine Pflichten verletzt.
그는 자기 의무를 위반했다.

원문

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. — GG Art. 6 Abs. 2 Satz 1 · 공식
자녀의 양육과 교육은 부모의 자연적 권리이며 누구보다 먼저 부모에게 지워진 의무이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pflege und Erziehung	주어 둘 — 관사 없이	양육과 교육은
der Kinder	2격 복수	자녀의
sind das natürliche Recht der Eltern	sein + 1격 술어 ① + 2격	부모의 자연적 권리이며
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht	술어 ② — 관사와 명사 사이에 수식어	누구보다 먼저 그들에게 지워진 의무이다

zuvörderst [t͡suˈfœʁdɐst](누구보다 먼저)는 예스러운 말이다. v가 [f], ö가 짧은 [œ]다. die … obliegende Pflicht에서 관사 die를 보면 명사 Pflicht까지 건너뛴다.

문형

(3격) obliegen

~에게 (의무로) 지워져 있다

1. obliegen = 「(의무·임무가) ~에게 있다」. 누구에게는 3격: ihnen(그들에게).
2. 원문은 현재분사 obliegend(지워진)로 Pflicht를 꾸민다: die ihnen obliegende Pflicht.
3. 문장으로 풀면 Die Pflicht obliegt ihnen(그 의무는 그들에게 있다).

Die Beweislast obliegt dem Kläger.
증명책임은 원고에게 있다.

Diese Aufgabe obliegt dem Gericht.
이 임무는 법원에 있다.

Rn. 9

das **Buch**, Pl. Bücher [buːx] 책 · 장부 ★★

조문어 **Buch** | DE · AT · CH

u 뒤 ch는 목 안쪽 [x]다. 그런데 복수 Bücher [ˈbyːçɐ]에서는 ü 뒤라 [ç]로 바뀐다 — ch의 두 소리를 한 낱말에서 듣는다. ch 앞이지만 u는 길다(예외). 법률어로 Gesetzbuch [gəˈzɛt͡sˌbuːx](법전)·Grundbuch(등기부, 8장), 상인은 Bücher를 「작성한다(führen)」.

쉬운 예

Ich lese ein Buch.
나는 책을 읽는다.

실무 예

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat fünf Bücher.
독일 민법전은 다섯 편으로 되어 있다.

원문

> Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. — HGB § 238 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 상인은 누구나 장부를 작성하고, 그 장부에 자기의 상거래와 재산 상태를 정규의 부기 원칙에 따라 드러내야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Jeder Kaufmann ist verpflichtet	주어 + sein + 과거분사(의무)	상인은 누구나 ~할 의무가 있다
Bücher zu führen	zu 부정사 ① — 4격 + zu 부정사	장부를 작성하고
und in diesen seine Handelsgeschäfte	zu 부정사 ② 시작 — in + 3격 diesen(= Büchern) + 4격	그 장부에 자기의 상거래와
und die Lage seines Vermögens	4격 ② + 2격	재산 상태를
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung	nach + 3격 + 2격(관사 없는 형용사 -er)	정규의 부기 원칙에 따라
ersichtlich zu machen	zu 부정사 ② 끝 — ersichtlich machen(드러내다)	드러내야 한다

문형

Bücher führen

장부를 작성하다 · 기장하다

1. führen = 「이끌다·운영하다」. Bücher führen = 「장부를 작성·관리하다」. 명사는 die Buchführung(부기).
2. verpflichtet, … zu führen: 의무의 내용인 zu 부정사가 맨 끝에 온다.
3. 같은 동사의 관용구: einen Prozess führen(소송을 하다), Protokoll führen(조서를 작성하다).

Die Gesellschaft führt ihre Bücher elektronisch.
그 회사는 장부를 전자적으로 작성한다.

Wer führt heute das Protokoll?
오늘은 누가 조서를 작성합니까?

문법 D4 · Buch [x] → Bücher [ç] — ch는 앞 모음을 따른다

~~Bücher ['by:xɐ]~~ (표기 오류)

Bücher ['by:çɐ]

ch는 a·o·u·au 뒤에서 목 안쪽 [x], 그 밖에서는 혀 가운데 [ç]다. 복수에서 u가 ü로 바뀌면 ch 소리도 따라 바뀐다. Buch·Sache·Anspruch는 [x], Recht·Pflicht·Bücher는 [ç].

Rn. 10 **der Mord**, Pl. Morde [mɔʁt] **모살 · 살인** ★★

조문어 **Mord** DE · AT · CH

짧은 o 뒤 r는 이 책 표기(Wiktionary)에서 [ʁ], 낱말 끝 d는 [t]다. 행위자 der Mörder [ˈmœʁdɐ]는 움라우트 ö가 짧은 [œ], 모음 앞 d는 [d], 끝 -er는 [ɐ]. 독일 형법은 § 211 Abs. 2가 정한 동기·방법·목적 가운데 하나를 갖춘 살인을 Mord로 따로 둔다(9장 Totschlag).

쉬운 예 Der Film handelt von einem Mord.
그 영화는 살인 사건 이야기다.

실무 예 Er wurde wegen Mordes angeklagt.
그는 모살죄로 기소되었다.

원문
> Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. — StGB § 211 Abs. 1 · 공식
> 모살자는 무기 자유형에 처한다.

문형

mit (3격) bestraft werden

~(형벌)에 처해지다

1. bestrafen = 「처벌하다」. 형벌의 종류는 mit + 3격: mit lebenslanger Freiheitsstrafe.
2. lebenslang = 「평생의」. 여성 3격 앞 관사 없는 형용사의 어미는 -er: lebenslanger.
3. wird … bestraft는 현재 수동이다(7장 D5). 독일 형법 각칙의 많은 조문이 이 꼴로 끝난다.

Der Täter wird mit Geldstrafe bestraft.
행위자는 벌금에 처한다.

Er wurde mit drei Jahren Freiheitsstrafe bestraft.
그는 자유형 3년에 처해졌다.

문법 D4 · Mord [t] · Mörder [d] — 끝소리 무성화

~~Mord [mɔʁd]~~ (표기 오류)

Mord [mɔʁt]

낱말·음절 끝의 b d g는 [p t k]로 낸다. 모음이 뒤따르면 제 소리로 돌아온다: Mord [mɔʁt] → Morde [ˈmɔʁdə], Mörder [ˈmœʁdɐ]. 철자는 그대로이고 소리만 바뀐다.

Rn. 11 **das Vermögen**, Pl. Vermögen [fɛɐ̯ˈmøːgn̩] **재산** ★★★

조문어 **Vermögen** DE · AT · CH

v는 [f], 앞토 ver-는 강세 없이 [fɛɐ̯], ö는 긴 [øː], 끝 -gen은 [gn̩] — 모음 없이 n이 음절을 이룬다. 동사 vermögen(~할 수 있다)을 그대로 명사로 쓴 말이라 복수도 Vermögen이다. 원문의 Eröffnung [ɛɐ̯ˈʔœfnʊŋ]은 er- 뒤에서 ʔ로 끊는다.

쉬운 예

Sie hat ein großes Vermögen geerbt.

그녀는 큰 재산을 상속받았다.

실무 예

Über das Vermögen des Schuldners wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.

채무자의 재산에 대하여 도산절차가 개시되었다.

원문

> Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt (Insolvenzmasse). — InsO § 35 Abs. 1 · 공식
>
> 도산절차는 절차 개시 당시 채무자에게 속하는 재산과 절차 중에 채무자가 얻는 재산 전부에 미친다(도산재단).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Insolvenzverfahren erfaßt	주어 + 정동사 — erfaßt는 옛 철자	도산절차는 ~에 미친다
das gesamte Vermögen	4격	재산 전부에
das dem Schuldner	관계절 ① 시작 — das = Vermögen, 3격	채무자에게
zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört	zur Zeit + 2격 + 2격 + 정동사 끝	절차 개시 당시 속하는
und das er während des Verfahrens erlangt	관계절 ② — das = 4격, während + 2격	그리고 절차 중에 얻는
(Insolvenzmasse)	괄호 속 정의	(도산재단)

Insolvenzverfahren의 앞 조각 Insolvenz는 외래어라 v가 [v], 뒤 조각 Verfahren은 고유어라 v가 [f]다 — 한 낱말 안에 v의 두 소리가 다 있다(Wiktionary: [ɪnzɔlˈvɛn͡tsfɛɐ̯ˌfaːʁən]).

문형

(4격) erfassen

~에 미치다 · ~을 포괄하다

1. erfassen = 「붙잡다·포괄하다」. 법률어로는 「(효력·범위가) ~에 미치다」.
2. erfaßt는 옛 철자다(지금은 erfasst) — 짧은 a 뒤의 ß가 ss로 바뀌었다.
3. 미치는 대상은 4격 das gesamte Vermögen이고, 그 범위를 관계절 둘(das …, das …)이 정한다.

Das Verbot erfasst auch Verträge mit Dritten.
그 금지는 제3자와의 계약에도 미친다.

Die Regelung erfasst nur neue Fälle.
그 규정은 새 사건에만 미친다.

문법 D4 · Vermögen — v는 [f], ver-는 [fɛɐ̯]

~~Vermögen [vɛʁˈmøːgn̩]~~ (표기 오류)

Vermögen [fɛɐ̯ˈmøːgn̩]

고유어의 v는 [f]다(vor, Vermieter, Vermögen). 앞토 ver-는 강세가 없고 r가 모음처럼 [ɐ̯]로 녹는다. 강세는 어간 -mö-에 온다. 라틴어계 외래어의 v는 대개 [v]다(Provision).

Rn. 12

die **Zustellung**, Pl. Zustellungen [ˈt͡suːˌʃtɛlʊŋ] 송달 ★★★

조문어 **Zustellung** DE · AT · CH

z는 [t͡s] — [t]와 [s]를 붙인 한 소리다. 형태소 첫머리의 st는 [ʃt]. 주강세는 분리 앞토 zu-에, 부강세는 -stel-에 온다. 동사는 zustellen(송달하다): Das Gericht stellt die Klage zu.

쉬운 예

Die Post stellt die Briefe zu.
우체국이 편지를 배달한다.

실무 예

Die Klage wurde dem Beklagten zugestellt.
소장이 피고에게 송달되었다.

원문

Zustellung ist die Bekanntgabe eines Dokuments an eine Person in der in diesem Titel bestimmten Form. — ZPO § 166 Abs. 1 · 공식
송달이란 이 절에서 정한 방식으로 서류를 사람에게 알리는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zustellung ist die Bekanntgabe	정의 — 주어(관사 없이) + ist + 1격	송달이란 고지이다
eines Dokuments	2격 — 무엇의	서류의

an eine Person	an + 4격 — 누구에게	사람에게
in der in diesem Titel bestimmten Form	in + 3격 — 관사 der와 명사 Form 사이에 수식어	이 절에서 정한 방식으로

in der in diesem Titel bestimmten Form — 관사 der를 보면 명사 Form까지 건너뛰고, 그 사이 「이 절에서 정한」 을 나중에 붙인다(13장의 확장 수식어와 같다).

문형

(1격) ist die (명사) (2격) — 정의 문장

~이란 …의 …이다

1. 법률의 정의는 「용어 + ist + 정의」 꼴이 흔하다: Zustellung ist die Bekanntgabe ….
2. Bekanntgabe = bekannt(알려진) + Gabe(줌) → 「고지」. 무엇의 고지인지는 2격 eines Dokuments.
3. Dokument [ˌdokuˈmɛnt]는 중성이라 2격 어미 -s: eines Dokuments. 외래어라 강세가 끝 음절에 있다.

Eine Frist ist ein bestimmter Zeitraum.
기간이란 정해진 시간의 길이다.

Die Zustellung ist die Bekanntgabe eines Urteils.
송달은 판결을 알리는 것이다.

Rn. 13

der **Beschluss**, Pl. Beschlüsse [bəˈʃlʊs] **결정** ★★★

조문어 **Beschluss** | DE · AT · CH

짧은 u 뒤라 ss로 적는다. 1996년 맞춤법 개정 전에는 Beschluß였고, 고치지 않은 조문에는 그 철자가 남아 있다(아래 원문). 연방헌법재판소에서는 변론을 거친 재판이 판결(Urteil), 거치지 않은 재판이 결정(Beschluss)이다.

쉬운 예

Der Beschluss ist gefallen.
결정이 났다.

실무 예

Das Gericht entscheidet durch Beschluss.
법원은 결정으로 재판한다.

원문

Die Entscheidung auf Grund mündlicher Verhandlung ergeht als Urteil, die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung als Beschluß. — BVerfGG § 25 Abs. 2 · 공식
변론을 거친 재판은 판결로, 변론 없이 한 재판은 결정으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Entscheidung	주어 ①	재판은
auf Grund mündlicher Verhandlung	auf Grund + 2격 — 관사 없는 형용사 -er	변론을 거친
ergeht als Urteil	정동사 둘째 자리 + als + 명사	판결로 한다
die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung	주어 ② — ohne + 4격, 동사 ergeht 생략	변론 없이 한 재판은
als Beschluß	als + 명사 — 옛 철자 ß	결정으로 한다

mündlich [ˈmʏntˌlɪç]의 d는 음절 끝이라 [t]로 낸다. ü는 짧은 [ʏ].

문형

als (1격) ergehen

~(의 형식)으로 내려지다

1. ergehen = 「(재판·결정이) 내려지다」. 법원 문서에서 자주 쓴다.
2. als + 명사 = 「~로서」: als Urteil(판결로), als Beschluß(결정으로).
3. 쉼표 뒤 절은 같은 동사 ergeht를 줄였다: die Entscheidung … (ergeht) als Beschluß.

Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.
판결은 국민의 이름으로 선고된다.

Die Entscheidung ergeht als Beschluss.
그 재판은 결정으로 한다.

문법 D4 · Beschluß → Beschluss — 짧은 모음 뒤는 ss

~~die Beschlüße~~ (표기 오류)

die Beschlüsse

현행 맞춤법은 짧은 모음 뒤에 ss, 긴 모음·이중모음 뒤에 ß를 쓴다(Maß [maːs], heißen). 소리는 둘 다 [s]다. 옛 조문의 Beschluß·daß는 고치지 않은 철자이지 틀린 것이 아니다.

Rn. 14 der **Notar**, Pl. Notare [noˈtaːʁ] **공증인** ★★★

조문어 **Notar** DE · AT · CH

라틴어에서 온 말이라 강세가 끝 음절 -tar에 있다. 긴 a 뒤 r는 [ʁ]로 녹지만, 복수 Notare [noˈtaːʁə]에서는 모음 앞이라 [ʁ]다. 공증인은 법관 자격을 갖춘 사람 가운데서 임명하고(BNotO § 5 Abs. 5), 토지 매매 계약은 공증을 받아야 한다(BGB § 311b Abs. 1).

쉬운 예

Wir gehen morgen zum Notar.

우리는 내일 공증인에게 간다.

실무 예

Der Kaufvertrag wurde vom Notar beurkundet.

그 매매계약은 공증인이 공증했다.

원문

> Als unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes werden für die Beurkundung von Rechtsvorgängen und andere Aufgaben auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege in den Ländern Notare bestellt. — BNotO § 1 · 공식
>
> 법률관계의 공증과 예방 사법 분야의 그 밖의 임무를 맡도록, 각 주에 공직의 독립된 담당자로서 공증인을 임명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als unabhängige Träger	als + 1격 복수 — 자격	독립된 담당자로서
eines öffentlichen Amtes	2격	공직의
werden für die Beurkundung von Rechtsvorgängen	수동 werden + für + 4격 — 목적 ①	법률관계의 공증과
und andere Aufgaben	목적 ② — für에 걸린다	그 밖의 임무를 위하여
auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege	auf + 3격 + 2격	예방 사법 분야의
in den Ländern	장소 — in + 3격	각 주에
Notare bestellt	주어(복수)가 맨 끝 가까이 + 과거분사	공증인을 임명한다

주어 Notare가 문장 끝에 있다. 수동 werden … bestellt 사이에 목적(für …)과 장소(in den Ländern)가 다 들어갔다. Beurkundung [bəˈʔuːʁkʊndʊŋ]은 be- 뒤에서 한 번 끊는다(성문 파열음 ʔ).

문형

als (1격) bestellt werden

~로 임명되다

1. bestellen = 「주문하다」. 법률어로는 「(직에) 임명·선임하다」. 수동은 werden … bestellt.
2. als + 1격 = 「~로서」: als unabhängige Träger(독립된 담당자로서).
3. Träger eines öffentlichen Amtes = 「공직의 담당자」. Amt는 중성이라 2격 -es: des Amtes.

Sie wurde als Sachverständige bestellt.
그녀는 감정인으로 선임되었다.

Das Gericht bestellt dem Angeklagten einen Verteidiger.
법원은 피고인에게 변호인을 선정해 준다.

문법 D4 · Notar — 강세는 끝 음절

~~Notar [ˈnoːtaːʁ̥]~~ (표기 오류)

Notar [noˈtaːʁ̥]

라틴어계 법률어는 끝 쪽에 강세가 오는 경향이 있다: Notar, Justiz [jʊsˈtiːt͡s], Prozess [pʁoˈt͡sɛs]. 강세 없는 첫 o는 짧은 [o]다. 고유어처럼 첫 음절을 세게 읽지 않는다.

Rn. 15 die **Provision**, Pl. Provisionen [ˌpʁoviˈzi̯oːn] **수수료 · 대리상의 보수** ★★

조문어 **Provision** DE · AT · CH

외래어라 v가 [v]이고, 모음 사이 s는 [z]다. -ion은 [i̯oːn] — i는 음절을 이루지 않고 미끄러지듯 넘어가며 강세는 -on에 온다. 영어 provision(조항)과 뜻이 다르다(이 장 가짜 친구). 대리상(Handelsvertreter)의 보수 청구권이 HGB § 87이다.

쉬운 예 Der Makler verlangt drei Prozent Provision.
중개인은 수수료로 3퍼센트를 요구한다.

실무 예 Die Provision wird nach dem Umsatz berechnet.
수수료는 매출액에 따라 계산된다.

원문

> Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision für alle während des Vertragsverhältnisses abgeschlossenen Geschäfte, die auf seine Tätigkeit zurückzuführen sind oder mit Dritten abgeschlossen werden, die er als Kunden für Geschäfte der gleichen Art geworben hat. Ein Anspruch auf Provision besteht für ihn nicht, wenn und

soweit die Provision nach Absatz 3 dem ausgeschiedenen Handelsvertreter zusteht. — HGB § 87 Abs. 1 Satz 1, 2 · 공식

대리상은 계약관계가 계속되는 동안 체결된 거래로서 자기 활동에서 비롯된 것과, 같은 종류의 거래를 위해 자기가 고객으로 끌어온 제3자와 체결된 것 모두에 대하여 보수를 청구할 수 있다. 그 보수가 제3항에 따라 이미 물러난 대리상에게 돌아가는 경우에는 그 범위에서 청구권이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Handelsvertreter hat Anspruch auf Provision	주어 + 정동사 + Anspruch auf + 4격	대리상은 보수를 청구할 수 있다
für alle während des Vertragsverhältnisses	für + 4격 시작 — während + 2격	계약관계가 계속되는 동안
abgeschlossenen Geschäfte	과거분사 수식어 + 명사 (für의 4격)	체결된 모든 거래에 대하여
die auf seine Tätigkeit zurückzuführen sind	관계절 ① — sein + zu	자기 활동에서 비롯된
oder mit Dritten abgeschlossen werden	관계절 ② — 수동	또는 제3자와 체결된
die er als Kunden	관계절 ③ 시작 — die = Dritten(4격)	그가 고객으로
für Geschäfte der gleichen Art geworben hat	현재완료 — 정동사 hat 끝	같은 종류의 거래를 위해 끌어온
Ein Anspruch auf Provision besteht für ihn nicht	Satz 2 — 예외: 청구권이 없다	청구권이 없다
wenn und soweit die Provision nach Absatz 3	wenn und soweit 부문장 — 예외의 조건과 범위	보수가 제3항에 따라
dem ausgeschiedenen Handelsvertreter zusteht	3격 + 정동사 끝 — zustehen(~에게 속하다)	물러난 대리상에게 돌아가는 경우 그 범위에서

문형

auf (4격) zurückzuführen sein

~에서 비롯되다 · ~ 때문이다

1. zurückführen auf + 4격 = 「~로 거슬러 올라가다」. sein + zu 부정사 = 「~로 볼 수 있다」 (12장 D5).
2. 분리 동사라 zu가 가운데 들어간다: zurück-zu-führen.
3. 원문은 관계절 die auf seine Tätigkeit zurückzuführen sind(자기 활동에서 비롯된).

Der Schaden ist auf einen Fehler zurückzuführen.

그 손해는 결함 때문이다.

Der Unfall war auf Glatteis zurückzuführen.

그 사고는 빙판 때문에 일어났다.

문법 D4 · Provision — 외래어의 v는 [v]

~~Provision [ˌpʁofiˈzi̯oːn]~~ (표기 오류)

Provision [ˌpʁoviˈzi̯oːn]

고유어 v는 [f](vor, Vermögen)지만 라틴어계 외래어의 v는 대개 [v]다: Provision, Revision [ʁeviˈzi̯oːn]. 모음 사이 s는 [z]. -ion으로 끝나는 말은 끝 음절에 강세가 오는 경향이 있다.

Rn. 16 ## die **Priorität**, Pl. Prioritäten [pʁioʁiˈtɛːt] **우선권 · 우선순위** ★★

조문어 **Priorität** | 일상·강의 **Vorrang** | DE · AT · CH

-ät로 끝나는 외래어는 끝 음절에 강세가 오는 경향이 있고, ä는 길게 [ɛː] 낸다. 특허법에서는 먼저 낸 외국 출원의 날짜를 뒤 출원에 쓸 수 있는 권리다(조약 우선권, PatG § 41). 일상어로는 「우선순위」(Priorität haben = 먼저다).

쉬운 예 Sicherheit hat Priorität.

안전이 먼저다.

실무 예 Die Anmelderin beansprucht die Priorität einer koreanischen Anmeldung.

출원인은 한국 출원의 우선권을 주장한다.

원문

> Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag Zeit, Land und Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben und

eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. — PatG § 41 Abs. 1 Satz 1 · 공식

조약에 따라 같은 발명에 관한 앞선 외국 출원의 우선권을 주장하는 사람은 우선일부터 16개월이 지나기 전에 앞선 출원의 날짜·국가·출원번호를 밝히고 그 출원의 사본을 내야 한다. 이미 그렇게 했으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer nach einem Staatsvertrag die Priorität	wer 부문장 시작 — nach + 3격 + 4격	조약에 따라 우선권을
einer früheren ausländischen Anmeldung derselben Erfindung	2격 둘 — 앞선 외국 출원의 · 같은 발명의	같은 발명에 관한 앞선 외국 출원의
in Anspruch nimmt	in Anspruch nehmen — 정동사 끝	주장하는 사람은
hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag	주문장 정동사 hat + 기한(vor + 3격 + 2격)	우선일부터 16개월이 지나기 전에
Zeit, Land und Aktenzeichen	anzugeben의 4격 셋	날짜·국가·출원번호를
der früheren Anmeldung anzugeben	2격 + haben + zu ①	앞선 출원의 … 밝히고
und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen	haben + zu ② — 분리동사 ein-zu-reichen	그 사본을 내야 한다
soweit dies nicht bereits geschehen ist	예외 표지 soweit nicht 부문장	이미 그렇게 하지 않은 한

hat … anzugeben = haben + zu 부정사(「~하여야 한다」). sein + zu(12장)의 능동판이다. Staatsvertrag [ˈʃtaːt͡sfɛɐ̯ˌtʁaːk]의 끝 g는 [k].

문형

(4격) in Anspruch nehmen

~을 주장하다 · 이용하다

1. in Anspruch nehmen = 「(권리를) 주장하다·(도움을) 이용하다」. 굳은 짝이다.
2. 원문은 wer 부문장이라 정동사 nimmt가 끝에 온다: … in Anspruch nimmt.

3. 주문장이면 nehmen이 둘째 자리, in Anspruch가 끝으로 간다: Er nimmt die Priorität in Anspruch.

Er nimmt die Priorität der koreanischen Anmeldung in Anspruch.

그는 한국 출원의 우선권을 주장한다.

Sie nimmt anwaltliche Hilfe in Anspruch.

그녀는 변호사의 도움을 받는다.

가짜 친구 · 철자는 영어와 같은데 — Provision · Notar · Termin

영어와 철자가 같거나 비슷한 법률어는 소리도 뜻도 다르다. 영어식으로 읽으면 발음이 틀리고, 영어 뜻으로 옮기면 번역이 틀린다.

Provision [ˌpʁoviˈzi̯oːn]은 수수료다 — 대리상이나 중개인이 거래를 성사시키고 받는 보수다(HGB § 87). 영어 provision(조항)은 독일어로 Bestimmung이나 Vorschrift다. 계약서 번역에서 짝이 엇갈린다: 영어 commission(수수료)이 독일어 Provision이다.

Notar [noˈtaːɐ̯]는 영미의 notary public과 다르다. 독일 공증인은 「공직의 독립된 담당자」로 임명되는 법관 자격자이고(BNotO § 1·§ 5 Abs. 5), 토지 매매 계약의 공증을 맡는다(BGB § 311b Abs. 1).

Termin [tɛʁˈmiːn]은 영어 term(기간·용어)이 아니라 정해진 날짜, 법정에서는 기일이다. 강세도 끝 음절에 있다. 기간은 Frist [fʁɪst]다.

> Die fachliche Eignung setzt voraus, dass die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz erworben wurde. 원문

> Der Vorsitzende hat die Termine unverzüglich zu bestimmen. 원문

요령 영어와 닮은 낱말일수록 IPA를 먼저 보고, 뜻은 독일 조문과 사전으로 확인한다.

기억 되살리기 D4 ① 모음 — 길게 읽을 자리, 짧게 읽을 자리

모음의 길이는 대부분 철자가 알려 준다. 겹모음자(aa·ee·oo), ie, 모음 뒤의 h는 길다는 표지이고, 자음 둘 이상 앞의 모음은 대개 짧다.

- 독일어 모음은 길이로 뜻이 갈린다 — Staat [ʃtaːt](국가) / Stadt [ʃtat](도시). IPA의 ː는 「길게」 라는 표시다(장모음, 길게 내는 모음).
- 긴 소리 표지 ① 겹모음자: aa·ee·oo는 길다. Staat [ʃtaːt], Staatsanwalt [ˈʃtaːt͡sʔanˌvalt].
- 긴 소리 표지 ② ie: 「이에」 가 아니라 긴 [iː] 하나다. Miete [ˈmiːtə], Mieter [ˈmiːtɐ]. 짧은 i는 [ɪ]다 — Mitte [ˈmɪtə].
- 긴 소리 표지 ③ 모음 뒤 h: 소리 나지 않고 앞 모음을 길게 한다. Wohnung [ˈvoːnʊŋ], Ehe [ˈeːə], Zahl [t͡saːl], Lohn [loːn]. 다만 낱말·음절 첫머리의 h는 [h]로 소리 난다 — Haus [haʊ̯s]. erhöhen [ɛɐ̯ˈhøːən]에는 둘이 다 있다: 첫 h는 [h], ö 뒤 h는 소리 없음.
- 표지가 없을 때는 경향으로 읽는다. 자음 하나 앞이나 음절 끝 모음은 대개 길고(Strafe [ˈʃtʁaːfə], Tag [taːk]), 겹자음·자음 둘 이상 앞에서는 대개 짧다(Masse [ˈmasə], Recht [ʁɛçt], Frist [fʁɪst]). 예외가 있다 — Buch [buːx]은 ch 앞인데 길다.
- 길이만 다른 것이 아니다. 짧은 모음 [ɪ ʏ ʊ ɛ œ ɔ]는 긴 모음 [iː yː uː eː øː oː]보다 입이 조금 느슨하다. 그래서 IPA 글자 모양도 다르다.
- 움라우트(Umlaut, 모음 위의 점 두 개)는 소리가 바뀐 표시다. ä는 [ɛ]·[ɛː], ö는 [œ]·[øː], ü는 [ʏ]·[yː]. ö는 [e]를 내는 혀 자리에서, ü는 [i]를 내는 혀 자리에서 입술을 둥글게 오므린다.
- 움라우트는 복수와 파생어에서 자주 나타난다: Mangel → Mängel, Buch → Bücher, Mord → Mörder, Kauf → Käufer, Raub → Räuber. 자판에 없으면 ae·oe·ue로 바꿔 적는 관행이 있다.
- 이중모음(두 모음이 한 음절로 미끄러지는 소리): ei·ai는 [aɪ̯](Bescheid, Urteil), eu·äu는 [ɔɪ̯](Steuer, Käufer, Leute), au는 [aʊ̯](Raub, Kaufmann). ie [iː]와 ei [aɪ̯]는 뒤 글자로 가린다.
- 한국어 화자가 흔히 틀리는 곳: ü를 「우」 로, ö를 「오」 로 읽어 Bücher가 Bucher처럼 들리기 쉽고, 장단을 가리지 않아 Staat와 Stadt가 같아지기 쉽다. 강세 없는 e [ə]와 끝 -er [ɐ]를 또렷한 「에」 로 읽는 것도 흔하다.

표로 보기

철자	IPA	보기
aa · ee · oo	[aː] [eː] [oː]	Staat — 겹모음자는 길다
ie	[iː]	Miete, Mieter — 「이에」 가 아니다
모음 + h	[oː] [eː] [aː]	Wohnung, Ehe, Zahl — h는 소리 없음
a (자음 둘 앞)	[a]	Stadt, Masse, Mangel
i (자음 둘 앞)	[ɪ]	Mitte, Pflicht
ä	[ɛ] / [ɛː]	Mängel / Priorität

ö	[œ] / [øː]	Mörder / Erhöhung
ü	[ʏ] / [yː]	mündlich / Bücher
ei · ai	[aɪ̯]	Bescheid, Urteil
eu · äu / au	[ɔɪ̯] / [aʊ̯]	Steuer, Käufer / Raub

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Mieter zahlt die Miete für die Wohnung.

[ˈmiːtɐ] · ie 긴 [iː], 끝 -er [ɐ] [t͡saːlt] · ah 긴 [aː], z [t͡s] [ˈmiːtə] · 끝 e는 약한 [ə] [fyːɐ̯] · ü 긴 [yː] [ˈvoːnʊŋ] · oh 긴 [oː]

임차인은 그 집의 차임을 낸다.

Ein Buch zwei Bücher ein Mangel zwei Mängel.

[buːx] · u 긴 [uː] [ˈbyːçɐ] · 움라우트 ü [yː] [ˈmaŋl̩] · 짧은 [a] [ˈmɛŋl̩] · 움라우트 ä [ɛ]

책 한 권, 책 두 권; 하자 하나, 하자 둘.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Staat [ʃtat]~~	Staat [ʃtaːt]	aa는 긴 소리다. 짧게 읽으면 Stadt(도시)로 들린다.
~~Wonung~~	Wohnung	oh의 h는 소리 나지 않지만 긴 소리 표지라 빠뜨리지 않는다.
~~Miete [ˈmiːeːtə]~~	Miete [ˈmiːtə]	ie는 두 모음이 아니라 긴 [iː] 하나다.
~~Bücher [ˈbuːxɐ]~~	Bücher [ˈbyːçɐ]	ü를 「우」로 읽으면 다른 소리가 된다. ü는 [i] 혀 자리에 둥근 입술.

기억 되살리기 D4 ② 자음 — ch · r · s · z · sp · st, 그리고 끝소리

같은 글자가 자리에 따라 다르게 소리 난다. ch는 앞 모음에 따라 [x]·[ç], r는 모음 앞 [ʁ]·긴 모음 뒤 [ɐ̯], 낱말 끝의 b d g는 [p t k]다.

- ch의 두 소리: a·o·u·au 뒤에서는 목 안쪽 [x](Buch [buːx], Sache [ˈzaxə], Anspruch [ˈanˌʃpʁʊx]), 그 밖에서는 혀 가운데 [ç](Recht, Pflicht, Bücher, Richter)다. 움라우트가 붙으면 따라 바뀐다: Buch [x] → Bücher [ç].

- ch의 그 밖의 소리: 낱말 끝 -ig는 이 책 표기(Wiktionary)에서 [ɪç]다(fällig [ˈfɛlɪç], zügig [ˈt͡syːgɪç]). chs는 대개 [ks](sechs [zɛks]), 외래어 첫머리 ch는 [k]일 때가 있다(Chor [koːɐ̯]).
- r는 모음 앞·음절 첫머리에서 목젖 근처에서 내는 [ʁ]다(Recht [ʁɛçt], Raub [ʁaʊ̯p], Notare [noˈtaːʁə]). 긴 모음 뒤와 음절 끝에서는 모음처럼 [ɐ̯]로 녹는다(Notar [noˈtaːɐ̯], Jahr [jaːɐ̯], für [fyːɐ̯]). 같은 낱말 짝: Notar [ɐ̯] / Notare [ʁ].
- 강세 없는 -er는 [ɐ]다(Mieter, Richter, Käufer). 앞토 ver-·er-의 r도 [ɐ̯]다(Vermögen [fɛɐ̯ˈmøːgn̩], Erhöhung [ɛɐ̯ˈhøːʊŋ]). 짧은 모음 뒤 r는 이 책 표기에서 [ʁ]로 적는다(Mord [mɔʁt], Mörder [ˈmœʁdɐ]).
- s는 모음 앞에서 울리는 [z]다(Sache [ˈzaxə], Gesetz [gəˈzɛt͡s], Provision). 낱말·음절 끝에서는 [s]다(Haus [haʊ̯s]). ß는 언제나 [s]이고 긴 모음·이중모음 뒤에 쓴다(Maß [maːs], Straße, heißen). 짧은 모음 뒤에는 ss를 쓴다(Masse [ˈmasə], Beschluss).
- 1996년 맞춤법 개정으로 짧은 모음 뒤의 ß는 ss가 되었다: daß → dass, Beschluß → Beschluss. 고치지 않은 조문에는 옛 철자가 남아 있다(BVerfGG § 25 Abs. 2). 스위스는 ß를 쓰지 않는다(18장 massgebend).
- z와 tz는 [t͡s]다 — [t]와 [s]를 붙인 한 소리(파찰음)다. Zustellung [ˈt͡suːˌʃtɛlʊŋ], Zahl, Gesetz, unverletzlich. 한국어 「ㅈ」으로 읽지 않는다.
- sp·st는 낱말이나 형태소(뜻을 가진 가장 작은 조각) 첫머리에서 [ʃp]·[ʃt]다(Sprache [ˈʃpʁaːxə], Strafe, Staat, Zu·stellung, Recht·sprechung). 그 밖에서는 [sp]·[st]다(Frist [fʁɪst], Justiz [jʊsˈtiːt͡s]). sch는 [ʃ], tsch는 [t͡ʃ](Deutsch [dɔɪ̯t͡ʃ]).
- 끝소리 무성화(어말 무성화): 낱말·음절 끝의 b d g는 [p t k]로 낸다(Raub [ʁaʊ̯p], Mord [mɔʁt], Bund [bʊnt], Tag [taːk], Bescheid). 모음이 뒤따르면 제 소리로 돌아온다(Räuber [ˈʁɔɪ̯bɐ], Tage [ˈtaːgə], Bundesstaat [ˈbʊndəsˌʃtaːt]). 복합어 안의 음절 끝도 무성이다(Mordlust [ˈmɔʁtˌlʊst], mündlich [ˈmʏntˌlɪç]).
- v는 고유어에서 [f](vor [foːɐ̯], Vermögen), 라틴어계 외래어에서 대개 [v](Provision, Revision)다. w는 [v](Wohnung, Gewalt [gəˈvalt]), j는 [j](Jahr, jedermann), pf는 한 덩어리 [p͡f](Pflicht)다. 한국어에 없는 [f]·[v]·[z]를 [p]·[b]·[s]로 바꿔 읽기 쉽고, 끝소리 d에 「으」를 붙여 Mord를 「모르드」처럼 읽기 쉽다(경향).

표로 보기

철자	IPA	보기
ch (a o u au 뒤)	[x]	Buch, Sache, Anspruch
ch (그 밖)	[ç]	Recht, Pflicht, Bücher

-ig (낱말 끝)	[ɪç]	fällig, zügig
r (모음 앞)	[ʁ]	Recht, Raub, Notare
r (긴 모음 뒤) · -er	[ʁ̞] · [ɐ]	Notar, Jahr · Mieter
s (모음 앞) / ß · ss	[z] / [s]	Sache, Gesetz / Maß, Beschluss
z · tz	[t͡s]	Zustellung, Gesetz
sp · st (첫머리)	[ʃp] · [ʃt]	Sprache, Strafe, Staat
b d g (끝)	[p] [t] [k]	Raub, Mord, Tag
v / w	[f] (외래어 [v]) / [v]	Vermögen, Provision / Wohnung

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Richter spricht Recht.

['ʁɪçtɐ] · r [ʁ], ch [ç], -er [ɐ] | [ʃpʁɪçt] · 첫머리 sp [ʃp] | [ʁɛçt] · e 뒤 ch [ç]

판사는 재판한다(법을 말한다).

Der Mord und der Mörder der Tag und die Tage.

[mɔʁt] · 끝 d는 [t] | ['mœʁdɐ] · 모음 앞 d는 [d] | [ta:k] · 끝 g는 [k] | ['ta:gə] · 모음 앞 g는 [g]

모살과 모살자, 하루와 날들.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Mord [mɔʁd]~~	Mord [mɔʁt]	낱말 끝 d는 [t]로 낸다.
~~Bücher ['by:xɐ]~~	Bücher ['by:çɐ]	ü 뒤 ch는 [ç]. Buch의 [x]를 그대로 옮기지 않는다.
~~Strafe ['stʁa:fə]~~	Strafe ['ʃtʁa:fə]	낱말 첫머리 st는 [ʃt].
~~Beschluß (현행 철자로)~~	Beschluss	짧은 모음 뒤는 ss. 옛 조문에는 ß가 남아 있을 뿐이다.

기억 되살리기 D4 ③ 강세와 IPA — 이 책의 발음 표기 읽기

고유어는 대개 어간 첫 음절에, 강세 없는 앞토(be-·ge-·er-·ver-) 뒤에서는 그다음 음절에 강세가 온다. 외래 법률어는 끝 쪽에 오는 경향이 있다.

- 이 책의 IPA(국제음성기호)는 Wiktionary(de) 체계를 따른다. 표제어마다 사람이 확인할 수 있게 DWDS 사전 링크를 단다. 대괄호 [ ] 안이 소리다.
- ˈ는 주강세(가장 세게 읽는 음절), ˌ는 부강세(그다음으로 세게 읽는 음절)다. 기호는 그 음절 바로 앞에 붙는다: Notar [noˈtaːʁ̞], Zustellung [ˈt͡suːˌʃtɛlʊŋ].
- ː는 긴 소리, 글자 아래 반원(ʁ̞·aɪ̯의 ̯)은 음절을 이루지 않고 앞 모음에 붙는 소리, 글자 아래 세로선(l̩·n̩의 ̩)은 모음 없이 자음이 음절을 이룬다는 표시다: Mangel [ˈmaŋl̩], Strafen [ˈʃtʁaːfn̩].
- t͡s·p͡f의 연결선은 두 소리를 한 덩어리로 낸다는 표시다. ʔ는 성문 파열음 — 모음으로 시작하는 조각 앞에서 목을 한 번 닫았다 연다: Staatsanwalt [ˈʃtaːt͡sʔanˌvalt], Beurkundung [bəˈʔuːʁ̞kʊndʊŋ].
- 고유어는 대부분 어간 첫 음절에 강세가 온다: Miete [ˈmiːtə], Wohnung, Mangel, Strafe.
- 강세 없는 앞토 be-·ge-·er-·ver- 뒤에서는 어간에 강세가 온다: Bescheid [bəˈʃaɪ̯t], Gericht [gəˈʁɪçt], Vermögen, Beschluss, Erhöhung. 앞토 e는 약한 [ə]이거나 [ɛ]다.
- 분리 앞토는 강세를 받는다: Zustellung [ˈt͡suːˌʃtɛlʊŋ], Anspruch [ˈanˌʃpʁʊx]. 같은 철자가 강세로 갈리기도 한다 — wiederholen은 「되풀이하다」면 [ˌviːdɐˈhoːlən], 「도로 가져오다」면 [ˈviːdɐˌhoːlən].
- 복합어는 첫 조각에 주강세, 뒤 조각에 부강세가 온다: Kaufmann [ˈkaʊ̯fˌman], Steuerbescheid [ˈʃtɔɪ̯ʁbəˌʃaɪ̯t], Rechtspflege [ˈʁɛçt͡sˌp͡fleːgə]. 첫 조각에 강세 없는 앞토가 있으면 그 뒤 어간이 주강세를 받는다: Gerichtsvollzieher [gəˈʁɪçt͡sfɔlˌt͡siːɐ̯](집행관, 4장).
- 라틴어·프랑스어에서 온 법률어는 끝 쪽에 강세가 오는 경향이 있다: -ion(Provision, Revision), -ät(Priorität), -ar(Notar), -iz(Justiz), -ess(Prozess), -ent(Dokument [ˌdokuˈmɛnt]), -ieren(zitieren [ˌt͡siˈtiːʁən]). 경향이므로 낱말마다 IPA로 확인한다.
- 이 책의 소리는 기계 합성(Coqui TTS)이다. 억양이 실제 말과 다를 수 있으니 IPA와 함께 본다. §·Abs.처럼 약어나 숫자가 든 문장은 풀어 쓴 읽기로 합성했다.

표로 보기

기호	보기	뜻
ˈ	Notar [noˈtaːʁ̞]	주강세 — 바로 뒤 음절을 세게
ˌ	Zustellung [ˈt͡suːˌʃtɛlʊŋ]	부강세 — 두 번째로 세게
ː	Staat [ʃtaːt]	긴 소리
ç / x	Recht [ʁɛçt] / Buch [buːx]	혀 가운데 마찰 / 목 안쪽 마찰
ʃ	Strafe [ˈʃtʁaːfə]	sch 소리
ʁ	Raub [ʁaʊ̯p]	목젖에서 내는 r

ɐ · ɐ̯	Mieter ['mi:tɐ] · Notar [no'ta:ɐ̯]	모음처럼 녹은 r · -er
ə	Miete ['mi:tə]	강세 없는 약한 e
t͡s · p͡f	Zahl [t͡sa:l] · Pflicht [p͡flɪçt]	한 덩어리로 내는 두 자음
ʔ	Staatsanwalt ['ʃta:t͡sʔanˌvalt]	성문 파열음 — 모음 앞에서 끊기

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Notar beurkundet den Vertrag.

[no'ta:ɐ̯] · 끝 음절 강세 [bə'ʔu:ɐ̯ˌkʊndət] · be- 무강세, ʔ로 끊기 [fɛɐ̯'tʁa:k] · ver- 무강세, 끝 g [k]

공증인이 그 계약을 공증한다.

Der Staatsanwalt beantragt einen Termin.

['ʃta:t͡sʔanˌvalt] · 첫 조각 주강세, ʔ [bə'ʔantʁa:kt] · be- 뒤 ʔ, 끝 gt [kt] [tɛʁ'mi:n] · 외래어 끝 강세

검사는 기일 지정을 신청한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Notar ['no:ta:ɐ̯]~~	Notar [no'ta:ɐ̯]	-ar로 끝나는 외래어 Notar는 끝 음절에 강세가 온다.
~~Bescheid ['be:ʃaɪ̯t]~~	Bescheid [bə'ʃaɪ̯t]	be-는 강세 없는 앞토 — 약한 [ə]로 짧게.
~~Priorität ['pʁi:oʁitɛ:t]~~	Priorität [pʁioʁi'tɛ:t]	-ät로 끝나는 외래어는 끝 음절에 강세가 오는 경향이 있다.
~~Staatsanwalt ['ʃta:t͡sanˌvalt] (아어 붙어)~~	Staatsanwalt ['ʃta:t͡sʔanˌvalt]	모음으로 시작하는 뒤 조각 앞에서 성문 파열음 ʔ로 끊는다.

말해 보기 — 소리 내어 읽기 연습

이 장의 소리를 짧은 문장으로 연습한다. 소리 단추로 듣고, IPA 풀이를 보며 따라 한다.

Der Staat ist nicht die Stadt.

국가는 도시가 아니다.

Staat [ʃta:t]는 길게, Stadt [ʃtat]는 짧게.

Ich bin Richter und lerne seit einem Jahr Deutsch.

저는 판사이고 1년째 독일어를 배우고 있습니다.

ich·Richter의 ch [ç], Jahr [ja:ʁ], Deutsch [dɔɪ̯t͡ʃ].

Der Käufer rügt einen Mangel, der Verkäufer bestreitet die Mängel.

매수인은 하자를 지적하고, 매도인은 그 하자들을 다툰다.

äu [ɔɪ̯], rügt [ʁy:kt], Mangel [a] / Mängel [ɛ].

Ein Tag, zwei Tage; ein Bescheid, zwei Bescheide.

하루, 이틀; 처분서 한 장, 두 장.

끝 g·d는 [k]·[t], 모음 앞에서는 [g]·[d].

Können Sie das bitte noch einmal langsam wiederholen?

한 번 더 천천히 말씀해 주시겠습니까?

können의 ö는 짧은 [œ], wiederholen [ˌvi:dɐˈho:lən]의 ie와 o는 길게.

확인 문제 8

1. Staat [ʃta:t]와 Stadt [ʃtat]를 가르는 것은?

- 강세의 위치
- **모음의 길이**
- 첫 자음
- 끝 자음의 유무

겹모음자 aa는 긴 [a:], 자음 둘(dt) 앞의 a는 짧은 [a]다. Staat는 국가, Stadt는 도시.

2. Miete의 ie는 어떻게 읽는가?

- [iə] 두 모음
- [aɪ̯]
- **[i:] 긴 이**
- [ɪ] 짧은 이

ie는 긴 [i:] 하나다. [aɪ̯]는 ei다.

3. Bücher의 ch 소리는?

[x]

[ç]

[k]

[ʃ]

ü 뒤라 혀 가운데 [ç]다. 단수 Buch는 u 뒤라 [x].

4. Mord의 끝 d는 어떻게 소리 나는가?

[d]

[t]

소리 나지 않는다

[də]

낱말 끝의 b d g는 [p t k]로 낸다(끝소리 무성화). Mörder에서는 모음 앞이라 다시 [d].

5. Notar의 강세는 어디에 오는가?

첫 음절 No-

끝 음절 -tar

강세가 없다

두 음절에 똑같이

라틴어계 법률어는 끝 쪽에 강세가 오는 경향이 있다 — [noˈtaːɐ̯].

6. Provision의 v는 어떻게 읽는가?

- [f]
- **[v]**
- [b]
- [w]

라틴어계 외래어의 v는 대개 [v]다. 고유어 Vermögen·vor의 v는 [f].

7. BVerfGG § 25 Abs. 2의 「Beschluß」를 현행 맞춤법으로 적으면?

- Beschluß
- **Beschluss**
- Beschlus
- Beschlusß

짧은 모음 뒤의 ß는 1996년 맞춤법 개정으로 ss가 되었다. 옛 조문에는 Beschluß가 남아 있다.

8. Wohnung의 h는?

- [h]로 소리 낸다
- **소리 나지 않고 o를 길게 한다**
- [x]로 소리 낸다
- o를 짧게 한다

모음 뒤 h는 소리 나지 않는 긴 소리 표지다 — ['voːnʊŋ].

관사·격·어순

Artikel, Kasus, Wortstellung

독일어 조문을 읽을 때 먼저 걸리는 것은 세 가지다. 명사마다 정해진 성(남성·여성·중성)과 그에 따라 바뀌는 관사, 네 개의 격, 그리고 정동사가 서는 자리다. 한국어는 조사(은·는·의·에게·을)로 격을 보이고 동사를 늘 맨 끝에 둔다. 독일어는 관사와 어미로 격을 보이고, 정동사를 문장 종류에 따라 둘째·맨 끝·첫째 자리에 둔다. 이 장은 지도다. 관사 변화표와 격의 쓰임, 어순의 세 틀을 표로 정리하고, 그 문법이 실제 조문에서 보이는 낱말 16개를 골랐다. 2격은 8장, -n 변화와 명사화는 10장, 부문장은 9·18장, 전치사는 4·14장에서 다시 깊게 다룬다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Bundesrecht bricht Landesrecht. GG Art. 31
   연방법은 주법에 우선한다.
2. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. BGB § 1
   사람의 권리능력은 출생이 완료된 때에 시작된다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
복합어의 성·자르기	5장 「민사 ① 청구권으로 생각하기」 문법 코너 D7 복합어 분해 · 13장 「지식재산」 D7 긴 복합어
전치사가 정하는 격	4장 「법원과 사람들」 문법 코너 D6 전치사 · 14장 「민사소송」 D6 소송 동사와 전치사
2격 — 「~의」를 명사 뒤에	8장 「물권」 문법 코너 D2 2격
-n 변화 명사 · 형용사 명사화	10장 「형사절차」 문법 코너 D7 명사화 · 표제어 Schöffe 문법 상자(-n 변화)
부문장 — 정동사는 맨 끝	9장 「형법」 문법 코너 D3 부문장
관계절로 제도 설명하기	18장 「한국 제도를 독일어로」 문법 코너 D3 관계문·부문장

▼ 처음 보는 문법 용어 29 이 장의 설명에 나오는 말

1격 주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das

2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격

-n 변화	1격만 빼고 단수에서도 모두 -n/-en이 붙는 남성 명사(der Gehilfe → den Gehilfen, der Zeuge → dem Zeugen). 사람을 가리키는 -e 남성 명사가 많다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
강변화	동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)
서수	순서를 나타내는 수(erste · zweite · achtundsechzigste). 숫자로 쓸 때는 뒤에 점을 찍는다 — das 68. Lebensjahr
문법적 성	명사마다 정해진 남성·여성·중성. 사람의 성별과 다르다 — das Kind(중성)
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다
형용사 명사화	형용사·분사를 대문자로 써서 명사로 쓰는 것. 어미는 형용사처럼 앞 관사에 따라 바뀐다 — der Dritte · ein Dritter
술어 1격	sein·werden 뒤에 오는 1격 명사. 주어와 같은 것을 가리킨다

표제어 16

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 das **Bundesrecht**, Pl. Bundesrechte ['bʊndəsˌʁɛçt] **연방법** ★★

조문어 **Bundesrecht** | 일상·강의 **Bundesrecht** | DE · AT · CH

Bund(연방, 남성) + es(이음 요소) + Recht(법, 중성). 복합어의 성은 마지막 낱말이 정한다 — Bund가 남성이어도 das Bundesrecht다. 짝은 das Landesrecht(주법). 실제로는 복수로 거의 쓰지 않는다. 독일·오스트리아·스위스가 모두 연방국가라 세 나라에 다 있는 말이다.

쉬운 예

Das Bundesrecht gilt in allen Ländern.

연방법은 모든 주에서 효력이 있다.

실무 예

Diese Frage regelt das Landesrecht.

이 문제는 주법이 규율한다.

원문

> Bundesrecht bricht Landesrecht. — GG Art. 31 · 공식
>
> 연방법은 주법에 우선한다(직역: 연방법은 주법을 깨뜨린다).

문형

(1격) bricht (4격)

~이 …을 깨뜨린다 · ~이 …에 우선한다

1. brechen = 「깨다·부수다」. 조문에서는 「상위의 법이 하위의 법을 밀어낸다」는 뜻이다.
2. brechen은 강변화 동사라 3인칭 단수에서 모음이 바뀐다: ich breche → er bricht.
3. 관사가 없거나 1격·4격 꼴이 같으면 첫 자리를 주어로 읽는다. 관사가 있으면 자리를 바꿔도 뜻이 같다: Den Ast bricht der Sturm.

Der Sturm bricht den Ast.

폭풍이 나뭇가지를 부러뜨린다.

Den Ast bricht der Sturm.

나뭇가지를 부러뜨리는 것은 폭풍이다.

문법 D1 · das Bundesrecht — 복합어의 성은 마지막 낱말을 따른다

~~Der Bundesrecht bricht den Landesrecht.~~ (비문)

Das Bundesrecht bricht das Landesrecht.

Bund(der)에 끌려 남성 관사를 붙이면 틀린다. 성은 마지막 낱말 Recht(das)가 정한다. 중성이라 1격과 4격이 모두 das다. 원문처럼 관사를 빼면 꼴로는 어느 쪽이 주어인지 알 수 없어 자리로 읽는다(문법 코너 D3).

Rn. 2

die **Steuer**, Pl. Steuern [ˈʃtɔɪ̯ɐ] **조세 · 세금** ★★★

조문어 **Steuer** | 일상·강의 **Steuer** | DE · AT · CH

여성 die Steuer(세금, 복수 Steuern)와 중성 das Steuer(핸들·키, 복수 Steuer)는 다른 낱말이다(가짜 친구 코너). 조세기본법(AO)은 정의 조문 첫머리에 관사 없는 복수 Steuern을 쓴다. 세무서의 과세처분서는 Steuerbescheid(12장).

쉬운 예

Wir zahlen jedes Jahr Steuern.

우리는 해마다 세금을 낸다.

실무 예

Die Steuer wird vom Finanzamt festgesetzt.

세금은 세무서가 확정한다.

원문

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. — AO § 3 Abs. 1 · 공식

조세란 특별한 급부에 대한 반대급부가 아니면서, 공법상 단체가 수입을 얻으려고, 법률이 급부 의무를 결부한 요건에 해당하는 모든 사람에게 부과하는 금전 급부를 말한다. 수입을 얻는 것은 부수 목적이어도 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Steuern sind Geldleistungen	주어(관사 없는 복수 1격) + sein + 술어(1격)	조세란 금전 급부로서
die nicht eine Gegenleistung	관계절 ① — die = Geldleistungen(1격). nicht eine = 「~이 아닌」	반대급부가 아니고
für eine besondere Leistung darstellen	für + 4격 + 관계절 정동사 끝	특별한 급부에 대한
und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen	관계절 ② — von + 3격(누가 부과하는지)	공법상 단체가
zur Erzielung von Einnahmen	zur = zu der(3격) — 목적	수입을 얻으려고
allen auferlegt werden	allen = 3격 복수(모든 사람에게) + 정동사 끝	모든 사람에게 부과하는

bei denen der Tatbestand zutrifft	관계절 — denen = allen(3격 복수)	요건에 해당하는
an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft	관계절 — den = Tatbestand(4격). knüpfen an + 4격	법률이 급부 의무를 결부한
die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein	세미콜론 뒤 둘째 문장 — 조동사 + 부정사 끝	수입을 얻는 것은 부수 목적이어도 된다

관계대명사가 셋이다. die(1격, Geldleistungen), denen(3격 복수, allen), den(4격 남성, Tatbestand). 앞의 어느 명사를 받는지는 성·수로, 격은 관계절 안의 역할로 정한다.

문형

(복수 명사) sind (1격), die …

~이란 …하는 …을 말한다

1. 정의 조문의 틀이다. 정의할 말을 관사 없이 첫머리에 두고 sein으로 잇는다: Steuern sind Geldleistungen.
2. sein 뒤의 명사도 1격이다(술어 1격). 주어와 같은 것을 가리키기 때문이다.
3. 뒤의 관계절(die …)이 정의의 요건을 단다. die는 Geldleistungen을 받는 복수 1격이다.

Gebühren sind Geldleistungen für eine besondere Leistung.
수수료란 특별한 급부에 대한 금전 급부다.

Gerichte sind Stellen, die Recht sprechen.
법원이란 재판을 하는 기관이다.

문법 D1 · die Steuer · das Steuer — 관사가 낱말을 가른다

~~Er zahlt das Steuer.~~ (부자연)

Er zahlt die Steuer.

문법은 맞지만 「핸들을 낸다」가 된다. 세금은 여성 die Steuer, 복수 Steuern이다. 중성 das Steuer는 자동차의 핸들이나 배의 키이고 복수도 Steuer다. 관사와 복수를 함께 외워야 하는 이유다.

Rn. 3

der **Erbe**, Pl. Erben ['ɛʁbə] **상속인** ★★★

조문어 **Erbe** | 일상·강의 **Erbe** | DE · AT · CH

남성 der Erbe는 사람(상속인)이고 -n 변화 명사라 1격 말고는 모두 Erben이다. 중성 das Erbe는 물려받은 것(유산)이고 2격 des Erbes, 복수가 없다. BGB는 상속재산을 das Erbe가 아니라 die Erbschaft라고 쓴다(§ 1922). 상속개시는 der Erbfall.

쉬운 예

Der Sohn ist der einzige Erbe.

아들이 유일한 상속인이다.

실무 예

Das Gericht hat den Erben ermittelt.

법원은 상속인을 찾아냈다.

원문

Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) über. — BGB § 1922 Abs. 1 · 공식

사람이 사망하면(상속개시) 그 사람의 재산(상속재산)은 전체로서 한 사람 또는 여러 사람(상속인)에게 넘어간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mit dem Tode einer Person	mit + 3격(옛 -e) + 2격(여성 einer)	사람이 사망하면
(Erbfall)	괄호 속 말 = 정의되는 용어	(상속개시)
geht deren Vermögen (Erbschaft)	정동사 geht 둘째 자리 + 주어. deren = 그 사람의(2격)	그 사람의 재산(상속재산)은
als Ganzes	「전체로서」	전체로서
auf eine oder mehrere andere Personen	auf + 4격	한 사람 또는 여러 사람에게
(Erben) über	괄호 속 정의 + 분리 앞토 über 맨 끝	(상속인) 넘어간다

첫 자리를 Mit dem Tode einer Person이 차지해 정동사 geht 뒤에 주어 deren Vermögen이 온다(V2). 괄호 셋은 조문이 그 자리에서 용어를 정의하는 방식이다.

문형

auf (4격) übergehen

~에게 넘어가다

1. übergehen은 분리 동사다. 주문장에서는 geht … über로 갈라지고 über가 맨 끝에 온다(3장).
2. 누구에게 넘어가는지는 auf + 4격: auf eine oder mehrere andere Personen.
3. Mit dem Tode = 「사망으로·사망하면」. Tode는 옛 3격 -e가 남은 꼴이다(문법 코너 D2).

Das Eigentum geht auf den Käufer über.

소유권은 매수인에게 넘어간다.

> Das Haus ging auf die beiden Erben über.
> 그 집은 두 상속인에게 넘어갔다.

문법 D2 · des Erben — 사람 der Erbe는 -n 변화

~~die Rechte des Erbes (상속인의 권리라는 뜻으로)~~ (비문)

die Rechte des Erben

상속인 der Erbe는 2·3·4격과 복수가 모두 Erben이다(-n 변화, 10장 Schöffe). des Erbes는 중성 das Erbe(유산)의 2격이라 문법은 맞지만 「유산의 권리」로 읽힌다. 관사와 어미가 함께 뜻을 정한다.

한국이라면? = 상속인 · 민법 제1005조

재산이 통째로 넘어간다는 짜임이 같다 — 「상속인은 상속개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다」. 독일 als Ganzes(전체로서)가 한국 「포괄적」에 맞는다.

Rn. 4

das **Kind**, Pl. Kinder [kɪnt] 자녀 · 아이 ★★

조문어 **Kind** | 일상·강의 **Kind** | DE · AT · CH

사람을 가리켜도 문법적 성은 낱말이 정한다. das Kind는 중성이고, 2격 des Kindes(또는 Kinds), 복수 Kinder, 복수 3격 Kindern. das Mädchen(소녀)도 중성이다(-chen은 중성 명사를 만든다). 대명사도 낱말의 성을 따라 es로 받는다.

쉬운 예

Das Kind ist sechs Jahre alt.
그 아이는 여섯 살이다.

실무 예

Das Gericht hört das Kind persönlich an.
법원은 자녀를 직접 심문한다.

원문

> Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). — BGB § 1626 Abs. 1 Satz 1 · 공식
> 부모는 미성년 자녀를 돌볼 의무와 권리가 있다(친권).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Eltern haben	주어(복수만 있는 명사) + 정동사	부모는
die Pflicht und das Recht	4격 둘 — 여성 die, 중성 das	의무와 권리가 있다

für das minderjährige Kind zu sorgen	zu 부정사 — für + 4격(중성)	미성년 자녀를 돌볼
(elterliche Sorge)	괄호 속 용어 정의	(친권)

문형

für (4격) sorgen

~을 돌보다 · ~을 책임지고 챙기다

1. sorgen für + 4격 = 「~을 돌보다」. 명사 die Sorge(돌봄)에서 elterliche Sorge(친권)가 나왔다.
2. für 뒤는 4격이다: für das minderjährige Kind. 중성이라 1격과 꼴이 같다.
3. die Pflicht und das Recht, … zu sorgen — 명사 뒤 쉼표 다음 zu 부정사가 「무엇을 할」 의무·권리인지 말한다.

Die Mutter sorgt allein für die Kinder.
어머니가 혼자 아이들을 돌본다.

Wer sorgt für den Hund?
누가 그 개를 돌보나요?

문법 D1 · das Kind — 사람이어도 성은 낱말이 정한다

~~Die Kind ist minderjährig.~~ (비문)

Das Kind ist minderjährig.
아이가 여자아이든 남자아이든 Kind는 중성이다. das Mädchen도 중성이라 대명사도 es로 받는다. 문법적 성과 사람의 성별은 다른 것이다.

한국이라면? = 친권자의 보호·교양 권리의무 · 민법 제913조

의무와 권리를 함께 적는 점이 같다 — 「친권자는 자를 보호하고 교양할 권리의무가 있다」. 독일은 die Pflicht und das Recht로 의무를 앞에 두고, 주어를 친권자가 아니라 die Eltern(부모)으로 쓴다.

Rn. 5

das **Verfahren**, Pl. Verfahren [fɛɐ̯ˈfaːʁən] **절차** ★★★

조문어 **Verfahren** | 일상·강의 **Verfahren** | DE · AT · CH

동사 verfahren(처리하다)의 부정사를 그대로 명사로 쓴 말이라 중성이고, 복수도 꼴이 같다(die Verfahren). 2격만 des Verfahrens. Verwaltungsverfahren(행정절차)·Strafverfahren(형사절차)·Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht처럼 붙여 쓴다(→ 10장 명사화).

쉬운 예

Das Verfahren dauert lange.

그 절차는 오래 걸린다.

실무 예

Das Gericht hat das Verfahren eingestellt.

법원은 그 절차를 중지했다.

원문

> Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. — VwVfG § 10 · 공식
>
> 행정절차는 절차의 형식에 관한 특별한 법규정이 없는 한 일정한 형식에 구속되지 않는다. 행정절차는 간단하고 합목적적이며 신속하게 진행하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Verwaltungsverfahren ist	주어(중성) + 정동사	행정절차는
an bestimmte Formen nicht gebunden	an + 4격 + 과거분사 — 「~에 구속되지 않는다」	일정한 형식에 구속되지 않는다
soweit keine besonderen Rechtsvorschriften	soweit 부문장 — 주어(관사 없는 복수, kein)	특별한 법규정이 없는 한
für die Form des Verfahrens bestehen	für + 4격 + 2격 + 정동사 맨 끝	절차의 형식에 관한
Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen	Satz 2 — Es = das Verwaltungsverfahren. sein + zu(12장)	그것은 간단하고 합목적적이며 신속하게 진행하여야 한다

문형

der → er · die → sie · das → es

명사를 받는 대명사는 명사의 성을 따른다

1. Satz 2의 Es는 앞 문장의 das Verwaltungsverfahren을 받는다. 중성이라 es다.
2. 남성 명사는 er로, 여성 명사는 sie로 받는다: der Antrag → er, die Klage → sie. 사물이어도 그렇다.

3. 한국어로는 「그것」 보다 앞 명사를 되풀이해 옮기는 편이 읽기 쉽다: 「행정절차는 …」.
Der Antrag ist zulässig, aber er ist unbegründet.
그 신청은 적법하지만 이유가 없다.

Die Klage ist eingegangen. Sie wird morgen zugestellt.
소장이 접수되었다. 내일 송달된다.

Rn. 6 ## die **Zuständigkeit**, Pl. Zuständigkeiten [ˈt͡suːˌʃtɛndɪçkaɪ̯t] **관할 · 권한** ★★★

조문어 **Zuständigkeit** | 일상·강의 **Zuständigkeit** | DE · AT · CH

형용사 zuständig(관할하는) + -keit. -keit로 끝나는 명사는 언제나 여성이다(Wiktionary -keit). 사물관할은 sachliche Zuständigkeit, 토지관할은 örtliche Zuständigkeit다. 4장 「zuständig für」 와 짝이다.

쉬운 예 Die Zuständigkeit ist klar.
관할은 분명하다.

실무 예 Das Amtsgericht hat seine Zuständigkeit verneint.
지원은 자기 관할을 부정했다.

원문
Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch das Gesetz über die Gerichtsverfassung bestimmt. — ZPO § 1 · 공식
법원의 사물관할은 법원조직법이 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die sachliche Zuständigkeit	주어(여성 1격) — sachlich = 사물(事物)	사물관할은
der Gerichte	2격 복수 — 「법원들의」	법원의
wird durch das Gesetz	정동사 + durch + 4격	법률로
über die Gerichtsverfassung bestimmt	über + 4격(법률의 이름) + 과거분사 맨 끝	법원조직에 관한 … 정해진다

문형
(명사) der (복수 명사)

~들의 … — 2격 복수

1. der Gerichte는 1격 남성이 아니라 2격 복수다. 복수 2격 관사는 성과 상관없이 der다.
2. der는 넷 역할을 한다: 남성 1격, 여성 2격·3격, 복수 2격. 명사가 복수꼴(Gerichte)이면 2격 복수다.
3. 2격은 꾸미는 명사 뒤에 온다: die Zuständigkeit der Gerichte = 법원들의 관할.

Die Entscheidungen der Gerichte sind öffentlich.
법원들의 재판은 공개된다.

Die Rechte der Parteien sind gleich.
당사자들의 권리는 같다.

Rn. 7

die **Gesellschaft**, Pl. Gesellschaften [gə'zɛlʃaft] **조합 · 회사 · 사회** ★★

조문어 **Gesellschaft** | 일상·강의 **Gesellschaft** | DE · AT · CH

-schaft로 끝나는 명사는 여성이다(Wiktionary -schaft). 일상어로는 「사회」, 회사법에서는 「회사」(Aktiengesellschaft 주식회사)지만 BGB § 705의 Gesellschaft는 계약으로 맺는 민법상 결합이라 강학상 한국의 「조합」에 대응시킨다. 구성원은 der Gesellschafter.

쉬운 예

Wir leben in einer offenen Gesellschaft.
우리는 열린 사회에 산다.

실무 예

Die Gesellschafter haben die Gesellschaft gekündigt.
조합원들은 조합 계약을 해지했다.

원문

Die Gesellschaft wird durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags errichtet, in dem sich die Gesellschafter verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern. — BGB § 705 Abs. 1 · 공식
조합은 조합계약의 체결로 성립한다. 그 계약에서 조합원들은 공동 목적의 달성을 계약이 정한 방법으로 촉진할 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Gesellschaft wird	주어(여성 1격) + 정동사	조합은
durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags errichtet	durch + 4격 + 2격 + 과거분사 맨 끝(동사 괄호)	조합계약의 체결로 성립한다

in dem sich die Gesellschafter verpflichten	관계절 — in dem = Gesellschaftsvertrag(3격). 정동사 끝	그 계약에서 조합원들은 의무를 진다
die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks	zu 부정사의 4격 + 2격	공동 목적의 달성을
in der durch den Vertrag bestimmten Weise	in + 3격 — 관사(der)와 명사(Weise) 사이 확장 수식어	계약이 정한 방법으로
zu fördern	zu 부정사 끝	촉진할

문형

sich verpflichten, … zu (부정사)

~하기로 의무를 지다

1. sich verpflichten = 「스스로 의무를 지다」. 재귀대명사 sich가 함께 다닌다.
2. 무엇을 할 의무인지는 쉼표 뒤 zu 부정사: die Erreichung … zu fördern.
3. 부문장(in dem …)에서는 sich가 주어 앞으로 당겨지기도 한다: in dem sich die Gesellschafter verpflichten.

Der Käufer verpflichtet sich, den Preis zu zahlen.
매수인은 대금을 지급하기로 의무를 진다.

Wir verpflichten uns, die Frist einzuhalten.
우리는 기한을 지키기로 약속합니다.

한국이라면? ≠ 조합 · 민법 제703조

강학상 대응이다. 한국은 약정 자체로 정의한다 — 「조합은 2인 이상이 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다」. 독일은 계약으로 Gesellschaft가 설립된다(errichtet)고 쓰고, 권리능력 있는 것과 없는 것을 나눈다(Abs. 2).

Rn. 8

der **Mensch**, Pl. Menschen [mɛnʃ] 사람 · 인간 ★★★

조문어 **Mensch** | 일상·강의 **Mensch** | DE · AT · CH

-n 변화 남성 명사다. 1격 der Mensch 말고는 단수·복수가 모두 Menschen이다: des Menschen, dem Menschen, den Menschen. 2격에 -s를 붙이지 않는다. 권리능력은 die Rechtsfähigkeit(-keit, 여성). 기본법 Art. 1의 Würde des Menschen(11장)도 같은 2격이다.

쉬운 예

Jeder Mensch hat Rechte.

모든 사람에게는 권리가 있다.

실무 예

Das Gesetz schützt die Würde des Menschen.

법률은 인간의 존엄을 보호한다.

원문

> Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. — BGB § 1 · 공식
>
> 사람의 권리능력은 출생이 완료된 때에 시작된다.

문형

mit (3격) beginnen

~으로(~한 때에) 시작되다

1. beginnen mit + 3격 = 「~과 함께 시작하다」, 곧 「~한 때에 시작된다」.
2. mit 뒤는 3격: mit der Vollendung(여성 3격 der).
3. der Geburt는 2격(출생의) — der가 둘 나오지만 하나는 3격, 하나는 2격이다.

Die Frist beginnt mit der Zustellung.

기간은 송달된 때에 시작된다.

Der Unterricht beginnt mit einer Frage.

수업은 질문 하나로 시작한다.

한국이라면? = 권리능력 · 민법 제3조

사람이 권리의 주체라는 점이 같다. 한국은 존속 기간으로 적는다 — 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」. 독일 § 1은 시작 시점(출생의 완료)을 적는다.

Rn. 9

die **Auslegung**, Pl. Auslegungen [ˈaʊ̯sˌleːgʊŋ] **해석** ★★★

조문어 **Auslegung** | 일상·강의 **Interpretation** | DE · AT · CH

auslegen(풀어 놓다·해석하다)의 명사. -ung 명사라 여성이다. 법률 해석은 Gesetzesauslegung, 계약 해석은 Vertragsauslegung. 이 조문은 짧은데 2격(einer Willenserklärung · des Ausdrucks)과 3격(an dem … Sinne)이 함께 나와 격 연습에 좋다.

쉬운 예

Die Auslegung ist umstritten.

그 해석에는 다툼이 있다.

실무 예

Das Gericht folgt der Auslegung des Klägers.

법원은 원고의 해석을 따른다.

원문

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. — BGB § 133 · 공식

의사표시를 해석할 때에는 진정한 의사를 탐구하여야 하고, 표현의 글자 그대로의 뜻에 얽매여서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bei der Auslegung einer Willenserklärung	bei + 3격 + 2격(여성 einer)	의사표시를 해석할 때에는
ist der wirkliche Wille zu erforschen	sein + zu — 주어 der Wille(1격)	진정한 의사를 탐구하여야 하고
und nicht an dem buchstäblichen Sinne	an + 3격(옛 -e: Sinne)	글자 그대로의 뜻에
des Ausdrucks zu haften	2격(남성 des + -s) + zu 부정사	표현의 … 얽매여서는 안 된다

der wirkliche Wille의 der는 1격 남성, Bei der Auslegung의 der는 3격 여성이다. 같은 der라도 뒤 명사의 성과 앞 전치사가 격을 알려 준다.

문형

bei (3격)

~할 때 · ~에서

1. bei + 3격 = 「~할 때」. 명사화한 동사와 함께 자주 쓴다: bei der Auslegung(해석할 때).
2. bei der: Auslegung이 여성이라 3격 관사가 der다. 남성·중성이면 beim(= bei dem).
3. 한국어로는 명사를 동사로 풀어 「~할 때에는」으로 옮긴다.

Bei der Prüfung des Antrags hat das Gericht einen Fehler gemacht.
신청을 심사할 때 법원이 실수를 했다.

Beim Abschluss des Vertrags war er nicht anwesend.
계약을 체결할 때 그는 자리에 없었다.

문법 D2 · einer Willenserklärung — 여성 2격은 einer

~~Bei der Auslegung eine Willenserklärung~~ (비문)

Bei der Auslegung einer Willenserklärung

「의사표시의 해석」의 「의」는 2격이다. Willenserklärung은 여성이라 부정관사가 eine → einer로 바뀌고 명사 끝은 그대로다. 남성·중성이면 eines + 명사 -s(des Ausdrucks).

Rn. 10

der **Bürge**, Pl. Bürgen ['bʏʁgə] 보증인 ★★

조문어 **Bürge** | 일상·강의 **Bürge** | DE · AT · CH

-n 변화 남성 명사다(des Bürgen, dem Bürgen). 보증은 die Bürgschaft(-schaft, 여성), 보증계약은 der Bürgschaftsvertrag(마지막 Vertrag가 남성). 이 조문 한 줄에 1격·3격·2격이 다 나온다 — 누가(der Bürge) 누구에게(dem Gläubiger) 누구의(des Dritten) 채무를.

쉬운 예

Mein Bruder ist mein Bürge.

내 형이 내 보증인이다.

실무 예

Die Bank verlangt einen Bürgen.

은행은 보증인을 요구한다.

원문

> Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. — BGB § 765 Abs. 1 · 공식
>
> 보증계약으로 보증인은 제삼자의 채권자에게 그 제삼자의 채무 이행을 책임질 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Durch den Bürgschaftsvertrag	첫 자리 — durch + 4격	보증계약으로
verpflichtet sich der Bürge	정동사 둘째 자리 + 재귀 sich + 주어(1격)	보증인은 의무를 진다
gegenüber dem Gläubiger eines Dritten	gegenüber + 3격 + 2격(형용사 명사화 eines Dritten)	제삼자의 채권자에게
für die Erfüllung der Verbindlichkeit	für + 4격 + 2격(여성 der)	채무의 이행을

des Dritten einzustehen	2격(des Dritten) + zu 부정사 (ein-zu-stehen)	그 제삼자의 … 책임질

eines Dritten(처음 나옴, 부정관사)과 des Dritten(같은 사람을 다시 가리킴, 정관사)을 견주어 본다. 한국어 「어떤 제삼자」와 「그 제삼자」의 차이다.

문형

für (4격) einstehen

~을 책임지다

1. einstehen für + 4격 = 「~에 대하여 책임지다·보장하다」.
2. 분리 동사라 zu가 가운데 낀다: ein-zu-stehen.
3. für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten — 4격 뒤에 2격이 둘 이어진다. 뒤에서부터 「제삼자의 채무의 이행」으로 읽는다.

Die Eltern stehen für den Schaden ein.
부모가 그 손해를 책임진다.

Wer steht für die Schulden der Firma ein?
회사의 빚은 누가 책임집니까?

한국이라면? = 보증채무 · 민법 제428조

남의 채무를 대신 책임진다는 점이 같다 — 「보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무가 있다」. 독일은 계약 당사자를 적어 채권자에 대한 의무로 쓰고, 한국은 의무의 내용으로 쓴다.

Rn. 11

der **Dritte**, Pl. Dritten [ˈdʁɪtə] **제삼자** ★★★

조문어 **Dritter** | 일상·강의 **Dritter** | DE · AT · CH

서수 dritt-(셋째)을 명사로 쓴 형용사 명사화다. 대문자로 쓰지만 어미는 형용사처럼 관사에 따라 바뀐다: der Dritte · des Dritten · ein Dritter · einen Dritten. 관사 없는 복수 2격은 Dritter다(Rechte Dritter, 8장). 표제 Vertrag zugunsten Dritter(제삼자를 위한 계약)도 같다.

쉬운 예

Ein Dritter hat den Unfall gesehen.
제삼자 한 사람이 그 사고를 보았다.

실무 예

Der Vertrag wirkt auch gegenüber Dritten.
그 계약은 제삼자에 대해서도 효력이 있다.

원문

> Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht

erwirbt, die Leistung zu fordern. — BGB § 328 Abs. 1 · 공식

계약으로 제삼자에게 급부하기로 약정하면서, 그 제삼자가 직접 급부를 청구할 권리를 취득하는 효과를 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Durch Vertrag kann eine Leistung	durch + 4격(관사 없음) + 조동사 + 주어	계약으로 급부를
an einen Dritten	an + 4격 — 형용사 명사화 (einen 뒤 -en)	제삼자에게
mit der Wirkung bedungen werden	mit + 3격 + 수동 부정사 끝	~라는 효과로 약정할 수 있다
dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt	dass 부문장 — der Dritte(1격, 정관사 뒤 -e) + 정동사 끝	그 제삼자가 직접 권리를 취득하는
die Leistung zu fordern	zu 부정사 — das Recht의 내용	급부를 청구할

문형

mit der Wirkung, dass …

~라는 효과를 가지고

1. die Wirkung = 「효과·효력」. mit der Wirkung = 「~한 효과를 가지고」.
2. dass 부문장이 효과의 내용이다. 정동사 erwirbt가 부문장 끝에 온다.
3. erwirbt 뒤의 die Leistung zu fordern은 das Recht를 풀어 주는 zu 부정사라 쉼표 뒤로 따로 나간다.

Der Vertrag wurde mit der Wirkung geschlossen, dass der Käufer sofort Eigentümer wird.

그 계약은 매수인이 곧바로 소유자가 되는 효과로 체결되었다.

Die Erklärung hat die Wirkung, dass der Vertrag endet.

그 의사표시에는 계약을 끝내는 효과가 있다.

문법 D2 · an einen Dritten — 형용사 명사화의 어미

~~eine Leistung an einen Dritte~~ (비문)

eine Leistung an einen Dritten

Dritte는 명사처럼 대문자로 쓰지만 어미는 형용사다. an + 4격 남성 einen 뒤에서는 -en(einen Dritten). 1격 정관사 뒤에서만 -e(der Dritte), 부정관사 뒤 1격은 -er(ein Dritter)다.

한국이라면? = 제삼자를 위한 계약 · 민법 제539조

제삼자가 직접 청구권을 얻는다는 점이 같다 — 「그 제삼자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다」. 독일 unmittelbar가 한국 「직접」이다.

Rn. 12

der **Beamte**, Pl. Beamten [bə'ʔamtə] **공무원** ★★

조문어 **Beamter** | 일상·강의 **Beamter** | DE · AT

형용사처럼 변하는 명사다: der Beamte · ein Beamter · die Beamten · 관사 없는 복수 Beamte. 여성은 보통 die Beamtin(복수 Beamtinnen)이고 die Beamte는 드물다(Wiktionary). 그래서 조문은 Beamtinnen und Beamte처럼 둘을 함께 쓴다.

쉬운 예

Sie ist Beamtin.

그녀는 공무원이다.

실무 예

Der Beamte hat den Antrag geprüft.

그 공무원이 신청을 심사했다.

원문

> Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. — BeamtStG § 33 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 공무원은 국민 전체에 봉사하며, 한 정당에 봉사하지 않는다.

문형

(3격) dienen

~에 봉사하다 · ~에 쓰이다

1. dienen은 3격을 받는다: dem ganzen Volk(중성 3격), einer Partei(여성 3격).
2. nicht einer Partei — 앞의 dem ganzen Volk와 대조해 같은 동사의 3격을 하나 더 단다.
3. 사물이 주어면 「~에 쓰이다·~을 위한 것이다」: Die Vorschrift dient dem Schutz der Verbraucher.

Die Vorschrift dient dem Schutz der Verbraucher.

그 규정은 소비자 보호를 위한 것이다.

Diese Regel dient der Sicherheit.
이 규칙은 안전을 위한 것이다.

문법 D2 · ein Beamter — 부정관사 뒤 1격은 -er

~~Er ist ein Beamte.~~ (비문)

Er ist ein Beamter.

형용사 명사화라 ein 뒤 남성 1격은 -er이다(ein guter Mann과 같다). 정관사 뒤면 der Beamte, 관사 없는 복수 1격은 Beamte(§ 33). 직업을 말할 때는 관사 없이 Er ist Beamter라고도 한다.

한국이라면? = 국민 전체에 대한 봉사자 · 헌법 제7조

공무원이 국민 전체에 봉사한다는 문언이 같다 — 「공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며」. 독일은 nicht einer Partei를 같은 문장에 붙이고, 한국은 정치적 중립을 제2항에 따로 둔다.

Rn. 13

der **Verletzte**, Pl. Verletzten [fɛɐ̯ˈlɛt͡stə] **(범죄) 피해자** ★★★

조문어 **Verletzter** | 일상·강의 **Opfer** | DE · AT

과거분사 verletzt(침해된)를 명사로 쓴 말이다. 형사소송법 조문은 Verletzter를 쓰고, 일상어·언론은 das Opfer(희생자)를 쓴다. 관사 없는 복수 1격은 Verletzte(강변화 -e), 정관사와 함께면 die Verletzten. 9장 § 77의 der Verletzte(고소권자)와 같은 말이다.

쉬운 예

Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.
그 (여성) 부상자는 병원으로 옮겨졌다.

실무 예

Der Verletzte hat Strafantrag gestellt.
피해자는 고소를 했다.

원문

> Im Sinne dieses Gesetzes sind Verletzte diejenigen, die durch die Tat, ihre Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt, in ihren Rechtsgütern unmittelbar beeinträchtigt worden sind oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben. — StPO § 373b Abs. 1 · 공식
> 이 법에서 피해자란, 범행이 행해진 것으로 보거나 확정판결로 인정되는 것을 전제로, 그 범행으로 법익을 직접 침해당했거나 직접 손해를 입은 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Im Sinne dieses Gesetzes	첫 자리 — im Sinne + 2격(12장)	이 법에서

sind Verletzte diejenigen	정동사 둘째 + 주어(관사 없는 복수 -e) + 술어	피해자란 … 사람을 말한다
die durch die Tat	관계절 시작 — die = diejenigen(1격). durch + 4격	범행으로
ihre Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt	삽입구 — 「그 범행이 행해진 것으로 보든 확정적으로 인정되든」	범행을 전제로 하든 확정되든
in ihren Rechtsgütern unmittelbar	in + 3격 복수	법익을 직접
beeinträchtigt worden sind	수동 완료 — 정동사 sind 맨 끝	침해당했거나
oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben	둘째 술어 — 4격 + 완료, 정동사 haben 맨 끝	직접 손해를 입은

쉼표 둘 사이의 ihre Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt를 접어 두고 읽으면 뼈대가 보인다: die durch die Tat … beeinträchtigt worden sind.

문형

diejenigen, die …

~하는 사람들

1. diejenigen = die + jenigen(그 사람들). 뒤의 관계절 die …가 누구인지 밝힌다.
2. 격에 따라 바뀐다: 3격 denjenigen, 남성 단수 derjenige(12장 demjenigen).
3. 정의 조문 꼴: A sind diejenigen, die … = 「A란 …하는 사람을 말한다」.

Diejenigen, die zu spät kommen, müssen warten.
늦게 오는 사람들은 기다려야 한다.

Wir helfen denjenigen, die einen Schaden erlitten haben.
우리는 손해를 입은 사람들을 돕는다.

한국이라면? = 피해자 · 형사소송법 제223조

범죄로 해를 입은 사람을 가리키는 말로 맞는다 — 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」. 독일 § 373b는 직접 침해와 직접 손해를 기준으로 그 범위를 정의 조문에 적는다.

Rn. 14 die **Urkunde**, Pl. Urkunden [ˈuːɐ̯ˌkʊndə] **문서 · 증서** ★★★

조문어 **Urkunde** 일상·강의 **Dokument** DE · AT · CH

여성 명사, 복수 Urkunden. 문서위조죄는 die Urkundenfälschung. 이 조문은 4격 eine … Urkunde를 세 번 쓰면서 형용사(unecht 진정하지 않은, echt 진정한, verfälscht 변조된)의 어미를 보여 준다. 부정관사 eine 뒤 여성 4격 형용사는 -e다.

쉬운 예

Das ist eine öffentliche Urkunde.

그것은 공문서다.

실무 예

Der Notar hat eine Urkunde aufgenommen.

공증인이 증서를 작성했다.

원문

> Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. — StGB § 267 Abs. 1 · 공식
>
> 법적 거래에서 속이려고 진정하지 않은 문서를 만들거나, 진정한 문서를 변조하거나, 진정하지 않거나 변조된 문서를 사용한 사람은 5년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr	wer 부문장 시작 — 목적(zur = zu der)	법적 거래에서 속이려고
eine unechte Urkunde herstellt	4격(여성, eine + -e) + 정동사 ①	진정하지 않은 문서를 만들거나
eine echte Urkunde verfälscht	4격 + 정동사 ②	진정한 문서를 변조하거나
oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht	4격(형용사 둘) + 정동사 ③ — 부문장 끝	진정하지 않거나 변조된 문서를 사용한
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren	주문장 정동사 wird — 쉼표 바로 뒤	5년 이하의 자유형
oder mit Geldstrafe bestraft	과거분사 맨 끝(동사 괄호)	또는 벌금형에 처한다

부문장 안에 정동사가 셋(herstellt · verfälscht · gebraucht)이다. 각 목적어 뒤에 하나씩 끝에 온다. 셋을 다 읽은 뒤에야 주문장 wird가 나온다.

문형

zur (여성 명사) — 목적

~하려고 · ~을 위하여

1. zur = zu der. zu는 3격을 받고, Täuschung은 여성이라 der가 붙어 zur가 된다.
2. 남성·중성이면 zum(= zu dem): zum Schutz(보호를 위하여).
3. zur Täuschung = 「속이려고」. 명사를 동사로 풀어 옮긴다(10장 명사화).

Er legte die Urkunde zur Täuschung vor.
그는 속이려고 그 문서를 제출했다.

Das Formular dient zur Anmeldung.
그 양식은 신고용이다.

문법 D2 · eine unechte Urkunde — 관사 뒤 형용사 어미

~~eine unechter Urkunde herstellt~~ (비문)

eine unechte Urkunde herstellt

Urkunde는 여성, 여기서는 4격이다. 부정관사 eine 뒤 여성 1·4격 형용사는 -e다. -er은 여성 2·3격(einer unechten Urkunde는 -en)이나 남성 1격 관사 없을 때의 어미다.

한국이라면? ≠ 사문서위조 · 형법 제231조

목적 요건의 말이 다르다 — 한국은 「행사할 목적으로」, 독일은 zur Täuschung im Rechtsverkehr(법적 거래에서 속이려고). 독일 § 267은 만들기·변조·사용을 한 문장에 묶는다.

Rn. 15 das **Gehör**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈhøːɐ̯] **(법적) 청문 · 들어 줌** ★★★

조문어 **rechtliches Gehör** | 일상·강의 **Gehör** | DE · AT · CH

hören(듣다)에서 온 중성 명사. 일상어로는 「청각」이고, 법률어 rechtliches Gehör는 재판에서 자기 사정을 말하고 법원이 그것을 들어야 한다는 청문권이다. 이 장에서는 V2 어순의 본보기 문장으로 읽는다.

쉬운 예 — Er hat ein gutes Gehör.
그는 귀가 좋다.

실무 예 — Das Gericht hat den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.
법원은 청문권을 침해했다.

원문 — Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. — GG Art. 103 Abs. 1 · 공식
누구나 법원에서 법적 청문을 요구할 권리가 있다.

문형

(첫 자리) + 정동사 + 주어 …

주어가 아닌 말이 앞에 오면 주어는 정동사 뒤로

1. 첫 자리에는 한 성분이 온다. Vor Gericht는 두 낱말이지만 한 성분(전치사구)이다.
2. 정동사(hat)는 둘째 자리를 지킨다. 주어는 정동사 뒤로 간다 — 대개 바로 뒤지만 대명사가 먼저 오기도 한다.
3. 강조하고 싶은 말을 첫 자리에 둔다. 조문은 장소·조건·때를 앞에 두는 일이 많다.

Heute verhandelt das Gericht über die Klage.

오늘 법원은 그 소에 관해 변론한다.

Im Saal sitzt der Richter vorne.

법정에서는 판사가 앞에 앉는다.

문법 D3 · Vor Gericht hat jedermann — 정동사는 둘째 자리

~~Vor Gericht jedermann hat Anspruch auf rechtliches Gehör.~~ (비문)

Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

주문장의 정동사는 둘째 자리다. 첫 자리를 Vor Gericht가 차지하면 주어 jedermann은 정동사 hat 뒤로 간다. 한국어 「법원에서 누구나 가진다」 순서로 옮기면 틀린다.

한국이라면? ≠ 재판을 받을 권리 · 헌법 제27조

한국 헌법은 재판을 받을 권리로 적는다 — 「모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」. 독일은 재판에서 들어 줄 것을 요구할 권리를 따로 적는다.

Rn. 16

die **Frist**, Pl. Fristen [fʁɪst] 기간 · 기한 ★★★

조문어 **Frist** | 일상·강의 **Frist** | DE · AT · CH

여성 명사, 복수 Fristen. 기간이 시작하는 것은 der Fristbeginn, 끝나는 것은 der Fristablauf, 기간을 지키다는 eine Frist wahren/einhalten. 하루 중 어느 시점에 일어난 사건으로 기간이 시작하면 그날은 세지 않는다(Abs. 1). 하루의 시작이 기준이면 그날을 센다(Abs. 2).

쉬운 예

Die Frist läuft morgen ab.

기한은 내일 끝난다.

실무 예

Der Kläger hat die Frist versäumt.

원고는 기간을 놓쳤다.

원문

Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. — BGB § 187 Abs. 1 · 공식

기간의 시작이 어떤 사건이나 하루 중의 어느 시점에 따라 정해지면, 기간을 계산할 때 그 사건이나 시점이 속하는 날은 셈에 넣지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist für den Anfang einer Frist	동사 첫머리 조건문 — Ist + für + 4격 + 2격	기간의 시작에
ein Ereignis	주어 ① (중성 1격)	어떤 사건이나
oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt	주어 ② — 관사(ein)와 명사 사이 확장 수식어	하루 중에 일어나는 시점이
maßgebend	술어 — 「기준이 되면」	기준이 되면
so wird bei der Berechnung der Frist	주문장 — so + 정동사 wird + bei + 3격 + 2격	기간을 계산할 때
der Tag nicht mitgerechnet	주어 + 과거분사 맨 끝	그날은 셈에 넣지 않는다
in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt	관계절 — in welchen = in den Tag(4격). 정동사 끝	그 사건이나 시점이 속하는

ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt — 관사 ein과 명사 Zeitpunkt 사이에 「하루의 흐름 안에 떨어지는」 이 끼었다. 관사를 보면 그 명사가 나올 때까지 기다린다.

문형

Ist …, so …

~이면, …한다(동사 첫머리 조건문)

1. 정동사(Ist)를 맨 앞에 두면 wenn 없이도 조건이 된다: Ist … maßgebend = Wenn … maßgebend ist.
2. 뒤의 주문장은 so로 받는 일이 많다. so 다음에 바로 정동사가 온다: so wird …
3. 의문문과 꼴이 같다. 문장 끝 물음표가 없고 쉼표와 so가 오면 조건문이다(12장 § 40).

Ist die Klage zulässig, so prüft das Gericht die Begründetheit.

소가 적법하면 법원은 이유 유무를 심사한다.

> Regnet es morgen, so bleiben wir zu Hause.
> 내일 비가 오면 우리는 집에 있는다.

문법 D3 · Ist …, so wird — 조건문 뒤 주문장도 정동사가 먼저

~~…, so der Tag wird nicht mitgerechnet~~ (비문)

…, so wird der Tag nicht mitgerechnet

조건 부문장은 맨 앞 바깥에 놓이고, 그것을 받는 so가 주문장의 첫 자리를 차지한다. 그래서 곧바로 정동사 wird가 둘째 자리에 오고 주어 der Tag가 따른다. 첫머리의 Ist는 wenn 없이 조건을 만드는 동사 첫머리다.

한국이라면? = 기간의 기산점 · 민법 제157조

첫날을 세지 않는다는 원칙이 같다 — 「기간의 초일은 산입하지 아니한다」. 예외도 닮았다. 한국 「오전 영시로부터 시작하는 때」가 독일 Abs. 2의 der Beginn eines Tages다.

한국이라면? — 관사와 어미 대신 조사, 정동사 대신 맨 끝 동사

「=」 같은 장치 · 「≠」 같은 뜻을 다른 장치로 · 「+」 한쪽 말에만 있는 장치. 판정은 문법 장치를 견준 것이고 법리 비교가 아니다. 한국 조문은 민법·형법·헌법 현행본(korean-law MCP, 2026. 10. 14. 조회)이다.

	독일	한국	차이
+	der Erbe · das Erbe — 성이 뜻을 가른다	「상속인」 · 「피상속인의 재산」 (민법 제1005조)	한국어 명사에는 문법적 성이 없다. 사람과 재산을 다른 낱말로 가른다.
≠	Die Eltern … für das Kind (BGB § 1626) — 관사가 성·수·격을 보인다	「친권자는 자를 보호하고」 (민법 제913조)	독일은 관사(die 복수·das 중성)가 격까지 보이고, 한국은 조사(는·를)가 격만 보인다.
≠	dienen dem ganzen Volk — 동사 + 3격 (BeamtStG § 33)	「국민전체에 대한 봉사자」 (헌법 제7조)	3격을 받는 동사 / 명사를 꾸미는 '~에 대한'.
≠	die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten — 2격 사슬 (BGB § 765)	「주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할」 (민법 제428조)	명사 뒤에 2격을 겹친다 / 관형절로 풀어 앞에 둔다.

≠	an einen Dritten · der Dritte — 형용사 명사화의 어미 (BGB § 328)	「제삼자에게」 · 「그 제삼자는」 (민법 제539조)	명사 어미가 관사에 따라 바뀐다 / 명사는 그대로, 조사가 바뀐다.
≠	Wer …, wird … — 부문장 정동사 맨 끝 (StGB § 267)	「변조한 자는 … 벌금에 처한다」 (형법 제231조)	wer 부문장 / 관형절 + 자(者). 부문장 안의 어순은 한국어처럼 동사가 끝이다.
≠	Ist …, so … — 동사 첫머리 조건 (BGB § 187)	「기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는」 (민법 제157조)	정동사를 맨 앞에 / '~한 때에는'을 앞에.
≠	Vor Gericht hat jedermann … — V2 (GG Art. 103)	「모든 국민은 … 권리를 가진다」 (헌법 제27조)	다른 말이 앞에 오면 주어가 동사 뒤로 / 동사는 늘 맨 끝.

가짜 친구 · 철자는 같은데 관사가 다르면 다른 말 — die Steuer · das Steuer, der Erbe · das Erbe

같은 철자라도 성이 다르면 다른 낱말이다. 사전도 표제를 따로 세운다. die Steuer는 세금(복수 Steuern, AO § 3 「Steuern sind Geldleistungen」)이고, das Steuer는 자동차의 핸들·배의 키(복수 Steuer)다. 「das Steuer zahlen」 은 핸들을 낸다는 말이 된다.

der Erbe는 상속인이다. -n 변화라 2격이 des Erben, 복수가 Erben이다. das Erbe는 물려받은 것(유산)이고 2격이 des Erbes, 복수가 없다. BGB § 1922는 상속재산을 das Erbe가 아니라 Erbschaft라고 쓴다 — 조문에서 사람이 아닌 Erbe를 만나면 일상어나 비유다.

그래서 명사는 관사와 복수를 붙여 외운다: die Steuer, -n / das Steuer, - · der Erbe, -n / das Erbe. 낱말 카드 앞면에도 관사를 넣는다.

요령 모르는 명사를 만나면 관사부터 본다. 관사가 다르면 사전에서 다른 표제를 찾는다.

기억 되살리기 D1 — 성과 관사: 명사는 관사와 함께 외운다

독일어 명사에는 문법적 성이 셋(남성 der · 여성 die · 중성 das) 있고, 관사는 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다. 명사 끝은 대개 그대로라서 격은 관사를 보고 읽는다 — der Antrag(1격) / des Antrags(2격) / dem Antrag(3격) / den Antrag(4격).

- 문법적 성은 사람의 성별이 아니라 낱말에 붙은 표지다. das Kind(아이)·das Mädchen(소녀)은 중성이다. 그래서 명사는 관사와 함께 외운다: der Antrag, die Klage, das Urteil.
- 관사가 성·수·격을 한꺼번에 알려 준다. 명사 끝이 바뀌는 곳은 많지 않다. 남성·중성 2격의 -s/-es(des Antrags, des Rechts), 복수 3격의 -n(den Rechten, den Anträgen) 정도다.
- 접미사로 성을 짐작할 수 있다. -ung·-heit·-schaft는 여성이다: die Auslegung, die Freiheit, die Gesellschaft. -keit는 언제나 여성이다: die Zuständigkeit.
- 짐작이 안 되는 접미사도 있다. -tum은 남성이나 중성(der Irrtum · das Eigentum), -nis는 중성이나 여성(die Kenntnis)이다. 이런 낱말은 하나씩 외운다.
- 부정사를 그대로 명사로 쓰면 중성이다: das Verfahren, das Ermessen(12장), das Unterlassen(5장). -chen으로 끝나는 말도 중성이다: das Mädchen(→ 10장 명사화).
- 복합어의 성은 마지막 낱말이 정한다: das Bundesrecht ← das Recht, der Bürgschaftsvertrag ← der Vertrag, die Rechtsfähigkeit ← die Fähigkeit(→ 5·13장).
- 성이 다르면 뜻이 다른 낱말이 있다: die Steuer(세금)·das Steuer(핸들), der Erbe(상속인)·das Erbe(유산). 이 장 가짜 친구 코너.
- 부정관사 ein은 복수가 없다. 「어떤 것들」은 관사 없이 쓴다: Rechte, Anträge. 반면 kein은 복수가 있다(keine Rechte). mein·sein·ihr도 kein처럼 변한다.
- dieser·jeder 같은 말은 정관사처럼 변한다: dieses Gesetzes(2격 중성), diesem Antrag(3격 남성). 어미 -es·-em·-en이 정관사 des·dem·den의 끝과 같다.
- 정의 조문은 관사를 자주 뺀다: Steuern sind Geldleistungen(AO § 3), Bundesrecht bricht Landesrecht(GG Art. 31). 관사가 없으면 1격과 4격 꼴이 같아질 수 있어 어순으로 읽는다(문법 코너 D3).

표로 보기

격	남성 der Antrag · 중성 das Recht	여성 die Pflicht · 복수 die Rechte
1격 · 주어	der Antrag · das Recht	die Pflicht · die Rechte
2격 · 「~의」	des Antrags · des Rechts	der Pflicht · der Rechte
3격 · 「~에게」	dem Antrag · dem Recht	der Pflicht · den Rechten
4격 · 「~을」	den Antrag · das Recht	die Pflicht · die Rechte
1격 · 부정관사	ein Antrag · ein Recht	eine Pflicht · (복수) Rechte
2격 · 부정관사	eines Antrags · eines Rechts	einer Pflicht

3격 · 부정관사	einem Antrag · einem Recht	einer Pflicht
4격 · 부정관사	einen Antrag · ein Recht	eine Pflicht · (복수) Rechte

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Die Eltern haben die Pflicht das Recht.

1격 주어 · 복수만 있는 명사 / 정동사 · 둘째 자리 / 4격 · 여성(1격과 꼴이 같음) / 4격 · 중성(1격과 꼴이 같음)

부모에게는 의무와 권리가 있다.

Der Erbe erhält das Erbe des Vaters.

1격 주어 · 남성 · 상속인 / 정동사 · 둘째 자리 / 4격 · 중성 · 유산 / 2격 · 남성 des + -s

상속인이 아버지의 유산을 받는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~das Zuständigkeit~~	die Zuständigkeit	-keit로 끝나는 명사는 언제나 여성이다.
~~der Bundesrecht~~	das Bundesrecht	복합어의 성은 마지막 낱말(das Recht)이 정한다.
~~die Begründung des Antrag~~	die Begründung des Antrags	남성·중성 2격은 관사 des와 함께 명사 끝에 -s/-es가 붙는다.
~~Er hat eine Rechte.~~	Er hat Rechte.	부정관사 ein은 복수가 없다. 복수는 관사 없이 쓴다.

기억 되살리기 D2 — 네 격의 쓰임과 형용사 명사화

1격은 주어(「~이/가」), 2격은 「~의」, 3격은 「~에게」, 4격은 「~을/를」이다. 동사와 전치사가 어느 격을 받을지 정한다. 형용사·분사를 명사로 쓰면(der Beklagte) 어미가 앞 관사에 따라 형용사처럼 바뀐다.

- 1격은 주어와, sein·werden 뒤의 술어다: Steuern sind Geldleistungen(둘 다 1격). 정의 조문에서는 등호처럼 읽는다.
- 4격은 직접 목적어다: eine unechte Urkunde herstellt(StGB § 267). 남성만 1격(der/ein)과 4격(den/einen)의 꼴이 다르고, 여성·중성·복수는 1격과 4격이 같다.

- 3격은 「~에게」 이고, 3격을 받는 동사가 따로 있다: dienen(dem ganzen Volk, BeamtStG § 33), abhelfen·zuwiderlaufen(12장). 동사를 외울 때 격도 함께 외운다.
- 2격은 「~의」 로, 꾸미는 명사 뒤에 온다. 조문은 2격을 겹쳐 쓴다: die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten(BGB § 765). 뒤에서부터 「제삼자의 채무의 이행」 으로 읽는다(→ 8장).
- 전치사도 격을 정한다. 이 장 원문에서: mit dem Tode·bei der Auslegung·vor Gericht(3격), durch den Abschluss·für die Erfüllung·an einen Dritten(4격). 전치사별 목록은 4·14장 코너에서 본다.
- 오래된 조문에는 남성·중성 3격 단수에 -e가 붙은 꼴이 남아 있다: mit dem Tode(§ 1922), an dem buchstäblichen Sinne(§ 133), aus dem Zwecke(§ 328 Abs. 2). 지금 쓰는 꼴은 dem Tod, dem Sinn이다.
- -n 변화 남성 명사는 1격 말고 모두 -n·-en이 붙는다: der Mensch → des Menschen, der Bürge → dem Bürgen, der Erbe → die Erben. 2격에 -s를 붙이지 않는다(→ 10장 der Schöffe).
- 형용사 명사화: 형용사·분사를 대문자로 써서 사람을 가리킨다(der Beklagte, der Dritte, der Verletzte). 정관사 뒤 1격만 -e이고 나머지는 -en이다. 부정관사 뒤 남성 1격은 -er(ein Beklagter).
- 관사가 없으면 형용사 명사가 격 어미를 혼자 진다: Verletzte sind diejenigen(StPO § 373b, 복수 1격 -e), Rechte Dritter(복수 2격 -er, 8장).
- 한국어는 조사(은·는·의·에게·을)로 격을 보이고 명사는 그대로다. 독일어는 관사·형용사 어미가 격을 보이고 명사 끝은 조금만 바뀐다. 관사를 조사처럼 읽으면 된다.

표로 보기

격	정관사 뒤	부정관사 뒤 · 관사 없음
1격 남성	der Beklagte	ein Beklagter · Beklagter
2격 남성	des Beklagten	eines Beklagten
3격 남성	dem Beklagten	einem Beklagten
4격 남성	den Beklagten	einen Beklagten
1격 여성	die Beklagte	eine Beklagte
2·3격 여성	der Beklagten	einer Beklagten
1·4격 복수	die Beklagten	Beklagte (관사 없음)

2격 복수	der Beklagten	Beklagter (관사 없음)
3격 복수	den Beklagten	Beklagten (관사 없음)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Bürge	zahlt	dem Gläubiger	die Schuld	des Dritten.
1격 주어 · -n 변화 남성	정동사 · 둘째 자리	3격 · 「채권자에게」	4격 · 「빚을」	2격 · 형용사 명사화(-en)

보증인이 채권자에게 제삼자의 빚을 갚는다.

Ein Verletzter	hat	dem Gericht	einen Brief	geschrieben.
1격 주어 · 부정관사 뒤 -er	정동사 · 둘째 자리	3격 · 중성	4격 · 남성 einen	과거분사 · 맨 끝

피해자 한 사람이 법원에 편지를 썼다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~die Rechte des Dritte~~	die Rechte des Dritten	형용사 명사화는 정관사 뒤 1격만 -e이고 2격은 -en이다.
~~die Würde des Menschs~~	die Würde des Menschen	Mensch는 -n 변화 남성 명사라 2격이 -en이다.
~~Beamte dienen das Volk.~~	Beamte dienen dem Volk.	dienen은 3격을 받는다.
~~mit den Tod~~	mit dem Tod	mit은 3격을 받는다. 남성 3격 관사는 dem이다.

기억 되살리기 D3 — 정동사의 자리: 둘째 · 맨 끝 · 첫째

정동사(인칭에 따라 꼴이 바뀌는 동사)의 자리는 문장 종류가 정한다. 주문장은 둘째 자리(V2), 부문장은 맨 끝, 동사 첫머리 조건문과 예·아니요 의문문은 첫째 자리다. 한국어는 동사가 늘 맨 끝이다.

- 독일어 문장을 읽을 때 먼저 정동사를 찾는다. 정동사가 어디 있는지 보면 주문장인지, 부문장인지, 조건문인지 알 수 있다.
- 주문장은 V2다. 첫 자리에 한 성분이 오고 정동사가 둘째다. 첫 자리는 낱말 하나가 아니라 성분 하나다 — Vor Gericht(두 낱말)가 한 자리를 차지한다(GG Art. 103).

- 첫 자리에 주어 말고 다른 말이 오면 주어는 정동사 뒤로 간다: Vor Gericht hat jedermann …, Mit dem Tode … geht deren Vermögen … über(BGB § 1922). 한국어 순서대로 쓰면 이 자리를 틀린다.
- 정동사는 둘째에 서고 나머지 동사(과거분사·부정사·분리 앞토)는 맨 끝으로 간다. 그 사이에 문장의 대부분이 들어가므로 끝까지 읽어야 뜻이 닫힌다: Die Gesellschaft wird … errichtet(BGB § 705). 이것을 동사 괄호라고 한다(3장).
- 부문장은 정동사가 맨 끝이다: soweit keine besonderen Rechtsvorschriften … bestehen(VwVfG § 10). 관계절도 같다: in dem sich die Gesellschafter verpflichten. 깊은 용법은 9·18장.
- 부문장이 문장 첫 자리를 차지하면 주문장 정동사가 쉼표 바로 뒤에 온다: Wer … gebraucht, wird … bestraft(StGB § 267). 부문장 전체가 한 성분이다(→ 9장).
- 동사 첫머리 조건문: wenn 없이 정동사를 맨 앞에 두면 조건이 된다. 주문장은 so로 받는 일이 많고, so 뒤에 곧바로 정동사가 온다: Ist …, so wird …(BGB § 187).
- 관사가 없거나 1격·4격 꼴이 같으면 어순과 문맥으로 주어를 가린다: Bundesrecht bricht Landesrecht — 첫 자리를 주어로 읽는다. 관사가 있으면 자리를 바꿔도 격이 말해 준다(Den Ast bricht der Sturm).
- zu 부정사 덩어리는 쉼표 뒤로 나가 끝에 선다: …, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern(BGB § 328). 부문장의 정동사 erwirbt가 먼저 닫히고 zu 부정사가 따로 붙는다.

표로 보기

자리	원문	쓰임
둘째 (V2)	Bundesrecht bricht Landesrecht.	주문장 — 주어가 첫 자리
둘째 (V2)	Vor Gericht hat jedermann …	다른 말이 첫 자리 → 주어는 정동사 뒤
둘째 + 끝	Die Gesellschaft wird … errichtet	동사 괄호 — 과거분사는 맨 끝
맨 끝	soweit keine … Rechtsvorschriften … bestehen	부문장(soweit · wenn · dass · weil · ob)
맨 끝	in dem sich die Gesellschafter verpflichten	관계절
맨 끝 → 둘째	Wer … herstellt, wird … bestraft	부문장이 첫 자리 → 주문장 정동사가 쉼표 뒤

첫째	Ist … maßgebend, so wird …	동사 첫머리 조건문 · so로 받는다
첫째	Ist die Klage zulässig?	예·아니요 의문문 · 물음표
끝 뒤	…, die Leistung zu fordern	zu 부정사 덩어리 · 쉼표 뒤

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Vor Gericht spricht zuerst der Kläger.

첫 자리 · 전치사구 한 성분 | 정동사 · 둘째 자리 | 부사 | 주어(1격) · 정동사 뒤

법정에서는 원고가 먼저 말한다.

Ist der Antrag verspätet, so wird er zurückgewiesen.

정동사 · 첫째 자리 → 조건 | 주어(1격) | 술어 · 조건문 끝 | 조건문을 받는 말 · 주문장 첫 자리 | 주문장 정동사 · 둘째 자리 | 주어 · der Antrag를 받음 | 과거분사 · 맨 끝

신청이 늦으면 각하된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Heute das Gericht verhandelt.~~	Heute verhandelt das Gericht.	첫 자리를 Heute가 차지하면 정동사가 둘째, 주어는 그 뒤다.
~~Er sagt, dass er hat den Vertrag unterschrieben.~~	Er sagt, dass er den Vertrag unterschrieben hat.	dass 부문장에서는 정동사 hat이 맨 끝이다.
~~Ist die Klage zulässig, so das Gericht prüft sie.~~	Ist die Klage zulässig, so prüft das Gericht sie.	so 뒤에는 곧바로 정동사가 온다.
~~Bundesrecht Landesrecht bricht.~~	Bundesrecht bricht Landesrecht.	주문장에서는 정동사가 둘째 자리다. 맨 끝은 부문장의 자리다.

말해 보기 — 관사와 어순을 소리 내어

관사와 정동사의 자리를 귀로 익히는 연습. 소리 단추로 듣고 따라 한다. 관사를 또렷하게 읽는다.

Ist der Erbe schon bekannt?

상속인은 이미 알려졌습니까?

예·아니요 의문문 — 정동사 Ist가 첫째 자리.

Der Bürge haftet für die Schulden des Dritten.

보증인은 제삼자의 빚을 책임집니다.

des Dritten — 형용사 명사화 2격.

Vor Gericht hat jeder ein Recht auf Gehör.

법원에서는 누구나 들어 줄 것을 요구할 권리가 있습니다.

V2 — 주어 jeder가 정동사 뒤.

In Korea gibt es kein Bundesrecht.

한국에는 연방법이 없습니다.

kein + 중성 4격. In Korea가 첫 자리라 es가 gibt 뒤.

Die Frist beginnt am nächsten Tag.

기간은 다음 날부터 시작합니다.

am = an dem(3격). 첫날은 세지 않는다(BGB § 187 Abs. 1, 민법 제157조).

확인 문제 8

1. 「Bundesrecht」의 관사는?

- der
- die
- **das**
- den

복합어의 성은 마지막 낱말이 정한다. Recht가 중성이라 das Bundesrecht(Bund는 남성이지만 상관없다).

2. 「Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte」 의 der Gerichte는?

1격 남성

2격 복수

3격 여성

4격 복수

Gerichte는 복수꼴이고 앞 명사 Zuständigkeit에 걸린다. 복수 2격 관사는 der(ZPO § 1).

3. 「세금을 낸다」 를 독일어로 바르게 쓴 것은?

Er zahlt das Steuer.

Er zahlt die Steuer.

Er zahlt den Steuer.

Er zahlt der Steuer.

세금은 여성 die Steuer다. das Steuer는 핸들이다. zahlen의 목적어는 4격이라 die.

4. 「Das Recht ___ Erben」 빈칸에 들어갈 관사(상속인 한 사람의 권리, 단수)는?

der

des

dem

den

남성 2격 관사는 des. Erbe는 -n 변화라 des Erben이다(des Erbes는 유산 das Erbe의 2격).

5. 「Durch Vertrag kann eine Leistung an einen ___ bedungen werden」 빈칸은?

Dritte

Dritter

Dritten

Drittem

an + 4격 남성 einen 뒤의 형용사 명사화는 -en(BGB § 328 Abs. 1).

6. 「Beamtinnen und Beamte dienen ___ ganzen Volk」 빈칸은?

das

dem

des

den

dienen은 3격을 받는다. Volk는 중성이라 dem(BeamtStG § 33 Abs. 1).

7. GG Art. 103 Abs. 1을 바른 어순으로 쓴 것은?

Vor Gericht jedermann hat Anspruch auf rechtliches Gehör.

Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

Vor Gericht jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör hat.

Hat vor Gericht jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

주문장의 정동사는 둘째 자리다. Vor Gericht가 첫 자리를 차지했으므로 hat 다음에 주어 jedermann이 온다.

8. 「Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis maßgebend, ___」 뒤에 이어질 바른 꼴은?

- so der Tag wird nicht mitgerechnet
- **so wird der Tag nicht mitgerechnet**
- so der Tag nicht mitgerechnet wird
- so wird nicht mitgerechnet der Tag

동사 첫머리 조건문 뒤의 주문장은 so 다음에 곧바로 정동사가 오고, 과거분사는 맨 끝이다(BGB § 187 Abs. 1).

1부 다시 보기 · 제3장

동사의 형태

Formen des Verbs

동사는 독일어 문장의 뼈대다. 주문장에서는 정동사가 둘째 자리에 서고, 나머지 동사 꼴은 문장 끝으로 간다. 그 사이에 무엇이 끼든 맨 끝을 보면 문장이 무엇을 말하는지 알 수 있다. 이 장은 동사 꼴 셋을 한 장의 지도로 묶는다. 분리 동사와 비분리 동사(legt … ein / erhebt), 조동사·완료·수동(kann · hat · ist · wird), 접속법 I·II의 꼴(sei · habe / wäre · hätte · würde)이다. 표제어는 그 꼴이 원문에 보이는 소송법·민법 동사 16개다. 한국 조문은 같은 규율을 대개 능동으로, 주어 없이 말한다. Die Klage kann … zurückgenommen werden과 「소는 … 취하할 수 있다」를 견주면 독일어 수동문이 한국어로 어떻게 옮겨지는지 보인다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift bei dem Berufungsgericht eingelegt. ZPO § 519 Abs. 1
   항소는 항소장을 항소법원에 제출함으로써 제기한다.
2. Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. GG Art. 103 Abs. 3
   누구도 같은 행위로 일반 형법에 따라 거듭 처벌되어서는 안 된다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
분리 동사의 괄호 · 부문장의 동사 끝	9장 「형법」 문법 코너 D3 부문장
수동 werden · 상태 수동 sein	7장 「민사 ③ 불법행위와 손해배상」 문법 코너 D5 수동
sein + zu · haben + zu	12장 「행정법」 문법 코너 D5 sein + zu
동사의 명사화(-ung · 부정사 명사)	10장 「형사절차」 문법 코너 D7 명사화
접속법 II — 가정	6장 「민사 ② 법률행위와 계약」 문법 코너 D8 접속법 II(가정)
접속법 I — 남의 말	11장 「헌법과 헌법소원」 문법 코너 D8 접속법 I
판결문의 직설법·접속법	15장 「판결문 읽기」 문법 코너 D8 판결문의 세 목소리
접속법 II — 공손 표현	19장 「학회·교류에서」 문법 코너 D8 접속법 II 공손·간접의문문

▼ 처음 보는 문법 용어 29 이 장의 설명에 나오는 말

1격 주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das

2격 소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es

3격 여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem

4격 대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das

정동사 주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다

부정사 동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다

zu 부정사 zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)

과거분사 ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다

조동사 können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다

동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다

앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
강변화	동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)
간접의문문	물음을 다른 문장 안에 넣은 부문장. ob(~인지)나 의문사(wie · wann · welch-)로 시작하고 정동사가 맨 끝에 온다 — Ich weiß nicht, ob er kommt
움라우트	모음 위 점 두 개(ä ö ü). 소리가 바뀐 표시이고 복수·파생에서 자주 나타난다
IPA	국제음성기호. 이 책은 Wiktionary(de) 체계를 따른다(r=ʁ, z=t͡s, 장음 ː)
비분리 전철	be- · er- · ent- · ver- · wider- 처럼 동사에 붙어 떨어지지 않는 앞부분. 과거분사에 ge-가 붙지 않는다(erhoben, bestraft)

표제어 16

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

zurücktreten [t͡suˈʁʏkˌtʁeːtn̩] (계약을) 해제하다 · 물러나다 ★★★

조문어 **zurücktreten** | 일상·강의 **zurücktreten** | DE · AT · CH

zurück(뒤로) + treten(걷다)의 분리 동사. vom Vertrag zurücktreten = 계약을 해제하다, 명사는 der Rücktritt(6장). 강변화라 줄기 모음이 바뀐다: tritt … zurück(현재), trat … zurück(과거), ist zurückgetreten(완료 — sein). 일상어로는 「(직에서) 물러나다」다.

쉬운 예

Der Minister tritt zurück.

장관이 사임한다.

실무 예

Die Käuferin ist vom Kaufvertrag zurückgetreten.

매수인은 매매계약을 해제했다.

원문

> Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene

Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. — BGB § 323 Abs. 1 · 공식

쌍무계약에서 채무자가 이행기가 된 급부를 하지 않거나 계약에 맞게 하지 않으면, 채권자는 채무자에게 급부나 추완을 위한 상당한 기간을 정하였으나 성과가 없었을 때 계약을 해제할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag	동사 첫머리 조건문 — 비분리 동사 er-bringen이 맨 앞	쌍무계약에서 … 하지 않으면
der Schuldner eine fällige Leistung	주어(1격) + 4격	채무자가 이행기가 된 급부를
nicht oder nicht vertragsgemäß	부정 둘 — 안 하거나, 계약에 맞지 않게 하거나	하지 않거나 계약에 맞게 하지 않으면
so kann der Gläubiger	주문장 — so + 조동사 kann + 주어	채권자는
wenn er dem Schuldner erfolglos	wenn 부문장 시작 — 3격 dem Schuldner	채무자에게 … 성과 없이
eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung	4격 + zur(= zu der) + 3격	급부나 추완을 위한 상당한 기간을
bestimmt hat	부문장 끝 — haben 완료, 정동사 hat이 맨 끝	정하였으면
vom Vertrag zurücktreten	분리 동사 부정사 한 덩어리 — 맨 끝	계약을 해제할 수 있다

kann … zurücktreten 사이에 wenn 부문장이 통째로 끼어 있다. 조동사 문장이라 zurücktreten은 끝까지 한 낱말이다.

문형

von (3격) zurücktreten

~을 해제하다 · ~에서 물러나다

1. von + 3격 = 「~에서」. 무엇을 해제하는지는 vom Vertrag(= von dem Vertrag).

2. 정동사로 쓰면 둘로 갈린다: Der Gläubiger tritt vom Vertrag zurück. zurück이 문장 맨 끝이다.

3. 완료는 sein이다: Er ist vom Vertrag zurückgetreten(Wiktionary 굴절표의 Hilfsverb 칸).

Der Käufer tritt vom Vertrag zurück.

매수인은 계약을 해제한다.

Kann ich noch vom Vertrag zurücktreten?

아직 계약을 해제할 수 있습니까?

문법 D3 · kann … zurücktreten — 조동사가 있으면 분리 동사는 갈라지지 않는다

~~so kann der Gläubiger vom Vertrag tritt zurück~~ (비문)

so kann der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten

분리 동사가 갈라지는 것은 그 동사가 정동사일 때뿐이다(Der Gläubiger tritt vom Vertrag zurück). 조동사 kann이 정동사면 zurücktreten은 부정사 한 낱말로 맨 끝에 온다.

한국이라면? = 이행지체와 해제 · 민법 제544조

기간을 정해 이행을 구한 뒤 해제한다는 짜임이 같다 — 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다」. 독일은 계약에 맞지 않는 이행(nicht vertragsgemäß)도 같은 항에 넣는다.

Rn. 2

einlegen [ˈaɪ̯nˌleːgn̩] (상소를) 제기하다 ★★★

조문어 **einlegen** | 일상·강의 **einlegen** | DE · AT · CH

ein(안으로) + legen(놓다)의 분리 동사, 약변화라 과거분사가 eingelegt. 일상어로 「넣다·끼우다」(eine Pause einlegen = 잠깐 쉬다), 법률어로 Berufung(항소)·Widerspruch(이의, 12장)를 einlegen한다. 소는 대개 erheben(이 장)이다. 독일 항소장은 항소법원에 낸다.

쉬운 예

Wir legen eine kurze Pause ein.

잠깐 쉬겠습니다.

실무 예

Der Beklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

피고는 그 판결에 항소했다.

원문

> Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift bei dem Berufungsgericht eingelegt. … Die Berufungsschrift muss enthalten: 1. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird; 2. die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. — ZPO § 519 Abs. 1, 2 · 공식

항소는 항소장을 항소법원에 제출함으로써 제기한다. 항소장에는 다음을 적어야 한다. 1. 항소의 대상인 판결의 표시 2. 그 판결에 대하여 항소를 제기한다는 진술

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Berufung wird	주어 + werden(수동의 정동사)	항소는
durch Einreichung der Berufungsschrift	durch + 4격 + 2격 — 수단	항소장을 제출함으로써
bei dem Berufungsgericht eingelegt	bei + 3격 + 과거분사(ein-ge-legt) 끝	항소법원에 … 제기한다
Die Berufungsschrift muss enthalten:	Abs. 2 — muss + 부정사, 쌍점 뒤가 4격 목록	항소장에는 … 적어야 한다
die Bezeichnung des Urteils	1 — 4격 + 2격	판결의 표시
gegen das die Berufung gerichtet wird	관계절 — gegen das = Urteil, 수동	항소의 대상인
die Erklärung, dass gegen dieses Urteil	2 — 4격 + dass 부문장 시작	그 판결에 대하여 … 진술
Berufung eingelegt werde	수동 + 접속법 I werde — 진술의 내용	항소를 제기한다는

마지막의 werde는 werden의 접속법 I이다. 항소장에 들어갈 진술의 내용을 옮기는 자리라 직설법 wird 대신 werde가 섰다(이 장 문법 코너 3).

문형

gegen (4격) Berufung einlegen

~에 대하여 항소하다

1. gegen + 4격 = 「~에 맞서·~에 대하여」: gegen das Urteil.
2. Berufung은 여기서 관사 없이 쓴다: Berufung einlegen(원문 § 519 Abs. 2 Nr. 2).
3. 정동사가 되면 legt … ein으로 갈린다: Ich lege Berufung ein.

Die Staatsanwaltschaft legt Berufung ein.
검찰이 항소한다.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden.
그 결정에 대해서는 항고를 제기할 수 있다.

문법 D5 · eingelegt — ge-는 앞토와 줄기 사이에

~~Er hat gegen das Urteil Berufung geeinlegt.~~ (비문)

Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

분리 동사의 과거분사는 ge-가 앞토와 줄기 사이에 낀다: ein-ge-legt. zu 부정사의 zu도 같은 자리다: einzulegen.

한국이라면? ≠ 항소의 방식 · 민사소송법 제397조

항소장을 내는 곳이 다르다. 한국은 「항소는 항소장을 제1심 법원에 제출함으로써 한다」, 독일은 항소법원(Berufungsgericht)에 낸다. 적을 것(판결의 표시와 항소한다는 뜻)은 닮았다.

Rn. 3

übergehen ['yːbɐˌgeːən] (권리·재산이) 넘어가다 ★★

조문어 **übergehen** | 일상·강의 **übergehen** | DE · AT · CH

über + gehen. 「넘어가다」의 übergehen은 분리 동사로 강세가 über에 온다: geht … über, ist übergegangen. 같은 철자의 비분리 동사 übergehen(강세가 gehen)은 「무시하다·건너뛰다」다: übergeht, übergangen. 매매에서는 물건을 인도하면 우연한 멸실·훼손의 위험이 매수인에게 넘어간다(조 표제 Gefahr- und Lastenübergang).

쉬운 예

Das Haus geht auf die Tochter über.
그 집은 딸에게 넘어간다.

실무 예

Das Geschäft ist auf den Sohn übergegangen.
그 가게는 아들에게 넘어갔다.

원문

Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. — BGB § 446 Satz 1 · 공식
매도한 물건을 인도하면 우연한 멸실과 우연한 훼손의 위험이 매수인에게 넘어간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mit der Übergabe der verkauften Sache	mit + 3격 + 2격 — 「~하면·~와 함께」	매도한 물건을 인도하면

geht die Gefahr	정동사 geht(둘째 자리) + 주어	위험이
des zufälligen Untergangs	2격 ① — zufällig = 우연한	우연한 멸실의
und der zufälligen Verschlechterung	2격 ②	그리고 우연한 훼손의
auf den Käufer über	auf + 4격 + 앞토 über(문장 맨 끝)	매수인에게 넘어간다

주어(die Gefahr) 뒤에 2격 둘이 길게 붙어도 앞토 über는 문장 맨 끝까지 기다린다.

문형

auf (4격) übergehen

~에게 넘어가다

1. auf + 4격 = 누구에게 넘어가는지: auf den Käufer, auf die Erben.
2. 정동사가 되면 geht … über로 갈린다. über는 문장 맨 끝이다.
3. 완료는 sein이다: ist … übergegangen. 자리가 바뀌는 동사다.

Das Eigentum geht auf den Erwerber über.
소유권은 취득자에게 넘어간다.

Die Forderung ist auf die Bank übergegangen.
그 채권은 은행에 넘어갔다.

문법 D3 · geht … über — 「넘어가다」는 분리 동사

~~Mit der Übergabe übergeht die Gefahr auf den Käufer.~~ (비문)

Mit der Übergabe geht die Gefahr auf den Käufer über.

übergehen을 비분리로 쓰면 「무시하다」가 되어 뜻이 바뀐다. 소리로도 갈린다: ˈyːbɐˌgeːən(넘어가다)과 yːbɐˈgeːən(무시하다). 과거분사도 übergegangen과 übergangen으로 다르다.

Rn. 4

vortragen [ˈfoːɐ̯ˌtʁaːgn̩] (사실·주장을) 진술하다 · 발표하다 ★★★

조문어 **vortragen** | 일상·강의 **sagen** | DE · AT · CH

vor(앞에) + tragen(나르다)의 분리 동사, 강변화 trägt … vor, trug … vor, hat … vorgetragen. 일상어로 「발표하다·낭송하다」, 소송에서는 「(사실과 주장을) 진술하다」다. 명사 der Vortrag는 소송에서 「진술」, 학회에서는 「강연」(19장)이다. 판결이 당사자의 진술을 옮기면 내용 문장은 접속법 I이다.

쉬운 예

Sie trägt ein Gedicht vor.

그녀는 시를 낭송한다.

실무 예

Der Kläger hat nichts Neues vorgetragen.

원고는 새로운 것을 진술하지 않았다.

원문

> Die Beschwerdeführenden tragen vor, Bangladesch und Nepal seien in unterschiedlichster Weise besonders anfällig für die klimatischen Veränderungen und seien durch den fortschreitenden Klimawandel unmittelbar bedroht. — BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18, Rn. 79 (BVerfGE 157, 30 — 기후 보호) · 공식
>
> 청구인들은 방글라데시와 네팔이 여러모로 기후 변화에 특히 취약하고, 진행되는 기후 변화로 직접 위협받고 있다고 진술한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Beschwerdeführenden tragen vor	주어(복수, 분사 명사화) + 분리 동사 tragen … vor	청구인들은 … 진술한다
Bangladesch und Nepal seien	내용 문장 — 주어 + 접속법 I seien	방글라데시와 네팔이
in unterschiedlichster Weise	in + 3격 — 최상급 형용사	여러모로
besonders anfällig für die klimatischen Veränderungen	anfällig für + 4격	기후 변화에 특히 취약하고
und seien durch den fortschreitenden Klimawandel	둘째 seien + durch + 4격	진행되는 기후 변화로
unmittelbar bedroht	과거분사 — seien … bedroht = 상태 수동	직접 위협받고 있다고

문형

vortragen, … (접속법 I)

~라고 진술하다

1. tragen … vor로 갈린다. 쉼표 뒤가 진술의 내용이다.
2. 내용 문장의 동사는 접속법 I이다: seien(sein의 복수). 법원이 아니라 청구인이 한 말이라는 표시다(11장).

3. dass 없이 주문장 어순이라 seien이 내용 문장의 둘째 자리에 선다.

Die Klägerin trägt vor, sie habe den Brief nie erhalten.
원고는 그 편지를 받은 적이 없다고 진술한다.

Der Beklagte trägt vor, der Vertrag sei nichtig.
피고는 그 계약이 무효라고 진술한다.

Rn. 5

anerkennen [ˈanʔɛɐ̯ˌkɛnən] 인정하다 · (청구를) 인낙하다 ★★★

조문어 **anerkennen** | 일상·강의 **zugeben** | DE · AT · CH

an + er + kennen. 앞토 an이 떨어지는 분리 동사지만 비분리 전철 er-가 들어 있어 과거분사에 ge-가 없다: anerkannt. 정동사로 쓸 때 갈라 쓰는 꼴(erkennt … an)과 붙여 쓰는 꼴(anerkennt) 이 둘 다 있다(Wiktionary 굴절표). 당사자가 청구를 인낙하면 법원은 그 인낙에 따라 판결하여야 한다.

쉬운 예

Ich erkenne deine Arbeit an.
네 수고를 인정한다.

실무 예

Die Beklagte hat den Anspruch anerkannt.
피고는 그 청구를 인낙했다.

원문

Erkennt eine Partei den gegen sie geltend gemachten Anspruch ganz oder zum Teil an, so ist sie dem Anerkenntnis gemäß zu verurteilen. Einer mündlichen Verhandlung bedarf es insoweit nicht. — ZPO § 307 · 공식
당사자가 자기에 대하여 주장된 청구의 전부나 일부를 인낙하면, 그 인낙에 따라 그 당사자에게 판결을 하여야 한다. 그 범위에서는 구술변론이 필요하지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Erkennt eine Partei	동사 첫머리 조건문 — erkennt … an으로 갈렸다	당사자가 … 인낙하면
den gegen sie geltend gemachten Anspruch	4격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어(11장 geltend machen)	자기에 대하여 주장된 청구를
ganz oder zum Teil an	범위 + 앞토 an(조건절 끝)	전부나 일부를

so ist sie dem Anerkenntnis gemäß	주문장 — so + sein + 3격 + gemäß	그 인낙에 따라 그 당사자에게
zu verurteilen	sein + zu — 「판결하여야 한다」	판결을 하여야 한다
Einer mündlichen Verhandlung bedarf es insoweit nicht	Satz 2 — bedürfen + 2격, es는 형식 주어	그 범위에서는 구술변론이 필요하지 않다

문형

(3격) gemäß

~에 따라

1. gemäß + 3격 = 「~에 따라」. 명사 뒤에 놓을 수도 있다: dem Anerkenntnis gemäß = gemäß dem Anerkenntnis.
2. dem Anerkenntnis가 3격이다. 명사 Anerkenntnis는 「인낙」이다.
3. ist … zu verurteilen은 sein + zu — 「판결하여야 한다」(12장).

Die Kosten werden dem Urteil gemäß verteilt.
비용은 판결에 따라 나눈다.

Gemäß dem Vertrag ist die Miete monatlich zu zahlen.
계약에 따라 차임은 다달이 내야 한다.

문법 D5 · anerkannt — er-가 있으면 ge-가 없다

~~Die Beklagte hat den Anspruch angeerkannt.~~ (비문)

Die Beklagte hat den Anspruch anerkannt.

앞토와 비분리 전철이 겹치면 ge-는 붙지 않는다: an-erkannt. 같은 짜임으로 anvertrauen → anvertraut(ver-)이 있다. 앞토만 있으면 ge-가 낀다: ein-ge-legt.

한국이라면? ≠ 청구의 인낙 · 민사소송법 제220조

한국은 인낙을 조서에 적으면 그것으로 끝난다 — 「그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다」. 독일은 인낙에 따라 법원이 판결을 한다(ist … zu verurteilen).

Rn. 6 **erheben** [ɛɐ̯ˈheːbn̩] **(소를) 제기하다 · 걷다** ★★★

조문어 **erheben** | 일상·강의 **einreichen** | DE · AT · CH

er + heben(들다)의 비분리 동사, 강변화 erhob, erhoben. Klage erheben = 소를 제기하다(명사 die Erhebung der Klage, ZPO § 253 Abs. 1). 「(세금·수수료를) 걷다」 의 뜻도 있다. 독일 취소소송은 이의재결 송달 뒤 한 달 안에 제기한다. 원문의 muß는 옛 철자다(지금은 muss).

쉬운 예

Die Stadt erhebt eine Gebühr.

시는 수수료를 걷는다.

실무 예

Der Kläger hat Klage beim Landgericht erhoben.

원고는 지방법원에 소를 제기했다.

원문

> Die Anfechtungsklage muß innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben werden. Ist nach § 68 ein Widerspruchsbescheid nicht erforderlich, so muß die Klage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben werden. — VwGO § 74 Abs. 1 · 공식
>
> 취소소송은 이의재결의 송달 뒤 한 달 안에 제기하여야 한다. 제68조에 따라 이의재결이 필요하지 않으면, 소는 행정행위를 알린 뒤 한 달 안에 제기하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Anfechtungsklage muß	주어 + 조동사(옛 철자 muß)	취소소송은
innerhalb eines Monats	innerhalb + 2격	한 달 안에
nach Zustellung des Widerspruchsbescheids	nach + 3격 + 2격	이의재결의 송달 뒤
erhoben werden	수동 부정사 끝 — er-hoben, ge- 없음	제기하여야 한다
Ist nach § 68 ein Widerspruchsbescheid nicht erforderlich	Satz 2 — 동사 첫머리 조건문	제68조에 따라 이의재결이 필요하지 않으면
so muß die Klage innerhalb eines Monats	주문장 — so + 조동사 + 주어	소는 한 달 안에
nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts erhoben werden	nach + 3격 + 2격 + 수동 부정사	행정행위를 알린 뒤 … 제기하여야 한다

문형

innerhalb (2격)

~ 안에

1. innerhalb + 2격 = 「~ 이내에」: innerhalb eines Monats(한 달 안에).
2. nach + 3격 = 「~ 뒤에」: nach Zustellung des Widerspruchsbescheids. 명사화 (Zustellung) 앞에 관사가 없다.
3. muß … erhoben werden = 조동사 + 수동 부정사(과거분사 + werden).

Die Miete ist innerhalb einer Woche zu zahlen.
차임은 한 주 안에 내야 한다.

Innerhalb der Frist ist kein Antrag eingegangen.
기간 안에 들어온 신청은 없다.

한국이라면? ≠ 제소기간 · 행정소송법 제20조

기간도 꼴도 다르다. 한국은 소를 주어로 두되 능동으로 쓴다 — 「취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다」. 독일은 한 달이고 수동 muß … erhoben werden이다.

Rn. 7 **enthalten** [ɛnt'haltn̩] **포함하다 · (서면에) 담다** ★★★

조문어 **enthalten** | 일상·강의 **enthalten** | DE · AT · CH

ent + halten의 비분리 동사. 강변화라 현재 3인칭은 enthält이고, 과거분사는 부정사와 꼴이 같다: enthalten(ge- 없음). 소장에 반드시 들어갈 것(muss, Abs. 2)과 들어가야 할 것(soll, Abs. 3)을 같은 조의 두 항이 나누어 적는다. 둘의 효과 차이는 조문에 없다. 강학상 soll 조문을 Soll-Vorschrift라 한다.

쉬운 예 Das Getränk enthält Alkohol.
그 음료에는 알코올이 들어 있다.

실무 예 Der Vertrag enthält eine Schiedsklausel.
그 계약에는 중재 조항이 있다.

원문

> Die Klageschrift muss enthalten: 1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag. … Die Klageschrift soll ferner enthalten: … 2. die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit

des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht; … — ZPO § 253 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 2 · 공식

소장에는 다음을 적어야 한다. 1. 당사자와 법원의 표시 2. 청구의 대상과 원인의 특정한 기재 및 특정한 신청. 소장에는 그 밖에 다음을 적어야 한다(soll). … 2. 법원의 관할이 소송물의 가액에 달려 있고 소송물이 일정한 금액이 아닌 때에는 그 가액의 기재 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Klageschrift muss enthalten:	주어 + muss + 부정사 — 목록이 4격	소장에는 … 적어야 한다
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts	1 — 4격 + 2격 둘	당사자와 법원의 표시
die bestimmte Angabe des Gegenstandes	2 — 4격 + 2격	대상의 특정한 기재
und des Grundes des erhobenen Anspruchs	2격 이어서 — erhoben = 제기된	청구의 원인
sowie einen bestimmten Antrag	sowie(및) + 4격(남성 einen)	및 특정한 신청
Die Klageschrift soll ferner enthalten:	Abs. 3 — soll + ferner(그 밖에)	소장에는 그 밖에 … 적어야 한다
die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes	2 — 4격 + 2격 둘	소송물 가액의 기재
wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt	wenn 부문장 — 분리 동사 ab-hängen이 끝에서 붙는다	법원의 관할이 그것에 달려 있고
und der Streitgegenstand nicht	부문장 주어 ② + 부정	소송물이 … 아닌 때에는
in einer bestimmten Geldsumme besteht	bestehen in + 3격 + 정동사 끝	일정한 금액으로 이루어지지

abhängt: 부문장 끝에서는 분리 동사가 다시 한 낱말로 붙는다. 주문장이면 hängt … ab이다.

문형

muss … / soll … (부정사)

반드시 ~하여야 한다 / ~하여야 한다

1. muss = 빠뜨릴 수 없는 것. 조동사가 둘째 자리, 부정사 enthalten이 그 뒤에 온다.
2. soll = muss보다 약한 의무로 읽는다(강학상 Soll-Vorschrift). 같은 조가 둘을 나란히 써서 무게를 가른다.
3. 쌍점(:) 뒤에 번호 붙은 4격 목적어가 이어진다: die Bezeichnung …, die Angabe ….

Der Antrag muss die Unterschrift enthalten.
신청서에는 서명이 있어야 한다.

Die Begründung soll kurz sein.
이유는 짧아야 한다.

한국이라면? ≠ 소장의 기재사항 · 민사소송법 제249조

한국은 꼴이 하나다 — 「소장에는 당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다」. 독일은 반드시 적을 것(muss, Abs. 2)과 적어야 할 것(soll, Abs. 3)을 두 항으로 가른다.

Rn. 8

erlassen [ɛɐ̯ˈlasn̩] (채무를) 면제하다 · (법령·처분을) 내다 ★★★

조문어 **erlassen** | 일상·강의 **erlassen** | DE · AT · CH

er + lassen의 비분리 동사, 강변화 erlässt, erließ, erlassen — 과거분사가 부정사와 같다. 뜻이 둘이다: 「(채무를) 면제하다」(dem Schuldner die Schuld erlassen)와 「(법령·판결·처분을) 내다」(einen Verwaltungsakt erlassen, 12장). 독일의 채무 면제는 계약이다(조 표제 Erlassvertrag).

쉬운 예

Der Vermieter hat ihr die Miete für einen Monat erlassen.
임대인은 그녀에게 한 달 차임을 면제해 주었다.

실무 예

Die Behörde erlässt einen Bescheid.
행정청이 처분서를 낸다.

원문

> Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt. … Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, dass das Schuldverhältnis nicht bestehe. — BGB § 397 Abs. 1, 2 · 공식
> 채권자가 채무자와의 계약으로 채무를 면제하면 채권관계는 소멸한다. 채권자가 채무자와의 계약으로 채권관계가 존재하지 않음을 승인하는 경우에도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Das Schuldverhältnis erlischt	주어 + 정동사(erlöschen의 3인칭, ö → i)	채권관계는 소멸한다
wenn der Gläubiger dem Schuldner	wenn 부문장 — 1격 + 3격	채권자가 채무자에게
durch Vertrag die Schuld erlässt	durch + 4격 + 4격 + 정동사 끝	계약으로 채무를 면제하면
Das Gleiche gilt	Abs. 2 — 주어 + gilt(gelten)	… 경우에도 같다
wenn der Gläubiger durch Vertrag	wenn 부문장	채권자가 계약으로
mit dem Schuldner anerkennt	mit + 3격 + 분리 동사가 붙은 정동사 끝	채무자와 … 승인하는
dass das Schuldverhältnis nicht bestehe	dass 부문장 — 접속법 I bestehe	채권관계가 존재하지 않음을

문형

(3격) (4격) erlassen

~에게 …을 면제하다

1. 누구에게는 3격(dem Schuldner), 무엇을은 4격(die Schuld).
2. erlässt: 현재 2·3인칭에서 a가 ä로 바뀐다(강변화). erlischt(erlöschen, 소멸하다)와 헷갈리지 않는다.
3. Abs. 2의 anerkennt는 부문장이라 분리 동사가 붙은 꼴이고, dass … nicht bestehe는 접속법 I이다.

Die Bank hat ihm die Zinsen erlassen.
은행은 그에게 이자를 면제해 주었다.

Das Gericht erlässt einen Beschluss.
법원이 결정을 내린다.

한국이라면? ≠ 면제 · 민법 제506조

면제의 방식이 다르다. 독일은 계약(durch Vertrag)으로 하고, 한국은 채권자의 의사표시로 한다 — 「채권자가 채무자에게 채무를 면제하는 의사를 표시한 때에는 채권은 소멸한다」.

Rn. 9

widersprechen [ˌviːdɐˈʃpʁɛçn̩] 이의를 말하다 · 어긋나다 ★★★

조문어 **widersprechen** | 일상·강의 **widersprechen** | DE · AT · CH

wider(거슬러) + sprechen의 비분리 동사, 강변화 widerspricht, widersprach, widersprochen. 3격을 받는다: der Zurücknahme der Klage widersprechen(ZPO § 269 Abs. 2). 고용 기간이 끝난 뒤에도 의무자가 일을 계속하고 상대방이 지체 없이 이의를 말하지 않으면, 고용관계는 기간의 정함 없이 연장된 것으로 본다.

쉬운 예

Da muss ich Ihnen widersprechen.

그 점은 반대 의견을 말씀드려야겠습니다.

실무 예

Der Beklagte hat der Klagerücknahme widersprochen.

피고는 소 취하에 이의를 말했다.

원문

> Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht. — BGB § 625 · 공식
>
> 고용 기간이 끝난 뒤에 의무자가 상대방이 알면서 고용관계를 계속하면, 상대방이 지체 없이 이의를 말하지 않는 한 그 고용관계는 기간의 정함 없이 연장된 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird das Dienstverhältnis	동사 첫머리 조건문 — 수동 wird + 주어	고용관계가
nach dem Ablauf der Dienstzeit	nach + 3격 + 2격	고용 기간이 끝난 뒤에
von dem Verpflichteten	행위자 von + 3격 — der Verpflichtete(분사 명사화, 의무자)	의무자에 의하여
mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt	mit + 3격 + 2격 + 과거분사(fort-ge-setzt)	상대방이 알면서 계속되면
so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert	주문장 — gelten als + 과거분사(의제)	기간의 정함 없이 연장된 것으로 본다

sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht	sofern nicht 단서 — 비분리 동사가 끝	상대방이 지체 없이 이의를 말하지 않는 한

문형

(3격) widersprechen

~에 이의를 말하다 · ~에 어긋나다

1. 무엇에 이의를 말하는지는 3격: der Zurücknahme der Klage(ZPO § 269 Abs. 2).
2. 비분리라 갈라지지 않고 과거분사에 ge-가 없다: er widerspricht, er hat widersprochen.
3. 「어긋나다」 뜻도 있다: Das widerspricht dem Wortlaut(그것은 문언에 어긋난다).

Die Mieterin widerspricht der Kündigung.
임차인은 해지에 이의를 말한다.

Diese Auslegung widerspricht dem Gesetz.
이 해석은 법률에 어긋난다.

문법 D4 · widerspricht — wider-(거슬러)와 wieder-(다시)

~~sofern nicht der andere Teil unverzüglich wiederspricht~~ (표기 오류)

sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht

wider-와 wieder-는 소리가 같아 철자를 자주 틀린다. widersprechen·Widerspruch·Widerruf는 wider-, wiederholen·Wiederholung은 wieder-다.

한국이라면? = 묵시의 갱신 · 민법 제662조

이의가 없으면 이어진 것으로 보는 짜임이 같다 — 「이의를 하지 아니한 때에는」 … 「다시 고용한 것으로 본다」. 한국은 「상당한 기간내에」, 독일은 지체 없이(unverzüglich)다.

Rn. 10

verhindern [fɛɐ̯ˈhɪndɐn] 막다 · 방해하다 ★★

조문어 **verhindern** | 일상·강의 **verhindern** | DE · AT · CH

ver + hindern의 비분리 동사, 약변화라 3인칭 현재와 과거분사가 같다: verhindert. 조건 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 막으면, 조건은 성취된 것으로 본다. 수동 조건문(Wird …, so …)과 의제(gilt als)가 한 문장에 있다.

쉬운 예

Der Regen hat das Spiel verhindert.
비 때문에 경기가 열리지 못했다.

실무 예

Er konnte den Unfall nicht verhindern.

그는 사고를 막을 수 없었다.

원문

> Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten. — BGB § 162 Abs. 1 · 공식
>
> 조건이 성취되면 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해하면, 조건은 성취된 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird der Eintritt der Bedingung	동사 첫머리 조건문 — 수동 wird + 주어 + 2격	조건의 성취가
von der Partei	행위자 von + 3격	당사자에 의하여
zu deren Nachteil er gereichen würde	관계절 — zu deren Nachteil(그 당사자의 불이익으로) + 접속법 II würde	그로 인해 불이익을 받을
wider Treu und Glauben verhindert	wider + 4격(5장 Treu und Glauben) + 과거분사	신의성실에 반하여 방해되면
so gilt die Bedingung als eingetreten	주문장 — gelten als + 과거분사(의제)	조건은 성취된 것으로 본다

gereichen würde는 접속법 II다. 성취를 막았으므로 실제로는 성취되지 않았고, 「성취되었더라면 불이익이 되었을」 당사자라는 가정이다.

문형

als (과거분사) gelten

~된 것으로 보다(의제)

1. gelten als + 과거분사·형용사 = 「~로 본다」. 사실과 달라도 법이 그렇게 친다.
2. gilt은 gelten의 3인칭 단수다(e → i). 과거는 galt.
3. 한국 조문의 「~한 것으로 본다」가 짝이다(이 장 한국 대조).

Die Erklärung gilt als zugegangen.

그 의사표시는 도달한 것으로 본다.

> Der Antrag gilt als zurückgenommen.
> 그 신청은 취하된 것으로 본다.

한국이라면? ≠ 조건성취에 대한 반신의행위 · 민법 제150조
요건은 닮았다 — 「신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때」. 효과의 꼴이 다르다. 독일은 성취된 것으로 의제하고(gilt als eingetreten), 한국은 「상대방은 그 조건이 성취한 것으로 주장할 수 있다」.

Rn. 11

zurücknehmen [tsuˈʁʏkˌneːmən] (소·신청을) 취하하다 · 거두어들이다 ★★★

조문어 **zurücknehmen** | 일상·강의 **zurückziehen** | DE · AT · CH

zurück + nehmen(잡다)의 분리 동사, 강변화 nimmt … zurück, nahm … zurück, hat … zurückgenommen. die Klage zurücknehmen = 소를 취하하다, 명사는 die Zurücknahme·Rücknahme(12장). 피고가 본안에 관한 구술변론을 시작한 뒤에는 피고의 동의(Einwilligung)가 있어야 한다.

쉬운 예

Ich nehme das zurück.
그 말은 거두어들이겠습니다.

실무 예

Die Klägerin nimmt die Klage zurück.
원고는 소를 취하한다.

원문

> Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache zurückgenommen werden. — ZPO § 269 Abs. 1 · 공식
> 소는 피고가 본안에 관하여 구술변론을 시작할 때까지만 피고의 동의 없이 취하할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Klage kann	주어(취하되는 쪽) + 조동사	소는
ohne Einwilligung des Beklagten	ohne + 4격 + 2격	피고의 동의 없이
nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung	nur bis zu + 3격 + 2격	구술변론을 시작할 때까지만

des Beklagten zur Hauptsache	2격 + zur Hauptsache(본안에 관한)	피고의 본안에 관한
zurückgenommen werden	과거분사 + werden — 수동 부정사 끝	취하할 수 있다

문형

kann … (과거분사) werden

~될 수 있다 · ~할 수 있다

1. kann이 둘째 자리, 「과거분사 + werden」 이 문장 맨 끝이다.
2. 분리 동사의 과거분사는 ge-가 가운데: zurück-ge-nommen.
3. 한국어로는 주어를 목적어로 돌려 「~을 취하할 수 있다」로 옮기면 자연스럽다.

Der Antrag kann jederzeit zurückgenommen werden.
그 신청은 언제든지 취하할 수 있다.

Die Erklärung kann nicht zurückgenommen werden.
그 의사표시는 거두어들일 수 없다.

문법 D5 · kann … zurückgenommen werden — 조동사 + 수동

~~Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten zurücknehmen werden.~~ (비문)

Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten zurückgenommen werden.

소는 「취하되는」 쪽이라 수동이다. 조동사 뒤의 수동은 과거분사 + werden이다. 능동으로 쓰려면 행위자를 주어로 세운다: Der Kläger kann die Klage zurücknehmen.

한국이라면? = 소의 취하 · 민사소송법 제266조

피고가 본안에 들어간 뒤에는 동의가 있어야 한다는 짜임이 같다 — 「상대방의 동의를 받아야 효력을 가진다」. 한국은 준비서면 제출과 변론준비기일의 진술까지 그 시점으로 친다(제2항).

Rn. 12

ablehnen ['apˌleːnən] 거부하다 · (법관을) 기피하다 ★★★

조문어 **ablehnen** | 일상·강의 **ablehnen** | DE · AT · CH

ab + lehnen의 분리 동사, 약변화 lehnt … ab, abgelehnt. 일상어·행정에서는 「거절하다」(einen Antrag ablehnen), 소송법에서는 「법관을 기피하다」다. 명사 die Ablehnung, 기피 사유는 Besorgnis der Befangenheit(편파의 우려)다. 제척 사유가 있는 법관도 기피할 수 있다.

쉬운 예

Sie lehnt das Angebot ab.

그녀는 그 제안을 거절한다.

실무 예

Der Beklagte lehnt den Richter wegen Befangenheit ab.

피고는 편파를 이유로 그 법관을 기피한다.

원문

> Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. — ZPO § 42 Abs. 1 · 공식
>
> 법관은 법률상 당연히 법관 직무의 집행에서 제척되는 경우에도, 편파의 우려가 있는 경우에도 기피될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Richter kann	주어(기피되는 쪽) + 조동사	법관은
sowohl in den Fällen	sowohl … als auch의 앞쪽 + in + 3격(복수)	~하는 경우에도
in denen er von der Ausübung des Richteramts	관계절 — in denen = Fällen. von + 3격 + 2격	법관 직무의 집행에서
kraft Gesetzes ausgeschlossen ist	kraft + 2격 + 상태 수동(정동사 ist 끝)	법률상 당연히 제척되는
als auch wegen Besorgnis der Befangenheit	뒤쪽 — wegen + 2격	편파의 우려가 있는 경우에도
abgelehnt werden	수동 부정사 끝 — ab-ge-lehnt	기피될 수 있다

문형

sowohl … als auch …

~도 …도

1. sowohl A als auch B = 「A도 B도」. 두 경우를 나란히 놓는다.
2. wegen + 2격 = 「~ 때문에」: wegen Besorgnis der Befangenheit. 2격 꼴은 뒤의 der Befangenheit에서 드러난다.
3. kann … abgelehnt werden = 조동사 + 수동 부정사. 누가 기피하는지는 빠져 있다.

Sowohl der Kläger als auch die Beklagte haben zugestimmt.
원고도 피고도 동의했다.

Er lehnt die Sachverständige wegen Befangenheit ab.
그는 편파를 이유로 그 감정인을 기피한다.

한국이라면? ≠ 당사자의 기피권 · 민사소송법 제43조
한국은 기피하는 사람을 주어로 쓴다 — 「당사자는 … 기피신청을 할 수 있다」. 독일은 법관을 주어로 한 수동이고 기피권자는 Abs. 3에 따로 둔다. 사유도 「공정한 재판을 기대하기 어려운 사정」으로 적는다.

Rn. 13

ausschließen [ˈaʊ̯sˌʃliːsn̩] 배제하다 · (법관을) 제척하다 ★★★

조문어 **ausschließen** | 일상·강의 **ausschließen** | DE · AT · CH

aus + schließen(닫다)의 분리 동사, 강변화 schloss … aus, ausgeschlossen. 법관이 사건과 일정한 관계에 있으면 법률상 당연히(kraft Gesetzes) 직무에서 배제된다 — 제척이다. 조문은 상태수동 ist … ausgeschlossen으로 그 상태를 적는다. 신청이 있어야 하는 기피(ablehnen)와 구별한다.

쉬운 예
Das kann ich nicht ausschließen.
그럴 가능성을 배제할 수는 없다.

실무 예
Die Richterin ist von dem Verfahren ausgeschlossen.
그 법관은 이 절차에서 제척되어 있다.

원문
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen: 1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht; … — ZPO § 41 Nr. 1 · 공식
법관은 다음 사건에서 법률상 당연히 법관 직무의 집행에서 배제된다. 1. 자신이 당사자인 사건, 또는 당사자와 공동권리자·공동의무자·상환의무자의 관계에 있는 사건 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Richter ist	주어 + sein(상태 수동)	법관은
von der Ausübung des Richteramtes	von + 3격 + 2격	법관 직무의 집행에서

kraft Gesetzes ausgeschlossen:	kraft + 2격 + 과거분사 (aus-ge-schlossen)	법률상 당연히 배제된다
in Sachen, in denen er selbst Partei ist	1 — 관계절 in denen = Sachen	자신이 당사자인 사건
oder bei denen er zu einer Partei	관계절 ② — bei denen + zu + 3격	또는 당사자와
in dem Verhältnis eines Mitberechtigten	in + 3격 + 2격	공동권리자의 관계에
Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht	2격 이어서 + 정동사 끝	공동의무자·상환의무자의 … 있는 사건

문형

von (3격) ausgeschlossen sein

~에서 배제되어 있다

1. sein + 과거분사 = 상태 수동 「~되어 있다」. 사유가 있으면 이미 그런 상태다.
2. 무엇에서 배제되는지는 von + 3격: von der Ausübung des Richteramtes.
3. kraft Gesetzes = 「법률에 따라 당연히」. kraft + 2격.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
소송의 길은 막혀 있다.

Sie ist von der Abstimmung ausgeschlossen.
그녀는 표결에서 배제되어 있다.

한국이라면? = 제척의 이유 · 민사소송법 제41조

법관을 주어로 한 수동이라는 점까지 같다 — 「직무집행에서 제척(除斥)된다」. 사유의 낱말도 같다 — 「공동권리자 · 공동의무자 또는 상환의무자의 관계에 있는 때」.

Rn. 14

bestrafen [bəˈʃtʁaːfn̩] 처벌하다 ★★★

조문어 **bestrafen** | 일상·강의 **bestrafen** | DE · AT · CH

be + strafen의 비분리 동사, 과거분사 bestraft(ge- 없음). 형법 조문은 「~한 자는 …에 처한다」를 대개 수동 wird … bestraft로 쓴다(9장). 기본법 Art. 103은 죄형법정주의와 이중처벌 금지를 조동사 kann nur(~할 때만 할 수 있다)·darf(niemand darf = 누구도 ~해서는 안 된다)로 적는다. Abs. 2의 문장은 형법 StGB § 1(9장)과 글자까지 같다.

쉬운 예

Der Täter wurde streng bestraft.

범인은 엄하게 처벌되었다.

실무 예

Er wurde wegen Betrugs bestraft.

그는 사기로 처벌받았다.

원문

> Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. … Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. — GG Art. 103 Abs. 2, 3 · 공식
>
> 행위는 그 행위를 하기 전에 가벌성이 법률로 정해져 있었던 경우에만 처벌할 수 있다. 누구도 같은 행위로 일반 형법에 따라 거듭 처벌되어서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Tat kann nur bestraft werden	Abs. 2 — 조동사 + nur + 수동 부정사	행위는 … 경우에만 처벌할 수 있다
wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war	wenn 부문장 — 상태 수동의 과거 war	가벌성이 법률로 정해져 있었던
bevor die Tat begangen wurde	bevor 부문장 — 수동 과거 wurde(be-gehen의 과거분사 begangen)	그 행위를 하기 전에
Niemand darf wegen derselben Tat	Abs. 3 — 주어 + dürfen + wegen + 2격	누구도 같은 행위로
auf Grund der allgemeinen Strafgesetze	auf Grund + 2격	일반 형법에 따라
mehrmals bestraft werden	수동 부정사 끝 — Niemand darf = 금지	거듭 처벌되어서는 안 된다

bestimmt war(정해져 있었다 — 상태)와 begangen wurde(저질러졌다 — 과정)를 견주어 본다. 앞은 sein 수동, 뒤는 werden 수동의 과거다.

문형

nur …, wenn …

~한 경우에만

1. nur가 앞에 있고 wenn 부문장이 뒤따르면 「~한 경우에만」 이다. 그 조건 없이는 안 된다는 뜻이다.
2. kann nur bestraft werden = 조동사 + nur + 수동 부정사.
3. bevor 부문장 = 「~하기 전에」 . 부문장의 정동사(wurde)는 맨 끝이다.

Sie darf nur abstimmen, wenn sie anwesend ist.
그녀는 출석한 경우에만 표결할 수 있다.

Die Klage ist nur zulässig, wenn die Frist gewahrt ist.
소는 기간을 지킨 경우에만 적법하다.

문법 D5 · darf … bestraft werden — 조동사 뒤 수동은 과거분사 + werden

~~Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestrafen werden.~~ (비문)

Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden.

조동사 + 수동은 과거분사 + werden이다. bestrafen werden은 꼴이 없다. 능동으로 쓰려면 Niemanden darf man … mehrmals bestrafen처럼 주어를 바꾼다.

한국이라면? = 죄형법정주의·이중처벌 금지 · 헌법 제13조

두 원칙을 헌법에 둔 점이 같다 — 「동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다」 . 한국은 「모든 국민은」 을 주어로 하고, 독일은 Tat(행위)와 Niemand(누구도)를 주어로 한다.

Rn. 15

vornehmen [ˈfoːɐ̯ˌneːmən] (법률행위를) 하다 · 행하다 ★★★

조문어 **vornehmen** | 일상·강의 **machen** | DE · AT · CH

vor + nehmen의 분리 동사, 강변화 nimmt … vor, vorgenommen. 뜻은 「(스스로) 하다·실시하다」 이고(ein Rechtsgeschäft vornehmen, 6장), 재귀로 sich etwas vornehmen은 「~하기로 마음먹다」 다. 대리인은 본인과 자기 사이의 법률행위를 할 수 없다(자기계약). 다만 채무의 이행만이면 된다 — 그 단서가 es sei denn다.

쉬운 예

Ich habe mir viel vorgenommen.
이번에는 할 일을 많이 마음먹었다.

실무 예

Die Behörde hat eine Prüfung vorgenommen.
행정청이 심사를 했다.

원문

> Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als

> Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. — BGB § 181 · 공식
>
> 대리인은 달리 허락받은 경우가 아니면, 본인의 이름으로 자기 자신과 또는 제3자의 대리인으로서 법률행위를 할 수 없다. 다만 그 법률행위가 오로지 채무의 이행으로 이루어지는 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Vertreter kann	주어 + 조동사	대리인은
soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist	soweit nicht 부문장 — 상태 수동	달리 허락받은 경우가 아니면
im Namen des Vertretenen	im Namen + 2격 — der Vertretene(분사 명사화, 본인)	본인의 이름으로
mit sich im eigenen Namen	mit sich = 자기 자신과	자기 이름의 자기 자신과
oder als Vertreter eines Dritten	als + 1격 + 2격	또는 제3자의 대리인으로서
ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen	4격 + nicht + 분리 동사 부정사 끝	법률행위를 할 수 없다
es sei denn, dass das Rechtsgeschäft	단서 — 접속법 I sei + dass 부문장	다만 그 법률행위가
ausschließlich in der Erfüllung	in + 3격	오로지 … 이행으로
einer Verbindlichkeit besteht	2격 + 정동사 끝(bestehen in + 3격)	채무의 … 이루어지는 경우에는 그러하지 아니하다

문형

…, es sei denn, dass …

다만 ~인 경우에는 그렇지 않다

1. es sei denn = 「그렇지 않은 것은 ~인 경우다」. sei는 sein의 접속법 I이다(문법 코너 3).
2. dass 부문장이 따라오면 정동사(besteht)는 맨 끝이다. dass 없이 주문장 어순으로 잇기도 한다: es sei denn, es wird …(UrhG § 29 Abs. 1).
3. 한국 조문의 단서 「다만 … 그러하지 아니하다」가 이 자리다.

Der Vertrag ist wirksam, es sei denn, dass er gegen ein Gesetz verstößt.
그 계약은 유효하다. 다만 법률에 위반되는 경우에는 그렇지 않다.

Ich komme morgen, es sei denn, es regnet.
내일 가겠다. 비가 오면 못 간다.

한국이라면? = 자기계약, 쌍방대리 · 민법 제124조
자기계약·쌍방대리를 막고 채무 이행을 빼는 짜임이 같다 — 「본인의 허락이 없으면」, 「그러나 채무의 이행은 할 수 있다」. 독일은 단서를 es sei denn로 같은 문장에 잇는다.

Rn. 16

eintreten [ˈaɪ̯nˌtʁeːtn̩] (사태가) 생기다 · 들어가다 ★★★

조문어 **eintreten** | 일상·강의 **passieren** | DE · AT · CH

ein + treten의 분리 동사, 강변화 tritt … ein, trat … ein. 「들어가다」(Bitte treten Sie ein)와 「(사태·효과가) 생기다」(der Schaden tritt ein)가 법률에 자주 나온다. 이 두 뜻의 완료는 sein이다: ist eingetreten. 「(문을) 차서 부수다」 뜻일 때만 haben이다(Wiktionary).

쉬운 예

Bitte treten Sie ein.
들어오십시오.

실무 예

Ist der Schaden schon eingetreten?
손해가 벌써 생겼습니까?

원문

Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde. — BGB § 287 · 공식
채무자는 지체 중에는 모든 과실에 대하여 책임이 있다. 채무자는 급부에 관하여 우연에 대하여도 책임을 진다. 다만 적시에 이행하였더라도 손해가 생겼을 경우에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Der Schuldner hat während des Verzugs	주어 + hat + während + 2격	채무자는 지체 중에는
jede Fahrlässigkeit zu vertreten	4격 + zu vertreten(haben + zu, 5장)	모든 과실에 대하여 책임이 있다
Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall	Satz 2 — wegen + 2격, für + 4격	급부에 관하여 우연에 대하여도 책임을 진다
es sei denn, dass der Schaden	단서 — 접속법 I sei + dass 부문장	다만 손해가
auch bei rechtzeitiger Leistung	auch bei + 3격 — 가정의 조건	적시에 이행하였더라도
eingetreten sein würde	접속법 II 완료 — 과거분사 + sein + würde	생겼을 경우에는 그러하지 아니하다

한 단서 안에 접속법 둘이 있다. sei는 접속법 I(굳은 표현 es sei denn), würde는 접속법 II(가정)다.

문형

auch bei (3격)

~한 경우에도

1. bei + 3격 = 「~할 때·~한 경우에」. rechtzeitiger의 -er는 관사 없는 여성 3격 어미다.
2. auch가 붙으면 「~한 경우에도」. 조건을 명사구로 줄인 꼴이다: bei rechtzeitiger Leistung = 제때 이행했다면.
3. 한국 조문의 「이행기에 이행하여도」가 이 자리다.

Auch bei sorgfältiger Prüfung wäre der Fehler nicht aufgefallen.
꼼꼼히 심사했더라도 그 잘못은 눈에 띄지 않았을 것이다.

Bei Regen fällt die Sitzung aus.
비가 오면 회의는 열리지 않는다.

문법 D8 · eingetreten sein würde — 가정의 완료도 sein

~~es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten haben würde~~ (비문)

es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde

지난 일의 가정 「~했을 것」 은 würde + 과거분사 + haben/sein이다. eintreten(생기다)은 완료에 sein을 쓰므로 sein würde다. 같은 뜻을 eingetreten wäre로도 쓴다(6장 D8).

한국이라면? = 이행지체 중의 손해배상 · 민법 제392조

지체 중에는 과실이 없어도 배상하되 제때 이행해도 생겼을 손해는 뺀다는 짜임이 같다 — 「자기에게 과실이 없는 경우에도」, 「이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다」.

한국이라면? — 같은 규율, 다른 동사 꼴

「=」 같은 꼴 · 「≠」 다른 꼴 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 두 조문의 동사 꼴(능동·수동, 조동사, 의제, 단서)을 견준 것이고 내용의 같고 다름은 표제어 칸에 적었다. 한국 조문은 민법·민사소송법(2026. 10. 2. 시행본)·행정소송법·헌법 현행본이다.

	독일	한국	차이
≠	Die Klage kann … zurückgenommen werden (ZPO § 269 Abs. 1)	「소는 판결이 확정될 때까지 그 전부나 일부를 취하할 수 있다」 (제266조 제1항)	수동 + 조동사 / 소를 주어로 둔 능동. 한국어에는 수동의 꼴이 없다.
≠	muss … erhoben werden (VwGO § 74 Abs. 1)	「제기하여야 한다」 (제20조 제1항)	muss + 수동 / 능동의 의무 꼴.
≠	muss enthalten · soll ferner enthalten (ZPO § 253 Abs. 2·3)	「적어야 한다」 (제249조 제1항)	muss와 soll 두 꼴 / 한 꼴.
=	Ein Richter ist … ausgeschlossen (ZPO § 41)	「직무집행에서 제척(除斥)된다」 (제41조)	둘 다 법관을 주어로 한 수동. 독일은 상태 수동(sein).

≠	Ein Richter kann … abgelehnt werden (ZPO § 42 Abs. 1)	「당사자는 … 기피신청을 할 수 있다」 (제43조 제1항)	기피되는 법관이 주어 / 기피하는 당사자가 주어.
≠	Niemand darf … bestraft werden (GG Art. 103 Abs. 3)	「거듭 처벌받지 아니한다」 (헌법 제13조 제1항)	수동은 같다(받다). 독일은 darf로 금지, 한국은 직설법 부정.
=	so gilt es als … verlängert (BGB § 625)	「다시 고용한 것으로 본다」 (제662조 제1항)	의제의 꼴이 짝을 이룬다 — gelten als + 과거분사 / 한 것으로 본다.
≠	es sei denn, dass … eingetreten sein würde (BGB § 287)	「그러나 … 그러하지 아니하다」 (제392조)	단서를 한 문장 안에 접속법 I로 / 다음 문장으로 따로. 가정도 독일은 접속법 II, 한국은 양보의 연결 어미(이행하여도).

가짜 친구 · bekommen은 become이 아니다 — 「되다」는 werden

bekommen은 be-가 붙은 비분리 동사로 「받다·얻다」다(DWDS: in den Besitz von etw. kommen). 영어 become(되다)과 철자가 닮아 「되다」로 읽기 쉽다. einen Bescheid bekommen = 처분서를 받다.

비분리라 과거분사에 ge-가 없고, 강변화라 과거분사가 부정사와 같다: Ich habe die Ladung bekommen(소환장을 받았다). enthalten · erlassen과 같은 이치다.

영어 become에 해당하는 독일어는 werden이다. 뒤에 형용사나 명사가 오면 「되다」다: ein … Urteil wird wirkungslos(판결이 효력을 잃는다 — 「효력 없게 된다」, ZPO § 269 Abs. 3).

werden 뒤에 과거분사가 오면 수동이다: Wird die Klage zurückgenommen(소가 취하되면). 같은 조 같은 문장에 두 werden이 다 있다. 「되다」의 완료는 geworden(als nicht anhängig geworden), 수동 완료는 worden(7장)이다.

> Wird die Klage zurückgenommen, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen; ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. 원문

요령 bekommen = 받다, werden = 되다. werden 뒤가 형용사면 「되다」, 과거분사면 수동이다.

기억 되살리기 D5 — 분리 동사와 비분리 동사: 앞토는 떨어지고 전철은 붙어 있다

앞토(an · aus · ein · vor · zurück 따위)가 붙은 분리 동사는 정동사가 되면 앞토가 떨어져 문장 끝으로 간다. 비분리 전철(be- · er- · ent- · ver- · wider- 따위)은 늘 붙어 있고 과거분사에 ge-를 받지 않는다.

- 분리 동사는 앞토(떨어지는 앞부분) + 동사다: zurück·treten, ein·legen, aus·schließen. 사전에는 붙여 적지만, 주문장의 정동사가 되면 둘로 갈라져 앞토가 문장 맨 끝으로 간다: Der Gläubiger tritt vom Vertrag zurück.
- 갈라지는 것은 그 동사가 정동사로 첫째·둘째 자리에 설 때뿐이다. 조동사가 있으면(kann … zurücktreten) 부정사로, 부문장 끝이면(wenn … abhängt, ZPO § 253 Abs. 3) 정동사로 다시 한 낱말이 된다.
- 과거분사는 ge-가 앞토와 줄기 사이에 낀다: ein-ge-legt, zurück-ge-nommen, aus-ge-schlossen. zu 부정사의 zu도 같은 자리다: einzulegen, zurückzunehmen(12장 sein + zu).
- 강세로도 갈린다. 분리 동사는 앞토에 강세가 온다: 'aɪ̯nˌleːgn̩, ˈapˌleːnən. 비분리 동사는 줄기에 온다: ɛɐ̯ˈheːbn̩, fɛɐ̯ˈhɪndɐn. 이 장 표제어의 IPA에서 ' 자리를 보면 어느 쪽인지 안다.
- 비분리 전철은 떨어지지 않는다: Er erhebt Klage. 과거분사에 ge-가 없다: erhoben, bestraft, verhindert, widersprochen. 그래서 강변화 동사는 과거분사가 부정사와 같아지기도 한다: enthalten, erlassen, bekommen.
- 앞토와 비분리 전철이 겹치면 앞토는 떨어지지만 ge-는 붙지 않는다: an·er·kennen → anerkannt, an·ver·trauen → anvertraut. anerkennen은 정동사로 갈라 쓰기도(erkennt … an, ZPO § 307), 붙여 쓰기도(anerkennt) 한다(Wiktionary).
- über- 같은 몇몇 앞부분은 두 얼굴이다. 같은 철자가 분리 동사도, 비분리 동사도 된다. übergehen(넘어가다, 'yːbɐˌgeːən — geht … über, übergegangen)과 übergehen(무시하다, yːbɐˈgeːən — übergeht, übergangen). 강세·뜻·과거분사를 함께 외운다.
- wider-(거슬러)는 비분리다: widersprechen → widersprochen. wieder-(다시)는 대개 분리다: wiederkommen → wiedergekommen. 다만 wiederholen(되풀이하다)은 비분리다(wiederholt). wider와 wieder는 소리가 같아 철자를 틀리기 쉽다.

- 한국어 화자가 자주 놓치는 곳: 문장 끝의 앞토다. Er legt … Berufung ein을 legt(놓다)로만 읽고 끝의 ein을 빠뜨리면 뜻이 달라진다. 긴 조문은 맨 끝 낱말부터 확인한다(→ 9장 D3 부문장).

표로 보기

부정사	현재 3인칭 · 과거분사	뜻
zurücktreten	tritt … zurück · ist zurückgetreten	해제하다 — 완료 sein
zurücknehmen	nimmt … zurück · zurückgenommen	취하하다
einlegen	legt … ein · eingelegt	(상소를) 제기하다
ausschließen	schließt … aus · ausgeschlossen	배제하다 · 제척하다
vortragen	trägt … vor · vorgetragen	진술하다
anerkennen	erkennt … an / anerkennt · anerkannt	인정하다 — 앞토 + er-
erheben	erhebt · erhoben	(소를) 제기하다 — 비분리
enthalten	enthält · enthalten	포함하다 — 과거분사 = 부정사
widersprechen	widerspricht · widersprochen	이의를 말하다 — wider-
übergehen	geht … über · übergegangen / übergeht · übergangen	넘어가다 / 무시하다

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Beklagte	legt	gegen das Urteil	Berufung	ein.
주어(1격)	정동사 · 분리 동사의 줄기 · 둘째 자리	gegen + 4격	4격 · 관사 없음	앞토 · 문장 맨 끝

피고는 그 판결에 항소한다.

Der Käufer	will	vom Vertrag	zurücktreten,	weil
주어(1격)	조동사 · 둘째 자리	von + 3격	분리 동사 부정사 · 갈라지지 않는다	부문장 시작

der Verkäufer	nicht	geliefert hat.
주어(1격)	부정	과거분사 + 정동사 · 부문장 맨 끝

매도인이 인도하지 않았으므로 매수인은 계약을 해제하려 한다.

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Er einlegt Berufung.~~	Er legt Berufung ein.	주문장의 정동사가 되면 앞토가 떨어져 문장 끝으로 간다.
~~Sie hat die Klage gezurücknommen.~~	Sie hat die Klage zurückgenommen.	ge-는 앞토와 줄기 사이에 낀다: zurück-ge-nommen.
~~Der Kläger hat Klage geerhoben.~~	Der Kläger hat Klage erhoben.	비분리 전철 er-가 있으면 ge-를 붙이지 않는다.
~~wenn der Gläubiger vom Vertrag tritt zurück~~	wenn der Gläubiger vom Vertrag zurücktritt	부문장 끝에서는 분리 동사가 다시 한 낱말로 붙는다.

기억 되살리기 D5 — 조동사 · 완료 · 수동: 문장 끝을 보면 꼴이 갈린다

조동사 · 완료 · 수동은 모두 정동사(kann · hat · ist · wird)를 둘째 자리에 두고 본동사를 문장 끝으로 보낸다(동사 괄호). 끝에 부정사가 오는지, 과거분사가 오는지, 과거분사 + werden이 오는지를 보면 꼴이 갈린다.

- 조문에 자주 나오는 조동사는 kann(할 수 있다) · muss(하여야 한다) · darf(해도 된다) · soll(하여야 한다)이다. 조동사가 둘째 자리, 본동사의 부정사가 맨 끝이다: Der Gläubiger kann … vom Vertrag zurücktreten(BGB § 323).
- kann은 권한·가능이다. 행정법에서는 대개 재량을 뜻한다(12장). muss는 빠뜨릴 수 없는 것이다: Die Klageschrift muss enthalten …(ZPO § 253 Abs. 2).
- soll은 같은 조의 muss와 나란히 나와 무게를 가른다: Die Klageschrift soll ferner enthalten … (Abs. 3). 빠뜨렸을 때 어떻게 되는지는 조문에 없다. 강학상 Soll-Vorschrift라 하여 muss보다 약한 의무로 읽는다.
- darf에 nicht나 niemand가 붙으면 금지다: Niemand darf … mehrmals bestraft werden(GG Art. 103 Abs. 3). muss nicht는 「~할 필요가 없다」라서 금지가 아니다.
- 완료는 haben 또는 sein + 과거분사다. 대부분의 동사는 haben이고(hat … bestimmt), 자리나 상태가 바뀌는 동사는 대개 sein이다(ist zurückgetreten, ist eingetreten, ist übergegangen). 확실하지 않으면 사전 굴절표의 Hilfsverb 칸을 본다.
- 수동은 werden + 과거분사, 「~되다」(과정)다: Die Berufung wird … eingelegt(ZPO § 519). 조동사가 붙으면 끝이 「과거분사 + werden」이다: kann … zurückgenommen werden(§ 269).

깊은 용법은 7장 D5.

- 상태 수동은 sein + 과거분사, 「~되어 있다」 다: Ein Richter ist … ausgeschlossen(ZPO § 41). 과거면 war: gesetzlich bestimmt war(GG Art. 103 Abs. 2). 과정의 수동 과거 begangen wurde와 견주어 본다.
- sein은 세 가지로 일한다. 완료(ist eingetreten), 상태 수동(ist ausgeschlossen), sein + zu(ist … zu verurteilen, ZPO § 307 — 12장 D5)다. 끝의 낱말이 과거분사인지 zu 부정사인지와 뜻으로 가른다.
- 한국 조문은 같은 규율을 대개 능동으로, 주어 없이 말한다: 「취하할 수 있다」 「제기하여야 한다」. 독일어 수동문을 옮길 때는 독일어 주어를 한국어 목적어로 돌리면 자연스럽다(이 장 한국 대조).

표로 보기

정동사	끝에 오는 것	보기
kann	부정사	kann … zurücktreten (BGB § 323)
muss / soll	부정사	muss … enthalten / soll … enthalten (ZPO § 253)
niemand darf	부정사	금지 — darf … bestraft werden (GG Art. 103)
hat (완료)	과거분사	hat … bestimmt (BGB § 323)
ist (완료)	과거분사	ist eingetreten · ist übergegangen
wird (수동)	과거분사	wird … eingelegt (ZPO § 519)
kann … werden	과거분사 + werden	kann … zurückgenommen werden (ZPO § 269)
ist (상태 수동)	과거분사	ist … ausgeschlossen (ZPO § 41)
war · wurde	과거분사	bestimmt war · begangen wurde (GG Art. 103)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Antrag	kann	bis zur Entscheidung	zurückgenommen	werden.
주어 · 취하되는 쪽	조동사 · 둘째 자리	bis zu + 3격	과거분사	수동 부정사 · 맨 끝

그 신청은 결정이 있을 때까지 취하할 수 있다.

Der Schaden	ist	erst nach dem Verzug	eingetreten.
주어(1격)	정동사 · 완료의 sein	nach + 3격	과거분사 · 맨 끝

손해는 지체 뒤에야 생겼다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Die Klage kann zurückgenommen worden.~~	Die Klage kann zurückgenommen werden.	조동사 뒤의 수동 부정사는 werden이다. worden은 수동 완료의 과거분사다(7장).
~~Der Schaden hat eingetreten.~~	Der Schaden ist eingetreten.	eintreten(생기다)은 완료에 sein을 쓴다.
~~Niemand muss mehrmals bestraft werden. (금지의 뜻으로)~~	Niemand darf mehrmals bestraft werden.	niemand muss는 「누구도 ~할 필요가 없다」다. 금지는 darf다.
~~Die Klageschrift muss die Bezeichnung der Parteien enthält.~~	Die Klageschrift muss die Bezeichnung der Parteien enthalten.	조동사 뒤의 본동사는 부정사다.

기억 되살리기 D8 — 접속법 I · II의 꼴 만들기

접속법 I은 부정사 줄기에 -e를 붙이고(er habe · er werde · es bestehe), sein만 따로 논다(er sei). 접속법 II는 sein · haben · werden과 강변화 동사에서 과거형 줄기로 만들고, 줄기 모음 a · o · u는 움라우트가 된다(war → wäre, hatte → hätte, wurde → würde, ging → ginge). 이 장은 꼴만 — 쓰임은 6 · 11 · 15 · 19장.

- 접속법은 동사가 사실을 단정하지 않을 때의 꼴이다. 직설법(ist · hat · wird)은 사실을, 접속법 I은 주로 남의 말을, 접속법 II는 주로 가정을 맡는다. 쓰임은 뒤에서 다룬다 — 남의 말은 11 · 15장, 가정은 6장, 공손 표현은 19장.
- 접속법 I의 3인칭 단수는 부정사 줄기 + -e다: haben → er habe, werden → er werde, können → er könne, bestehen → es bestehe(BGB § 397 Abs. 2). 직설법 er hat · er wird · es besteht와 꼴이 달라 눈에 띈다.
- sein만 불규칙이다: er sei, 복수 sie seien. 원문에도 그대로 나온다: Bangladesch und Nepal seien … anfällig(BVerfG, 이 장 vortragen).
- 복수에서 haben · werden의 접속법 I은 직설법과 꼴이 같다(sie haben, sie werden). 그래서 남의 말임을 드러내려고 접속법 II(hätten · würden)를 대신 쓰기도 한다(→ 11장).

- 조문에서 가장 자주 보는 접속법 I은 굳은 표현 es sei denn(「~인 경우는 그렇지 않다」)이다: BGB § 181, § 287. 단서를 한 문장 안에 잇는다. 항소장에 적을 진술의 내용(dass … eingelegt werde, ZPO § 519)처럼 남의 말을 옮기는 자리에도 나온다.
- 접속법 II는 과거형에서 만든다. sein · haben · werden은 움라우트가 붙는다: war → wäre, hatte → hätte, wurde → würde. 조동사도 대개 그렇다: konnte → könnte, musste → müsste, durfte → dürfte. sollte는 바뀌지 않는다.
- 강변화 동사도 과거형 줄기에 -e를 붙이고 a · o · u를 움라우트로 바꾼다: trat → träte(zurücktreten), nahm → nähme(zurücknehmen), trug → trüge(vortragen). 바꿀 모음이 없으면 그대로다: ging → ginge. 조문과 판결에서는 이 꼴보다 würde + 부정사를 흔히 쓴다.
- 약변화 동사의 접속법 II는 직설법 과거와 꼴이 같다: legte … ein(einlegen), lehnte … ab(ablehnen). 꼴로 구별되지 않으니 würde + 부정사로 바꿔 쓰는 일이 많다.
- 지난 일의 가정은 hätte · wäre + 과거분사, 또는 würde + 과거분사 + haben · sein이다: eingetreten sein würde(BGB § 287) = eingetreten wäre. haben과 sein은 그 동사가 완료에 쓰는 쪽을 따른다.
- 읽는 요령: 움라우트 붙은 hätte · wäre · würde · könnte가 보이면 가정을, sei나 -e로 끝나는 habe · werde · bestehe가 보이면 남의 말이나 굳은 표현을 먼저 생각한다.

표로 보기

부정사	접속법 I(er)	접속법 II(er)
sein	sei (복수 seien)	wäre
haben	habe (복수 haben = 직설법)	hätte
werden	werde (복수 werden = 직설법)	würde
können	könne	könnte
müssen	müsse	müsste
dürfen	dürfe	dürfte
bestehen	bestehe	bestünde · bestände
zurücktreten	trete … zurück	träte … zurück
einlegen	lege … ein	legte … ein (= 직설법 과거)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Kläger
주어(1격)

trägt vor,
직설법 · 분리 동사 — 진술했다는 사실

die Ware
내용 문장의 주어

sei
접속법 I · 둘째 자리 — 원고의 말

mangelhaft
술어 형용사

gewesen.
과거분사 · 지난 일(sei … gewesen)

원고는 그 물건에 하자가 있었다고 진술한다.

Hätte
접속법 II · 동사 첫머리 — 「~했더라면」

der Schuldner
주어(1격)

rechtzeitig
부사

geleistet,
과거분사 · leisten은 완료에 haben → hätte

wäre
주문장 정동사 · entstehen은 완료에 sein → wäre

kein Schaden
주어(1격)

entstanden.
과거분사 · 맨 끝

채무자가 제때 이행했더라면 손해는 생기지 않았을 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~es ist denn, dass …~~	es sei denn, dass …	굳은 표현이라 접속법 I sei를 그대로 쓴다. 직설법으로 바꾸지 않는다.
~~Wenn er zurückträte, trete er … (가정의 뜻으로)~~	Wenn er zurückträte, würde er …	trete는 접속법 I(남의 말)이다. 가정의 주문장은 접속법 II(würde + 부정사)다.
~~Er konnte das verhindern. (「막을 수 있었을 텐데」의 뜻으로)~~	Er hätte das verhindern können.	konnte는 직설법 과거(막을 수 있었다)다. 지난 일의 가정은 hätte + 부정사 + können이다.
~~Er hätte vom Vertrag zurückgetreten.~~	Er wäre vom Vertrag zurückgetreten.	zurücktreten은 완료에 sein을 쓰므로 가정도 wäre다.

말해 보기 — 절차를 동사로 설명할 때

독일 동료에게 소송 절차를 설명할 때 쓰는 동사 꼴. 분리 동사의 앞토와 문장 끝의 과거분사를 또렷이 소리 내어 따라 한다.

Gegen dieses Urteil lege ich Berufung ein.
이 판결에 항소하겠습니다.

einlegen — 앞토 ein이 맨 끝.

Die Klägerin hat die Klage zurückgenommen.

원고가 소를 취하했습니다.

zurück-ge-nommen — ge-가 가운데.

Kann der Richter wegen Befangenheit abgelehnt werden?

그 법관을 편파 우려로 기피할 수 있습니까?

조동사 + 과거분사 + werden.

In Korea wird die Berufungsschrift beim erstinstanzlichen Gericht eingereicht.

한국에서는 항소장을 제1심 법원에 냅니다.

민사소송법 제397조 제1항. 수동 wird … eingereicht.

Wäre der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten?

제때 이행했더라도 손해가 생겼겠습니까?

접속법 II — eintreten은 sein이라 wäre.

확인 문제 8

1. 「Der Beklagte ___ gegen das Urteil Berufung ___.」 빈칸은?

- einlegt / —
- hat / einlegen
- **legt / ein**
- legt ein / —

einlegen은 분리 동사다. 주문장의 정동사가 되면 legt가 둘째 자리, 앞토 ein이 문장 끝에 온다.

2. einlegen의 과거분사는?

eingelegt

geeinlegt

einlegt

eingelegen

분리 동사는 ge-가 앞토와 줄기 사이에 낀다: ein-ge-legt(ZPO § 519 Abs. 1).

3. erheben(소를 제기하다)의 과거분사는?

geerhoben

ergehoben

erhoben

erhebt

비분리 전철 er-가 있으면 ge-를 붙이지 않는다(VwGO § 74 Abs. 1 erhoben werden).

4. 「Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten … ___ werden.」(ZPO § 269 Abs. 1) 빈칸은?

zurücknehmen

zurückgenommen

zurückgenommen worden

zurücknimmt

조동사 + 수동은 과거분사 + werden이다.

5. ZPO § 41 「Ein Richter ist … kraft Gesetzes ausgeschlossen」의 동사 꼴은?

- werden 수동(과정)
- sein + zu
- 현재완료
- **상태 수동**

sein + 과거분사 = 「배제되어 있다」. 제척 사유가 있으면 법률상 당연히 그 상태다.

6. ZPO § 253의 muss(Abs. 2)와 soll(Abs. 3)에 대하여 맞는 것은?

- 두 말은 뜻이 같다
- **조문이 두 꼴을 나란히 써서 무게를 가른다**
- soll은 「할 수 있다」 다
- soll은 금지다

같은 조가 반드시 적을 것(muss)과 적어야 할 것(soll)을 나눈다. 효과 차이는 조문에 없고 강학상 Soll-Vorschrift로 설명한다.

7. BGB § 287 「es sei denn, dass der Schaden … eingetreten sein würde」에 대하여 맞는 것은?

- sei와 würde 모두 직설법이다
- **sei는 접속법 I, würde는 접속법 II다**
- sei는 접속법 II, würde는 접속법 I이다
- 둘 다 수동이다

es sei denn은 접속법 I의 굳은 표현, eingetreten sein würde는 지난 일의 가정(접속법 II)이다.

8. übergehen이 「(재산이) 넘어가다」 일 때 바른 문장은?

- Das Vermögen übergeht auf die Erben.
- Das Vermögen übergangen auf die Erben.
- Das Vermögen über geht auf die Erben.
- **Das Vermögen geht auf die Erben über.**

「넘어가다」 의 übergehen은 분리 동사다(BGB § 446 Satz 1 geht … über). 붙여 쓴 übergeht는 「무시하다」 다.

2부 법의 언어 · 제4장

법원과 사람들

Gerichte und Personen

독일의 일반 법원은 네 단이다 — 지원(Amtsgericht), 지방법원(Landgericht), 고등법원(Oberlandesgericht), 연방대법원(Bundesgerichtshof). 법원조직법(GVG)이 짜임을 정한다. 단독 재판을 하는 지원이 한국과 달리 지방법원에서 따로 선 법원이고, 최고법원은 분야마다 다섯이다(기본법 Art. 95). 사람의 이름도 다르다. 시보판사(Richter auf Probe)로 시작해 종신 법관이 되고, 재판부 안에서는 재판장(Vorsitzender)과 주심(Berichterstatter)이 정해진 순서대로 표결한다. 사법보좌관(Rechtspfleger)은 직무상 독립한다. 오스트리아·스위스는 같은 이름을 다른 층의 법원에 쓴다. 문법 코너는 전치사다. 법원 이름 앞에는 am·beim·vor·gegen·über가 붙고, 전치사마다 격이 정해져 있다 — Richter am Landgericht, Berufung gegen das Urteil.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt. GVG § 1
   사법권은 독립하고 법률에만 따르는 법원이 행사한다.
2. Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe. GVG § 123
   연방대법원의 소재지는 카를스루에다.

▼ **처음 보는 문법 용어 26** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten

이음 소리	복합어 조각 사이에 끼는 -s- · -es- · -n- 등(Anspruch-s-grundlage). 앞 말마다 정해져 있다
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
동격	앞 명사를 다른 말로 풀어 쓴 명사구. 앞 명사와 같은 격을 쓴다 — den Bundesgerichtshof (den obersten Gerichtshof des Bundes)
융합형	전치사와 정관사가 한 낱말로 붙은 꼴 — am = an dem, beim = bei dem, vom = von dem, zum = zu dem, zur = zu der, ins = in das
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
서수	순서를 나타내는 수(erste · zweite · achtundsechzigste). 숫자로 쓸 때는 뒤에 점을 찍는다 — das 68. Lebensjahr
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다

표제어 21

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 das **Gericht**, Pl. Gerichte [gəˈʁɪçt] **법원 · 재판부** ★★★

조문어 **Gericht** | 일상·강의 **Gericht** | DE · AT · CH

richten(재판하다)에서 온 말. 기관 전체(법원)도, 그 사건을 맡은 재판부도 Gericht다 — 조문의 das Gericht는 대개 사건을 맡은 재판부다. 사람(법관)은 der Richter. 같은 꼴의 다른 낱말로 「요리」가 있다(ein leckeres Gericht). 법원의 언어는 독일어이고, 소르브족은 거주 지역 법원에서 소르브어로 말할 수 있다(§ 184 Satz 2).

쉬운 예

Wir sehen uns vor Gericht!

법정에서 봅시다!

실무 예

Das Gericht hat die Klage abgewiesen.

법원은 소를 기각했다.

원문

> Die Gerichtssprache ist deutsch. Das Recht der Sorben, in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht sorbisch zu sprechen, ist gewährleistet. — GVG § 184 · 공식
>
> 법원의 언어는 독일어다. 소르브족 주민의 거주 지역에서 법정에서 소르브어로 말할 소르브족의 권리는 보장된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Gerichtssprache ist deutsch	주어 + sein + 술어(소문자 deutsch — 형용사)	법원의 언어는 독일어다
Das Recht der Sorben	Satz 2 주어 시작 + 2격	소르브족의 권리는
in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung	in + 3격 복수 + 2격	소르브족 주민의 거주 지역에서
vor Gericht sorbisch zu sprechen	zu 부정사 — 권리의 내용. vor Gericht = 법정에서	법정에서 소르브어로 말할
ist gewährleistet	정동사 + 과거분사 — 상태 수동	보장된다

deutsch·sorbisch는 소문자다. 「독일어(로)」를 형용사·부사로 썼기 때문이다. 명사로 쓰면 대문자다: auf Deutsch, das Sorbische.

문형

das Recht, … zu (부정사)

~할 권리

1. Recht 뒤에 쉼표와 zu 부정사가 오면 그것이 권리의 내용이다: das Recht, … sorbisch zu sprechen.
2. 주어 덩어리(Das Recht der Sorben, … zu sprechen)가 길어서 정동사 ist가 한참 뒤에 온다.
3. ist gewährleistet = 상태 수동 「보장되어 있다」.

Jeder hat das Recht, vor Gericht gehört zu werden.
누구나 법정에서 진술할 권리가 있다.

Sie haben das Recht, einen Anwalt zu nehmen.
변호사를 선임할 권리가 있습니다.

문법 D6 · vor Gericht — 「법정에서」는 관사 없이

~~Wir sehen uns vor dem Gericht!~~ (부자연)

Wir sehen uns vor Gericht!

vor Gericht(관사 없음)는 「법정에서·재판으로」라는 굳은 표현이다. vor dem Gericht라고 하면 「그 법원 건물 앞에서」로 읽히기 쉽다. vor Gericht stehen(재판을 받다), vor Gericht gehen(소송을 하다)도 같다.

한국이라면? = 법정의 용어 · 법원조직법 제62조

법정 언어를 법률로 정한다는 점이 같다 — 「법정에서는 국어를 사용한다」. 국어가 통하지 않으면 통역에 의한다(제2항). 독일 § 184는 소수 민족(소르브족)의 언어권을 따로 보장한다.

Rn. 2

der **Richter**, Pl. Richter [ˈʁɪçtɐ] 법관 · 판사 ★★★

조문어 **Richter** | 일상·강의 **Richter** | DE · AT · CH

richten + -er. 여성은 die Richterin. 한국어 「법관」과 「판사」를 다 덮는다. 직업법관은 Berufsrichter, 시민 법관은 ehrenamtlicher Richter다(DRiG § 1). 직함은 법원 이름을 붙여 Richter am ..., Vorsitzender Richter am ...으로 쓴다(DRiG § 19a Abs. 1).

쉬운 예

Die Richterin hat das Urteil verkündet.
판사가 판결을 선고했다.

실무 예

Er ist Richter am Landgericht Köln.
그는 쾰른 지방법원 판사다.

원문

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt. — GG Art. 92 · 공식
사법권은 법관에게 맡겨져 있다. 사법권은 연방헌법재판소, 이 기본법이 정한 연방법원, 주의 법원이 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die rechtsprechende Gewalt	주어 — rechtsprechend = 재판하는(현재분사)	사법권은
ist den Richtern anvertraut	sein + 3격 복수 + 과거분사	법관에게 맡겨져 있다
sie wird durch das Bundesverfassungsgericht	세미콜론 뒤 — sie = Gewalt. wird … ausgeübt(수동)	사법권은 연방헌법재판소
durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte	durch + 4격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	이 기본법이 정한 연방법원
und durch die Gerichte der Länder ausgeübt	4격 + 2격 + 과거분사 끝	주의 법원이 행사한다

Grundgesetze의 -e는 옛 3격 어미다(Art. 97 dem Gesetze도 같다). 지금은 dem Grundgesetz로 쓴다.

문형

(3격) anvertraut sein

~에게 맡겨져 있다

1. anvertrauen = an + vertrauen, 「믿고 맡기다」. 누구에게는 3격, 무엇을은 4격.
2. ist … anvertraut = 상태 수동. 사법권이 법관에게 맡겨져 있는 상태다.
3. 세미콜론 뒤 sie wird … ausgeübt는 동작 수동 「행사된다」. 누가 행사하는지는 durch + 4격.

Das Kind ist der Großmutter anvertraut.
아이는 할머니에게 맡겨져 있다.

Ihm wurde ein wichtiges Amt anvertraut.
그에게 중요한 직무가 맡겨졌다.

문법 D1 · den Richtern — 복수 3격은 명사에도 -n

~~Die rechtsprechende Gewalt ist den Richter anvertraut.~~ (비문)

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut.

anvertrauen(맡기다)은 누구에게를 3격으로 받는다. 복수 3격에는 명사 끝에도 -n이 붙는다: die Richter → den Richtern. Richter는 단수와 복수의 1격이 같아서 이 -n이 복수 3격을 알려 준다.

한국이라면? = 사법권의 귀속 · 헌법 제101조

사법권을 법관에게 맡긴다는 점이 같다 — 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」. 독일 Art. 92는 연방헌법재판소도 사법권을 행사하는 곳으로 적는다. 한국 제2항의 법원은 「최고법원인 대법원과 각급법원」이다.

Rn. 3

die **Gerichtsbarkeit**, Pl. Gerichtsbarkeiten [gəˈʁɪçtsbaːɐ̯kaɪ̯t]

재판권 · 재판 계통 ★★★

조문어 **Gerichtsbarkeit** | 일상·강의 **Justiz** | DE · AT · CH

Gericht + s + -bar + -keit. 재판할 권한이자, 같은 종류의 사건을 맡는 법원들의 계통이다. ordentliche Gerichtsbarkeit(일반 재판권: 민사·형사)는 네 단이다. 이 밖에 행정·재정·노동·사회 재판권이 따로 있고 저마다 연방 최고법원을 둔다(GG Art. 95, 이 장 gerichtshof). 행정 사건은 일반 재판권에 들지 않는다.

쉬운 예

Das gehört zur ordentlichen Gerichtsbarkeit.

그것은 일반 법원 관할이다.

실무 예

Für Arbeitssachen gibt es eine eigene Gerichtsbarkeit.

노동 사건에는 별도의 재판 계통이 있다.

원문

> Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte und durch den Bundesgerichtshof (den obersten Gerichtshof des Bundes für das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit) ausgeübt. — GVG § 12 · 공식
>
> 일반 재판권은 지원, 지방법원, 고등법원과 연방대법원(일반 재판권 영역의 연방 최고법원)이 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird	주어 + 정동사 wird(수동)	일반 재판권은
durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte	durch + 4격 복수(관사 없음)	지원, 지방법원, 고등법원과
und durch den Bundesgerichtshof	durch + 4격 단수	연방대법원이
(den obersten Gerichtshof des Bundes	괄호 — 앞 명사와 같은 4격(동격)	(연방 최고법원

für das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit)	für + 4격 + 2격	일반 재판권 영역의)
ausgeübt	과거분사 — 문장 끝	행사한다

괄호 속 den obersten Gerichtshof는 앞의 den Bundesgerichtshof를 풀어 쓴 동격이라 격(4격)이 같다.

문형

durch (4격) ausgeübt werden

~이 행사하다(수동)

1. ausüben = 행사하다(분리 동사). 수동은 ausgeübt werden.
2. 누가 행사하는지는 durch + 4격: durch Amtsgerichte(관사 없는 복수 4격), durch den Bundesgerichtshof.
3. 기관이 행사한다고 할 때 조문은 durch를 즐겨 쓴다. GVG § 1·GG Art. 92도 같은 꼴이다.

Das Hausrecht wird durch den Präsidenten ausgeübt.
가택권은 원장이 행사한다.

Die Aufsicht wird durch das Ministerium ausgeübt.
감독은 그 부처가 한다.

한국이라면? ≠ 법원의 종류 · 법원조직법 제3조

한국은 한 계통 안에 법원을 일곱 종류 둔다 — 「대법원」 「고등법원」 「특허법원」 「지방법원」 「가정법원」 「행정법원」 「회생법원」. 행정법원도 대법원 아래에 있다. 독일은 행정 사건이 다른 재판권으로 간다.

Rn. 4

der **Gerichtshof**, Pl. Gerichtshöfe [gəˈʁɪçtsˌhoːf] (상급) 법원 ★★★

조문어 **oberster Gerichtshof** | 일상·강의 **oberstes Gericht** | DE · AT

Gericht + s + Hof(궁정). 큰 법원의 옛 이름이라 최상급 법원 이름에 남았다: Bundesgerichtshof, Bundesfinanzhof. 기본법은 연방 최고법원을 분야마다 하나씩 다섯 둔다. 그 법원들 사이에 판례를 맞추는 공동 재판부(Gemeinsamer Senat)도 둔다(Abs. 3).

쉬운 예 Der Bundesfinanzhof sitzt in München.
연방재정법원은 뮌헨에 있다.

실무 예 Die Sache liegt jetzt beim obersten Gerichtshof.
그 사건은 이제 최고법원에 있다.

원문

> Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht. — GG Art. 95 Abs. 1 · 공식
>
> 일반·행정·재정·노동·사회 재판권 영역에 연방은 최고법원으로서 연방대법원, 연방행정법원, 연방재정법원, 연방노동법원, 연방사회법원을 설치한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-,	für + 4격 + 2격 — 붙임표 ①	일반·행정
der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit	붙임표 ②③ — 모두 -gerichtsbarkeit에 걸린다	재정·노동·사회 재판권 영역에
errichtet der Bund	정동사 + 주어(V2)	연방은 설치한다
als oberste Gerichtshöfe	als + 4격 복수	최고법원으로서
den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht,	4격 ①②	연방대법원, 연방행정법원
den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht	4격 ③④	연방재정법원, 연방노동법원
und das Bundessozialgericht	4격 ⑤	연방사회법원을

문형

als (명사) — 가리키는 말과 같은 격

~으로서

1. als + 명사 = 「~으로서」. als 뒤 명사는 그것이 가리키는 말과 격이 같다.
2. 여기서는 4격 목적어(den Bundesgerichtshof …)를 가리키므로 oberste Gerichtshöfe도 4격 복수다.
3. 주어 der Bund가 정동사 errichtet 뒤에 온다 — 첫 자리를 Für … 덩어리가 차지했기 때문이다(V2).

> Er arbeitet als Richter am Amtsgericht.
> 그는 지원 판사로 일한다.
>
> Das Landgericht entscheidet als Berufungsgericht.
> 지방법원이 항소법원으로서 재판한다.

문법 D7 · der Verwaltungs-, der Finanz- … — 붙임표로 줄인 복합어

~~der Verwaltungs, der Finanz und der Sozialgerichtsbarkeit~~ (표기 오류)

der Verwaltungs-, der Finanz- und der Sozialgerichtsbarkeit

같은 뒷말(-gerichtsbarkeit)을 되풀이하지 않으려고 앞말에 붙임표(-)를 단다. Verwaltungs- = Verwaltungsgerichtsbarkeit. 붙임표가 없으면 낱말이 끊긴 것으로 읽힌다. 이음 소리 -s-는 그대로 남긴다.

한국이라면? ≠ 최고법원 · 헌법 제101조

한국은 최고법원이 하나다 — 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」. 행정·조세·노동 사건도 대법원이 맡고, 대법원장이 전담부를 둘 수 있을 뿐이다(법원조직법 제7조 제2항). 독일은 분야마다 최고법원이 따로 있다.

오스트리아·스위스 AT Oberster Gerichtshof

오스트리아의 민사·형사 최고법원은 Oberster Gerichtshof(OGH)다 — B-VG Art. 92 Abs. 1 「Oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen ist der Oberste Gerichtshof.」(RIS OGD, 2026-10-14 조회). 스위스는 Bundesgericht(이 장 가짜 친구 코너).

Rn. 5

das **Amtsgericht**, Pl. Amtsgerichte [ˈamtsgəˌʁɪçt] 지원(직역은 구법원 區法院)

★★★

조문어 **Amtsgericht** | 일상·강의 **AG** | DE

Amt(관청·직무) + s + Gericht. 일반 재판권의 첫 단. 판사 한 명이 재판한다(단독판사, Einzelrichter). 민사는 소가 1만 유로 이하 사건과 주거 임대차 사건 등을 맡는다(§ 23, 2026. 10. 현재 문언). 형사 참심재판부(Schöffengericht, 10장)도 지원에 있다. 법원 번역 가이드라인을 따라 「지원」으로 옮기지만, 한국의 지원과 달리 지방법원에 딸린 곳이 아니다.

쉬운 예 — Das Amtsgericht ist für kleine Streitigkeiten zuständig.
지원은 작은 분쟁을 맡는다.

실무 예 — Die Klage wurde beim Amtsgericht München eingereicht.
소는 뮌헨 지원에 제기되었다.

원문

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. … Jeder Richter beim Amtsgericht erledigt die ihm obliegenden Geschäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, als Einzelrichter. — GVG § 22 Abs. 1, 4 · 공식

지원은 단독판사가 맡는다. 지원의 판사는 각자 이 법에 달리 정한 바가 없으면 맡은 사무를 단독판사로서 처리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den Amtsgerichten	3격 복수 — 첫 자리	지원은
stehen Einzelrichter vor	정동사 + 주어 + 앞토 vor	단독판사가 맡는다
Jeder Richter beim Amtsgericht	Abs. 4 주어 — beim = bei dem	지원의 판사는 각자
erledigt die ihm obliegenden Geschäfte	정동사 + 4격 — 확장 수식어 (obliegen = ~에게 맡겨지다)	맡은 사무를 처리한다
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt	예외 표지 — soweit 부문장	이 법에 달리 정한 바가 없으면
als Einzelrichter	als + 1격	단독판사로서

문형

(3격) vorstehen

~을 이끌다 · 맡다

1. vorstehen = vor + stehen(분리 동사), 「~의 앞에 서다 → 이끌다」.
2. 무엇을 이끄는지는 3격: den Amtsgerichten(복수 3격 -n).
3. 원문은 3격이 첫 자리에 오고 주어 Einzelrichter가 정동사 뒤에 온다. 앞토 vor는 문장 끝.

Sie steht der Kammer vor.

그녀가 그 재판부의 재판장이다.

Wer steht diesem Gericht vor?

이 법원은 누가 이끕니까?

문법 D6 · beim Amtsgericht — 관사를 빼지 않는다

~~Jeder Richter bei Amtsgericht erledigt …~~ (비문)

Jeder Richter beim Amtsgericht erledigt …

beim = bei + dem(3격 융합형). 법원 이름 앞의 관사는 빼지 않는다. 조문은 Richter beim Amtsgericht, 직함은 Richter am Amtsgericht(DRiG § 19a)라 쓴다. 뜻은 같고 쓰는 자리가 다르다.

한국이라면? ≠ 단독판사 · 법원조직법 제7조

한국의 단독판사는 지방법원 안에 있다 — 「지방법원 · 가정법원 · 회생법원과 … 시 · 군법원의 심판권은 단독판사가 행사한다」. 독일 지원은 지방법원과 따로 선 법원이고, 판사도 그 법원 소속이다(Richter beim Amtsgericht).

오스트리아·스위스 AT Bezirksgericht

오스트리아는 첫 단의 법원을 Bezirksgericht라 부른다 — JN § 1 「… durch Bezirksgerichte, Bezirksgerichte für Handelssachen, Landesgerichte, Handelsgerichte, durch Oberlandesgerichte und durch den Obersten Gerichtshof (ordentliche Gerichte) ausgeübt.」(RIS OGD, 2026-10-14 조회). 스위스 칸톤의 법원 이름은 칸톤법이라 싣지 않았다.

Rn. 6

das **Landgericht**, Pl. Landgerichte ['lantgəˌʁɪçt] **지방법원** ★★★

조문어 **Landgericht** | 일상·강의 **LG** | DE

Land(주·지방) + Gericht. 일반 재판권의 둘째 단. 지원이 맡지 않은 민사 사건의 1심과, 지원 민사 판결에 대한 항소·항고를 맡는다(§ 72 Abs. 1). 재판부는 Kammer다 — 민사부(Zivilkammer), 형사부(Strafkammer), 상사부(Kammer für Handelssachen).

쉬운 예

Das Landgericht liegt in der Innenstadt.

지방법원은 시내에 있다.

실무 예

Die Sache ist am Landgericht anhängig.

그 사건은 지방법원에 계속 중이다.

원문

> Vor die Zivilkammern, einschließlich der Kammern für Handelssachen, gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind. — GVG § 71 Abs. 1 · 공식
>
> 지원에 배정되지 않은 모든 민사 소송은 상사부를 포함한 민사부의 관할이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Vor die Zivilkammern	vor + 4격 — 방향 (첫 자리)	민사부의 관할로
einschließlich der Kammern für Handelssachen	einschließlich + 2격	상사부를 포함한
gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten	정동사 + 주어(1격 복수)	모든 민사 소송이 간다
die nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind	관계절 — 3격 + 상태 수동	지원에 배정되지 않은

문형

(3격) zugewiesen sein

~에 배정되어 있다

1. zuweisen = zu + weisen, 「배정하다」. 어디에는 3격: den Amtsgerichten.
2. zugewiesen sind = 상태 수동. 관계절이라 sind가 맨 끝.
3. 관할 조문의 상투구다: Die Sache ist dem Landgericht zugewiesen.

Die Sache ist der dritten Zivilkammer zugewiesen.
그 사건은 제3민사부에 배정되어 있다.

Diese Streitigkeiten sind den Amtsgerichten zugewiesen.
이 분쟁들은 지원에 배정되어 있다.

문법 D6 · Vor die Zivilkammern gehören — 관할로 「가는」 것은 vor + 4격

~~Vor den Zivilkammern gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten …~~ (비문)

Vor die Zivilkammern gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten …

gehören vor + 4격 = 「~의 관할로 가다」. 사건이 그 재판부 앞으로 가는 방향이라 4격(die)이다. 「~ 앞에서 심리하다」처럼 자리를 말할 때는 3격이다: vor den Zivilkammern verhandeln.

한국이라면? ≠ 합의부 · 법원조직법 제7조

한국은 지방법원 하나 안에 단독판사와 합의부가 함께 있다 — 「판사 3명으로 구성된 합의부에서 심판권을 행사한다」. 독일은 지원과 지방법원이 서로 다른 법원이고, 1심을 어디서 시작하는지는 법률이 사건별로 정한다(GVG §§ 23·71).

오스트리아·스위스 AT Landesgericht

오스트리아는 이음 소리를 넣어 Landesgericht라 쓴다(JN § 1, RIS OGD 2026-10-14 조회). 독일 Landgericht와 한 음절 차이다. 독일 조문의 Landesgerichte는 「주(州)의 법원」 전체다(GVG § 154, 이 장 gerichtsvollzieher).

Rn. 7

die **Kammer**, Pl. Kammern ['kamɐ] **(지방법원의) 재판부** ★★★

조문어 **Kammer** | 일상·강의 **Kammer** | DE

일상어로 「작은 방·광」. 법원에서는 지방법원과 노동법원(ArbGG § 16)의 재판부다. 고등법원·연방대법원의 재판부는 Senat이다(GVG §§ 116·130, 11장 가짜 친구). 재판부를 아우르는 말은 Spruchkörper다(GVG § 21e). 사건을 어느 재판부가 맡을지는 법원의 사무분담(Geschäftsverteilung)이 미리 정한다.

쉬운 예

Die Kammer zieht sich zur Beratung zurück.

재판부가 합의하러 들어간다.

실무 예

Die Sache wurde dem Einzelrichter übertragen.

사건은 단독판사에게 넘겨졌다.

원문

> Die Zivilkammern sind, soweit nicht nach den Vorschriften der Prozeßgesetze an Stelle der Kammer der Einzelrichter zu entscheiden hat, mit drei Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden besetzt. — GVG § 75 · 공식
>
> 민사부는 소송법 규정에 따라 합의부 대신 단독판사가 재판해야 하는 경우가 아니면, 재판장을 포함한 세 명으로 구성한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Zivilkammern sind	주어 + 정동사(sind … besetzt)	민사부는
soweit nicht nach den Vorschriften der Prozeßgesetze	soweit nicht 부문장 — 예외 표지. Prozeß는 옛 철자	소송법 규정에 따라
an Stelle der Kammer	an Stelle + 2격(~ 대신)	합의부 대신
der Einzelrichter zu entscheiden hat	부문장 주어 + haben + zu	단독판사가 재판해야 하는 경우가 아니면

mit drei Mitgliedern	mit + 3격 복수	세 명으로
einschließlich des Vorsitzenden besetzt	einschließlich + 2격 + 과거분사 끝	재판장을 포함한 … 구성한다

주문장 Die Zivilkammern sind … besetzt 사이에 soweit 부문장이 통째로 끼어 있다. 부문장을 빼고 읽으면 뼈대가 보인다.

문형

mit (3격) besetzt sein

~으로 구성되어 있다

1. besetzen = 「(자리를) 채우다」. 재판부에 판사를 앉힌다는 뜻이다.
2. 누가 앉는지는 mit + 3격: mit drei Mitgliedern.
3. sind … besetzt = 상태 수동. einschließlich des Vorsitzenden = 재판장을 포함하여(2격).

Der Senat ist mit fünf Richtern besetzt.

그 재판부는 판사 다섯으로 구성되어 있다.

War das Gericht ordnungsgemäß besetzt?

그 법원은 적법하게 구성되었습니까?

문법 D6 · mit drei Mitgliedern — mit + 3격 복수

~~mit drei Mitglieder besetzt~~ (비문)

mit drei Mitgliedern besetzt

mit는 늘 3격이다. 복수 3격에는 명사 끝에 -n이 붙는다: die Mitglieder → mit drei Mitgliedern. 수사(drei)는 어미가 없으니 명사의 -n이 격을 알려 준다.

한국이라면? = 합의부 · 법원조직법 제7조

세 명 재판부가 원칙이라는 점이 같다 — 「판사 3명으로 구성된 합의부에서 심판권을 행사한다」. 독일 § 75는 소송법이 정하면 그 재판부 대신 단독판사가 재판한다고 예외를 같은 문장에 적는다.

Rn. 8

das **Oberlandesgericht**, Pl. Oberlandesgerichte ['oːbɐˌlandəsgəʁɪçt]

고등법원 ★★★

조문어 **Oberlandesgericht** | 일상·강의 **OLG** | DE · AT

Ober(위) + Landes(주의) + Gericht. 일반 재판권의 셋째 단. 민사에서는 지방법원 재판에 대한 항소(Berufung)·항고(Beschwerde)와, 지원 가사·비송 사건의 항고를 맡는다. 재판부는 Senat이다(§ 116). 지원 민사 판결의 항소는 고등법원이 아니라 지방법원으로 간다(§ 72).

쉬운 예

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

고등법원은 항소를 기각했다.

실무 예

Gegen das Urteil des Landgerichts legte er Berufung ein.

그는 지방법원 판결에 대해 항소했다.

원문

> Die Oberlandesgerichte sind in Zivilsachen zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel: … 2. der Berufung und der Beschwerde gegen Entscheidungen der Landgerichte. — GVG § 119 Abs. 1 Nr. 2 · 공식
>
> 고등법원은 민사 사건에서 다음 상소에 관한 심리와 재판을 관할한다. … 2. 지방법원 재판에 대한 항소와 항고.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Oberlandesgerichte sind in Zivilsachen zuständig	주어 + 정동사 + 술어	고등법원은 민사 사건에서 관할한다
für die Verhandlung und Entscheidung	zuständig für + 4격	심리와 재판을
über die Rechtsmittel	über + 4격	다음 상소에 관한
der Berufung und der Beschwerde	Nr. 2 — Rechtsmittel에 걸리는 2격	항소와 항고
gegen Entscheidungen der Landgerichte	gegen + 4격 + 2격	지방법원 재판에 대한

문형

gegen (4격)

~에 대한(불복)

1. gegen + 4격 = 「~에 맞서」. 불복의 대상을 적는다: gegen Entscheidungen der Landgerichte.
2. Berufung gegen das Urteil = 판결에 대한 항소. 한국어 「~에 대한」에 끌려 für나 über를 쓰지 않는다.
3. 항소장은 항소법원에 낸다: bei dem Berufungsgericht(ZPO § 519 Abs. 1). 내는 곳은 bei + 3격이다.

> Gegen das Urteil ist die Berufung zulässig.
> 그 판결에는 항소할 수 있다.
>
> Sie legt Beschwerde gegen den Beschluss ein.
> 그녀는 그 결정에 대해 항고한다.

문법 D6 · Entscheidung über die Rechtsmittel — 「~에 관한」 über는 4격

~~die Entscheidung über den Rechtsmitteln~~ (비문)

die Entscheidung über die Rechtsmittel

über가 「~에 관하여」 면 늘 4격이다: entscheiden über, verhandeln über, die Entscheidung über. 「~ 위에」 라는 자리를 말할 때만 3격이 된다.

한국이라면? ≠ 고등법원의 심판권 · 법원조직법 제28조

한국 고등법원은 「지방법원 합의부, 가정법원 합의부, 회생법원 합의부 또는 행정법원의 제1심 판결」 등에 대한 항소를 맡는다. 행정 사건도 고등법원으로 간다. 독일 OLG는 일반 재판권(민사·형사)만 맡는다.

오스트리아·스위스 AT Oberlandesgericht

오스트리아도 같은 이름을 쓴다(JN § 1, RIS OGD 2026-10-14 조회). 스위스 연방법은 칸톤의 상급 법원을 obere Gerichte라고만 부른다(BGG Art. 75 Abs. 2, fedlex) — 이름은 칸톤마다 정한다.

Rn. 9

der **Bundesgerichtshof**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bʊndəsgəˈʁɪçt͡sˌhoːf]

연방대법원 ★★★

조문어 **Bundesgerichtshof** | 일상·강의 **BGH** | DE

Bund(연방) + es + Gerichtshof. 일반 재판권의 최고법원으로 카를스루에에 있다(§ 123). 민사·형사 상고(Revision)를 맡고, 재판부는 민사부(Zivilsenat)와 형사부(Strafsenat)다(§ 130). 행정·노동 사건의 상고는 다른 연방 최고법원으로 간다(이 장 gerichtshof).

쉬운 예 — Der Bundesgerichtshof sitzt in Karlsruhe.
연방대법원은 카를스루에에 있다.

실무 예 — Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen.
연방대법원 상고가 허가되었다.

원문

> In Zivilsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel der

Revision, der Sprungrevision, der Rechtsbeschwerde und der Sprungrechtsbeschwerde. — GVG § 133 · 공식

민사 사건에서 연방대법원은 상고, 비약상고, 법률항고와 비약법률항고에 관한 심리와 재판을 관할한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In Zivilsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig	첫 자리 + V2 ist + 주어 + 술어	민사 사건에서 연방대법원은 관할한다
für die Verhandlung und Entscheidung	zuständig für + 4격	심리와 재판을
über die Rechtsmittel der Revision	über + 4격 + 2격 ①	상고
der Sprungrevision, der Rechtsbeschwerde	2격 ②③	비약상고, 법률항고
und der Sprungrechtsbeschwerde	2격 ④	비약법률항고에 관한

Sprung(뛰어넘기) + Revision = 항소심을 건너뛰고 바로 하는 상고(비약상고).

문형

zuständig für (4격)

~을 관할하다 · 담당하다

1. zuständig = 「관할이 있는·담당인」. 무엇을 맡는지는 für + 4격.
2. für die Verhandlung und Entscheidung über … = 「~에 관한 심리와 재판을」. über + 4격이 다시 붙는다.
3. 사람·관청에도 쓴다: Wer ist hier zuständig?(여기 담당자가 누구입니까?)

Für diese Klage ist das Landgericht zuständig.

이 소는 지방법원 관할이다.

Wer ist für meinen Fall zuständig?

제 사건은 누가 담당합니까?

한국이라면? = 대법원의 심판권 · 법원조직법 제14조

최고법원이 상고를 맡는 점이 같다 — 「고등법원 또는 항소법원 · 특허법원의 판결에 대한 상고사건」. 한국 대법원은 행정·특허 사건의 상고도 맡고, 독일 BGH는 민사·형사만 맡는다(GG Art. 95).

Rn. 10

der **Rechtszug**, Pl. Rechtszüge [ˈʁɛçtsˌt͡suːk] 심급 ★★★

조문어 **Rechtszug** | 일상·강의 **Instanz** | DE

Recht + s + Zug(나아감). 사건이 한 법원에서 거치는 단계, 곧 심급이다. im ersten Rechtszug = 제1심에서. 독일 조문은 주로 Rechtszug를 쓰고, 일상어는 Instanz(in erster Instanz)를 쓴다. 영어 instance(사례)와 뜻이 다르다. 형사에서 지방법원이 1심이면 항소 없이 바로 연방대법원 상고로 간다.

쉬운 예

In erster Instanz hat sie gewonnen.

그녀는 1심에서 이겼다.

실무 예

Das Landgericht entschied im ersten Rechtszug.

지방법원이 1심으로 재판했다.

원문

> In Strafsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig zur Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Revision gegen die Urteile der Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug sowie gegen die Urteile der Landgerichte im ersten Rechtszug, soweit nicht die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte begründet ist. — GVG § 135 Abs. 1 · 공식
>
> 형사 사건에서 연방대법원은 고등법원의 제1심 판결과, 고등법원의 관할이 성립하지 않는 한 지방법원의 제1심 판결에 대한 상고에 관한 심리와 재판을 관할한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In Strafsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig	첫 자리 + V2 ist + 주어 + 술어	형사 사건에서 연방대법원은 관할한다
zur Verhandlung und Entscheidung	zu + 3격 융합형 (zur = zu der)	심리와 재판을
über das Rechtsmittel der Revision	über + 4격 + 2격	상고에 관한
gegen die Urteile der Oberlandesgerichte	gegen + 4격 ① + 2격	고등법원의 판결
im ersten Rechtszug	in + 3격 — 제1심의	제1심

sowie gegen die Urteile der Landgerichte	gegen + 4격 ②	그리고 지방법원의 판결
im ersten Rechtszug	다시 제1심	제1심
soweit nicht die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte	예외 표지 — soweit nicht 부문장	고등법원의 관할이
begründet ist	상태 수동 — 정동사 맨 끝	성립하지 않는 한

문형

soweit nicht (1격) begründet ist

~이 성립하지 않는 한

1. soweit nicht = 「~이 아닌 한」. 예외 표지라 인용할 때 빼지 않는다.
2. die Zuständigkeit … begründet ist = 관할이 「성립해 있다」 (상태 수동).
3. begründet은 begründen(근거를 세우다)의 과거분사다. 「이유 있는」 (12장 begründet)과 꼴이 같다.

Soweit nicht die Kammer zuständig ist, entscheidet der Einzelrichter.
합의부 관할이 아닌 한 단독판사가 재판한다.

Die Zuständigkeit des Gerichts ist nicht begründet.
그 법원의 관할은 성립하지 않는다.

문법 D6 · im ersten Rechtszug — in + 3격 융합형

~~in ersten Rechtszug~~ (비문)

im ersten Rechtszug

im = in + dem. 심급은 「~에서」라는 자리라 3격이다. 서수(erst-)는 관사 뒤라 -en이 붙는다: im ersten, im zweiten Rechtszug. 관사를 빼고 in ersten이라 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 항소할 수 있는 판결 · 형사소송법 제357조

한국은 지방법원 합의부의 1심 판결도 「고등법원에 항소할 수 있다」. 사실심을 두 번 거친다. 독일은 지방법원이 1심인 형사 사건에 항소가 없고 상고(법률심)만 있다(StPO § 333, 14장).

오스트리아·스위스 AT Instanz CH Instanz

오스트리아·스위스 조문은 Instanz를 쓴다 — B-VG Art. 92 Abs. 1 「Oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen ist der Oberste Gerichtshof.」(RIS OGD, 2026-10-14 조회), BGG Art. 75 Abs. 1 「Entscheide letzter kantonaler Instanzen」(fedlex). 독일 조문은 주로 Rechtszug, 독일 일상어·판결문은 Instanz다. 조문에도 Instanz가 나온다(ZPO § 610 Abs. 2 「in erster Instanz」).

Rn. 11

der **Vorsitzende**, Pl. Vorsitzenden [ˈfoːɐ̯ˌzɪt͡sn̩də] 재판장 ★★★

조문어 **Vorsitzende** | 일상·강의 **Vorsitzende** | DE · AT · CH

vorsitzen(의장 자리에 앉다)의 현재분사를 명사로 쓴 말이라 형용사처럼 변한다: der Vorsitzende, ein Vorsitzender, die Vorsitzende(여성). 지방법원 이상의 재판부는 법원장이나 부장판사(Vorsitzender Richter)가 재판장이다. 법정의 질서 유지도 재판장의 몫이다(§ 176 Abs. 1).

쉬운 예

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

재판장이 개정을 선언한다.

실무 예

Ein Vorsitzender Richter leitet die Kammer.

부장판사가 재판부를 이끈다.

원문

> Den Vorsitz in den Spruchkörpern bei den Landgerichten, bei den Oberlandesgerichten sowie bei dem Bundesgerichtshof führen der Präsident und die Vorsitzenden Richter. — GVG § 21f Abs. 1 · 공식
>
> 지방법원, 고등법원과 연방대법원의 재판부에서는 법원장과 부장판사가 재판장이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den Vorsitz in den Spruchkörpern	4격 목적어가 첫 자리 + in + 3격 복수	재판부에서 재판장을
bei den Landgerichten, bei den Oberlandesgerichten	bei + 3격 둘	지방법원, 고등법원
sowie bei dem Bundesgerichtshof	bei dem(= beim) + 3격	그리고 연방대법원의
führen der Präsident	정동사(복수) + 주어 ①	법원장과

und die Vorsitzenden Richter	주어 ② — 형용사 변화 -en	부장판사가 맡는다

bei dem Bundesgerichtshof — 조문은 융합형 beim 대신 bei dem을 쓰기도 한다. 뜻은 같다.

문형

den Vorsitz führen

재판장(의장)을 맡다

1. der Vorsitz = 의장 자리. führen = 이끌다. 합쳐서 「재판장을 맡다」.
2. 원문은 4격 Den Vorsitz가 첫 자리에 오고, 주어 der Präsident und die Vorsitzenden Richter가 맨 뒤에 온다.
3. 주어가 둘이라 정동사가 복수 führen이다.

Wer führt heute den Vorsitz?
오늘은 누가 재판장입니까?

Den Vorsitz führt die Präsidentin.
재판장은 법원장이 맡는다.

문법 D1 · die Vorsitzenden Richter — 형용사처럼 변한다

~~die Vorsitzende Richter~~ (비문)

die Vorsitzenden Richter

Vorsitzend-는 형용사처럼 어미가 바뀐다. 정관사 die 뒤 복수는 -en: die Vorsitzenden Richter. 단수 1격은 der Vorsitzende, 부정관사면 ein Vorsitzender다.

한국이라면? = 부의 재판장 · 법원조직법 제27조

재판부마다 재판장이 있다는 점이 같다 — 「부의 구성원 중 1인은 그 부의 재판에서 재판장이 되며」. 한국은 경력 10년 미만 판사가 합의부 재판장이 될 수 없다(제42조의3 제2항).

Rn. 12 **der Berichterstatter**, Pl. Berichterstatter [bəˈʁɪçtʔɛɐ̯ˌʃtatɐ] **주심** ★★

조문어 **Berichterstatter** | 일상·강의 **Berichterstatter** | DE

Bericht(보고) + erstatten(하다) + -er. 재판부 안에서 사건을 맡아 보고하는 법관이다 — 한국의 주심에 가깝다. 일상어로는 「(언론의) 보도원」. 표결 순서는 법률이 정한다: 젊은 사람이 먼저, 참심원은 직업법관보다 먼저, 주심이 지정되면 주심이 맨 먼저, 재판장은 맨 끝.

쉬운 예 Der Berichterstatter trägt den Fall vor.
주심이 사건을 보고한다.

실무 예

Sie ist Berichterstatterin in diesem Verfahren.

그녀가 이 사건의 주심이다.

원문

> Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter, ehrenamtliche Richter und Schöffen nach dem Lebensalter; der jüngere stimmt vor dem älteren. Die Schöffen stimmen vor den Richtern. Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Zuletzt stimmt der Vorsitzende. — GVG § 197 · 공식
>
> 법관은 법관 경력 순으로, 경력이 같으면 나이 순으로, 명예직 법관과 참심원은 나이 순으로 표결한다. 어린 사람이 나이 많은 사람보다 먼저 표결한다. 참심원은 법관보다 먼저 표결한다. 주심이 지정되어 있으면 주심이 맨 먼저 표결한다. 재판장은 맨 마지막에 표결한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Richter stimmen nach dem Dienstalter	주어 + 정동사 + nach + 3격	법관은 경력 순으로 표결한다
bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter	bei + 3격(조건) + nach + 3격	경력이 같으면 나이 순으로
ehrenamtliche Richter und Schöffen nach dem Lebensalter	주어 ②(동사 생략)	명예직 법관과 참심원은 나이 순으로
der jüngere stimmt vor dem älteren	세미콜론 뒤 — vor + 3격(먼저)	어린 사람이 먼저 표결한다
Die Schöffen stimmen vor den Richtern	Satz 2	참심원은 법관보다 먼저
Wenn ein Berichterstatter ernannt ist	wenn 부문장 — 상태 수동	주심이 지정되어 있으면
so stimmt er zuerst	주문장 — so + 정동사 + 주어	그가 맨 먼저 표결한다
Zuletzt stimmt der Vorsitzende	첫 자리 Zuletzt + V2	재판장은 맨 끝에 표결한다

문형

nach (3격)

~에 따라 · ~ 순으로

1. nach + 3격 = 「~에 따라」. 순서의 기준을 말한다: nach dem Dienstalter(경력 순으로), nach dem Lebensalter(나이 순으로).
2. der jüngere stimmt vor dem älteren — 여기 vor + 3격은 「~보다 먼저」(시간)다.
3. zuerst(맨 먼저) ↔ zuletzt(맨 끝). Zuletzt stimmt der Vorsitzende는 Zuletzt가 첫 자리라 정동사가 둘째다.

Die Akten sind nach dem Datum geordnet.
기록은 날짜순으로 정리되어 있다.

Wir rufen die Zeugen nach dem Alphabet auf.
증인을 알파벳 순으로 부릅니다.

문법 D3 · Wenn …, so stimmt er — so 뒤에 정동사

~~Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so er stimmt zuerst.~~ (비문)

Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst.

wenn 부문장 뒤 주문장은 정동사가 먼저 온다. 사이에 so(그러면)를 넣어도 정동사가 so 바로 뒤에 온다: so stimmt er. 주어 er를 앞으로 당기지 않는다.

한국이라면? + 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

한국 법원조직법은 합의에 관해 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」와 과반수 셈법(제66조)을 정한다. 누가 먼저 의견을 내는지는 적지 않는다. 독일 § 197은 표결 순서를 법률로 정한다(재판장이 맨 끝).

Rn. 13

die **Mehrheit**, Pl. Mehrheiten [ˈmeːɐ̯haɪ̯t] 다수 · 과반수 ★★

조문어 **absolute Mehrheit** | 일상·강의 **Mehrheit** | DE · AT · CH

mehr(더 많은) + -heit. absolute Mehrheit = 과반수(절반을 넘는 수), einfache Mehrheit = 단순 다수. 금액 의견이 셋 이상으로 갈려 어느 것도 과반에 이르지 못하면 가장 큰 금액의 표를 차례로 작은 쪽에 더한다(Abs. 2). 형사에서는 피고인에게 가장 불리한 표부터 더한다(Abs. 3).

쉬운 예 — Die Mehrheit hat dagegen gestimmt.
다수가 반대표를 던졌다.

실무 예 — Das Urteil erging mit knapper Mehrheit.
판결은 근소한 다수로 나왔다.

원문

> Das Gericht entscheidet, soweit das Gesetz nicht ein anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der Stimmen. … Bilden sich in Beziehung auf Summen, über die zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt. — GVG § 196 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 법원은 법률에 달리 정한 바가 없으면 표의 과반수로 재판한다. 재판할 금액에 관하여 의견이 셋 이상으로 갈려 어느 것도 과반수에 이르지 못하면, 가장 큰 금액에 던진 표를 그다음으로 작은 금액에 던진 표에 과반수가 될 때까지 차례로 더한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht entscheidet	주어 + 정동사	법원은 재판한다
soweit das Gesetz nicht ein anderes bestimmt	예외 표지 — soweit 부문장	법률에 달리 정한 바가 없으면
mit der absoluten Mehrheit der Stimmen	mit + 3격 + 2격	표의 과반수로
Bilden sich in Beziehung auf Summen	Abs. 2 — 동사 첫머리 조건문(sich bilden)	금액에 관하여 … 갈리면
über die zu entscheiden ist	관계절 — über die = Summen. sein + zu	재판할
mehr als zwei Meinungen	조건문의 주어	셋 이상의 의견이
deren keine die Mehrheit für sich hat	관계절 — deren = 그 의견들 가운데	어느 것도 과반수를 얻지 못하면
so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen	주문장 — 확장 수식어 + 주어	가장 큰 금액에 던진 표를
den für die zunächst geringere abgegebenen	3격 — 확장 수식어(뒤에 Stimmen 생략)	그다음으로 작은 금액에 던진 표에
so lange hinzugerechnet	수동 과거분사	차례로 더한다

bis sich eine Mehrheit ergibt	bis 부문장	과반수가 될 때까지

mehr als zwei = 「둘보다 많은」, 곧 셋 이상이다. 한국 제66조 제2항의 「3개 이상의 설」과 같다.

문형

mit (3격) entscheiden

~으로 결정하다

1. mit + 3격 = 「~으로」. 결정의 방법을 말한다: mit der absoluten Mehrheit der Stimmen.
2. der Stimmen은 2격 복수 — 「표의」 과반수.
3. soweit das Gesetz nicht ein anderes bestimmt — 예외 표지다(10장 § 152).

Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit.
법원 운영위원회(Präsidium)는 다수결로 정한다.

Der Ausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit.
위원회는 단순 다수로 결정한다.

한국이라면? = 합의의 방법 · 법원조직법 제66조

과반수 원칙도, 금액 의견이 갈릴 때의 셈법도 같다 — 「과반수에 이르기까지 최다액(最多額)의 의견의 수에 차례로 소액의 의견의 수를 더하여 그 중 최소액의 의견」. 형사에서 불리한 의견부터 더하는 것도 같다(제2호).

Rn. 14 der **Richter auf Probe**, Pl. Richter auf Probe [ˈʁɪçtɐ aʊ̯f ˈpʁoːbə] **시보판사**

★★★

조문어 **Richter auf Probe** | 일상·강의 **Proberichter** | DE

auf Probe = 「시험 삼아」. 두 차례 국가시험을 마친 사람(DRiG § 5 Abs. 1)을 경력 요건 없이 임용하고, 늦어도 5년 안에 종신 법관이나 검사로 임명한다. 임용 첫해에는 참심재판부의 재판장이 될 수 없다(GVG § 29 Abs. 1 Satz 2). 직함은 그냥 Richter다(DRiG § 19a Abs. 3).

쉬운 예 Sie arbeitet als Richterin auf Probe.
그녀는 시보판사로 일한다.

실무 예 Nach drei Jahren wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt.
3년 뒤 그는 종신 법관으로 임명되었다.

원문

> Wer später als Richter auf Lebenszeit oder als Staatsanwalt verwendet werden soll, kann zum Richter auf Probe ernannt werden. … Spätestens fünf Jahre nach seiner Ernennung ist der Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit oder unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Staatsanwalt zu ernennen. Die Frist verlängert sich um die Zeit einer Beurlaubung ohne Bezüge. — DRiG § 12 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 나중에 종신 법관이나 검사로 쓰일 사람은 시보판사로 임명할 수 있다. 시보판사는 임용 뒤 늦어도 5년 안에 종신 법관으로, 또는 종신 공무원 관계로 임명하여 검사로 임명하여야 한다. 무급 휴직 기간만큼 그 기한은 늘어난다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer später als Richter auf Lebenszeit	wer 부문장(~하는 사람은) 시작	나중에 종신 법관이나
oder als Staatsanwalt verwendet werden soll	als + 1격 + 수동 + soll 맨 끝	검사로 쓰일 사람은
kann zum Richter auf Probe ernannt werden	주문장 — zu + 3격 + 수동	시보판사로 임명할 수 있다
Spätestens fünf Jahre nach seiner Ernennung	Abs. 2 첫 자리 — 기한	임용 뒤 늦어도 5년 안에
ist der Richter auf Probe zum Richter auf Lebenszeit	sein + zu의 ist + 주어 + zu + 3격	시보판사를 종신 법관으로
oder unter Berufung in das Beamtenverhältnis	unter Berufung in + 4격 — 여기 Berufung은 「임명」	또는 종신 공무원 관계로 임명하여
auf Lebenszeit zum Staatsanwalt zu ernennen	zu + 3격 + zu 부정사 끝	검사로 임명하여야 한다
Die Frist verlängert sich um die Zeit	Satz 2 — um + 4격(~만큼)	그 기한은 … 만큼 늘어난다
einer Beurlaubung ohne Bezüge	2격	무급 휴직 기간

Berufung은 여기서 「항소」가 아니라 「임명」이다(in das Beamtenverhältnis berufen = 공무원으로 임명하다). GG Art. 95 Abs. 2의 Berufung der Richter도 같다.

문형

spätestens (기간) nach (3격)

~ 뒤 늦어도 …에

1. spätestens = 「늦어도」. 반대는 frühestens(빨라도).
2. fünf Jahre nach seiner Ernennung = 「임용 뒤 5년」. nach + 3격(seiner Ernennung, 여성 3격 -er).
3. 원문은 sein + zu(ist … zu ernennen) — 「임명하여야 한다」(12장 D5).

Die Antwort muss spätestens einen Monat nach Zugang vorliegen.
답변은 도달 뒤 늦어도 한 달 안에 있어야 한다.

Spätestens drei Tage nach der Sitzung erhalten Sie das Protokoll.
늦어도 기일 뒤 사흘 안에 조서를 받습니다.

문법 D6 · zum Richter ernennen — 「~으로」는 zu + 3격

~~Er wurde als Richter auf Probe ernannt.~~ (부자연)

Er wurde zum Richter auf Probe ernannt.

ernennen(임명하다)은 무엇으로를 zu + 3격으로 받는다: zum Richter(= zu dem). 조문도 kann zum Richter auf Probe ernannt werden이라 쓴다. 여성이면 zur Richterin(= zu der).

한국이라면? ≠ 판사의 임용자격 · 법원조직법 제42조

한국은 경력자 중에서 판사를 뽑는다 — 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」. 독일 시보판사는 국가시험을 마치면 경력 없이 임용되고, 시보 기간 뒤 검사로 가는 길도 있다.

Rn. 15

die **Lebenszeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['le:bn̩ˌt͡saɪ̯t] **종신 · 평생** ★★★

조문어 **auf Lebenszeit** | 일상·강의 **lebenslang** | DE · AT · CH

Leben + s + Zeit. auf Lebenszeit = 「종신으로」. 독일 직업법관은 종신 임명이 원칙이고, 정년만 법률로 정한다(GG Art. 97 Abs. 2 Satz 2). 판사를 본인의 뜻에 반해 해임·전보하려면 법원의 재판이 있어야 한다(Art. 97 Abs. 2 Satz 1).

쉬운 예

Das Amt gilt auf Lebenszeit.
그 직은 종신이다.

실무 예

Richter auf Lebenszeit können nur kraft richterlicher Entscheidung entlassen werden.

종신 법관은 법원의 재판으로만 해임될 수 있다.

원문

> Zum Richter auf Lebenszeit kann ernannt werden, wer nach Erwerb der Befähigung zum Richteramt mindestens drei Jahre im richterlichen Dienst tätig gewesen ist. — DRiG § 10 Abs. 1 · 공식
>
> 법관 자격을 얻은 뒤 적어도 3년 동안 법관으로 일한 사람은 종신 법관으로 임명될 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Zum Richter auf Lebenszeit	zu + 3격 — 첫 자리	종신 법관으로
kann ernannt werden	정동사 + 수동 부정사	임명될 수 있다
wer nach Erwerb der Befähigung zum Richteramt	wer 부문장 = 주어	법관 자격을 얻은 뒤
mindestens drei Jahre	기간(4격)	적어도 3년 동안
im richterlichen Dienst tätig gewesen ist	완료 — 정동사 ist 맨 끝	법관으로 일한 사람은
>
> 주어가 wer 부문장 통째다. 한국어로는 「~한 사람은 … 임명될 수 있다」로 주어를 앞으로 옮긴다.

문형

nach Erwerb (2격)

~을 얻은 뒤

1. nach + 3격 = 「~ 뒤에」. Erwerb(취득)는 이 상투구에서 관사 없이 쓴다: nach Erwerb.
2. 무엇을 얻었는지는 2격: der Befähigung zum Richteramt(법관 자격의).
3. Befähigung = 자격·능력. zum Richteramt = 법관직에 대한(DRiG § 5의 제목이 Befähigung zum Richteramt다).

Nach Erwerb des Grundstücks ließ er sich eintragen.

그는 토지를 취득한 뒤 등기를 했다.

> Nach Erwerb der Befähigung arbeitete sie als Anwältin.
> 자격을 얻은 뒤 그녀는 변호사로 일했다.

한국이라면? ≠ 법관의 임기 · 헌법 제105조
한국 법관은 임기제다 — 「대법원장과 대법관이 아닌 법관의 임기는 10년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」. 독일 법관은 시보를 마치면 종신이다.

Rn. 16

unabhängig ['ʊnʔapˌhɛŋɪç] 독립한 ★★★

조문어 **unabhängig** | 일상·강의 **unabhängig** | DE · AT · CH

un + abhängig(의존하는, abhängen von에서). 법관은 독립하고 법률에만 따른다. 같은 문장이 법원조직법(GVG § 1)과 법관법(DRiG § 25)에도 있다. 사법보좌관도 sachlich unabhängig(직무상 독립)다(이 장 rechtspfleger). 변호사는 unabhängiges Organ der Rechtspflege다(BRAO § 1).

쉬운 예
Sie ist finanziell unabhängig.
그녀는 경제적으로 독립했다.

실무 예
Die Gerichte sind von der Regierung unabhängig.
법원은 정부로부터 독립해 있다.

원문
> Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. – GG Art. 97 Abs. 1 · 공식
> 법관은 독립하며 법률에만 따른다.

문형

(3격) unterworfen sein

~에 따르다

1. unterwerfen(복종시키다)의 과거분사 + sein = 「~에 따르는 상태다」.
2. 무엇에 따르는지는 3격: dem Gesetz(e).
3. nur(오직)가 붙어 다른 것에는 따르지 않는다는 뜻이 된다. GVG § 1은 형용사로 쓴다: nur dem Gesetz unterworfene Gerichte.

Auch der Staat ist dem Recht unterworfen.
국가도 법에 따른다.

Der Richter ist keinen Weisungen unterworfen.
법관은 어떤 지시에도 따르지 않는다.

문법 D1 · dem Gesetze unterworfen — 3격

~~nur das Gesetz unterworfen~~ (비문)

nur dem Gesetz unterworfen

unterworfen sein(~에 따르다)은 3격을 받는다: dem Gesetz. 원문 dem Gesetze의 -e는 옛 3격 어미다. unabhängig는 von + 3격을 받는다: unabhängig von der Regierung.

한국이라면? = 법관의 독립 · 헌법 제103조

법관의 독립을 헌법에 적는 점이 같다 — 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」. 한국은 헌법과 양심을 함께 적고, 독일 Art. 97 Abs. 1은 법률(dem Gesetze) 하나만 적는다.

오스트리아·스위스 CH BGG Art. 2 Abs. 1

스위스 연방대법원법은 법률이 아니라 「법」(Recht)에 따른다고 적는다 — 「Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.」(fedlex). 독일 Art. 97은 법률(dem Gesetze)이다.

Rn. 17

das **Bundesverfassungsgericht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ˈbʊndəsfɛɐ̯ˈfasʊŋsgəˌʁɪçt] **연방헌법재판소** ★★★

조문어 **Bundesverfassungsgericht** | 일상·강의 **BVerfG** | DE

Bund + es + Verfassung + s + Gericht. 기본법이 사법권을 맡긴 곳 가운데 하나다(Art. 92, 이 장 richter). 다른 헌법기관에 대하여 독립한 「연방의 법원(Gerichtshof)」이라고 스스로를 정한다. 연방대법원과 같은 카를스루에에 있다. 재판부(Senat)와 헌법소원은 11장.

쉬운 예

Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz für nichtig erklärt.

연방헌법재판소는 그 법률을 무효라고 선언했다.

실무 예

Er hat beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde erhoben.

그는 연방헌법재판소에 헌법소원을 냈다.

원문

> Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. … Der Sitz des Bundesverfassungsgerichts ist Karlsruhe. — BVerfGG § 1 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 연방헌법재판소는 다른 모든 헌법기관에 대하여 자립하고 독립한 연방의 법원이다. 연방헌법재판소의 소재지는 카를스루에다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Das Bundesverfassungsgericht ist ein	주어 + 정동사 + 관사 ein(명사는 한참 뒤)	연방헌법재판소는
allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber	3격 + 뒤에 오는 gegenüber	다른 모든 헌법기관에 대하여
selbständiger und unabhängiger	형용사 둘 — ein + 남성 1격 -er	자립하고 독립한
Gerichtshof des Bundes	명사 + 2격	연방의 법원이다
Der Sitz des Bundesverfassungsgerichts ist Karlsruhe	Abs. 2 — 주어 + 2격 + sein	연방헌법재판소의 소재지는 카를스루에다

selbständig는 지금 selbstständig로도 쓴다. 둘 다 맞는 철자다.

문형

ein (긴 수식어) Gerichtshof

관사와 명사 사이에 낀 긴 수식어

1. ein … Gerichtshof 사이에 allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger가 통째로 끼어 있다.
2. 읽을 때는 관사(ein)를 보고 명사(Gerichtshof)까지 건너뛴 뒤, 사이의 수식어를 앞에 붙인다: 다른 헌법기관에 대하여 자립하고 독립한 → 법원.
3. 형용사 어미 -er는 ein + 남성 1격이라서다: ein unabhängiger Gerichtshof.

Das ist ein für alle Beteiligten wichtiger Termin.
그것은 모든 당사자에게 중요한 기일이다.

Sie ist eine in Fachkreisen bekannte Richterin.
그녀는 전문가들 사이에 알려진 판사다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 구성 · 헌법 제111조

한국 헌법재판소는 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성」한다. 헌법 제101조 제2항의 법원(대법원과 각급법원)에는 들지 않는다. 독일 BVerfG는 스스로를 Gerichtshof라 하고, Art. 92가 사법권을 행사하는 곳으로 함께 적는다.

Rn. 18

ehrenamtlich ['eːʁən‚ʔamtlɪç] 명예직의 ★★

조문어 **ehrenamtlicher Richter** | 일상·강의 **Laienrichter** | DE

Ehre(명예) + Amt(직) + -lich. 직업이 아닌 명예직으로 재판에 참여하는 시민 법관이 ehrenamtliche Richter다(DRiG § 1). 형사의 참심원(Schöffe, 10장)도 그 하나다. 노동법원은 직업법관 재판장과 노동자 쪽·사용자 쪽 명예직 법관 한 명씩이 함께 재판한다. 지방법원 상사부에도 명예직 법관 둘이 앉는다(GVG § 105).

쉬운 예

Sie arbeitet ehrenamtlich im Verein.

그녀는 협회에서 자원봉사를 한다.

실무 예

Die ehrenamtlichen Richter kommen aus der Praxis.

명예직 법관은 실무에서 온다.

원문

> Das Arbeitsgericht besteht aus der erforderlichen Zahl von Vorsitzenden und ehrenamtlichen Richtern. Die ehrenamtlichen Richter werden je zur Hälfte aus den Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber entnommen. … Jede Kammer des Arbeitsgerichts wird in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und je einem ehrenamtlichen Richter aus Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig. — ArbGG § 16 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 노동법원은 필요한 수의 재판장과 명예직 법관으로 구성된다. 명예직 법관은 노동자 쪽과 사용자 쪽에서 절반씩 뽑는다. 노동법원의 각 재판부는 재판장 한 명과 노동자 쪽·사용자 쪽 명예직 법관 한 명씩으로 구성되어 활동한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Arbeitsgericht besteht aus der erforderlichen Zahl	bestehen aus + 3격(13장)	노동법원은 필요한 수의
von Vorsitzenden und ehrenamtlichen Richtern	von + 3격 복수	재판장과 명예직 법관으로 구성된다
Die ehrenamtlichen Richter werden je zur Hälfte	주어 + 수동 werden + je zur Hälfte	명예직 법관은 절반씩
aus den Kreisen der Arbeitnehmer	aus + 3격 복수 + 2격	노동자 쪽과

und der Arbeitgeber entnommen	2격 ② + 과거분사 끝	사용자 쪽에서 뽑는다
Jede Kammer des Arbeitsgerichts wird	Abs. 2 주어 + 정동사	노동법원의 각 재판부는
in der Besetzung mit einem Vorsitzenden	in + 3격 + mit + 3격	재판장 한 명과
und je einem ehrenamtlichen Richter	je + 3격	명예직 법관 한 명씩으로
aus Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig	aus + 3격 + 술어 tätig(werden … tätig = 활동하다)	노동자 쪽·사용자 쪽에서 … 활동한다

문형

je … (수량)

~씩 · 각각

1. je = 「각각·~씩」. je zur Hälfte = 절반씩, je einem ehrenamtlichen Richter = 한 명씩.
2. aus den Kreisen der Arbeitnehmer = 노동자 집단에서. aus + 3격 복수(den Kreisen).
3. in der Besetzung mit … = 「~의 구성으로」(이 장 kammer의 besetzt).

Die Parteien tragen die Kosten je zur Hälfte.
당사자들이 비용을 절반씩 부담한다.

Die Zeugen erhalten je zehn Minuten.
증인들은 10분씩 받는다.

한국이라면? ≠ 전담부 · 법원조직법 제7조

한국 법원조직법에는 명예직 법관이 없고, 노동 사건은 전담부에 맡길 수 있다 — 「특정한 부로 하여금 행정 · 조세 · 노동 · 군사 · 특허 등의 사건을 전담하여 심판하게 할 수 있다」. 독일은 노동법원이 따로 있고 노사 양쪽 명예직 법관이 함께 앉는다.

Rn. 19

der **Rechtsanwalt**, Pl. Rechtsanwälte [ˈʁɛçtsʔanˌvalt] **변호사** ★★★

조문어 **Rechtsanwalt** | 일상·강의 **Anwalt** | DE

Recht + s + Anwalt(대리인). 여성은 die Rechtsanwältin, 일상어는 Anwalt. 변호사 사무소는 Kanzlei(Anwaltskanzlei)라고 한다. 영어 chancellery(총리 관저)와 뜻이 다르다. 독일 법은 변호

사를 「사법의 독립 기관」으로 규정한다(BRAO § 1 unabhängiges Organ der Rechtspflege). 대리가 강제되는 법원은 14장.

쉬운 예

Ich brauche einen Anwalt.

변호사가 필요합니다.

실무 예

Sie arbeitet in einer großen Kanzlei in Frankfurt.

그녀는 프랑크푸르트의 큰 로펌에서 일한다.

원문

> Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. … Sein Recht, in Rechtsangelegenheiten aller Art vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behörden aufzutreten, kann nur durch ein Bundesgesetz beschränkt werden. — BRAO § 3 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 변호사는 모든 법률 사건에서 부름받은 독립한 조언자이자 대리인이다. 모든 종류의 법률 사건에서 법원·중재판정부·행정청 앞에 나설 변호사의 권리는 연방 법률로만 제한할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Rechtsanwalt ist der berufene	주어 + 정동사 + 술어 시작(berufen = 부름받은)	변호사는 … 부름받은
unabhängige Berater und Vertreter	술어 명사 둘	독립한 조언자이자 대리인이다
in allen Rechtsangelegenheiten	in + 3격 복수	모든 법률 사건에서
Sein Recht,	Abs. 2 주어	변호사의 권리는
in Rechtsangelegenheiten aller Art	in + 3격 + 2격	모든 종류의 법률 사건에서
vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behörden aufzutreten	vor + 3격 복수 + zu 부정사(auf-zu-treten)	법원·중재판정부·행정청 앞에 나설
kann nur durch ein Bundesgesetz beschränkt werden	정동사 + durch + 4격 + 수동 부정사	연방 법률로만 제한할 수 있다

문형

nur durch (4격) beschränkt werden

~으로만 제한할 수 있다

1. beschränken = 제한하다. 조동사와 함께 kann … beschränkt werden(제한될 수 있다).
2. nur durch ein Bundesgesetz = 「연방 법률로만」. durch + 4격(ein Bundesgesetz).
3. 주어 Sein Recht 뒤에 쉼표 + zu 부정사(auf-zu-treten)가 권리의 내용을 풀고, 다시 쉼표 뒤에 정동사 kann이 온다.

Das Grundrecht kann nur durch Gesetz beschränkt werden.
그 기본권은 법률로만 제한할 수 있다.

Die Vollmacht kann durch Vertrag beschränkt werden.
그 대리권은 계약으로 제한할 수 있다.

한국이라면? = 변호사의 직무 · 변호사법 제3조

모든 법률 사무를 맡는 직업이라는 점이 같다 — 「소송에 관한 행위 및 행정처분의 청구에 관한 대리행위와 일반 법률 사무를 하는 것을 그 직무로 한다」. 독일은 법원·행정청 앞에 나설 권리를 연방 법률로만 제한한다고 적는다.

Rn. 20

der **Rechtspfleger**, Pl. Rechtspfleger [ˈʁɛçtsˌp͡fleːgɐ] 사법보좌관 ★★

조문어 **Rechtspfleger** | 일상·강의 **Rechtspfleger** | DE

Recht + s + Pfleger(돌보는 사람). 법관이 아닌 법원 공무원으로, 법률이 넘긴 법원 사무를 처리한다(RPflG § 1). 등기·강제경매·상속·회사 등기 같은 지원 사무가 많다(§ 3). 직무에서는 지시를 받지 않고 법과 법률에만 묶인다. 여성은 die Rechtspflegerin.

쉬운 예

Für Grundbuchsachen ist der Rechtspfleger zuständig.
등기 사건은 사법보좌관이 맡는다.

실무 예

Die Zwangsversteigerung leitet eine Rechtspflegerin.
강제경매는 사법보좌관이 진행한다.

원문

> Der Rechtspfleger ist sachlich unabhängig und nur an Recht und Gesetz gebunden. — RPflG § 9 · 공식
> 사법보좌관은 직무상 독립하며 법과 법률에만 구속된다.

문형

an (4격) gebunden sein

~에 묶여 있다 · 구속된다

1. binden an + 4격 = 「~에 묶다」. 상태 수동 gebunden sein = 「~에 묶여 있다」.
2. an Recht und Gesetz는 관사 없는 4격 둘이다. GG Art. 20 Abs. 3은 순서를 바꿔 an Gesetz und Recht라 쓴다.
3. 부정은 nicht gebunden: 12장 VwGO § 86 an das Vorbringen … nicht gebunden(주장에 구속되지 않는다).

Das Gericht ist an die Anträge gebunden.
법원은 신청에 구속된다.

Ich bin an den Vertrag gebunden.
나는 계약에 묶여 있다.

한국이라면? ≠ 사법보좌관 · 법원조직법 제54조
한국 사법보좌관은 「법관의 감독을 받아 업무를 수행하며」, 그 처분에는 법관에게 이의신청을 할 수 있다(제3항). 독일 Rechtspfleger는 직무상 독립하고 법과 법률에만 묶인다.

Rn. 21

der **Gerichtsvollzieher**, Pl. Gerichtsvollzieher [gəˈʁɪçtsfɔlˌtsiːɐ] **집행관**

★★

조문어 **Gerichtsvollzieher** | 일상·강의 **Gerichtsvollzieher** | DE

Gericht + s + Vollzieher(집행하는 사람, vollziehen에서). 송달·호출·강제집행을 맡는 공무원(Beamte)이다. 근무 관계는 연방대법원에서는 연방 법무부 장관이, 주의 법원에서는 주 사법행정청이 정한다. 여기 Landesgerichte는 「주의 법원」 전체다 — 오스트리아의 Landesgericht(지방법원)와 다르다.

쉬운 예
Der Gerichtsvollzieher kam am Montag.
집행관이 월요일에 왔다.

실무 예
Der Gläubiger beauftragt den Gerichtsvollzieher mit der Pfändung.
채권자는 집행관에게 압류를 맡긴다.

원문
> Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher) werden bei dem Bundesgerichtshof durch den Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, bei den Landesgerichten durch die Landesjustizverwaltung bestimmt. — GVG § 154 · 공식
> 송달·호출·집행을 맡길 공무원(집행관)의 근무 관계와 사무 관계는 연방대법원에서는 연방 법무·소비자보호부 장관이, 주의 법원에서는 주 사법행정청이 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse	주어 — 붙임표 복합어 (Dienstverhältnisse)	근무 관계와 사무 관계는
der mit den Zustellungen, Ladungen und Vollstreckungen	2격 관사 der + 확장 수식어 시작	송달·호출·집행을
zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher)	zu + 현재분사 + 명사(2격 복수) + 괄호 이름	맡길 공무원(집행관)의
werden bei dem Bundesgerichtshof	수동 werden + bei + 3격	연방대법원에서는
durch den Bundesminister der Justiz	durch + 4격 — 행위자	연방 법무
und für Verbraucherschutz	부처 이름의 나머지	·소비자보호부 장관이
bei den Landesgerichten durch die Landesjustizverwaltung	bei + 3격 + durch + 4격	주의 법원에서는 주 사법행정청이
bestimmt	과거분사 — 문장 끝	정한다

문형

die mit (3격) zu betrauenden (명사)

~을 맡길 …

1. betrauen mit + 3격 = 「~을 맡기다」.
2. zu + 현재분사(betrauend) + 형용사 어미 = 「맡겨야 할·맡길」(12장 D5 der zu erlassende Verwaltungsakt).
3. der … Beamten = 2격 복수. 관사(der)와 명사(Beamten) 사이에 mit den Zustellungen … zu betrauenden이 끼었다.

Er wurde mit der Zustellung betraut.
그에게 송달이 맡겨졌다.

Die zu prüfenden Unterlagen liegen bei.
검토할 서류를 첨부합니다.

한국이라면? = 집행관 · 법원조직법 제55조

송달과 집행을 맡는 직무가 같다 — 「법령에서 정하는 바에 따라 재판의 집행, 서류의 송달, 그 밖의 사무에 종사한다」. 한국 집행관은 소속 지방법원장이 임면하고 법원에 보증금을 낸다(제1항·제3항).

한국이라면? — 대법원 하나와 최고법원 다섯

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 헌법과 법원조직법(2026. 10. 2. 시행본) 현행 문언이다. 법원조직법의 2028년 시행예정 개정(해사국제상사법원 신설, 대법관 증원)은 아직 시행 전이라 넣지 않았다.

	독일	한국	차이
≠	AG – LG – OLG – BGH (GVG § 12)	대법원·고등법원·지방법원 등 7종류 (법원조직법 제3조)	따로 선 네 법원 / 지방법원 안에 단독판사와 합의부.
≠	fünf oberste Gerichtshöfe (GG Art. 95)	최고법원인 대법원 (헌법 제101조 제2항)	분야마다 하나 / 하나가 다 맡는다.
≠	Amtsgericht, Einzelrichter (GVG § 22)	단독판사 (법원조직법 제7조 제4항)	독립한 법원 / 지방법원 안의 판사.
=	Kammer: drei Mitglieder (GVG § 75)	합의부: 판사 3명 (제7조 제5항)	세 명 재판부가 원칙.
≠	Strafsachen: LG im ersten Rechtszug → BGH (GVG § 135)	합의부 1심 → 고등법원 항소 (형사소송법 제357조)	사실심 한 번 / 두 번.
=	absolute Mehrheit; Summen (GVG § 196)	과반수; 액수 의견 (법원조직법 제66조)	셈법까지 같다.
+	Abstimmungsreihenfolge (GVG § 197)	—	표결 순서 규정은 독일에만. 한국은 합의 비공개(제65조).
≠	Richter auf Probe (DRiG § 12)	법조경력 5년 이상 (법원조직법 제42조 제2항)	시험 뒤 바로 / 경력자 중에서.
≠	Richter auf Lebenszeit (DRiG § 10)	임기 10년, 연임 (헌법 제105조 제3항)	종신 / 임기제.

=	unabhängig, nur dem Gesetze unterworfen (GG Art. 97)	헌법과 법률, 양심 (헌법 제103조)	한국은 양심을 적는다.
≠	Rechtspfleger: sachlich unabhängig (RPflG § 9)	사법보좌관: 법관의 감독 (법원조직법 제54조 제3항)	독립 / 감독.
+	ehrenamtliche Richter (ArbGG § 16)	—	한국 법원조직법에는 명예직 법관이 없다. 노동 사건은 전담부(제7조 제2항).

가짜 친구 · 같은 이름, 다른 법원 — Bundesgericht · Bundesverwaltungsgericht · Landesgericht

독일·오스트리아·스위스는 법원 이름이 닮았지만, 같은 이름이 다른 층의 법원을 가리킨다. 이름만 보고 옮기면 심급이 틀린다.

Bundesgericht — 독일에서는 「연방 법원」 일반을 뜻하는 보통명사다(GG Art. 92 die … Bundesgerichte). 스위스에서는 연방대법원 하나의 이름이다(BGG Art. 1). 스위스 판결의 Bundesgericht(BGer)는 「연방대법원」으로 옮긴다.

Bundesverwaltungsgericht — 독일에서는 행정 재판권의 최고법원이다(라이프치히, VwGO § 2). 스위스에서는 연방의 「일반 행정법원」으로, 연방대법원 아래 심급이다(VGG Art. 1). 스위스에는 연방특허법원(Bundespatentgericht)도 있다(BGG Art. 1 Abs. 2).

Landesgericht — 오스트리아에서는 둘째 단의 법원으로 독일 Landgericht에 해당한다(JN § 1). 독일 조문의 Landesgerichte는 「주의 법원」 전체다(GVG § 154). 최고법원도 다르다: 오스트리아는 Oberster Gerichtshof(B-VG Art. 92), 독일은 Bundesgerichtshof. 오스트리아 두 조문은 RIS OGD로 원문을 확인했다(2026-10-14).

> Das Bundesgericht ist die oberste Recht sprechende Behörde des Bundes. … Es übt die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bundesstrafgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts aus. 원문

> Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz

> die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. 원문

> Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in den Ländern die Verwaltungsgerichte und je ein Oberverwaltungsgericht, im Bund das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig. 원문

요령 Bundesgericht가 나오면 나라부터 본다 — 스위스면 연방대법원, 독일이면 연방 법원 일반. 오스트리아 Landesgericht = 독일 Landgericht.

기억 되살리기 D6 — 법원 앞의 전치사: am · beim · vor · gegen · über

전치사(Präposition — 명사 앞에서 자리·방향·대상을 나타내는 말)마다 붙는 격이 정해져 있다. bei·mit·nach·von·zu·aus는 늘 3격, für·gegen·durch는 늘 4격이다. an·in·vor·über는 자리(어디에서)면 3격, 방향(어디로)이면 4격이다. 관사와 붙은 줄임꼴을 알아 둔다: am = an dem, beim = bei dem, im = in dem, zum = zu dem, zur = zu der.

- 법원에 소속되어 있으면 an + 3격(am)이나 bei + 3격(beim)이다: Richter am Landgericht(직함, DRiG § 19a), Richter beim Amtsgericht(조문, GVG § 22). 뜻은 같다. 사건이 그 법원에 걸려 있을 때도 3격이다: am Landgericht anhängig.
- 법정에서 다투는 것은 관사 없는 vor Gericht(3격)다: vor Gericht stehen, vor Gericht sorbisch sprechen(GVG § 184). 사건이 관할로 「가는」 것은 방향이라 4격이다: Vor die Zivilkammern gehören …(GVG § 71).
- 불복의 대상은 gegen + 4격이다: Berufung gegen das Urteil, Beschwerde gegen Entscheidungen der Landgerichte(GVG § 119). 항소장을 내는 곳은 bei + 3격이다: bei dem Berufungsgericht(ZPO § 519).
- 재판의 대상은 über + 4격이다: über die Berufung entscheiden, über die Kosten entscheiden(12장 VwGO § 72). 「~에 관하여」의 über는 자리가 아니므로 늘 4격이다.
- 심급은 in + 3격(im ersten Rechtszug), 순서의 기준은 nach + 3격(nach dem Dienstalter, GVG § 197), 구성은 mit + 3격(mit drei Mitgliedern besetzt, GVG § 75), 임명은 zu + 3격(zum Richter ernennen)이다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
am Landgericht	an + dem (3격)	지방법원에(소속·계속)
beim Amtsgericht	bei + dem (3격)	지원에(소속)
vor Gericht	vor + 3격, 관사 없음	법정에서
vor die Kammer	vor + 4격 (방향)	재판부 앞으로(관할)
gegen das Urteil	gegen + 4격	판결에 대하여(불복)
über die Berufung	über + 4격	항소에 관하여
im ersten Rechtszug	in + dem (3격)	제1심에서
zum Richter	zu + dem (3격)	법관으로(임명)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Vor die Zivilkammern gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

vor + 4격 · 방향(관할로) / 정동사 · 둘째 자리 / 주어 · 1격 복수

모든 민사 소송은 민사부 관할이다.

Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt dem Vorsitzenden.

주어 / 2격 / in + 3격 · 자리 / 정동사 · obliegen + 3격(~의 몫이다) / 3격 · 형용사 변화 -en

법정의 질서 유지는 재판장이 맡는다(GVG § 176 Abs. 1).

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Er ist Richter im Landgericht.~~	Er ist Richter am Landgericht.	직함·소속은 an(am)이나 bei(beim)다. im Landgericht는 「법원 건물 안에서」 다.
~~Berufung gegen dem Urteil~~	Berufung gegen das Urteil	gegen은 늘 4격이다.
~~Das Gericht entscheidet über der Berufung.~~	Das Gericht entscheidet über die Berufung.	「~에 관하여」 의 über는 4격이다.

~~Er wurde zu Richter ernannt.~~	Er wurde zum Richter ernannt.	관사와 붙은 zum(= zu dem)을 쓴다. 여성이면 zur Richterin.

말해 보기 — 법원과 직함을 소개할 때

독일 법률가에게 한국 법원과 자기 직함을 소개할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ich bin Richter am Landgericht.

저는 지방법원 판사입니다.

직함은 am + 법원 이름(DRiG § 19a의 Richter am …). 여성이면 Richterin.

In Korea entscheidet ein einziges oberstes Gericht über alle Revisionen.

한국에서는 최고법원 하나가 모든 상고를 재판합니다.

über + 4격(alle Revisionen).

Wie viele Richter sitzen in einer Kammer?

한 재판부에 판사가 몇 명 앉습니까?

Bei uns wird man erst nach fünf Jahren Berufserfahrung Richter.

한국에서는 5년 법조 경력이 있어야 판사가 됩니다.

erst nach = 「~ 뒤에야 비로소」. 법원조직법 제42조 제2항.

Wer ist in Ihrem Senat Berichterstatter?

그 재판부에서는 누가 주심입니까?

확인 문제 8

1. 독일 일반 재판권의 네 단을 아래에서 위로 바르게 늘어놓은 것은?

AG – LG – OLG – BGH

LG – AG – OLG – BGH

AG – OLG – LG – BGH

AG – LG – BGH – OLG

GVG § 12 「Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte und durch den Bundesgerichtshof … ausgeübt.」

2. 「Er ist Richter ___ Landgericht.」 빈칸은?

im

am

zum

vom

직함은 an + 3격(am). DRiG § 19a Abs. 1 「Richter am …」 .

3. 「Berufung gegen ___ Urteil」 빈칸은?

dem

das

des

der

gegen은 늘 4격이다. das Urteil(중성 4격).

4. 스위스 판결에 나오는 Bundesgericht는?

독일의 연방 법원 일반

스위스 연방대법원

스위스 연방행정법원

칸톤의 상급 법원

BGG Art. 1 「Das Bundesgericht ist die oberste Recht sprechende Behörde des Bundes.」

5. GVG § 197에 따르면 합의에서 맨 마지막에 표결하는 사람은?

주심

참심원

재판장

가장 젊은 법관

「Zuletzt stimmt der Vorsitzende.」 주심이 지정되면 주심이 맨 먼저 표결한다.

6. 독일 법관과 한국 법관(대법원장·대법관이 아닌)의 신분으로 맞는 것은?

둘 다 종신이다

독일은 종신, 한국은 임기 10년에 연임

독일은 임기 10년, 한국은 종신

둘 다 임기 10년이다

DRiG § 10 Richter auf Lebenszeit. 헌법 제105조 제3항 「임기는 10년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」.

7. 독일에서 지방법원이 1심으로 재판한 형사 사건의 판결에 대한 상소는?

- 고등법원 항소
- **연방대법원 상고**
- 지방법원 항소부
- 상소할 수 없다

GVG § 135 Abs. 1 — 지방법원의 제1심 판결에 대한 상고는 연방대법원(고등법원 관할이 아닌 한). 한국은 고등법원에 항소한다(형사소송법 제357조).

8. 금액 의견이 셋 이상으로 갈려 어느 것도 과반에 이르지 못할 때 독일과 한국 법원은?

- 재판장 의견을 따른다
- **가장 큰 금액의 표를 차례로 작은 금액의 표에 더한다**
- 다시 합의한다
- 가장 작은 금액의 표부터 더한다

GVG § 196 Abs. 2와 법원조직법 제66조 제2항 제1호가 같은 셈법이다.

2부 법의 언어 · 제5장

민사 ① 청구권으로 생각하기

Denken in Ansprüchen

독일 민법의 사고는 「누가 누구에게 무엇을 무엇에 근거해 요구할 수 있는가」라는 한 문장에서 시작한다. BGB § 194는 그 요구할 권리를 Anspruch라고 정의한다. 한국 민법에는 청구권을 정의하는 조문이 없다. 이 장은 청구권·채권자·채무자·급부부터 시효와 항변까지, 판결문 첫 쪽에 나오는 말 스무 개를 조문 원문으로 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. BGB § 194 Abs. 1
   남에게 작위나 부작위를 요구할 권리(청구권)는 소멸시효에 걸린다.

2. Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. BGB § 280 Abs. 1
채무자가 채권관계에서 생기는 의무를 위반하면 채권자는 그로 인해 생긴 손해의 배상을 청구할 수 있다. 채무자가 그 의무 위반에 책임이 없으면 그렇지 않다.

▼ **처음 보는 문법 용어 23** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다

	— weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
이음 소리	복합어 조각 사이에 끼는 -s- · -es- · -n- 등(Anspruch-s-grundlage). 앞 말마다 정해져 있다
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 13. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 der **Anspruch**, Pl. Ansprüche ['anʃpʁʊx] **청구권** ★★★

조문어 **Anspruch** DE · AT · CH

일상어로는 「요구·주장·기대 수준」(hohe Ansprüche haben = 눈이 높다). 법률어로는 BGB § 194가 정의한 「요구할 권리」 하나다.

쉬운 예

Ich habe einen Anspruch auf mein Geld.

나는 내 돈을 돌려받을 청구권이 있다.

실무 예

Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 Euro.

원고는 피고에게 5,000유로의 지급을 구할 청구권이 있다.

원문

> Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. — BGB § 194 Abs. 1 · 공식
>
> 남에게 작위나 부작위를 요구할 권리(청구권)는 소멸시효에 걸린다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Das Recht	주어(1격)	권리는
von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen	zu 부정사 — 어떤 권리인지 풀어 준다	남에게 작위나 부작위를 요구할
(Anspruch)	괄호 속 말 = 여기서 정의되는 용어	(청구권)
unterliegt	정동사 — 둘째 자리(V2)	걸린다
der Verjährung	3격 — unterliegen은 3격을 받는다	소멸시효에

> 주어 덩어리(Das Recht … (Anspruch))가 아무리 길어도 첫 자리 하나로 센다. 그래서 unterliegt가 둘째 자리다.

문형

einen Anspruch auf + 4격 haben

~을 달라고 할 청구권이 있다

1. Anspruch 뒤의 전치사는 auf로 정해져 있다. 무엇을 달라는 청구권인지를 auf 뒤에 쓴다: auf mein Geld, auf Zahlung.
2. auf 뒤의 명사는 4격(「~을/를」 자리의 꼴)이다.
3. 「누구에게」는 gegen + 4격으로 쓴다: gegen den Beklagten(피고에게).
4. Anspruch 자신도 haben의 목적어라 4격이다. 남성 명사라서 관사가 ein → einen으로 바뀐다.

Die Mieterin hat einen Anspruch auf Rückzahlung der Kaution.
임차인은 보증금을 돌려받을 청구권이 있다.

Gegen wen richtet sich der Anspruch?
그 청구권은 누구를 상대로 하는가?

한국이라면? = 청구권 · 민법 제213조
용어는 같다. 다만 한국 민법은 청구권을 정의하는 조문을 두지 않고, 「소유물반환청구권」처럼 개별 조문의 표제·문언에서 쓴다.

Rn. 2

die **Anspruchsgrundlage**, Pl. Anspruchsgrundlagen

['anʃpʁʊxs,gʁʊntlaːgə] **청구권의 근거 규범** ★★★

조문어 — | 일상·강의 **Anspruchsgrundlage** | DE · AT · CH

법전에 나오는 말이 아니라 강의실과 판결문에서 쓰는 말이다(그래서 「조문어」 칸이 비어 있다). 사안을 풀 때 「어느 조문이 이 요구를 뒷받침하는가」를 먼저 묻는 습관이 이 낱말에 담겨 있다.

쉬운 예 — Was ist hier die Anspruchsgrundlage?
여기서 청구권의 근거 규범은 무엇인가?

실무 예 — Als Anspruchsgrundlage kommt § 280 Abs. 1 BGB in Betracht.
근거 규범으로는 BGB 제280조 제1항을 생각할 수 있다.

문형

Als … kommt … in Betracht.

~로는 …을 생각할 수 있다(고려 대상이 된다)

1. in Betracht kommen = 「고려 대상이 되다」. 숙어로 통째로 익힌다.
2. 첫 자리에 Als Anspruchsgrundlage가 왔으므로 정동사 kommt가 둘째 자리(V2)에 서고, 주어 § 280 Abs. 1 BGB는 그 뒤로 밀린다.
3. in Betracht는 동사와 한 덩어리지만 문장 맨 끝에 놓인다(동사 괄호).
4. 주어가 복수면 kommen: Welche Anspruchsgrundlagen kommen in Betracht?

Welche Anspruchsgrundlagen kommen in Betracht?
어떤 근거 규범들을 생각할 수 있는가?

Eine Haftung des Beklagten kommt nicht in Betracht.
피고의 책임은 고려 대상이 되지 않는다.

문법 D7 · Anspruchs·grundlage — 이음 소리 -s-

~~Anspruchgrundlage~~ (표기 오류)

Anspruchsgrundlage

독일어는 낱말을 이어 붙여 새 말을 만든다(복합어). Anspruch(청구권)와 Grundlage(기초) 사이에 이음 소리 -s-가 들어간다. 이 -s-는 「~의」를 뜻하는 2격 어미처럼 보이지만 그냥 이음매다. 관사는 마지막 조각을 따른다 — die Grundlage라서 die Anspruchsgrundlage.

Rn. 3

der **Gläubiger**, Pl. Gläubiger [ˈglɔɪ̯bɪgɐ] **채권자** ★★★

조문어 **Gläubiger** | DE · AT · CH

형용사 명사 der/die Gläubige(신자)와 철자가 한 글자 다르다. 채권자는 끝이 -er.

쉬운 예

Der Gläubiger will sein Geld zurück.

채권자는 자기 돈을 돌려받고 싶어 한다.

실무 예

Die Bank ist Gläubigerin des Darlehens.

은행이 그 대여금의 채권자다.

원문

Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. — BGB § 241 Abs. 1 Satz 1 · 공식

채권관계에 따라 채권자는 채무자에게 급부를 요구할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kraft des Schuldverhältnisses	첫 자리 — kraft + 2격	채권관계에 의하여
ist	정동사 — 둘째 자리(V2)	(…이) 있다
der Gläubiger	주어(1격) — 첫 자리를 다른 말이 차지해 정동사 뒤로 왔다	채권자는
berechtigt	ist와 함께 술어	권리가
von dem Schuldner	von + 3격	채무자에게
eine Leistung	4격 목적어	급부를
zu fordern	zu 부정사 — 덩어리 맨 끝	요구할

문형

berechtigt sein, … zu + 부정사

~할 권리가 있다

1. berechtigt sein = 「권리가 있다」. 무엇을 할 권리인지는 쉼표 뒤에 zu 부정사로 쓴다.
2. zu 부정사는 그 덩어리의 맨 끝에 온다: …, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern.
3. 분리 동사는 zu가 가운데 끼어든다: zurücktreten → zurückzutreten.
4. 짝말: verpflichtet sein, … zu + 부정사 = 「~할 의무가 있다」(§ 242, 다음 표제어).

Der Käufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
매수인은 계약을 해제할 권리가 있다.

Die Bank ist berechtigt, das Konto zu kündigen.
은행은 계좌를 해지할 권리가 있다.

한국이라면? = 채권자 · 민법 제390조

Rn. 4

der **Schuldner**, Pl. Schuldner ['ʃʊldnɐ] **채무자** ★★★

조문어 **Schuldner** | DE · AT · CH

뿌리 Schuld는 「채무」이면서 형법에서는 「책임」이다(이 장의 가짜 친구 코너).

쉬운 예

Der Schuldner zahlt nicht.
채무자가 돈을 갚지 않는다.

실무 예

Der Schuldner ist mit der Zahlung im Verzug.
채무자는 지급을 지체하고 있다.

원문

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
— BGB § 242 · 공식
채무자는 신의성실이 거래 관행을 고려하여 요구하는 바에 따라 급부를 실현할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Schuldner	주어(1격)	채무자는
ist verpflichtet	정동사 ist(둘째 자리) + 술어	의무가 있다

die Leistung so zu bewirken	zu 부정사 — so는 뒤의 wie와 짝	급부를 (…대로) 실현할
wie	부문장 시작	~하는 대로
Treu und Glauben	부문장의 주어 — 둘이라 복수	신의성실이
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte	mit + 3격, auf + 4격	거래 관행을 고려하여
es	4격 — 「그것(급부의 방식)을」	그것을
erfordern	부문장의 정동사 — 맨 끝 (복수형)	요구하는

so …, wie … = 「…가 요구하는 바로 그대로」. 부문장(wie …) 안에서는 정동사가 맨 끝으로 가므로 erfordern을 먼저 찾으면 뜻이 잡힌다.

문형

mit + 3격 im Verzug sein

~을 지체하고 있다

1. im Verzug sein = 「지체 중이다」. im은 in dem을 줄인 꼴이다.
2. 무엇을 지체하는지는 mit + 3격: mit der Zahlung, mit der Lieferung.
3. 「지체에 빠지다」는 in Verzug kommen. BGB § 286 Abs. 1은 「so kommt er durch die Mahnung in Verzug」라고 쓴다.

Der Mieter ist mit der Miete im Verzug.
임차인은 차임을 지체하고 있다.

Der Schuldner kommt durch die Mahnung in Verzug.
채무자는 최고(催告)로 지체에 빠진다.

한국이라면? = 채무자 · 민법 제390조

Rn. 5

das **Schuldverhältnis**, Pl. Schuldverhältnisse [ˈʃʊltfɛɐ̯ˌhɛltnɪs]

채권관계(채무관계) ★★

조문어 **Schuldverhältnis** | DE · AT · CH

BGB 제2권(Buch 2)의 제목이 「Recht der Schuldverhältnisse」(채권법)이다. 계약에서도, 불법행위에서도 생긴다.

쉬운 예

Zwischen uns besteht ein Schuldverhältnis.

우리 사이에는 채권관계가 있다.

실무 예

Ein Schuldverhältnis kann durch Vertrag oder durch Gesetz entstehen.

채권관계는 계약으로도, 법률로도 생길 수 있다.

원문

> Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. — BGB § 241 Abs. 2 · 공식
>
> 채권관계는 그 내용에 따라 각 당사자에게 상대방의 권리·법익·이익을 배려할 의무를 지울 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Schuldverhältnis	주어(1격)	채권관계는
kann	조동사 — 둘째 자리(V2)	~할 수 있다
nach seinem Inhalt	nach + 3격	그 내용에 따라
jeden Teil	4격 목적어	각 당사자에게
zur Rücksicht	zu + 3격(무슨 의무인지)	배려할
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen	auf + 4격 — 배려의 대상	권리·법익·이익을
des anderen Teils	2격	상대방의
verpflichten	부정사 — 맨 끝(동사 괄호)	의무를 지우다

문형

jemanden zu + 3격 verpflichten

누구에게 ~할 의무를 지우다

1. verpflichten은 의무를 지는 사람을 4격으로 받는다: jeden Teil(각 당사자를).
2. 무슨 의무인지는 zu + 3격 명사로 쓴다: zur Rücksicht(zu der → zur).

3. 명사 대신 쉼표 뒤 zu 부정사로 써도 된다: …, den Kaufpreis zu zahlen.

4. 조동사 kann이 둘째 자리에 서면 verpflichten은 부정사로 맨 끝에 간다(동사 괄호).

Der Vertrag verpflichtet den Verkäufer zur Lieferung der Ware.

계약은 매도인에게 물건을 인도할 의무를 지운다.

Der Kaufvertrag verpflichtet den Käufer, den Kaufpreis zu zahlen.

매매계약은 매수인에게 대금을 지급할 의무를 지운다.

문법 D7 · Schuld·verhältnis — 이음매 없이 붙는 복합어

~~Schuldsverhältnis~~ (표기 오류)

Schuldverhältnis

Schuld 뒤에는 이음 소리가 없다. 이음 -s-가 붙는지는 앞 말마다 정해져 있어서 하나씩 익힌다 (Anspruch-s-, Schaden-s-, Schuld-∅-).

Rn. 6

die **Leistung**, Pl. Leistungen [ˈlaɪ̯stʊŋ] 급부(給付) ★★★

조문어 **Leistung** | DE · AT · CH

일상어로는 「성과·성능·서비스」. 채권법에서는 채무자가 해야 할 것 전부 — 돈을 내는 것, 물건을 넘기는 것, 하지 않는 것(Unterlassen)까지.

쉬운 예

Die Leistung ist erbracht.

급부가 이행되었다.

실무 예

Der Schuldner verweigert die Leistung.

채무자가 급부를 거절한다.

원문

Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. — BGB § 362 Abs. 1 · 공식

채무로 된 급부가 채권자에게 실현되면 채권관계는 소멸한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Schuldverhältnis	주어(1격)	채권관계는
erlischt	정동사 — erlöschen(소멸하다)의 3인칭 단수, 모음이 바뀐다	소멸한다
wenn	부문장 시작	~하면

die geschuldete Leistung	부문장의 주어 — geschuldet(과거분사)가 형용사처럼 -e를 단다	채무로 된 급부가
an den Gläubiger	an + 4격	채권자에게
bewirkt wird	수동(과거분사 + werden) — 부문장이라 wird가 맨 끝	실현되면

문형

die Leistung erbringen · bewirken · verweigern

급부를 이행하다 · 실현하다 · 거절하다

1. Leistung과 짝을 이루는 동사가 정해져 있다: erbringen·bewirken(이행하다), verweigern(거절하다), annehmen(수령하다).
2. Die Leistung ist erbracht = 「급부가 이행된 상태다」. sein + 과거분사는 끝난 상태를 말한다(상태 수동).
3. Die Leistung wird bewirkt = 「급부가 실현된다」. werden + 과거분사는 일어나는 일을 말한다(수동).
4. wenn이 이끄는 부문장에서는 정동사 wird가 맨 끝으로 간다(아래 구문 분해).

Der Schuldner hat die Leistung vollständig erbracht.
채무자는 급부를 완전히 이행했다.

Der Gläubiger hat die Leistung angenommen.
채권자가 급부를 수령했다.

한국이라면? = 급부 · 민법 제390조

강학상 용어로 대응한다. 한국 민법 조문은 주로 「이행」을 쓴다(민법 제390조 「채무의 내용에 좇은 이행」).

Rn. 7

das **Unterlassen**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʊntɐˈlasn̩] **부작위(하지 않는 것)**

★★

조문어 **Unterlassen** | DE · AT · CH

동사 unterlassen(하지 않다)을 그대로 명사로 쓴 것. 강세가 -las-에 온다. 분리되지 않는 동사라 과거분사는 unterlassen(ge- 없음).

쉬운 예

Bitte unterlassen Sie das Rauchen.
흡연을 삼가 주십시오.

실무 예

Der Anspruch ist auf ein Unterlassen gerichtet.

그 청구권은 부작위를 목적으로 한다.

원문

> Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. — BGB § 241 Abs. 1 Satz 2 · 공식
>
> 급부는 부작위로도 이루어질 수 있다.

문형

Unterlassen Sie … ! · es zu unterlassen, … zu + 부정사

~하지 마십시오 · ~하지 말 것

1. 존칭 명령문은 동사가 맨 앞, 그다음 Sie: Unterlassen Sie bitte …
2. das Rauchen은 동사 rauchen을 대문자로 써서 명사로 만든 것이다. 이렇게 만든 명사는 언제나 das(중성) — das Unterlassen도 같다.
3. 판결 주문은 「es zu unterlassen, … zu + 부정사」로 금지 내용을 적는다. 분리 동사 anbieten은 zu가 가운데 낀다: anzubieten.

Unterlassen Sie bitte weitere Anrufe.

더 이상 전화하지 마십시오.

Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, das Produkt in Deutschland anzubieten.

피고에게 독일에서 그 제품을 판매 제안하지 말 것을 명한다(판결 주문의 꼴).

문법 D5 · 비분리 동사 unterlassen

~~Er hat das Rauchen untergelassen.~~ (비문)

Er hat das Rauchen unterlassen.

과거분사(완료형·수동형에 쓰는 동사 꼴)는 보통 ge-를 붙인다(gemacht). 그런데 unter-가 붙은 동사 가운데 강세가 앞토가 아니라 동사 몸통(-las-)에 오는 것은 앞토가 떨어지지 않는 비분리 동사라서 ge-가 붙지 않는다. 소리로 구별한다: unter'lassen(비분리, 과거분사 unterlassen) / 'untergehen(분리, 과거분사 untergegangen).

Rn. 8

verlangen [fɛɐ̯ˈlaŋən] 청구하다, 요구하다 ★★★

조문어 **verlangen** | 일상·강의 **fordern** | DE · AT · CH

조문에서 「~을 청구할 수 있다」는 거의 언제나 「kann … verlangen」이다. 4격 목적어를 받고, 상대방은 「von + 3격」.

쉬운 예

Ich verlange mein Geld zurück.

내 돈을 돌려 달라고 요구한다.

실무 예

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz.

원고는 피고에게 손해배상을 청구한다.

원문

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. –

BGB § 1004 Abs. 1 Satz 1 · 공식

점유의 침탈이나 보류 이외의 방법으로 소유권이 방해되면 소유자는 방해자에게 방해의 제거를 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird	정동사가 맨 앞 → 「~되면」 조건(동사 첫머리 조건문)	(~)되면
das Eigentum	주어(1격)	소유권이
in anderer Weise	방법 — in + 3격	(…이외의) 방법으로
als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes	als는 「~와 다른」, des Besitzes는 2격	점유의 침탈이나 보류 이외의
beeinträchtigt	과거분사 — Wird … beeinträchtigt = 수동	방해되면
so	조건 다음 주문장을 여는 말	(그러면)
kann der Eigentümer	조동사 + 주어	소유자는 ~할 수 있다
von dem Störer	von + 3격	방해자에게
die Beseitigung der Beeinträchtigung	4격 목적어 + 2격	방해의 제거를
verlangen	부정사 — 맨 끝	청구(할 수 있다)

문형

(1격) kann von (3격) (4격) verlangen

누가 누구에게 무엇을 청구할 수 있다

1. 순서: 누가(1격) + kann + 누구에게(von + 3격) + 무엇을(4격) + verlangen.
2. 조동사 kann이 둘째 자리에 서고, 본동사 verlangen은 부정사(사전 꼴)로 문장 맨 끝에 간다. 그 사이에 나머지가 들어간다(동사 괄호).
3. von dem은 줄여서 vom: vom Störer, vom Verkäufer.
4. 아래 원문은 Wird …로 동사가 맨 앞에 온다. wenn 없이 「~하면」 이라는 조건이다(동사 첫머리 조건문).

Der Käufer kann vom Verkäufer die Lieferung verlangen.

매수인은 매도인에게 인도를 청구할 수 있다.

Was kann die Klägerin von der Beklagten verlangen?

원고는 피고에게 무엇을 청구할 수 있는가?

문법 D6 · von + 3격 = 「~에게」 청구

~~Der Eigentümer kann den Störer die Beseitigung verlangen.~~ (비문)

Der Eigentümer kann von dem Störer die Beseitigung verlangen.

독일어 명사는 문장 속 역할에 따라 관사 꼴이 바뀐다(격). 4격은 대개 「~을/를」, 3격은 대개 「~에게」 다. 그런데 verlangen은 「누구에게」 를 격 하나로 받지 않고 전치사 von을 쓴다. von 뒤에는 언제나 3격이 온다: von dem Störer(줄여서 vom Störer). den Störer로 쓰면 4격 목적어가 둘이 되어 비문이다.

한국이라면? = 소유물방해제거청구권 · 민법 제214조

구조가 같다. 「von dem Störer … verlangen」 = 「방해하는 자에 대하여 … 청구할 수 있고」.

Rn. 9

die **Forderung**, Pl. Forderungen ['fɔʁdəʁʊŋ]

채권(양도·압류의 대상이 되는 재산으로서) ★★★

조문어 **Forderung** | DE · AT · CH

한국어 「채권」 하나가 독일어에서는 두 말로 갈린다. 요구할 권리라는 면은 Anspruch, 넘기고 압류하는 재산이라는 면은 Forderung. 채권양도는 Abtretung.

쉬운 예 Die Forderung ist noch offen.

그 채권은 아직 변제되지 않았다.

실무 예 Die Bank hat ihre Forderung an ein Inkassounternehmen abgetreten.

은행이 채권을 추심회사에 양도했다.

원문

Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers. — BGB § 398 · 공식

채권은 채권자가 다른 사람과의 계약으로 그에게 이전할 수 있다(채권양도). 계약이 체결되면 새 채권자가 종전 채권자의 지위에 들어선다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Forderung	주어(1격)	채권은
kann	조동사 — 둘째 자리	~될 수 있다
von dem Gläubiger	수동의 행위자 — von + 3격	채권자에 의하여
durch Vertrag mit einem anderen	수단 — durch + 4격, mit + 3격	다른 사람과의 계약으로
auf diesen	auf + 4격 — diesen = 그 다른 사람	그에게
übertragen werden	수동 부정사 — 맨 끝	이전될
(Abtretung)	괄호 속 말 = 정의되는 용어	(채권양도)
Mit dem Abschluss des Vertrags	첫 자리 — mit + 3격, 2격	계약 체결과 함께
tritt	정동사 — 둘째 자리. an die Stelle treten = 「~의 자리에 들어서다」	들어선다
der neue Gläubiger	주어(1격)	새 채권자가
an die Stelle des bisherigen Gläubigers	an + 4격 + 2격	종전 채권자의 자리에

문형

(4격) an (4격) abtreten

~을 ~에게 양도하다

1. abtreten은 분리 동사다. 현재형에서는 ab이 문장 맨 끝으로 떨어진다: Er tritt die Forderung … ab.

2. 완료형은 hat … abgetreten. ge가 앞토와 몸통 사이에 들어간다.

3. 양도받는 사람은 an + 4격: an ein Inkassounternehmen, an seine Bank.

4. 명사형은 die Abtretung — § 398 끝의 괄호 속 말이다.

Der Gläubiger tritt die Forderung an seine Bank ab.

채권자는 채권을 자기 은행에 양도한다.

Die Forderung wurde wirksam abgetreten.

그 채권은 유효하게 양도되었다.

한국이라면? ≠ 채권 · 민법 제449조

한국어 「채권」은 Anspruch와 Forderung을 함께 덮는다. 양도성의 짜임도 다르다 — 한국 민법 제449조는 양도할 수 있다고 정하면서 「그러나 …그러하지 아니하다」로 성질상 제한과 양도금지 특약을 같은 조에 둔다.

Rn. 10

die **Pflichtverletzung**, Pl. Pflichtverletzungen [ˈp͡flɪçtfɛʏ̯ˌlɛt͡sʊŋ] 의무 위반

★★★

조문어 **Pflichtverletzung** DE

BGB 채무불이행 책임의 중심 개념. § 280 Abs. 1이 지체(Abs. 2)·급부에 갈음하는 손해배상(Abs. 3)까지 이 한 말에서 출발시킨다.

쉬운 예

Das ist eine Pflichtverletzung.

그것은 의무 위반이다.

실무 예

Die verspätete Lieferung stellt eine Pflichtverletzung dar.

늦은 인도는 의무 위반에 해당한다.

원문

> Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. — BGB § 280 Abs. 1 · 공식
>
> 채무자가 채권관계에서 생기는 의무를 위반하면 채권자는 그로 인해 생긴 손해의 배상을 청구할 수 있다. 채무자가 그 의무 위반에 책임이 없으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Verletzt	정동사가 맨 앞 → 「~하면」 조건(동사 첫머리 조건문)	위반하면

der Schuldner	주어(1격)	채무자가
eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis	4격 목적어 — aus + 3격	채권관계에서 나온 의무를
so kann der Gläubiger	주문장 — 조동사 + 주어	그러면 채권자는 ~할 수 있다
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens	4격 목적어 — 관사 des와 명사 Schadens 사이에 현재분사 entstehenden이 끼어 꾸민다	그로 인해 생기는 손해의 배상을
verlangen	부정사 — 맨 끝	청구(할 수 있다)
Dies gilt nicht	예외의 신호 — 「이것은 적용되지 않는다」	그렇지 않다
wenn der Schuldner	부문장 시작 + 주어	채무자에게 (…없으면)
die Pflichtverletzung	4격 목적어	의무 위반의
nicht zu vertreten hat	haben + zu 부정사 — 부문장이라 정동사 hat가 맨 끝	책임이 없으면

「Dies gilt nicht, wenn …」은 한국 조문의 「다만 …한 경우에는 그러하지 아니하다」에 해당한다. 앞 문장만 옮기면 조문을 반대로 읽게 된다.

문형

(1격) stellt eine Pflichtverletzung dar

~은 의무 위반에 해당한다

1. darstellen = 「~에 해당하다, ~이다」. 사실을 법 개념에 맞출 때(포섭) 판결문이 즐겨 쓰는 동사다.
2. 분리 동사라서 현재형은 stellt … dar. dar가 맨 끝으로 간다.
3. 무엇에 해당하는지는 4격: eine Pflichtverletzung.
4. 더 짧게는 Darin liegt eine Pflichtverletzung(거기에 의무 위반이 있다).

Die fehlende Aufklärung stellt eine Pflichtverletzung dar.

설명을 하지 않은 것은 의무 위반에 해당한다.

> Darin liegt eine Pflichtverletzung.
> 거기에 의무 위반이 있다.

한국이라면? ≠ 채무불이행 · 민법 제390조
짜임은 같다(의무 위반 + 귀책, 귀책 없음은 단서). 다만 독일은 '의무 위반' 하나로 묶고, 한국 단서는 「이행할 수 없게 된 때」로 이행불능에 맞춰 쓰였다.

Rn. 11

zu vertreten haben [t͡suː fɛɐ̯ˈtʁeːtn̩ ˈhaːbn̩] (어떤 사정에 대하여) 책임이 있다

★★★

조문어 **zu vertreten haben** | 일상·강의 **verantwortlich sein** | DE

vertreten의 기본 뜻은 「대리하다·대표하다」(Rechtsanwalt vertritt den Mandanten). 「haben + zu + 부정사」 틀에 넣으면 「책임을 져야 한다」가 된다. 판결문의 「hat … nicht zu vertreten」은 「귀책사유가 없다」.

쉬운 예

Das hat er nicht zu vertreten.
그것은 그의 책임이 아니다.

실무 예

Die Beklagte hat die Verzögerung zu vertreten.
피고는 지연에 대하여 책임이 있다.

원문

> Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, zu entnehmen ist. — BGB § 276 Abs. 1 Satz 1 · 공식
> 더 엄격하거나 더 가벼운 책임이 정해져 있지 않고 채권관계의 그 밖의 내용, 특히 보증이나 조달위험의 인수에서도 그것을 알 수 없으면, 채무자는 고의와 과실에 대하여 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten	주문장 — haben + zu 부정사 = 책임을 진다	채무자는 고의와 과실에 대하여 책임을 진다
wenn	부문장 시작	~하면

eine strengere oder mildere Haftung	부문장의 주어 — 비교급 -er + 어미 -e	더 엄격하거나 더 가벼운 책임이
weder bestimmt	weder … noch의 앞쪽 — 뒤에 ist가 생략됨	정해져 있지도 않고
noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses	weder … noch의 뒤쪽 — aus + 3격, 2격	채권관계의 그 밖의 내용에서도 (…없으면)
insbesondere	쉼표 사이 삽입구의 시작 — 예시	특히
aus der Übernahme	aus + 3격	(…의) 인수에서
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos	2격 둘 — 무엇의 인수인지	보증이나 조달위험의
zu entnehmen ist	sein + zu 부정사 = 「~할 수 있다」 — 부문장이라 ist가 맨 끝	알아낼 수 있다

긴 부문장은 쉼표 사이 삽입구를 잠시 빼고 읽는다: wenn eine … Haftung weder bestimmt noch aus dem … Inhalt … zu entnehmen ist.

문형

weder A noch B

A도 아니고 B도 아니다

1. weder … noch … = 「A도 B도 아니다」. 부정어 nicht를 따로 쓰지 않는다.
2. § 276 Abs. 1에서는 「weder bestimmt noch … zu entnehmen ist」 — 「정해져 있지도 않고 … 알 수도 없으면」. bestimmt 뒤의 ist는 한 번만 쓰고 생략했다.
3. wenn 부문장 안이라 정동사 ist가 맨 끝에 온다.

Der Beklagte hat weder gezahlt noch die Ware zurückgegeben.
피고는 대금을 지급하지도 물건을 돌려주지도 않았다.

Eine Frist wurde weder vereinbart noch gesetzt.
기간은 약정되지도 정해지지도 않았다.

문법 D5 · haben + zu + 부정사 = 「~해야 한다」

~~Er hat die Verzögerung vertreten.~~ (부자연)

Er hat die Verzögerung zu vertreten.

haben + zu + 부정사 = 「~해야 한다」(의무). zu를 빼면 완료형으로 읽혀 「그는 지연을 대리했다」라는 엉뚱한 문장이 된다(vertreten의 과거분사도 vertreten이다). 짝: sein + zu + 부정사 = 「~할 수 있다·~되어야 한다」(§ 276 Abs. 1의 「zu entnehmen ist」).

Rn. 12

die **Fahrlässigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈfaːɐ̯lɛsɪçkaɪ̯t] **과실** ★★★

조문어 **Fahrlässigkeit** | DE · AT · CH

형용사 fahrlässig(과실 있는) + -keit. 「grobe Fahrlässigkeit」는 중과실.

쉬운 예

Das war Fahrlässigkeit.

그건 과실이었다.

실무 예

Der Beklagte hat grob fahrlässig gehandelt.

피고는 중대한 과실로 행위하였다.

원문

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. — BGB § 276 Abs. 2 · 공식

거래에서 요구되는 주의를 게을리한 사람은 과실로 행위하는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fahrlässig	첫 자리 — 강조하려고 앞에 둔 말	과실로
handelt	정동사 — 둘째 자리(V2)	행위한다
wer	부문장 시작 — 이 부문장 전체가 주어	~하는 사람은
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt	4격 목적어 — 관사 die와 명사 Sorgfalt 사이에 「im Verkehr erforderliche」가 끼었다	거래에서 요구되는 주의를
außer Acht lässt	숙어 + 정동사 — 부문장이라 맨 끝	게을리하는

한국어로는 뒤에서부터 읽는다: 거래에서 요구되는 주의를 게을리하는 사람은 과실로 행위하는 것이다.

문형

…, wer … (동사 맨 끝)

~하는 사람은 …

1. wer = 「~하는 사람(누구든)」. wer가 이끄는 부문장은 정동사가 맨 끝에 간다: wer … außer Acht lässt.
2. 조문은 이 부문장을 앞에 두기도(Wer …, ist … verpflichtet — § 823) 뒤에 두기도(Fahrlässig handelt, wer … — § 276) 한다. 경계는 쉼표다.
3. fahrlässig handeln = 「과실로 행위하다」. 형용사 fahrlässig가 어미 없이 부사로 쓰인다.
4. außer Acht lassen = 「도외시하다, 게을리하다」. 숙어로 익힌다.

Wer klagt, ist Kläger.
소를 제기하는 사람이 원고다.

Wer den Vertrag unterschreibt, ist daran gebunden.
계약서에 서명한 사람은 그 계약에 구속된다.

한국이라면? + 과실 · 민법 제750조

독일 BGB는 과실을 조문으로 정의한다(§ 276 Abs. 2). 한국 민법은 「과실」을 정의하는 조문 없이 쓴다.

Rn. 13

der **Vorsatz**, Pl. Vorsätze [ˈfoːɐ̯zat͡s] 고의 ★★★

조문어 **Vorsatz** | 일상·강의 **Absicht** | DE · AT · CH

일상어 「gute Vorsätze」는 「좋은 결심(새해 결심)」. 형법의 Vorsatz와 민법의 Vorsatz는 같은 말이다. 부사는 vorsätzlich.

쉬운 예

Er hat das mit Vorsatz getan.
그는 그것을 고의로 했다.

실무 예

Der Beklagte hat vorsätzlich gehandelt.
피고는 고의로 행위하였다.

원문

> Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. — BGB § 276 Abs. 3 · 공식
> 고의로 인한 책임은 채무자에게 미리 면제할 수 없다.

문형

kann … nicht … erlassen werden

~될 수 없다 (조동사 + 수동)

1. erlassen werden = 「면제되다」. werden + 과거분사가 수동이다.
2. 조동사 kann과 함께 쓰면 과거분사 + werden이 덩어리로 맨 끝에 간다: kann … erlassen werden.
3. jemandem etwas erlassen = 「누구에게 무엇을 면제하다」. 면제받는 사람은 3격: dem Schuldner.
4. wegen + 2격 = 「~때문에, ~으로 인한」: wegen Vorsatzes(-es가 2격 어미).

Die Haftung kann nicht ausgeschlossen werden.
책임은 배제될 수 없다.

Die Frist kann verlängert werden.
기간은 연장될 수 있다.

Rn. 14

der **Schadensersatz**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʃaːdn̩sʔɛɐ̯ˌzat͡s] **손해배상**

★★★

조문어 **Schadensersatz** DE

Schaden(손해) + -s- + Ersatz(대체·보상). 「Ersatz des Schadens」로 풀어 쓰기도 한다(§ 280).

쉬운 예

Ich will Schadensersatz.
손해배상을 원한다.

실무 예

Die Klägerin verlangt Schadensersatz in Höhe von 12.000 Euro.
원고는 12,000유로의 손해배상을 청구한다.

원문

Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. — BGB § 249 Abs. 1 · 공식
손해배상 의무가 있는 사람은 배상 의무를 생기게 한 사정이 없었더라면 있었을 상태를 만들어 내야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist	부문장 = 주어 — 정동사 ist가 맨 끝	손해배상 의무가 있는 사람은

hat den Zustand herzustellen	haben + zu 부정사 = 「~해야 한다」 — herstellen은 분리 동사라 zu가 가운데 (herzustellen)	상태를 만들어 내야 한다
der bestehen würde	관계절 — der는 앞의 den Zustand를 받는다. würde + 부정사 = 접속법 II	있었을 (상태)
wenn	부문장 시작	~했더라면
der zum Ersatz verpflichtende Umstand	부문장의 주어 — 관사와 명사 사이에 현재분사 verpflichtende가 끼었다	배상 의무를 생기게 하는 사정이
nicht eingetreten wäre	접속법 II — 사실과 반대되는 가정, 정동사 wäre가 맨 끝	생기지 않았더라면

문형

Schadensersatz in Höhe von … verlangen

…액의 손해배상을 청구하다

1. 금액은 in Höhe von …으로 붙인다: in Höhe von 12.000 Euro(12,000유로의).
2. Schadensersatz는 관사 없이 쓰는 일이 많다: Schadensersatz verlangen, auf Schadensersatz klagen.
3. 독일어 숫자는 천 단위에 마침표, 소수점에 쉼표를 쓴다: 12.000 Euro, 3,5 %.
4. 의무를 말할 때는 zum Schadensersatz verpflichtet sein(§ 249 첫머리).

Der Kläger verlangt Schadensersatz in Höhe von 3.000 Euro.

원고는 3,000유로의 손해배상을 청구한다.

Die Beklagte ist zum Schadensersatz verpflichtet.

피고는 손해배상 의무가 있다.

문법 D8 · 접속법 II — würde … wäre

der bestehen würde, wenn … nicht eingetreten wäre

접속법 II는 「실제로는 아니지만 만약 ~라면」을 말하는 동사 꼴이다. würde + 부정사(bestehen würde = 있었을 것이다), wäre(= ~였다면). wenn … nicht eingetreten wäre = 「생기지 않았더라면」. 실제로 일어난 사정을 지우고 그려 본 상태와 지금 상태의 차이가 손해다 — 손해 산정의 차액설이 이 문장 하나에 들어 있다.

한국이라면? ≠ 손해배상 · 민법 제394조

같은 말인데 기본값이 반대다. 독일은 원상회복(Naturalrestitution)이 원칙이고, 사람의 침해·물건의 훼손이면 채권자가 금전을 고를 수 있다(§ 249 Abs. 2). 한국은 「다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다」(제394조).

오스트리아·스위스 AT Schadenersatz CH Schadenersatz

오스트리아(ABGB)·스위스(OR) 조문은 보통 이음 소리 -s- 없이 쓴다. 근거 — OR Art. 42 Abs. 1 「Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.」(fedlex), ABGB § 1295 앞 표제 「Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze」·§ 1323 표제 「Arten des Schadenersatzes」(RIS). 다만 ABGB 제30장 표제(§ 1293 앞)는 「Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugthuung」로 -s-를 쓴다. 조사 파일 한독법제-사실확인 1-21.

Rn. 15

die **unerlaubte Handlung**, Pl. unerlaubte Handlungen

[ˈʊnʔɛɐ̯ˌlaʊ̯ptə ˈhandlʊŋ] **불법행위** ★★★

조문어 **unerlaubte Handlung** | 일상·강의 **Delikt** | DE

BGB 제2권 제8장(Abschnitt 8) 제27절(Titel 27)의 제목이 「Unerlaubte Handlungen」. 강의실에서는 Delikt(Deliktsrecht = 불법행위법)를 많이 쓴다. 형용사라 어미가 바뀐다 — eine unerlaubte Handlung, aus unerlaubter Handlung.

쉬운 예

Das ist eine unerlaubte Handlung.

그것은 불법행위다.

실무 예

Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf unerlaubte Handlung.

원고는 청구를 불법행위에 근거한다.

원문

> Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. — BGB § 823 Abs. 1 · 공식
>
> 고의나 과실로 다른 사람의 생명·신체·건강·자유·소유권 또는 그 밖의 권리를 위법하게 침해한 사람은 그 사람에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer	부문장 시작 — 이 부문장 전체가 주어	~한 사람은

vorsätzlich oder fahrlässig	방식	고의나 과실로
das Leben, den Körper, die Gesundheit	4격 목적어의 나열 — 남성은 den Körper로 꼴이 바뀐다	생명·신체·건강
die Freiheit, das Eigentum	나열 계속(4격)	자유·소유권
oder ein sonstiges Recht	나열 끝 — oder가 마지막 항을 잇는다	또는 그 밖의 권리를
eines anderen	2격	다른 사람의
widerrechtlich verletzt	부문장의 정동사 — 맨 끝. 여기까지가 주어	위법하게 침해한
ist	주문장의 정동사 — 부문장 전체가 첫 자리라 바로 온다	(의무가) 있다
dem anderen	3격	그 사람에게
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens	zu + 3격 — 현재분사 entstehenden이 Schadens를 꾸민다	그로부터 생기는 손해를 배상할
verpflichtet	ist와 함께 술어 — 맨 끝	의무가

쉼표 하나(...verletzt, ist...)가 주어와 술어의 경계다. 긴 조문에서 길을 잃으면 정동사 두 개를 먼저 찾는다.

문형

den Anspruch auf + 4격 stützen

청구를 ~에 근거하다

1. stützen = 「받치다」. 소송에서는 「청구(소)를 무엇에 근거하다」: den Anspruch / die Klage auf ... stützen.
2. 근거는 auf + 4격: auf unerlaubte Handlung, auf den Kaufvertrag.
3. 관사 없는 여성 명사 앞 형용사는 1격·4격이면 -e(unerlaubte Handlung), 2격·3격이면 -er(aus unerlaubter Handlung).

Der Kläger stützt seine Klage auf den Kaufvertrag.

원고는 소를 매매계약에 근거한다.

Ein Anspruch aus unerlaubter Handlung besteht nicht.
불법행위로 인한 청구권은 없다.

한국이라면? ≠ 불법행위 · 민법 제750조
독일 § 823 Abs. 1은 보호법익을 열거하고(생명·신체·건강·자유·소유권·그 밖의 권리), 한국 제750조는 「위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」라는 일반 조항이다.

Rn. 16

die **Verjährung**, Pl. Verjährungen [fɛɐ̯ˈjɛːʁʊŋ]

소멸시효(형법에서는 공소·형의 시효) ★★★

조문어 **Verjährung** | DE · AT · CH

동사 verjähren(시효가 완성되다 — 청구권이 사라지는 것이 아니라 채무자가 급부를 거절할 수 있게 된다, § 214), 형용사 verjährt. 한국어는 소멸시효·공소시효로 나누지만 독일어는 수식 없이 Verjährung 하나다. 취득시효는 Ersitzung.

쉬운 예
Der Anspruch ist verjährt.
그 청구권은 시효가 완성되었다.

실무 예
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres.
시효는 그해의 말부터 진행한다.

원문
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. — BGB § 195 · 공식
일반 소멸시효기간은 3년이다.

문형

(1격) beträgt + 수량
(기간·금액이) ~이다

1. betragen = 「(금액·기간이) ~에 이르다, ~이다」. 숫자와 함께 쓴다.
2. die regelmäßige Verjährungsfrist: 관사 die + 형용사(-e) + 명사. Verjährung-s-frist에는 이음소리 -s-가 들어간다.
3. 시효가 완성된 상태는 sein + verjährt: Der Anspruch ist verjährt(상태 수동과 같은 꼴).

Die Frist beträgt zwei Wochen.
기간은 2주다.

Der Schaden beträgt 8.000 Euro.
손해는 8,000유로다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 · 민법 제162조

대상과 기간이 모두 다르다. 독일은 '청구권'이 3년(그해 말부터, 청구권 발생과 인식 필요 — § 199)이고, 한국은 '채권' 10년· 「채권 및 소유권 이외의 재산권」 20년(제162조)이다. '독일 3년'만 외우면 기산점을 놓친다.

Rn. 17

die **Einrede**, Pl. Einreden [ˈaɪnˌʁeːdə] 항변(권) — 특히 원용해야 고려되는 것 ★★

조문어 **Einrede** | 일상·강의 **Einwand** | DE · AT · CH

학설은 Einrede(당사자가 원용해야 고려되는 항변, 예: 시효)와 Einwendung(법원이 직권으로 고려하는 항변)을 구별한다. 사전(DWDS)은 둘을 구별하지 않고 BGB에도 정의 조문이 없다 — 이 구별은 학설에 따른 것이다. § 214의 「berechtigt, die Leistung zu verweigern」(급부를 거절할 권리)이 시효 항변의 조문 모습이다.

쉬운 예

Der Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung.

피고는 소멸시효 항변을 한다.

실무 예

Die Einrede der Verjährung greift durch.

소멸시효 항변이 받아들여진다.

원문

Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. — BGB § 214 Abs. 1 · 공식

시효가 완성되면 채무자는 급부를 거절할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nach Eintritt der Verjährung	첫 자리 — nach + 3격, der Verjährung은 2격	시효가 완성된 뒤에는
ist	정동사 — 둘째 자리(V2)	있다
der Schuldner	주어(1격)	채무자는
berechtigt	ist와 함께 술어	권리가
die Leistung zu verweigern	zu 부정사 — 무슨 권리인지	급부를 거절할

문형

die Einrede + 2격 erheben

~의 항변을 하다

1. 항변을 「하다」는 erheben(제기하다)이다. machen을 쓰지 않는다.
2. 무슨 항변인지는 2격: die Einrede der Verjährung(der = 여성 2격).
3. 항변이 받아들여지면 durchgreifen(관철되다). 분리 동사라 현재형은 greift … durch.

Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben.
피고는 소멸시효 항변을 했다.

Die Einrede greift nicht durch.
그 항변은 받아들여지지 않는다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 완성의 효과 · 민법 제162조
독일은 시효가 완성되어도 청구권이 사라지지 않고 채무자에게 거절권이 생긴다(§ 214 Abs. 1). 한국 조문은 「소멸시효가 완성한다」 고만 쓰며, 완성의 효과는 학설이 갈린다(절대적 소멸설·상대적 소멸설).

Rn. 18

Treu und Glauben [tʁɔɪ̯ ʊnt ˈglaʊ̯bn̩] 신의성실 ★★★

조문어 **Treu und Glauben** | DE · AT · CH

관사 없이 굳은 짝말. 「nach Treu und Glauben」(신의성실에 따라)으로 쓴다.

쉬운 예
Wir handeln nach Treu und Glauben.
우리는 신의성실에 따라 행동한다.

실무 예
Das Verhalten der Beklagten verstößt gegen Treu und Glauben.
피고의 행동은 신의성실에 반한다.

원문

> Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
>
> — BGB § 242 · 공식
>
> 채무자는 신의성실이 거래 관행을 고려하여 요구하는 바에 따라 급부를 실현할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Schuldner	주어(1격)	채무자는
ist verpflichtet	정동사 ist — 둘째 자리(V2). verpflichtet와 함께 술어	의무가 있다

die Leistung	4격 목적어	급부를
so zu bewirken	zu 부정사 — so는 뒤의 wie와 짝	(~하는 바에 따라) 실현할
wie Treu und Glauben	부문장 시작 + 주어 — 두 낱말이라 동사가 복수(erfordern)	신의성실이
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte	mit + 3격, auf + 4격	거래 관행을 고려하여
es erfordern	4격 목적어 es + 정동사 — 부문장이라 맨 끝	요구하는 바

문형

gegen + 4격 verstoßen

~에 반하다, ~을 위반하다

1. verstoßen gegen + 4격 = 「~에 위반되다, 반하다」.
2. Treu und Glauben에는 관사를 붙이지 않는다: gegen Treu und Glauben.
3. 3인칭 단수 현재는 모음이 바뀐다: verstoßen → verstößt.
4. 명사형은 der Verstoß gegen …: ein Verstoß gegen Treu und Glauben(신의칙 위반).

Die Kündigung verstößt gegen Treu und Glauben.
그 해지는 신의성실에 반한다.

Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz.
그것은 법률 위반이다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조

용어는 같지만 자리가 다르다. 독일 § 242는 채권편에서 '채무자의 급부 방식'으로 정하고, 한국 제2조는 총칙 첫머리에서 권리 행사·의무 이행 전반에 걸며 권리남용 금지(②)를 같은 조에 둔다.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 2

스위스 ZGB Art. 2는 신의칙(Abs. 1)과 「명백한 권리남용」(Abs. 2)을 한 조에 둔다 — 한국 민법 제2조와 같은 짜임. 원문 「Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.」 「Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.」(fedlex SR 210, 2026-07-01판). 계수 경로는 다루지 않는다.

Rn. 19

die **Herausgabe**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [hɛˈʁaʊ̯sˌgaːbə]

인도·반환 (Herausgabeanspruch = 반환청구권) ★★

조문어 **Herausgabe** | 일상·강의 **Rückgabe** | DE · AT · CH

일상어로는 「출판·발행」(Herausgeber = 편집자·발행인). 물권법에서는 점유를 넘겨주는 것.

쉬운 예

Ich verlange die Herausgabe meines Fahrrads.

내 자전거를 돌려 달라고 청구한다.

실무 예

Der Besitzer verweigert die Herausgabe der Sache.

점유자가 물건의 반환을 거절한다.

원문

> Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. — BGB § 985 · 공식
>
> 소유자는 점유자에게 물건의 반환을 청구할 수 있다.

문형

die Herausgabe + 2격 verlangen

~의 반환을 청구하다

1. 무엇을 반환하는지는 2격: die Herausgabe der Sache, des Autos, meines Fahrrads(남성·중성 2격은 명사에 -s/-es).
2. 동사로 쓰면 herausgeben + 4격: Der Besitzer muss die Sache herausgeben.
3. herausgeben은 분리 동사라 현재형은 gibt … heraus.

Die Klägerin verlangt die Herausgabe des Autos.

원고는 자동차의 반환을 청구한다.

Der Besitzer gibt die Sache nicht heraus.

점유자는 물건을 내주지 않는다.

한국이라면? = 소유물반환청구권 · 민법 제213조

구조가 같다. 한국은 점유할 권리가 있는 점유자의 거부를 같은 조 단서에 두고(「그러나 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다」), 독일은 다음 조(§ 986 「Einwendungen des Besitzers」)로 뺐다.

Rn. 20

der **Unterlassungsanspruch**, Pl. Unterlassungsansprüche

[ʊntɐˈlasʊŋsˌʔanʃpʁʊx] **부작위청구권(특허에서는 침해금지청구권)** ★★★

조문어 **Unterlassungsanspruch** DE

Unterlassung(부작위) + -s- + Anspruch. 지식재산 소송의 중심 청구다. 「auf Unterlassung in Anspruch nehmen」 = 「부작위를 청구하다」.

쉬운 예

Die Firma klagt auf Unterlassung.

그 회사는 금지를 구하는 소를 제기한다.

실무 예

Der Unterlassungsanspruch setzt Wiederholungsgefahr voraus.

부작위청구권은 반복의 위험을 요건으로 한다.

원문

> Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. … Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. — PatG § 139 Abs. 1 Satz 1·3 · 공식
>
> 제9조부터 제13조까지에 반하여 특허발명을 실시한 자는 반복의 위험이 있으면 피해자로부터 부작위를 청구받을 수 있다. … 개별 사안의 특별한 사정과 신의성실의 요청에 비추어 그 청구가 침해자나 제3자에게 배타권으로 정당화되지 않는 과도한 가혹함을 가져올 경우 그 한도에서 청구권은 배제된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer entgegen den §§ 9 bis 13	부문장 = 주어 — entgegen + 3격	제9조부터 제13조까지에 반하여
eine patentierte Erfindung benutzt	4격 목적어 + 정동사 benutzt가 맨 끝. 여기까지가 주어	특허발명을 실시한 자는
kann	조동사 — 둘째 자리	~될 수 있다
von dem Verletzten	수동의 행위자 — der Verletzte는 과거분사를 명사로 쓴 말(「침해당한 사람」)	피해자로부터
bei Wiederholungsgefahr	조건 — bei + 3격	반복의 위험이 있으면

auf Unterlassung in Anspruch genommen werden	수동 부정사 — 맨 끝	부작위를 청구받을
Der Anspruch ist ausgeschlossen	3문 — 예외: 청구권이 배제된다	청구권은 배제된다
soweit	부문장 시작 — 「~하는 한도에서」(전부냐 전무냐가 아니라 범위를 정한다)	~하는 한도에서
die Inanspruchnahme	부문장의 주어	그 청구가
aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls	aufgrund + 2격	개별 사안의 특별한 사정과
und der Gebote von Treu und Glauben	und로 이어진 둘째 2격	신의성실의 요청에 비추어
für den Verletzer oder Dritte	für + 4격	침해자나 제3자에게
zu einer unverhältnismäßigen	zu + 3격 — 첫째 형용사	과도하고
durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten	둘째 꾸밈말 — 분사구(배타권으로 정당화되지 않는)	배타권으로 정당화되지 않는
Härte	두 꾸밈말이 꾸미는 명사 — zu einer … Härte	가혹함을
führen würde	접속법 II — 부문장이라 맨 끝	가져올 (경우)

「soweit」는 「wenn」과 다르다. 가혹한 부분만큼만 청구권이 배제되고 나머지는 남는다.

문형

jemanden auf + 4격 in Anspruch nehmen

누구에게 ~을 청구하다

1. in Anspruch nehmen = 「청구하다, (상대에게) 책임을 묻다」. 상대방은 4격: die Beklagte in Anspruch nehmen.
2. 무엇을 청구하는지는 auf + 4격: auf Unterlassung, auf Schadensersatz.

3. § 139는 수동으로 쓴다: kann … in Anspruch genommen werden(청구받을 수 있다). 청구하는 사람은 von + 3격: von dem Verletzten.
4. 소송 말로는 auf Unterlassung klagen = 「금지를 구하는 소를 제기하다」.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch.
원고는 피고에게 부작위를 청구한다.

Der Verletzer kann auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
침해자에게는 손해배상을 청구할 수 있다.

한국이라면? ≠ 침해금지청구권 · 특허법 제126조

한국 특허법 제126조 제1항은 금지·예방 청구를 정하면서 비례성에 따른 배제 규정을 두지 않는다. 독일 PatG § 139 Abs. 1은 3문에서 '과도한 가혹함'이 있으면 그 한도에서 청구권을 배제하고, 4문에서 그 경우 금전 보상을 주게 한다.

한국이라면? — 같은 말, 다른 짜임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	독일	한국	차이
=	Anspruch (§ 194)	청구권	용어는 같다. 정의 조문은 독일에만 있다.
≠	Verjährung (§§ 195, 199)	소멸시효 (제162조)	독일 청구권 3년·연말 기산·인식 요건 / 한국 채권 10년.
≠	Einrede der Verjährung (§ 214)	시효 완성 (제162조)	독일은 거절권. 한국은 효과에 학설 대립.
≠	Schadensersatz (§ 249)	손해배상 (제394조)	원상회복 원칙 / 금전배상 원칙.
≠	Pflichtverletzung (§ 280)	채무불이행 (제390조)	짜임은 같고, 한국 단서는 이행불능에 맞춰 쓰였다.
≠	Treu und Glauben (§ 242)	신의성실 (제2조)	채권편의 급부 방식 / 총칙의 일반 원칙. 짝은 스위스 ZGB Art. 2.
≠	Unterlassungsanspruch (PatG § 139)	침해금지청구권 (특허법 제126조)	독일에만 비례성 배제와 금전 보상이 있다.

+	Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2)	과실	과실의 정의 조문은 독일에만 있다.

가짜 친구 · Schuld — 채무인가, 책임인가

BGB에서 Schuld는 「채무」 다. Schuldner(채무자), Schuldverhältnis(채권관계) 모두 이 뜻에서 나왔다. 돈을 빌린 「빚」 은 보통 복수 Schulden으로 쓴다.

형법(StGB)에서 같은 말은 「책임(유책성)」 이다. StGB § 20 「Ohne Schuld handelt, wer …」 (…한 자는 책임 없이 행위하는 것이다), § 46 「Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe.」 (행위자의 책임이 양형의 기초다).

거꾸로 한국어 「책임」 은 독일어 셋에 걸친다. 손해배상 책임은 Haftung, 채무자의 귀책은 Verantwortlichkeit(§ 276 표제 「Verantwortlichkeit des Schuldners」), 형법상 책임은 Schuld.

> Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. 원문

요령 민법 문장의 Schuld는 「채무」 , 형법 문장의 Schuld는 「책임」 . 한국어 「책임」 을 독일어로 옮길 때는 어느 책임인지 먼저 묻는다.

기억 되살리기 D7 — 긴 낱말은 뒤에서부터 자른다

독일어의 긴 낱말(복합어)은 마지막 조각이 몸통이다. 뜻의 중심도, 관사도, 복수도 마지막 조각을 따른다.

- 앞 조각은 뒤 조각을 꾸민다. 한국어와 같은 「꾸미는 말 + 몸통」 순서다: Unterlassungs|anspruch = 「부작위의 청구권」 , Schadens|ersatz = 「손해의 보상」 .
- 관사는 마지막 조각의 것을 쓴다: die Grundlage → die Anspruchsgrundlage. 앞 조각 Anspruch가 남성(der)이어도 상관없다.
- 조각 사이에 이음 소리(-s-, -es-, -n-, -en-)가 끼기도 한다. 앞 말마다 정해져 있어 하나씩 익힌다. -ung · -heit · -keit · -schaft로 끝나는 말 뒤에는 거의 언제나 -s-가 온다(Unterlassung-s-anspruch, Verjährung-s-frist).

- 읽을 때는 뒤에서부터 끊는다: Pflicht|verletzung → Verletzung(위반) ← Pflicht(의무) = 의무 위반.
- Schadenersatz(-s- 없음)는 오기가 아니다. 오스트리아·스위스 조문의 표기다(Rn. 14).

표로 보기

낱말	자르기	뜻
Anspruchsgrundlage	Anspruch + s + Grundlage	청구권 + 기초 → 근거 규범
Schadensersatz	Schaden + s + Ersatz	손해 + 보상 → 손해배상
Verjährungsfrist	Verjährung + s + Frist	시효 + 기간 → 시효기간
Schuldverhältnis	Schuld + Verhältnis	채무 + 관계 → 채권관계
Unterlassungsanspruch	Unterlassung + s + Anspruch	부작위 + 청구권
Pflichtverletzung	Pflicht + Verletzung	의무 + 위반

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Unterlassungsanspruch — 1격 주어 · der ← der Anspruch
setzt — 정동사 · 둘째 자리
Wiederholungsgefahr — 4격 목적어 · Wiederholung + s + Gefahr
voraus — 분리 앞토 · 맨 끝 (voraussetzen)

부작위청구권은 반복의 위험을 요건으로 한다.

Die Verjährungsfrist — 1격 주어 · die ← die Frist
beträgt — 정동사 · 둘째 자리
drei Jahre — 4격 · 기간

시효기간은 3년이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~der Anspruchsgrundlage~~	die Anspruchsgrundlage	관사는 앞 조각(der Anspruch)이 아니라 마지막 조각(die Grundlage)을 따른다.
~~Anspruchgrundlage~~	Anspruchsgrundlage	Anspruch 뒤에는 이음 소리 -s-가 들어간다.

~~Schuldsverhältnis~~	Schuldverhältnis	Schuld 뒤에는 이음 소리가 없다.
~~die Schuldverhältnis~~	das Schuldverhältnis	마지막 조각 das Verhältnis를 따라 중성이다.

말해 보기 — 사안을 청구권으로 풀 때

학회나 연수에서 사례를 함께 풀 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Wer will was von wem woraus?

누가 누구에게 무엇을 무엇에 근거해 원하는가?

사안 풀이의 첫 질문을 한 줄로 줄인 말. was·wem·woraus 순서가 4격·3격·근거.

Als Anspruchsgrundlage kommt Paragraf achthundertdreiundzwanzig in Betracht.

근거 규범으로는 제823조를 생각할 수 있습니다.

Der Anspruch ist entstanden, aber er ist verjährt.

청구권은 성립했지만 시효가 완성되었습니다.

Im koreanischen Recht gibt es dafür keine Definition im Gesetz.

한국법에는 그에 대한 법률상 정의가 없습니다.

Darf ich kurz nachfragen: Meinen Sie Anspruch oder Forderung?

잠깐 여쭤도 될까요? Anspruch를 말씀하시는 건가요, Forderung인가요?

확인 문제 8

1. BGB § 194 Abs. 1의 정의에 따르면 Anspruch는 무엇인가?

남에게 작위나 부작위를 요구할 권리

소를 제기할 권리

물건을 직접 지배할 권리

계약을 해제할 권리

「Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch)」 .

2. 「Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.」 에서 zu vertreten haben의 뜻은?

대리해야 한다

책임이 있다

변호해야 한다

대표해야 한다

haben + zu + 부정사 틀에 들어간 vertreten은 「책임을 진다」 . 기본 뜻 「대리하다」 와 다르다.

3. 독일 민법의 일반 소멸시효기간은?

1년

3년

10년

30년

§ 195 「Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.」 기산은 § 199(그해 말, 인식 요건).

4. 독일 민법에서 손해배상의 원칙적 방법은?

금전배상

원상회복

법원이 재량으로 정한다

당사자가 반드시 합의한다

§ 249 Abs. 1 — 배상 의무를 생기게 한 사정이 없었더라면 있었을 상태를 만든다. 한국 민법 제 394조는 금전배상이 원칙.

5. 「채권을 양도했다」 를 독일어로 옮길 때 가장 맞는 것은?

Er hat den Anspruch verlangt.

Er hat die Forderung abgetreten.

Er hat die Schuld vertreten.

Er hat die Leistung unterlassen.

양도·압류의 대상인 재산으로서의 채권은 Forderung, 양도는 Abtretung(abtreten). § 398.

6. Unterlassungsanspruch를 뒤에서부터 자르면?

Unter + lassungsanspruch

Unterlassung + s + Anspruch

Unterlass + ungsanspruch

Unterlassungs + an + spruch

몸통은 마지막 조각 Anspruch. -ung 뒤에 이음 소리 -s-.

7. 형법 조문 「Ohne Schuld handelt, wer …」의 Schuld는?

- 채무
- 빚
- **책임(유책성)**
- 손해

StGB의 Schuld는 「책임」. 민법의 Schuld(채무)와 같은 낱말, 다른 개념.

8. BGB § 214 Abs. 1에 따르면 시효가 완성되면 어떻게 되는가?

- 청구권이 당연히 소멸한다
- **채무자가 급부를 거절할 권리를 갖는다**
- 채권자가 다시 소를 제기해야 한다
- 법원이 직권으로 청구를 기각해야 한다

「Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.」 — 원용해야 고려되는 Einrede.

2부 법의 언어 · 제6장

민사 ② 법률행위와 계약

Rechtsgeschäft und Vertrag

계약은 의사표시 둘이 맞아떨어질 때 생긴다. BGB는 그 과정을 청약(Antrag)·승낙(Annahme)·도달(zugehen)로 나누어 적고, 흠 있는 의사표시는 취소(Anfechtung)로 되돌린다. 이 장은 법률행위와 의사표시부터 취소·해제·해지·철회까지, 계약의 처음과 끝에 나오는 말 스무 개를 조문 원문으로 읽는다. 문법 코너는 접속법 II다. 조문이 「그 사정을 알았더라면」을 말할 때 쓰는 꼴이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. BGB § 142 Abs. 1
   취소할 수 있는 법률행위가 취소되면 처음부터 무효였던 것으로 보아야 한다.

2. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. BGB § 145
남에게 계약 체결을 청약한 자는 그 청약에 구속된다. 다만 그가 구속을 배제한 경우에는 그렇지 않다.

▼ **처음 보는 문법 용어 26** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다

관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
재귀동사	sich와 함께 쓰는 동사(sich irren, sich vorbehalten). sich는 주어 자신을 가리킨다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
서수	순서를 나타내는 수(erste · zweite · achtundsechzigste). 숫자로 쓸 때는 뒤에 점을 찍는다 — das 68. Lebensjahr
움라우트	모음 위 점 두 개(ä ö ü). 소리가 바뀐 표시이고 복수·파생에서 자주 나타난다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 13. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 das **Rechtsgeschäft**, Pl. Rechtsgeschäfte [ˈʁɛçtsgəˌʃɛft] **법률행위** ★★★

조문어 **Rechtsgeschäft** DE · AT · CH

의사표시로 법률효과를 낳는 행위. 계약이 대표지만 해제 통지나 유언처럼 한쪽의 의사표시만으로 되는 것도 있다. Geschäft는 일상어로 「가게·사업·거래」 다.

쉬운 예

Ein Kauf ist ein Rechtsgeschäft.

매매는 법률행위다.

실무 예

Das Rechtsgeschäft ist wegen Sittenwidrigkeit nichtig.

그 법률행위는 선량한 풍속 위반으로 무효다.

원문

Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

— BGB § 138 Abs. 1 · 공식

선량한 풍속에 위반하는 법률행위는 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Rechtsgeschäft	주어(1격)	법률행위는
das gegen die guten Sitten	관계절 시작 — das = Rechtsgeschäft, gegen + 4격	선량한 풍속에
verstößt	관계절 정동사 — 맨 끝	위반하는
ist nichtig	정동사 ist + 술어	무효다

쉼표 두 개 사이의 관계절을 걷어 내면 「Ein Rechtsgeschäft ist nichtig」 만 남는다. 긴 조문은 쉼표로 묶인 덩어리를 먼저 빼고 뼈대를 찾는다.

문형

gegen + 4격 verstoßen

~에 위반하다

1. verstoßen은 무엇에 위반하는지를 gegen + 4격으로 받는다: gegen die guten Sitten, gegen ein Gesetz.
2. die guten Sitten은 언제나 복수로 쓴다. 관사 die 뒤라 형용사가 -en(guten)이다.
3. 현재형은 모음이 바뀐다: er verstößt(o → ö).
4. 명사로는 der Verstoß gegen + 4격(~ 위반).

> Der Vertrag verstößt gegen ein gesetzliches Verbot.
> 그 계약은 법률상 금지에 위반한다.
>
> Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt nicht vor.
> 선량한 풍속 위반은 없다.

문법 D3 · 관계대명사는 앞 명사의 성을 따른다

~~Ein Rechtsgeschäft, der gegen die guten Sitten verstößt, …~~ (비문)

Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, …

관계절(앞 명사를 꾸미는 부문장)은 der · die · das로 시작한다. 어느 것을 쓸지는 앞 명사의 성이 정한다. Rechtsgeschäft는 마지막 조각 Geschäft를 따라 중성(das)이라 관계대명사도 das다. 관계절 안에서는 정동사 verstößt가 맨 끝에 온다.

한국이라면? = 반사회질서의 법률행위 · 민법 제103조

짜임이 같다(위반하면 무효). 한국 조문은 「선량한 풍속 기타 사회질서」로 사회질서까지 적고, § 138 Abs. 1은 gute Sitten 하나다.

Rn. 2

die **Willenserklärung**, Pl. Willenserklärungen [ˈvɪlənsʔɛɐ̯ˌklɛːʁʊŋ] **의사표시**

★★★

조문어 **Willenserklärung** | DE · AT · CH

Wille(의사) + -ns- + Erklärung(표시). 법률효과를 바라는 뜻을 밖으로 드러내는 것이다. 「의사표시를 하다」는 eine Willenserklärung abgeben. 조문에서는 줄여서 die Erklärung이라고도 쓴다.

쉬운 예

Er gibt eine Willenserklärung ab.
그는 의사표시를 한다.

실무 예

Die Erklärung war nicht ernst gemeint.
그 표시는 진심으로 한 것이 아니었다.

원문

> Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt. – BGB § 116 · 공식
> 의사표시는 표의자가 표시한 것을 원하지 않는다는 뜻을 속으로 유보했다는 이유만으로 무효가 되지 않는다. 그 표시가 상대방에게 하여야 하는 것이고 상대방이 그 유보를 알면 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Willenserklärung	주어(1격)	의사표시는
ist nicht deshalb nichtig	정동사 ist + 술어 — deshalb는 뒤의 weil을 가리킨다	그 때문에 무효인 것은 아니다
weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält	weil 부문장 — der Erklärende(표의자)는 동사 erklären에서 나온 명사	표의자가 속으로 유보했다는
das Erklärte nicht zu wollen	zu 부정사 — das Erklärte = 「표시한 것」	표시한 것을 원하지 않는다는 뜻을
Die Erklärung ist nichtig	둘째 문장의 주문장	그 표시는 무효다
wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist	wenn 부문장 — gegenüber는 3격 뒤에 놓인다, sein + zu 부정사 = 「~하여야 한다」	그것이 상대방에게 하여야 하는 것이고
und dieser den Vorbehalt kennt	같은 부문장의 둘째 조건 — dieser = 그 상대방	상대방이 그 유보를 알면

독일 조문은 「안다」(kennen)와 「알 수 있었다」(kennen müssen)를 다른 말로 쓴다. § 116은 kennt만 썼다. 한국 제107조의 「알 수 있었을」에 해당하는 말이 없다.

문형

nicht deshalb …, weil …

…라는 이유만으로 …인 것은 아니다

1. deshalb는 뒤에 올 weil 부문장을 미리 가리키는 말이다. nicht deshalb …, weil … = 「…라는 이유로 …하지는 않다」.
2. weil 부문장에서는 정동사가 맨 끝에 온다: …, weil sich der Erklärende … vorbehält.
3. vorbehalten은 분리 동사지만 부문장 끝에서는 붙어서 vorbehält가 된다. sich가 붙는 재귀동사다(sich etwas vorbehalten = 무엇을 유보해 두다).

Der Vertrag ist nicht deshalb unwirksam, weil er mündlich geschlossen wurde.
계약은 구두로 체결되었다는 이유만으로 효력이 없는 것은 아니다.

Er haftet nicht deshalb, weil er Geschäftsführer ist.
그는 업무집행자라는 이유만으로 책임지는 것은 아니다.

한국이라면? ≠ 진의 아닌 의사표시 · 민법 제107조

속으로 한 유보가 원칙적으로 효력에 영향이 없다는 것은 같다. 무효가 되는 경우가 다르다. 독일은 상대방이 유보를 안(kennt) 때만 무효이고, 한국은 「상대방이 표의자의 진의아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우」까지 무효다.

Rn. 3

zugehen [ˈt͡suːˌgeːən] (의사표시가 상대방에게) 도달하다 ★★★

조문어 **zugehen** | 일상·강의 **ankommen** | DE · AT · CH

일상어로는 「(문이) 닫히다」 「~ 쪽으로 걸어가다」. 조문어로는 의사표시가 상대방에게 「도달하다」. 받는 사람을 3격으로 받는다. 명사형은 der Zugang(도달).

쉬운 예

Der Brief ist ihm gestern zugegangen.
그 편지는 어제 그에게 도달했다.

실무 예

Die Kündigung ist der Mieterin am 3. Mai zugegangen.
해지 통지는 5월 3일 임차인에게 도달했다.

원문

> Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. — BGB § 130 Abs. 1 · 공식

상대방에게 하여야 하는 의사표시를 상대방이 없는 자리에서 하면, 그 표시는 상대방에게 도달하는 때에 효력이 생긴다. 그 전에 또는 동시에 철회가 상대방에게 도달하면 효력이 생기지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Willenserklärung	주어(1격)	의사표시는
die einem anderen gegenüber abzugeben ist	관계절 — 상대방 있는 의사표시	상대방에게 하여야 하는
wird	정동사 — 주어 덩어리 다음 둘째 자리. wird … wirksam = 효력이 생긴다	(효력이) 생긴다
wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird	끼어든 wenn 부문장 — dessen = 그 상대방의, 수동	상대방이 없는 자리에서 표시되면
in dem Zeitpunkt wirksam	때 + 술어 wirksam	~하는 때에 효력이
in welchem sie ihm zugeht	관계절 — welchem = dem Zeitpunkt, 3격 ihm	그에게 도달하는
Sie wird nicht wirksam	둘째 문장 — 예외	효력이 생기지 않는다
wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig	wenn 부문장 시작 — 3격 dem anderen	그 전에 또는 동시에 상대방에게
ein Widerruf zugeht	주어 ein Widerruf + 정동사 zugeht(맨 끝)	철회가 도달하면

wird와 wirksam 사이에 wenn 부문장이 통째로 끼어 있다. 쉼표로 둘러싸인 wenn … wird를 걷어 내면 「Eine Willenserklärung … wird in dem Zeitpunkt wirksam」 이 뼈대다.

문형

(3격) zugehen

~에게 도달하다

1. 받는 사람은 3격이다: ihm(그에게), dem Mieter, der Mieterin.

2. 분리 동사다. 현재형은 geht … zu, 과거분사는 zugegangen.

3. gehen처럼 움직임을 뜻하는 동사라 완료형에 haben이 아니라 sein을 쓴다: ist zugegangen.

4. 부문장 끝에서는 붙어서 zugeht: …, in welchem sie ihm zugeht.

Wann ist Ihnen das Schreiben zugegangen?

그 서면은 언제 귀하에게 도달했습니까?

Der Widerruf geht dem Unternehmer rechtzeitig zu.

철회 표시가 사업자에게 제때 도달한다.

한국이라면? = 의사표시의 효력발생시기(도달주의) · 민법 제111조

도달주의는 같다 — 「상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」. 다만 § 130 Abs. 1은 문언상 상대방이 없는 자리에서(in dessen Abwesenheit) 한 표시에 관한 조문이다.

Rn. 4

der **Vertrag**, Pl. Verträge [fɛɐ̯ˈtʁaːk] 계약 ★★★

조문어 **Vertrag** DE · AT · CH

「계약을 체결하다」는 einen Vertrag schließen 또는 abschließen. 명사로는 der Vertragsschluss(계약 체결). 「계약이 성립하다」는 der Vertrag kommt zustande.

쉬운 예

Wir schließen einen Vertrag.

우리는 계약을 체결한다.

실무 예

Der Vertrag ist am 1. März zustande gekommen.

계약은 3월 1일 성립했다.

원문

Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. — BGB § 311 Abs. 1 · 공식

법률행위로 채권관계를 성립시키거나 채권관계의 내용을 변경하려면, 법률이 달리 정하지 않는 한 당사자 사이의 계약이 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zur Begründung eines Schuldverhältnisses	첫 자리 — zu + 3격(목적) + 2격	채권관계를 성립시키는 데

durch Rechtsgeschäft	durch + 4격(수단) — 아직 첫 자리 안	법률행위로
sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses	sowie = 「그리고」 — 같은 첫 자리에 이어 붙는다	그리고 채권관계의 내용을 바꾸는 데에는
ist	정동사 — 둘째 자리(V2)	(~이) 있다
ein Vertrag zwischen den Beteiligten	주어(1격) — 첫 자리를 다른 말이 차지해 정동사 뒤로 왔다	당사자 사이의 계약이
erforderlich	술어	필요하다
soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt	예외 부문장 — 정동사 vorschreibt가 맨 끝	법률이 달리 정하지 않는 한

첫 자리가 아주 길다(zur … sowie zur …). 그래도 한 자리로 센다. ist를 찾으면 그 뒤가 주어다.

문형

… ist erforderlich, soweit nicht …

~이 필요하다. 다만 …이 달리 정하면 그렇지 않다

1. erforderlich sein = 「필요하다」. 무엇을 위해 필요한지는 zu + 3격으로 쓴다: zur Begründung(zu der → zur).
2. soweit nicht = 「…하지 않는 한」. 조문의 예외 신호다. 한국 조문의 「다만 … 그러하지 아니하다」 자리에 온다.
3. ein anderes vorschreiben = 「달리 정하다」. soweit 부문장이라 vorschreibt가 맨 끝에 온다.

Zur Kündigung ist die Schriftform erforderlich.
해지에는 서면 방식이 필요하다.

Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, soweit nichts anderes vereinbart ist.
달리 약정하지 않은 한 동의는 필요 없다.

문법 D5 · zustande kommen — 완료형은 sein

~~Der Vertrag hat zustande gekommen.~~ (비문)

Der Vertrag ist zustande gekommen.

zustande kommen = 「성립하다」. 완료형(「~했다」)은 haben이나 sein + 과거분사로 만든다. 대부분의 동사는 haben을 쓰지만, kommen · gehen처럼 자리나 상태가 바뀌는 동사는 sein을 쓴다. 그래서 ist zustande gekommen. 계약을 「만든다」고 machen을 쓰면 부자연스럽다 — 체결은 schließen.

Rn. 5

der **Antrag**, Pl. Anträge ['an,tʁaːk] 청약 ★★★

조문어 **Antrag** | 일상·강의 **Angebot** | DE · AT · CH

BGB는 청약을 Antrag라고 쓰고, 거래와 일상에서는 Angebot라고 한다. 같은 Antrag가 소송에서는 「신청」이고, 소장에서는 한국 소장의 청구취지와 같은 자리에 온다(ZPO § 253 Abs. 2, 14장). 청약자가 구속을 미리 배제하는 표시는 freibleibend · unverbindlich.

쉬운 예

Ich nehme Ihr Angebot an.

귀하의 청약을 승낙합니다.

실무 예

Das Angebot des Verkäufers war freibleibend.

매도인의 청약은 구속력 없는 것(freibleibend)이었다.

원문

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. — BGB § 145 · 공식

남에게 계약 체결을 청약한 자는 그 청약에 구속된다. 다만 그가 구속을 배제한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt	wer 부문장 = 주어 「…하는 자는」 — 3격 einem anderen, 4격 die Schließung	남에게 계약 체결을 청약한 자는
ist an den Antrag gebunden	주문장 — an + 4격 gebunden sein(~에 구속되다)	그 청약에 구속된다

es sei denn	예외 신호	다만 ~인 경우는 그렇지 않다
dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat	dass 부문장 — 완료형, hat가 맨 끝	그가 구속을 배제한

문형

..., es sei denn, dass ...

.... 다만 ...인 경우는 그렇지 않다

1. es sei denn = 「...가 아니라면」 「...인 경우는 예외다」 . 굳은 표현으로 통째로 익힌다.
2. 뒤에 dass 부문장이 오면 정동사가 맨 끝: dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.
3. dass 없이 V2 문장을 바로 붙여도 된다: es sei denn, er hat ... ausgeschlossen.
4. 조문의 예외 신호 셋을 함께 기억한다: es sei denn · soweit nicht · Dies gilt nicht.

Der Mieter haftet, es sei denn, er hat den Schaden nicht zu vertreten.
임차인은 책임진다. 다만 그 손해에 그의 책임이 없으면 그렇지 않다.

Die Frist beträgt einen Monat, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes.
기간은 1개월이다. 다만 당사자가 달리 약정하면 그렇지 않다.

한국이라면? ≠ 계약의 청약의 구속력 · 민법 제527조

청약에 구속력이 있다는 원칙은 같다. 한국 조문은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」 한 문장이고, § 145는 es sei denn로 청약자가 구속을 배제한 경우를 예외로 적었다.

Rn. 6 ## die **Annahme**, Pl. Annahmen ['an,na:mə] **승낙** ★★★

조문어 **Annahme** DE · AT · CH

동사 annehmen(받아들이다·승낙하다)의 명사형. 「가정·추측」 이라는 뜻도 있어서, 조문의 wenn anzunehmen ist(...라고 보아야 할 때, § 119)는 「추정」 쪽이다.

쉬운 예 Sie nimmt das Angebot an.
그녀는 청약을 승낙한다.

실무 예 Die Annahme erfolgte per E-Mail.
승낙은 전자우편으로 이루어졌다.

원문

Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. — BGB § 150 Abs. 2 · 공식

확장·제한 그 밖의 변경을 가한 승낙은 거절과 함께 새로 청약한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Annahme	주어(1격)	승낙은
unter Erweiterungen, Einschränkungen	unter + 3격 — 「~을 붙여서」	확장·제한
oder sonstigen Änderungen	같은 unter에 걸린 셋째 명사 — 관사 없는 3격 복수라 형용사가 -en	그 밖의 변경을 가한
gilt als Ablehnung	정동사 + als + 1격	거절로 본다
verbunden mit einem neuen Antrag	과거분사 덩어리 — mit + 3격	새 청약과 결합된

문형

(1격) gilt als (1격)

~은 ~으로 본다(간주)

1. gelten als = 「~으로 본다」. 사실과 달라도 법이 그렇게 취급한다는 뜻(의제)이다.
2. als 뒤의 명사는 주어와 같은 1격이다: gilt als neuer Antrag.
3. 현재형은 모음이 바뀐다: es gilt(e → i).
4. 한국 조문의 「…으로 본다」는 거의 언제나 gilt als다. 「추정한다」는 wird vermutet로 다르다.

Schweigen gilt grundsätzlich nicht als Annahme.

침묵은 원칙적으로 승낙으로 보지 않는다.

Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

청약에 대한 늦은 승낙은 새 청약으로 본다(§ 150 Abs. 1).

한국이라면? = 변경을 가한 승낙 · 민법 제534조

같은 규율이다. 「조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때에는 그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다」 = gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.

Rn. 7 die **Geschäftsfähigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈʃɛfts͡ˌfɛːɪçkaɪ̯t]

행위능력 ★★

조문어 **Geschäftsfähigkeit** | DE · AT · CH

혼자서 유효하게 법률행위를 할 수 있는 능력. 만 7세 미만은 geschäftsunfähig(행위무능력, § 104)이고 그 의사표시는 무효다(§ 105). 만 7세부터 성년 전까지는 beschränkt geschäftsfähig(제한행위능력).

쉬운 예

Kinder unter sieben Jahren sind geschäftsunfähig.

만 7세 미만의 아이는 행위무능력자다.

실무 예

Der Minderjährige ist beschränkt geschäftsfähig.

그 미성년자는 제한행위능력자다.

원문

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. — BGB § 106 · 공식

만 7세가 된 미성년자는 제107조부터 제113조까지가 정하는 바에 따라 행위능력이 제한된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Minderjähriger	주어(1격) — 형용사 minderjährig에서 나온 명사	미성년자는
der das siebente Lebensjahr vollendet hat	관계절 — 완료형, hat가 맨 끝	만 7세가 된
ist	정동사 — 둘째 자리	(~되어) 있다
nach Maßgabe der §§ 107 bis 113	nach Maßgabe + 2격	제107조부터 제113조까지가 정하는 바에 따라
in der Geschäftsfähigkeit beschränkt	in + 3격 + 과거분사 — 상태 수동	행위능력이 제한되어

das siebente Lebensjahr vollenden = 「일곱 번째 해를 다 채우다」, 곧 만 7세가 되다. 나이를 서수(siebente)로 세는 조문 문체다.

문형

nach Maßgabe + 2격

~이 정하는 바에 따라

1. nach Maßgabe der §§ … = 「제…조가 정하는 바에 따라」. 조문이 다른 조문을 가리킬 때 쓰는 굳은 표현이다.
2. Maßgabe 뒤의 명사는 2격: der §§(복수), des Vertrags(남성), der gesetzlichen Vorschriften.
3. 더 짧게는 gemäß + 3격이나 nach + 3격: gemäß dem Vertrag, nach dem Gesetz.
4. in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sein = 「행위능력이 제한되어 있다」. sein + 과거분사는 상태 수동이다.

Die Vergütung wird nach Maßgabe des Vertrags gezahlt.
보수는 계약이 정하는 바에 따라 지급된다.

Die Kosten trägt der Beklagte nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.
비용은 법률 규정이 정하는 바에 따라 피고가 부담한다.

문법 D7 · Geschäfts·fähig·keit — -ig 형용사는 -keit로 명사가 된다

~~die Geschäftsfähigheit~~ (표기 오류)

die Geschäftsfähigkeit

형용사에 -keit나 -heit를 붙이면 명사가 된다. -ig · -lich · -bar로 끝나는 형용사에는 -keit를 붙이고(fähig → Fähigkeit, möglich → Möglichkeit), 그 밖에는 흔히 -heit다(frei → Freiheit). -keit · -heit 명사는 모두 여성(die)이다.

한국이라면? ≠ 성년·제한능력자 · 민법 제4조

성년 나이가 다르다. 독일은 만 18세(§ 2), 한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다.」 독일은 만 7세 미만을 행위무능력자로 따로 두고 그 의사표시를 무효로 한다(§ 104·§ 105).

Rn. 8

nichtig ['nɪçtɪç] 무효인 ★★★

조문어 **nichtig** | 일상·강의 **ungültig** | DE · AT · CH

처음부터 아무 효력이 없다. 명사는 die Nichtigkeit. 비슷한 unwirksam(효력이 없는)은 더 넓은 말이라, 추인으로 나중에 효력이 생길 수 있는 경우(schwebend unwirksam, 유동적 무효)까지 덮는다.

쉬운 예

Der Vertrag ist nichtig.

그 계약은 무효다.

실무 예

Die Klausel ist nichtig, der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam.

그 조항은 무효이고, 계약의 나머지 부분은 유효하다.

원문

> Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde. — BGB § 139 · 공식
>
> 법률행위의 일부가 무효이면 법률행위 전부가 무효다. 다만 무효인 부분이 없었더라도 그 법률행위를 했으리라고 보아야 할 때는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig	정동사가 맨 앞 → 「~이면」 조건(동사 첫머리 조건문)	법률행위의 일부가 무효이면
so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig	주문장 — so로 연다	법률행위 전부가 무효다
wenn nicht anzunehmen ist	wenn 부문장 — sein + zu 부정사	…라고 볼 수 없으면
dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde	dass 부문장 — 접속법 II(würde) + 상태수동 vorgenommen sein(동작 수동 완료라면 vorgenommen worden wäre), es = 그 법률행위	무효인 부분이 없었더라도 그것이 행해졌으리라고

vorgenommen sein würde = 「행해졌을 것이다」. 실제로는 그런 일이 없었으니 가정이다. 가정은 접속법 II로 쓴다.

문형

…, wenn nicht anzunehmen ist, dass …

…라고 볼 수 없으면

1. anzunehmen ist = sein + zu 부정사. 「(…라고) 볼 수 있다, 보아야 한다」.
2. wenn nicht = 「…하지 않으면」. 그래서 wenn nicht anzunehmen ist = 「…라고 볼 수 없으면」.

3. 무엇을 보는지는 dass 부문장이다. 사실이 아니라 가정이므로 접속법 II(würde)를 쓴다(이 장의 문법 보기).

Es ist anzunehmen, dass der Beklagte den Brief gelesen hat.
피고가 그 편지를 읽었다고 보아야 한다.

Es ist nicht anzunehmen, dass sie ohne diese Klausel unterschrieben hätte.
그녀가 그 조항 없이도 서명했으리라고는 볼 수 없다.

한국이라면? = 법률행위의 일부무효 · 민법 제137조

같은 짜임이다. 일부무효면 전부무효가 원칙이고, 무효 부분 없이도 했으리라고 볼 때만 나머지가 산다 — 「그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때」. 두 조문 모두 가정을 쓴다: vorgenommen sein würde = 「하였을 것이라고」.

Rn. 9

die **Form**, Pl. Formen [fɔʁm] 방식(方式) ★★

조문어 **Form** | DE · AT · CH

일상어로는 「모양·형태」. 법률어로는 법률행위가 갖추어야 할 「방식」이다. 서면(Schriftform), 공증인의 공정증서(notarielle Beurkundung), 공증인의 서명 인증(öffentliche Beglaubigung)이 있다. 토지 매매계약은 공정증서가 필요하다(§ 311b Abs. 1).

쉬운 예

Der Vertrag braucht keine besondere Form.
그 계약에는 특별한 방식이 필요 없다.

실무 예

Ein Grundstückskaufvertrag bedarf der notariellen Beurkundung.
토지 매매계약에는 공증인의 공정증서가 필요하다.

원문

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. –
BGB § 125 · 공식
법률이 정한 방식을 갖추지 못한 법률행위는 무효다. 법률행위로 정한 방식을 갖추지 못한 경우에도, 의심스러우면 마찬가지로 무효가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Rechtsgeschäft	주어(1격)	법률행위는

welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt	관계절 — welches = das, ermangeln + 2격. 관사 der와 명사 Form 사이에 과거분사 덩어리가 끼었다	법률이 정한 방식을 갖추지 못한
ist nichtig	정동사 + 술어	무효다
Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form	둘째 문장의 주어 — 2격이 뒤에서 꾸민다	법률행위로 정한 방식의 흠결은
hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge	zur Folge haben — 4격 Nichtigkeit	의심스러우면 마찬가지로 무효를 낳는다

der durch Gesetz vorgeschriebenen Form은 「der … Form」 사이에 「durch Gesetz vorgeschrieben(법률로 정해진)」이 끼어 꾸민다. 관사를 보고 짝이 되는 명사를 뒤에서 찾는다.

문형

(1격) hat … zur Folge

~은 …이라는 결과를 낳는다

1. zur Folge haben = 「~을 결과로 가져온다」. zur Folge는 문장 맨 끝에 놓인다.
2. 무엇을 가져오는지는 4격이다: Nichtigkeit, die Nichtigkeit des Vertrags.
3. im Zweifel = 「의심스러우면」, 곧 달리 볼 사정이 없으면. 해석 규정의 신호다.
4. gleichfalls = 「마찬가지로」. 앞 문장의 효과를 다음 경우에도 넘긴다.

Der Formmangel hat die Nichtigkeit des Vertrags zur Folge.
방식 흠결은 계약의 무효를 가져온다.

Im Zweifel ist der Vertrag nichtig.
의심스러우면 그 계약은 무효다.

문법 D2 · bedürfen · ermangeln + 2격

~~Der Vertrag bedarf die notarielle Beurkundung.~~ (비문)

Der Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.

대부분의 동사는 목적어를 4격으로 받지만, bedürfen(~을 필요로 하다)과 ermangeln(~을 갖추지 못하다)은 2격을 받는다. 여성 명사의 2격 관사는 der이고, 관사 뒤 형용사는 -en이 된다(der notariellen Beurkundung). 법조문 문체에 남은 꼴이라 일상어로는 brauchen + 4격을 쓴다.

Rn. 10

anfechten ['anˌfɛçtn̩] 취소하다 ★★★

조문어 **anfechten** DE · AT · CH

명사 die Anfechtung(취소), 형용사 anfechtbar(취소할 수 있는). 의사표시에 흠(착오·기망·강박)이 있을 때 그 표시를 처음부터 없던 것으로 만든다. 행정소송의 Anfechtungsklage(취소소송, 12장)도 같은 뿌리다.

쉬운 예

Sie ficht den Vertrag an.

그녀는 계약을 취소한다.

실무 예

Der Kläger hat seine Erklärung wegen Irrtums angefochten.

원고는 착오를 이유로 자기 의사표시를 취소했다.

원문

Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. — BGB § 142 Abs. 1 · 공식

취소할 수 있는 법률행위가 취소되면 처음부터 무효였던 것으로 보아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Wird가 맨 앞 + 주어	취소할 수 있는 법률행위가
angefochten	과거분사 — Wird … angefochten = 수동	취소되면
so ist es	주문장 — es = 그 법률행위	그것은
als von Anfang an nichtig anzusehen	als + 술어, sein + zu 부정사	처음부터 무효로 보아야 한다

문형

als … anzusehen sein

…으로 보아야 한다

1. ansehen als = 「~으로 보다」. als 뒤에 무엇으로 보는지를 쓴다: als nichtig, als Kündigung.
2. sein + zu 부정사 = 「~되어야 한다」. 그래서 ist … anzusehen = 「~으로 보아야 한다」.
3. 분리 동사라 zu가 가운데 낀다: an-zu-sehen.
4. gilt als(~으로 본다, 의제)와 뜻이 가깝다.

Der Vertrag ist als nichtig anzusehen.
그 계약은 무효로 보아야 한다.

Das Schreiben ist als Kündigung anzusehen.
그 서면은 해지 통지로 보아야 한다.

문법 D5 · 분리 동사 anfechten — 현재형에서 an이 떨어진다

~~Er anficht den Vertrag.~~ (비문)

Er ficht den Vertrag an.

an-은 강세를 받는 앞토라서 현재형·과거형에서 떨어져 문장 맨 끝으로 간다. 몸통 fechten은 현재형 3인칭에서 모음이 바뀐다(e → i): er ficht. 과거분사는 an-ge-fochten, zu 부정사는 anzufechten.

한국이라면? = 취소의 효과 · 민법 제141조

효과가 같다 — 「취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다」 = als von Anfang an nichtig anzusehen. 한국 조문에는 「제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환(償還)할 책임이 있다」는 단서가 함께 있다.

Rn. 11

der **Irrtum**, Pl. Irrtümer ['ɪʁtuːm] 착오 ★★★

조문어 **Irrtum** | DE · AT · CH

§ 119 Abs. 1은 두 경우를 나눈다. 표시의 내용을 잘못 안 것(내용착오)과, 그런 표시를 할 생각이 아예 없었던 것(표시착오 — 잘못 쓰거나 잘못 말한 경우)이다. Abs. 2는 사람이나 물건의 성질에 관한 착오를 내용착오로 본다.

쉬운 예

Das war ein Irrtum.
그건 착오였다.

실무 예

Der Verkäufer hat sich beim Preis verschrieben.
매도인이 가격을 잘못 적었다.

원문

> Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. — BGB § 119 Abs. 1 · 공식
>
> 의사표시를 할 때 그 내용에 관하여 착오에 빠져 있었거나 그런 내용의 표시를 할 생각이 아예 없었던 자는, 사정을 알고 사안을 합리적으로 판단했더라면 그 표시를 하지 않았으리

라고 보아야 할 때 그 표시를 취소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung	wer 부문장(주어) ① 시작 — bei + 3격 + 2격	의사표시를 할 때
über deren Inhalt im Irrtum war	über + 4격 — deren = 그 의사표시의, war가 맨 끝	그 내용에 관하여 착오에 빠져 있었던
oder eine Erklärung dieses Inhalts	wer 부문장 ② 시작 — 4격 + 2격	또는 그런 내용의 표시를
überhaupt nicht abgeben wollte	부정사 + 조동사 wollte가 맨 끝	아예 할 생각이 없었던 자는
kann die Erklärung anfechten	주문장 — 조동사 + 부정사	그 표시를 취소할 수 있다
wenn anzunehmen ist	wenn 부문장 — sein + zu 부정사	…라고 보아야 할 때
dass er sie bei Kenntnis der Sachlage	dass 부문장 시작 — sie = 그 표시, bei + 3격 = 가정 조건 ①	그가 사정을 알고
und bei verständiger Würdigung des Falles	가정 조건 ② — bei + 3격 + 2격	사안을 합리적으로 판단했더라면
nicht abgegeben haben würde	접속법 II 완료 — würde가 맨 끝(하지 않았을 것)	그 표시를 하지 않았으리라고

wer … kann …: wer 부문장 전체가 주어다(「…한 자는 … 할 수 있다」). 뒤의 bei Kenntnis der Sachlage는 「사정을 알았더라면」이라는 가정 조건이고, 그 결과를 접속법 II(würde)로 적었다.

문형

über + 4격 im Irrtum sein

~에 관하여 착오에 빠져 있다

1. im Irrtum sein = 「착오에 빠져 있다」. im은 in dem을 줄인 꼴이다.
2. 무엇에 관한 착오인지는 über + 4격: über den Preis, über deren Inhalt(그 표시의 내용에 관하여).
3. 동사로는 sich irren in + 3격: Er hat sich im Datum geirrt.
4. 잘못 쓰다 = sich verschreiben, 잘못 말하다 = sich versprechen. 둘 다 표시착오의 전형이다.

> Die Käuferin war über den Preis im Irrtum.
> 매수인은 가격에 관하여 착오에 빠져 있었다.
>
> Er hat sich im Datum geirrt.
> 그는 날짜를 잘못 알았다.

한국이라면? ≠ 착오로 인한 의사표시 · 민법 제109조

요건이 다르다. 한국은 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때」 취소할 수 있되 「그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다」. § 119에는 중과실로 취소를 막는 문언이 없고, 대신 사정을 알았더라면 그 표시를 하지 않았으리라는 가정 판단을 요건으로 적었다.

Rn. 12

die **Täuschung**, Pl. Täuschungen [ˈtɔɪʃʊŋ] **기망(사기)** ★★★

조문어 **Täuschung** | DE · AT · CH

조문에서는 arglistige Täuschung(악의적 기망)으로 쓴다. 동사는 täuschen(속이다). 형법의 사기죄는 다른 말인 Betrug다(StGB § 263). 강박은 Drohung.

쉬운 예

Das war eine Täuschung.
그건 속임수였다.

실무 예

Der Verkäufer hat den Käufer über den Kilometerstand getäuscht.
매도인은 주행거리에 관하여 매수인을 속였다.

원문

> Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. — BGB § 123 Abs. 1 · 공식
> 악의적 기망이나 위법한 강박으로 의사표시를 하게 된 자는 그 표시를 취소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer zur Abgabe einer Willenserklärung	wer 부문장(주어) 시작 — zu + 3격(무엇을 하게 되었는지)	의사표시를 하도록
durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung	수단 — durch + 4격 둘	악의적 기망이나 위법한 강박으로

bestimmt worden ist	수동 완료 — 부문장이라 ist가 맨 끝	움직여진 자는
kann die Erklärung anfechten	주문장	그 표시를 취소할 수 있다

문형

durch + 4격 zu + 3격 bestimmt werden

~에 의하여 ~을 하게 되다

1. jemanden zu etwas bestimmen = 「누구를 움직여 ~을 하게 하다」. bestimmen의 기본 뜻 「정하다」와 다르다.
2. 수동 완료는 ist … bestimmt worden이다. 수동의 werden은 완료형에서 worden이 된다 (geworden이 아니다).
3. 수단은 durch + 4격: durch arglistige Täuschung, durch Drohung.

Er wurde durch eine Drohung zur Unterschrift bestimmt.
그는 협박을 받아 서명하게 되었다.

Die Käuferin ist durch arglistige Täuschung zum Vertragsschluss bestimmt worden.
매수인은 악의적 기망으로 계약을 체결하게 되었다.

한국이라면? ≠ 사기, 강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조

원칙은 같다 — 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」. 제3자가 한 경우는 다르다. 한국 제110조 ②는 제3자의 사기와 강박을 함께 정하고, § 123 Abs. 2는 기망(Täuschung)만 정한다.

Rn. 13

unverzüglich [ˈʊnfɛɐ̯ˌt͡sy:klɪç] 지체 없이 ★★

조문어 **unverzüglich** | 일상·강의 **sofort** | DE · AT · CH

§ 121 Abs. 1이 괄호로 법률 정의를 둔다 — ohne schuldhaftes Zögern(책임 있는 지체 없이). 그래서 「즉시(sofort)」와 같은 말이 아니다. 생각하고 알아볼 시간은 허용된다.

쉬운 예 Bitte antworten Sie unverzüglich.
지체 없이 답해 주십시오.

실무 예 Die Anfechtung muss unverzüglich erklärt werden.
취소는 지체 없이 표시해야 한다.

원문

Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. — BGB § 121 Abs. 1 Satz 1 · 공식

제119조·제120조의 경우 취소는, 취소권자가 취소 원인을 안 뒤 책임 있는 지체 없이(지체 없이) 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Anfechtung	주어(1격)	취소는
muss	조동사 — 둘째 자리	~하여야 한다
in den Fällen der §§ 119, 120	in + 3격 + 2격	제119조·제120조의 경우에
ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich)	ohne + 4격 + 괄호 속 법률 정의	책임 있는 지체 없이(지체 없이)
erfolgen	부정사 — 맨 끝(동사 괄호)	이루어져야
nachdem der Anfechtungsberechtigte	nachdem 부문장 시작 — 주어(1격)	취소권자가
von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat	Kenntnis erlangen von(~을 알게 되다) — 완료형, hat가 맨 끝	취소 원인을 안 뒤에

문형

ohne + 4격

~ 없이

1. ohne 뒤에는 언제나 4격이 온다.
2. 관사 없이 형용사만 오면 형용사가 관사 몫의 어미를 진다: ohne schuldhaftes Zögern(중성 4격 -es).
3. das Zögern은 동사 zögern(머뭇거리다)을 대문자로 써서 명사로 만든 것이다. 이렇게 만든 명사는 언제나 das.
4. 괄호 속 낱말 (unverzüglich)는 「앞의 말을 이 낱말로 부른다」는 법률 정의 표시다.

Er hat ohne schuldhaftes Zögern gehandelt.

그는 책임 있는 지체 없이 행동했다.

Die Kündigung erfolgte ohne Angabe von Gründen.
해지는 이유를 밝히지 않고 이루어졌다.

한국이라면? ≠ 취소권의 소멸 · 민법 제146조
취소 기간의 짜임이 다르다. 독일은 착오 취소를 안 뒤 지체 없이, 사기·강박 취소는 1년 안에(§ 124) 하고, 의사표시 뒤 10년이 지나면 취소할 수 없다(§ 121 Abs. 2). 한국은 원인을 가리지 않고 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다」.

Rn. 14

die **Bedingung**, Pl. Bedingungen [bəˈdɪŋʊŋ] 조건 ★★

조문어 **Bedingung** | DE · AT · CH

aufschiebende Bedingung = 정지조건, auflösende Bedingung = 해제조건. 일상어 Bedingungen은 「여건·조건」(Arbeitsbedingungen = 근로조건)이고, 약관 Geschäftsbedingungen의 뒤 조각도 이 말이다.

쉬운 예

Ich komme unter einer Bedingung.
한 가지 조건이 있으면 가겠다.

실무 예

Der Kaufvertrag steht unter der Bedingung, dass die Bank den Kredit gewährt.
그 매매계약에는 은행이 대출을 해 준다는 조건이 붙어 있다.

원문

Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein. — BGB § 158 Abs. 1 · 공식
법률행위를 정지조건을 붙여 하면, 조건에 걸린 효력은 조건이 성취된 때에 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird ein Rechtsgeschäft	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Wird가 맨 앞 + 주어(수동)	법률행위를
unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen	unter + 3격 + 과거분사 — Wird … vorgenommen = 수동	정지조건을 붙여 하면
so tritt	주문장 — 정동사 tritt(eintreten의 몸통)	(그러면) 생긴다

die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung	주어(1격) — 관사 die와 명사 Wirkung 사이에 분사 덩어리가 끼었다	조건에 걸린 효력이
mit dem Eintritt der Bedingung	mit + 3격 + 2격	조건이 성취됨과 함께
ein	분리 앞토 — 맨 끝(eintreten)	생긴다

tritt … ein = eintreten(생기다). 분리 앞토 ein이 문장 맨 끝에 떨어져 있다. 독일어 문장은 끝까지 읽어야 동사가 완성된다.

문형

unter einer Bedingung · unter der Bedingung, dass …

조건을 붙여 · …라는 조건으로

1. unter + 3격: unter einer Bedingung(조건 하나를 붙여).
2. 조건의 내용은 쉼표 뒤 dass 부문장으로 쓴다. 정동사가 맨 끝에 온다: …, dass die Bank den Kredit gewährt.
3. unter der Bedingung stehen = 「조건이 붙어 있다」.

Die Schenkung erfolgt unter der Bedingung, dass er das Studium abschließt.
증여는 그가 학업을 마친다는 조건으로 이루어진다.

Wir stimmen nur unter einer Bedingung zu.
우리는 한 가지 조건으로만 동의한다.

한국이라면? = 조건성취의 효과 · 민법 제147조

같다 — 「정지조건있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다」. 용어 대응은 aufschiebend = 정지, auflösend = 해제.

Rn. 15 der **Vertreter**, Pl. Vertreter [fɛɐ̯ˈtʁeːtɐ] **대리인** ★★★

조문어 **Vertreter** | DE · AT · CH

대리권은 Vertretungsmacht, 법률행위로 준 대리권은 Vollmacht(§ 166 Abs. 2가 괄호로 정의). 본인은 der Vertretene(대리되는 사람). 5장의 zu vertreten haben(책임이 있다)과 뿌리가 같다.

쉬운 예 Sie ist meine Vertreterin.
그녀가 내 대리인이다.

실무 예

Der Vertreter handelte im Namen der Gesellschaft.

대리인은 회사의 이름으로 행위했다.

원문

> Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. — BGB § 164 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 누군가 자기에게 있는 대리권의 범위 안에서 본인의 이름으로 한 의사표시는 직접 본인에게 유리하게도 불리하게도 효력이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Willenserklärung	주어(1격)	의사표시는
die jemand	관계절 시작 — die는 4격, 주어는 jemand	누군가
innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht	innerhalb + 2격 — ihm zustehenden = 그에게 귀속하는	자기에게 있는 대리권 안에서
im Namen des Vertretenen abgibt	im Namen + 2격 + 정동사 abgibt(맨 끝)	본인의 이름으로 한
wirkt unmittelbar	정동사 + 부사	직접 효력이 있다
für und gegen den Vertretenen	für + 4격 / gegen + 4격 — 유리하게도 불리하게도	본인에게 유리하게도 불리하게도

관계절의 die는 주어가 아니라 4격이다. 관계절 안의 주어는 jemand다. 관계대명사의 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정해진다.

문형

im Namen + 2격

~의 이름으로

1. im Namen des Vertretenen = 「본인의 이름으로」. 뒤 명사는 2격이다.
2. 소유대명사로 바꾸면 in seinem Namen, in ihrem Namen.
3. 반대말은 im eigenen Namen(자기 이름으로).

Ich spreche hier im Namen meiner Mandantin.

저는 제 의뢰인을 대리해 말씀드립니다.

> Er hat im eigenen Namen gehandelt.
> 그는 자기 이름으로 행위했다.

문법 D1 · der Vertretene — 분사가 명사가 되면 형용사처럼 변한다

~~für und gegen den Vertretener~~ (비문)

für und gegen den Vertretenen

vertreten의 과거분사 vertreten을 대문자로 쓰면 「대리되는 사람(본인)」 이 된다. 이런 명사는 형용사 어미를 단다. 관사 der 뒤 1격은 der Vertretene, 4격·3격·2격은 den/dem/des Vertretenen, 관사 ein 뒤 1격은 ein Vertretener. der Erklärende(표의자), der Beklagte(피고)도 같다.

한국이라면? = 대리행위의 효력 · 민법 제114조

같은 짜임이다 — 「대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」. innerhalb der … Vertretungsmacht = 「권한내에서」, im Namen des Vertretenen = 「본인을 위한 것임을 표시한」, unmittelbar = 「직접」.

Rn. 16

der **Rücktritt**, Pl. Rücktritte ['ʁʏk,tʁɪt] **해제** ★★★

조문어 **Rücktritt** | DE · AT · CH

동사는 vom Vertrag zurücktreten. 유효한 계약을 되돌려 받은 것을 서로 돌려준다(§ 346). 같은 말이 형법에서는 미수의 「중지」 이고 일상어로는 「사임」 이다(이 장의 가짜 친구 코너).

쉬운 예

Ich trete vom Vertrag zurück.
나는 계약을 해제한다.

실무 예

Die Käuferin hat den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt.
매수인은 매매계약의 해제를 표시했다.

원문

> Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. — BGB § 346 Abs. 1 · 공식
> 계약 당사자가 계약으로 해제권을 유보했거나 법률상 해제권이 있으면, 해제한 경우 받은 급부를 돌려주고 거둔 수익을 반환하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Hat sich eine Vertragspartei	동사 첫머리 조건문 ① — 완료 Hat가 맨 앞, 재귀 sich + 주어	계약 당사자가
vertraglich den Rücktritt vorbehalten	sich etwas vorbehalten — 과거분사가 끝	계약으로 해제권을 유보했거나
oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu	조건 ② — zustehen + 3격(ihr), 주어 ein … Rücktrittsrecht	그에게 법률상 해제권이 있으면
so sind im Falle des Rücktritts	주문장 — 정동사 sind	해제한 경우에는
die empfangenen Leistungen zurückzugewähren	sein + zu 부정사 = 「~하여야 한다」	받은 급부를 돌려주어야 하고
und die gezogenen Nutzungen herauszugeben	같은 꼴의 둘째 부분	거둔 수익을 반환하여야 한다

sind … zurückzugewähren = sein + zu 부정사, 「돌려주어야 한다」는 의무다. 주어가 받은 급부(die … Leistungen)라 복수 sind를 썼다. 누가 돌려주는지는 쓰지 않았다(양쪽 모두다).

문형

von + 3격 zurücktreten

~을 해제하다

1. 무엇을 해제하는지는 von + 3격: vom Vertrag(von dem → vom), vom Kauf.
2. 분리 동사다. 현재형 tritt … zurück, 과거분사 zurückgetreten.
3. treten은 움직임의 동사라 완료형에 sein을 쓴다: ist zurückgetreten.
4. 명사로 말하면 den Rücktritt erklären(해제를 표시하다).

Der Käufer ist vom Vertrag zurückgetreten.
매수인은 계약을 해제했다.

Kann ich noch vom Kauf zurücktreten?
아직 구매를 해제할 수 있습니까?

한국이라면? = 해제의 효과, 원상회복의무 · 민법 제548조

효과가 같다 — 「각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다」. 한국 조문에는 「그러나 제삼자의 권리를 해하지 못한다」는 단서가 같은 항에 있다.

Rn. 17

die **Kündigung**, Pl. Kündigungen [ˈkʏndɪgʊŋ] 해지 ★★★

조문어 **Kündigung** | DE · AT · CH

임대차·근로·위임처럼 계속되는 계약을 앞으로만 끝낸다. 동사 kündigen은 계약을 4격으로(den Mietvertrag kündigen), 사람을 3격으로(ihm kündigen) 받는다. BGB 전문(표제 포함, gesetze-im-internet.de 2026. 10.)에 302번 나와, 이 장의 네 말(취소·해제·해지·철회) 가운데 가장 자주 보인다.

쉬운 예

Ich kündige meinen Handyvertrag.

나는 휴대전화 계약을 해지한다.

실무 예

Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis fristlos.

임대인은 해지기간을 두지 않고 임대차관계를 해지했다.

원문

Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. – BGB § 314 Abs. 1 Satz 1 · 공식

계속적 채권관계는 각 계약 당사자가 중대한 사유로 해지기간을 지키지 않고 해지할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dauerschuldverhältnisse	첫 자리 — 4격 목적어(주어가 아니다)	계속적 채권관계는
kann jeder Vertragsteil	조동사(둘째 자리) + 주어(1격)	각 계약 당사자가 ~할 수 있다
aus wichtigem Grund	aus + 3격	중대한 사유로
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist	ohne + 4격 + 2격	해지기간을 지키지 않고
kündigen	부정사 — 맨 끝	해지(할 수 있다)

첫 자리의 Dauerschuldverhältnisse는 4격 목적어다. 주어 jeder Vertragsteil은 kann 뒤에 있다. 독일어는 강조하고 싶은 말을 첫 자리에 놓을 수 있어서, 첫 말이 늘 주어인 것은 아니다.

문형

aus wichtigem Grund kündigen

중대한 사유로 해지하다

1. aus + 3격 = 「~ 때문에, ~을 이유로」. 관사 없이 형용사만 오면 형용사가 3격 어미 -em을 진다: aus wichtigem Grund.
2. fristlos = 「해지기간 없이」 = ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist.
3. 근로자를 해고할 때는 사람을 3격으로: Der Arbeitgeber kündigt ihm.
4. 해지기간을 두고 해지하면 mit einer Frist von … kündigen.

Die Arbeitgeberin hat ihm aus wichtigem Grund gekündigt.
사용자는 중대한 사유로 그를 해고했다.

Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
계약은 3개월의 기간을 두고 해지할 수 있다.

한국이라면? = 해지의 효과 · 민법 제550조
효과가 같다 — 「당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다」. § 314는 그 가운데 중대한 사유(wichtiger Grund)에 따른 즉시 해지를 정한 조문이다.

Rn. 18

der **Widerruf**, Pl. Widerrufe ['viːdɐˌʁuːf] **철회** ★★★

조문어 **Widerruf** | DE · AT · CH

소비자계약(방문판매·원격판매 등)에서 소비자가 기간 안에 이유 없이 빠져나오는 권리(§ 355). 동사 widerrufen은 비분리 동사라 과거분사도 widerrufen이다. 일반 민법에서도 도달 전 의사표시의 철회를 Widerruf라고 한다(§ 130 Abs. 1 Satz 2).

쉬운 예
Ich widerrufe meine Bestellung.
내 주문을 철회한다.

실무 예
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage.
철회기간은 14일이다.

원문

> Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. — BGB § 355 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 법률이 소비자에게 이 규정에 따른 철회권을 주는 경우, 소비자가 기간 안에 자기 의사표시를 철회하면 소비자와 사업자는 계약 체결을 향한 자기 의사표시에 더 이상 구속되지 않

는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird einem Verbraucher durch Gesetz	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Wird가 맨 앞(수동), 3격 einem Verbraucher	법률이 소비자에게
ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt	주어 ein Widerrufsrecht + 과거분사 eingeräumt(맨 끝)	이 규정에 따른 철회권을 주면
so sind der Verbraucher und der Unternehmer	주문장 — 주어가 둘이라 sind	소비자와 사업자는
an ihre auf den Abschluss des Vertrags	an + 4격 시작 — 관사 ihre 뒤에 분사 덩어리가 끼어든다(auf + 4격 + 2격)	계약 체결을
gerichteten Willenserklärungen	분사 gerichteten + 명사 — ihre … Willenserklärungen이 짝	향한 자기 의사표시에
nicht mehr gebunden	술어 — 더 이상 구속되지 않는다	더 이상 구속되지 않는다
wenn der Verbraucher seine Willenserklärung	wenn 부문장 시작 — 주어 + 4격	소비자가 자기 의사표시를
fristgerecht widerrufen hat	완료형 — hat가 맨 끝, fristgerecht = 기간에 맞게	기간 안에 철회했으면

문형

an + 4격 gebunden sein

~에 구속되어 있다

1. gebunden sein = 「구속되어 있다」. 무엇에 구속되는지는 an + 4격: an den Antrag, an ihre Willenserklärungen.
2. 「더 이상 ~않다」는 nicht mehr: nicht mehr gebunden.
3. § 145(청약의 구속력, 이 장 Antrag)와 같은 꼴이다.

Der Verbraucher ist an seine Erklärung nicht mehr gebunden.

소비자는 자기 표시에 더 이상 구속되지 않는다.

> Das Gericht ist an die Anträge der Parteien gebunden.
> 법원은 당사자의 신청에 구속된다.

문법 D4 · wider-(맞서)와 wieder-(다시)

~~Wiederruf~~ (표기 오류)

Widerruf

두 앞토는 소리가 같아서([viːdɐ]) 철자로만 구별된다. wider-는 「맞서, 거슬러」(Widerruf 철회, Widerspruch 이의, Widerstand 저항), wieder-는 「다시」(wiederholen 반복하다, Wiedereinsetzung 원상회복)다. 철회는 앞의 표시에 「맞서」 부르는 것이라 wider-다.

한국이라면? ≠ 청약철회 · 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제17조

제도는 짝이 있으나 자리와 기간이 다르다. 독일은 민법전(BGB)에 두고 기간이 14일이다(§ 355 Abs. 2). 한국은 특별법에 두고, 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일 안에 「해당 계약에 관한 청약철회 등을 할 수 있다」(전자상거래법 제17조 ①).

Rn. 19

die **Geschäftsgrundlage**, Pl. Geschäftsgrundlagen [gəˈʃɛfts͡ˌgʁʊntlaːgə]

행위기초 ★★

조문어 **Geschäftsgrundlage** | DE

계약 당사자가 함께 전제한 사정. 그것이 계약 뒤 크게 바뀌면 계약 조정(Anpassung)을 청구할 수 있고, 조정이 안 되면 해제하거나 해지한다(§ 313 Abs. 3). 조문 표제는 Störung der Geschäftsgrundlage(행위기초의 장애).

쉬운 예 — Die Geschäftsgrundlage ist weggefallen.
행위기초가 없어졌다.

실무 예 — Die Klägerin verlangt eine Anpassung des Vertrags.
원고는 계약의 조정을 청구한다.

원문

> Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung,

das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. — BGB § 313 Abs. 1 · 공식

계약의 기초가 된 사정이 계약 체결 뒤 크게 바뀌었고, 당사자들이 그 변화를 내다보았더라면 계약을 체결하지 않았거나 다른 내용으로 체결했을 경우, 개별 사안의 모든 사정, 특히 계약상·법률상 위험 배분을 고려할 때 한쪽 당사자에게 바뀌지 않은 계약을 고수하라고 요구할 수 없는 한 계약의 조정을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Haben sich Umstände	동사 첫머리 조건문 ① — 완료형 haben … verändert	사정이
die zur Grundlage des Vertrags geworden sind	관계절 — zu + 3격 werden(~이 되다)	계약의 기초가 된
nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert	조건 ①의 나머지 — 과거분사가 끝	계약 체결 뒤 크게 바뀌었고
und hätten die Parteien den Vertrag	조건 ② — 접속법 II hätten이 맨 앞 + 주어 + 4격	당사자들이 계약을
nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen	과거분사가 끝 — hätten … geschlossen = 체결했을 것	체결하지 않았거나 다른 내용으로 체결했을 것이고
wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten	가정 부문장 — 접속법 II(내다보았더라면)	그 변화를 내다보았더라면
so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden	주문장 — 조동사 + 수동 (verlangt werden)	계약의 조정을 청구할 수 있다
soweit einem Teil	soweit 부문장 시작 — 3격 einem Teil	한쪽 당사자에게
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls	unter + 3격 + 2격 둘	개별 사안의 모든 사정을 고려할 때

insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen	삽입 — 앞의 aller Umstände와 같은 2격, 형용사 둘	특히 계약상·법률상
Risikoverteilung	삽입의 명사 — Risiko + Verteilung	위험 배분을
das Festhalten am unveränderten Vertrag	부문장 주어 — 동사 festhalten을 명사로, am = an dem	바뀌지 않은 계약을 고수하라고
nicht zugemutet werden kann	수동 + 조동사 — kann이 맨 끝	요구할 수 없는 한

조건이 둘이다(Haben … verändert / hätten … geschlossen). 둘째 조건은 접속법 II라 「사실과 다른 가정」 이다. 둘이 다 갖추어져야 so 뒤의 효과(조정 청구)가 나오고, soweit가 그 효과를 다시 좁힌다.

문형

(3격) (4격) nicht zumuten können

누구에게 무엇을 요구할(기대할) 수 없다

1. zumuten = 「누구에게(3격) 무엇을(4격) 감당하라고 요구하다」.
2. 조문은 수동으로 쓴다: einem Teil … nicht zugemutet werden kann. 조동사 kann과 함께라 「과거분사 + werden + kann」 이 부문장 맨 끝에 모인다.
3. 형용사 zumutbar(기대할 수 있는) · unzumutbar(기대할 수 없는)로도 자주 쓴다.

Das ist dem Kläger nicht zumutbar.
그것은 원고에게 기대할 수 없다.

Eine weitere Zusammenarbeit kann ihr nicht zugemutet werden.
그녀에게 더 이상의 협력을 요구할 수는 없다.

한국이라면? + 사정변경(일반 조항 없음) · 민법 제628조

독일에는 일반 조항(§ 313)이 있다. 한국 현행 민법에는 사정변경의 일반 조항이 없고 개별 조문만 있다. 예: 차임증감청구권 — 「경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때」. 판례의 사정변경 원칙은 이 표의 판정에 넣지 않았다.

Rn. 20

Allgemeine Geschäftsbedingungen [algəˈmaɪ̯nə gəˈʃɛftsbəˌdɪŋʊŋən]

약관 ★★

조문어 **Allgemeine Geschäftsbedingungen** 일상·강의 **das Kleingedruckte** DE

언제나 복수로 쓴다. 관사를 붙이면 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen(형용사 어미 -en), 약칭은 AGB([a:ge:'be:]). 일상어로는 das Kleingedruckte(작은 글씨로 인쇄된 것). BGB §§ 305~310이 약관을 다룬다.

쉬운 예

Bitte lesen Sie unsere AGB.

저희 약관을 읽어 주십시오.

실무 예

Die Klausel in den AGB ist unwirksam.

약관의 그 조항은 효력이 없다.

원문

> Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. — BGB § 305 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 약관이란 다수의 계약을 위하여 미리 작성된 모든 계약 조건으로서 계약 당사자 한쪽(약관 사용자)이 계약 체결 때 상대방에게 제시하는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Allgemeine Geschäftsbedingungen	주어(1격·복수) — 정의되는 말	약관이란
sind	정동사 — 둘째 자리	~이다
alle für eine Vielzahl von Verträgen	술어 명사 시작 — alle 뒤에 분사 덩어리가 끼어든다(für + 4격)	다수의 계약을 위하여
vorformulierten Vertragsbedingungen	분사 + 명사 — alle … Vertragsbedingungen이 짝	미리 작성된 모든 계약 조건으로서
die eine Vertragspartei (Verwender)	관계절 시작 — die는 4격, 주어 eine Vertragspartei + 괄호 속 법률 정의	계약 당사자 한쪽 (사용자)이
der anderen Vertragspartei	3격 — 누구에게 제시하는지	상대방에게

bei Abschluss eines Vertrags stellt	bei + 3격 + 2격, 정동사 stellt가 맨 끝	계약 체결 때 제시하는 것

문형

Bestandteil + 2격 werden

~의 내용(구성 부분)이 되다

1. der Bestandteil = 「구성 부분」. Bestandteil des Vertrags werden = 「계약 내용이 되다」 (§ 305 Abs. 2의 말).
2. werden 뒤의 명사는 주어와 같은 1격이고 관사 없이 쓴다.
3. 한 낱말로 붙이면 Vertragsbestandteil(계약 구성 부분).

Die AGB sind nicht Bestandteil des Vertrags geworden.
약관은 계약 내용이 되지 않았다.

Die Klausel wird Vertragsbestandteil.
그 조항은 계약 내용이 된다.

한국이라면? = 약관 · 약관의 규제에 관한 법률 제2조

정의는 거의 같다 — 「계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용」. 자리가 다르다. 독일은 민법전 안에, 한국은 특별법(약관규제법)에 둔다.

한국이라면? — 계약의 처음과 끝

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	독일	한국	차이
=	sittenwidriges Rechtsgeschäft (§ 138)	반사회질서의 법률행위 (제103조)	위반하면 무효. 한국은 사회질서까지 적었다.
≠	geheimer Vorbehalt (§ 116)	진의 아닌 의사표시 (제107조)	독일은 상대방이 안 때만 무효 / 한국은 알 수 있었을 때까지.
=	Zugang (§ 130)	도달주의 (제111조)	도달한 때 효력. 독일 조문은 상대방이 없는 자리의 표시를 정한다.

≠	Bindung an den Antrag (§ 145)	청약의 구속력 (제527조)	구속을 배제하는 단서는 독일 조문에만 있다.
≠	Volljährigkeit (§ 2)	성년 (제4조)	18세 / 19세. 만 7세 미만 행위무능력은 독일에만.
≠	Irrtum (§ 119)	착오 (제109조)	중과실 배제는 한국에만, 가정 판단 요건은 독일에만.
≠	Anfechtungsfrist (§§ 121, 124)	취소권의 소멸 (제146조)	지체 없이·1년·10년 / 3년·10년.
=	Teilnichtigkeit (§ 139)	일부무효 (제137조)	전부무효가 원칙, 가정적 의사로 나머지를 살린다.
≠	Widerruf (§ 355)	청약철회 (전자상거래법 제17조)	민법전 / 특별법. 14일 / 7일.
+	Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313)	—	한국 현행 민법에는 일반 조항이 없고 개별 조문(제628조 등)만 있다.

가짜 친구 · 「계약을 없앤다」는 넷이다 — Anfechtung · Rücktritt · Kündigung · Widerruf

한국어로 뭉뚱그려 「계약 취소」라고 하는 일이 독일어에서는 네 낱말로 갈린다. 다행히 한국 민법의 취소·해제·해지·철회와 거의 하나씩 짝이 맞는다.

Anfechtung(취소)은 의사표시의 흠(착오·기망·강박) 때문에 처음부터 없던 것으로 만든다(§ 142). Rücktritt(해제)는 유효한 계약을 되돌려 받은 것을 서로 돌려준다(§ 346). Kündigung(해지)은 계속적 계약을 앞으로만 끝낸다(§ 314). Widerruf(철회)는 소비자가 기간 안에 이유 없이 빠져나오는 것이다(§ 355).

Rücktritt는 다른 법에서 전혀 다른 뜻이다. 형법 StGB § 24의 표제가 Rücktritt인데, 미수범이 스스로 범행을 그만두는 「중지」를 말한다. 효과도 다르다. 독일은 미수로 벌하지 않고(wird nicht bestraft), 한국 형법 제26조는 형을 감경하거나 면제한다. 일상어 Rücktritt는 「사임」이다(der Rücktritt des Ministers).

> Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. 원문

요령 누가 무엇을 이유로 계약을 없애는지 먼저 본다. 흠 있는 의사표시면 Anfechtung, 상대방의 불이행이나 약정한 해제권이면 Rücktritt, 계속적 계약을 끝내면 Kündigung, 소비자의 숙고 기간이면 Widerruf.

기억 되살리기 D8 — 접속법 II: 「그랬더라면 …했을 것이다」

사실과 다른 가정을 말할 때 동사를 접속법 II로 바꾼다 — hätte · wäre · würde · könnte. 조문에서는 「사정을 알았더라면 그 표시를 하지 않았을 것」 같은 가정 판단에 나온다.

- 직설법은 내용을 그대로 서술하고, 이 장에서 배우는 접속법 II는 사실이 아닌 것을 가정한다(접속법 II는 가능성·공손한 부탁·간접화법에도 쓴다). Er hatte Zeit(그는 시간이 있었다) / Er hätte Zeit(그에게 시간이 있을 텐데). 움라우트 하나로 갈린다.
- 지금이나 앞일의 가정은 würde + 부정사로 만든다(er würde kaufen = 그는 살 것이다). 다만 sein · haben · können · müssen처럼 자주 쓰는 동사는 제 꼴이 있다 — wäre · hätte · könnte · müsste.
- 이미 지난 일을 뒤집어 생각할 때(과거의 가정)는 hätte 또는 wäre + 과거분사다. 완료형에 haben을 쓰는 동사는 hätte(hätten … geschlossen = 체결했을 것), sein을 쓰는 동사는 wäre(wäre … gekommen = 왔을 것).
- 조문은 같은 뜻을 würde로도 쓴다. nicht abgegeben haben würde(§ 119 — 표시하지 않았을 것)는 hätte … nicht abgegeben과 뜻이 같고, vorgenommen sein würde(§ 139 — 행해졌을 것)도 그렇다.
- wenn 없이 동사로 시작해도 가정이 된다. Hätte er das gewusst, … = Wenn er das gewusst hätte, …(그가 그것을 알았더라면).
- 한국 민법 제137조의 「…하였을 것이라고 인정될 때」가 바로 이 자리다. 「그 사정을 알았더라면 어떻게 했겠는가」를 묻는 가정적 판단은 독일 조문과 판결문에서 언제나 접속법 II로 적힌다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
wäre	sein → war → wäre	~라면, ~일 것

hätte	haben → hatte → hätte	~가 있다면, ~을 가졌을 것
würde	werden → wurde → würde	(+ 부정사) ~할 것
könnte	können → konnte → könnte	~할 수 있을 것
müsste	müssen → musste → müsste	~해야 할 것
hätte … geschlossen	hätte + 과거분사	체결했을 것(과거의 가정)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Ohne den Fehler hätte er den Vertrag nicht geschlossen

Ohne den Fehler
첫 자리 · ohne + 4격 · 가정의 조건

hätte
정동사 · 접속법 II · 둘째 자리

er
1격 주어

den Vertrag
4격 목적어

nicht
부정

geschlossen
과거분사 · 맨 끝

그 잘못이 없었다면 그는 계약을 체결하지 않았을 것이다.

Wenn die Wahrheit gekannt hätte, wäre sie nicht Käuferin geworden

Wenn
부문장 시작

die Wahrheit
4격 목적어

gekannt hätte
과거분사 + 접속법 II · 부문장 맨 끝

wäre
주문장 정동사 · 부문장이 첫 자리라 바로 뒤

sie
1격 주어

nicht Käuferin
부정 + 술어 명사

geworden
과거분사 · werden은 완료에 sein → wäre

그녀가 진실을 알았더라면 매수인이 되지 않았을 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Wenn ich das wusste, hätte ich nicht unterschrieben.~~	Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht unterschrieben.	가정의 wenn 부문장도 접속법 II여야 한다. wusste는 「알았다」는 사실(직설법 과거)이다.
~~Er würde den Vertrag nicht geschlossen.~~	Er hätte den Vertrag nicht geschlossen.	과거의 가정은 hätte + 과거분사. würde는 부정사와 짝이다(er würde … nicht schließen).
~~Sie hätte nicht gekommen.~~	Sie wäre nicht gekommen.	kommen은 완료형에 sein을 쓰므로 가정도 wäre.

~~Er hatte das nicht gewusst. (가정의 뜻으로)~~	Er hätte das nicht gewusst.	hatte는 사실(그는 몰랐었다), hätte는 가정(그는 몰랐을 것이다). 소리로도 [a]와 [ɛ]로 갈린다.

말해 보기 — 계약 사례를 함께 풀 때

연수나 학회에서 계약 사례를 풀 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ist der Vertrag wirksam zustande gekommen?

계약은 유효하게 성립했습니까?

Die Annahme enthielt Änderungen; sie gilt daher als neuer Antrag.

승낙에 변경이 들어 있었으니 새 청약으로 봅니다.

Hätte sie den Mangel gekannt, hätte sie nicht gekauft.

하자를 알았더라면 그녀는 사지 않았을 것입니다.

wenn 없이 hätte로 시작한 가정. 앞뒤 모두 접속법 II.

Ist das eine Anfechtung oder ein Rücktritt?

그건 취소입니까, 해제입니까?

Das koreanische Zivilgesetzbuch kennt keine allgemeine Regel zur Störung der Geschäftsgrundlage.

한국 민법에는 행위기초 장애에 관한 일반 규정이 없습니다.

kennen은 「(법이) 두고 있다」는 뜻으로도 쓴다. Das Gesetz kennt keine … = 법에 …이 없다.

확인 문제 8

1. BGB § 142 Abs. 1에 따르면 취소된 법률행위는 어떻게 되는가?

- **처음부터 무효였던 것으로 본다**
- 취소한 때부터 무효가 된다
- 해제된 것으로 본다
- 법원이 무효를 선고해야 무효가 된다

「so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen」 — von Anfang an = 처음부터. 한국 민법 제141조도 같다.

2. 임대차처럼 계속되는 계약을 앞으로만 끝내는 것은?

- Anfechtung
- Rücktritt
- **Kündigung**
- Widerruf

Kündigung(해지). § 314는 계속적 채권관계(Dauerschuldverhältnisse)를 중대한 사유로 해지할 수 있다고 정한다.

3. 「Eine Annahme unter … Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.」에서 gilt als의 뜻은?

- ~으로 추정한다
- **~으로 본다(간주)**
- ~과 같다고 약정한다
- ~으로 해석할 수도 있다

gelten als = 「~으로 본다」. 한국 민법 제534조의 「새로 청약한 것으로 본다」. 추정은 vermuten이다.

4. 독일 민법의 성년 나이는?

17세

18세

19세

20세

§ 2 「Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.」 한국 민법 제4조는 19세.

5. 「Hätte er das gewusst, hätte er nicht unterschrieben.」 이 말하는 사실은?

그는 알았고, 서명하지 않았다

그는 몰랐고, 서명했다

그는 알았지만 서명했다

그가 알게 되면 서명하지 않을 것이다

접속법 II는 사실과 반대되는 가정이다. 「알았더라면 서명하지 않았을 것」 이니 실제로는 몰랐고 서명했다.

6. § 121 Abs. 1에 따르면 착오로 인한 취소는 언제 해야 하는가?

원인을 안 뒤 지체 없이

1년 안에

3년 안에

10년 안에

unverzüglich = ohne schuldhaftes Zögern. 사기·강박 취소는 1년(§ 124), 의사표시 뒤 10년이면 어느 쪽이든 배제(§ 121 Abs. 2).

7. 「철회」를 뜻하는 낱말의 바른 철자는?

Wiederruf

Widerruf

Wiederrufung

Widerrufnis

wider-(맞서)이지 wieder-(다시)가 아니다. 소리는 같아서 철자로만 구별한다.

8. BGB § 139에 따르면 법률행위의 일부가 무효이면?

나머지는 언제나 유효하다

원칙적으로 전부 무효이고, 무효 부분 없이도 했으리라고 볼 때만 나머지가 유효하다

언제나 전부 무효다

법원이 재량으로 정한다

「so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde」. 한국 민법 제137조와 같은 짜임.

2부 법의 언어 · 제7장

민사 ③ 불법행위와 손해배상

Unerlaubte Handlungen und Schadensersatz

5장에서 § 823 Abs. 1과 § 249 Abs. 1을 읽었다. 이 장은 그 뒤를 잇는다. 누가 책임지는가(감독자·사용자·동물 보유자·자동차 보유자·제조업자·국가), 무엇을 배상하는가(원상회복·금전·일실이익·위자료), 얼마나 줄어드는가(과실상계)를 조문 원문으로 읽는다. 한국 민법과 가장 크게 갈리는 곳은 배상의 방법이다. 독일은 원상회복이 원칙이고 금전이 예외인데, 한국은 거꾸로다. 문법 코너는 수동이다. 불법행위 조문은 「사람이 죽거나 다치거나 물건이 훼손되면」으로 시작하는 일이 많고, 그 말이 모두 수동으로 적힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. BGB § 833 Satz 1
   동물 때문에 사람이 죽거나 사람의 신체나 건강이 침해되거나 물건이 훼손되면, 그 동물을 보유하는 자는 피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할 의무가 있다.
2. Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. BGB § 840 Abs. 1
   불법행위로 생긴 손해에 여럿이 나란히 책임이 있으면 그들은 연대채무자로서 책임진다.

▼ **처음 보는 문법 용어 26** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)

부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
재귀동사	sich와 함께 쓰는 동사(sich irren, sich vorbehalten). sich는 주어 자신을 가리킨다
-n 변화	1격만 빼고 단수에서도 모두 -n/-en이 붙는 남성 명사(der Gehilfe → den Gehilfen, der Zeuge → dem Zeugen). 사람을 가리키는 -e 남성 명사가 많다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
서수	순서를 나타내는 수(erste · zweite · achtundsechzigste). 숫자로 쓸 때는 뒤에 점을 찍는다 — das 68. Lebensjahr
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

die **Herstellung**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈheːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ] 원상회복 ★★★

조문어 **Herstellung** DE

일상어로는 「제조·생산」(Herstellung von Autos). § 249에서는 손해가 없었더라면 있었을 상태를 「다시 만들어 내는 것」, 곧 원상회복이다. 강의실과 교과서에서는 라틴어에서 온 Naturalrestitution이라고도 한다(조문에는 없는 말). 동사는 herstellen(5장 § 249 Abs. 1의 herzustellen).

쉬운 예

Der Schädiger muss den alten Zustand herstellen.

가해자는 이전 상태를 다시 만들어 내야 한다.

실무 예

Die Klägerin verlangt statt der Herstellung den erforderlichen Geldbetrag.

원고는 원상회복 대신 그에 필요한 금액을 청구한다.

원문

> Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. — BGB § 249 Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 사람의 침해나 물건의 훼손 때문에 손해를 배상해야 하면, 채권자는 원상회복 대신 그에 필요한 금액을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist wegen Verletzung einer Person	동사 첫머리 조건문 시작 — Ist(뒤의 zu leisten과 짝). wegen + 2격 ①	사람의 침해
oder wegen Beschädigung einer Sache	wegen + 2격 ②	또는 물건의 훼손 때문에
Schadensersatz zu leisten	Ist … zu leisten(sein + zu 부정사) — 동사가 맨 앞이라 조건	손해를 배상해야 하면

so kann der Gläubiger	주문장 — so로 열고, 조동사 kann + 주어	채권자는 ~할 수 있다
statt der Herstellung	statt + 2격	원상회복 대신
den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen	4격 목적어 + 부정사(맨 끝). dazu = 그 원상회복에	그에 필요한 금액을 청구

Verletzung은 사람에게(다침), Beschädigung은 물건에(훼손) 쓴다. 이 장의 가짜 친구 코너가 이 구별을 다룬다.

문형

statt + 2격 … verlangen

~ 대신 …을 청구하다

1. statt는 「~ 대신」. 뒤의 명사는 2격이다: statt der Herstellung, statt des Geldes.
2. 무엇을 청구하는지는 4격: den erforderlichen Geldbetrag(필요한 금액을).
3. 조문 앞머리의 Ist … zu leisten은 sein + zu 부정사 = 「~해야 한다」. 동사가 맨 앞이라 「~해야 하면」이라는 조건이 된다.

Der Geschädigte kann statt der Reparatur Geld verlangen.
피해자는 수리 대신 돈을 청구할 수 있다.

Statt der Herstellung zahlt die Versicherung den Geldbetrag.
보험사가 원상회복 대신 그 금액을 지급한다.

문법 D2 · statt + 2격

~~statt die Herstellung~~ (비문)

statt der Herstellung

statt(~ 대신)는 뒤의 명사를 2격(「~의」 꼴)으로 받는다. 여성 명사 Herstellung의 2격 관사는 der다. 일상 회화에서는 3격(statt dem …)도 들리지만 조문과 판결문은 2격이다. wegen(~ 때문에)도 같다 — wegen Verletzung, wegen Beschädigung(관사가 없으면 꼴이 드러나지 않는다).

한국이라면? ≠ 손해배상의 방법 · 민법 제394조

기본값이 반대다. 한국은 「다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다」(불법행위에는 제763조가 준용). 독일은 원상회복이 원칙이고(§ 249 Abs. 1), 사람이 다치거나 물건이 훼손되면 채권자가 금전을 고를 수 있고(Abs. 2 — 자동차 수리비), 기한을 준 원상회복이 안 되어도 금전을 청구한다(§ 250).

Rn. 2

entschädigen [ɛntˈʃɛːdɪgn̩] (금전으로) 보상하다·배상하다 ★★★

조문어 **entschädigen** DE · AT · CH

사람을 4격으로, 수단을 in Geld로 받는다 — jemanden in Geld entschädigen. 명사 die Entschädigung(보상·배상금). Schadensersatz는 손해 전부의 배상이고, Entschädigung은 대개 돈으로 치르는 보상을 가리킨다(위자료도 § 253에서는 Entschädigung in Geld다).

쉬운 예

Die Firma entschädigt die Opfer.

회사가 피해자들에게 보상한다.

실무 예

Das Auto ist nicht mehr zu reparieren; der Beklagte muss den Kläger in Geld entschädigen.

그 자동차는 더는 고칠 수 없으니 피고는 원고에게 금전으로 배상해야 한다.

원문

> Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen. … Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. — BGB § 251 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 원상회복이 불가능하거나 채권자의 보상에 충분하지 않은 한, 배상의무자는 채권자에게 금전으로 배상해야 한다. … 원상회복에 과도한 비용이 들어야만 가능하면 배상의무자는 채권자에게 금전으로 배상할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soweit die Herstellung nicht möglich	soweit 부문장 시작 — 「~인 한」. 술어 ①	원상회복이 불가능하거나
oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist	술어 ② + 정동사 ist(맨 끝, 두 술어가 함께 받는다)	채권자의 보상에 충분하지 않은 한
hat der Ersatzpflichtige	주문장 — 부문장이 첫 자리라 정동사 hat가 바로 오고 주어가 뒤로	배상의무자는

den Gläubiger in Geld zu entschädigen	4격 + in Geld + zu 부정사 (맨 끝). haben + zu 부정사 = 의무	채권자에게 금전으로 배상해야 한다
Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen	Abs. 2 — 조동사 kann = 배상의무자의 선택권	배상의무자는 채권자에게 금전으로 배상할 수 있다
wenn die Herstellung	wenn 부문장 시작 — 주어	원상회복이
nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist	nur mit + 3격 = 「~을 들여야만」. 정동사 ist가 맨 끝	과도한 비용을 들여야만 가능하면

Abs. 1은 채권자 쪽(hat … zu = 배상의무자가 해야 한다), Abs. 2는 배상의무자 쪽(kann = 해도 된다)이다. 같은 동사 entschädigen이 haben + zu와 können으로 의무와 권리를 가른다.

문형

(4격) in Geld entschädigen

누구에게 금전으로 배상하다

1. 배상받는 사람은 4격이다: den Gläubiger, den Kläger, die Opfer. 한국어로는 「~에게」 지만 독일어는 3격이 아니다.
2. in Geld = 「돈으로」. 관사 없이 쓴다.
3. hat … zu entschädigen = haben + zu 부정사 = 「배상해야 한다」. kann … entschädigen = 「배상할 수 있다」 — 둘이 의무와 권리로 갈린다.

Der Staat hat die Eigentümer angemessen zu entschädigen.
국가는 소유자들에게 상당한 보상을 해야 한다.

Sie wurde für den Verlust in Geld entschädigt.
그녀는 그 손실에 대하여 금전으로 배상받았다.

한국이라면? ≠ 명예훼손의 경우의 특칙 · 민법 제764조

예외가 서로 반대쪽에 있다. 독일은 원상회복이 원칙이라 금전이 예외로 조문을 차지한다(§ 251). 한국은 금전이 원칙이라 원상회복 쪽이 예외 조문이다. 그 대표가 명예훼손에서 법원이 「손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있다」는 제764조다.

Rn. 3 der **Gewinn**, Pl. Gewinne [gəˈvɪn] **이익 · entgangener Gewinn = 일실이익** ★★★

조문어 **entgangener Gewinn** 일상·강의 **Verdienstausfall** DE · AT · CH

entgehen(놓치다·빠져나가다)의 과거분사 entgangen이 붙어 entgangener Gewinn = 「놓친 이익」, 곧 일실이익이다. 다친 사람이 일을 못 해 잃은 소득은 일상어로 Verdienstausfall(소득 상실)이라고 한다.

쉬운 예

Die Firma macht Gewinn.

그 회사는 이익을 낸다.

실무 예

Der Kläger verlangt auch den entgangenen Gewinn aus dem geplanten Weiterverkauf.

원고는 계획했던 전매에서 놓친 이익도 청구한다.

원문

> Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. – BGB § 252 · 공식
>
> 배상할 손해에는 일실이익도 들어간다. 사물의 통상적인 경과에 따르거나 특별한 사정, 특히 이미 해 둔 준비와 조치에 따라 개연성 있게 기대할 수 있었던 이익을 일실이익으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der zu ersetzende Schaden	주어(1격) — zu + 현재분사 (zu ersetzend) = 「배상되어야 할」	배상할 손해는
umfasst auch den entgangenen Gewinn	정동사 + 4격	일실이익도 포함한다
Als entgangen gilt der Gewinn	둘째 문장 — gilt als(~으로 본다)의 als 덩어리가 첫 자리로 나왔다	~한 이익을 일실이익으로 본다
welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge	관계절 시작 — welcher = der Gewinn. nach + 3격 ①	사물의 통상적인 경과에 따르거나

oder nach den besonderen Umständen	nach + 3격 ②	특별한 사정에 따라
insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen	삽입 — 특별한 사정의 예	특히 이미 해 둔 준비와 조치에 따라
mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte	관계절 끝 — 수동 + 조동사 과거(erwartet werden konnte)	개연성 있게 기대될 수 있었던

der zu ersetzende Schaden은 관사와 명사 사이에 「zu + 현재분사」가 낀 꼴로, 조문에 아주 흔하다. 「~되어야 할」로 읽는다(der zu leistende Ersatz = 치러야 할 배상).

문형

(1격) umfasst auch (4격)

~에는 …도 들어간다

1. umfassen = 「포함하다·아우르다」. 비분리 동사라 er umfasst처럼 떨어지지 않는다.
2. auch를 붙이면 「…도」. 조문이 범위를 넓힐 때 쓰는 말이다.
3. 포함되는 것은 4격: den entgangenen Gewinn, die Kosten.

Der Schaden umfasst auch die Kosten der Heilbehandlung.
손해에는 치료비도 들어간다.

Der Anspruch umfasst nicht den Verdienstausfall.
그 청구권에는 소득 상실분이 들어가지 않는다.

문법 D1 · 관사 뒤 형용사 어미 — den entgangenen Gewinn

~~Er verlangt den entgangene Gewinn.~~ (비문)

Er verlangt den entgangenen Gewinn.

과거분사 entgangen이 형용사처럼 명사 앞에 오면 형용사 어미가 붙는다. 정관사 der · die · das 뒤의 형용사는 1격 단수와 여성·중성 4격 단수에서만 -e이고 나머지는 모두 -en이다. 남성 4격 den 뒤라 -en(den entgangenen Gewinn). 1격이면 der entgangene Gewinn.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

통상과 특별을 나누는 것은 비슷하다. 기준이 다르다. 한국은 특별손해를 「채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여」 배상하게 해서 가해자의 인식을 묻는다(불법행위에는 제763조가 준용). § 252는 가해자의 인식을 묻는 문언 없이 이익을 개연성 있게 기대할 수 있었는지를 묻는다.

Rn. 4 das **Schmerzensgeld**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʃmɛʁt͡sn̩s ˌɡɛlt] **위자료**

★★★

조문어 **Entschädigung in Geld** | 일상·강의 **Schmerzensgeld** | DE

Schmerz(고통) + -ens- + Geld(돈). 조문은 이 말을 쓰지 않고 「재산적 손해가 아닌 손해」(Schaden, der nicht Vermögensschaden ist)에 대한 「상당한 금전 배상」(billige Entschädigung in Geld)이라고 적는다. 판결문·실무·언론은 모두 Schmerzensgeld라고 한다 — 조문어와 일상어가 갈리는 대표 예다.

쉬운 예

Sie bekommt Schmerzensgeld.

그녀는 위자료를 받는다.

실무 예

Das Gericht hält ein Schmerzensgeld von 8.000 Euro für angemessen.

법원은 8,000유로의 위자료가 상당하다고 본다.

원문

> Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. … Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. — BGB § 253 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 재산적 손해가 아닌 손해에 대해서는 법률이 정한 경우에만 금전 배상을 청구할 수 있다. … 신체·건강·자유 또는 성적 자기결정의 침해로 손해를 배상해야 하면, 재산적 손해가 아닌 손해에 대해서도 상당한 금전 배상을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wegen eines Schadens	첫 자리 — wegen + 2격	손해에 대해서는
der nicht Vermögensschaden ist	관계절 — der = eines Schadens	재산적 손해가 아닌
kann Entschädigung in Geld	정동사 kann(둘째 자리) + 주어 Entschädigung in Geld	금전 배상을

nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen	nur = 「~에만」. den … Fällen 사이에 과거분사 덩어리(durch das Gesetz bestimmt)	법률이 정한 경우에만
gefordert werden	수동 부정사(맨 끝) — kann … gefordert werden	청구할 수 있다
Ist wegen einer Verletzung des Körpers	Abs. 2 — 동사 첫머리 조건문 시작 (Ist … zu leisten). wegen + 2격, 침해 대상 ①(2격)	신체
der Gesundheit, der Freiheit	침해 대상 ②③(2격)	건강·자유
oder der sexuellen Selbstbestimmung	침해 대상 ④(2격)	또는 성적 자기결정의 침해로
Schadensersatz zu leisten	sein + zu 부정사(맨 끝) — 「~해야 하면」	손해를 배상해야 하면
kann auch wegen des Schadens	주문장 — so 없이 바로 정동사 kann. auch = 「~에 대해서도」	손해에 대해서도
der nicht Vermögensschaden ist	관계절	재산적 손해가 아닌
eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden	주어 eine billige Entschädigung + 수동 부정사	상당한 금전 배상을 청구할 수 있다

Abs. 2의 주문장은 so 없이 kann으로 바로 시작한다. 동사 첫머리 조건문 뒤의 so는 생략할 수 있다.

문형

(4격) für angemessen halten

~을 상당하다고 보다

1. halten … für + 형용사 = 「…을 ~하다고 여기다」. 판결문에서 법원의 평가를 적을 때 쓴다.
2. 평가 대상은 4격: ein Schmerzensgeld von 8.000 Euro(중성 4격은 1격과 같은 ein).
3. angemessen(상당한·적정한)과 billig(조문어 「상당한」 — 일상어로는 「값싼」!)는 뜻이 같다. § 253 Abs. 2의 billige Entschädigung을 「싼 배상」으로 읽지 않는다.

Die Kammer hält ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro für angemessen.
재판부는 5,000유로의 위자료가 상당하다고 본다.

Wir halten die Forderung für überhöht.
우리는 그 청구가 과다하다고 본다.

문법 D5 · 조동사 + 수동 — kann … gefordert werden

~~Entschädigung kann gefordert wird.~~ (비문)

Entschädigung kann gefordert werden.

수동은 werden + 과거분사다(wird gefordert = 청구된다). 조동사 kann이 붙으면 kann이 둘째 자리를 차지하고, werden은 부정사 꼴로 맨 끝에 간다: kann … gefordert werden(청구될 수 있다). 한국어로는 「청구할 수 있다」로 옮기는 편이 자연스럽다. 누가 청구하는지 말하지 않아도 되는 것이 조문이 수동을 좋아하는 이유다.

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

범위의 짜는 법이 다르다. 독일은 법률이 정한 경우에만(nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen) 위자료를 주고 Abs. 2가 그 경우를 열거한다. 한국은 「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자」로 일반화했다. 명예는 § 253 Abs. 2의 목록에 없다.

Rn. 5

das **Mitverschulden**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈmɪtfɛɐ̯ˌʃʊldn̩]

(피해자의) 공동 과실 → 과실상계 ★★★

조문어 **Mitverschulden** | 일상·강의 **Mitschuld** | DE

mit(함께) + Verschulden(귀책·과실). 피해자에게도 잘못이 있어 배상액을 줄이는 것이다. 일상어로는 Mitschuld(함께 진 잘못). der Beschädigte는 이 조문에서 「피해자」다(beschädigen = 훼손하다에서 나온 명사).

쉬운 예

Den Fußgänger trifft ein Mitverschulden.
보행자에게도 과실이 있다.

실무 예

Wegen des Mitverschuldens der Klägerin wird der Anspruch um ein Drittel gekürzt.
원고의 과실 때문에 청구는 3분의 1만큼 감액된다.

원문

> Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von

dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. — BGB § 254 Abs. 1 · 공식

손해가 생기는 데 피해자의 과실이 함께 작용했으면, 배상 의무와 치러야 할 배상의 범위는 사정, 특히 손해가 주로 어느 쪽에 의하여 일어났는지에 따라 정해진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hat bei der Entstehung des Schadens	동사 첫머리 조건문 — 완료형 Hat(뒤의 mitgewirkt와 짝). bei + 3격	손해가 생기는 데
ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt	주어 ein Verschulden + 2격 + 과거분사(맨 끝)	피해자의 과실이 함께 작용했으면
so hängt die Verpflichtung zum Ersatz	주문장 — 정동사 hängt(분리 동사 abhängen) + 주어 ①	배상 의무와
sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes	sowie(그리고) + 주어 ② — zu + 현재분사 = 「치러야 할」	치러야 할 배상의 범위는
von den Umständen, insbesondere davon ab	von + 3격 … ab — 분리 앞토 ab가 여기서 떨어진다. davon은 뒤 부문장을 가리킨다	사정, 특히 ~에 따라 정해진다
inwieweit der Schaden vorwiegend	inwieweit 부문장 시작 — 「어느 정도까지」	손해가 주로
von dem einen oder dem anderen Teil	행위자 von + 3격	어느 한쪽에 의하여
verursacht worden ist	수동 완료 — 정동사 ist가 맨 끝	일어났는지

hängt … ab 사이가 길다. 분리 동사를 만나면 문장 끝 쪽에서 떨어진 앞토(ab)를 먼저 찾아 붙인다.

문형

von + 3격 abhängen

~에 달려 있다, ~에 따라 정해진다

1. abhängen von + 3격 = 「~에 달려 있다」. 분리 동사라 현재형은 hängt … ab.

2. 무엇에 달렸는지를 문장으로 말하려면 davon ab, inwieweit …처럼 da(r)- + 전치사로 자리를 먼저 잡고 부문장을 붙인다.
3. inwieweit = 「어느 정도까지」. 부문장이라 정동사(worden ist)가 맨 끝.

Die Höhe des Schadensersatzes hängt vom Verschulden ab.
손해배상액은 과실에 따라 정해진다.

Es hängt davon ab, wer den Unfall verursacht hat.
그것은 누가 사고를 일으켰는지에 달려 있다.

한국이라면? = 과실상계 · 민법 제396조

같은 제도다. 한국은 「법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다」이고, 불법행위에는 제763조가 준용한다. 독일 조문은 무엇을 기준으로 나눌지를 한 걸음 더 적었다 — 손해가 주로 어느 쪽에 의하여 일어났는가(vorwiegend … verursacht).

Rn. 6

das **Schutzgesetz**, Pl. Schutzgesetze [ˈʃʊt͡sgəˌzɛt͡s]

보호법률(남을 보호하려는 법률) ★★

조문어 **Schutzgesetz** DE

조문에는 이 낱말이 없다. § 823 Abs. 2의 「다른 사람의 보호를 목적으로 하는 법률」(ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz)을 교과서와 판결문이 줄여 부르는 말이다. 형법이나 도로교통 규정을 어겨 남에게 손해를 입히면 이 조항으로 배상 책임이 생길 수 있다.

쉬운 예

Die Vorschrift ist ein Schutzgesetz.
그 규정은 보호법률이다.

실무 예

Der Beklagte hat gegen ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB verstoßen.
피고는 독일 민법 제823조 제2항의 보호법률을 위반했다.

원문

> Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. — BGB § 823 Abs. 2 · 공식
> 다른 사람의 보호를 목적으로 하는 법률을 위반한 자도 같은 의무를 진다. 그 법률의 내용상 귀책사유(고의·과실) 없이도 위반할 수 있는 경우에는 귀책사유가 있을 때에만 배상 의무가 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die gleiche Verpflichtung	주어(1격) — Abs. 1의 배상 의무와 「같은 의무」	같은 의무는
trifft denjenigen	정동사 + 4격(그 사람을)	~하는 자에게 지워진다
welcher gegen ein den Schutz eines anderen	관계절 시작 — welcher = denjenigen. gegen ein …의 짝 명사는 뒤의 Gesetz. den Schutz eines anderen은 현재분사의 4격 목적어	다른 사람의 보호를
bezweckendes Gesetz verstößt	현재분사 bezweckend(목적으로 하는) + 명사 Gesetz + 정동사(맨 끝)	목적으로 하는 법률을 위반한
Ist nach dem Inhalt des Gesetzes	동사 첫머리 조건문 — Ist + nach + 3격	그 법률의 내용상
ein Verstoß gegen dieses	주어 — dieses = 그 법률	그 법률 위반이
auch ohne Verschulden möglich	술어 — auch ohne = 「~ 없이도」	귀책사유 없이도 가능하면
so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein	주문장 — eintreten(생기다)의 ein이 맨 끝	귀책사유가 있는 경우에만 배상 의무가 생긴다

ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz — 관사 ein을 보고 짝이 되는 명사 Gesetz를 뒤에서 찾는다. 그 사이 전부가 Gesetz를 꾸민다.

문형

(4격) trifft die Verpflichtung

~에게 의무가 지워진다

1. treffen은 「맞히다·만나다」. 의무·책임·과실이 주어일 때는 「누구에게 떨어지다」가 된다: Die Pflicht trifft ihn.
2. 의무를 지는 사람은 4격이다: denjenigen, welcher … = 「…하는 자를」 → 「…하는 자에게」.

3. Mitverschulden에서 본 문장 Den Fußgänger trifft ein Mitverschulden도 같은 꼴이다(4격이 첫 자리).

Den Halter trifft die Beweislast.

증명책임은 보유자에게 있다.

Die Klägerin trifft kein Verschulden.

원고에게는 과실이 없다.

한국이라면? ≠ 불법행위의 내용 · 민법 제750조

독일은 권리 침해(Abs. 1)와 보호법률 위반(Abs. 2)을 다른 요건으로 나누어 적는다. 한국은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로」 하나로 덮는다. 법령 위반이 위법성 판단의 한 사정이 되는 것은 한국에서도 같지만, 그것은 조문이 아니라 해석의 몫이다.

Rn. 7

zufügen [ˈt͡suːˌfyːgn̩] (손해를) 가하다 ★★★

조문어 **zufügen** | DE · AT · CH

3격 사람에게 4격 손해를 「가하다」 — jemandem Schaden zufügen. 한국 조문의 「타인에게 손해를 가한 자」와 거의 글자 그대로 맞는다. 분리 동사(fügt … zu, zugefügt). 일상어 fügen은 「끼워 맞추다」.

쉬운 예

Er hat ihr Schaden zugefügt.

그는 그녀에게 손해를 가했다.

실무 예

Die Beklagte hat dem Kläger vorsätzlich einen Schaden zugefügt.

피고는 원고에게 고의로 손해를 가했다.

원문

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. — BGB § 826 · 공식

선량한 풍속에 위반하는 방법으로 다른 사람에게 고의로 손해를 가한 자는 그 사람에게 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise	wer 부문장(주어) 시작 — in einer … Weise 사이에 현재분사 덩어리가 끼었다	선량한 풍속에 위반하는 방법으로

einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt	3격 + 고의 + 4격 + 정동사(맨 끝)	다른 사람에게 고의로 손해를 가한 자는
ist dem anderen	주문장 — 정동사 + 3격(그 사람에게)	그 사람에게
zum Ersatz des Schadens verpflichtet	zu + 3격 + verpflichtet — 5장 § 823 Abs. 1과 같은 효과 문구	손해를 배상할 의무가 있다

문형

(3격) (4격) zufügen

누구에게 무엇을 가하다

1. 받는 사람은 3격: einem anderen, dem Kläger, ihr.
2. 가하는 것은 4격: Schaden(관사 없이), einen Schaden, Verletzungen.
3. 분리 동사: 현재형 fügt … zu, 과거분사 zugefügt, 부문장 끝에서는 zufügt.
4. in einer … Weise = 「…한 방법으로」. Weise는 여성이라 in einer(3격).

Der Hund hat dem Kind Verletzungen zugefügt.
그 개가 아이에게 상처를 입혔다.

Wer einem anderen Schaden zufügt, muss ihn ersetzen.
남에게 손해를 가한 자는 그것을 배상해야 한다.

한국이라면? ≠ 불법행위의 내용 · 민법 제750조

「타인에게 손해를 가한 자는」 은 낱말까지 같다(einem anderen Schaden zufügt). 짜임이 다르다. 독일은 열거된 권리를 침해하지 않은 손해(순수한 재산 손해 등)를 § 826이 받되, 고의와 풍속 위반을 함께 요구한다. 한국 제750조는 일반 조항이라 이런 별도 조문이 없다.

Rn. 8

die **Notwehr**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈnoːtˌveːɐ̯] **정당방위** ★★★

조문어 **Notwehr** | DE · AT · CH

Not(위급) + Wehr(막음·방어). 민법(BGB § 227)과 형법(StGB § 32)에 거의 같은 문언의 정의가 있다. 효과 문장은 낱말이 다르다 — 민법은 nicht widerrechtlich, 형법은 handelt nicht rechtswidrig. 둘 다 「위법하지 않다」로 옮긴다. 위난을 피하려 남의 물건에 손대는 긴급피난은 Notstand(§§ 228, 904)로 다른 말이다.

쉬운 예

Das war Notwehr.
그건 정당방위였다.

실무 예

Der Beklagte beruft sich auf Notwehr.

피고는 정당방위를 주장한다.

원문

> Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich. … Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. — BGB § 227 · 공식
>
> 정당방위로 필요한 행위는 위법하지 않다. … 정당방위란 현재의 위법한 공격을 자기나 다른 사람에게서 막기 위하여 필요한 방어를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine durch Notwehr gebotene Handlung	주어(1격) — 관사와 명사 사이에 과거분사 덩어리(durch Notwehr geboten)	정당방위로 요구되는 행위는
ist nicht widerrechtlich	정동사 + 부정 + 술어	위법하지 않다
Notwehr ist diejenige Verteidigung	정의문 — diejenige … welche = 「~하는 바로 그」	정당방위란 ~하는 방어다
welche erforderlich ist	관계절	필요한
um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff	um … zu 부정사 시작 — 목적. 4격 목적어(형용사 둘)	현재의 위법한 공격을
von sich oder einem anderen	von + 3격 — 「~에게서」	자기나 다른 사람에게서
abzuwenden	zu 부정사(맨 끝) — ab-zu-wenden	막기 위하여

문형

sich auf + 4격 berufen

~을 내세우다(주장하다)

1. sich berufen auf + 4격 = 「~을 근거로 내세우다」. 항변·주장을 적을 때 판결문이 쓰는 말이다.
2. 재귀동사라 sich가 주어에 맞춰 바뀐다: ich berufe mich, er beruft sich.
3. 내세우는 것은 auf + 4격: auf Notwehr, auf Verjährung, auf § 227.

Die Beklagte beruft sich auf Verjährung.
피고는 소멸시효를 주장한다.

Darauf kann er sich nicht berufen.
그는 그것을 내세울 수 없다.

문법 D3 · um … zu — 목적의 zu 부정사

~~um einen Angriff abzuwenden von sich~~ (부자연)

um einen Angriff von sich abzuwenden

um … zu + 부정사 = 「~하기 위하여」. zu 부정사는 덩어리의 맨 끝에 온다. 목적어와 전치사구(von sich)는 그 앞에 들어간다. 분리 동사 abwenden은 zu가 가운데 낀다: ab-zu-wenden.

한국이라면? = 정당방위, 긴급피난 · 민법 제761조

배상하지 않는다는 결과는 같다. 말하는 방식이 다르다. 독일은 위법하지 않다(nicht widerrechtlich)고 위법성을 지우고, 한국은 「부득이 타인에게 손해를 가한 자는 배상할 책임이 없다」고 책임을 지운다. 한국 제761조는 한 조문에 긴급피난(②)까지 담았다.

Rn. 9

verantwortlich [fɛɐ̯ˈʔantvɔʁtlɪç] 책임 있는 ★★★

조문어 **verantwortlich** | 일상·강의 **schuld** | DE · AT · CH

für + 4격으로 무엇에 대한 책임인지 받는다. 명사 die Verantwortlichkeit(책임·책임능력). 불법행위에서는 나이와 판단 능력 때문에 책임을 지지 않는 경우(Deliktsfähigkeit, 불법행위능력)를 § 828이 정한다. 일상어로 「누구 탓이다」는 schuld sein(소문자 형용사).

쉬운 예

Wer ist dafür verantwortlich?
그건 누구 책임인가?

실무 예

Der sechsjährige Junge ist für den Schaden nicht verantwortlich.
그 여섯 살 소년은 그 손해에 책임이 없다.

원문

Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. — BGB § 828 Abs. 1 · 공식
만 7세가 되지 않은 자는 다른 사람에게 가한 손해에 책임이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat	wer 부문장(주어) — 완료형, hat가 맨 끝. 6장 § 106과 같은 서수 나이 표현	만 7세가 되지 않은 자는
ist für einen Schaden	주문장 정동사 + für + 4격	손해에 대하여
den er einem anderen zufügt	끼어든 관계절 — den = einen Schaden, 3격 einem anderen	그가 다른 사람에게 가한
nicht verantwortlich	술어 — 관계절이 끝나고 다시 주문장	책임이 없다

für einen Schaden 바로 뒤에 관계절이 끼어 주문장이 둘로 쪼개졌다. 관계절(쉼표 사이)을 걷어내면 「Wer …, ist für einen Schaden nicht verantwortlich」.

문형

für + 4격 verantwortlich sein

~에 책임이 있다

1. 무엇에 대한 책임인지는 für + 4격: für den Schaden, für einen Schaden.
2. 부정은 nicht를 형용사 앞에: nicht verantwortlich.
3. 책임을 지는 상대를 말할 때는 3격 + gegenüber: dem Kläger gegenüber verantwortlich.

Die Eltern sind für die Aufsicht verantwortlich.
부모가 감독에 책임이 있다.

Mehrere sind für den Schaden verantwortlich.
여럿이 그 손해에 책임이 있다.

한국이라면? ≠ 미성년자의 책임능력 · 민법 제753조

독일은 나이로 선을 긋는다. 만 7세 미만은 언제나 책임이 없고(Abs. 1), 만 10세 미만은 자동차·철도 사고에서 고의가 아니면 책임이 없으며(Abs. 2), 만 18세 미만은 판단 능력이 없으면 책임이 없다(Abs. 3). 한국은 나이 없이 「그 행위의 책임을 변식할 지능이 없는 때에는 배상의 책임이 없다」 하나다.

Rn. 10

die **Aufsichtspflicht**, Pl. Aufsichtspflichten ['aʊfzɪçts‿pflɪçt] 감독의무 ★★

조문어 **Aufsichtspflicht** DE

Aufsicht(감독) + -s- + Pflicht(의무). 의무를 진 사람은 der Aufsichtspflichtige(감독의무자). 놀이터·학교 사고 소송에서 늘 나오는 말이다. Verletzung der Aufsichtspflicht = 감독의무 위반.

쉬운 예

Die Eltern haben die Aufsichtspflicht.

부모에게 감독의무가 있다.

실무 예

Die Mutter hat ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt.

그 어머니는 감독의무를 위반하지 않았다.

원문

> Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. — BGB § 832 Abs. 1 · 공식
>
> 미성년이거나 정신적·신체적 상태 때문에 감독이 필요한 사람을 법률에 따라 감독할 의무가 있는 자는, 그 사람이 제3자에게 위법하게 가한 손해를 배상할 의무가 있다. 그가 감독의무를 다했거나, 감독을 제대로 했더라도 손해가 생겼을 경우에는 배상 의무가 생기지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer kraft Gesetzes	wer 부문장(주어) 시작 — kraft + 2격(~에 의하여)	법률에 따라
zur Führung der Aufsicht über eine Person	zu + 3격 명사 덩어리 — 「감독하는 것에」. über + 4격	어떤 사람을 감독할
verpflichtet ist	술어 + 정동사(맨 끝)	의무가 있는 자는
die wegen Minderjährigkeit	관계절 시작 — die = eine Person. wegen + 2격 ①	미성년이거나
oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands	wegen + 2격 ②	정신적·신체적 상태 때문에
der Beaufsichtigung bedarf	bedürfen + 2격(der Beaufsichtigung). 정동사 맨 끝	감독이 필요한

ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet	주문장	손해를 배상할 의무가 있다
den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt	관계절 — den = des Schadens의 Schaden(4격)	그 사람이 제3자에게 위법하게 가한
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein	둘째 문장 — 면책. eintreten의 ein이 맨 끝	배상 의무는 생기지 않는다
wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt	면책 ① — genügen + 3격	그가 감독의무를 다했으면
oder wenn der Schaden	면책 ② — wenn 부문장 시작	또는 손해가
auch bei gehöriger Aufsichtsführung	auch bei + 3격 = 「~했더라도」	감독을 제대로 했더라도
entstanden sein würde	접속법 II 과거 — 정동사 würde가 맨 끝	생겼을 경우

「Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn …」은 § 831·§ 833에도 그대로 나오는 면책 문형이다. 이 문장을 보면 앞 문장의 책임이 뒤집힐 수 있다는 신호다.

문형

(3격) genügen

~을 다하다, ~을 충족하다

1. genügen은 「충분하다」. 의무·요건이 3격으로 오면 「그 의무를 다하다」가 된다: seiner Aufsichtspflicht genügen.
2. 3격이라 소유관사도 3격 꼴: seiner(여성 3격).
3. 같은 뜻으로 nachkommen + 3격도 쓴다: seiner Pflicht nachkommen.

Der Lehrer hat seiner Aufsichtspflicht genügt.
그 교사는 감독의무를 다했다.

Die Beklagte ist ihrer Pflicht nicht nachgekommen.
피고는 의무를 다하지 않았다.

문법 D8 · entstanden sein würde — 「생겼을 것이다」

~~wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden hätte~~ (비문)

wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden wäre (조문: entstanden sein würde)

6장 D8의 과거 가정이다. entstehen(생기다)은 완료형에 sein을 쓰므로 가정도 wäre … entstanden이다. 조문은 같은 뜻을 entstanden sein würde로 적었다. 「감독을 제대로 했더라도 손해가 생겼을 것」 — 원인이 없었다는 항변이다.

한국이라면? ≠ 감독자의 책임 · 민법 제755조

면책 구조는 비슷하다 — 한국도 「감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다」. 걸리는 경우가 다르다. 한국 제755조는 손해를 가한 사람이 「제753조 또는 제754조에 따라 책임이 없는 경우」에만 감독자에게 책임을 지운다. § 832에는 그런 제한이 없다. 감독을 제대로 했어도 손해가 났을 경우의 면책도 독일 조문에만 있다.

Rn. 11

der **Verrichtungsgehilfe**, Pl. Verrichtungsgehilfen [fɛɐ̯ˈʁɪçtʊŋsgəˌhɪlfə]

(사용자책임의) 피용자 ★★

조문어 **Verrichtungsgehilfe** | 일상·강의 **Mitarbeiter** | DE

Verrichtung(사무·일) + -s- + Gehilfe(보조자). § 831의 표제어이고, 조문 본문은 「다른 사람을 어떤 사무에 쓴 자」(wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt)라고 적는다. 사용자는 der Geschäftsherr. 채무 이행을 돕는 사람은 다른 말인 Erfüllungsgehilfe(이행보조자, § 278)다. Gehilfe는 -n 변화 남성 명사라 2·3·4격이 모두 Gehilfen이다.

쉬운 예

Der Fahrer ist ein Verrichtungsgehilfe der Firma.

그 운전사는 회사의 피용자다.

실무 예

Die Beklagte haftet für ihren Verrichtungsgehilfen.

피고는 자기 피용자에 대하여 책임진다.

원문

> Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche

Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. — BGB § 831 Abs. 1 · 공식

다른 사람을 어떤 사무에 쓴 자는, 그 사람이 사무를 수행하면서 제3자에게 위법하게 가한 손해를 배상할 의무가 있다. 사용자가 쓴 사람을 고를 때, 그리고 설비나 기구를 마련하거나 사무 수행을 지휘해야 하는 경우에는 그 마련이나 지휘에서, 거래에서 요구되는 주의를 다했거나, 그 주의를 다했더라도 손해가 생겼을 경우에는 배상 의무가 생기지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt	wer 부문장(주어) — jemanden zu etwas bestellen = 누구를 무엇에 쓰다	다른 사람을 어떤 사무에 쓴 자는
ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet	주문장	손해를 배상할 의무가 있다
den der andere	관계절 시작 — den = des Schadens의 Schaden(4격), 주어 der andere	그 사람이
in Ausführung der Verrichtung	in Ausführung + 2격 = 「~을 수행하면서」	사무를 수행하면서
einem Dritten widerrechtlich zufügt	3격 + 부사 + 정동사(맨 끝)	제3자에게 위법하게 가한
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein	둘째 문장 — 면책	배상 의무는 생기지 않는다
wenn der Geschäftsherr	면책 ① 시작 — wenn 부문장, 주어 der Geschäftsherr(사용자)	사용자가
bei der Auswahl der bestellten Person und	bei + 3격 ① — 고를 때. und 뒤에 sofern 부문장이 끼어든다	쓴 사람을 고를 때, 그리고
sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen	끼어든 sofern 부문장 시작 — zu 부정사 ①	설비나 기구를 마련하거나
oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat	zu 부정사 ② + 정동사 hat(맨 끝) — haben + zu 부정사(~해야 한다)	사무 수행을 지휘해야 하는 경우에는

bei der Beschaffung oder der Leitung	면책 ①의 나머지 — bei + 3격 ②	그 마련이나 지휘에서
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet	Sorgfalt beobachten = 주의를 다하다. 정동사가 맨 끝	거래에서 요구되는 주의를 다했거나
oder wenn der Schaden	면책 ② — wenn 부문장 시작	또는 손해가
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt	auch bei + 3격 = 「~했더라도」	그 주의를 다했더라도
entstanden sein würde	접속법 II(§ 832와 같은 꼴)	생겼을 경우

면책 ①의 wenn 부문장 한가운데에 sofern 부문장이 통째로 끼었다. sofern … hat를 걷어 내면 「wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl … und bei der Beschaffung oder der Leitung die … Sorgfalt beobachtet」 가 남는다.

문형

für + 4격 haften

~에 대하여 책임지다

1. haften für + 4격 = 「~에 대하여 (배상) 책임을 지다」. 대상은 사람일 수도 손해일 수도 있다: für den Gehilfen, für den Schaden.
2. -n 변화 남성 명사(der Gehilfe, der Kunde, der Zeuge)는 1격만 빼고 모두 -n: für den Verrichtungsgehilfen.
3. haften은 규칙 동사: er haftet, hat gehaftet.

Der Arbeitgeber haftet für den Fehler des Fahrers.
사용자는 운전사의 잘못에 대하여 책임진다.

Der Arbeitgeber haftet für seine Angestellten.
사용자는 자기 직원에 대하여 책임진다.

한국이라면? = 사용자의 배상책임 · 민법 제756조

짜임이 거의 같다. 한국도 「사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다」로 두 면책을 둔다. 「그 사무집행에 관하여」(제756조) ≈ in Ausführung der Verrichtung. 한국 조문에는 피용자에 대한 구상권(③)이 함께 적혀 있다.

Rn. 12 der **Tierhalter**, Pl. Tierhalter [ˈtiːɐ̯ˌhaltɐ] **동물 보유자** ★★

조문어 **Tierhalter** 일상·강의 **Besitzer** DE

Tier(동물) + Halter(보유자, halten = 기르다·보유하다). 개 주인을 일상어로 Hundebesitzer라고 하지만, 법은 「점유자」(Besitzer)가 아니라 「보유자」(Halter) — 자기 이익을 위해 동물을 두는 사람 — 에게 책임을 지운다. 이 구별이 한국 제759조의 「점유자」와 갈리는 곳이다.

쉬운 예

Wer ist der Halter des Hundes?

그 개의 보유자는 누구인가?

실무 예

Der Hund hat die Radfahrerin gebissen; die Halterin haftet.

개가 자전거 탄 사람을 물었다. 보유자가 책임진다.

원문

> Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. — BGB § 833 · 공식
>
> 동물 때문에 사람이 죽거나 사람의 신체나 건강이 침해되거나 물건이 훼손되면, 그 동물을 보유하는 자는 피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할 의무가 있다. 손해가 동물 보유자의 직업·영업 또는 생계에 쓰이도록 정해진 가축에 의하여 생겼고, 보유자가 동물을 감독하는 데 거래에서 요구되는 주의를 다했거나 그 주의를 다했더라도 손해가 생겼을 경우에는 배상 의무가 생기지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird durch ein Tier ein Mensch getötet	동사 첫머리 조건문 ① — 수동, 주어 ein Mensch	동물 때문에 사람이 죽거나
oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt	조건 ② — 같은 wird를 이어 쓴다	사람의 신체나 건강이 침해되거나
oder eine Sache beschädigt	조건 ③	물건이 훼손되면

so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet	주문장 — derjenige, welcher … = 「~하는 자」	그 동물을 보유하는 자는 ~할 의무가 있다
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen	zu 부정사 — 3격 dem Verletzten(피해자에게), 4격 손해	피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein	둘째 문장 — 면책	배상 의무는 생기지 않는다
wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird	면책 조건 ① — 수동	손해가 가축에 의하여 생겼고
das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit	관계절 시작 — das = ein Haustier. 3격 ①②	(보유자의) 직업·영업
oder dem Unterhalt des Tierhalters	3격 ③ + 2격(보유자의)	또는 생계에
zu dienen bestimmt ist	zu 부정사 + bestimmt sein — 관계절이라 ist가 맨 끝	쓰이도록 정해진
und entweder der Tierhalter	면책 조건 ② — und로 ①과 함께 요구. entweder … oder(둘 중 하나)	보유자가
bei der Beaufsichtigung des Tieres	bei + 3격 + 2격	동물을 감독하는 데
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet	Sorgfalt beobachten = 주의를 다하다. 정동사 맨 끝	필요한 주의를 다했거나
oder der Schaden	면책 조건 ②의 둘째 갈래 — 주어	손해가
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt	auch bei + 3격 = 「~했더라도」	그 주의를 다했더라도
entstanden sein würde	접속법 II	생겼을 경우

면책은 「가축일 것」과 「주의를 다했거나 다했어도 손해가 났을 것」을 und로 함께 요구한다. und와 entweder … oder의 자리를 보면 조건이 어떻게 묶이는지 보인다.

문형

dazu bestimmt sein, (3격) zu dienen

~에 쓰이도록 정해져 있다

1. bestimmt sein + zu 부정사 = 「~하도록 정해져 있다」. 상태 수동(sein + 과거분사)이다.
2. dienen + 3격 = 「~에 쓰이다·이바지하다」: dem Beruf, der Erwerbstätigkeit, dem Unterhalt.
3. 조문은 zu dienen bestimmt ist처럼 zu 부정사를 bestimmt 앞에 붙여 썼다(관계절 안이라 ist가 맨 끝).

Der Hund ist dazu bestimmt, den Hof zu bewachen.
그 개는 농장을 지키는 데 쓰이도록 정해져 있다.

Das Pferd dient dem Beruf des Halters.
그 말은 보유자의 직업에 쓰인다.

문법 D5 · Wird … getötet …, so … — 수동 조건문

~~Wird durch ein Tier einen Menschen getötet, …~~ (비문)

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet, …

능동문 Ein Tier tötet einen Menschen의 목적어(4격 einen Menschen)가 수동문에서는 주어(1격 ein Mensch)가 된다. 원래 주어는 durch + 4격(durch ein Tier)이나 von + 3격으로 물러난다. 정동사 wird가 맨 앞이면 「~되면」 조건이다. 불법행위 조문의 「사람이 죽거나 다치면」은 거의 이 꼴이다.

한국이라면? ≠ 동물의 점유자의 책임 · 민법 제759조

한국은 모든 동물에 면책을 열어 둔다 — 「동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다」. 독일은 면책을 직업·영업·생계용 가축에만 준다. 반려견 같은 다른 동물의 보유자는 주의를 다했어도 책임진다(무과실 책임). 책임지는 사람도 다르다 — 한국은 「동물의 점유자」, 독일은 보유자(Halter).

Rn. 13 **verursachen** [fɛɐ̯ˈʔuːɐ̯ˌzaxn̩] **일으키다, 원인이 되다** ★★★

조문어 **verursachen** | DE · AT · CH

Ursache(원인)에서 나온 비분리 동사. 과거분사 verursacht(ge- 없음). 명사 die Verursachung, 인과관계는 die Kausalität 또는 der ursächliche Zusammenhang(ProdHaftG § 1 Abs. 4).

쉬운 예

Wer hat den Unfall verursacht?

누가 사고를 일으켰나?

실무 예

Es lässt sich nicht ermitteln, welcher der beiden Fahrer den Schaden verursacht hat.

두 운전자 중 누가 손해를 일으켰는지 밝힐 수 없다.

원문

> Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. — BGB § 830 Abs. 1 · 공식
>
> 여럿이 함께 저지른 불법행위로 손해를 일으켰으면 각자가 그 손해에 책임이 있다. 여러 관여자 중 누가 자기 행위로 손해를 일으켰는지 밝힐 수 없는 경우에도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Haben mehrere	동사 첫머리 조건문 — 완료형 Haben(뒤의 verursacht와 짝). 주어 mehrere(여럿)	여럿이
durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung	durch + 4격 — 관사와 명사 사이에 과거분사 덩어리 (gemeinschaftlich begangen)	함께 저지른 불법행위로
einen Schaden verursacht	4격 + 과거분사(맨 끝)	손해를 일으켰으면
so ist jeder für den Schaden verantwortlich	주문장 — jeder = 각자	각자가 그 손해에 책임이 있다
Das Gleiche gilt	둘째 문장 — 「같은 것이 적용된다」 = 「~도 같다」	~에도 같다
wenn sich nicht ermitteln lässt	wenn 부문장 — sich lassen + 부정사	밝힐 수 없는 경우
wer von mehreren Beteiligten	wer 부문장 — 무엇을 밝힐 수 없는지. von + 3격(~ 중에서)	여러 관여자 중 누가

den Schaden durch seine Handlung verursacht hat	4격 + durch + 4격 + 완료형(정동사 hat 맨 끝)	자기 행위로 손해를 일으켰는지

Das Gleiche gilt, wenn … = 한국 조문의 「…한 때에도 전항과 같다」. 독일 조문에서 앞 문장의 효과를 다른 경우로 넓히는 표준 문형이다.

문형

sich nicht ermitteln lassen

밝혀낼 수 없다

1. sich + 부정사 + lassen = 「~될 수 있다」. 수동 + können과 뜻이 같다: Es lässt sich ermitteln = Es kann ermittelt werden.
2. 부정이면 「~될 수 없다」: lässt sich nicht ermitteln(밝혀질 수 없다).
3. 무엇을 밝힐 수 없는지는 wer · welcher · ob 부문장으로 붙인다(정동사 맨 끝).

Der Unfallhergang lässt sich nicht mehr aufklären.
사고 경위는 더는 해명될 수 없다.

Es lässt sich nicht feststellen, ob er gebremst hat.
그가 브레이크를 밟았는지 확인할 수 없다.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

두 경우를 나누는 것까지 같다. 함께 한 불법행위(제760조 ①) + 「공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다」(②) = Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt …. 교사자·방조자를 공동행위자로 보는 것(③)도 § 830 Abs. 2와 같다.

Rn. 14

haften ['haftn̩] (배상) 책임을 지다 ★★★

조문어 **haften** | DE · AT · CH

명사 die Haftung(책임). 일상어로는 「달라붙다」(Der Aufkleber haftet nicht = 스티커가 안 붙는다) — 빚이 사람에게 「붙어 있는」 그림으로 기억한다. 회사 형태 GmbH의 mbH는 mit beschränkter Haftung(유한책임).

쉬운 예 Wer haftet für den Schaden?
그 손해는 누가 책임지나?

실무 예 Die Beklagten haften als Gesamtschuldner.
피고들은 연대채무자로서 책임진다.

원문

Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. — BGB § 840 Abs. 1 · 공식

불법행위로 생긴 손해에 여럿이 나란히 책임이 있으면 그들은 연대채무자로서 책임진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sind für den aus einer unerlaubten Handlung	동사 첫머리 조건문 시작 — Sind(끝의 verantwortlich와 짝). für den … Schaden 사이에 현재분사 덩어리(aus … entstehend)	불법행위로
entstehenden Schaden	현재분사 + 명사 — für den의 짝	생긴 손해에
mehrere nebeneinander verantwortlich	주어 mehrere + 부사 + 술어	여럿이 나란히 책임이 있으면
so haften sie als Gesamtschuldner	주문장 — als + 1격	그들은 연대채무자로서 책임진다

문형

als (1격) haften

~로서 책임지다

1. als + 명사 = 「~로서」. 자격·지위를 나타낸다: als Gesamtschuldner, als Halter, als Erbe.
2. als 뒤의 명사는 주어와 같은 1격이고 흔히 관사 없이 쓴다.
3. nebeneinander = 「나란히, 함께」. 여럿이 각자 전부를 책임지는 상황을 그린다.

Er haftet als Halter des Fahrzeugs.

그는 그 차량의 보유자로서 책임진다.

Die Erben haften als Gesamtschuldner.

상속인들은 연대채무자로서 책임진다.

문법 D6 · als + 1격 — 「~로서」

~~Sie haften als Gesamtschuldnern.~~ (비문)

Sie haften als Gesamtschuldner.

als(~로서) 뒤의 명사는 그 명사가 가리키는 말과 같은 격이다. 주어 sie(1격)를 가리키므로 Gesamtschuldner도 1격 복수다. 남성 복수 3격만 -n이 붙는다(den Gesamtschuldnern) — 여기는 3격이 아니다.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

같다 — 「연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다」 = haften als Gesamtschuldner. 한국 판례가 공동불법행위자의 책임을 부진정연대채무로 보는 것은 조문이 아니라 판례·학설의 몫이라 판정에 넣지 않았다(학설). § 840 Abs. 2·3은 사용자·감독자·동물 보유자와 직접 가해자 사이의 내부 부담을 정한다.

Rn. 15

der **Gesamtschuldner**, Pl. Gesamtschuldner [gəˈzamtˌʃʊldnɐ] **연대채무자**

★★★

조문어 **Gesamtschuldner** DE

gesamt(전체) + Schuldner(채무자) — 「전부를 지는 채무자」. 판결 주문에서는 부사 gesamtschuldnerisch(연대하여)로 자주 쓴다 — Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt(피고들은 연대하여 … 지급하라). 명사 die Gesamtschuld(연대채무).

쉬운 예

Beide sind Gesamtschuldner.

두 사람은 연대채무자다.

실무 예

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 5.000 Euro zu zahlen.

피고들은 연대하여 원고에게 5,000유로를 지급하라.

원문

> Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet. — BGB § 421 · 공식

여럿이 하나의 급부를, 각자가 급부 전부를 실현할 의무가 있으되 채권자는 급부를 한 번만 요구할 권리가 있는 방식으로 부담하면(연대채무자), 채권자는 마음대로 채무자 누구에게서든 급부의 전부나 일부를 요구할 수 있다. 급부 전부가 실현될 때까지 채무자 모두가 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schulden mehrere eine Leistung in der Weise	동사 첫머리 조건문 — schulden(빚지다)이 맨 앞	여럿이 하나의 급부를 ~하는 방식으로 부담하면
dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet	dass 부문장 ① — verpflichtet 뒤에 ist가 생략되었다(뒤의 ist가 함께 받는다)	각자가 급부 전부를 실현할 의무가 있으되
der Gläubiger aber die Leistung	dass 부문장 ② — 주어 der Gläubiger, aber = 그러나. 4격 die Leistung	채권자는 급부를
nur einmal zu fordern berechtigt ist	berechtigt sein + zu 부정사. 정동사 ist 맨 끝	한 번만 요구할 권리가 있는
(Gesamtschuldner)	괄호 — 정의된 용어	(연대채무자)
so kann der Gläubiger die Leistung	주문장 — 조동사 kann + 주어 + 4격	채권자는 급부를
nach seinem Belieben	nach Belieben = 마음대로	마음대로
von jedem der Schuldner	von + 3격 — 「~에게서」	채무자 누구에게서든
ganz oder zu einem Teil fordern	부사 + 부정사(맨 끝)	전부나 일부를 요구할 수 있다
Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung	둘째 문장 — bis zu + 3격	급부 전부가 실현될 때까지
bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet	정동사 bleiben + 주어 + 술어	채무자 모두가 의무를 진다

dass 부문장 두 개가 ist 하나를 나누어 쓴다. 첫째(… verpflichtet)는 ist를 생략했고 둘째(… berechtigt ist)에만 남겼다. 조문에서 같은 동사를 되풀이하지 않으려고 자주 쓰는 생략이다.

문형

verurteilt werden, … zu zahlen

~을 지급하라는 판결을 받다(주문)

1. 독일 판결 주문은 수동으로 쓴다: Der Beklagte wird verurteilt, … zu zahlen = 「피고는 …을 지급하라」 (직역: 지급하도록 판결받는다).
2. 무엇을 하라는지는 쉼표 뒤 zu 부정사: an den Kläger 5.000 Euro zu zahlen.
3. 받는 사람은 an + 4격(an den Kläger). 3격 dem Kläger도 쓰지만 주문은 대개 an + 4격이다.
4. 연대는 als Gesamtschuldner 또는 gesamtschuldnerisch로 덧붙인다(15장 판결문 읽기).

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.500 Euro zu zahlen.
피고는 원고에게 2,500유로를 지급하라.

Die Beklagten haften gesamtschuldnerisch.
피고들은 연대하여 책임진다.

한국이라면? = 연대채무의 내용 · 민법 제413조

정의가 같다 — 「수인의 채무자가 채무전부를 각자 이행할 의무가 있고 채무자 1인의 이행으로 다른 채무자도 그 의무를 면하게 되는 때」. 한국 조문은 한 사람이 이행하면 모두 면한다는 쪽에서, 독일 조문은 채권자는 한 번만 받는다는 쪽에서 같은 것을 적었다.

Rn. 16

die **Gefährdungshaftung**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈfɛːɐ̯dʊŋsˌhaftʊŋ]

위험책임 ★★★

조문어 **Gefährdungshaftung** DE

Gefährdung(위험을 만듦) + -s- + Haftung(책임). 과실이 없어도 위험한 물건을 운영하는 사람이 책임지는 것이다. 조문에는 이 말이 없고 학계·실무가 붙인 이름이다. 대표가 자동차 보유자 책임(StVG § 7)이다. 보유자는 der Halter, 운전자는 der Fahrer — 둘이 다를 수 있다.

쉬운 예

Der Halter haftet auch ohne Verschulden.
보유자는 과실이 없어도 책임진다.

실무 예

Die Haftung nach § 7 StVG ist eine Gefährdungshaftung.
도로교통법 제7조에 따른 책임은 위험책임이다.

원문

> Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. … Die Ersatzpflicht ist

ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. — StVG § 7 Abs. 1, 2 · 공식

자동차 운행 중에 사람이 죽거나 사람의 신체나 건강이 침해되거나 물건이 훼손되면, 보유자는 피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할 의무가 있다. … 사고가 불가항력으로 일어났으면 배상 의무는 배제된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet	동사 첫머리 조건문 — 수동 (Wird … getötet). § 833과 같은 꼴	자동차 운행 중에 사람이 죽거나
der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt	같은 wird에 이어지는 조건 ②	사람의 신체나 건강이 침해되거나
oder eine Sache beschädigt	조건 ③	물건이 훼손되면
so ist der Halter verpflichtet	주문장	보유자는 ~할 의무가 있다
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen	zu 부정사 — 3격 피해자, 4격 손해	피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할
Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen	Abs. 2 — 상태 수동	배상 의무는 배제된다
wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird	wenn 부문장 — 수동, durch + 4격	사고가 불가항력으로 일어났으면

문형

bei dem Betrieb + 2격

~의 운행(작동) 중에

1. bei + 3격 = 「~할 때, ~ 중에」: bei dem Betrieb(= beim Betrieb).
2. der Betrieb는 「사업장·기업」이라는 뜻이 더 흔하다. 기계·자동차와 함께면 「운행·작동」.
3. 무엇의 운행인지는 2격: eines Kraftfahrzeugs(남성·중성 2격은 -s/-es).

Beim Betrieb der Anlage ist ein Feuer entstanden.
그 설비를 가동하던 중 불이 났다.

Der Schaden ist beim Betrieb des Lkw entstanden.
그 손해는 화물차 운행 중에 생겼다.

문법 D5 · ist ausgeschlossen — 상태 수동

~~Die Ersatzpflicht wird ausgeschlossen. (조문의 뜻으로)~~ (부자연)

Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen.

werden + 과거분사(wird ausgeschlossen)는 「배제되는」 과정이고, sein + 과거분사(ist ausgeschlossen)는 「배제되어 있는」 상태다. 조문은 법 상태를 말하므로 sein을 쓴다. ist ausgeschlossen은 조문의 예외 신호이기도 하다(6장의 es sei denn · soweit nicht와 같은 무리) — 인용할 때 잘라 내지 않는다.

한국이라면? ≠ 자동차손해배상책임 · 자동차손해배상 보장법 제3조

둘 다 과실을 묻지 않는 책임이다. 다른 점이 셋이다. ① 책임지는 사람 — 독일은 보유자, 한국은 「자기를 위하여 자동차를 운행하는 자」. ② 보호하는 손해 — 독일은 사람과 물건, 한국은 「다른 사람을 사망하게 하거나 부상하게 한 경우」, 곧 사람만. ③ 면책 — 독일은 불가항력(höhere Gewalt) 하나, 한국은 각 호의 여러 경우다.

Rn. 17

der **Fehler**, Pl. Fehler ['feːlɐ] (제조물의) 결함 ★★★

조문어 **Fehler** | DE · AT · CH

일상어로는 「실수·틀림」 (Das war mein Fehler = 내 실수였다). 제조물책임법(ProdHaftG)에서는 제조물의 「결함」 이다. 매매의 하자는 다른 말인 der Mangel(BGB § 434). 형용사 fehlerhaft(결함 있는). 독일 제조물책임법은 EU 지침을 옮긴 법이다.

쉬운 예

Das Gerät hat einen Fehler.
그 기기에는 결함이 있다.

실무 예

Der Akku war fehlerhaft und hat einen Brand verursacht.
배터리에 결함이 있어 화재를 일으켰다.

원문

> Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. — ProdHaftG § 1 Abs. 1 Satz 1 · 공식

제조물의 결함 때문에 누군가 죽거나 그의 신체나 건강이 침해되거나 물건이 훼손되면, 제조물의 제조업자는 피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet	동사 첫머리 조건문 — 수동, 원인 durch + 4격	제조물의 결함 때문에 누군가 죽거나
sein Körper oder seine Gesundheit verletzt	같은 wird의 조건 ②	그의 신체나 건강이 침해되거나
oder eine Sache beschädigt	조건 ③	물건이 훼손되면
so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet	주문장	제조물의 제조업자는 ~할 의무가 있다
dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen	zu 부정사 — der Geschädigte(피해자, schädigen에서)	피해자에게 그로 인해 생긴 손해를 배상할

§ 833(동물)·StVG § 7(자동차)·ProdHaftG § 1(제조물)이 모두 「Wird durch … getötet …, so ist … verpflichtet, … zu ersetzen」의 같은 틀이다. 한 번 익히면 세 조문이 한꺼번에 읽힌다.

문형

durch + 4격 (수동)

~ 때문에 …되다

1. 수동문에서 원인·수단은 durch + 4격: durch den Fehler eines Produkts, durch ein Tier, durch höhere Gewalt.
2. 사람이 행위자면 von + 3격도 쓴다: von dem Fahrer verursacht.
3. jemand(누군가)는 1격 주어다. 그의 신체는 sein Körper(소유관사).

Der Brand wurde durch einen defekten Akku verursacht.

화재는 결함 있는 배터리 때문에 일어났다.

Die Klägerin wurde durch das Gerät verletzt.

원고는 그 기기 때문에 다쳤다.

한국이라면? ≠ 제조물 책임 · 제조물 책임법 제3조

구조는 같다 — 제조업자는 「제조물의 결함으로 생명 · 신체 또는 재산에 손해(그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다)를 입은 자에게」 배상한다. 다른 점 ① 물건 손해 — § 1 Abs. 1 Satz 2는 사적 용도인 다른 물건만 배상한다. ② 배액 — 한국 제3조 ②는 「손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서」 배상하게 하고 ProdHaftG에는 없다.

Rn. 18

die **Amtspflicht**, Pl. Amtspflichten [ˈamt͡sˌp͡flɪçt] 직무상 의무 ★★

조문어 **Amtspflicht** DE

Amt(직무·관청) + -s- + Pflicht(의무). 국가배상을 독일에서는 Amtshaftung(직무책임)이라고 한다. BGB § 839가 공무원 개인의 책임을 정하고, 기본법(GG) 제34조가 그 책임을 국가로 옮긴다. 법관에게는 § 839 Abs. 2가 따로 있다 — 판결로 직무를 어긴 경우 그것이 범죄일 때만 책임진다(Spruchrichterprivileg).

쉬운 예

Der Beamte hat seine Amtspflicht verletzt.

그 공무원은 직무상 의무를 위반했다.

실무 예

Die Klägerin macht einen Amtshaftungsanspruch gegen das Land geltend.

원고는 주(州)를 상대로 국가배상청구권을 행사한다.

원문

> Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. — GG Art. 34 Satz 1·2 · 공식
>
> 누군가 자기에게 맡겨진 공직을 수행하면서 제3자에 대하여 지는 직무상 의무를 위반하면, 그 책임은 원칙적으로 그가 근무하는 국가나 공법인이 진다. 고의나 중대한 과실이 있으면 구상할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Verletzt jemand	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Verletzt + 주어 jemand	누군가
in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes	in Ausübung + 2격. eines … Amtes 사이에 과거분사 덩어리(ihm anvertraut)	자기에게 맡겨진 공직을 수행하면서

die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht	4격 목적어 — 관사와 명사 사이에 현재분사 덩어리	제3자에 대하여 그에게 지워진 직무상 의무를 (위반하면)
so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich	주문장 — 정동사 trifft + 주어 + 부사(원칙적으로)	그 책임은 원칙적으로
den Staat oder die Körperschaft	treffen + 4격(~에게 떨어지다)	국가나 공법인이 진다
in deren Dienst er steht	관계절 — deren = 그 국가·공법인의	그가 근무하는
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit	둘째 문장 — bei + 3격(~이 있으면)	고의나 중대한 과실이 있으면
bleibt der Rückgriff vorbehalten	vorbehalten bleiben(유보되어 남다)	구상은 유보된다

trifft … den Staat의 treffen은 Schutzgesetz 항목의 Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen과 같은 쓰임이다. 책임이 「누구에게 떨어지는지」를 4격으로 말한다.

문형

(3격 의무 부담자) gegenüber + 3격 obliegen

누구에 대하여 (의무가) 지워져 있다

1. obliegen + 3격 = 「(의무가) ~에게 지워져 있다」: die ihm obliegende Pflicht = 그에게 지워진 의무.
2. 현재분사(obliegend)가 관사와 명사 사이에서 꾸민다: die … obliegende Amtspflicht.
3. einem Dritten gegenüber = 「제3자에 대하여」. gegenüber는 3격 뒤에 놓일 수 있다.

Ihm obliegt die Pflicht zur Prüfung.

그에게 심사할 의무가 있다.

Die Beweislast obliegt dem Kläger.

증명책임은 원고에게 있다.

문법 D2 · in deren Dienst — 관계대명사 2격

~~die Körperschaft, in die Dienst er steht~~ (비문)

die Körperschaft, in deren Dienst er steht

「그 기관의 근무에」처럼 관계절 안에서 「~의」가 필요하면 관계대명사 2격을 쓴다: 남성·중성 dessen, 여성·복수 deren. 앞 명사 die Körperschaft가 여성이라 deren. 뒤에 오는 명사(Dienst)의 관사는 빠진다.

한국이라면? = 배상책임 · 국가배상법 제2조

공무원의 직무상 잘못을 국가가 배상하고 고의·중과실일 때만 공무원에게 구상한다는 짜임이 같다 — 「공무원에게 고의 또는 중대한 과실이 있으면 국가나 지방자치단체는 그 공무원에게 구상(求償)할 수 있다」. 근거 조문도 짝이 있다. 독일은 민법 § 839와 기본법 Art. 34, 한국은 헌법 제29조와 국가배상법이다.

Rn. 19

das **Hinterbliebenengeld**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

['hɪntɐˌbliːbənənˌgɛlt] **유족 위자료** ★★

조문어 **Hinterbliebenengeld** DE

der/die Hinterbliebene(유족, hinterbleiben = 뒤에 남다) + -n- + Geld. 사람이 죽었을 때 가까운 사람이 받는 슬픔(seelisches Leid)에 대한 금전 배상이다. 조문 표제는 「사망 시 제3자의 배상청구권」이고, Hinterbliebenengeld는 이 Abs. 3을 부르는 이름이다. 장례비(Abs. 1)·부양 상실(Abs. 2)과 함께 § 844에 있다.

쉬운 예

Die Witwe erhält Hinterbliebenengeld.

미망인이 유족 위자료를 받는다.

실무 예

Der Sohn des Getöteten verlangt ein angemessenes Hinterbliebenengeld.

망인의 아들이 상당한 유족 위자료를 청구한다.

원문

> Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war. — BGB § 844 Abs. 3 · 공식

배상의무자는 침해 당시 망인과 특별히 가까운 인적 관계에 있던 유족에게, 그 유족에게 가해진 정신적 고통에 대하여 상당한 금전 배상을 해야 한다. 유족이 망인의 배우자·생활동반자·부모 한쪽 또는 자녀였으면 특별히 가까운 인적 관계가 있는 것으로 추정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen	주어 + 정동사 hat(뒤의 zu leisten과 짝) + 3격	배상의무자는 유족에게
der zur Zeit der Verletzung	관계절 시작 — der = dem Hinterbliebenen. zur Zeit + 2격(~ 당시)	침해 당시
zu dem Getöteten	zu + 3격 — 관계의 상대	망인과
in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand	in einem Verhältnis stehen. 정동사 stand 맨 끝	특별히 가까운 인적 관계에 있던
für das dem Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid	für + 4격 — das … Leid 사이에 과거분사 덩어리(dem Hinterbliebenen zugefügt)	그 유족에게 가해진 정신적 고통에 대하여
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten	haben + zu 부정사 = 의무. 맨 끝	상당한 금전 배상을 해야 한다
Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet	둘째 문장 — 수동(wird vermutet)	특별히 가까운 인적 관계가 추정된다
wenn der Hinterbliebene	wenn 부문장 — 주어	유족이
der Ehegatte, der Lebenspartner	1격 술어 ①②	(망인의) 배우자·생활동반자
ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war	1격 술어 ③④ + 2격(망인의) + 정동사 war(맨 끝)	부모 한쪽 또는 자녀였으면

hat … zu leisten 사이에 관계절과 für 덩어리가 통째로 들어 있다. hat를 보면 문장 끝의 zu 부정사를 먼저 찾는다.

문형

zu + 3격 in einem … Verhältnis stehen

~과 …한 관계에 있다

1. in einem Verhältnis stehen = 「관계에 있다」. 상대는 zu + 3격: zu dem Getöteten(망인과).
2. stehen의 과거형은 stand(조문 안 관계절이라 맨 끝).
3. der Getötete = 「죽임을 당한 사람」(töten의 과거분사에서 나온 명사), 곧 망인.

Sie stand zu dem Verstorbenen in einem engen Verhältnis.

그녀는 고인과 가까운 관계에 있었다.

Der Kläger steht zur Beklagten in keinem Vertragsverhältnis.

원고는 피고와 아무런 계약관계에 있지 않다.

문법 D5 · wird vermutet — 「추정한다」는 수동

~~Ein Näheverhältnis vermutet.~~ (비문)

Ein Näheverhältnis wird vermutet.

vermuten(추정하다)은 4격 목적어를 받는 동사라, 「무엇이 추정된다」를 말하려면 수동(wird vermutet)이 필요하다. 6장의 gilt als(~으로 본다, 의제)와 짝으로 익힌다 — 의제는 반증할 수 없고, 추정은 반증할 수 있다. 한국 조문의 「…으로 본다」 / 「…으로 추정한다」와 같은 구별이다.

한국이라면? ≠ 생명침해로 인한 위자료 · 민법 제752조

받는 사람을 정하는 방법이 다르다. 한국은 「피해자의 직계존속, 직계비속 및 배우자」를 조문에 못 박았다. 독일은 특별히 가까운 인적 관계를 요건으로 하고, 배우자·생활동반자·부모·자녀는 그 관계를 추정할 뿐이다 — 추정이니 반증할 수 있고, 조문 구조상 목록 밖의 사람도 그런 관계를 증명하면 요건을 갖출 수 있다.

Rn. 20 die **Kenntnis**, Pl. Kenntnisse ['kɛntnɪs] **앎, 인식** ★★★

조문어 **Kenntnis** | 일상·강의 **Wissen** | DE · AT · CH

kennen(알다)의 명사. 시효 조문에서는 피해자가 손해와 가해자를 「안 것」이다. Kenntnis erlangen = 알게 되다, in Kenntnis setzen = 알리다. 복수 Kenntnisse는 「지식」(Deutschkenntnisse = 독일어 실력). 반대말 die Unkenntnis(모름), grob fahrlässige Unkenntnis = 중과실로 모름.

쉬운 예

Er hatte keine Kenntnis davon.

그는 그 일을 몰랐다.

실무 예

Die Klägerin hat erst 2025 Kenntnis von dem Schaden erlangt.

원고는 2025년에야 그 손해를 알게 되었다.

원문

Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. — BGB § 199 Abs. 2 · 공식

생명·신체·건강 또는 자유의 침해에 근거한 손해배상청구권은, 그 발생과 인식 또는 중과실로 인한 불인식과 관계없이 행위, 의무 위반 또는 손해를 일으킨 그 밖의 사건이 있은 때부터 30년이 지나면 시효가 완성된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schadensersatzansprüche	주어(1격 복수)	손해배상청구권은
die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers	관계절 시작 — die = Schadensersatzansprüche. beruhen auf + 3격, 그 뒤 2격 ①②	생명·신체
der Gesundheit oder der Freiheit beruhen	2격 ③④ + 정동사 beruhen(맨 끝)	건강 또는 자유의 침해에 근거한
verjähren	주문장 정동사	시효가 완성된다
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung	ohne Rücksicht auf + 4격 ①	그 발생과
und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis	4격 ②③ — grob fahrlässig = 중과실의	인식 또는 중과실로 인한 불인식과 관계없이
in 30 Jahren	기간	30년이 지나면

von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung	von + 3격 … an = 「~부터」. 항목 ①②	행위, 의무 위반
oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an	항목 ③ — 현재분사 덩어리(den Schaden auslösend). 맨 끝의 an이 von과 짝	또는 손해를 일으킨 그 밖의 사건이 있은 때부터

von … an = 「~부터」. an이 덩어리 맨 끝에 떨어져 있다. 기간 조문은 언제나 「얼마 동안(in 30 Jahren)」과 「언제부터(von … an)」를 짝으로 적는다.

문형

ohne Rücksicht auf + 4격

~과 관계없이

1. Rücksicht는 「배려·고려」. ohne Rücksicht auf + 4격 = 「~을 고려하지 않고」, 곧 「~과 관계없이」.
2. 조문이 「어떤 사정이 있든 없든」을 말할 때의 굳은 표현이다.
3. mit Rücksicht auf + 4격은 반대로 「~을 고려하여」(5장 § 242 mit Rücksicht auf die Verkehrssitte).

Der Anspruch verjährt ohne Rücksicht auf die Kenntnis in zehn Jahren.
그 청구권은 인식과 관계없이 10년이면 시효가 완성된다.

Ohne Rücksicht auf das Alter haftet jeder Halter.
나이와 관계없이 모든 보유자가 책임진다.

한국이라면? ≠ 손해배상청구권의 소멸시효 · 민법 제766조

「안 날」 부터의 짧은 기간과 행위 때부터의 긴 상한을 두는 것은 비슷하다. 기간이 다르다. 한국은 안 날부터 3년, 「불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다」. 독일은 안 해의 말부터 3년(§§ 195, 199 Abs. 1)이고, 상한은 생명·신체·건강·자유 침해면 30년, 그 밖에는 발생부터 10년과 행위부터 30년 중 이른 것이다.

한국이라면? — 누가, 무엇을, 얼마나

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	독일	한국	차이
≠	Herstellung (§ 249)	금전배상 (제394조·제763조)	원상회복 원칙 / 금전배상 원칙.
≠	Entschädigung in Geld (§ 251)	명예회복 처분 (제764조)	예외가 서로 반대쪽 — 독일은 금전이, 한국은 원상회복형 처분이 예외.
≠	entgangener Gewinn (§ 252)	손해배상의 범위 (제393조)	기대의 개연성 / 가해자가 특별한 사정을 알았거나 알 수 있었는가.
≠	Schmerzensgeld (§ 253)	위자료 (제751조)	법률이 정한 경우만 / 정신상 고통 일반. 명예는 독일 목록에 없다.
=	Mitverschulden (§ 254)	과실상계 (제396조·제763조)	독일 조문은 손해 원인의 비중을 기준으로 적었다.
≠	Minderjährige (§ 828)	책임능력 (제753조)	7·10·18세의 나이 선 / 「책임을 변식할 지능」.
≠	Aufsichtspflichtiger (§ 832)	감독자 (제755조)	한국은 가해자가 책임무능력일 때만 감독자 책임.
=	Verrichtungsgehilfe (§ 831)	사용자책임 (제756조)	선임·감독 주의와 인과 없음, 두 면책까지 같다.
≠	Tierhalter (§ 833)	동물 점유자 (제759조)	면책은 생계·영업용 가축만 / 모든 동물. 보유자 / 점유자.
≠	Halterhaftung (StVG § 7)	운행자책임 (자동차손해배상 보장법 제3조)	사람·물건 / 사람만. 불가항력 / 각 호의 증명.
=	Amtshaftung (GG Art. 34)	국가배상 (국가배상법 제2조)	국가가 배상하고 고의·중과실이면 공무원에게 구상.

가짜 친구 · 「다치다·부서지다·손해 보다」 — verletzen · beschädigen · schädigen

한국어로는 「손해를 입다」 「다치다」 「훼손되다」를 섞어 쓰지만, 독일 조문은 대상에 따라 동사를 고르는 경향이 있다. 사람의 몸·건강이나 권리에는 대개 verletzen, 물건에는 beschädigen,

남의 재산이나 이익 전체에 손해를 입히는 행위에는 schädigen이다. 예외 없는 규칙은 아니다 — 사기죄 조문은 das Vermögen … beschädigt라고 쓴다(StGB § 263, 9장). § 249 Abs. 2의 「wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache」가 이 구별을 한 줄에 보여 준다. § 826의 표제는 「Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung」이다.

피해자를 부르는 말도 셋이다. der Verletzte(§ 833, StVG § 7), der Beschädigte(§ 254), der Geschädigte(ProdHaftG § 1). 모두 과거분사를 명사로 쓴 것이다. der Verletzte는 「부상자」만이 아니다. StVG § 7 Abs. 1은 물건만 훼손된 경우에도 배상받을 사람을 dem Verletzten이라고 적는다.

verletzen에는 「(법·의무를) 어기다」라는 뜻도 있다. die Pflicht verletzen(의무를 위반하다), das Patent verletzen(특허를 침해하다). 5장의 Pflichtverletzung(의무 위반)이 이것이다. 그래서 Verletzung은 문맥에 따라 부상·침해·위반으로 옮긴다.

> Für den Fehler, den Schaden und den ursächlichen Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden trägt der Geschädigte die Beweislast. 원문

요령 대상을 먼저 본다(자주 쓰는 결합이지 예외 없는 규칙은 아니다). 몸이나 권리면 verletzen, 물건이면 beschädigen, 재산 손해를 입히는 행위 전체면 schädigen. 피해자가 der Verletzte로 나오면 「부상자」가 아니라 「피해자」로 옮기는 편이 안전하다.

기억 되살리기 D5 — 수동: 「~되다」와 「~되어 있다」

werden + 과거분사는 「~되다」(과정), sein + 과거분사는 「~되어 있다」(상태)다. 불법행위 조문은 「사람이 죽거나 다치면」을 수동으로 쓴다 — Wird … getötet …, so ….

- 능동문의 4격 목적어가 수동문의 1격 주어가 된다. Der Hund verletzt einen Menschen(개가 사람을 다치게 한다) → Ein Mensch wird verletzt(사람이 다친다).
- 원래의 주어(행위자)는 사람이면 von + 3격, 원인·수단이면 durch + 4격으로 물러난다: von dem Fahrer, durch ein Tier. 조문은 행위자를 아예 빼는 일이 많다 — 누가 했든 결과가 중요하기 때문이다.
- 시제는 werden이 맡는다. 현재 wird verletzt, 과거 wurde verletzt, 완료 ist verletzt worden. 완료에서 werden의 과거분사는 geworden이 아니라 worden이다.
- 조동사가 붙으면 조동사가 둘째 자리, 「과거분사 + werden」이 맨 끝이다: Entschädigung kann … gefordert werden(§ 253). 부문장이면 조동사까지 맨 끝으로 간다: … zugemutet werden

kann(6장 § 313).

- 상태 수동 sein + 과거분사는 법 상태를 말할 때 쓴다: Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen(배제되어 있다), Die Sache ist beschädigt(훼손되어 있다).
- 정동사 wird로 문장을 시작하면 「~되면」 조건이다. Wird eine Sache beschädigt, so … = Wenn eine Sache beschädigt wird, … . § 833·StVG § 7·ProdHaftG § 1이 모두 이 꼴로 시작한다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
wird verletzt	werden(현재) + 과거분사	다친다·침해된다(과정)
wurde verletzt	werden(과거) + 과거분사	다쳤다
ist verletzt worden	sein + 과거분사 + worden	다쳤다(완료)
kann gefordert werden	조동사 + 과거분사 + werden	청구될 수 있다
ist ausgeschlossen	sein + 과거분사	배제되어 있다(상태)
wird vermutet	werden + 과거분사	추정된다

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Die Radfahrerin — 1격 주어 · 능동문이면 4격 목적어
wurde — 정동사 · werden 과거 · 둘째 자리
von dem Hund — 행위자 · von + 3격
verletzt — 과거분사 · 맨 끝

자전거 탄 사람이 그 개에게 다쳤다.

Wird — 정동사 맨 앞 · 「~되면」 조건
eine Sache — 1격 주어
beschädigt — 과거분사 · 조건절 끝
so — 주문장 시작
ist — 정동사 · 둘째 자리
der Halter — 1격 주어
zum Ersatz — zu + 3격
verpflichtet — 술어 · 맨 끝

물건이 훼손되면 보유자는 배상할 의무가 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Der Schaden ist von dem Beklagten verursacht geworden.~~	Der Schaden ist von dem Beklagten verursacht worden.	수동 완료의 werden은 worden이다. geworden은 「~이 되었다」(Er ist Richter geworden)에만 쓴다.
~~Den Kläger wurde verletzt.~~	Der Kläger wurde verletzt.	수동문의 주어는 1격이다. 능동문의 4격(den Kläger)을 그대로 두면 안 된다.
~~Der Kläger wurde verletzt durch den Hund.~~	Der Kläger wurde durch den Hund verletzt.	과거분사는 기본적으로 문장 맨 끝이다(동사 괄호). 원인을 뒤로 빼는 꼴(verletzt durch den Hund)도 있지만 강조할 때 쓰고, 중립적인 문어는 괄호 안에 넣는다.
~~Der Anspruch wird ausgeschlossen. (「배제되어 있다」는 뜻으로)~~	Der Anspruch ist ausgeschlossen.	법 상태는 상태 수동(sein)이다. wird ausgeschlossen은 「(지금) 배제되는 중」이라는 과정을 말한다.

말해 보기 — 사고 사건을 함께 풀 때

연수나 학회에서 손해배상 사안을 풀 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Wer hat den Unfall verursacht?

누가 사고를 일으켰습니까?

Den Kläger trifft ein Mitverschulden von einem Drittel.

원고에게도 3분의 1의 과실이 있습니다.

treffen + 4격 — 과실이 「누구에게 떨어지는지」를 4격으로 말한다.

Der Hund wird nur als Haustier zur privaten Freude gehalten; die Halterin haftet daher auch ohne Verschulden.

그 개는 즐거움으로 기르는 반려동물일 뿐이어서(직업·영업·생계에 쓰이지 않으므로) 보유자는 과실이 없어도 책임집니다.

In Korea wird der Schaden grundsätzlich in Geld ersetzt.

한국에서는 손해를 원칙적으로 금전으로 배상합니다.

수동 + grundsätzlich(원칙적으로). 독일과 기본값이 반대라는 것을 설명할 때.

Wie hoch ist das Schmerzensgeld in vergleichbaren Fällen?

비슷한 사건에서 위자료는 얼마나 됩니까?

확인 문제 8

1. BGB § 249 Abs. 2에 따르면 사람이 다치거나 물건이 훼손된 경우 채권자는?

- 원상회복만 청구할 수 있다
- **원상회복 대신 그에 필요한 금액을 청구할 수 있다**
- 금전만 청구할 수 있다
- 법원이 배상 방법을 정한다

「so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen」. 원칙은 원상회복이고, 이 경우 채권자가 금전을 고를 수 있다(그 밖에 § 250의 기간 설정 경로도 있다).

2. § 253 Abs. 2의 「eine billige Entschädigung in Geld」에서 billig의 뜻은?

- 값싼
- **상당한**
- 즉시 지급하는
- 일부의

조문어 billig는 「상당한·공평한」이다. 일상어 「값싼」과 다르다.

3. 반려견이 행인을 물었다. 보유자는 감독에 필요한 주의를 다했다. BGB § 833에 따르면?

주의를 다했으니 책임이 없다

그래도 책임진다 — 면책은 직업·영업·생계용 가축에만 있다

손해의 절반만 책임진다

개를 데리고 있던 점유자만 책임진다

Satz 2의 면책은 「dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt」 인 가축에만 있다. 한국 제759조는 모든 동물에 면책을 연다.

4. 「Der Schaden ist von dem Beklagten verursacht ___.」 빈칸에 맞는 것은?

geworden

worden

gewesen

werden

수동 완료는 sein + 과거분사 + worden이다.

5. BGB § 828 Abs. 1에 따르면 몇 세가 되지 않은 사람은 불법행위 책임이 없는가?

만 7세

만 10세

만 14세

만 18세

「Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, … nicht verantwortlich」. 만 10세는 자동차·철도 사고의 특칙(Abs. 2)이다.

6. 「Die Beklagten haften als Gesamtschuldner.」 의 뜻은?

피고들은 각자 자기 몫만 책임진다

피고들은 연대하여 책임진다

피고들은 책임이 없다

피고들은 순서대로 책임진다

Gesamtschuldner = 연대채무자. 채권자는 누구에게서든 전부를 받을 수 있되 한 번만 받는다(§ 421).

7. 생명·신체·건강·자유의 침해로 인한 손해배상청구권은 행위 때부터 몇 년이 지나면 인식과 관계없이 시효가 완성되는가(BGB § 199 Abs. 2)?

3년

10년

20년

30년

「in 30 Jahren von der Begehung der Handlung … an」. 한국 제766조 ②는 불법행위를 한 날부터 10년.

8. 「추정한다」 에 해당하는 독일어 조문 표현은?

gilt als

wird vermutet

ist anzusehen als

ist ausgeschlossen

wird vermutet = 추정된다(반증 가능). gilt als는 「…으로 본다」(의제)다. § 844 Abs. 3 Satz 2.

물권

Sachenrecht

5장에서 소유자가 점유자에게 물건을 돌려 달라고 하는 § 985를 읽었다. 이 장은 그 앞으로 간다. 무엇이 물건이고(Sache), 점유(Besitz)와 소유(Eigentum)는 어떻게 다르며, 소유권은 어떻게 넘어가는가 — 동산은 합의와 인도로, 토지는 합의와 등기로. 권리 없는 사람에게서 산 사람은 언제 보호받는가(선의취득·등기의 공신력), 그리고 토지에 얹는 담보(저당권·토지채무)까지 조문 원문으로 읽는다. 한국 민법 제187조는 독일 BGB보다 스위스 ZGB Art. 656과 문언이 가깝다. 그래서 이 장에는 스위스 조문이 한 번 원문으로 나온다. 문법 코너는 2격이다. 물권 조문은 「소유권의 이전」 「토지의 부담」 「등기부의 내용」처럼 명사에 명사를 2격으로 잇는 말로 가득하다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. BGB § 929 Satz 1
   동산의 소유권을 이전하려면 소유자가 그 물건을 취득자에게 인도하고, 소유권이 넘어가야 한다는 데에 둘이 합의해야 한다.
2. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. BGB § 903 Satz 1
   물건의 소유자는 법률이나 제3자의 권리에 어긋나지 않는 한 그 물건을 마음대로 처리하고 다른 사람의 모든 간섭을 배제할 수 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 24 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das

정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)

관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

die **Sache**, Pl. Sachen ['zaxə] **물건** ★★★

조문어 **Sache** · 일상·강의 **Ding** · DE · AT · CH

일상어로는 「일·문제」(Das ist meine Sache = 그건 내 일이다)도 된다. 법에서는 「유체물」만이다. 형용사 sachlich는 「객관적인·사안에 맞는」, 합성어 Sachenrecht는 「물권법」이다. 동물은 물건이 아니지만 물건 규정을 준용한다(§ 90a).

쉬운 예

Das Auto ist eine Sache.

자동차는 물건이다.

실무 예

Strom ist keine Sache im Sinne des Gesetzes.

전기는 법률상 물건이 아니다.

원문

> Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. – BGB § 90 · 공식
>
> 법률에서 말하는 물건은 유체물뿐이다.

문형

(1격) im Sinne des Gesetzes sein

법률상 ~이다

1. Sachen sind … = 「물건은 …이다」. sein 뒤의 말(körperliche Gegenstände)도 1격이다.
2. im Sinne des Gesetzes는 주어 바로 뒤에 붙어 「법률상의」를 더한다.
3. nur(~뿐)가 들어가 정의가 닫힌다. 열거가 아니라 한정이다.

Ein Tier ist keine Sache im Sinne des Gesetzes.
동물은 법률상 물건이 아니다.

Daten sind keine körperlichen Gegenstände.
데이터는 유체물이 아니다.

문법 D2 · im Sinne + 2격

~~im Sinne vom Gesetz~~ (부자연)

im Sinne des Gesetzes

Sinn(뜻)에 2격을 붙이면 「~이 말하는」. im Sinne des Gesetzes = 「법률이 말하는 의미의」. 중성 명사 Gesetz의 2격은 관사 des + 명사 끝 -es다. 판결문에 끝없이 나온다: im Sinne des § 823(제823조가 말하는).

한국이라면? ≠ 물건의 정의 · 민법 제98조

독일은 nur körperliche Gegenstände(유체물뿐)로 닫았다. 한국은 「유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력」까지 넣었다. 그래서 위 practice 예문(전기는 물건이 아니다)은 독일법에서만 맞는다. 독일에서 전기 도용은 절도가 아니라 형법의 별도 조문(StGB § 248c 전기 에너지의 탈취)으로 처벌한다.

Rn. 2

der **Besitz**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bəˈzɪt͡s] **점유** ★★★

조문어 **Besitz** | 일상·강의 **Besitz** | DE · AT · CH

동사 besitzen, 점유자는 der Besitzer. 일상어에서는 「소유」와 섞여 쓰인다(ein Haus besitzen = 집을 가지고 있다). 법에서는 물건을 실제로 손에 쥐고 있는 사실, 곧 「사실상 지배」만 말한다. 빌린 차의 Besitzer는 빌린 사람이다. 이 장의 가짜 친구 코너가 이 구별을 다룬다. 「물건의 점유」는 회화에서 der Besitz von einer Sache라고도 하지만 조문·판결문은 2격 der Besitz einer Sache다.

쉬운 예 — Der Mieter hat die Wohnung in Besitz.
임차인이 그 집을 점유하고 있다.

실무 예 — Der Dieb ist Besitzer, aber nicht Eigentümer des Fahrrads.
도둑은 그 자전거의 점유자이지 소유자가 아니다.

원문

Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben. — BGB § 854 Abs. 1 · 공식

물건의 점유는 그 물건에 대한 사실상 지배를 얻음으로써 취득한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Besitz einer Sache	주어(1격) + 2격 einer Sache	물건의 점유는
wird	정동사 — 수동의 werden. 둘째 자리	(~된다)
durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache	durch + 4격(수단), 그 안에 2격 der tatsächlichen Gewalt, über + 4격	그 물건에 대한 사실상 지배를 얻음으로써
erworben	과거분사(erwerben) — 맨 끝. wird와 함께 수동 「취득된다」	취득된다

durch die Erlangung … = 「…을 얻음으로써」. 동사 erlangen(얻다)을 명사 Erlangung으로 바꾸고 목적어를 2격으로 붙였다. 독일 조문은 이렇게 동사를 명사로 접어 넣는 일이 많다(10장 D7 명사화).

문형

(4격) in Besitz haben / nehmen

~을 점유하고 있다 / 점유하다

1. in Besitz haben = 「점유하고 있다」(상태). in Besitz nehmen = 「점유를 시작하다」(행위).
2. 점유하는 물건은 4격: die Wohnung, das Grundstück.
3. Besitz 앞에 관사가 없다. 굳은 표현이다.

Der Käufer hat das Auto schon in Besitz.

매수인은 그 차를 이미 점유하고 있다.

Die Erbin nimmt das Haus in Besitz.

상속인이 그 집의 점유를 시작한다.

한국이라면? = 점유권 · 민법 제192조

둘 다 사실상 지배로 정한다 — tatsächliche Gewalt = 「사실상 지배」. 이름 붙이는 법만 다르다. 한국 조문은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」고 해서 권리(점유권)로 적고, 독일 조문은 점유(Besitz)라는 상태를 어떻게 얻는지로 적는다.

Rn. 3 die **Eigenmacht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈaɪgn̩ˌmaxt]

verbotene Eigenmacht = 점유 침탈·방해(금지된 자력) ★★

조문어 **verbotene Eigenmacht** DE

eigen(자기의) + Macht(힘). 「자기 힘으로 마음대로 하는 것」이다. 법에는 거의 언제나 verbotene Eigenmacht로 나온다. 점유자의 뜻에 반해 점유를 빼앗거나(entziehen) 방해하는(stören) 것. 빼앗은 사람이 실제 소유자여도 verbotene Eigenmacht다 — 그래서 점유 보호는 소유권 다툼과 따로 간다.

쉬운 예

Der Vermieter wechselt das Schloss aus.

임대인이 자물쇠를 바꿔 단다.

실무 예

Wer dem Mieter den Schlüssel wegnimmt, handelt mit verbotener Eigenmacht.

임차인에게서 열쇠를 빼앗는 사람은 금지된 자력을 쓰는 것이다.

원문

> Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht).
>
> — BGB § 858 Abs. 1 · 공식
>
> 법률이 침탈이나 방해를 허용하지 않는 한, 점유자의 의사에 반하여 그에게서 점유를 빼앗거나 그의 점유를 방해하는 사람은 위법하게 행위한다(금지된 자력).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer dem Besitzer ohne dessen Willen	wer 부문장 시작(주어 노릇) — 3격 dem Besitzer, ohne + 4격 dessen Willen(그의 의사)	점유자의 의사에 반하여 그에게서
den Besitz entzieht	4격 den Besitz + 정동사 entzieht 끝	점유를 빼앗거나
oder ihn im Besitz stört	wer 부문장의 둘째 동사 — 4격 ihn, 정동사 stört 끝	그의 점유를 방해하는 사람은
handelt	주문장 정동사 — wer 부문장이 첫 자리라 바로 온다	행위한다

sofern nicht das Gesetz	삽입 부문장 — sofern nicht = 「~하지 않는 한」(예외 표지). 주어 das Gesetz	법률이
die Entziehung oder die Störung gestattet	4격 둘 + 정동사 gestattet 맨 끝	침탈이나 방해를 허용하지 않는 한
widerrechtlich (verbotene Eigenmacht)	부사 + 괄호 속 정의어	위법하게(금지된 자력)

괄호 속 낱말은 독일 조문의 정의 방식이다. 앞 문장 전체를 그 이름으로 부른다. § 854·§ 1113·§ 1191에도 같은 괄호가 있다.

문형

(3격) (4격) entziehen

누구에게서 무엇을 빼앗다

1. 빼앗기는 사람은 3격이다: dem Besitzer(점유자에게서). 한국어 「~에게서」가 독일어로는 3격이다.
2. 빼앗는 것은 4격: den Besitz.
3. 명사는 die Entziehung(침탈). 표제가 Besitzentziehung이다(§ 861).

Der Vermieter entzieht der Mieterin den Besitz an der Wohnung.

임대인이 임차인에게서 그 집의 점유를 빼앗는다.

Das Gericht entzieht ihm die Fahrerlaubnis.

법원이 그에게서 운전면허를 박탈한다.

문법 D2 · 2격 관계사 dessen — ohne dessen Willen

~~ohne seinen Willen (주어의 뜻으로 읽힐 때)~~ (부자연)

ohne dessen Willen

dessen은 「그 사람의」를 뜻하는 2격 지시어다. 바로 앞에 나온 사람(dem Besitzer)을 가리킨다. sein(그의)을 쓰면 문장 주어(wer, 빼앗는 사람)의 뜻으로 읽힐 수 있어서 조문은 dessen으로 못 박는다 — 「점유자의 뜻에 반하여」.

한국이라면? = 점유의 회수 · 민법 제204조

빼앗긴 점유를 되찾는 짜임이 같다. 한국은 「점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다」 고 하고 「침탈을 당한 날로부터 1년내에 행사하여야 한다」 . 독일도 회복 청구(§ 861)가 침탈 뒤 1년이면 소멸한다(§ 864). 「침탈」 에 해당하는 독일 조문어가 verbotene Eigenmacht다.

Rn. 4

das **Eigentum**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈaɪ̯gn̩tuːm] **소유권 · 소유물** ★★★

조문어 **Eigentum** | 일상·강의 **Besitz** | DE · AT · CH

eigen(자기의) + -tum. 소유자는 der Eigentümer. 소유권이라는 뜻으로는 복수가 없다(소유물이라는 뜻으로는 드물게 Eigentume). 「소유권」 이라는 권리이면서 「소유물」 (Das ist mein Eigentum = 이건 내 것이다)도 된다. 조문의 Eigentum an einer Sache는 「물건에 대한 소유권」 — 전치사 an + 3격이 짝이다.

쉬운 예

Das Haus ist mein Eigentum.

그 집은 내 소유다.

실무 예

Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstücks.

원고는 그 토지의 소유자다.

원문

> Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. — BGB § 903 Satz 1 · 공식
>
> 물건의 소유자는 법률이나 제3자의 권리에 어긋나지 않는 한 그 물건을 마음대로 처리하고 다른 사람의 모든 간섭을 배제할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Eigentümer einer Sache	주어(1격) + 2격	물건의 소유자는
kann	정동사(조동사) — 둘째 자리	~할 수 있다
soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen	삽입 부문장 — 예외 표지 soweit nicht. 정동사 entgegenstehen 맨 끝	법률이나 제3자의 권리에 어긋나지 않는 한

mit der Sache nach Belieben verfahren	부정사 1 — mit + 3격, nach Belieben(마음대로)	그 물건을 마음대로 처리하고
und andere von jeder Einwirkung ausschließen	부정사 2 — 4격 andere, von + 3격	다른 사람을 모든 간섭에서 배제할

kann 하나에 부정사 둘(verfahren, ausschließen)이 und로 걸렸다. 조동사는 한 번만 쓰고 부정사를 이어 붙이는 것이 조문의 버릇이다.

문형

soweit nicht (1격) entgegensteht

~에 어긋나지 않는 한

1. soweit nicht = 「~하지 않는 한」. 예외를 여는 말이니 인용할 때 빼면 안 된다.
2. entgegenstehen = 「맞서다·막아서다」. 분리 동사지만 부문장 끝이라 붙어 있다.
3. 주어가 둘(das Gesetz oder Rechte Dritter)이고 복수로 보아 entgegenstehen이 됐다.

Der Mieter darf die Wohnung nutzen, soweit nicht der Vertrag entgegensteht.
임차인은 계약에 어긋나지 않는 한 그 집을 쓸 수 있다.

Soweit nicht das Gesetz entgegensteht, darf sie das Grundstück bebauen.
법률에 어긋나지 않는 한 그녀는 그 토지에 건물을 지을 수 있다.

문법 D2 · Rechte Dritter — 관사 없는 2격 복수

~~Rechte von Dritter~~ (비문)

Rechte Dritter

Dritter(제3자)는 형용사에서 온 명사라 형용사처럼 변한다. 관사 없는 2격 복수는 -er다: Rechte Dritter = 「제3자들의 권리」. 법률 문장에서 자주 보는 꼴이다: zum Nachteil Dritter(제3자에게 불리하게).

한국이라면? = 소유권의 내용 · 민법 제211조

같은 권리를 짜임만 달리 적었다. 한국은 셋으로 나눈다 — 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」. 독일은 처리(nach Belieben verfahren)와 배제(ausschließen) 두 면으로 적는다. 「법률의 범위내에서」에 맞는 말이 soweit nicht das Gesetz … entgegensteht이다.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 641

스위스 ZGB Art. 641 Abs. 1은 「법질서의 한계 안에서 마음대로 처분할 수 있다」(in den Schranken der Rechtsordnung … nach seinem Belieben verfügen)로 적는다. 독일 § 903은 「처리하다」(verfahren)와 「배제하다」(ausschließen) 둘로 적는다.

Rn. 5

das **Miteigentum**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈmɪtˌʔaɪgn̩tuːm] **공유** ★★

조문어 **Miteigentum nach Bruchteilen** | DE · AT · CH

mit(함께) + Eigentum. 정확히는 Miteigentum nach Bruchteilen(지분에 따른 공유). Bruchteil은 「분수의 몫」, 곧 지분이다. 지분 없이 함께 묶여 가지는 것은 Gesamthandseigentum(합유)이라 하며 상속인 공동체에서 나온다. 권리능력 있는 민법상 조합(GbR)의 재산은 조합 자체의 것이다(§ 713, 2024년 시행 개정).

쉬운 예

Das Haus gehört den Eheleuten je zur Hälfte.

그 집은 부부에게 절반씩 속한다.

실무 예

Die Geschwister haben Miteigentum an dem Grundstück zu je einem Drittel.

형제자매는 그 토지를 3분의 1씩 공유한다.

원문

> Steht das Eigentum an einer Sache mehreren nach Bruchteilen zu, so gelten die Vorschriften der §§ 1009 bis 1011. — BGB § 1008 · 공식
>
> 물건의 소유권이 지분에 따라 여럿에게 속하면 제1009조부터 제1011조까지의 규정이 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Steht das Eigentum an einer Sache	동사 첫머리 조건문 — 분리 동사 zustehen의 Steht가 맨 앞. 주어 das Eigentum + an + 3격	물건의 소유권이
mehreren nach Bruchteilen zu	3격 mehreren(여럿에게) + nach Bruchteilen. 떨어진 앞토 zu가 끝 — Steht … zu	지분에 따라 여럿에게 속하면
so gelten	주문장 — so로 열고 gelten(적용되다) 둘째 자리	적용된다
die Vorschriften der §§ 1009 bis 1011	주어(1격 복수) + 2격 der §§	제1009조부터 제1011조까지의 규정이

문형

(3격) zustehen

~에게 (권리가) 속하다·귀속하다

1. 권리를 가진 사람은 3격이다: mehreren(여럿에게), dem Kläger(원고에게).
2. zustehen은 분리 동사다. 동사 첫머리 조건문에서는 Steht … zu로 갈라진다.
3. 속하는 권리가 주어(1격)다: das Eigentum, der Anspruch.

Der Anspruch steht der Klägerin zu.
그 청구권은 원고에게 속한다.

Wem steht das Eigentum an dem Bild zu?
그 그림의 소유권은 누구에게 속하는가?

문법 D2 · die Vorschriften der §§ … — 조문 번호의 2격

~~die Vorschriften von §§ 1009 bis 1011~~ (부자연)

die Vorschriften der §§ 1009 bis 1011

§§(Paragrafen, 복수)의 2격 관사는 der다. 한 조면 des § 1009(des Paragrafen). 소리 내어 읽을 때 관사가 격을 드러낸다 — der Paragrafen, des Paragrafen.

한국이라면? = 물건의 공유 · 민법 제262조

지분(Bruchteil)으로 나눠 가진다는 짜임이 같다 — 「물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다」. 한국은 같은 조에 「공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다」를 두었다. 독일에서는 같은 추정을 공동관계 일반 조문(§ 742)에 둔다.

Rn. 6

übergeben [yːbɐˈgeːbn̩] 인도하다 ★★★

조문어 **übergeben** | 일상·강의 **aushändigen** | DE · AT · CH

강세가 -geben에 있는 비분리 동사(er übergibt, hat übergeben). 명사는 die Übergabe(인도). 물건을 넘겨 점유를 옮기는 것이다. 같은 철자를 강세 'über-로 읽는 분리 동사 übergeben은 없다. 재귀로 sich übergeben이면 「토하다」라서 학생들이 웃는 낱말이다.

쉬운 예

Er übergibt ihr die Schlüssel.
그는 그녀에게 열쇠를 넘겨준다.

실무 예

Der Verkäufer hat dem Käufer das Fahrrad noch nicht übergeben.
매도인은 아직 매수인에게 자전거를 인도하지 않았다.

원문

> Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber

übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. — BGB § 929 Satz 1 · 공식

동산의 소유권을 이전하려면 소유자가 그 물건을 취득자에게 인도하고, 소유권이 넘어가야 한다는 데에 둘이 합의해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache	첫 자리 — zu + 3격, 2격 des Eigentums, an + 3격	동산의 소유권을 이전하려면
ist erforderlich	정동사 ist 둘째 자리 + 술어	~이 필요하다
dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt	dass 부문장 1 — 3격 dem Erwerber, 4격 die Sache, 정동사 맨 끝	소유자가 그 물건을 취득자에게 인도하고
und beide darüber einig sind	dass 부문장 1에 이어짐 — darüber는 뒤의 dass 문장을 미리 가리킨다	둘이 ~에 대해 합의해야
dass das Eigentum übergehen soll	dass 부문장 2 — darüber의 내용. soll 맨 끝	소유권이 넘어가야 한다는 것

darüber … dass …: 앞에서 da(r)+전치사로 자리를 잡아 두고 내용을 dass 문장으로 푼다. einig sein über + 4격(~에 합의하다)의 über가 darüber가 된 것이다.

문형

Zu (3격) ist erforderlich, dass …

~하려면 …이 필요하다

1. zur = zu + der(3격 여성). zum = zu + dem. 「~을 위해서는」.
2. ist erforderlich = 「필요하다」. 무엇이 필요한지는 dass 부문장으로 뒤에 온다.
3. dass 부문장 안의 정동사는 맨 끝: übergibt, einig sind.

Zur Übertragung des Grundstücks ist die Eintragung erforderlich.

토지를 이전하려면 등기가 필요하다.

Zum Erwerb des Besitzes ist erforderlich, dass er die Sache in der Hand hat.

점유를 취득하려면 그가 물건을 손에 쥐고 있어야 한다.

한국이라면? = 동산물권양도의 효력 · 민법 제188조

동산은 인도해야 소유권이 넘어간다는 점이 같다 — 「동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생긴다」. 독일 조문은 인도 옆에 둘이 합의해야 한다는 요건을 명시한다. 한국 조문에는 그 합의가 문언에 없다(물권행위를 따로 볼지는 학설 문제다 — 이 장 Bereicherung 항목).

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 714 Abs. 1

스위스는 동산을 Fahrnis라고 부르고, 이전 요건을 「점유의 이전」(Übergang des Besitzes) 한 가지로 적는다. 독일 § 929는 인도와 합의를 나란히 적는다.

Rn. 7

die **Einigung**, Pl. Einigungen [ˈaɪ̯nɪgʊŋ] **(물권적) 합의** ★★★

조문어 **Einigung** | 일상·강의 **Einigung** | DE · AT · CH

sich einigen(합의하다)의 명사. 일상어로는 협상 끝의 「합의」(Tarifeinigung). 물권법에서는 「권리가 넘어간다는 합의」, 강학상 dingliche Einigung(물권적 합의)이다. 채권 계약(6장 Vertrag)과는 별개의 행위로 본다 — 이것이 분리원칙(Trennungsprinzip)이다. 원문의 im Besitz der Sache sein(그 물건을 점유하고 있다)은 무엇을 점유하는지를 2격으로 붙인다.

쉬운 예

Die Parteien erzielen eine Einigung.

당사자들이 합의에 이른다.

실무 예

Der Mieter kauft die geliehene Lampe; die Einigung genügt.

임차인이 빌려 쓰던 램프를 산다. 합의만으로 충분하다.

원문

> Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums. — BGB § 929 Satz 2 · 공식
>
> 취득자가 이미 그 물건을 점유하고 있으면 소유권 이전에 관한 합의로 충분하다.

문형

Ist …, so genügt (1격).

~이면 …으로 충분하다

1. Ist der Erwerber im Besitz … = 동사 ist가 맨 앞 → 「~이면」 조건.
2. so로 주문장을 연다. genügen(충분하다) 둘째 자리.
3. 무엇이 충분한지가 주어(1격): die Einigung.

Ist der Käufer schon im Besitz des Autos, so genügt die Einigung.

매수인이 이미 그 차를 점유하고 있으면 합의로 충분하다.

> Für den Vertrag genügt eine E-Mail.
> 그 계약에는 이메일 한 통으로 충분하다.

한국이라면? = 간이인도 · 민법 제188조

같은 규칙이다 — 「양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다」. 한국 조문은 합의라는 말 대신 「당사자의 의사표시」라고 적는다.

Rn. 8

die **Eintragung**, Pl. Eintragungen [ˈaɪn ˌtʁaːgʊŋ] 등기 ★★★

조문어 **Eintragung** | 일상·강의 **Eintrag** | DE · AT · CH

분리 동사 eintragen(적어 넣다)의 명사 — 등기부에 적어 넣는 것이 등기다. 짧은 꼴 der Eintrag(기재 사항)도 쓰고, 스위스 조문은 둘을 다 쓴다(ZGB Art. 656 Eintragung, Art. 973 Eintrag). 토지 소유권은 Einigung + Eintragung(합의 + 등기)으로 넘어간다.

쉬운 예

Die Eintragung dauert drei Wochen.
등기에 3주가 걸린다.

실무 예

Erst mit der Eintragung im Grundbuch wird die Käuferin Eigentümerin.
등기부에 등기되어야 비로소 매수인이 소유자가 된다.

원문

> Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. — BGB § 873 Abs. 1 · 공식
>
> 토지의 소유권을 이전하거나, 토지에 권리를 설정하거나, 그런 권리를 이전하거나 그 위에 다시 권리를 설정하려면, 법률에 다른 규정이 없는 한 권리자와 상대방 사이에 권리 변동이 일어난다는 합의와 그 권리 변동의 등기부 등기가 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück	zu + 3격 덩어리 1 — 2격 des Eigentums	토지의 소유권을 이전하려면

zur Belastung eines Grundstücks mit einem Recht	덩어리 2 — 2격 eines Grundstücks, mit + 3격	토지에 권리를 설정하려면
sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts	덩어리 3 — sowie(그리고 또)	그런 권리를 이전하거나 그 위에 권리를 설정하려면
ist die Einigung	정동사 ist + 주어 1	합의와
des Berechtigten und des anderen Teils	2격 둘 — 누구의 합의인지	권리자와 상대방의
über den Eintritt der Rechtsänderung	über + 4격, 그 안에 2격 der Rechtsänderung	권리 변동 발생에 관한
und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch	주어 2 — 2격 der Rechtsänderung, in + 4격(방향)	그 권리 변동의 등기부 등기가
erforderlich	술어 — 맨 끝	필요하다
soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt	예외 부문장 — 빼고 인용하면 안 된다	법률에 다른 규정이 없는 한

in das Grundbuch(4격)인 것은 「등기부 안으로」 적어 넣는 방향이기 때문이다. 이미 적혀 있는 상태는 im Grundbuch(3격) — eingetragen im Grundbuch.

문형

soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt

법률에 다른 규정이 없는 한

1. 조문 끝에 붙는 상투구다. 원칙에 예외가 있을 수 있다고 미리 열어 둔다.
2. vorschreiben = 「규정하다·정하다」. 부문장 끝이라 분리 앞토 vor가 붙어 있다.
3. ein anderes = 「다른 것」. 명사처럼 쓰여도 ander-는 소문자로 쓰는 예외다(정서법 규정 § 58).

Die Frist beträgt einen Monat, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.
법률에 다른 규정이 없는 한 기간은 한 달이다.

Der Vertrag bedarf keiner Form, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.
법률에 다른 규정이 없는 한 그 계약에는 방식이 필요 없다.

문법 D2 · 2격이 셋 이어질 때 — die Einigung des Berechtigten und des anderen Teils

~~die Einigung des Berechtigter~~ (비문)

die Einigung des Berechtigten

der Berechtigte(권리자)는 형용사에서 온 명사라 정관사 뒤 2격에서 -en이 붙는다. des anderen Teils(상대방의)는 형용사 anderen + 남성 명사 Teil의 2격 -s. 2격 관사 des를 보면 「~의」로 읽고 바로 앞 명사에 건다.

한국이라면? = 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

등기해야 물권 변동의 효력이 생기는 형식주의가 같다 — 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」. 독일 조문은 등기 옆에 합의(Einigung)를 요건으로 나란히 적고, 한국 조문은 「법률행위」라고만 적는다.

Rn. 9

das **Grundbuch**, Pl. Grundbücher [ˈgʁʊntˌbuːx] (토지) 등기부 ★★★

조문어 **Grundbuch** | DE · AT · CH

Grund(토지) + Buch(책). 등기소는 das Grundbuchamt, 법률은 die Grundbuchordnung(GBO, 부동산등기법). 등기 사무는 지원(Amtsgericht)이 맡고, 실제 처리는 대개 사법보좌관(Rechtspfleger)이 한다. 등기부 열람은 Grundbucheinsicht, 등기부 등본은 Grundbuchauszug.

쉬운 예

Das Grundbuch ist beim Amtsgericht.

등기부는 지원에 있다.

실무 예

Die Bank verlangt einen aktuellen Grundbuchauszug.

은행이 최신 등기부 등본을 요구한다.

원문

> Die Grundbücher, die auch als Loseblattgrundbuch geführt werden können, werden von den Amtsgerichten geführt (Grundbuchämter). Diese sind für die in ihrem Bezirk liegenden Grundstücke zuständig. — GBO § 1 Abs. 1 Satz 1·2 · 공식
>
> 등기부는 낱장식 등기부로도 관리할 수 있으며, 지원이 관리한다(등기소). 등기소는 그 관할 구역에 있는 토지를 관할한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Grundbücher	주어(1격 복수)	등기부는

die auch als Loseblattgrundbuch geführt werden können	관계절 — die = die Grundbücher. 맨 끝 können	낱장식 등기부로도 관리할 수 있는데
werden von den Amtsgerichten geführt (Grundbuchämter)	주문장 — 수동 werden … geführt, von + 3격	지원이 관리한다(등기소)
Diese sind	둘째 문장 — 주어 Diese(= 등기소들) + 정동사 sind	등기소는
für die in ihrem Bezirk liegenden Grundstücke zuständig	für + 4격 — 관사와 명사 사이에 현재분사 덩어리(in ihrem Bezirk liegend). zuständig 맨 끝	그 관할 구역에 있는 토지를 관할한다

die in ihrem Bezirk liegenden Grundstücke = 「그 구역 안에 놓여 있는 토지들」. 관사 die와 명사 Grundstücke 사이에 꾸밈말이 통째로 끼어 있다. 관사를 보고 명사를 찾아 건너뛴 다음 안을 읽는다.

문형

von (3격) geführt werden

~이 관리한다(~에 의해 관리된다)

1. führen = 「이끌다」 인데, 장부·기록과 함께면 「관리하다·작성하다」 (ein Register führen).
2. 수동 werden + geführt. 하는 사람은 von + 3격: von den Amtsgerichten.
3. 조동사가 붙으면 geführt werden können이 맨 끝으로 간다(관계절 안).

Das Register wird vom Amtsgericht geführt.
그 등록부는 지원이 관리한다.

Die Akten werden elektronisch geführt.
기록은 전자로 관리된다.

한국이라면? = 관할 등기소 · 부동산등기법 제7조

두 나라 모두 법원이 등기를 맡는다 — 「등기사무는 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원(支院) 또는 등기소」에서 담당한다. 일본은 법무국(行政 — 法務局의 登記官이 기록한다)이 맡으니 셋 가운데 일본만 다르다.

Rn. 10 **die Auflassung**, Pl. Auflassungen [ˈaʊ̯fˌlasʊŋ] **토지 소유권 이전 합의(아우플라숭)**

★★

조문어 **Auflassung** DE

옛말 auflassen(내주다)에서 왔다. 토지 소유권을 넘긴다는 물권적 합의(§ 873의 Einigung)를 토지에서는 이렇게 부른다. 두 사람이 동시에 출석해 관할 기관 앞에서 — 실무에서는 거의 공증인 앞에서 — 해야 하고(법원 화해로도 할 수 있다), 조건이나 기한을 붙이면 무효다. 그래서 독일에서 집을 사면 대개 공증인 사무실(Notar)에 간다. 일상에서 auflassen은 「(문을) 열어 두다」로만 남았다.

쉬운 예

Morgen gehen wir zum Notar.

내일 우리는 공증인에게 간다.

실무 예

Die Auflassung wurde am 3. März beurkundet.

아우플라숭은 3월 3일에 공증되었다.

원문

> Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 erforderliche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder Notar zuständig. … Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt, ist unwirksam. — BGB § 925 Abs. 1 Satz 1·2, Abs. 2 · 공식
>
> 제873조에 따라 토지 소유권을 이전하는 데 필요한 양도인과 취득자의 합의(아우플라숭)는 두 당사자가 동시에 출석한 가운데 관할 기관 앞에서 표시해야 한다. 다른 기관의 관할과 별도로 모든 공증인이 아우플라숭을 받을 관할이 있다. … 조건이나 기한을 붙인 아우플라숭은 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück	주어 시작 — 관사 Die 뒤에 형용사 덩어리(zur … erforderliche)가 끼었다	토지 소유권 이전에
nach § 873 erforderliche Einigung	형용사 erforderliche + 명사 Einigung(주어 1격)	제873조에 따라 필요한 합의

des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung)	2격 둘 + 괄호 정의어	양도인과 취득자의(아우플라숭)
muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile	정동사 muss 둘째 자리 — bei + 3격, 2격 beider Teile	두 당사자가 동시에 출석한 가운데
vor einer zuständigen Stelle erklärt werden	vor + 3격, 끝에 수동 부정사 erklärt werden	관할 기관 앞에서 표시해야 한다
Zur Entgegennahme der Auflassung ist	Satz 2 — zu + 3격, 2격 der Auflassung + 정동사 ist	아우플라숭을 받을
unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen	삽입 — unbeschadet + 2격(~에 영향 없이), 관사 없는 2격 복수 weiterer Stellen	다른 기관의 관할과 별도로
jeder Notar zuständig	주어 jeder Notar + 술어 zuständig	모든 공증인이 관할이 있다
Eine Auflassung	Abs. 2 — 주어(1격)	아우플라숭은
die unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgt	관계절 — die = Auflassung. unter + 3격, erfolgt 끝	조건이나 기한을 붙인
ist unwirksam	정동사 + 술어	무효다

unbeschadet + 2격 = 「~에 영향을 주지 않고·~과 별도로」. 예외처럼 보이지만 관할을 넓히는 말이다. Abs. 1 Satz 3(재판상 화해·도산계획에서도 할 수 있다)은 줄였다.

문형

vor (3격) erklärt werden müssen

~ 앞에서 표시해야 한다

1. vor + 3격 = 「~ 앞에서」(장소): vor dem Notar, vor einer zuständigen Stelle.
2. erklären = 「표시하다·선언하다」. 의사표시(Willenserklärung)의 그 erklären이다.
3. muss … erklärt werden = 조동사 + 수동. 맨 끝은 과거분사 + werden.

Die Erklärung muss vor dem Notar abgegeben werden.

그 표시는 공증인 앞에서 해야 한다.

> Beide Parteien müssen gleichzeitig anwesend sein.
> 두 당사자가 동시에 출석해야 한다.

한국이라면? + (대응 방식 규정 없음) · 민법 제186조
한국 민법은 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」 고만 하고, 합의를 어떤 방식으로 해야 하는지는 정하지 않는다. 동시 출석·관할 기관(대개 공증인) 앞 표시·조건 금지는 독일에만 있는 요건이다(한국 쪽은 민법 기준으로 본 것이다).

Rn. 11

der **Glaube**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈglaʊ̯bə]

믿음 · öffentlicher Glaube = 공신력 ★★★

조문어 **öffentlicher Glaube** | DE · CH

일상어로는 「믿음·신앙」. 법에서는 두 짝으로 나온다. guter Glaube(선의, 다음 항목)와 öffentlicher Glaube des Grundbuchs(등기부의 공신력). 공신력이란 등기부를 믿고 권리를 산 사람에게는 등기 내용이 옳은 것으로 「본다」는 뜻이다. 2격이 Glaubens로 -ns가 붙는 특이한 명사다(des Glaubens).

쉬운 예

Sie vertraut dem Grundbuch.
그녀는 등기부를 믿는다.

실무 예

Der Käufer erwirbt das Grundstück kraft öffentlichen Glaubens des Grundbuchs.
매수인은 등기부의 공신력에 힘입어 그 토지를 취득한다.

원문

> Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. — BGB § 892 Abs. 1 Satz 1 · 공식
> 토지에 대한 권리나 그런 권리 위의 권리를 법률행위로 취득하는 사람을 위하여는 등기부의 내용을 옳은 것으로 본다. 다만 그 정확성에 대한 이의가 등기되어 있거나 취득자가 부정확함을 알고 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zugunsten desjenigen	첫 자리 — zugunsten + 2격 desjenigen(그 사람의)	~하는 사람을 위하여는

welcher ein Recht an einem Grundstück	관계절 시작 — welcher = derjenige(1격). 4격 ein Recht + an + 3격	토지에 대한 권리나
oder ein Recht an einem solchen Recht	둘째 4격	그런 권리 위의 권리를
durch Rechtsgeschäft erwirbt	durch + 4격, 정동사 erwirbt 맨 끝	법률행위로 취득하는
gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig	주문장 — gilt 둘째 자리, 주어 der Inhalt + 2격 des Grundbuchs	등기부의 내용을 옳은 것으로 본다
es sei denn	예외 표지 — es sei denn, dass(다만 ~이면 그렇지 않다). sei는 sein의 옛 접속법 꼴이 굳은 것(11장)	다만 ~이면 그렇지 않다
dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen	dass 부문장 1 — 주어 + gegen + 4격. eingetragen은 뒤의 ist를 함께 쓴다	정확성에 대한 이의가 등기되어 있거나
oder die Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist	부문장 2 — 3격 dem Erwerber + bekannt sein, ist 맨 끝	취득자가 부정확함을 알면

es sei denn, dass …는 조문에서 가장 흔한 예외 표지다. 이 말이 보이면 그 뒤까지 읽어야 원칙의 범위가 정해진다.

문형

(1격) gilt als richtig

~을 옳은 것으로 본다

1. gelten als = 「~으로 본다·~으로 통한다」. 법에서는 의제(擬制)다 — 실제와 달라도 그렇게 다룬다.
2. als 뒤 형용사는 어미 없이: als richtig, als zugegangen.
3. 추정(wird vermutet)과 다르다. 추정은 반증으로 뒤집을 수 있고, 의제는 원칙적으로 뒤집지 못한다.

Der Inhalt des Grundbuchs gilt als richtig.

등기부의 내용은 옳은 것으로 본다.

> Die Erklärung gilt als zugegangen.
> 그 표시는 도달한 것으로 본다.

문법 D2 · zugunsten + 2격

~~zugunsten dem Erwerber~~ (비문)

zugunsten des Erwerbers

zugunsten(~을 위하여·~에게 유리하게)은 2격을 받는다. 짝꿍 zulasten / zuungunsten(~에게 불리하게)도 2격이다. 조문의 zugunsten desjenigen, welcher …는 「…하는 그 사람을 위하여」 — derjenige(그 사람)의 2격이 desjenigen이다.

한국이라면? + (부동산 공신력 조문 없음) · 민법 제249조

한국 민법의 선의취득은 동산에만 있다 — 「동산을 양수한 자가 선의이며 과실없이 그 동산을 점유한 경우」. 부동산 등기를 믿고 산 사람을 보호하는 조문은 민법에 없다. 그래서 한국에서는 등기가 진실하지 않으면 등기를 믿고 산 사람도 원칙적으로 권리를 얻지 못한다.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 973 Abs. 1

스위스도 공신력을 인정한다 — 선의로 등기를 믿고 권리를 취득한 사람은 그 취득을 보호받는다(in diesem Erwerbe zu schützen). 독일·스위스에 다 있고 한국 민법에만 없는 제도다.

Rn. 12

gutgläubig [ˈguːtˌglɔɪ̯bɪç] 선의의 ★★★

조문어 **in gutem Glauben** | 일상·강의 **gutgläubig** | DE · AT · CH

「선의」는 착한 마음이 아니라 「(권리가 없다는 것을) 모름」이다. 반대말은 bösgläubig(악의의). 조문은 in gutem Glauben(선의로)을 쓰고, 표제와 강학은 gutgläubiger Erwerb(선의취득)를 쓴다. 일상어 gutgläubig는 「잘 속는·순진한」 뜻도 있다.

쉬운 예 — Sie war gutgläubig.
그녀는 선의였다.

실무 예 — Der Käufer erwirbt das Fahrrad gutgläubig vom Nichtberechtigten.
매수인은 무권리자에게서 그 자전거를 선의로 취득한다.

원문

> Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. In dem Falle des § 929 Satz 2 gilt dies jedoch nur dann,

wenn der Erwerber den Besitz von dem Veräußerer erlangt hatte. ... Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. — BGB § 932 Abs. 1, 2 · 공식

제929조에 따른 양도로 취득자는 그 물건이 양도인의 것이 아니어도 소유자가 된다. 다만 이 규정에 따라 소유권을 취득하게 될 때에 그가 선의가 아니면 그렇지 않다. 다만 제929조 제2문의 경우에는 취득자가 양도인에게서 점유를 얻었을 때에만 그렇다. ... 물건이 양도인의 것이 아님을 취득자가 알았거나 중대한 과실로 몰랐으면 취득자는 선의가 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung	durch + 4격 — 관사와 명사 사이에 nach § 929 erfolgte(제929조에 따라 이루어진)	제929조에 따른 양도로
wird der Erwerber auch dann Eigentümer	주문장 — wird(~이 되다) + 1격 Eigentümer. 수동이 아니라 werden 본동사	취득자는 ~이어도 소유자가 된다
wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört	wenn 부문장 — auch dann ... wenn(~이어도). gehören + 3격	그 물건이 양도인의 것이 아니어도
es sei denn, dass er zu der Zeit	예외 — es sei denn, dass. zu der Zeit(그때에)	다만 그때에 그가
zu der er nach diesen Vorschriften	관계절 시작 — zu der = zu der Zeit(그때에)	이 규정에 따라
das Eigentum erwerben würde	관계절 끝 — würde = 접속법 II(~하게 될)	소유권을 취득하게 될
nicht in gutem Glauben ist	dass 부문장 끝 — ist 맨 끝	선의가 아니면 그렇지 않다
In dem Falle des § 929 Satz 2	Satz 2 첫 자리 — 2격 des § 929	다만 제929조 제2문의 경우에는

gilt dies jedoch nur dann	gilt 둘째 자리, dies = 앞 문장의 규칙. jedoch nur dann, wenn(그러나 ~일 때에만)	~일 때에만 그렇다
wenn der Erwerber den Besitz	wenn 부문장 — 주어 + 4격	취득자가 점유를
von dem Veräußerer erlangt hatte	von + 3격, 과거완료 erlangt hatte 끝	양도인에게서 얻었을
Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben	Abs. 2 주문장	취득자는 선의가 아니다
wenn ihm bekannt	wenn 부문장 — 3격 ihm(그에게) + bekannt(알려져 있다)	그가 알았거나
oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist	infolge + 2격, ist 맨 끝 — bekannt와 unbekannt가 ist 하나를 나눠 쓴다	중대한 과실로 몰랐으면
dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört	dass 부문장 — bekannt/unbekannt의 내용	물건이 양도인의 것이 아님을

ihm ist bekannt = 「그에게 알려져 있다」 = 그가 안다. 독일 조문은 「아는 사람」을 3격으로 세운다. 한국어로는 주어로 옮긴다.

문형

(3격) gehören

~의 것이다

1. gehören + 3격 = 「~에게 속하다」, 곧 「~의 것이다」: Die Sache gehört dem Veräußerer.
2. 부정은 nicht: Die Sache gehört nicht dem Veräußerer(양도인의 것이 아니다).
3. 법률 용어(Eigentümer sein)를 쓰지 않고 일상 동사 gehören으로 소유를 말하는 조문이 많다.

Das Fahrrad gehört nicht dem Verkäufer.
그 자전거는 판 사람의 것이 아니다.

Wem gehört der Ring?
그 반지는 누구 것인가?

문법 D2 · infolge + 2격

~~infolge grobe Fahrlässigkeit~~ (비문)

infolge grober Fahrlässigkeit

infolge(~의 결과로·~ 때문에)는 2격을 받는다. 관사 없이 형용사 + 여성 명사가 오면 형용사가 2격 어미 -er를 단다: grober Fahrlässigkeit. 이 -er는 1격 남성 어미가 아니라 여성 2격 어미다 — 관사가 없으니 형용사가 격을 떠맡는다.

한국이라면? ≠ 선의취득 · 민법 제249조

보호 문턱이 다르다. 한국은 「선의이며 과실없이」 점유해야 한다 — 가벼운 과실만 있어도 보호받지 못한다. 독일은 알았거나 중대한 과실로(infolge grober Fahrlässigkeit) 몰랐을 때만 선의가 아니라고 해서, 가벼운 과실이 있는 취득자도 보호한다.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 714 Abs. 2

스위스도 선의(in gutem Glauben)로 동산을 넘겨받은 사람을 소유자로 만든다. 다만 점유 규정에 따라 보호받는 때부터라고 적는다.

Rn. 13

abhandenkommen [apˈhandn̩ˌkɔmən] (뜻에 반해) 없어지다·점유를 잃다 ★★

조문어 **abhanden kommen** | 일상·강의 **verloren gehen** | DE · AT · CH

분리 동사(kam abhanden, ist abhandengekommen). 현행 맞춤법은 붙여 쓰지만 BGB는 옛 표기 abhanden gekommen을 그대로 둔다 — 조문을 검색할 때 둘 다 넣어야 한다. 도난(gestohlen)·분실(verloren)을 포함해 점유자가 뜻에 반해 점유를 잃은 모든 경우다. 사람이 주어가 아니라 물건이 주어이고 잃은 사람은 3격이다(dem Eigentümer abhanden kommen).

쉬운 예

Mir ist mein Pass abhandengekommen.

내 여권이 없어졌다.

실무 예

Das Bild war der Eigentümerin abhandengekommen; ein gutgläubiger Erwerb ist ausgeschlossen.

그 그림은 소유자의 뜻에 반해 없어진 것이었다. 선의취득은 배제된다.

원문

> Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. … Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im Wege öffentlicher

Versteigerung oder in einer Versteigerung nach § 979 Absatz 1a veräußert werden. — BGB § 935 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 · 공식

물건이 소유자에게서 도난되었거나 분실되었거나 그 밖에 뜻에 반해 없어졌으면 제932조부터 제934조까지에 따른 소유권 취득은 일어나지 않는다. … 이 규정은 금전이나 무기명증권, 그리고 공개 경매나 제979조 제1a항의 경매로 양도되는 물건에는 적용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934	주어(1격) + 2격 des Eigentums + auf Grund + 2격	제932조부터 제934조까지에 따른 소유권 취득은
tritt nicht ein	분리 동사 eintreten(일어나다) — tritt … ein	일어나지 않는다
wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden	wenn 부문장 — 3격 dem Eigentümer(소유자에게서). gestohlen worden (war) = 수동 과거완료	물건이 소유자에게서 도난되었거나
verloren gegangen	과거완료 둘째 — 끝의 war를 나눠 쓴다	분실되었거나
oder sonst abhanden gekommen war	셋째 + 정동사 war 맨 끝 — 과거완료 셋이 war 하나를 나눠 쓴다	그 밖에 뜻에 반해 없어졌으면
Diese Vorschriften finden keine Anwendung	Abs. 2 — Anwendung finden(적용되다)의 부정 keine	이 규정은 적용되지 않는다
auf Geld oder Inhaberpapiere	auf + 4격(~에)	금전이나 무기명증권에는
sowie auf Sachen	sowie(그리고) + auf + 4격	그리고 ~ 물건에는
die im Wege öffentlicher Versteigerung	관계절 — die = Sachen. im Wege + 2격(~의 방법으로), 관사 없는 형용사 -er	공개 경매나

oder in einer Versteigerung nach § 979 Absatz 1a	in + 3격	제979조 제1a항의 경매로
veräußert werden	수동 werden 맨 끝	양도되는

Abs. 2는 Abs. 1의 예외다. 금전은 훔친 돈이라도 선의로 받은 사람이 소유자가 된다. 예외를 떼고 Abs. 1만 인용하면 틀린 명제가 된다.

문형

(3격) abhandenkommen

누구에게서 (물건이) 없어지다

1. 주어는 없어진 물건(1격): die Sache, mein Pass.
2. 잃은 사람은 3격: dem Eigentümer, mir.
3. 완료는 sein과 짝한다(움직임 동사): ist abhandengekommen, war abhanden gekommen.

Dem Kläger ist sein Auto abhandengekommen.
원고의 자동차가 없어졌다.

Die Uhr ist ihr im Zug abhandengekommen.
그녀는 기차에서 시계를 잃어버렸다.

문법 D2 · auf Grund + 2격

~~auf Grund den §§ 932 bis 934~~ (비문)

auf Grund der §§ 932 bis 934

auf Grund / aufgrund(~에 근거하여)는 2격을 받는다. 복수 §§의 2격 관사 der. 「제932조부터 제934조까지에 따른」으로 옮긴다. 붙여 쓴 aufgrund가 현행 표기에 더 흔하고, BGB는 띄어 쓴 꼴을 쓴다.

한국이라면? ≠ 도품, 유실물에 대한 특례 · 민법 제250조

독일은 도품·유실물이면 선의취득 자체가 일어나지 않는다(tritt nicht ein). 한국 조문은 선의취득을 막지 않고 「피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다」고 정한다. 그동안의 소유권 귀속은 학설이 갈린다. 금전을 예외로 둔 것은 같다 — 「도품이나 유실물이 금전인 때에는 그러하지 아니하다」.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 934 Abs. 1

스위스는 한국과 같은 쪽이다. 도난·분실·그 밖에 뜻에 반해 없어진(wider seinen Willen abhanden kommt) 동산을 점유자가 5년 동안(während fünf Jahren) 누구에게서든 돌려받을 수 있게 한다. 철자 Veräusserer처럼 스위스 조문에는 ß가 없다.

Rn. 14

verschaffen [fɛɐ̯ˈʃafn̩] (권리를) 마련해 주다·취득하게 하다 ★★★

조문어 **verschaffen** | 일상·강의 **besorgen** | DE · AT · CH

비분리 동사(er verschafft, hat verschafft). 「누구에게 무엇을 얻게 해 주다」. § 433은 매도인이 소유권을 「이전한다」 고 하지 않고 「마련해 줄 의무를 진다」 고 쓴다. 매매계약은 의무만 만들고, 소유권은 따로 § 929의 합의와 인도로 넘어간다 — 이것이 분리원칙(Trennungsprinzip)이다. 같은 낱말 Trennungsprinzip은 특허법에서는 침해와 무효 절차의 분리를 뜻한다(13장).

쉬운 예

Er verschafft ihr eine Wohnung.

그는 그녀에게 집을 구해 준다.

실무 예

Der Verkäufer hat der Käuferin das Eigentum noch nicht verschafft.

매도인은 아직 매수인에게 소유권을 넘겨주지 않았다.

원문

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. — BGB § 433 Abs. 1 Satz 1 · 공식

매매계약으로 물건의 매도인은 매수인에게 그 물건을 인도하고 그 물건의 소유권을 취득하게 할 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Durch den Kaufvertrag	첫 자리 — durch + 4격 (무엇으로)	매매계약으로
wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet	수동 wird … verpflichtet, 주어 + 2격	물건의 매도인은 의무를 진다
dem Käufer die Sache zu übergeben	zu 부정사 1 — 3격 + 4격	매수인에게 그 물건을 인도하고
und das Eigentum an der Sache zu verschaffen	zu 부정사 2 — an + 3격	그 물건의 소유권을 취득하게 할

문형

(1격) wird verpflichtet, … zu + 부정사

~할 의무를 지게 된다

1. verpflichten = 「의무를 지우다」. 수동 wird verpflichtet = 「의무를 지게 된다」.
2. 무엇을 할 의무인지는 쉼표 뒤 zu 부정사: zu übergeben, zu verschaffen.
3. 누구에게 하는지는 3격: dem Käufer.

Durch den Vertrag wird die Mieterin verpflichtet, die Miete zu zahlen.
그 계약으로 임차인은 차임을 낼 의무를 진다.

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen.
매수인은 대금을 지급할 의무가 있다.

한국이라면? = 매매의 의의 · 민법 제563조

매매를 의무를 만드는 계약으로 적는 점이 같다 — 「매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고」. 두 조문 모두 「이전할 것을 약정」(verpflichtet … zu verschaffen)이지 이전한다가 아니다. 소유권이 실제로 넘어가는 것은 한국에서도 인도·등기 조문(제186조·제188조)의 몫이다.

Rn. 15

die **Bereicherung**, Pl. Bereicherungen [bəˈʁaɪçəʁʊŋ]

이득 · ungerechtfertigte Bereicherung = 부당이득 ★★★

조문어 **ungerechtfertigte Bereicherung** | DE · AT · CH

reich(부유한) → bereichern(부유하게 하다) → Bereicherung(이득). BGB 제26절의 제목이 Ungerechtfertigte Bereicherung(부당이득)이다. 물권법과 짝을 이루는 이유는 무인성(Abstraktionsprinzip) 때문이다. 독일 강학은 매매계약이 무효여도 따로 한 물권적 합의는 유효할 수 있다고 보고, 그러면 소유권은 넘어간 채 남으니 § 812의 부당이득으로 되돌린다. 무인성은 조문이 아니라 강학상 원칙이다(학설).

쉬운 예

Er hat sich bereichert.
그는 이득을 보았다.

실무 예

Der Kaufvertrag ist nichtig, das Eigentum ist aber übergegangen; die Klägerin verlangt die Rückübereignung aus § 812.
매매계약은 무효지만 소유권은 넘어갔다. 원고는 제812조에 근거해 소유권을 되돌려 달라고 청구한다.

원문

> Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. — BGB § 812 Abs. 1 Satz 1 · 공식
> 다른 사람의 급부로 또는 그 밖의 방법으로 그 사람의 비용으로 법률상 원인 없이 무언가를 얻은 사람은 그에게 그것을 반환할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer durch die Leistung eines anderen	wer 부문장 시작(주어 노릇) — durch + 4격, 2격 eines anderen	다른 사람의 급부로
oder in sonstiger Weise	또는 in + 3격	또는 그 밖의 방법으로
auf dessen Kosten	dessen = 그 다른 사람의(2격)	그 사람의 비용으로
etwas ohne rechtlichen Grund erlangt	4격 etwas + ohne + 4격, 정동사 erlangt 맨 끝	법률상 원인 없이 무언가를 얻은 사람은
ist ihm zur Herausgabe verpflichtet	주문장 — ist 바로, 3격 ihm(그 다른 사람에게)	그에게 반환할 의무가 있다

ohne rechtlichen Grund = 「법률상 원인 없이」. 무인성 사례에서 무효가 된 매매계약이 바로 이 「원인」(Rechtsgrund)이다. 원인이 사라졌으니 넘어간 소유권을 반환한다.

문형

(3격) zur Herausgabe verpflichtet sein

누구에게 반환할 의무가 있다

1. verpflichtet sein = 「의무가 있다」(상태 수동).
2. 의무의 내용은 zu + 명사: zur Herausgabe(반환할), zum Ersatz(배상할).
3. 누구에게인지는 3격: ihm, dem Kläger.

Die Beklagte ist dem Kläger zur Herausgabe des Geldes verpflichtet.
피고는 원고에게 그 돈을 반환할 의무가 있다.

Er ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet.
그는 손해를 배상할 의무가 있다.

문법 D2 · die Leistung eines anderen — 대명사의 2격

~~die Leistung von einem anderen~~ (부자연)

die Leistung eines anderen

ein anderer(다른 사람)도 2격으로 붙는다: eines anderen. 곧이어 dessen(그 사람의)이 같은 사람을 다시 가리킨다 — auf dessen Kosten = 「그 사람의 비용으로」. 2격 지시어 dessen은 이 장의 Eigenmacht 항목에도 나왔다.

한국이라면? ≠ 부당이득의 내용 · 민법 제741조

요건의 문언이 다르다. 한국은 「법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자」로 상대방의 손해를 요건에 넣었다. 독일 조문은 auf dessen Kosten(그 사람의 비용으로)이라고만 한다. 무인성은 두 나라 모두 조문에 없고, 한국에서 받아들일지는 학설이 갈린다(학설).

Rn. 16

verfügen [fɛɐ̯ˈfyːgn̩] 처분하다 ★★★

조문어 **verfügen** | DE · AT · CH

über + 4격과 함께 「~을 처분하다」(양도·담보 설정·포기처럼 권리를 직접 바꾸는 행위). 명사 die Verfügung(처분). 같은 über + 4격이 일상어에서는 「갖고 있다·쓸 수 있다」로도 쓰인다(Er verfügt über viel Geld = 그는 돈이 많다). 꼴로는 가를 수 없고 문맥으로 가린다. 의무만 만드는 Verpflichtungsgeschäft(의무부담행위)와 짝을 이루는 Verfügungsgeschäft(처분행위)가 이 동사에서 왔다.

쉬운 예

Die Erbin verfügt über das Haus.

상속인이 그 집을 처분한다.

실무 예

Der Erbe ist schon Eigentümer, kann aber im Grundbuch noch nicht über das Grundstück verfügen.

상속인은 이미 소유자이지만 등기부상 그 토지를 아직 처분할 수 없다(스위스 ZGB).

원문

> Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder gerichtlichem Urteil erlangt indessen der Erwerber schon vor der Eintragung das Eigentum, kann aber im Grundbuch erst dann über das Grundstück verfügen, wenn die Eintragung erfolgt ist. — ZGB Art. 656 Abs. 2 (스위스) · 공식
>
> 그러나 선점·상속·공용수용·강제집행 또는 법원 판결의 경우에는 취득자가 등기 전에 이미 소유권을 얻는다. 다만 등기가 된 뒤에야 등기부상 그 토지를 처분할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung	첫 자리 — bei + 3격 다섯(관사 없음) 가운데 셋	선점·상속·공용 수용
Zwangsvollstreckung oder gerichtlichem Urteil	나머지 둘 — gerichtlichem = 관사 없는 형용사 3격 -em	강제집행 또는 법원 판결의 경우에는
erlangt indessen der Erwerber	주문장 1 — erlangt 둘째 자리, indessen(그러나), 주어	그러나 취득자는
schon vor der Eintragung das Eigentum	vor + 3격, 4격 das Eigentum	등기 전에 이미 소유권을 얻는다
kann aber im Grundbuch erst dann	주문장 2 — 주어를 앞과 같이 쓰고 생략. 조동사 kann, erst dann(그때에야 비로소)	다만 등기부상 ~ 뒤에야
über das Grundstück verfügen	über + 4격 + 부정사 맨 끝	그 토지를 처분할 수 있다
wenn die Eintragung erfolgt ist	wenn 부문장 — erst dann의 내용. ist 맨 끝	등기가 된 뒤다

스위스 조문은 Abs.(항)를 쓰지 않고 항 번호를 작은 숫자로 붙인다(Art. 656 Abs. 2로 인용한다). 철자에서 ß 대신 ss를 쓰는 것도 스위스 표기다.

문형

über (4격) verfügen

~을 처분하다

1. über + 4격이 짝이다: über das Grundstück, über den Anspruch.
2. erst dann …, wenn … = 「…하고 나서야 비로소」. erst가 시점을 늦춘다.
3. kann … verfügen: 조동사 + 문장 끝 부정사.

Der Schuldner darf über sein Vermögen nicht mehr verfügen.
채무자는 더는 자기 재산을 처분할 수 없다.

Sie kann erst dann verkaufen, wenn sie eingetragen ist.
그녀는 등기되고 나서야 팔 수 있다.

문법 D2 · 2격이 꼴에 드러나지 않을 때 — von + 3격

~~die Übertragung Grundstücke~~ (비문)

die Übertragung von Grundstücken

관사도 형용사도 없는 명사는 2격 꼴이 드러나지 않는다. 그럴 때는 von + 3격으로 바꾼다: die Übertragung von Grundstücken(토지의 이전). 형용사가 붙으면 2격이 다시 산다: im Wege öffentlicher Versteigerung(공개 경매의 방법으로 — 형용사가 2격 -er).

한국이라면? = 등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득 · 민법 제187조

문언이 거의 같다. 「상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다」. Erbgang·Enteignung·Urteil·Zwangsvollstreckung이 차례로 상속·공용징수·판결·경매다. 스위스 쪽에는 선점(Aneignung)이 더 있다.

오스트리아·스위스 CH ZGB Art. 656 Abs. 2

원문 인용이 스위스 조문이다. 독일 BGB에는 이렇게 한 조문에 모아 둔 규정이 없다. 상속은 § 1922(포괄승계)에서 따로 정한다.

Rn. 17

die **Hypothek**, Pl. Hypotheken [hypoˈteːk] 저당권 ★★★

조문어 **Hypothek** | 일상·강의 **Kredit** | DE · AT · CH

그리스어에서 왔고 강세가 끝 -thek에 있다. 반드시 채권(Forderung)에 딸려 있다(부종성, Akzessorietät) — 채권이 없으면 저당권도 없다. 일상어 Hypothek는 「주택담보대출」 자체를 가리키기도 한다(eine Hypothek aufnehmen = 담보대출을 받다). 실무에서는 다음 항목의 Grundschuld가 훨씬 많이 쓰인다.

쉬운 예

Auf dem Haus liegt eine Hypothek.

그 집에는 저당권이 설정되어 있다.

실무 예

Die Hypothek sichert das Darlehen der Bank.

그 저당권은 은행의 대여금을 담보한다.

원문

> Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist (Hypothek). — BGB § 1113 Abs. 1 · 공식

토지에는, 그 부담 설정으로 이익을 받는 사람에게 그에게 속한 채권의 만족을 위하여 일정한 금액을 그 토지로부터 지급하도록 하는 방식으로 부담을 지울 수 있다(저당권).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden	주문장 — 조동사 + 수동(belastet werden 맨 끝)	토지에는 ~하는 방식으로 부담을 지울 수 있다
dass an denjenigen	dass 부문장 시작 — an + 4격 denjenigen(그 사람에게)	그 사람에게
zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt	관계절 — dessen = derjenige의 2격	그를 위하여 부담이 설정되는
eine bestimmte Geldsumme	dass 부문장 주어(1격)	일정한 금액이
zur Befriedigung	zu + 3격 — 「만족을 위하여」	만족을 얻도록
wegen einer ihm zustehenden Forderung	wegen + 2격 — 관사와 명사 사이 현재분사 덩어리(ihm zustehend = 그에게 속한)	그에게 속한 채권 때문에
aus dem Grundstück zu zahlen ist (Hypothek)	sein + zu 부정사 = 「~되어야 한다」, aus + 3격	그 토지로부터 지급되어야 하는(저당권)

wegen einer ihm zustehenden Forderung의 wegen + 2격이 Grundschuld 조문(§ 1191)에서는 통째로 빠진다. 두 조문을 나란히 읽으면 차이가 그 한 덩어리다.

문형

(1격) kann in der Weise belastet werden, dass …

~에 …하는 방식으로 부담을 지울 수 있다

1. belasten = 「부담을 지우다」, 물권법에서는 「(토지에 제한물권을) 설정하다」.
2. in der Weise …, dass … = 「…하는 방식으로」. dass 뒤가 그 방식의 내용이다.
3. 조동사 + 수동: kann … belastet werden. § 1018·§ 1191·§ 1204가 모두 이 틀로 시작한다.

Das Grundstück ist mit einer Hypothek belastet.

그 토지에는 저당권이 설정되어 있다.

Die Wohnung kann mit einem Wohnrecht belastet werden.
그 집에는 거주권을 설정할 수 있다.

문법 D2 · zu dessen Gunsten — 관계사 2격

~~zu wessen Gunsten (관계절에서)~~ (비문)

zu dessen Gunsten

관계절에서 「그 사람을 위하여」는 관계대명사 2격 dessen을 쓴다: derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt(부담이 그를 위해 생기는 그 사람). wessen은 의문사(누구의?)다. zugunsten + 2격을 쪼개면 zu dessen Gunsten이 된다.

한국이라면? = 저당권의 내용 · 민법 제356조

채권을 담보하는 토지 담보권이라는 점이 같다. 한국 조문은 권리자 쪽에서 적는다 — 「저당권자는 … 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기채권의 우선변제를 받을 권리가 있다」. 독일 조문은 토지 쪽에서 토지에 부담을 지운다(belasten)로 적는다. 한국 조문은 「점유를 이전하지 아니하고」를 명시한다.

Rn. 18

die **Grundschuld**, Pl. Grundschulden ['gʁʊnt,ʃʊlt] 토지채무(그룬트슐트) ★★

조문어 **Grundschuld** · DE · AT · CH

Grund(토지) + Schuld(채무). 「토지가 지는 빚」이다. 저당권과 달리 채권을 전제하지 않는다(§ 1192 Abs. 1 — dass die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt). 은행은 대출과 별도의 담보 계약(Sicherungsvertrag)으로 묶어 쓰는데 이를 Sicherungsgrundschuld(담보 토지채무)라 한다. 독일 부동산 금융의 표준 담보다.

쉬운 예

Die Bank lässt eine Grundschuld eintragen.
은행이 토지채무를 등기하게 한다.

실무 예

Die Grundschuld bleibt bestehen, auch wenn das Darlehen zurückgezahlt ist.
대출금을 다 갚아도 토지채무는 그대로 남는다.

원문

> Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist (Grundschuld). — BGB § 1191 Abs. 1 · 공식
>
> 토지에는, 그 부담 설정으로 이익을 받는 사람에게 일정한 금액을 그 토지로부터 지급하도록 하는 방식으로 부담을 지울 수 있다(토지채무).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden	§ 1113과 같은 틀	토지에는 ~하는 방식으로 부담을 지울 수 있다
dass an denjenigen	dass 부문장 시작 — an + 4격 denjenigen. § 1113과 같다	그 사람에게
zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt	관계절 — dessen = derjenige의 2격	그를 위하여 부담이 설정되는
eine bestimmte Geldsumme	dass 부문장 주어 — § 1113에 있던 wegen einer … Forderung이 여기 없다	일정한 금액이
aus dem Grundstück zu zahlen ist (Grundschuld)	sein + zu 부정사 = 「~되어야 한다」, aus + 3격	그 토지로부터 지급되어야 하는(토지채무)

§ 1113과 § 1191은 한 덩어리만 다르다. 채권(Forderung)이 조문에 있으면 저당권, 없으면 토지채무다. 조문 비교만으로 부종성의 차이를 읽을 수 있는 드문 예다.

문형

(4격) eintragen lassen

~을 등기하게 하다

1. lassen + 부정사 = 「~하게 하다」(시키다). 등기는 등기소가 하므로 당사자는 eintragen lassen 이다.
2. lassen이 정동사(둘째 자리), eintragen은 맨 끝.
3. 완료형은 hat … eintragen lassen(gelassen이 아니다 — 부정사가 붙으면 lassen 그대로).

Der Käufer lässt sich als Eigentümer eintragen.
매수인이 자기를 소유자로 등기하게 한다.

Die Bank hat die Grundschuld eintragen lassen.
은행이 그 토지채무를 등기하게 했다.

한국이라면? + (대응 제도 없음) · 민법 제357조

한국 민법에는 채권과 떨어진 토지 담보권이 없다. 가장 가까운 근저당도 「그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여」 설정하는 것이라 담보할 채무를 전제로 한다. 근저당을 Grundschuld로 옮기면 틀린다 — Höchstbetragshypothek(최고액 저당권, § 1190)이 더 가깝다.

Rn. 19

das **Pfandrecht**, Pl. Pfandrechte [ˈp͡fantˌʁɛçt] **질권** ★★

조문어 **Pfandrecht** | 일상·강의 **Pfand** | DE · AT · CH

Pfand(담보물·볼모) + Recht. 일상어 Pfand는 빈 병 보증금(Flaschenpfand)으로 가장 자주 듣는다. 질권 설정은 소유권 이전과 같은 틀이다 — 인도와 합의(§ 1205 Abs. 1). 압류로 생기는 질권은 Pfändungspfandrecht, 압류는 Pfändung이다.

쉬운 예

Für die Flasche zahlt man Pfand.

병에는 보증금을 낸다.

실무 예

Die Bank hat ein Pfandrecht an den Wertpapieren.

은행은 그 유가증권에 질권을 가지고 있다.

원문

> Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht). — BGB § 1204 Abs. 1 · 공식
>
> 동산에는 채권을 담보하기 위하여, 채권자가 그 물건에서 만족을 구할 권한을 갖는 방식으로 부담을 지울 수 있다(질권).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine bewegliche Sache kann	주어(1격) + 조동사 kann 둘째 자리	동산에는 ~할 수 있다
zur Sicherung einer Forderung	zu + 3격, 2격 einer Forderung(sichern의 목적어가 2격이 됐다)	채권을 담보하기 위하여
in der Weise belastet werden	in der Weise(~하는 방식으로) + 수동 부정사 맨 끝	~하는 방식으로 부담을 지울

dass der Gläubiger berechtigt ist	dass 부문장 — berechtigt sein(권한이 있다), ist 맨 끝	채권자가 ~할 권한을 갖는
Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht)	zu 부정사 — Befriedigung suchen aus + 3격(~에서 만족을 구하다) + 괄호 정의어	그 물건에서 만족을 구할 (질권)

문형

berechtigt sein, … zu + 부정사

~할 권한이 있다

1. berechtigt sein = 「권한이 있다」. verpflichtet sein(의무가 있다)의 짝이다.
2. 무엇을 할 권한인지는 쉼표 뒤 zu 부정사: Befriedigung … zu suchen.
3. Befriedigung suchen aus + 3격 = 「~에서 만족을 구하다」, 곧 그 물건을 팔아 빚을 받다.

Der Gläubiger ist berechtigt, die Sache zu verkaufen.
채권자는 그 물건을 팔 권한이 있다.

Die Mieterin ist nicht berechtigt, die Wohnung unterzuvermieten.
임차인은 그 집을 전대할 권한이 없다.

한국이라면? = 동산질권의 내용 · 민법 제329조

채권 담보를 위한 동산 담보권이라는 점이 같다. 한국은 정의 조문 안에 점유를 넣었다 — 「채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고」. 독일은 정의(§ 1204)와 설정 요건(§ 1205, 인도와 합의)을 나누었다.

Rn. 20

die **Grunddienstbarkeit**, Pl. Grunddienstbarkeiten [ˈgʁʊntˌdiːnstbaːɐ̯kaɪ̯t]

지역권 ★★

조문어 **Grunddienstbarkeit** | 일상·강의 **Wegerecht** | DE · AT · CH

Grund(토지) + dienstbar(봉사하는) + -keit. 「다른 토지에 봉사하는 토지의 부담」이다. 권리가 특정 개인에게 따로 붙지 않고 「다른 토지의 그때그때의 소유자」(der jeweilige Eigentümer)에게 붙는다는 점이 특징이다. 가장 흔한 예가 통행권(Wegerecht)이다. 사람에게 붙는 것은 beschränkte persönliche Dienstbarkeit(제한적 인역권)라고 한다.

쉬운 예

Der Nachbar darf über unseren Hof fahren.
이웃은 우리 마당을 지나 차로 다닐 수 있다.

실무 예

Zugunsten des Nachbargrundstücks ist ein Wegerecht eingetragen.

이웃 토지를 위하여 통행권이 등기되어 있다.

원문

> Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks in der Weise belastet werden, dass dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dass auf dem Grundstück gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem anderen Grundstück gegenüber ergibt (Grunddienstbarkeit). — BGB § 1018 · 공식
>
> 토지에는 다른 토지의 그때그때 소유자를 위하여, 그가 그 토지를 몇몇 관계에서 이용할 수 있거나, 그 토지 위에서 일정한 행위를 하지 못하게 하거나, 부담을 진 토지의 소유권에서 다른 토지에 대하여 나오는 권리의 행사를 배제하는 방식으로 부담을 지울 수 있다(지역권).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Grundstück kann	주어(1격) + 조동사 kann 둘째 자리	토지에는 ~할 수 있다
zugunsten des jeweiligen Eigentümers	zugunsten + 2격 — 2격 첫 겹	그때그때 소유자를 위하여
eines anderen Grundstücks	2격 둘째 겹 — Eigentümers에 걸린다	다른 토지의
in der Weise belastet werden	in der Weise(~하는 방식으로) + 수동 부정사 맨 끝	~하는 방식으로 부담을 지울
dass dieser das Grundstück	방식 1 — dieser = 그 소유자(1격), 4격 das Grundstück	그가 그 토지를
in einzelnen Beziehungen benutzen darf	darf 맨 끝	몇몇 관계에서 이용할 수 있거나
oder dass auf dem Grundstück gewisse Handlungen	방식 2 — auf + 3격, 주어 gewisse Handlungen	그 토지 위에서 일정한 행위를

nicht vorgenommen werden dürfen	수동 + nicht dürfen(금지)	하지 못하게 하거나
oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist	방식 3 — 상태 수동, 2격 eines Rechts	어떤 권리의 행사가 배제되는
das sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück	관계절 — das = das Recht. sich ergeben aus(~에서 나오다)	부담을 진 토지의 소유권에서
dem anderen Grundstück gegenüber	3격 + gegenüber(명사 뒤에 오는 전치사)	다른 토지에 대하여
ergibt (Grunddienstbarkeit)	관계절 정동사 맨 끝 + 괄호 정의어	나오는(지역권)

dass … oder dass … oder dass …: 세 방식이 dass로 나란히 열린다. 이 장에서 가장 긴 조문이지만 dass를 세면 뼈대가 셋이다.

문형

(1격) darf (4격) benutzen

~을 이용할 수 있다(허락)

1. dürfen = 「해도 된다」(허락). können(할 수 있다, 가능)과 구별한다.
2. 부정 nicht dürfen = 「해서는 안 된다」(금지): gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen.
3. benutzen + 4격 = 「~을 이용하다」.

Der Nachbar darf den Weg benutzen.

이웃은 그 길을 이용해도 된다.

Auf dem Grundstück darf nicht gebaut werden.

그 토지에는 건물을 지어서는 안 된다.

문법 D2 · 2격 두 겹 — des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks

~~des jeweilige Eigentümers~~ (비문)

des jeweiligen Eigentümers

정관사 des 뒤 형용사는 -en(jeweiligen), 남성 명사는 -s(Eigentümers). 거기에 다시 2격 eines anderen Grundstücks(다른 토지의)가 붙는다. 뒤에서부터 읽으면 쉽다: 「다른 토지의 → 그때그때의 소유자의 → 이익을 위하여」.

한국이라면? ≠ 지역권의 내용 · 민법 제291조

조문 문언으로는 범위가 다르다. 한국은 「타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」로 적극적 이용만 문언에 있다. 독일 § 1018은 이용(benutzen) 말고도 일정한 행위를 하지 못하게 하는 것(예: 높은 건물을 짓지 못하게)과 권리 행사를 배제하는 것까지 세 갈래를 조문에 적었다.

한국이라면? — 넘기는 법, 믿는 법, 담보 잡는 법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이고, 무인성처럼 학설에 기대는 칸은 그렇게 적었다.

	독일	한국	차이
≠	Sache (§ 90)	물건 (제98조)	유체물뿐 / 유체물 + 관리할 수 있는 자연력.
=	Besitz (§ 854)	점유권 (제192조)	둘 다 사실상 지배. 한국은 「점유권」이라는 권리 이름을 쓴다.
=	Eigentum (§ 903)	소유권 (제211조)	처리·배제 / 사용·수익·처분 — 짜임만 다르다.
=	Einigung und Übergabe (§ 929)	인도 (제188조)	독일 조문은 합의를 명시, 한국 조문은 인도만.
=	Einigung und Eintragung (§ 873)	등기 (제186조)	형식주의. 독일은 합의를 요건으로 적는다.
+	Auflassung (§ 925)	—	동시 출석·관할 기관(대개 공증인) 앞·조건 금지는 독일에만.
≠	Abstraktionsprinzip (강학)	— (학설 대립)	독일은 강학상 원칙, 한국은 조문 없이 학설이 갈린다(학설).
=	ZGB Art. 656 Abs. 2 (스위스)	제187조	등기 없는 취득, 등기 전 처분 금지 — 문언이 거의 같다.
≠	gutgläubiger Erwerb (§ 932)	선의취득 (제249조)	중과실만 배제 / 무과실 요구.
≠	abhanden gekommen (§ 935)	도품·유실물 (제250조)	선의취득 불성립 / 2년 반환청구(그동안 소유권 귀속은 학설).

+	öffentlicher Glaube (§ 892)	—	부동산 등기 공신력은 독일·스위스에만.
+	Grundschuld (§ 1191)	— (근저당 제357조와 다름)	채권과 떨어진 토지 담보권은 독일에만.

가짜 친구 · 「가지고 있다」 — Besitz · Eigentum · gehören

한국어 「가지고 있다」와 일상 독일어 besitzen은 둘 다 「소유」와 「점유」를 가리지 않는다. Er besitzt ein Haus는 일상에서 「그는 집이 있다(소유한다)」다. 그러나 법에서 Besitz는 물건을 실제로 손에 쥔 사실, 곧 점유(§ 854)이고, Eigentum은 그 물건을 마음대로 처리할 수 있는 권리, 곧 소유권(§ 903)이다. 도둑은 Besitzer이고 Eigentümer가 아니다. 집을 빌린 임차인도 Besitzer다.

소유를 일상 동사로 말할 때 조문은 gehören + 3격을 쓴다: wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört(§ 932 — 물건이 양도인의 것이 아니면). 그래서 「자기 것으로서 점유하는 사람」은 § 872에서 Eigenbesitzer라고 부른다 — 자기 것이라고 믿거나 주장하며 점유한다는 뜻이지 실제로 소유자라는 뜻이 아니다.

영어로 옮길 때도 같다. Besitz는 possession, Eigentum은 ownership 또는 property다. 영어 property는 「재산」(Vermögen)으로도 쓰이니 Eigentum을 property로 옮길 때는 문맥을 본다.

> Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer. 원문

요령 판결문에서 Besitzer가 나오면 「소유자」로 옮기지 말고 일단 「점유자」로 읽는다. 일상 대화의 besitzen은 「가지고 있다」로 옮긴다.

기억 되살리기 D2 — 2격: 「~의」를 명사 뒤에

2격은 「~의」다. 한국어와 달리 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Übertragung des Eigentums(소유권의 이전). 관사가 격을 알려 준다: 남성·중성 des/eines(+ 명사 끝 -s/-es), 여성 der/einer, 복수 der(부정관사 ein은 복수가 없다).

- 자리부터 기억한다. 한국어는 「소유권의 이전」으로 「~의」가 앞이고, 독일어는 die Übertragung des Eigentums로 뒤다. 그래서 2격 관사가 보이면 바로 앞 명사에 건다.

- 남성·중성 명사는 관사(des)와 명사 끝(-s 또는 -es)이 둘 다 바뀐다: des Grundbuchs, des Eigentums, des Gesetzes. 한 음절 명사나 -s·-z로 끝나는 명사는 -es가 많다(des Rechts도 des Rechtes도 된다, des Besitzes는 -es만).
- 여성·복수 명사는 관사만 der로 바뀌고 명사는 그대로다: der Sache, der Rechtsänderung, der Grundstücke. 여성 2격 der는 3격 der와 꼴이 같다 — 앞 명사에 붙어 있으면 2격이고, 전치사 뒤면 그 전치사가 요구하는 격이다(mit · von은 3격, wegen · infolge는 2격).
- 형용사가 끼면 정관사 뒤에서는 언제나 -en이다: des jeweiligen Eigentümers, der tatsächlichen Gewalt. 관사가 없으면 형용사가 격을 떠맡아 -er(여성·복수)나 -en(남성·중성)이 된다: infolge grober Fahrlässigkeit, Rechte Dritter.
- 2격을 받는 전치사가 있다. 조문에서 자주 보는 것: wegen(~ 때문에), statt(~ 대신), während(~ 동안), zugunsten(~을 위하여), infolge(~의 결과로), auf Grund / aufgrund(~에 근거하여), kraft(~의 힘으로), im Wege(~의 방법으로).
- 2격 대명사 dessen(그의)·deren(그녀의·그들의)은 바로 앞에 나온 명사를 가리킨다: ohne dessen Willen(그 점유자의 뜻 없이). 문장 주어를 가리키는 sein과 헷갈리지 않게 조문이 즐겨 쓴다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
des Eigentums	중성 · des + -s	소유권의
des Grundbuchs	중성 · des + -s	등기부의
des Erwerbers	남성 · des + -s	취득자의
der Sache	여성 · der, 명사 그대로	물건의
einer Forderung	여성 · einer	(어떤) 채권의
der Grundstücke	복수 · der	토지들의
beider Teile	관사 없는 복수 · -er	두 당사자의
dessen	2격 지시·관계어(남성·중성)	그(것)의

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Inhalt	des Grundbuchs	gilt	als richtig
1격 주어 · 남성	2격 · 「등기부의」 · Inhalt에 걸림	정동사 · 둘째 자리	als + 형용사(어미 없음)

등기부의 내용은 옳은 것으로 본다.

Wegen der Eintragung einer Grundschuld verlangt die Klägerin die Löschung

2격 전치사 · 2격 · wegen이 받음 · 2격 · 「토지채무의」 · Eintragung에 걸림 · 정동사 · 둘째 자리 · 1격 주어 · 4격 목적어 · 말소

토지채무가 등기되어 있어서 원고는 그 말소를 청구한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~das Eigentum des Kläger~~	das Eigentum des Klägers	남성 명사 2격은 관사 des와 함께 명사 끝에도 -s가 붙는다.
~~die Übertragung des Sache~~	die Übertragung der Sache	Sache는 여성 명사다. 여성 2격 관사는 der이고 명사 끝은 바뀌지 않는다.
~~dem Kläger sein Grundstück~~	das Grundstück des Klägers	「원고의 토지」를 3격 + 소유대명사로 말하는 것은 구어 사투리다. 서면에서는 2격을 쓴다.
~~wegen dem Grundbuch (서면에서)~~	wegen des Grundbuchs	회화에서는 wegen + 3격도 들리지만 조문·판결문·서면은 2격이다.

말해 보기 — 부동산 거래를 설명할 때

독일 동료와 한국·독일의 부동산 거래를 비교할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Wer steht im Grundbuch als Eigentümer?

등기부에 누가 소유자로 올라 있습니까?

In Korea braucht man für die Übertragung keinen Notar.

한국에서는 이전에 공증인이 필요 없습니다.

keinen + 4격 — 「~이 필요 없다」. brauchen + kein.

Das Grundbuch hat bei uns keinen öffentlichen Glauben.

우리나라 등기부에는 공신력이 없습니다.

이 장 「한국이라면?」에서 가장 큰 차이. 독일 법률가가 가장 놀라는 말이다.

Ist die Grundschuld schon gelöscht?

토지채무는 이미 말소되었습니까?

Der Käufer ist zwar Besitzer, aber noch nicht Eigentümer.

매수인은 점유자이기는 하지만 아직 소유자는 아닙니다.

zwar ..., aber ... = 「~이기는 하지만 ...」.

확인 문제 8

1. BGB § 90에 따르면 법률상 「물건」(Sache)은?

- 유체물과 관리할 수 있는 자연력
- **유체물뿐**
- 재산적 가치가 있는 모든 것
- 동산뿐

「Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.」 한국 민법 제98조는 관리할 수 있는 자연력까지 넣는다.

2. 자전거를 빌려 타는 사람은 법률상 무엇인가?

- Eigentümer
- **Besitzer**
- Veräußerer
- Gläubiger

Besitz는 사실상 지배(점유)다. 빌린 사람도 점유자다. 소유자(Eigentümer)는 빌려준 사람이다.

3. 독일에서 토지 소유권 이전에 필요한 것은(§ 873 Abs. 1)?

매매계약만

합의와 등기

인도와 등기

등기만

「die Einigung … und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch」. 토지 소유권 이전의 합의는 Auflassung이라는 방식으로 한다(§ 925).

4. 산 동산(도품·유실물 아님)이 판 사람의 것이 아니었다. 매수인은 가벼운 과실로 그 사실을 몰랐고 그 밖의 요건은 갖췄다. 독일(§ 932)과 한국(제249조)에서 선의취득은?

둘 다 된다

독일만 된다

한국만 된다

둘 다 안 된다

독일은 「infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt」(중과실)일 때만 선의가 아니다. 한국은 「선의이며 과실없이」를 요구해 경과실도 배제한다.

5. 도난당한 그림을 공개 경매가 아닌 사적 매매로, 선의로 산 사람에 대하여 맞는 것은?

독일에서는 소유권을 얻지 못한다

독일에서는 2년 뒤 소유권을 얻는다

독일에서도 즉시 소유권을 얻는다

독일과 한국이 똑같다

§ 935 Abs. 1 「tritt nicht ein」 — 도품·유실물은 선의취득이 일어나지 않는다(금전·무기명증권·공개 경매 예외). 한국은 2년 안에 반환을 청구할 수 있다(그동안 소유권 귀속은 학설이 갈린다).

6. 「die Übertragung ___ Eigentums」 빈칸에 맞는 것은?

- der
- dem
- **des**
- das

Eigentum은 중성 명사. 2격 관사 des + 명사 끝 -s.

7. § 1113(Hypothek)과 § 1191(Grundschuld)의 문언 차이는?

- Grundschuld에는 등기가 필요 없다
- **Hypothek에만 「wegen einer ihm zustehenden Forderung」 이 있다**
- Grundschuld는 동산에 설정한다
- 차이가 없다

Hypothek는 채권에 딸려 있고(부종성), Grundschuld는 채권을 전제하지 않는다(§ 1192 Abs. 1).

8. 한국 민법 제187조와 문언이 가장 가까운 조문은?

- BGB § 873
- BGB § 1922
- **ZGB Art. 656 Abs. 2**
- GBO § 1

스위스 ZGB Art. 656 Abs. 2 — 상속·수용·강제집행·판결 등으로는 등기 전에 소유권을 얻되, 등기 뒤에야 처분할 수 있다.

2부 법의 언어 · 제9장

형법

Strafrecht

독일 형법학은 범죄를 세 단계로 따진다(강학상 범죄 체계). 법률이 정한 행위 유형에 들어맞는가(Tatbestand), 위법한가(Rechtswidrigkeit), 행위자를 비난할 수 있는가(Schuld). 한국 형법학도 같은 틀을 쓰지만 조문은 정당방위도 심신상실도 법률의 착오도 모두 「벌하지 아니한다」로 적는다. 독일 조문은 다르다 — 정당방위는 handelt nicht rechtswidrig(위법하지 않다), 피할 수 없던 금지착오는 handelt ohne Schuld(책임 없이 행위한다). 그래서 독일 조문을 읽으면 범죄 체계의 낱말을 그대로 배운다. 이 장은 총칙(고의·위법성·책임·미수·정범과 공범·형벌)과 각칙 네 죄(살인·상해·절도·사기)를 읽는다. 가장 큰 함정은 Verbrechen이다. 사전은 「범죄」라고 하지만 조문에서는 1년 이상 자유형으로 처벌되는 「중죄」만 가리킨다. 문법 코너는 부문장이다. 형법 조문은 거의 모두 Wer …, wird … bestraft(…하는 사람은 …으로 처벌된다)로 시작한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. StGB § 12 Abs. 1
   중죄란 법정형의 하한이 1년 이상의 자유형인 위법한 행위를 말한다.
2. Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. StGB § 15
   법률이 과실 행위를 명시적으로 처벌하지 않는 한, 고의 행위만 처벌한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 22 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다

zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
이음 소리	복합어 조각 사이에 끼는 -s- · -es- · -n- 등(Anspruch-s-grundlage). 앞 말마다 정해져 있다
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
-n 변화	1격만 빼고 단수에서도 모두 -n/-en이 붙는 남성 명사(der Gehilfe → den Gehilfen, der Zeuge → dem Zeugen). 사람을 가리키는 -e 남성 명사가 많다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

대체 부정사	다른 동사의 부정사와 함께 쓰인 조동사가 완료형에 올 때 과거분사 대신 쓰는 부정사 — hat … werden müssen(gemusst가 아니라 müssen)

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

die **Tat**, Pl. Taten [taːt] 행위 · 범행 ★★★

조문어 **Tat** · 일상·강의 **Tat** · DE · AT · CH

tun(하다)의 명사. 일상어로는 「행동·일」(eine gute Tat = 선행)이다. 형법 조문에서는 거의 언제나 「처벌 대상이 되는 행위」, 곧 범행이다. 범행 시점은 bei Begehung der Tat(행위 당시), 범행 장소는 Tatort, 범인은 Täter다. 「범죄」라는 일반어는 die Straftat — 이 장 가짜 친구 코너 참고.

쉬운 예

Die Polizei sucht den Ort der Tat.

경찰이 범행 장소를 찾는다.

실무 예

Zur Zeit der Tat war die Handlung noch nicht strafbar.

행위 당시에는 그 행위가 아직 처벌 대상이 아니었다.

원문

Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. — StGB § 1 · 공식

행위는 그 행위를 하기 전에 가벌성이 법률로 정해져 있었던 경우에만 처벌할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Tat	주어(1격)	행위는
kann nur bestraft werden	주문장 — 정동사 kann 둘째 자리, 수동 부정사 bestraft werden 끝	~한 경우에만 처벌될 수 있다
wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war	wenn 부문장 — 상태 수동 bestimmt war, 정동사 war 맨 끝	가벌성이 법률로 정해져 있었던
bevor die Tat begangen wurde	bevor 부문장 — 앞 wenn 부문장에 걸린다. 정동사 wurde 맨 끝	그 행위를 하기 전에

부문장 안에 부문장이 또 걸렸다. wenn 문장이 kann nur에 걸리고, bevor 문장은 wenn 문장의 war에 걸린다. 쉼표마다 끊고, 각 덩어리의 맨 끝 동사를 먼저 찾는다.

문형

(1격) kann nur …, wenn …

~인 경우에만 …할 수 있다

1. kann nur = 「~만 할 수 있다」. nur가 뒤의 wenn 문장과 짝이 되어 「~인 경우에만」이 된다.
2. kann이 둘째 자리, 본동사 bestraft werden은 주문장 끝.
3. 쉼표 뒤 wenn 부문장은 정동사 war가 맨 끝. 그 뒤에 다시 bevor 부문장이 붙어 있다.

Er kann nur verurteilt werden, wenn die Beweise ausreichen.
증거가 충분할 때에만 그는 유죄 판결을 받을 수 있다.

Die Klage ist nur zulässig, wenn die Frist eingehalten ist.
기간을 지켰을 때에만 그 소는 적법하다.

한국이라면? = 범죄의 성립과 처벌 · 형법 제1조

행위 당시의 법률로 처벌한다는 원칙이 같다 — 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」. 독일 § 1은 표제가 Keine Strafe ohne Gesetz(법률 없으면 형벌 없다)이고, 같은 문장이 기본법 Art. 103 Abs. 2에도 그대로 있다. 한국은 같은 원칙을 헌법 제13조 제1항에 둔다.

Rn. 2

das **Verbrechen**, Pl. Verbrechen [fɛɐ̯ˈbʁɛçn̩] 중죄(법정형 하한 1년 이상 자유형)

★★★

조문어 **Verbrechen** | 일상·강의 **Verbrechen** | DE

일상어와 신문에서는 「범죄」 일반이다(Kampf gegen das Verbrechen = 범죄와의 전쟁). 그러나 StGB에서는 법정형의 하한이 1년 이상의 자유형인 죄만 Verbrechen이고, 그보다 가벼운 죄는 Vergehen(경죄)이다. 둘을 합친 「범죄」는 Straftat다. 이 구별에 미수 처벌 범위(§ 23 Abs. 1)와 형사절차의 몇 규정이 걸려 있다. 이 장 가짜 친구 코너가 다룬다.

쉬운 예

Mord ist ein Verbrechen.
모살은 중죄다.

실무 예

Diebstahl ist kein Verbrechen, sondern ein Vergehen.
절도는 중죄가 아니라 경죄다.

원문

> Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. — StGB § 12 Abs. 1 · 공식

중죄란 법정형의 하한이 1년 이상의 자유형인 위법한 행위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Verbrechen	주어(1격 복수) — 관사 없이 정의되는 말	중죄는
sind rechtswidrige Taten	정동사 sind + 술어(1격)	위법한 행위다
die im Mindestmaß	관계절 시작 — die = Taten(복수·1격). im Mindestmaß = 하한으로	하한이
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber	법정형 — mit + 3격, von + 3격(기간)	1년 이상의 자유형으로
bedroht sind	상태 수동 — 정동사 sind 맨 끝	처벌되는

von einem Jahr oder darüber = 「1년 또는 그 이상」. darüber(그 위)가 「이상」을 만든다. 한국어 「이상」이 꼭 독일어 mindestens로만 옮겨지는 것은 아니다.

문형

mit (3격) bedroht sein

(법정형이) ~이다 · ~으로 처벌된다

1. bedrohen = 「위협하다」. 법률이 형벌로 위협한다 → 「그 죄의 법정형이 ~이다」.
2. 형벌은 mit + 3격: mit Freiheitsstrafe, mit Geldstrafe.
3. im Mindestmaß = 「하한으로」, im Höchstmaß = 「상한으로」.

Die Tat ist mit Geldstrafe bedroht.
그 행위의 법정형은 벌금이다.

Die Tat ist im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von fünf Jahren bedroht.
그 행위의 법정형 상한은 자유형 5년이다.

한국이라면? + (대응 구분 없음) · 형법 제41조

한국 형법에는 중죄와 경죄를 나누는 조문이 없다. 형의 종류를 나열할 뿐이다 — 「형의 종류는 다음과 같다」. 미수를 처벌할지도 죄의 무게가 아니라 각칙의 조문마다 정한다(제29조). 그래서 Verbrechen을 범죄로 옮기면 틀린다. 한국어로는 중죄로 옮기고 처음 나올 때 기준(1년 이상 자유형)을 덧붙인다.

Rn. 3 **der Tatbestand**, Pl. Tatbestände ['taːtbəˌʃtant] **구성요건** ★★★

조문어 **Tatbestand** | 일상·강의 **Sachverhalt** | DE · AT · CH

Tat(행위) + Bestand(존립·구성). 법률이 정한 범죄 행위의 유형, 곧 구성요건이다. 그런데 같은 낱말이 민사 판결에서는 판결서의 「사실」 부분을 가리킨다(ZPO § 313 — 당사자의 청구와 주장을 요약하는 절). 독일 민사 판결을 읽다가 Tatbestand라는 소제목을 보면 구성요건이 아니라 「사실」로 읽는다. 15장 판결문 읽기에서 다시 나온다.

쉬운 예

Das Gesetz beschreibt den Tatbestand.

법률이 구성요건을 기술한다.

실무 예

Der Angeklagte hat den Tatbestand des Diebstahls erfüllt.

피고인은 절도의 구성요건을 충족했다.

원문

> Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. — StGB § 16 Abs. 1 · 공식
>
> 행위 당시 법률상 구성요건에 속하는 사정을 알지 못한 사람은 고의로 행위한 것이 아니다. 과실범으로 처벌될 수 있는지는 이로써 영향을 받지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt	wer 부문장(주어 노릇) — 정동사 kennt 맨 끝	행위 당시 어떤 사정을 알지 못한 사람은
der zum gesetzlichen Tatbestand gehört	관계절 — der = Umstand. 정동사 gehört 맨 끝	법률상 구성요건에 속하는
handelt nicht vorsätzlich	주문장 정동사 — wer 덩어리가 첫 자리라 바로 온다	고의로 행위한 것이 아니다
Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung	Satz 2 주어 — wegen + 2격	과실범으로서의 가벌성은
bleibt unberührt	정동사 + 술어 — unberührt bleiben(영향을 받지 않다)	영향을 받지 않는다

bleibt unberührt는 조문의 단서 상투구다. 「손대지 않은 채로 남는다」 → 「~에 영향이 없다」. 인용할 때 빼면 원칙만 남아 뜻이 달라진다.

문형

zu (3격) gehören

~에 속하다

1. gehören + 3격만이면 「~의 것이다」(8장 Das Buch gehört mir).
2. zu + 3격이 끼면 「~의 일부다·~에 속하다」: zum Tatbestand gehören.
3. zum = zu + dem(남성·중성 3격).

Der Vorsatz gehört zum Tatbestand.
고의는 구성요건에 속한다.

Diese Frage gehört nicht zum Verfahren.
이 문제는 이 절차에 속하지 않는다.

문법 D3 · 관계대명사의 성 — einen Umstand …, der

~~einen Umstand nicht kennt, die zum Tatbestand gehört~~ (비문)

einen Umstand nicht kennt, der zum Tatbestand gehört

관계대명사의 성·수는 앞 명사를 따른다. Umstand는 남성 단수라 der. 격은 관계절 안의 역할로 정한다 — 여기서는 gehört의 주어라 1격 der다. 관계절이 앞 명사와 떨어져 동사(kennt) 뒤로 밀려났다. 조문에서 흔한 꼴이다.

한국이라면? = 고의 · 형법 제13조

같은 규칙이다 — 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」. 한국 조문의 「죄의 성립요소인 사실」이 독일 조문의 Umstand, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört(법률상 구성요건에 속하는 사정)다. 과실범은 따로 처벌될 수 있다는 단서도 양쪽에 있다.

Rn. 4

vorsätzlich [ˈfoːɐ̯ˌzɛtslɪç] 고의의 · 고의로 ★★★

조문어 **vorsätzlich** | 일상·강의 **absichtlich** | DE · AT · CH

명사 Vorsatz(고의, 5장)의 형용사. 짝은 fahrlässig(과실의). 일상어로는 absichtlich(일부러)라고 하지만 형법에서 Absicht는 고의보다 좁은 「목적·의도」다 — 사기죄의 in der Absicht, sich … einen Vermögensvorteil zu verschaffen(재산상 이익을 얻을 목적으로). 이 장 Betrug 항목 참고.

쉬운 예

Er hat die Scheibe vorsätzlich eingeschlagen.
그는 일부러 유리창을 깼다.

실무 예

Fahrlässige Sachbeschädigung ist in Deutschland nicht strafbar.

과실 재물손괴는 독일에서 처벌되지 않는다.

원문

> Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. — StGB § 15 · 공식
>
> 법률이 과실 행위를 명시적으로 처벌하지 않는 한, 고의 행위만 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Strafbar	첫 자리 — 술어 형용사를 앞으로 뺐다	처벌할 수 있는 것은
ist nur vorsätzliches Handeln	정동사 ist 둘째 자리 + 주어(1격)	고의 행위뿐이다
wenn nicht das Gesetz	wenn nicht 부문장 시작 — 예외 표지, 주어 das Gesetz	법률이 ~하지 않는 한
fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht	4격 목적어 + mit Strafe bedrohen — 정동사 bedroht 맨 끝	과실 행위를 명시적으로 형벌로 위협하지

문형

Strafbar ist nur …

~만 처벌한다

1. 평서문 첫 자리에 주어가 아닌 말(Strafbar)을 세워 강조했다. 정동사 ist는 그래도 둘째 자리(V2).
2. 주어는 동사 뒤로 간다: nur vorsätzliches Handeln.
3. 형용사 strafbar = 「처벌할 수 있는」, 명사는 die Strafbarkeit(가벌성).

Strafbar ist auch der Versuch.

미수도 처벌한다.

Nicht strafbar ist die bloße Vorbereitung.

단순한 예비는 처벌하지 않는다.

문법 D3 · wenn nicht — 예외를 여는 부문장

~~wenn nicht das Gesetz bedroht fahrlässiges Handeln mit Strafe~~ (비문)

wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht

wenn nicht = 「~하지 않는 한」. 부문장이라 정동사 bedroht가 맨 끝이다. nicht가 주어(das Gesetz) 앞에 선 것은 문장 전체를 부정하는 조문의 버릇이다 — soweit nicht와 같은 꼴(8장).

한국이라면? = 과실 · 형법 제14조

원칙과 예외가 같다. 한국은 과실 행위를 「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다」. 차이는 하나다. 한국 제14조는 과실을 정의하고(정상적으로 기울여야 할 주의를 게을리함), 독일 § 15는 과실을 정의하지 않는다.

Rn. 5

rechtswidrig [ˈʁɛçtsˌviːdʁɪç] 위법한 ★★★

조문어 **rechtswidrig** | 일상·강의 **illegal** | DE · AT · CH

Recht(법) + widrig(거스르는). 명사는 die Rechtswidrigkeit(위법성). 민법 조문은 같은 뜻으로 widerrechtlich를 쓰기도 한다(BGB § 823 Abs. 1, § 858). 일상어 illegal은 조문에 거의 나오지 않는다. 형법 조문은 위법성이 없어지는 경우를 handelt nicht rechtswidrig(위법하게 행위하는 것이 아니다)로 적는다 — 정당방위·긴급피난이 그렇다.

쉬운 예

Das war rechtswidrig.

그건 위법했다.

실무 예

Wer in Notwehr handelt, handelt nicht rechtswidrig.

정당방위로 행위하는 사람은 위법하게 행위하는 것이 아니다.

원문

> Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. … Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. — StGB § 32 · 공식
>
> 정당방위로 요구되는 행위를 한 사람은 위법하게 행위하는 것이 아니다. 정당방위란 자기나 다른 사람에 대한 현재의 위법한 공격을 막는 데 필요한 방위를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer eine Tat begeht	wer 부문장 — 정동사 begeht 맨 끝	행위를 한 사람은

die durch Notwehr geboten ist	관계절 — die = Tat. geboten sein(요구되다)	정당방위로 요구되는
handelt nicht rechtswidrig	주문장 정동사 — 첫 자리가 wer 덩어리	위법하게 행위하는 것이 아니다
Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist	Abs. 2 — 정의 문장 + 관계절	정당방위란 필요한 방위다
um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff	um … zu 부정사 시작 — 목적. 4격 Angriff를 형용사 둘이 꾸민다	현재의 위법한 공격을
von sich oder einem anderen abzuwenden	von + 3격, zu 부정사 abzuwenden 맨 끝	자기나 다른 사람에게서 막기 위하여

Abs. 1과 Abs. 2가 낱말 하나씩 다르다. geboten(요구되는, 규범 판단)과 erforderlich(필요한, 사실 판단). 독일 학설은 이 차이에서 정당방위의 사회윤리적 제한을 끌어낸다.

문형

(1격) handelt nicht rechtswidrig

~은 위법하지 않다(위법성 조각)

1. handeln = 「행위하다」. 형법 조문은 「행위가 위법하다」 대신 「행위자가 위법하게 행위한다」로 적는다.
2. rechtswidrig는 부사로 쓰여 어미가 없다.
3. 짝: handelt ohne Schuld(책임 없이 행위한다 — 책임 조각). 이 장 Schuld 항목.

Der Arzt handelt nicht rechtswidrig, wenn der Patient einwilligt.
환자가 동의하면 의사는 위법하게 행위하는 것이 아니다.

Sie handelte in Notwehr.
그녀는 정당방위로 행위했다.

문법 D3 · um … zu + 부정사 — 목적

~~um abzuwenden einen Angriff~~ (비문)

um einen Angriff abzuwenden

um … zu = 「~하기 위하여」. 부문장은 아니지만 어순은 같다 — zu 부정사가 덩어리 맨 끝에 간다. 분리 동사 abwenden은 zu가 가운데 끼어 abzuwenden이 된다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

요건의 문언이 다르다. 한국은 「현재의 부당한 침해로부터」 방위하는 행위가 「상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」. 독일은 현재의 위법한 공격(rechtswidriger Angriff)을 막는 데 필요한(erforderlich) 방위면 위법하지 않다고 적는다. 상당성과 필요성이 실제로 얼마나 다른지는 학설·판례 몫이다.

Rn. 6

der **Notstand**, Pl. Notstände ['noːt,ʃtant] 긴급피난 ★★

조문어 **Notstand** | 일상·강의 **Notlage** | DE · AT · CH

Not(곤경) + Stand(상태). 정치 용어로는 「비상사태」(Notstandsgesetze = 비상사태법)다. 형법에서는 위험을 피하려고 남의 법익을 해치는 긴급피난이다. 독일 형법은 둘로 나눈다. § 34 rechtfertigender Notstand(위법성을 없애는 긴급피난)와 § 35 entschuldigender Notstand(책임을 없애는 긴급피난 — handelt ohne Schuld).

쉬운 예

Es war ein Notfall.

그건 위급한 상황이었다.

실무 예

Er schlug die Scheibe ein, um das Kind aus dem heißen Auto zu retten.

그는 뜨거운 차 안의 아이를 구하려고 유리창을 깼다.

원문

> Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. — StGB § 34 · 공식
>
> 생명·신체·자유·명예·재산 또는 그 밖의 법익에 대한 현재의, 달리 피할 수 없는 위난 속에서 자기나 다른 사람에게서 위난을 피하려고 행위를 한 사람은, 서로 충돌하는 이익, 특히 관련된 법익과 그 법익에 닥친 위난의 정도를 형량하여 보호되는 이익이 침해되는 이익보다 본질적으로 우월하면 위법하게 행위하는 것이 아니다. 다만 그 행위가 위난을 피하는 데 적절한 수단인 경우에만 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr	wer 부문장 시작 — in + 3격. 형용사 둘(gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren)이 Gefahr를 꾸민다	현재의, 달리 피할 수 없는 위난 속에서
für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum	für + 4격 — 무엇에 대한 위난인지	생명·신체·자유·명예·재산
oder ein anderes Rechtsgut	für에 함께 걸린다(4격)	또는 그 밖의 법익에 대한
eine Tat begeht	4격 + 정동사 begeht 맨 끝	행위를 한 사람은
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden	um … zu 부정사 — 목적	자기나 다른 사람에게서 그 위난을 피하려고
handelt nicht rechtswidrig	주문장 정동사 — 여기까지가 뼈대	위법하게 행위하는 것이 아니다
wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen	wenn 부문장 시작 — bei + 3격, 그 뒤 2격	충돌하는 이익을 형량하여
namentlich der betroffenen Rechtsgüter	namentlich(특히)로 끼운 예시 — 2격	특히 관련 법익과
und des Grades der ihnen drohenden Gefahren	2격이 이어진다 — ihnen(3격)이 분사 drohend에 걸린다	그 법익에 닥친 위난의 정도를
das geschützte Interesse	wenn 부문장의 주어(1격)	보호되는 이익이
das beeinträchtigte wesentlich überwiegt	4격 목적어 + 정동사 überwiegt 맨 끝	침해되는 이익보다 본질적으로 우월하면

Dies gilt jedoch nur	Satz 2 주문장 — jedoch nur = 「다만 ~인 경우에만」	다만 ~인 경우에만 그렇다
soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist	soweit 부문장(제한 표지) — 정동사 ist 맨 끝	그 행위가 적절한 수단인
die Gefahr abzuwenden	zu 부정사 — Mittel의 내용	위난을 피하는 데

이 장에서 가장 긴 조문이지만 뼈대는 Wer …, handelt nicht rechtswidrig, wenn …이다. 쉼표 사이 덩어리를 하나씩 접어 두고 뼈대부터 읽는다. Satz 2를 빼고 인용하면 요건 하나가 사라진다.

문형

eine Gefahr für (4격)

~에 대한 위험

1. für + 4격 = 「~에 대한」. Gefahr für Leib und Leben(신체와 생명에 대한 위험)은 굳은 표현이다.
2. nicht anders abwendbar = 「달리 피할 수 없는」. -bar는 「~할 수 있는」.
3. 위험을 피하다는 die Gefahr abwenden(분리 동사).

Es bestand eine Gefahr für Leib und Leben.
신체와 생명에 대한 위험이 있었다.

Die Gefahr war nicht anders abwendbar.
그 위험은 달리 피할 수 없었다.

문법 D3 · 긴 wenn 부문장 — 정동사는 끝까지 기다린다

~~wenn das geschützte Interesse überwiegt das beeinträchtigte~~ (비문)

wenn … das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt

wenn 부문장 안에 형량 기준(bei Abwägung …, namentlich …)이 길게 끼어도 정동사 überwiegt는 맨 끝이다. 주어(das geschützte Interesse)와 목적어(das beeinträchtigte)가 둘 다 das로 시작해 헷갈린다 — 앞이 1격, 뒤가 4격이다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조

한국은 한 조문에 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」 고만 적는다. 독일은 보호 이익의 본질적 우월(wesentlich überwiegt)과 수단의 적절성(angemessenes Mittel)을 조문에 적고, 생명·신체·자유의 위난이면 책임이 없어지는 § 35를 따로 둔다. 한국 제22조가 위법성 조각인지 책임 조각까지 담는지는 학설이 갈린다.

Rn. 7 ## die **Schuld**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʃʊlt] **(형법) 책임** ★★★

조문어 **Schuld** 일상·강의 **Schuld** DE · AT · CH

5장 가짜 친구 코너에서 보았듯 민법의 Schuld는 「채무」, 형법의 Schuld는 「책임」이다. 형법의 책임은 「이 행위를 두고 행위자를 비난할 수 있는가」다. 그래서 책임이 없으면 handelt ohne Schuld(책임 없이 행위한다)라고 적는다. 복수 Schulden은 거의 「빚」 뿐이다. 유죄는 schuldig, 무죄는 unschuldig.

쉬운 예

Das ist nicht meine Schuld.

그건 내 잘못이 아니다.

실무 예

Das Gericht sprach den Angeklagten schuldig.

법원은 피고인에게 유죄를 선고했다.

원문

> Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. — StGB § 17 · 공식
>
> 행위 당시 행위자에게 불법을 저지른다는 인식이 없었고 그가 이 착오를 피할 수 없었다면, 그는 책임 없이 행위한 것이다. 행위자가 착오를 피할 수 있었다면 제49조 제1항에 따라 형을 감경할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Fehlt 맨 앞, 3격 dem Täter	행위 당시 행위자에게 ~이 없으면
die Einsicht, Unrecht zu tun	1격 주어 die Einsicht — zu 부정사가 그 내용	불법을 저지른다는 인식이
so handelt er ohne Schuld	주문장 — so로 연다	그는 책임 없이 행위한 것이다
wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte	wenn 부문장 — 조동사 konnte 맨 끝, 부정사 vermeiden은 그 앞	그가 이 착오를 피할 수 없었다면
Konnte der Täter den Irrtum vermeiden	Satz 2 — 다시 동사 첫머리 조건문	행위자가 착오를 피할 수 있었다면

so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden	주문장 — so + kann, 수동 부정사 gemildert werden 끝	제49조 제1항에 따라 형을 감경할 수 있다

Satz 1에 조건이 둘이다. 앞 조건은 동사 첫머리(Fehlt …), 뒤 조건은 wenn 부문장. 둘 다 채워야 책임이 없어진다.

문형

(3격) fehlt (1격)

~에게 …이 없다

1. fehlen = 「없다·빠져 있다」. 없는 것이 주어(1격): die Einsicht.
2. 누구에게 없는지는 3격: dem Täter.
3. 한국어 「행위자에게 인식이 없다」와 짜임이 같다.

Dem Kläger fehlt das Rechtsschutzbedürfnis.
원고에게는 권리보호의 이익이 없다.

Mir fehlt die Zeit.
나는 시간이 없다.

문법 D3 · 동사 첫머리 조건문 + wenn 부문장

~~Wenn fehlt dem Täter die Einsicht, so handelt er ohne Schuld~~ (비문)

Fehlt dem Täter die Einsicht, so handelt er ohne Schuld (또는 Wenn dem Täter die Einsicht fehlt, …)

조건을 말하는 방법이 둘이다. wenn을 쓰면 정동사 fehlt가 맨 끝으로 가고, wenn을 빼면 정동사가 맨 앞으로 온다. 둘을 섞어 wenn 뒤에 동사를 바로 쓰면 틀린다.

한국이라면? ≠ 법률의 착오 · 형법 제16조

피할 수 없는 착오면 벌하지 않는다는 데까지는 같다. 한국은 오인에 「정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다」. 다른 점은 Satz 2다. 독일은 피할 수 있었던 착오에도 형을 감경할 수 있게 했고, 한국 제16조에는 감경 규정이 없다.

Rn. 8

schuldunfähig ['ʃʊlt?ʊnˌfɛːɪç] 책임무능력의 ★★

조문어 **schuldunfähig** DE

Schuld(책임) + unfähig(능력이 없는). 명사는 die Schuldunfähigkeit. 14세 미만은 일률적으로 책임무능력(§ 19)이고, 정신장애로 불법을 깨닫지 못하거나 그에 따라 행동하지 못하면 역시 책임 없이 행위한다(§ 20). 14세부터 18세 미만 소년은 청소년법원법(JGG)이 따로 다룬다. 민법의 행위

능력 없음은 geschäftsunfähig(6장)다. 정의 조문은 이처럼 정의되는 말을 맨 앞에 세우고 wer 부문장을 뒤에 두는 일이 많다(§ 211 Mörder ist, wer …).

쉬운 예

Das Kind ist erst zwölf.

그 아이는 겨우 열두 살이다.

실무 예

Ein dreizehnjähriges Kind kann nicht bestraft werden.

열세 살 아이는 처벌할 수 없다.

원문

> Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist. — StGB § 19 · 공식
>
> 행위 당시 아직 14세가 되지 않은 사람은 책임무능력자다.

문형

noch nicht (수) Jahre alt sein

아직 ~세가 되지 않았다

1. noch nicht = 「아직 ~ 아니다」.
2. 나이는 (수) Jahre alt sein. 수는 글자로 써도 숫자로 써도 된다.
3. 반대로 「~세 이상」은 mindestens … Jahre alt sein.

Sie ist noch nicht achtzehn Jahre alt.

그녀는 아직 18세가 되지 않았다.

Der Täter war zur Tatzeit fünfzehn Jahre alt.

행위자는 행위 당시 15세였다.

한국이라면? = 형사미성년자 · 형법 제9조

기준 나이가 같다 — 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」. 적는 법만 다르다. 독일은 책임이 없다(schuldunfähig)고 단계를 적고, 한국은 「벌하지 아니한다」로 적는다.

Rn. 9

der **Versuch**, Pl. Versuche [fɛɐ̯ˈzuːx] 미수 · 시도 ★★★

조문어 **Versuch** | 일상·강의 **Versuch** | DE · AT · CH

versuchen(시도하다)의 명사. 일상어로는 「시도·실험」이다. 형법에서는 미수다. 완성된 범죄는 vollendete Tat(기수), 범행을 스스로 그만두는 것은 Rücktritt(중지 — 6장 가짜 친구 코너). 미수를 처벌하는지는 죄의 무게로 나뉜다. 중죄(Verbrechen)의 미수는 언제나, 경죄(Vergehen)의 미수는 법률이 정할 때만 처벌한다(§ 23 Abs. 1). 그래서 각칙 조문 끝에 Der Versuch ist strafbar(미수는 처벌한다)가 자주 붙는다.

쉬운 예

Das war nur ein Versuch.

그건 시도였을 뿐이다.

실무 예

Der Versuch der Körperverletzung ist strafbar.

상해 미수는 처벌한다.

원문

> Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. — StGB § 22 · 공식
>
> 자기가 그린 범행 계획에 따라 구성요건 실현에 직접 착수한 사람은 범죄를 미수에 그친 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Straftat	4격 목적어 — 첫 자리에 목적어가 왔다	범죄를
versucht	주문장 정동사 — 둘째 자리	미수에 그친 것이다(시도한다)
wer nach seiner Vorstellung von der Tat	wer 부문장이 주어 노릇 — 문장 끝에 왔다. nach + 3격	자기의 범행 표상에 따라
zur Verwirklichung des Tatbestandes	zu + 3격 안에 2격	구성요건 실현에
unmittelbar ansetzt	정동사 ansetzt 맨 끝 — 분리 동사가 부문장에서 앞도와 붙었다	직접 착수한 사람은

주어가 맨 끝에 있다. Eine Straftat는 첫 자리지만 주어가 아니라 4격 목적어다(여성 명사라 1격과 4격 꼴이 같다). 주어는 wer 부문장이다. 첫 자리가 늘 주어는 아니다.

문형

zu (3격) ansetzen

~에 착수하다·~하려고 나서다

1. ansetzen은 분리 동사. 주문장에서는 setzt … an으로 갈라진다.
2. 착수하는 대상은 zu + 3격: zur Verwirklichung(실현에), zur Tat(범행에).
3. unmittelbar(직접·곧바로)가 붙어야 형법의 착수다.

Er setzte gerade zum Sprung an.

그는 막 뛰어오르려던 참이었다.

> Der Täter hat noch nicht unmittelbar angesetzt.
> 행위자는 아직 직접 착수하지 않았다.

한국이라면? = 미수범 · 형법 제25조
개시 시점이 같은 짜임이다. 한국은 「범죄의 실행에 착수하여」, 독일은 구성요건 실현에 직접 착수하여(unmittelbar ansetzt). 독일 조문에는 nach seiner Vorstellung von der Tat(행위자의 표상에 따라)가 더 있어서 착수를 행위자의 계획 기준으로 판단하게 한다. 이 문언은 한국 조문에 없다.

Rn. 10

der **Täter**, Pl. Täter ['tɛːtɐ] **정범 · 행위자** ★★★

조문어 **Täter** | 일상·강의 **Täter** | DE · AT · CH

Tat + -er. 일상어와 언론에서는 「범인」 일반이다. 형법 체계에서는 정범으로, 교사범(Anstifter)·방조범(Gehilfe)과 구별된다. 교사범과 방조범을 합쳐 Teilnehmer(공범)라 한다. 공동정범은 Mittäter, 남을 도구로 쓰는 간접정범은 mittelbarer Täter다. 여성형 Täterin.

쉬운 예

Der Täter ist noch flüchtig.
범인은 아직 도주 중이다.

실무 예

Die beiden handelten als Mittäter.
두 사람은 공동정범으로 행위했다.

원문

> Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. … Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter). — StGB § 25 · 공식
> 범죄를 스스로 또는 다른 사람을 통하여 저지른 사람은 정범으로 처벌한다. 여럿이 함께 범죄를 저지르면 각자를 정범으로 처벌한다(공동정범).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als Täter wird bestraft	주문장 — als + 1격이 첫 자리, 정동사 wird, 과거분사 bestraft	정범으로 처벌된다
wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht	wer 부문장(주어 노릇) — 정동사 begeht 맨 끝	범죄를 스스로 또는 다른 사람을 통하여 저지른 사람은

Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich	Abs. 2 — 동사 첫머리 조건문	여럿이 함께 범죄를 저지르면
so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter)	주문장 + 괄호 정의어	각자를 정범으로 처벌한다(공동정범)

문형

als (1격) bestraft werden

~으로서 처벌된다

1. als = 「~으로서」. 뒤의 명사는 주어와 같은 격(여기서는 1격).
2. bestraft werden = 수동 「처벌된다」.
3. 자격을 바꿔 쓰면 als Anstifter, als Gehilfe(교사범으로서, 방조범으로서).

Sie wird als Gehilfin bestraft.
그녀는 방조범으로 처벌된다.

Er wurde als Mittäter verurteilt.
그는 공동정범으로 유죄 판결을 받았다.

문법 D3 · wer = 「~하는 사람」, der가 아니다

~~Als Täter wird bestraft, der die Straftat begeht~~ (비문)

Als Täter wird bestraft, wer die Straftat begeht (또는 derjenige, der ...)

앞에 받을 명사가 없을 때 「~하는 사람」은 wer로 연다. der를 쓰려면 앞에 받을 말(derjenige)이 있어야 한다. wer 부문장은 앞에 와도(Wer ..., wird bestraft) 뒤에 와도(Bestraft wird, wer ...) 된다.

한국이라면? = 공동정범 · 형법 제30조

공동정범의 처벌이 같다 — 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」. 다른 사람을 통하여(durch einen anderen) 저지르는 간접정범을 독일은 같은 조문 Abs. 1에 넣었고, 한국은 별도 조문(제34조)에 둔다.

Rn. 11

der **Anstifter**, Pl. Anstifter ['anˌʃtɪftɐ] 교사범 ★★

조문어 **Anstifter** | 일상·강의 **Drahtzieher** | DE · AT · CH

분리 동사 anstiften(부추기다, 일으키다)의 사람 명사. 행위는 die Anstiftung(교사). 일상어 Drahtzieher(배후 조종자)는 법률 용어가 아니다. 조문에서 「교사하다」를 anstiften이 아니라

bestimmen(결의하게 하다)으로 적는 점에 주의한다. bestimmen은 보통 「정하다」라서 처음 읽으면 뜻을 놓친다.

쉬운 예

Wer hat ihn dazu angestiftet?

누가 그를 부추겨 그 일을 하게 했나?

실무 예

Der Chef bestimmte den Fahrer zu der Falschaussage.

사장이 운전기사에게 거짓 진술을 하도록 결의하게 했다.

원문

> Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. — StGB § 26 · 공식
>
> 고의로 다른 사람에게 그 사람이 고의로 저지르는 위법한 행위를 하도록 결의하게 한 사람은 교사범으로서 정범과 같이 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als Anstifter	첫 자리 — als + 1격	교사범으로서
wird gleich einem Täter bestraft	주문장 정동사 wird + gleich + 3격(~과 같이) + 과거분사	정범과 같이 처벌된다
wer vorsätzlich einen anderen	wer 부문장 시작 — 4격 einen anderen	고의로 다른 사람에게
zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat	zu + 3격 — 2격 지시어 dessen(그 사람의)이 관사 자리	그 사람이 고의로 저지르는 위법한 행위를 하도록
bestimmt hat	완료 — 과거분사 bestimmt가 앞, 정동사 hat 맨 끝	결의하게 한 사람은

zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat — dessen이 관사 자리에 서서 뒤 형용사가 관사 없는 3격 어미 -er를 받았다(begangener, rechtswidriger). dessen은 앞의 einen anderen을 가리킨다(8장 D2).

문형

(4격) zu (3격) bestimmen

누구에게 ~하도록 결의하게 하다(교사하다)

1. 결의하게 되는 사람은 4격: einen anderen, den Fahrer.

2. 무엇을 하도록인지는 zu + 3격: zu der Tat, zum Diebstahl.
3. 같은 bestimmen이 「정하다」(Das Gesetz bestimmt …)로도 쓰인다. zu + 3격이 붙으면 교사다.

Sie bestimmte ihren Bruder zum Diebstahl.
그녀는 동생에게 절도를 하도록 결의하게 했다.

Das Gesetz bestimmt die Frist.
법률이 그 기간을 정한다.

한국이라면? = 교사범 · 형법 제31조
정범과 같은 형으로 처벌하는 것이 같다 — 「타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다」. 독일 조문은 피교사자의 행위가 고의로 저지른 위법한 행위여야 한다(vorsätzlich begangene rechtswidrige Tat)고 문언에 적는다.

Rn. 12

der **Gehilfe**, Pl. Gehilfen [gəˈhɪlfə] **방조범** ★★

조문어 **Gehilfe** | 일상·강의 **Helfer** | DE · AT · CH

Hilfe(도움)에서 온 말. 행위는 die Beihilfe(방조). -n 변화 명사라 1격만 Gehilfe이고 나머지는 Gehilfen이다(den Gehilfen, dem Gehilfen, des Gehilfen). 7장 Verrichtungsgehilfe(사용자 책임의 피용자)도 같은 낱말이 붙은 것이다. 일상어 Helfer는 범죄와 무관한 「돕는 사람」.

쉬운 예
Er hat ihr beim Umzug geholfen.
그는 그녀의 이사를 도왔다.

실무 예
Der Fahrer leistete Beihilfe zum Raub.
그 운전자는 강도를 방조했다.

원문
Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. … Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. — StGB § 27 · 공식
고의로 다른 사람이 고의로 저지르는 위법한 행위를 도운 사람은 방조범으로 처벌한다. 방조범의 형은 정범에 대한 법정형에 따른다. 그 형은 제49조 제1항에 따라 감경하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Als Gehilfe wird bestraft	주문장 — § 26과 같은 틀	방조범으로 처벌된다

wer vorsätzlich einem anderen	wer 부문장 시작 — 3격 einem anderen(§ 26은 4격)	고의로 다른 사람에게
zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat	zu + 3격 — § 26과 같은 덩어리	그 사람이 고의로 저지르는 위법한 행위에
Hilfe geleistet hat	4격 Hilfe + 완료 geleistet hat 맨 끝	도움을 준 사람은
Die Strafe für den Gehilfen	Abs. 2 Satz 1 주어 — für + 4격, den Gehilfen은 -n 변화	방조범의 형은
richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter	sich richten nach + 3격(~에 따르다)	정범에 대한 법정형에 따른다
Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern	Satz 2 — sein + zu 부정사 = 「~하여야 한다」(12장 D5)	그 형은 제49조 제1항에 따라 감경하여야 한다

§ 26(교사)과 § 27(방조)은 낱말 셋만 다르다. 4격 einen anderen … bestimmt hat이 3격 einem anderen … Hilfe geleistet hat이 되었다. 두 조문을 나란히 읽으면 3격과 4격의 차이가 보인다.

문형

(3격) Hilfe leisten

~을 돕다

1. leisten = 「(급부·도움을) 하다」. Hilfe leisten은 helfen보다 딱딱한 말이다.
2. 도움을 받는 사람은 3격: einem anderen.
3. 무엇을 돕는지는 zu + 3격: zu dessen Tat, zum Diebstahl.

Sie leistete dem Verletzten Erste Hilfe.
그녀는 부상자에게 응급처치를 했다.

Er hat ihm zu der Tat Hilfe geleistet.
그는 그 사람의 범행을 도왔다.

한국이라면? = 종범 · 형법 제32조

반드시 감경하는 것까지 같다 — 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」. 독일 조문 Sie ist … zu mildern(감경하여야 한다)도 의무다. 독일은 감경 폭을 총칙 § 49 Abs. 1이 정한다.

Rn. 13

die **Freiheitsstrafe**, Pl. Freiheitsstrafen [ˈfʁaɪ̯haɪ̯t͡s ʃtʁaːfə] 자유형 ★★★

조문어 **Freiheitsstrafe** | 일상·강의 **Gefängnis** | DE · AT · CH

Freiheit(자유) + 이음 소리 -s- + Strafe(형벌). 일상어는 Gefängnis(감옥 · 징역살이)다. 독일에는 자유형이 이것 하나뿐이고, 한국처럼 징역과 금고를 나누지 않는다. 기간이 정해진 것은 zeitige Freiheitsstrafe(유기 자유형), 종신은 lebenslange Freiheitsstrafe. 여기서 zeitig는 일상어 「이른」이 아니라 「기한이 있는」이다. 사형은 기본법 Art. 102가 폐지했다.

쉬운 예

Er muss ins Gefängnis.

그는 감옥에 가야 한다.

실무 예

Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

법원은 자유형 2년을 선고했다.

원문

> Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. … Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat. — StGB § 38 · 공식
>
> 법률이 종신 자유형을 정하지 않으면 자유형은 유기다. 유기 자유형의 상한은 15년, 하한은 1개월이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Freiheitsstrafe ist zeitig	주문장 — zeitig = 기한이 있는 (일상어 「이른」이 아니다)	자유형은 유기다
wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht	wenn 부문장 — 분리 동사 androhen(형벌을 정하다)이 붙어 맨 끝	법률이 종신 자유형을 정하지 않으면
Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe	Abs. 2 주어 + 2격	유기 자유형의 상한은
ist fünfzehn Jahre	정동사 ist + 술어	15년이고

ihr Mindestmaß ein Monat	쉼표 뒤 둘째 문장 — 앞의 ist를 함께 써서 동사가 빠졌다	하한은 1개월이다

문형

eine Freiheitsstrafe von (기간) verhängen

~의 자유형을 선고하다

1. verhängen = 「(형벌을) 과하다·선고하다」. 판결문에서 가장 흔한 동사다.
2. 기간은 von + 3격: von zwei Jahren, von sechs Monaten.
3. verurteilen zu + 3격도 같다: zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilen.

Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.
그는 자유형 3년을 선고받았다.

Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe.
법원은 종신 자유형을 선고했다.

한국이라면? ≠ 징역 또는 금고의 기간 · 형법 제42조

두 가지가 다르다. 한국은 징역과 금고를 나누고, 유기는 「1개월 이상 30년 이하로 한다」(가중하면 50년까지). 독일은 자유형 하나에 유기 상한이 15년이다. 하한 1개월은 같다.

Rn. 14

der **Tagessatz**, Pl. Tagessätze [ˈtaːgəsˌzat͡s] 일수(日數) — 일수벌금의 1일분 ★★

조문어 **Tagessatz** DE

Tag(날) + 이음 소리 -es- + Satz(비율·액수). 독일 벌금(Geldstrafe)은 총액이 아니라 「며칠분 × 하루치 금액」으로 정한다. 일수는 죄의 무게로, 하루치 금액은 행위자의 순소득으로 정한다(§ 40 Abs. 2). 판결문에는 90 Tagessätze zu je 50 Euro(1일 50유로씩 90일분)처럼 적는다. 벌금은 Geldstrafe(형벌)이고, 질서위반에 매기는 Geldbuße(과태료 쪽)와 다르다.

쉬운 예

Sie zahlt eine Geldstrafe.
그녀는 벌금을 낸다.

실무 예

Das Gericht verhängte 60 Tagessätze zu je 40 Euro.
법원은 1일 40유로씩 60일분의 벌금을 선고했다.

원문

> Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze. — StGB § 40 Abs. 1 · 공식

벌금은 일수로 정하여 선고한다. 그 일수는 최소 5일이고, 법률에 다른 규정이 없으면 최대 360일이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt	수동 wird … verhängt — in + 3격 복수 = 「~ 단위로」	벌금은 일수로 정하여 선고한다
Sie beträgt mindestens fünf	Satz 2 — betragen(~이다·~에 달하다)	그 일수는 최소 5일이고
wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt	und 뒤 쉼표 사이에 낀 부문장 — 정동사 bestimmt 맨 끝	법률에 다른 규정이 없으면
höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze	und로 mindestens fünf에 이어지는 상한	최대 360일이다

문형

in Tagessätzen verhängt werden

일수로 정해 선고된다

1. in + 3격 복수 = 「~ 단위로」 : in Tagessätzen, in Raten(분할로).
2. verhängen의 수동: wird … verhängt.
3. 판결문 공식은 (수) Tagessätze zu je (금액) Euro.

Die Strafe wird in Raten gezahlt.
벌금은 분할로 납부된다.

Ein Tagessatz beträgt hier 30 Euro.
여기서 하루치는 30유로다.

문법 D3 · 삽입 부문장 — und, wenn …, höchstens

~~Sie beträgt mindestens fünf und höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze (예외 부문장을 뺀 인용)~~ (부자연)

Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze.

부문장이 주문장 한가운데 쉼표 둘 사이에 끼었다. 문법은 틀리지 않지만 상한에 예외가 있다는 말이 사라진다. 실제로 여러 죄를 합쳐 벌금을 정하면 상한이 720일까지 올라간다(§ 54 Abs. 2) — 조문을 줄여 인용할 때 끼어든 부문장을 먼저 확인한다.

한국이라면? + (대응 제도 없음) · 형법 제45조

한국 벌금은 총액으로 정한다 — 「벌금은 5만원 이상으로 한다」. 소득에 따라 하루치 금액을 달리하는 일수벌금제는 한국 형법에 없다. 같은 범죄라도 독일에서는 고소득자의 벌금 총액이 훨씬 커진다.

Rn. 15

die **Bewährung**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bəˈvɛːʁʊŋ]

시험 기간 · 집행유예(Strafaussetzung zur Bewährung) ★★★

조문어 **Strafaussetzung zur Bewährung** | 일상·강의 **Bewährung** | DE · AT · CH

sich bewähren(시험을 견뎌 내다·진가를 보이다)의 명사. 조문어는 Strafaussetzung zur Bewährung(시험 기간을 두는 형 집행 유예)이고, 일상어로는 Er hat Bewährung bekommen(그는 집행유예를 받았다)이라고 줄여 말한다. 시험 기간은 Bewährungszeit, 보호관찰관은 Bewährungshelfer — 그 감독은 법원이 필요할 때 따로 붙인다(§ 56d). 조문의 daß는 옛 맞춤법이다 — 1996년 개정 뒤 새 법령은 dass로 쓰지만 고치지 않은 조문이 많다.

쉬운 예

Er hat Bewährung bekommen.

그는 집행유예를 받았다.

실무 예

Die Freiheitsstrafe von zehn Monaten wurde zur Bewährung ausgesetzt.

자유형 10개월은 집행이 유예되었다.

원문

> Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird.
>
> — StGB § 56 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 1년 이하의 자유형을 선고하는 경우, 유죄 판결을 받은 사람이 판결만으로도 경고를 삼고 앞으로 형 집행의 영향 없이도 더는 범죄를 저지르지 않으리라고 기대할 수 있으면, 법원은 시험 기간을 두어 형의 집행을 유예한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe	첫 자리 — bei + 3격, zu + 3격	~의 자유형을 선고하는 경우

von nicht mehr als einem Jahr	von + 3격(기간). nicht mehr als = 「~ 이하」	1년 이하
setzt das Gericht	주문장 정동사 setzt 둘째 자리 — 주어 das Gericht가 뒤로	법원은
die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus	4격 + 2격, 앞토 aus 맨 끝	형의 집행을 유예한다
wenn zu erwarten ist	wenn 부문장 — sein + zu 부정사(~할 수 있다), ist 맨 끝	~이라고 기대할 수 있으면
daß der Verurteilte	daß 부문장 시작 — 주어(1격)	유죄 판결을 받은 사람이
sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen	sich(3격) + die Verurteilung(4격) + zur Warnung dienen lassen(~을 경고로 삼다). 1인칭이면 mir	판결만으로도 경고를 삼고
und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs	ohne + 4격, 그 안에 2격	앞으로 형 집행의 영향 없이도
keine Straftaten mehr begehen wird	부정사 둘(dienen lassen, begehen)을 정동사 wird 하나가 맨 끝에서 묶는다	더는 범죄를 저지르지 않으리라고

daß 부문장의 정동사 wird가 맨 끝에 하나뿐이다. 앞의 dienen lassen에도 걸린다 — 「경고로 삼을 것이고 … 저지르지 않을 것이다」. Satz 2(고려할 사정)는 줄였다.

문형

(4격) zur Bewährung aussetzen

~의 집행을 유예하다

1. aussetzen = 「중단하다·유예하다」. 분리 동사라 주문장에서는 setzt … aus.
2. zur Bewährung = 「시험을 위하여」 → 시험 기간을 두고.
3. 수동은 wird zur Bewährung ausgesetzt.

Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus.

법원은 그 형의 집행을 유예했다.

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.
유예 기간은 3년이다.

문법 D3 · wenn zu erwarten ist, daß … — 부문장 안의 부문장

~~wenn ist zu erwarten, daß …~~ (비문)

wenn zu erwarten ist, daß …

wenn 부문장의 정동사 ist가 맨 끝이다. 그 뒤에 daß 부문장이 또 붙는데, 이 안에서도 정동사 wird가 맨 끝까지 밀려 있다(… begehen wird). 부문장마다 정동사를 따로 찾는다.

한국이라면? ≠ 집행유예의 요건 · 형법 제62조

범위와 강도가 다르다. 한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에」 사정을 참작해 유예할 수 있다(재량). 독일은 1년 이하 자유형이면 예측이 좋을 때 유예한다(setzt … aus — kann이 없다). 2년까지는 특별한 사정이 있을 때 유예할 수 있다(Abs. 2). 벌금의 집행유예는 § 56에 없다.

Rn. 16

der **Strafantrag**, Pl. Strafanträge ['ʃtʁaːfʔanˌtʁaːk] **고소(친고죄의 소추 요건)**

★★

조문어 **Strafantrag** | 일상·강의 **Anzeige** | DE

Strafe + Antrag(신청). 조문에서는 그냥 Antrag라고도 한다. 피해자가 내야만 소추할 수 있는 죄가 Antragsdelikt(친고죄)다. 누구나 할 수 있는 범죄 신고는 Strafanzeige(고발·신고)로 다르다 — Anzeige erstatten(신고하다). 6장에서 Antrag는 계약의 「청약」 이었다. 같은 낱말이 절차법에서는 「신청」, 형사에서는 「고소」, 언론에서는 검사의 구형도 Strafantrag라고 부른다.

쉬운 예

Sie hat Anzeige erstattet.
그녀는 신고를 했다.

실무 예

Der Hausfriedensbruch wird nur auf Antrag verfolgt.
주거침입은 고소가 있어야만 소추된다.

원문

Ist die Tat nur auf Antrag verfolgbar, so kann, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Verletzte den Antrag stellen. — StGB § 77 Abs. 1 · 공식
고소가 있어야만 소추할 수 있는 죄이면, 법률에 다른 규정이 없는 한 피해자가 고소를 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Ist die Tat nur auf Antrag verfolgbar	동사 첫머리 조건문 — verfolgbar(소추할 수 있는)	고소가 있어야만 소추할 수 있는 죄이면
so kann	주문장 — so + 정동사	~할 수 있다
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt	삽입 부문장 — 예외 표지, 정동사 bestimmt 맨 끝	법률에 다른 규정이 없는 한
der Verletzte den Antrag stellen	주어(1격) + 4격 + 부정사 맨 끝	피해자가 고소를

문형

einen Antrag stellen

신청하다 · 고소하다

1. stellen = 「세우다」 인데 Antrag와 함께면 「(신청을) 하다」 . 굳은 짝이다.
2. 같은 짝: eine Frage stellen(질문하다), eine Forderung stellen(요구하다).
3. 무엇을 신청하는지는 auf + 4격: einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen.

Der Nachbar hat Strafantrag gestellt.
이웃이 고소했다.

Sie stellt einen Antrag auf Akteneinsicht.
그녀는 기록 열람을 신청한다.

한국이라면? = 고소권자 · 형사소송법 제223조

피해자가 고소권자라는 점이 같다 — 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」 . 한국은 이것을 형사소송법에 두고, 독일은 형법 총칙(§§ 77~77d)에 둔다. 독일 형법에서 피해자는 der Verletzte(침해당한 사람)라고 부른다.

Rn. 17 der **Diebstahl**, Pl. Diebstähle ['di:p,ʃta:l] **절도** ★★★

조문어 **Diebstahl** | 일상·강의 **Klauen** | DE · AT · CH

Dieb(도둑) + Stahl(옛말 「훔침」 , stehlen에서). 일상어로는 klauen(슬쩍하다)도 쓴다. 남의 동산을 빼앗는 것(wegnehmen)과 함께 그것을 자기 것으로 삼을 목적(Zueignungsabsicht)이 조문에 적혀 있다. 그래서 잠깐 쓰고 돌려줄 생각으로 가져간 경우는 원칙적으로 절도가 아니다. 미수도 처벌한다(Abs. 2).

쉬운 예 Mein Fahrrad wurde gestohlen.
내 자전거를 도둑맞았다.

실무 예

Sie zeigte den Diebstahl bei der Polizei an.

그녀는 절도를 경찰에 신고했다.

원문

> Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. ... Der Versuch ist strafbar. — StGB § 242 · 공식
>
> 남의 동산을 자기나 제3자의 것으로 위법하게 삼을 목적으로 다른 사람에게서 빼앗은 사람은 5년 이하의 자유형 또는 벌금에 처한다. 미수범은 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer eine fremde bewegliche Sache	wer 부문장 시작 — 4격 Sache를 형용사 둘이 꾸민다	남의 동산을
einem anderen in der Absicht wegnimmt	3격 einem anderen + in der Absicht, 정동사 wegnimmt	다른 사람에게서 ~할 목적으로 빼앗은 사람은
die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen	zu 부정사 — Absicht의 내용. sich zueignen(자기 것으로 삼다)	그 물건을 자기나 제3자의 것으로 위법하게 삼을
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren	주문장 정동사 wird + 법정형 mit + 3격. bis zu = 「~ 이하」	5년 이하의 자유형
oder mit Geldstrafe bestraft	둘째 법정형 + 과거분사 bestraft 맨 끝(수동)	또는 벌금에 처한다
Der Versuch ist strafbar	Abs. 2 — 각칙의 미수 처벌 상투구	미수범은 처벌한다

각칙 조문의 틀은 거의 모두 같다. Wer [구성요건], wird mit [법정형] bestraft. bis zu fünf Jahren = 「5년 이하」, nicht unter fünf Jahren = 「5년 이상」(§ 212).

문형

(3격) (4격) wegnehmen

누구에게서 무엇을 빼앗다

1. 빼앗기는 사람은 3격: einem anderen. 8장 entziehen과 같은 짜임이다.

2. wegnehmen은 분리 동사: Er nimmt ihr die Tasche weg.

3. 명사는 die Wegnahme(탈취).

Er nimmt dem Kind das Handy weg.

그는 아이에게서 휴대전화를 빼앗는다.

Die Wegnahme war vollendet.

탈취는 완료되었다.

문법 D3 · wer 부문장 뒤로 밀려난 zu 부정사 덩어리

~~Wer eine fremde Sache in der Absicht, die Sache sich zuzueignen, wegnimmt, …~~

(부자연)

Wer eine fremde Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich … zuzueignen, …

부문장 정동사 wegnimmt는 맨 끝이 원칙이지만, 긴 zu 부정사 덩어리는 동사 뒤로 내보내는 편이 읽기 좋다(동사 뒤 자리). 그래서 조문은 in der Absicht wegnimmt, … zuzueignen 순서다. Absicht의 내용이 쉼표 뒤에 따로 온다.

한국이라면? ≠ 절도 · 형법 제329조

한국 조문은 짧다 — 「타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다」. 독일 조문의 영득 목적(in der Absicht, … zuzueignen)은 한국 조문에 없고, 한국에서는 불법영득의 의사를 해석으로 요구한다(학설·판례). 대상도 다르다 — 독일은 동산(bewegliche Sache), 한국은 「재물」.

Rn. 18

der **Betrug**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bəˈtʁuːk] 사기 ★★★

조문어 **Betrug** | 일상·강의 **Betrug** | DE · AT · CH

betrügen(속이다)의 명사. 사기꾼은 der Betrüger. 조문은 기망(Täuschung) → 착오(Irrtum) → 재산 처분 → 재산 손해의 사슬을 한 문장에 담는다. 손해는 das Vermögen eines anderen beschädigt(다른 사람의 재산을 해친다)로 적는다. 7장 beschädigen(물건을 훼손하다)이 여기서는 재산에 쓰였다.

쉬운 예 Das ist Betrug!

이건 사기야!

실무 예 Er verkaufte gefälschte Uhren und wurde wegen Betrugs verurteilt.

그는 가짜 시계를 팔아 사기죄로 유죄 판결을 받았다.

원문

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. — StGB § 263 Abs. 1 · 공식

자기나 제3자에게 위법한 재산상 이익을 얻게 할 목적으로, 거짓 사실을 꾸며 내거나 참된 사실을 왜곡·은폐하여 착오를 일으키거나 유지시킴으로써 다른 사람의 재산에 손해를 입힌 사람은 5년 이하의 자유형 또는 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer in der Absicht	wer 부문장 시작 — 쉼표 사이 zu 부정사가 Absicht의 내용	~할 목적으로
sich oder einem Dritten	3격 — 이익을 얻는 사람	자기나 제3자에게
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen	4격 + zu 부정사 맨 끝	위법한 재산상 이익을 얻게 할
das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt	wer 부문장 계속 — 4격 + 2격, dadurch, 정동사 beschädigt	다른 사람의 재산에 ~함으로써 손해를 입힌 사람은
daß er durch Vorspiegelung falscher	daß 부문장 — dadurch의 내용. durch + 4격, falscher (Tatsachen) 2격	거짓 사실을 꾸며 내거나
oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen	둘째 durch + 4격 — 2격 wahrer Tatsachen	참된 사실을 왜곡·은폐하여
einen Irrtum erregt oder unterhält	4격 + 정동사 둘 (erregt·unterhält) 맨 끝	착오를 일으키거나 유지시킴으로써
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren	주문장 — 각칙 상투구. 정동사 wird + mit + 3격	5년 이하의 자유형
oder mit Geldstrafe bestraft	과거분사 bestraft 맨 끝(수동)	또는 벌금에 처한다

> falscher oder … wahrer Tatsachen — Tatsachen 하나에 형용사 둘이 걸렸다. Vorspiegelung falscher (Tatsachen) / Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen. 앞쪽 Tatsachen은 생략됐다.

문형

(3격) (4격) verschaffen

누구에게 무엇을 얻게 하다

1. verschaffen = 「마련해 주다·얻게 하다」 (8장 Eigentum verschaffen).
2. 얻는 사람은 3격: sich(자기에게), einem Dritten(제3자에게).
3. 얻는 것은 4격: einen Vermögensvorteil(재산상 이익).

Er wollte sich einen Vorteil verschaffen.
그는 자기에게 이익을 얻으려 했다.

Der Verkäufer muss dem Käufer das Eigentum verschaffen.
매도인은 매수인에게 소유권을 이전해 주어야 한다.

문법 D3 · dadurch …, daß — 미리 가리키고 뒤에서 푼다

~~das Vermögen beschädigt, durch daß er einen Irrtum erregt~~ (비문)

das Vermögen dadurch beschädigt, daß er einen Irrtum erregt

dadurch(그것을 통해)가 수단을 미리 가리키고, 그 내용을 daß 부문장이 푼다. 전치사 durch를 부문장 앞에 바로 붙일 수는 없어서 da(r)+전치사를 앞에 세운다. 8장 darüber … dass와 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 사기 · 형법 제347조

한국은 「사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는」 처벌한다 — 이익 취득을 적고 피해자의 손해는 문언에 없다. 독일은 손해(beschädigt)를 적는다. 법정형은 한국이 2025. 12. 23. 개정으로 「20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금」, 독일은 5년 이하(특히 중한 경우 10년, Abs. 3).

Rn. 19

die **Körperverletzung**, Pl. Körperverletzungen [ˈkœʁpɐfɛˌlɛtsʊŋ] 상해

★★★

조문어 **Körperverletzung** | DE · AT · CH

Körper(몸) + Verletzung(침해·상처, 7장 verletzen). 과실로 다치게 하면 fahrlässige Körperverletzung(§ 229), 위험한 도구를 쓰면 gefährliche Körperverletzung(§ 224)이다. 조문의 mißhandelt도 옛 맞춤법(ß)이다 — 지금 맞춤법은 misshandelt.

쉬운 예

Er hat ihn geschlagen.

그가 그 사람을 때렸다.

실무 예

Die Ohrfeige war eine Körperverletzung.

그 따귀는 상해에 해당했다.

원문

> Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. … Der Versuch ist strafbar. — StGB § 223 · 공식
>
> 다른 사람을 신체적으로 학대하거나 그 건강을 해친 사람은 5년 이하의 자유형 또는 벌금에 처한다. 미수범은 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer eine andere Person	wer 부문장 시작 — 4격 eine andere Person이 두 동사에 같이 걸린다	다른 사람을
körperlich mißhandelt	첫째 동사 — 자기 덩어리 끝	신체적으로 학대하거나
oder an der Gesundheit schädigt	둘째 동사 — an + 3격, schädigt 맨 끝	그 건강을 해친 사람은
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren	주문장 정동사 wird + 법정형	5년 이하의 자유형
oder mit Geldstrafe bestraft	과거분사 bestraft 맨 끝(수동)	또는 벌금에 처한다
Der Versuch ist strafbar	Abs. 2 — 각칙의 미수 처벌 상투구	미수범은 처벌한다

문형

(4격) an (3격) schädigen

누구의 ~을 해치다

1. 해치는 사람은 4격: eine andere Person.
2. 어디를 해치는지는 an + 3격: an der Gesundheit(건강을).
3. 짝: (4격) an (3격) verletzen — jemanden am Arm verletzen(팔을 다치게 하다).

> Der Lärm schädigt ihn an der Gesundheit.
> 그 소음이 그의 건강을 해친다.
>
> Sie wurde am Kopf verletzt.
> 그녀는 머리를 다쳤다.

문법 D3 · wer 부문장의 동사 둘 — mißhandelt oder … schädigt

~~Wer eine andere Person mißhandelt körperlich oder schädigt an der Gesundheit~~
(비문)

Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt
oder로 이어진 동사 둘이 각자 자기 덩어리 끝에 선다. körperlich mißhandelt / an der Gesundheit schädigt. 4격 eine andere Person은 둘에 같이 걸린다.

한국이라면? ≠ 상해 · 형법 제257조

한국 조문은 「사람의 신체를 상해한 자는」 처벌하고, 상처 없는 유형력 행사는 폭행죄(제260조)로 따로 둔다. 독일 § 223은 신체적 학대(körperlich mißhandeln)와 건강 손상(an der Gesundheit schädigen) 둘을 한 조문에 담아, 한국이라면 폭행으로 볼 행위 일부가 여기에 든다(따귀 예문도 독일 기준).

Rn. 20

der **Totschlag**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['to:t,ʃla:k]

고살(故殺) — 모살이 아닌 고의 살인 ★★★

조문어 **Totschlag** DE

tot(죽은) + Schlag(때림). 이름과 달리 「때려죽임」에 한정되지 않고, 과실치사도 아니다. 고의로 사람을 죽였으나 모살(Mord, § 211)의 표지 — 살인욕·탐욕·간악함(heimtückisch)·잔혹함 등 — 가 없는 경우다. 모살은 종신 자유형, 고살은 5년 이상. 과실치사는 fahrlässige Tötung(§ 222)이다. 영어 manslaughter로 옮기면 과실범처럼 읽히니 주의한다.

쉬운 예 Der Mann wurde getötet.
그 남자가 살해되었다.

실무 예 Das Schwurgericht verurteilte sie wegen Totschlags, nicht wegen Mordes.
중대범죄 형사재판부(Schwurgericht — 직업법관과 참심원)는 그녀를 모살이 아니라 고살로 유죄 판결했다.

원문

> Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. …

In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. — StGB § 212 · 공식

모살자가 아니면서 사람을 죽인 사람은 고살자로서 5년 이상의 자유형에 처한다. 특히 중한 경우에는 종신 자유형을 선고하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wer einen Menschen tötet	wer 부문장 — 정동사 tötet 맨 끝	사람을 죽인 사람은
ohne Mörder zu sein	ohne … zu 부정사 — 모살과 가르는 말	모살자가 아니면서
wird als Totschläger	주문장 정동사 wird + als + 1격	고살자로서
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft	법정형 — nicht unter = 「~ 이상」, bestraft 맨 끝	5년 이상의 자유형에 처한다
In besonders schweren Fällen	Abs. 2 첫 자리 — in + 3격 복수	특히 중한 경우에는
ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen	sein + zu(의무), auf + 4격 erkennen	종신 자유형을 선고하여야 한다

nicht unter fünf Jahren(5년 아래가 아닌 → 5년 이상)과 bis zu fünf Jahren(5년까지 → 5년 이하)을 짝으로 외운다. 각칙 법정형은 거의 이 둘로 적는다.

문형

auf (4격) erkennen

(법원이) ~을 선고하다

1. erkennen은 보통 「알아보다」. 법원이 주어거나 판결 맥락이면 auf + 4격과 함께 「~을 선고하다」 다.
2. ist … zu erkennen = 「선고하여야 한다」 (sein + zu).
3. 판결 주문 표현: Das Gericht erkennt auf Freispruch(법원은 무죄를 선고한다).

Das Gericht erkannte auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren.

법원은 자유형 6년을 선고했다.

Es ist auf Freispruch zu erkennen.

무죄를 선고하여야 한다.

문법 D3 · ohne … zu + 부정사 — 「~이 아니면서」

~~ohne zu sein Mörder~~ (비문)

ohne Mörder zu sein

ohne … zu = 「~하지 않고·~이 아니면서」. 부문장은 아니지만 zu 부정사가 덩어리 맨 끝에 가는 것은 같다. ohne dass + 부문장으로 바꿔 쓸 수도 있다: ohne dass er Mörder ist.

한국이라면? ≠ 살인 · 형법 제250조

한국은 고의 살인을 한 조문으로 묶는다 — 「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다」. 독일은 모살(§ 211, 종신)과 고살(§ 212, 5년 이상)로 나누고, 동기·수단의 표지로 가른다. 하한 5년은 한국 제250조 제1항과 같다.

한국이라면? — 같은 3단계, 다른 문언

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국의 3단계 범죄 체계는 조문이 아니라 학설이다.

	독일	한국	차이
=	Keine Strafe ohne Gesetz (§ 1)	행위시법 (제1조)	행위 당시의 법률로 처벌.
+	Verbrechen / Vergehen (§ 12)	—	중죄·경죄 구분은 독일에만. 한국은 미수 처벌을 각칙마다 정한다(제29조).
=	Tatbestandsirrtum / fahrlässig (§§ 16·15)	고의 / 과실 (제13·14조)	구성요건 사실을 모르면 고의 없음. 과실은 규정이 있을 때만 처벌(한국만 과실을 정의).
≠	Notwehr (§ 32)	정당방위 (제21조)	필요한 방위 / 상당한 이유. 독일은 「위법하지 않다」로 적는다.
≠	Notstand (§§ 34·35)	긴급피난 (제22조)	독일은 위법성 조각과 책임 조각을 두 조문으로 나눈다. 한국은 한 조문(성질은 학설).
≠	Verbotsirrtum (§ 17)	법률의 착오 (제16조)	피할 수 있던 착오의 임의적 감경은 독일에만.
=	Versuch (§ 22)	미수범 (제25조)	직접 착수 / 실행의 착수.

=	Mittäter / Anstifter / Gehilfe (§§ 25~27)	공동정범 / 교사범 / 종범 (제30~32조)	교사는 정범과 같은 형, 방조는 필요적 감경. 간접정범은 독일 § 25, 한국 제34조.
≠	Freiheitsstrafe / Tagessatz (§§ 38·40)	징역·금고 / 총액 벌금 (제42·45조)	자유형 하나·상한 15년 / 둘·상한 30년. 일수벌금제는 독일에만.
≠	Bewährung (§ 56)	집행유예 (제62조)	1년 이하 원칙·2년까지 / 3년 이하·벌금 포함.
≠	Mord / Totschlag (§§ 211·212)	살인 (제250조)	모살·고살 둘 / 하나.
≠	Betrug (§ 263)	사기 (제347조)	독일은 재산 손해를 문언에. 법정형 5년 / 20년.

가짜 친구 · Verbrechen은 「범죄」가 아니다 — Straftat · Verbrechen · Vergehen

사전은 Verbrechen을 「범죄」로 풀고, 신문도 그렇게 쓴다. 그러나 StGB § 12는 둘로 나눈다. 법정형의 하한이 1년 이상 자유형이면 Verbrechen(중죄), 그보다 가벼운 자유형이나 벌금이면 Vergehen(경죄)이다. 둘을 합친 「범죄」 일반은 Straftat다. 조문에서 Verbrechen을 보면 「중죄」로 읽는다.

이 구별은 효과가 있다. 중죄의 미수는 언제나 처벌하고 경죄의 미수는 법률이 정할 때만 처벌한다(§ 23 Abs. 1). 그래서 절도(§ 242)·사기(§ 263)·상해(§ 223) 조문 끝에는 Der Versuch ist strafbar가 따로 붙어 있고, 살인(§ 212)에는 없다 — 고살은 중죄라 적을 필요가 없다.

한국 형법에는 이 구별이 없다. 미수를 처벌할 죄는 각칙 조문마다 정한다(제29조). 그래서 독일 문헌의 Verbrechen을 「범죄」로 옮기면, 「경죄 미수는 원칙적으로 벌하지 않는다」 같은 문장이 「범죄 미수는 벌하지 않는다」로 둔갑한다.

나누는 기준은 법정형의 하한이다. 총칙의 가중·감경이나 특히 중한 경우·경미한 경우의 형은 분류에 넣지 않는다(§ 12 Abs. 3). 그래서 절도는 특히 중한 경우(§ 243)에 하한이 3개월로 올라가도 경죄로 남는다.

스위스는 기준이 다르다. 스위스 형법 Art. 10은 법정형의 상한으로 가른다 — 3년을 넘는 자유형이면 Verbrechen, 3년 이하 자유형이나 벌금이면 Vergehen이다. 그 밑에 벌금형(Busse)만 걸린 Übertretung(위경죄)이 하나 더 있다(Art. 103). 스위스 Busse는 형벌이고, 독일 Geldbuße(질서위반의 금전 제재)와 다르다.

> Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. … Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für die Einteilung außer Betracht. 원문

> Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. 원문

> Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind. 원문

> Übertretungen sind Taten, die mit Busse bedroht sind. 원문

요령 조문의 Verbrechen은 「중죄」, Vergehen은 「경죄」, Straftat는 「범죄」. 일상 대화와 신문의 Verbrechen은 「범죄」로 옮겨도 된다.

기억 되살리기 D3 — 부문장: 정동사는 맨 끝

부문장(wenn · dass · wer · bevor · soweit · 관계대명사 der/die/das 등으로 시작하는 절)에서는 정동사가 맨 끝에 온다. 부문장이 문장 첫 자리를 차지하면 주문장의 정동사가 쉼표 바로 뒤에 온다 — Wer einen Menschen tötet, wird … bestraft.

- 독일어 문장은 두 종류다. 평서 주문장은 정동사가 둘째 자리(V2), 접속사·관계대명사로 여는 부문장은 정동사가 맨 끝(대체 부정사가 있으면 weil er nicht hat kommen dürfen처럼 hat이 동사군 앞에 선다). 부문장은 쉼표로 경계를 긋고 접속사나 관계대명사로 시작한다. 쉼표를 보면 「여기서 부문장이 시작되거나 끝난다」고 생각한다.
- 형법 각칙의 기본 틀이 바로 이것이다. Wer [~하는], wird [법정형] bestraft. wer 부문장 전체가 주문장의 첫 자리, 곧 주어 자리를 차지한다. 그래서 그 뒤에 주문장의 정동사 wird가 곧바로 온다.
- 부문장 끝에 동사가 여럿이면 정동사가 맨 끝, 나머지는 그 앞이다: begangen wurde(수동), bestimmt hat(완료), vermeiden konnte(조동사). 주문장 순서(wurde … begangen)가 뒤집힌다.
- 분리 동사는 부문장 끝에서 앞토와 다시 붙는다. 주문장 Er setzt … an / 부문장 wer … ansetzt. wegnimmt, androht, aussetzt도 같다.

- 관계대명사의 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안의 역할로 정한다. einen Umstand …, der zum Tatbestand gehört — Umstand가 남성 단수라 der, 관계절 안에서 주어라 1격.
- 부문장이 주문장 한가운데 쉼표 둘 사이에 끼기도 한다(so kann, soweit …, der Verletzte …). 쉼표 사이를 접어 두고 바깥부터 읽는다. 조문을 줄여 인용할 때 이 끼어든 부문장을 빼면 예외가 사라진다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
wenn	조건 · 「~하면」	wenn die Strafbarkeit bestimmt war
wenn nicht	예외 · 「~하지 않는 한」	wenn nicht das Gesetz … bedroht
soweit	범위·제한 · 「~하는 한」	soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt
dass / daß	내용 · 「~라는 것」	daß er einen Irrtum erregt
bevor	시간 · 「~하기 전에」	bevor die Tat begangen wurde
wer	「~하는 사람」 · 주어 자리	wer einen Menschen tötet
der / die / das	관계대명사 · 앞 명사를 받음	Taten, die … bedroht sind
um … zu / ohne … zu	부문장 아님 · 부정사 덩어리 맨 끝	um die Gefahr abzuwenden

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Wer
부문장 시작 · 「~하는 사람」

einen Menschen
4격 목적어 · -n 변화

tötet,
부문장 정동사 · 맨 끝

wird
주문장 정동사 · 부문장 바로 뒤

bestraft.
과거분사 · 수동

사람을 죽인 사람은 처벌된다.

Er handelt ohne Schuld,
주문장 · 정동사 handelt 둘째 자리

wenn
부문장 시작 · 조건

er den Irrtum
주어(1격) + 4격

nicht vermeiden
부정사 · 정동사 앞

konnte.
부문장 정동사 · 맨 끝

그가 착오를 피할 수 없었다면 그는 책임 없이 행위한 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Wer tötet einen Menschen, wird bestraft.~~	Wer einen Menschen tötet, wird bestraft.	wer는 부문장을 연다. 정동사 tötet는 맨 끝이다.
~~Wer einen Menschen tötet, er wird bestraft.~~	Wer einen Menschen tötet, wird bestraft.	wer 부문장이 이미 주어 자리를 차지했다. 주어를 다시 쓰지 않는다.
~~..., wenn er den Irrtum konnte nicht vermeiden.~~	..., wenn er den Irrtum nicht vermeiden konnte.	부문장에서는 조동사(정동사)가 맨 끝, 부정사가 그 앞이다.
~~..., dass er die Sache nimmt weg.~~	..., dass er die Sache wegnimmt.	분리 동사는 부문장 끝에서 앞토와 붙는다.

말해 보기 — 형사 사건을 설명할 때

독일 동료와 형사 사건이나 두 나라 제도를 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ist das bei Ihnen ein Verbrechen oder ein Vergehen?

그건 독일에서 중죄입니까, 경죄입니까?

bei Ihnen = 「당신 나라에서」. 정중한 Sie의 3격.

In Korea gibt es keine Tagessätze.

한국에는 일수벌금제가 없습니다.

Der Angeklagte wurde wegen Betrugs verurteilt.

피고인은 사기죄로 유죄 판결을 받았습니다.

wegen + 2격 — Betrugs, Diebstahls, Totschlags.

Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

형의 집행이 유예되었습니다.

Bei uns unterscheidet man nicht zwischen Mord und Totschlag.

우리나라에서는 모살과 고살을 구별하지 않습니다.

unterscheiden zwischen + 3격 = 「~ 사이를 구별하다」. man = 「사람들은·일반적으로」.

확인 문제 8

1. StGB § 12에 따르면 Verbrechen은?

모든 범죄

법정형 하한이 1년 이상 자유형인 죄

벌금형만 있는 죄

고의범 전부

「Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind.」 범죄 일반은 Straftat다.

2. 독일 형법에서 경죄(Vergehen)의 미수는?

언제나 처벌한다

법률이 정할 때만 처벌한다

처벌하지 않는다

감경해서 처벌한다

§ 23 Abs. 1 — 중죄 미수는 언제나, 경죄 미수는 법률이 명시할 때만. 그래서 § 242 등에 「Der Versuch ist strafbar」가 붙는다.

3. 정당방위로 한 행위를 독일 조문은 어떻게 적는가?

wird nicht bestraft

handelt ohne Schuld

handelt nicht rechtswidrig

ist straflos

§ 32 Abs. 1 — 위법성이 없어진다. 「handelt ohne Schuld」는 책임이 없어지는 경우(§§ 17·20·35)다.

4. 「Wer einen Menschen ___, wird bestraft.」 빈칸에 맞는 것은?

tötet

hat getötet

tötet hat

getötet

wer 부문장의 정동사는 맨 끝이다. 완료형이면 「getötet hat」 이 된다.

5. 독일의 벌금(Geldstrafe)은 어떻게 정하는가?

총액으로

일수 × 1일 금액으로

행정청이 정한다

소득과 무관한 정액

§ 40 Abs. 1 「Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt.」 1일 금액은 순소득으로 정한다(Abs. 2). 한국은 총액 벌금이다.

6. § 26(교사범)에서 「교사하다」 에 해당하는 동사는?

anstiften

bestimmen

helfen

verleiten

「wer vorsätzlich einen anderen zu dessen … Tat bestimmt hat」 . bestimmen zu + 3격이 조문의 교사다.

7. Totschlag를 바르게 설명한 것은?

- 과실치사
- **모살 표지가 없는 고의 살인**
- 폭행치사
- 존속살해

§ 212 「Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein …」. 과실치사는 fahrlässige Tötung(§ 222)이다.

8. 한국 사기죄(제347조)의 현행 법정형 상한은?

- 징역 5년
- 징역 10년
- **징역 20년**
- 무기징역

2025. 12. 23. 개정으로 「20년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금」. 독일 § 263 Abs. 1은 5년 이하(특히 중한 경우 10년 이하).

2부 법의 언어 · 제10장

형사절차

Strafverfahren

독일 형사소송법(StPO)은 한 사람을 절차 단계마다 다른 이름으로 부른다. 수사를 받으면 Beschuldigter, 공소가 제기되면 Angeschuldigter, 법원이 공판을 열기로 결정하면 Angeklagter다. 한국어에는 피의자와 피고인 두 이름뿐이라, 가운데 이름을 옮길 말이 없다. 수사의 주인도 다르다. 독일은 검사가 수사하고 기소한다(§§ 160·170). 한국은 2026. 10. 2.부터 사법경찰관이 수사하고 검사는 공소를 맡는다. 이 장은 수사(혐의·신문·수색·구속)에서 기소, 공판 개시 결정, 공판(증인·직접주의·자유심증·참심원)까지 순서대로 읽는다. 문법 코너는 명사화다. 형사소송법 조문은 동사 대신 명사를 쓴다 — die Staatsanwaltschaft erhebt die Klage 대신 zur Erhebung der öffentlichen Klage.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen. StPO § 152 Abs. 1
   공소 제기는 검사가 맡는다.
2. Die Untersuchungshaft wird durch schriftlichen Haftbefehl des Richters angeordnet. StPO § 114 Abs. 1
   미결구금은 판사의 서면 구속영장으로 명한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다

	— weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
-n 변화	1격만 빼고 단수에서도 모두 -n/-en이 붙는 남성 명사(der Gehilfe → den Gehilfen, der Zeuge → dem Zeugen). 사람을 가리키는 -e 남성 명사가 많다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

der **Verdacht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [fɛɐ̯ˈdaxt] **혐의** ★★★

조문어 **Verdacht** · 일상·강의 **Verdacht** · DE · AT · CH

「무엇인가 있다고 짐작함」. 형사절차는 혐의의 정도로 단계를 나눈다. 수사를 시작하려면 단순한 혐의(Anfangsverdacht, 조문으로는 zureichende tatsächliche Anhaltspunkte), 기소와 공판 개시에는 충분한 혐의(hinreichend verdächtig, § 203), 구속에는 강한 혐의(dringend verdächtig, § 112)가 필요하다. 형용사는 verdächtig이고 2격을 받는다 — der Tat verdächtig(그 범행의 혐의가 있는).

쉬운 예

Gegen ihn besteht ein Verdacht.

그에게 혐의가 있다.

실무 예

Die Polizei hat den Verdacht des Betrugs.

경찰은 사기 혐의를 두고 있다.

원문

> Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen. — StPO § 160 Abs. 1 · 공식
>
> 검사가 고발이나 그 밖의 경로로 범죄의 혐의를 알게 되면, 공소를 제기할지 결정하기 위하여 곧바로 사실관계를 조사하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sobald die Staatsanwaltschaft	sobald 부문장 시작 — 「~하는 즉시」. 주어(1격)	검사가 ~하는 즉시
durch eine Anzeige oder auf anderem Wege	수단 — durch + 4격 / auf + 3격	고발이나 그 밖의 경로로
von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält	von + 3격 + Kenntnis erhalten. 부문장 정동사 erhält 맨 끝	범죄의 혐의를 알게 되면

hat sie zu ihrer Entschließung darüber	주문장 — 정동사 hat가 부문장 바로 뒤. zu + 3격 = 목적	그에 관한 결정을 위하여
ob die öffentliche Klage zu erheben ist	ob 부문장 — darüber의 내용. sein + zu 부정사(~해야 하는지)	공소를 제기할지
den Sachverhalt zu erforschen	haben + zu 부정사 = 「~해야 한다」. 4격 목적어	사실관계를 조사하여야 한다

hat … zu erforschen = 「조사해야 한다」. haben + zu 부정사는 의무다(12장 sein + zu와 짝). 부문장 둘(sobald, ob)을 접어 두고 hat sie … den Sachverhalt zu erforschen만 먼저 읽는다.

문형

von (3격) Kenntnis erhalten

~을 알게 되다

1. Kenntnis = 「앎」. erhalten = 「받다」. 둘을 합쳐 「앎을 얻다 → 알게 되다」.
2. 무엇을 알게 되는지는 von + 3격: von dem Verdacht(그 혐의를).
3. 부문장(sobald …) 안이라 정동사 erhält가 맨 끝에 온다.

Das Gericht hat von dem Brief Kenntnis erhalten.
법원은 그 편지를 알게 되었다.

Sobald wir davon Kenntnis erhalten, melden wir uns.
그 사실을 알게 되는 대로 연락하겠습니다.

한국이라면? ≠ 수사 · 형사소송법 제197조

한국 조문은 수사의 주체가 경찰이다 — 「범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」. 검사의 수사 조항(제196조)은 2026. 8. 4. 개정으로 삭제되었다. 독일은 § 160이 수사 의무를 검사에게 지우고, 경찰은 수사 결과를 지체 없이 검사에게 보낸다(§ 163 Abs. 2).

Rn. 2

die **Staatsanwaltschaft**, Pl. Staatsanwaltschaften [ˈʃtaːtsʔanvaltʃaft]

검찰(관청) · 검사 ★★★

조문어 **Staatsanwaltschaft** | 일상·강의 **Staatsanwaltschaft** | DE · AT

Staat(국가) + s + Anwalt(대리인) + -schaft(집단). 관청을 가리키지만 조문은 사람(검사) 대신 이 말을 주어로 쓰는 일이 많다. 검사 개인은 der Staatsanwalt. 독일은 법원조직법(GVG)에 검찰을 두고, 법원마다 검찰청이 하나씩 붙는다(GVG § 141). 영어 state attorney를 따라 「국가 측 변호사」로 옮기지 않는다.

쉬운 예

Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

검찰이 수사하고 있다.

실무 예

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Minister erhoben.

검찰이 그 장관을 기소했다.

원문

Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen. … Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. — StPO § 152 Abs. 1, 2 · 공식

공소 제기는 검사가 맡는다. 검사는 법률에 달리 정한 바가 없는 한, 충분한 사실상 단서가 있으면 소추할 수 있는 모든 범죄에 대하여 개입할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zur Erhebung der öffentlichen Klage	첫 자리 — zu + 명사화 (Erhebung) + 2격	공소의 제기를 위하여는
ist die Staatsanwaltschaft berufen	정동사 ist 둘째 자리 + 주어 + 과거분사 berufen	검사가 맡는다
Sie ist	Abs. 2 — Sie = die Staatsanwaltschaft. 정동사 ist	검사는
soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist	soweit nicht 부문장 — 예외 표지. 쉼표 둘 사이에 끼었다	법률에 달리 정한 바가 없는 한
verpflichtet	ist … verpflichtet = 「의무가 있다」	의무가 있다
wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten	zu 부정사(ein-zu-schreiten) — 의무의 내용. wegen + 2격	소추할 수 있는 모든 범죄에 대하여 개입할
sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen	sofern 부문장 — 조건. 정동사 vorliegen 맨 끝	충분한 사실상 단서가 있으면

Abs. 2가 기소법정주의(Legalitätsprinzip)다. verpflichtet(의무가 있다)가 핵심이고, 예외(soweit nicht …)와 조건(sofern …)이 그 앞뒤를 감싼다. 한국 제247조의 「제기하지 아니할 수 있다」와 정반대 방향이다.

문형

zu (3격) berufen sein

~할 권한·임무를 맡다

1. berufen = 「부르다 → 임명하다」의 과거분사. sein과 함께 「~하도록 부름받았다 → 맡고 있다」.
2. 무엇을 맡는지는 zu + 3격. 명사화한 동사가 자주 온다: zur Erhebung, zur Entscheidung.
3. 이 문장은 zu 덩어리를 맨 앞에 세웠다. 그래도 정동사 ist는 둘째 자리(V2).

Zur Entscheidung ist das Landgericht berufen.
결정은 지방법원이 맡는다.

Die Schöffen sind zum Richteramt berufen.
참심원은 법관의 직을 맡는다.

문법 D7 · zur Erhebung — 명사화로 목적을 말한다

~~Zur Erheben der öffentlichen Klage~~ (비문)

Zur Erhebung der öffentlichen Klage

erheben(제기하다)의 명사는 die Erhebung. 그래서 zu + der → zur. 동사의 목적어(die Klage)는 명사 뒤에 2격(der öffentlichen Klage)으로 붙는다. 한국어로는 「공소를 제기하는 일은」으로 다시 동사로 풀어 읽는다.

한국이라면? ≠ 검사의 직무 · 공소청법 제4조

한국 검사의 직무는 2026. 10. 2. 시행 공소청법이 정한다. 첫째가 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」이고, 수사에 관해서는 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」을 적는다. 독일 검사는 수사도 기소도 한다(§§ 160·170).

Rn. 3 der **Beschuldigte**, Pl. Beschuldigten [bəˈʃʊldɪçtə] **피의자(넓게는 피고인까지)**

★★★

조문어 **Beschuldigter** | 일상·강의 **Verdächtiger** | DE · AT

동사 beschuldigen(혐의를 두다)의 과거분사를 명사로 쓴 말이다. 그래서 형용사처럼 변한다 — der Beschuldigte, ein Beschuldigter, die Beschuldigte(여성). StPO에서는 수사 대상만이 아니라 절차 전체에 걸친 상위 개념이다. 공소가 제기되면 Angeschuldigter, 공판이 열리면

Angeklagter라는 이름이 붙지만, 그때도 Beschuldigter이기는 하다(§ 157 「der Beschuldigte, gegen den …」).

쉬운 예

Der Beschuldigte schweigt.

피의자는 진술하지 않는다.

실무 예

Ein Beschuldigter muss nicht gegen sich selbst aussagen.

피의자는 자기에게 불리한 진술을 할 필요가 없다.

원문

> Der Beschuldigte ist spätestens vor dem Abschluß der Ermittlungen zu vernehmen, es sei denn, daß das Verfahren zur Einstellung führt. — StPO § 163a Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 피의자는 늦어도 수사를 마치기 전에 신문하여야 한다. 다만 절차가 중지로 끝나는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Beschuldigte	주어(1격) — 정관사 뒤라 -e	피의자는
ist spätestens vor dem Abschluß der Ermittlungen	정동사 ist + 시간 — vor + 3격, 2격 der Ermittlungen	늦어도 수사를 마치기 전에
zu vernehmen	sein + zu 부정사 = 의무 수동	신문하여야 한다
es sei denn, daß das Verfahren zur Einstellung führt	es sei denn, daß = 「~인 경우는 그렇지 않다」 — 예외 표지. 정동사 führt 맨 끝	절차가 중지로 끝나는 경우는 예외다

Abschluß·daß는 1996년 맞춤법 개정 전 철자다. 조문은 개정되지 않은 부분에 옛 철자를 그대로 남긴다. 지금 철자로는 Abschluss·dass.

문형

(1격) ist … zu (부정사)

~은 …되어야 한다

1. sein + zu 부정사 = 「~되어야 한다」. 수동과 의무가 함께 들어 있다.
2. Der Beschuldigte ist zu vernehmen = 「피의자는 신문되어야 한다 → 피의자를 신문하여야 한다」.
3. zu 부정사는 문장 끝에. 시간 표현(spätestens vor …)은 그 앞에 온다.

Der Zeuge ist zu laden.
증인을 소환하여야 한다.

Die Akte ist dem Gericht vorzulegen.
기록을 법원에 제출하여야 한다.

문법 D7 · 명사가 된 분사는 형용사처럼 변한다

~~der Beschuldigter~~ (비문)

der Beschuldigte · ein Beschuldigter

정관사(der) 뒤에서는 -e, 부정관사(ein)나 관사 없이 쓰면 -er(남성 1격). 2·3·4격은 대개 -en: des/dem/den Beschuldigten. der Angeklagte, der Verletzte도 같다.

한국이라면? ≠ 사건 송치 · 형사소송법 제245조의5

한국은 사법경찰관이 수사를 마치면 혐의가 있을 때 「지체 없이 검사에게 사건을 송치하고」, 그렇지 않을 때도 서류와 증거물을 검사에게 보낸다. 독일은 수사를 마치고 기소나 중지를 정하는 것이 모두 검사다(§ 170).

Rn. 4

der **Angeklagte**, Pl. Angeklagten ['angəˌklaːktə] 피고인(공판 개시 결정 뒤)

★★★

조문어 **Angeklagter** | 일상·강의 **Angeklagter** | DE · AT · CH

anklagen(기소하다)의 과거분사를 명사로 썼다. 변화는 Beschuldigte와 같다. 같은 뿌리의 Angeschuldigter(공소가 제기된 사람)는 공판 개시 결정 전까지만 쓰는 이름이다. 조문과 판결은 셋을 가른다. 민사의 피고는 der Beklagte로 뿌리가 다르다(14장).

쉬운 예

Der Angeklagte sitzt neben seinem Verteidiger.
피고인이 변호인 옆에 앉아 있다.

실무 예

Die Angeklagte wurde freigesprochen.
(여성) 피고인은 무죄 판결을 받았다.

원문

Im Sinne dieses Gesetzes ist Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen den die öffentliche Klage erhoben ist, Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte, gegen den die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen ist. — StPO § 157 · 공식
이 법에서 Angeschuldigter란 공소가 제기된 피의자를, Angeklagter란 공판 개시가 결정된 피의자 또는 Angeschuldigter를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Im Sinne dieses Gesetzes	첫 자리 — 정의 조문의 상투구 「이 법에서」	이 법에서
ist Angeschuldigter der Beschuldigte	정동사 ist + 술어 (Angeschuldigter) + 주어 (der Beschuldigte)	Angeschuldigter란 피의자로서
gegen den die öffentliche Klage erhoben ist	관계절 — den = der Beschuldigte. 상태 수동, 정동사 ist 맨 끝	공소가 제기된 사람이다
Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte	같은 짜임의 둘째 정의 — ist는 앞에서 이미 나와 생략	Angeklagter란 피의자 또는 Angeschuldigter로서
gegen den die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen ist	관계절 — 명사화 Eröffnung + 2격	공판 개시가 결정된 사람이다

ist … , … 로 정의 둘을 한 문장에 묶었다. 두 번째 정의에는 ist가 없다. 앞 문장의 동사를 다시 쓰지 않는 생략이다.

문형

gegen (4격) … erhoben / beschlossen sein

~에 대하여 …이 제기되어 / 결정되어 있다

1. gegen + 4격 = 「~에 대하여·~를 상대로」. 형사절차에서 피의자·피고인을 가리킨다.
2. erhoben ist, beschlossen ist = 상태 수동(sein + 과거분사). 「이미 제기된·이미 결정된」 상태다.
3. 관계절 gegen den … 의 den은 앞 명사 der Beschuldigte(남성)를 받는다. gegen 때문에 4격.

Gegen den Mann ist Anklage erhoben.

그 남자는 기소되어 있다.

Gegen sie ist ein Haftbefehl erlassen.

그녀에게는 구속영장이 발부되어 있다.

한국이라면? ≠ 피고인 · 형사소송법 제254조

한국어 이름은 둘뿐이다. 공소장에 「피고인의 성명 기타 피고인을 특정할 수 있는 사항」을 적으므로 공소 제기와 함께 피고인이 된다. Angeschuldigter에 맞는 한국어가 없어서 공판 개시 전의 피고인이라고 풀어 쓴다.

Rn. 5

aussagen [ˈaʊ̯sˌzaːgn̩] 진술하다 · 증언하다 ★★★

조문어 **aussagen** | 일상·강의 **aussagen** | DE · AT · CH

aus(밖으로) + sagen(말하다)의 분리 동사. 명사는 die Aussage(진술·증언). 진술을 거부할 권리는 법률 문헌에서 Schweigerecht(묵비권) 또는 Aussageverweigerungsrecht라고 한다. 조문은 이 권리를 「말해도 되고 안 해도 된다」는 문장으로 적는다(아래 원문). 피의자의 진술은 Aussage 말고 Einlassung(사실에 대한 진술)이라고도 한다.

쉬운 예

Der Zeuge sagt vor Gericht aus.

증인이 법정에서 증언한다.

실무 예

Sie hat sich entschieden, nicht auszusagen.

그녀는 진술하지 않기로 했다.

원문

> Er ist darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. — StPO § 136 Abs. 1 Satz 2 · 공식
>
> 피의자에게는, 법률상 혐의에 대하여 진술할지 사건에 관하여 진술하지 않을지는 그의 자유이며 언제든지, 신문 전에도, 자신이 선택한 변호인과 상의할 수 있다는 점을 알려야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Er ist darauf hinzuweisen	주문장 — sein + zu 부정사(알려야 한다). darauf = 뒤 daß 문장을 가리킨다	그에게 ~을 알려야 한다
daß es ihm nach dem Gesetz freistehe	daß 부문장 — 3격 ihm, 정동사 freistehe(접속법 I) 맨 끝	법률상 그의 자유라는 것

sich zu der Beschuldigung zu äußern	zu 부정사 ① — sich äußern zu + 3격(~에 대해 의견을 말하다)	혐의에 대하여 진술하는 것
oder nicht zur Sache auszusagen	zu 부정사 ② — 분리 동사라 aus-zu-sagen	또는 사건에 관하여 진술하지 않는 것
und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung	시간 — 쉼표 사이에 「신문 전에도」를 끼웠다	그리고 언제든지, 신문 전에도
einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen	zu 부정사 ③ — 확장 수식어 von ihm zu wählenden이 Verteidiger를 꾸민다	자신이 선택할 변호인과 상의하는 것

zu 부정사 셋이 freistehe에 걸린다. 셋째의 zu wählenden은 zu + 현재분사(wählend)로 「선택될 수 있는」. 관사(einen)와 명사(Verteidiger) 사이에 수식어가 통째로 끼었다.

문형

es steht (3격) frei, … zu (부정사)

~하는 것은 …의 자유다

1. freistehen = 「자유롭게 서 있다 → ~의 자유다」. 누구의 자유인지는 3격(ihm).
2. 무엇이 자유인지는 쉼표 뒤 zu 부정사. es는 그 zu 부정사를 미리 가리키는 자리표시다.
3. 원문 freistehe는 접속법 I이다. 「~라고」 남의 말을 옮기는 꼴이다(11장 D8).

Es steht Ihnen frei, einen Anwalt zu befragen.
변호사와 상의하는 것은 당신의 자유입니다.

Es steht dem Zeugen nicht frei, die Aussage zu verweigern.
증인은 증언을 마음대로 거부할 수 없다.

한국이라면? = 진술거부권 등의 고지 · 형사소송법 제244조의3

알리는 내용이 같다 — 「일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있다는 것」. 2026. 8. 4. 개정으로 한국 조문의 주어는 사법경찰관 하나다. 독일 § 136은 판사의 신문 규정이고 검사·경찰의 신문에 준용된다(§ 163a).

Rn. 6 der **Verteidiger**, Pl. Verteidiger [fɛɐ̯ˈtaɪ̯dɪgɐ] **변호인(형사)** ★★★

조문어 **Verteidiger** | 일상·강의 **Anwalt** | DE · AT · CH

verteidigen(지키다·방어하다)에 -er. 형사절차의 변호인이다. 민사의 소송대리인은 Prozessbevollmächtigter라고 해서 이름이 다르다. 국가가 붙여 주는 국선변호인은 Pflichtverteidiger. 법이 변호인을 반드시 요구하는 경우(notwendige Verteidigung, § 140)에는 Verbrechen(9장 중죄)으로 기소된 경우가 들어 있다.

쉬운 예

Ich möchte meinen Verteidiger sprechen.

제 변호인과 이야기하고 싶습니다.

실무 예

Das Gericht bestellt ihm einen Pflichtverteidiger.

법원은 그에게 국선변호인을 선정한다.

원문

> Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. Die Zahl der gewählten Verteidiger darf drei nicht übersteigen. — StPO § 137 Abs. 1 · 공식
>
> 피의자는 절차의 어느 단계에서든 변호인의 조력을 받을 수 있다. 선임한 변호인은 셋을 넘을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Beschuldigte	주어(1격)	피의자는
kann sich in jeder Lage des Verfahrens	조동사 kann 둘째 자리 + 재귀대명사 sich + 시간	절차의 어느 단계에서든
des Beistandes eines Verteidigers	bedienen의 2격 목적어 — 2격 둘이 겹쳤다	변호인의 조력을
bedienen	부정사 — 문장 끝	이용할 수 있다
Die Zahl der gewählten Verteidiger	Satz 2 주어 — gewählt = 선임된(국선과 구별)	선임한 변호인의 수는
darf drei nicht übersteigen	dürfen + nicht = 「~해서는 안 된다」	셋을 넘을 수 없다

문형

in jeder Lage des Verfahrens

절차의 어느 단계에서든

1. Lage = 「상태·단계」. in jeder Lage = 「어느 단계에서든」.
2. jeder는 여성 3격(in + 3격, die Lage → in jeder Lage).
3. des Verfahrens는 2격 — 「절차의」. 조문 곳곳에 같은 꼴로 나온다(§ 153 Abs. 2).

Der Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens gestellt werden.
그 신청은 절차의 어느 단계에서든 할 수 있다.

Er kann die Klage in jeder Lage zurücknehmen.
그는 어느 단계에서든 소를 취하할 수 있다.

문법 D2 · sich (2격) bedienen — 2격을 받는 동사

~~sich den Beistand eines Verteidigers bedienen~~ (비문)

sich des Beistandes eines Verteidigers bedienen

sich bedienen(이용하다)은 목적어를 2격으로 받는다. 그래서 der Beistand가 des Beistandes가 된다. 2격 동사는 일상어에서 거의 사라졌지만 조문에는 남아 있다(8장 D2).

한국이라면? = 변호인 선임 · 형사소송법 제30조

수사부터 공판까지 변호인을 둘 수 있다는 점이 같다 — 「피고인 또는 피의자는 변호인을 선임할 수 있다」. 한국 조문은 두 이름을 나란히 적고, 독일은 Beschuldigter 한 말로 두 단계를 다 덮는다. 선임 변호인을 셋까지로 제한하는 문장은 한국 제30조에 없다.

Rn. 7

die **Durchsuchung**, Pl. Durchsuchungen [dʊʁç'zuːxʊŋ] 수색 ★★

조문어 **Durchsuchung** | 일상·강의 **Razzia** | DE · AT · CH

비분리 동사 durchsuchen(샅샅이 뒤지다)의 명사. 강세가 suchen 쪽에 있다(durch'suchen). 분리 동사 'durchsuchen(처음부터 끝까지 찾아보다)과 소리가 다르다. 수색을 명하는 것은 원칙적으로 판사다. 지체하면 위험할 때(Gefahr im Verzug)만 검사와 그 수사요원도 명할 수 있다(§ 105 Abs. 1). 신문의 Razzia는 경찰의 대규모 일제 단속이다.

쉬운 예

Die Polizei durchsucht die Wohnung.
경찰이 집을 수색한다.

실무 예

Die Durchsuchung wurde vom Richter angeordnet.
그 수색은 판사가 명했다.

원문

> Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen

werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. — StPO § 102 · 공식

범죄의 정범이나 공범, 또는 데이터 장물·범인 비호·처벌 방해·장물의 혐의가 있는 사람에 대하여는, 그를 붙잡기 위하여, 그리고 수색으로 증거방법을 찾을 수 있을 것으로 추정되는 때에도, 그의 주거와 그 밖의 장소, 그의 신체와 그에게 속한 물건을 수색할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat	bei + 3격 dem — welcher 관계절이 그 사람을 설명	범죄의 정범이나 공범으로서
oder der Datenhehlerei, Begünstigung,	관계절 계속 — 2격 나열 (einer Straftat와 같은 자리)	또는 데이터 장물·범인 비호
Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist	verdächtig + 2격. 관계절 정동사 ist 맨 끝	처벌 방해·장물의 혐의가 있는 사람에 대하여는
kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume	주문장 — 정동사 kann + 주어(명사화 + 2격)	주거와 그 밖의 장소의 수색을
sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen	2격 계속 — sowie(및). ihm gehörend = 그에게 속한	그리고 그의 신체와 그의 물건의 (수색을)
sowohl zum Zweck seiner Ergreifung	목적 ① — zum Zweck + 2격	그를 붙잡기 위해서뿐 아니라
als auch dann vorgenommen werden	목적 ② 시작 + 수동 부정사 (vorgenommen werden) 문장 끝	~한 때에도 할 수 있다
wenn zu vermuten ist	wenn 부문장 — sein + zu = 「추정할 수 있다」	추정되는 때
daß die Durchsuchung	daß 부문장 — vermuten의 내용. 주어	수색이

zur Auffindung von Beweismitteln führen werde	zu + 명사화 + führen. werde(접속법 I) 맨 끝	증거방법을 찾게 될 것이라고

가장 긴 문장이라 뼈대만 먼저 찾는다: Bei dem … kann eine Durchsuchung … vorgenommen werden(~에 대하여 수색을 할 수 있다). 나머지는 누구를(관계절), 무엇을(2격), 왜(sowohl … als auch)의 살이다.

문형

sowohl … als auch …

~뿐 아니라 …도

1. 두 가지를 똑같이 강조해서 잇는다. 「A도 B도」.
2. 원문은 sowohl zum Zweck seiner Ergreifung(그를 붙잡기 위해) als auch dann, wenn …(~한 때에도).
3. 단어 둘, 구 둘, 부문장 앞 dann처럼 무엇이든 이을 수 있다.

Sowohl der Beschuldigte als auch der Zeuge wurden vernommen.
피의자도 증인도 신문을 받았다.

Er spricht sowohl Deutsch als auch Englisch.
그는 독일어도 영어도 한다.

문법 D7 · eine Durchsuchung der Wohnung — 동사의 목적어는 2격으로

~~eine Durchsuchung die Wohnung~~ (비문)

eine Durchsuchung der Wohnung

die Wohnung durchsuchen(집을 수색하다)을 명사로 바꾸면 목적어 die Wohnung이 2격 der Wohnung이 된다. 대명사라면 소유대명사로: seiner Person(그의 신체를).

한국이라면? ≠ 압수, 수색, 검증 · 형사소송법 제215조

한국 수사 단계의 수색은 경찰이 영장을 받아서 한다 — 「검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원 판사가 발부한 영장에 의하여」. 독일도 판사가 명하는 것이 원칙이지만, 지체하면 위험할 때는 검사와 그 수사요원이 직접 명할 수 있다(§ 105 Abs. 1).

Rn. 8 die **Beschlagnahme**, Pl. Beschlagnahmen [bəˈʃlaːkˌnaːmə] **압수** ★★

조문어 **Beschlagnahme** | 일상·강의 **Beschlagnahme** | DE · AT · CH

Beschlag(압류·차압) + Nahme(nehmen의 명사). 동사는 거꾸로 이 명사에서 만들었다 — beschlagnahmen(비분리, 과거분사 beschlagnahmt). 독일 조문은 두 단계로 나눈다. 증거물을

맡거나 확보하는 것이 Sicherstellung이고, 가진 사람이 순순히 내놓지 않을 때 강제로 빼앗는 것이 Beschlagnahme다(아래 원문).

쉬운 예

Die Polizei hat das Handy beschlagnahmt.

경찰이 휴대전화를 압수했다.

실무 예

Der Verteidiger beantragt die Aufhebung der Beschlagnahme.

변호인은 압수를 해제해 달라고 신청한다.

원문

> Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. … Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme. — StPO § 94 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 수사에 증거로 의미가 있을 수 있는 물건은 보관하거나 다른 방법으로 확보하여야 한다. 그 물건을 누군가 지니고 있고 임의로 내놓지 않으면 압수가 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gegenstände	주어(1격 복수)	물건은
die als Beweismittel für die Untersuchung	관계절 시작 — als = 「~로서」	수사를 위한 증거로서
von Bedeutung sein können	von Bedeutung sein = 「의미가 있다」. 정동사 können 맨 끝	의미가 있을 수 있는
sind in Verwahrung zu nehmen	sein + zu 부정사 = 의무 수동	보관하여야 한다
oder in anderer Weise sicherzustellen	둘째 zu 부정사 — 분리 동사 sicher-zu-stellen	또는 다른 방법으로 확보하여야 한다
Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person	Abs. 2 — 동사 첫머리 조건문 (wenn 없이 「~이면」)	물건이 누군가의 보관 아래 있고

und werden sie nicht freiwillig herausgegeben	동사 첫머리 조건문 ② — 수동	임의로 내놓지 않으면
so bedarf es der Beschlagnahme	주문장 — so로 시작, bedürfen + 2격	압수가 필요하다

Abs. 2는 wenn 없이 동사(Befinden, werden)를 맨 앞에 세운 조건문이다. 뒤의 so가 「그러면」을 받는다. 독일 조문에서 가장 흔한 조건 표현이다.

문형

es bedarf (2격)

~이 필요하다

1. bedürfen = 「필요로 하다」. 목적어를 2격으로 받는다(der Beschlagnahme).
2. es bedarf + 2격 = 「~이 필요하다」. es는 자리만 채우는 형식 주어다.
3. 조문에 아주 흔하다: Der Zustimmung bedarf es nicht(동의는 필요 없다, § 153).

Es bedarf keiner weiteren Prüfung.
더 심사할 필요가 없다.

Dafür bedarf es eines Antrags.
그러려면 신청이 필요하다.

한국이라면? ≠ 압수 · 형사소송법 제106조

한국 조문은 법원이 「증거물 또는 몰수할 것으로 사료하는 물건을 압수할 수 있다」고 한 갈래로 적는다. 독일은 임의로 내놓은 물건의 확보(Sicherstellung)와 강제로 빼앗는 Beschlagnahme를 나눈다. 한국어 압수는 둘을 다 덮는다.

Rn. 9

die **Untersuchungshaft**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʊntɐˈzuːxʊŋsˌhaft]

미결구금 · (피의자·피고인) 구속 ★★★

조문어 **Untersuchungshaft** | 일상·강의 **U-Haft** | DE · AT · CH

Untersuchung(조사·심리) + s + Haft(구금). 판결 전에 가두는 것, 곧 한국의 구속이다. 신문과 일상어로는 U-Haft. 사유(Haftgrund)는 도주(Flucht), 도주 우려(Fluchtgefahr), 증거인멸 우려(Verdunkelungsgefahr)가 기본이다(§ 112 Abs. 2). 형을 사는 것은 Strafhaft라 해서 따로 부른다.

쉬운 예

Er sitzt in Untersuchungshaft.
그는 구속되어 있다.

실무 예

Die Untersuchungshaft dauert schon sechs Monate.

구속이 벌써 여섯 달째다.

원문

Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht. — StPO § 112 Abs. 1 · 공식

피의자가 범행의 강한 혐의를 받고 구속 사유가 있으면 미결구금을 명할 수 있다. 미결구금이 사건의 중요성과 예상되는 형벌이나 개선·보안 처분에 비추어 균형을 잃은 경우에는 명할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Untersuchungshaft	주어(1격)	미결구금은
darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden	조동사 darf + 수동 부정사 — 4격 den Beschuldigten(-n)	피의자에 대하여 명할 수 있다
wenn er der Tat dringend verdächtig ist	wenn 부문장 ① — verdächtig + 2격	그가 범행의 강한 혐의를 받고
und ein Haftgrund besteht	wenn 부문장 ② — 정동사 besteht 맨 끝	구속 사유가 있으면
Sie darf nicht angeordnet werden	Satz 2 — 금지. Sie = die Untersuchungshaft	명할 수 없다
wenn sie zu der Bedeutung der Sache	wenn 부문장 — zu + 3격(비교 대상 ①)	사건의 중요성
und der zu erwartenden Strafe	비교 대상 ② — zu erwartend = 예상되는	예상되는 형벌
oder Maßregel der Besserung und Sicherung	비교 대상 ③ — 보안처분의 공식 이름	또는 개선·보안 처분
außer Verhältnis steht	정동사 steht 맨 끝	~에 비추어 균형을 잃은 경우

문형

zu (3격) außer Verhältnis stehen

~과 균형이 맞지 않다

1. Verhältnis = 「비율·관계」. außer Verhältnis = 「비율을 벗어나」.
2. 무엇과 비교하는지는 zu + 3격: zu der Bedeutung der Sache.
3. 비례성 원칙을 조문으로 적는 꼴이다. 반대는 im Verhältnis stehen.

Die Strafe steht zur Schuld außer Verhältnis.
그 형은 책임과 균형이 맞지 않는다.

Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.
비용이 이익에 비해 터무니없다.

문법 D2 · der Tat verdächtig — 2격을 받는 형용사

~~er ist die Tat verdächtig~~ (비문)

er ist der Tat dringend verdächtig

verdächtig(혐의가 있는)는 무엇의 혐의인지를 2격으로 받는다: der Tat, einer Straftat, des Betrugs. 정도는 앞에 부사로: dringend(강한), hinreichend(충분한).

한국이라면? = 구속의 사유 · 형사소송법 제70조

요건의 짜임이 같다 — 「죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유」에 구속 사유(주거 없음·증거인멸·도망)를 더한다. 독일은 비례성을 따로 한 문장으로 적어 구속을 막고(Satz 2), 한국은 범죄의 중대성 등을 심사에서 고려하게 한다(제2항).

Rn. 10

der **Haftbefehl**, Pl. Haftbefehle ['haftbə,fe:l] 구속영장 ★★★

조문어 **Haftbefehl** | 일상·강의 **Haftbefehl** | DE · AT · CH

Haft(구금) + Befehl(명령). 구속영장을 내다는 einen Haftbefehl erlassen, 집행을 정지하다는 den Vollzug des Haftbefehls aussetzen(§ 116). 영장에는 피의자, 범행, 구속 사유와 그 근거 사실을 적는다(§ 114 Abs. 2). 영어 arrest warrant로 옮기지만 독일어 Arrest는 민사의 가압류다 — 이 장 가짜 친구 코너.

쉬운 예 Der Richter erlässt einen Haftbefehl.
판사가 구속영장을 발부한다.

실무 예 Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.
구속영장의 집행이 조건부로 정지되었다.

원문

> Die Untersuchungshaft wird durch schriftlichen Haftbefehl des Richters angeordnet. — StPO § 114 Abs. 1 · 공식
> 미결구금은 판사의 서면 구속영장으로 명한다.

문형

durch (4격) angeordnet werden

~으로 명해지다

1. 수동문에서 수단·방법은 durch + 4격: durch schriftlichen Haftbefehl.
2. 행위자(누가)는 von + 3격이지만, 이 원문은 행위자를 des Richters(판사의) 2격으로 붙였다.
3. anordnen(명하다)은 분리 동사. 과거분사는 angeordnet.

Die Durchsuchung wurde durch Beschluss angeordnet.
수색은 결정으로 명해졌다.

Die Haft wird durch den Richter angeordnet.
구금은 판사가 명한다.

한국이라면? = 구속영장 · 형사소송법 제201조

판사의 영장으로 구속한다는 원칙이 같다. 한국 수사 단계에서는 「사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」 구속한다. 독일 기본법은 체포된 사람을 늦어도 다음 날 판사 앞에 세우게 한다(Art. 104 Abs. 3).

Rn. 11

festnehmen ['fɛstˌneːmən] 체포하다 ★★★

조문어 **vorläufig festnehmen** | 일상·강의 **festnehmen** | DE · AT · CH

fest(단단히) + nehmen(잡다)의 분리 동사. 명사는 die Festnahme(-ung이 아니다). 조문은 vorläufige Festnahme(임시 체포)라고 해서, 판사의 결정 전 단계라는 점을 낱말에 담는다. 영어 arrest의 대응어는 Festnahme이고, 독일어 Arrest는 민사 가압류다.

쉬운 예

Die Polizei hat den Dieb festgenommen.
경찰이 도둑을 체포했다.

실무 예

Er wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.
그는 범행 현장에서 바로 체포되었다.

원문

> Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne

richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. — StPO § 127 Abs. 1 Satz 1 · 공식

누군가 범행 중에 발견되거나 추적되는 경우, 그에게 도주의 혐의가 있거나 그의 신원을 곧바로 확인할 수 없으면 누구든지 판사의 명령 없이도 그를 임시로 체포할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt	동사 첫머리 조건문 — 수동(wird … betroffen). auf frischer Tat = 범행 현장에서	누군가 범행 중에 발견되거나 추적되면
so ist	주문장 시작 — so + 정동사 ist	그때는
wenn er der Flucht verdächtig ist	끼어든 wenn 부문장 ① — verdächtig + 2격	그에게 도주의 혐의가 있거나
oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann	wenn 부문장 ② — 수동 + 조동사 kann 맨 끝	그의 신원을 곧바로 확인할 수 없으면
jedermann befugt	ist … befugt의 주어와 술어	누구든지 권한이 있다
ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen	zu 부정사 — 권한의 내용	판사의 명령 없이도 그를 임시로 체포할

so ist와 jedermann befugt 사이에 wenn 부문장이 통째로 끼었다. 쉼표 사이를 접으면 so ist jedermann befugt, ihn … festzunehmen만 남는다.

문형

(1격) ist befugt, … zu (부정사)

~은 …할 권한이 있다

1. befugt = 「권한이 있는」. sein과 함께 쓴다.
2. 무엇을 할 권한인지는 쉼표 뒤 zu 부정사.
3. 원문은 so ist … jedermann befugt로 주어(jedermann)가 동사 뒤에 왔다. 앞에 조건문이 있어서다.

Die Polizei ist befugt, die Wohnung zu betreten.

경찰은 그 집에 들어갈 권한이 있다.

> Jedermann ist befugt, Hilfe zu leisten.
> 누구나 도움을 줄 수 있다.

문법 D7 · festzunehmen — 분리 동사의 zu는 가운데로

~~ihn vorläufig zu festnehmen~~ (비문)

ihn vorläufig festzunehmen

분리 동사(fest-nehmen)는 zu를 앞토와 줄기 사이에 넣어 한 낱말로 쓴다: festzunehmen, sicherzustellen, auszusagen. 비분리 동사는 따로 쓴다: zu vernehmen.

한국이라면? ≠ 현행범인의 체포 · 형사소송법 제212조

누구나 영장 없이 붙잡을 수 있다는 점은 같다 — 「현행범인은 누구든지 영장없이 체포할 수 있다」. 다만 독일 조문은 도주의 혐의나 신원 확인 불능이라는 요건을 더 붙인다. 한국은 그런 요건을 조문에 적지 않는다.

Rn. 12

absehen [ˈapˌzeːən] (von + 3격) ~을 하지 않다 · 그만두다 ★★

조문어 **von der Verfolgung absehen** | 일상·강의 **einstellen** | DE · AT

ab(떨어져) + sehen(보다). 일상어로는 「내다보다·짐작하다」(es ist abzusehen = 짐작할 수 있다)이고, von + 3격과 함께면 「~을 하지 않기로 하다」다. 조문의 von der Verfolgung absehen은 「소추하지 않다」, von Strafe absehen은 「형을 면제하다」. 명사는 das Absehen(§ 153 표제 Absehen von der Verfolgung).

쉬운 예

Wir sehen von einer Strafe ab.
우리는 처벌하지 않기로 한다.

실무 예

Die Staatsanwaltschaft hat von der Verfolgung abgesehen.
검찰은 소추하지 않기로 했다.

원문

> Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. — StPO § 153 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 절차의 대상이 경죄인 경우, 행위자의 책임이 경미하다고 볼 수 있고 소추에 공익이 없으면, 검사는 공판 개시에 관할이 있는 법원의 동의를 얻어 소추하지 않을 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand	동사 첫머리 조건문 — 「~이면」	절차의 대상이 경죄이면
so kann die Staatsanwaltschaft	주문장 — so + 조동사 kann + 주어	검사는
mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens	mit + 3격 — 2격 des … Gerichts 안에 수식어가 길게 끼었다	공판 개시에
zuständigen Gerichts	앞 줄의 2격이 여기서 끝난다: des … zuständigen Gerichts	관할이 있는 법원의 동의를 얻어
von der Verfolgung absehen	von + 3격 absehen — 부정사 문장 끝	소추하지 않을 수 있다
wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre	wenn 부문장 ① — sein + zu, 접속법 II wäre	행위자의 책임이 경미하다고 볼 수 있고
und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht	wenn 부문장 ② — Interesse an + 3격	소추에 공익이 없으면

des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts는 관사(des)와 명사(Gerichts) 사이에 수식어가 통째로 낀 꼴이다. 한국어로는 「공판 개시에 관할이 있는 법원」처럼 뒤에서 앞으로 읽는다.

문형

(4격) zum Gegenstand haben

~을 대상으로 하다

1. Gegenstand = 「대상·물건」. zum Gegenstand haben = 「~을 대상으로 삼다」.
2. 무엇을 대상으로 하는지는 4격: ein Vergehen.
3. 원문은 동사 첫머리 조건문이다. Hat das Verfahren … = 「절차가 …을 대상으로 하면」.

Der Vertrag hat den Kauf eines Hauses zum Gegenstand.
그 계약은 집의 매매를 대상으로 한다.

Das Verfahren hat einen Diebstahl zum Gegenstand.
그 절차는 절도 사건이다.

한국이라면? ≠ 기소편의주의 · 형사소송법 제247조

한국은 원칙이 반대다. 검사는 「제51조의 사항을 참작하여 공소를 제기하지 아니할 수 있다」. 죄의 경중을 가리지 않는다. 독일은 기소가 원칙이고(§ 152 Abs. 2), 예외는 법률이 정한 경우뿐이다. 여기 § 153의 경미사건 예외는 경죄에 한하고 대개 법원 동의가 필요하다.

Rn. 13

die **Anklage**, Pl. Anklagen ['anˌkla:gə] 기소 · 공소 ★★★

조문어 **öffentliche Klage** | 일상·강의 **Anklage** | DE · AT · CH

anklagen(고발하다·기소하다)의 명사(-ung이 아니라 줄기에 -e). 조문은 대개 die öffentliche Klage(공소)라고 쓰고, 기소장은 die Anklageschrift다. 기소하다는 Anklage erheben 또는 die öffentliche Klage erheben. 기소하지 않을 때는 das Verfahren einstellen(절차를 중지하다)이다. Einstellung은 한국의 불기소 처분에 가깝다.

쉬운 예

Die Anklage lautet auf Betrug.

공소 죄명은 사기다.

실무 예

Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren mangels Beweisen eingestellt.

검찰은 증거 불충분으로 사건을 불기소했다.

원문

> Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch Einreichung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht. … Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. — StPO § 170 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 수사 결과 공소를 제기할 충분한 이유가 있으면 검사는 관할 법원에 기소장을 제출하여 공소를 제기한다. 그렇지 않으면 검사는 절차를 중지한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bieten die Ermittlungen genügenden Anlaß	동사 첫머리 조건문 — 주어 die Ermittlungen(복수)	수사 결과가 충분한 이유가 되면
zur Erhebung der öffentlichen Klage	zu + 명사화 + 2격	공소 제기의

so erhebt die Staatsanwaltschaft sie	주문장 — so + 정동사 erhebt. sie = die öffentliche Klage	검사는 공소를 제기한다
durch Einreichung einer Anklageschrift	수단 — durch + 명사화 (einreichen → Einreichung)	기소장을 제출하여
bei dem zuständigen Gericht	bei + 3격 — 제출처	관할 법원에
Andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein	Abs. 2 — 분리 동사 einstellen의 앞토 ein이 문장 끝	그렇지 않으면 검사는 절차를 중지한다

문형

Anlass zu (3격) bieten

~할 이유가 되다

1. Anlass = 「계기·이유」. bieten = 「제공하다」. 「~할 이유를 제공하다 → ~할 이유가 된다」.
2. 무엇의 이유인지는 zu + 3격: zur Erhebung der Klage.
3. 원문 Anlaß는 옛 철자(지금은 Anlass).

Der Brief bietet keinen Anlass zur Sorge.
그 편지는 걱정할 이유가 되지 않는다.

Das Ergebnis gibt Anlass zur Kritik.
그 결과는 비판을 부른다.

한국이라면? = 공소장 · 형사소송법 제254조

서면을 법원에 내서 기소한다는 점이 같다 — 「공소를 제기함에는 공소장을 관할법원에 제출하여야 한다」. Anklageschrift가 공소장이다. 한국 조문의 공소는 독일어로 die öffentliche Klage(공적인 소)다.

Rn. 14

die **Eröffnung**, Pl. Eröffnungen [ɛɐ̯ˈʔœfnʊŋ] **(공판) 개시** ★★

조문어 **Eröffnung des Hauptverfahrens** | 일상·강의 **Prozessbeginn** | DE · AT

eröffnen(열다)의 명사. 기소 뒤 법원은 바로 공판을 열지 않고, 기록을 보고 공판을 열지 먼저 결정한다. 그 결정이 Eröffnungsbeschluss이고, 이 중간 단계를 흔히 Zwischenverfahren(중간절차)

이라 부른다. 열지 않기로 하면 die Eröffnung ablehnen. 일상어 Eröffnung은 가게·전시회의 「개업·개막」 이다.

쉬운 예

Das Gericht hat das Hauptverfahren eröffnet.

법원은 공판을 열기로 했다.

실무 예

Das Gericht lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab.

법원은 공판 개시를 거부했다.

원문

> Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens, wenn nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint. – StPO § 203 · 공식
>
> 준비 절차의 결과에 비추어 피고인에게 범죄의 충분한 혐의가 있는 것으로 보이면 법원은 공판 개시를 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht	주어(1격)	법원은
beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens	정동사 + 4격(명사화) + 2격	공판 개시를 결정한다
wenn nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens	wenn 부문장 — nach + 3격(~에 따르면)	준비 절차의 결과에 비추어
der Angeschuldigte einer Straftat	부문장 주어 + verdächtig에 걸리는 2격	피고인에게 범죄의
hinreichend verdächtig erscheint	정동사 erscheint 맨 끝	충분한 혐의가 있는 것으로 보이면

문형

(1격) erscheint … verdächtig

~에게 …한 혐의가 있는 것으로 보인다

1. erscheinen = 「나타나다 → ~로 보이다」. 형용사와 함께 sein처럼 쓴다.
2. 확정이 아니라 「그렇게 보인다」는 판단이다. 공판 개시에는 그것으로 충분하다.
3. 부문장 안이라 정동사 erscheint가 맨 끝.

Die Aussage erscheint glaubhaft.
그 진술은 믿을 만해 보인다.

Der Antrag erscheint unbegründet.
그 신청은 이유 없어 보인다.

문법 D7 · -ung 명사는 언제나 여성

~~das Eröffnung des Hauptverfahrens~~ (비문)

die Eröffnung des Hauptverfahrens

-ung으로 끝나는 명사는 예외 없이 die다: die Eröffnung, die Vernehmung, die Durchsuchung. 복수는 -en. 꾸미는 말은 2격으로 뒤에: des Hauptverfahrens(중성 2격 -s).

한국이라면? + (대응 절차 없음) · 형사소송법

한국에는 공소 제기 뒤 법원이 공판을 열지 따로 결정하는 단계가 없다. 공소장이 접수되면 공판 준비로 넘어간다. 독일은 충분한 혐의(hinreichender Tatverdacht)가 있을 때만 공판을 연다. 기소된 사건을 법원이 한 번 거르는 장치다.

Rn. 15

die **Hauptverhandlung**, Pl. Hauptverhandlungen [ˈhaʊptfɐˌhandlʊŋ] **공판**

★★★

조문어 **Hauptverhandlung** | 일상·강의 **Prozess** | DE · AT

Haupt(주된) + Verhandlung(심리). 형사 공판이다. 민사의 변론은 mündliche Verhandlung이라고 해서 이름이 다르다. 공판 기일은 der Hauptverhandlungstermin. 신문과 일상어는 der Prozess(재판)라고 한다. 판결에 관여하는 사람은 공판 내내 자리에 있어야 한다(아래 원문). 그래서 판사가 바뀌면 공판을 처음부터 다시 한다.

쉬운 예

Die Hauptverhandlung beginnt um neun Uhr.
공판은 아홉 시에 시작한다.

실무 예

Die Hauptverhandlung wurde auf nächste Woche vertagt.
공판이 다음 주로 연기되었다.

원문

> Die Hauptverhandlung erfolgt in ununterbrochener Gegenwart der zur Urteilsfindung berufenen Personen sowie der Staatsanwaltschaft und eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.
>
> — StPO § 226 Abs. 1 · 공식
>
> 공판은 판결에 관여하는 사람들과 검사, 법원 사무관이 끊김 없이 출석한 가운데 진행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Hauptverhandlung erfolgt	주어 + 정동사(erfolgen = 이루어지다)	공판은 진행된다
in ununterbrochener Gegenwart	in + 3격 — 형용사 여성 3격 -er	끊김 없는 출석 속에서
der zur Urteilsfindung berufenen Personen	2격 복수 ① — 관사와 명사 사이에 zur … berufenen이 끼었다	판결에 관여하는 사람들
sowie der Staatsanwaltschaft	2격 ② — sowie(및)	및 검사
und eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle	2격 ③ — 형용사처럼 변하는 명사 Beamte(r)	그리고 법원사무관의

문형

in Gegenwart (2격)

~이 있는 자리에서

1. Gegenwart = 「현재」 또는 「출석·임석」. in Gegenwart + 2격 = 「~이 있는 자리에서」.
2. 같은 뜻으로 in Anwesenheit + 2격도 쓴다. 반대는 in Abwesenheit(궐석).
3. 형용사를 끼우면 in ununterbrochener Gegenwart(끊김 없는 출석 속에서).

Die Vernehmung fand in Gegenwart des Verteidigers statt.
신문은 변호인이 참여한 가운데 이루어졌다.

Das Urteil wurde in Abwesenheit des Angeklagten verkündet.
판결은 피고인 궐석으로 선고되었다.

한국이라면? = 공판정의 심리 · 형사소송법 제275조

출석해야 하는 사람이 같다 — 「공판정은 판사와 검사, 법원사무관등이 출석하여 개정한다」. Urkundsbeamter der Geschäftsstelle가 법원사무관등이다. 독일 조문은 출석이 끊기지 않아야 한다(ununterbrochen)는 말을 더 넣었다.

Rn. 16 **der Zeuge**, Pl. Zeugen [ˈt͡sɔɪgə] **증인** ★★★

조문어 **Zeuge** | 일상·강의 **Zeuge** | DE · AT · CH

-n 변화 명사다 — der Zeuge, den/dem/des Zeugen. 여성은 die Zeugin. 증언은 das Zeugnis(학교의 「성적표」와 같은 낱말)이고, 증언거부권은 Zeugnisverweigerungsrecht(§ 52, 친족 등)다. 자기나 가족이 처벌받을 위험이 있는 질문에만 답하지 않을 권리는 따로 Auskunftsverweigerungsrecht(§ 55)라고 한다.

쉬운 예

Der Zeuge wird vernommen.

증인이 신문을 받는다.

실무 예

Die Zeugin hat von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

그 증인은 증언거부권을 행사했다.

원문

> Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin vor dem Richter zu erscheinen. Sie haben die Pflicht auszusagen, wenn keine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt.
>
> — StPO § 48 Abs. 1 · 공식
>
> 증인은 자기를 신문하려고 정한 기일에 판사 앞에 출석할 의무가 있다. 법률이 인정하는 예외가 없으면 증언할 의무가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zeugen sind verpflichtet	주어(복수) + sein + verpflichtet	증인은 의무가 있다
zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin	zu + 3격 — 관사 dem과 명사 Termin 사이에 수식어	자기를 신문하려고 정한 기일에
vor dem Richter zu erscheinen	zu 부정사 — 의무의 내용	판사 앞에 출석할
Sie haben die Pflicht auszusagen	Satz 2 — die Pflicht + zu 부정사 (분리 동사 aus-zu-sagen)	증언할 의무가 있다
wenn keine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt	wenn 부문장 — 예외 표지. 여기도 관사와 명사 사이에 im Gesetz zugelassene	법률이 인정하는 예외가 없으면

문형

die Pflicht haben, … zu (부정사)

~할 의무가 있다

1. die Pflicht = 「의무」. haben과 함께 「의무가 있다」.
2. 의무의 내용은 zu 부정사. 짧으면 쉼표를 생략하기도 한다(die Pflicht auszusagen).
3. 같은 뜻: verpflichtet sein, … zu (부정사) — 원문 첫 문장.

Der Zeuge hat die Pflicht, die Wahrheit zu sagen.
증인은 진실을 말할 의무가 있다.

Sie hat nicht die Pflicht zu erscheinen.
그녀는 출석할 의무가 없다.

문법 D7 · zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin — 관사와 명사 사이의 수식어

~~zu dem Termin bestimmten zu ihrer Vernehmung~~ (비문)

zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin

독일어는 분사 수식어를 관사와 명사 사이에 통째로 끼운다: dem [zu ihrer Vernehmung bestimmten] Termin. 한국어 「신문하려고 정한 기일」과 순서가 같다. 끼운 덩어리를 괄호로 묶으면 뼈대 zu dem Termin이 보인다.

한국이라면? = 증인의 자격 · 형사소송법 제146조

누구나 증인이 될 수 있다는 점이 같다. 다만 출발점이 다르다. 한국 조문은 자격에서 시작한다 — 「법원은 법률에 다른 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있다」. 독일 § 48은 출석하고 증언할 의무에서 시작한다.

Rn. 17

die **Verlesung**, Pl. Verlesungen [fɛɐ̯ˈleːzʊŋ] **(법정에서 서류를) 낭독함** ★★

조문어 **Verlesung** | 일상·강의 **Vorlesen** | DE · AT

verlesen(소리 내어 읽다)의 명사. 공판에서 서류를 증거로 쓰는 방법이 낭독이다(Urkundenbeweis durch Verlesung). 원칙은 사람의 기억을 증거로 쓸 때 그 사람을 직접 신문하는 것이다. 예전 신문 조서를 읽는 것으로 신문을 대신할 수 없다(아래 원문, 직접주의 Unmittelbarkeitsgrundsatz). 예외는 § 251 이하가 정한다.

쉬운 예

Der Staatsanwalt verliest den Anklagesatz.
검사가 공소사실 요지를 낭독한다.

실무 예

Die Verlesung des Protokolls ist hier nicht zulässig.
여기서는 조서를 낭독할 수 없다.

원문

> Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen. Die

> Vernehmung darf nicht durch Verlesung des über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer Erklärung ersetzt werden. — StPO § 250 · 공식
>
> 어떤 사실의 증명이 한 사람의 지각에 기대고 있으면 그 사람을 공판에서 신문하여야 한다. 그 신문은 예전 신문에 관하여 작성한 조서나 진술서를 낭독하는 것으로 대신할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Beruht der Beweis einer Tatsache	동사 첫머리 조건문 — 주어 + 2격	어떤 사실의 증명이
auf der Wahrnehmung einer Person	auf + 3격(beruhen의 짝) + 2격	한 사람의 지각에 기대고 있으면
so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen	주문장 — diese = einer Person. sein + zu	그 사람을 공판에서 신문하여야 한다
Die Vernehmung darf nicht	Satz 2 — 조동사 + nicht = 금지	그 신문은 ~할 수 없다
durch Verlesung des über eine frühere Vernehmung	durch + 명사화. 2격 관사 des 뒤에 수식어가 시작	예전 신문에 관하여
aufgenommenen Protokolls oder einer Erklärung	수식어 끝 (aufgenommenen) + 명사 Protokolls	작성한 조서나 진술서의 낭독으로
ersetzt werden	수동 부정사 — 문장 끝	대신될

문형

auf (3격) beruhen

~에 근거하다 · ~에 달려 있다

1. beruhen = 「~에 기초를 두다」. 무엇에 기대는지는 auf + 3격.
2. 원문은 동사 첫머리 조건문이다. Beruht der Beweis … auf … = 「증명이 …에 기대고 있으면」.
3. 판결 이유에서도 아주 흔하다: Das Urteil beruht auf diesem Fehler(판결이 이 잘못에 기초한다).

Die Entscheidung beruht auf einem Irrtum.
그 결정은 착오에 기초한다.

Seine Aussage beruht auf eigener Wahrnehmung.
그의 진술은 자기가 직접 본 것에 근거한다.

문법 D7 · durch Verlesung des Protokolls — 명사화한 동사의 목적어

~~durch Verlesung das Protokoll~~ (비문)

durch Verlesung des Protokolls

das Protokoll verlesen(조서를 낭독하다) → die Verlesung des Protokolls. 동사의 목적어(4격)는 명사화하면 2격이 된다. 중성 명사의 2격은 -s: des Protokolls.

한국이라면? ≠ 전문법칙 · 형사소송법 제310조의2

목표는 같고 문장의 방향이 다르다. 한국은 증거능력을 막는다 — 「진술을 기재한 서류」 등은 「이를 증거로 할 수 없다」 (예외 제311조~제316조). 독일은 사람을 법정에서 신문하라고 명하고, 조서 낭독으로 대신하는 것을 금한다.

Rn. 18

die **Überzeugung**, Pl. Überzeugungen [yːbɐˈtsɔɪgʊŋ] 확신 · 심증 ★★★

조문어 **Überzeugung** | 일상·강의 **Überzeugung** | DE · AT · CH

überzeugen(설득하다·확신시키다)의 명사. 법원은 공판에서 본 것 전체로 확신을 얻어 판단한다. 그 전체를 der Inbegriff der Verhandlung(심리의 총체)라고 한다. 공판 밖에서 알게 된 것은 판단 재료가 아니다. 의심스러우면 피고인에게 유리하게(in dubio pro reo)는 StPO에 조문이 없는 원칙이다.

쉬운 예

Das ist meine feste Überzeugung.
그건 제 확고한 생각입니다.

실무 예

Das Gericht ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt.
법원은 피고인의 유죄를 확신한다.

원문

Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. — StPO § 261 · 공식
증거조사의 결과에 대하여 법원은 심리 전체에서 얻은 자유로운 확신에 따라 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Über das Ergebnis der Beweisaufnahme	첫 자리 — über + 4격(~에 대하여) + 2격	증거조사의 결과에 대하여
entscheidet das Gericht	정동사 둘째 자리 + 주어	법원은 판단한다
nach seiner freien	nach + 3격 시작 — 형용사 ① freien	자유로운
aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften	형용사 ② — 분사 수식어(~에서 길어 올린)	심리 전체에서 얻은
Überzeugung	명사 — 앞의 수식어 둘이 모두 여기에 걸린다	확신에 따라

seiner freien, aus … geschöpften Überzeugung — 형용사 둘이 쉼표로 이어져 같은 명사를 꾸민다. schöpfen = 「(물을) 긷다」. 공판이라는 샘에서 길어 올린 확신이다.

문형

nach (3격) entscheiden

~에 따라 판단하다

1. nach + 3격 = 「~에 따라·~에 의하여」.
2. nach seiner Überzeugung = 「그의 확신에 따라」. seiner는 여성 3격.
3. 법원(das Gericht)을 받는 소유대명사는 sein-(중성)이다.

Der Richter entscheidet nach freiem Ermessen.
판사는 자유재량으로 정한다.

Nach meiner Überzeugung ist er unschuldig.
제가 확신하기로는 그는 무죄입니다.

한국이라면? = 자유심증주의 · 형사소송법 제308조

같은 원칙이다 — 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」. 독일 조문은 판단의 재료를 못박는다. 공판 전체(Inbegriff der Verhandlung)에서 얻은 것만이다. 합리적 의심 기준은 한국 제307조 제2항에 따로 있다.

Rn. 19 **der Schöffe**, Pl. Schöffen ['ʃœfə] **참심원** ★★★

조문어 **Schöffe** | 일상·강의 **Laienrichter** | DE · AT

법률가가 아닌 시민 법관. 직업법관(Berufsrichter)과 한 재판부에 앉아 유무죄와 형량을 함께 표결한다. 배심원(der Geschworene)과 다르다. 배심원은 법관과 따로 판단한다. 지원의 참심재판부

(Schöffengericht)는 직업법관 1명과 참심원 2명이다(GVG § 29 Abs. 1). 여성은 die Schöffin.

쉬운 예

Sie ist seit drei Jahren Schöffin.

그녀는 3년째 참심원이다.

실무 예

Die Schöffen haben gegen den Berufsrichter gestimmt.

참심원들이 직업법관과 반대로 표결했다.

원문

> Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben die Schöffen während der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter beim Amtsgericht aus und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen teil, die in keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Verhandlung erlassen werden können. … Die außerhalb der Hauptverhandlung erforderlichen Entscheidungen werden von dem Richter beim Amtsgericht erlassen. — GVG § 30 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 법률이 예외를 정하지 않는 한, 참심원은 공판 중에 지원 판사와 똑같이 법관의 직무를 온전히, 같은 표결권으로 행사하며, 공판 중에 내려야 하는 결정으로서 판결과 관계가 없고 구두 심리 없이도 내릴 수 있는 결정에도 참여한다. 공판 밖에서 필요한 결정은 지원 판사가 내린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt	insoweit nicht 부문장 — 예외 표지. 정동사 bestimmt 맨 끝	법률이 예외를 정하지 않는 한
üben die Schöffen während der Hauptverhandlung	주문장 — 정동사 üben(분리동사 ausüben) + 주어	참심원은 공판 중에
das Richteramt in vollem Umfang	4격 목적어 + 방식	법관의 직무를 온전히
und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter beim Amtsgericht	방식 ② — wie + 1격(비교)	지원 판사와 같은 표결권으로
aus	ausüben의 앞토 — 여기서 첫 동사가 끝난다	행사하고

und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung	둘째 동사 teilnehmen 시작 — an + 3격, 수식어 시작	또한 공판 중에
zu erlassenden Entscheidungen teil	수식어 끝(zu + 현재분사 = 내려야 할) + 명사 + 앞토 teil	내려야 하는 결정에 참여한다
die in keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen	관계절 ① — die = Entscheidungen	판결과 관계가 없고
und die auch ohne mündliche Verhandlung	관계절 ② 시작	구두 심리 없이도
erlassen werden können	수동 + 조동사 können 맨 끝	내릴 수 있는 (결정)
Die außerhalb der Hauptverhandlung	Abs. 2 주어 시작 — 관사 die 뒤에 수식어(außerhalb + 2격)	공판 밖에서
erforderlichen Entscheidungen	수식어 끝 + 명사(복수)	필요한 결정은
werden von dem Richter beim Amtsgericht erlassen	수동 — 행위자 von + 3격	지원 판사가 내린다

Abs. 2가 Abs. 1의 한계다. 참심원은 공판 중에만 법관이고, 공판 밖의 결정(예: 구속영장)은 직업 법관 혼자 내린다. 분리 동사 둘이 앞토를 멀리 떨어뜨렸다: üben … aus, nehmen … teil. 앞토를 찾아야 동사의 뜻이 정해진다. üben만 보면 「연습하다」로 잘못 읽는다.

문형

an (3격) teilnehmen

~에 참여하다

1. teilnehmen(참가하다)은 분리 동사. 주문장에서는 teil이 문장 끝으로 간다: sie nehmen … teil.
2. 무엇에 참여하는지는 an + 3격: an den Entscheidungen.
3. 원문은 an과 Entscheidungen 사이에 수식어 덩어리(im Laufe … zu erlassenden)가 끼었다.

Die Schöffen nehmen an der Beratung teil.
참심원은 평의에 참여한다.

Er hat an der Sitzung nicht teilgenommen.
그는 그 회의에 참석하지 않았다.

문법 D7 · -n 변화 명사 — die Stimme des Schöffen

~~die Stimme des Schöffes~~ (비문)

die Stimme des Schöffen

사람을 가리키는 -e 남성 명사는 1격만 빼고 -n이 붙는다: der Schöffe, den/dem/des Schöffen. 2격에 -s를 붙이지 않는다. der Zeuge도 같다. der Beamte는 관사에 따라 형용사처럼 변하므로(ein Beamter) 따로 익힌다(2장).

한국이라면? ≠ 배심원의 평결 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 배심원의 평결과 양형 의견은 권고다 — 「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」. 독일 참심원은 직업법관과 같은 표결권을 가진 법관이다. Schöffe는 배심원(Geschworene)이 아니라 참심원으로 옮긴다.

Rn. 20 die **Verständigung**, Pl. Verständigungen [fɛɐ̯ˈʃtɛndɪgʊŋ] **(형사절차의) 합의**

★★

조문어 **Verständigung** | 일상·강의 **Deal** | DE

sich verständigen(의사를 통하다·합의하다)의 명사. 일상어로는 「의사소통」(die Verständigung am Telefon = 통화 품질)이다. 형사절차에서는 법원이 검사·피고인과 절차의 진행과 결과를 합의하는 것을 말한다. 신문은 Deal이라 부른다. 합의에는 자백이 들어가야 하고(soll), 유죄 판단 자체는 합의 대상이 아니다(§ 257c Abs. 2).

쉬운 예

Die Verständigung am Telefon war schlecht.

통화 상태가 나빴다.

실무 예

Dem Urteil ging eine Verständigung voraus.

그 판결 앞에는 합의가 있었다.

원문

> Das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten nach Maßgabe der folgenden Absätze über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens verständigen. § 244 Absatz 2 bleibt unberührt. — StPO § 257c Abs. 1 · 공식
>
> 법원은 적당한 경우 아래 항에 따라 절차 관여자와 절차의 이후 진행과 결과에 관하여 합의할 수 있다. 제244조 제2항은 영향을 받지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Das Gericht kann sich	주어 + 조동사 kann + 재귀대명사 sich	법원은
in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten	in + 3격(때) + mit + 3격(누구와)	적당한 경우 절차 관여자와
nach Maßgabe der folgenden Absätze	nach Maßgabe + 2격 = 「~이 정하는 바에 따라」	아래 항에 따라
über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens	über + 4격 둘 (Fortgang·Ergebnis) + 2격	절차의 이후 진행과 결과에 관하여
verständigen	부정사 — 문장 끝	합의할 수 있다
§ 244 Absatz 2 bleibt unberührt	Satz 2 — unberührt bleiben(9장): 「영향을 받지 않는다」	제244조 제2항은 영향을 받지 않는다

nach Maßgabe + 2격은 조문 상투구다. 「~의 기준에 따라」. 이 조문은 Abs. 1에서 할 수 있다고 하고 Abs. 2~4에서 조건과 한계를 정한다. Abs. 1만 인용하면 한계가 빠진다.

문형

sich mit (3격) über (4격) verständigen

~과 …에 관하여 합의하다

1. 재귀 동사 sich verständigen = 「서로 뜻을 맞추다」.
2. 누구와: mit + 3격. 무엇에 관하여: über + 4격.
3. 조동사(kann)가 있으면 verständigen은 문장 끝으로 간다.

Wir haben uns über den Termin verständigt.

우리는 기일을 합의했다.

Die Parteien verständigen sich mit dem Gericht über das Verfahren.

당사자들은 법원과 절차에 관하여 뜻을 맞춘다.

한국이라면? + (대응 제도 없음) · 형사소송법

한국 형사소송법에는 법원이 당사자와 형량을 놓고 합의하는 절차가 없다. 독일은 법원이 합의의 당사자다. 검사와 피고인이 거래하는 영어권 plea bargaining과 짜임이 다르다. 그대로 두는 § 244 Abs. 2는 진실을 밝히려고 직권으로 증거를 조사할 법원의 의무다.

한국이라면? — 수사는 누가, 재판은 어떻게

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 2026. 10. 2. 시행본(형사소송법 2026. 8. 4. 개정·공소청법)이다.

	독일	한국	차이
≠	Staatsanwaltschaft ermittelt (§ 160)	사법경찰관 수사 (제197조)	독일은 검사가 수사한다. 한국은 2026. 8. 4. 개정으로 검사의 수사 조항(제196조)을 삭제했다.
≠	Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2)	기소편의주의 (제247조)	기소가 원칙 / 기소 여부는 검사 재량. 독일의 예외는 법률이 정한 것뿐이다(§ 153 이하).
≠	Beschuldigter · Angeschuldigter · Angeklagter (§ 157)	피의자 · 피고인	셋 / 둘. 공판 개시 전 피고인을 가리키는 한국어가 없다.
=	Belehrung (§ 136)	진술거부권 등의 고지 (제244조의3)	진술거부권과 변호인 조력을 알린다.
=	Haftbefehl des Richters (§ 114)	구속영장 (제201조)	판사의 영장. 한국 수사 단계는 경찰 신청 → 검사 청구.
≠	vorläufige Festnahme (§ 127)	현행범인의 체포 (제212조)	독일은 사인의 체포에 도주 혐의·신원 불명 요건을 붙인다.
+	Eröffnungsbeschluss (§ 203)	—	기소 뒤 공판을 열지 법원이 따로 정하는 단계는 독일에만.
≠	Unmittelbarkeit (§ 250)	전문법칙 (제310조의2)	직접 신문하라 / 서류는 증거능력 없다. 예외 목록은 양쪽에 있다.
=	freie Beweiswürdigung (§ 261)	자유심증주의 (제308조)	독일은 판단 재료를 공판 전체로 한정한다고 적는다.
≠	Schöffen (GVG § 30)	배심원 (국민참여재판법 제46조)	법관과 같은 표결권 / 평결은 법원을 기속하지 않는다.
+	Verständigung (§ 257c)	—	법원이 당사자와 절차 결과를 합의하는 제도는 독일에만.

≠	Strafbefehl (§ 407)	약식명령 (제448조)	서면 절차는 같다. 독일은 변호인이 있으면 집행유예부 1년 이하 자유형도 가능, 한국은 벌금·과료·몰수.

가짜 친구 · 영어로 읽으면 틀린다 — Arrest · Kaution · Plädoyer

영어를 아는 독자가 가장 쉽게 넘어지는 셋이다. 셋 다 영어에 꼴이 닮은 말이 있고, 셋 다 독일 법률가의 뜻은 다르다.

Arrest는 체포가 아니다. 독일 민사소송법에서 Arrest는 금전 채권의 강제집행을 보전하는 가압류다(ZPO § 916). 영어 arrest에 해당하는 형사 용어는 Festnahme(체포)이고, 판결 전 구금은 Untersuchungshaft, 그 영장은 Haftbefehl다. 옛 뜻의 Arrest(구금)는 사전에 남아 있다.

Kaution은 영어 caution(주의·경고)이 아니다. 일상어로 「보증금」 이다 — 임대차 보증금, 그리고 구속영장 집행을 정지할 때 내는 돈. 그러나 조문은 이 말을 쓰지 않는다. StPO § 116a 표제는 Aussetzung gegen Sicherheitsleistung이고, 조문 안에서는 Sicherheit라고 한다.

Plädoyer는 영어 plea(유무죄 답변)가 아니다. 공판 끝에 검사와 변호인이 하는 최종 변론이다. 이것도 조문에는 없는 실무어다. StPO § 258 표제는 Schlussvorträge이고, 피고인의 마지막 말은 das letzte Wort다. 영어 plea bargaining에 가장 가까운 제도는 이 장의 Verständigung이지만 법원이 합의의 당사자라는 점이 다르다.

> Der Arrest findet zur Sicherung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen wegen einer Geldforderung oder wegen eines Anspruchs statt, der in eine Geldforderung übergehen kann. 원문

> Der Richter setzt Höhe und Art der Sicherheit nach freiem Ermessen fest. 원문

> Nach dem Schluß der Beweisaufnahme erhalten der Staatsanwalt und sodann der Angeklagte zu ihren Ausführungen und Anträgen das Wort. 원문

> Dem Staatsanwalt steht das Recht der Erwiderung zu; dem Angeklagten gebührt das letzte Wort. 원문

요령 체포는 Festnahme, 가압류는 Arrest. 보석보증금은 일상어 Kaution, 조문어 Sicherheit. 최종 변론은 일상어 Plädoyer, 조문어 Schlussvortrag.

기억 되살리기 D7 — 명사화: 동사가 명사가 될 때

동사 줄기에 -ung을 붙이면 여성 명사(erheben → die Erhebung), 부정사를 대문자로 쓰면 중성 명사(verfahren → das Verfahren)가 된다. 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다 — die Klage erheben → die Erhebung der Klage. 분사·형용사가 명사가 되면 형용사 어미를 그대로 단다(der Beschuldigte · ein Beschuldigter).

- 형사소송법 조문은 동사보다 명사를 많이 쓴다. die Staatsanwaltschaft erhebt die Klage(검사가 공소를 제기한다)라고 하지 않고 zur Erhebung der öffentlichen Klage(공소 제기를 위하여)라고 한다. 읽을 때는 명사를 다시 동사로 풀면 뜻이 잡힌다.
- -ung 명사는 예외 없이 여성(die)이고 복수는 -en이다. 동사의 목적어(4격)는 명사 뒤 2격이 된다: die Wohnung durchsuchen → die Durchsuchung der Wohnung. 동사의 주어는 durch + 4격으로 붙인다: die Vernehmung durch Beamte des Polizeidienstes(경찰관의 신문, § 163a Abs. 4).
- -ung 대신 줄기에 -e를 붙이는 명사도 있다: anklagen → die Anklage, festnehmen → die Festnahme, beschlagnahmen ← die Beschlagnahme(이 경우는 명사가 먼저다). 사전에서 한 번씩 확인한다.
- 부정사를 그대로 대문자로 쓰면 중성 명사다: das Verfahren(절차), das Absehen(소추 안 함), das Handeln(9장 행위). 관사가 das인지 보면 구별된다.
- 분사·형용사를 명사로 쓰면 사람을 가리킨다: der Beschuldigte, der Angeklagte, der Verletzte(피해자). 대문자로 쓰지만 어미는 형용사처럼 관사에 따라 바뀐다. der Beschuldigte, ein Beschuldigter, des Beschuldigten.
- 전치사 + 명사화는 목적·때를 말한다: zur Erhebung(제기하기 위해), bei Beginn der Vernehmung(신문을 시작할 때), nach dem Schluß der Beweisaufnahme(증거조사가 끝난 뒤). 한국어로 옮길 때는 동사로 풀어 쓴다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
erheben → die Erhebung	-ung · 여성	die Erhebung der öffentlichen Klage

vernehmen → die Vernehmung	-ung · 여성	vor seiner Vernehmung
durchsuchen → die Durchsuchung	-ung · 여성	eine Durchsuchung der Wohnung
eröffnen → die Eröffnung	-ung · 여성	die Eröffnung des Hauptverfahrens
verlesen → die Verlesung	-ung · 여성	durch Verlesung des Protokolls
festnehmen → die Festnahme	줄기 + e · 여성	die vorläufige Festnahme
verfahren → das Verfahren	부정사 그대로 · 중성	in jeder Lage des Verfahrens
beschuldigen → der/die Beschuldigte	분사 + 형용사 어미	ein Beschuldigter · des Beschuldigten

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Das Gericht beschließt die Eröffnung des Hauptverfahrens.

주어(1격) · 정동사 · 둘째 자리 · 4격 · eröffnen → -ung(여성) · 2격 · 동사였다면 목적어(das Hauptverfahren eröffnen)

법원은 공판 개시를 결정한다.

Ein Beschuldigter ist vor der Vernehmung zu belehren.

주어 · 분사 명사화, ein 뒤라 -er · 정동사 · sein + zu · vor + 3격 · vernehmen → -ung · zu 부정사 · 「알려야 한다」

피의자에게는 신문 전에 권리를 알려야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~die Erhebung die Klage~~	die Erhebung der Klage	명사화한 동사의 목적어는 2격이다.
~~der Beschuldigter~~	der Beschuldigte	정관사 뒤에서 명사화한 분사는 -e다. -er은 ein 뒤나 관사 없이 쓸 때.
~~das Eröffnung~~	die Eröffnung	-ung 명사는 언제나 여성이다.
~~die Festnehmung~~	die Festnahme	festnehmen의 명사는 -ung이 아니라 Festnahme다. 사전에서 확인한다.

말해 보기 — 형사절차를 설명할 때

독일 동료와 형사 사건의 진행이나 두 나라 절차를 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ist der Beschuldigte schon vernommen worden?

피의자는 이미 신문을 받았습니까?

수동 완료: ist … vernommen worden. worden은 werden의 과거분사(수동 전용).

Bei uns gibt es kein Zwischenverfahren.

우리나라에는 중간절차가 없습니다.

Die Schöffen haben das gleiche Stimmrecht wie die Berufsrichter.

참심원은 직업법관과 같은 표결권을 가집니다.

das gleiche … wie = 「~와 같은」.

Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

구속영장의 집행이 조건부로 정지되었습니다.

Der Angeklagte hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

피고인은 진술거부권을 행사했습니다.

von + 3격 Gebrauch machen = 「~을 행사하다·이용하다」.

확인 문제 8

1. 공소는 제기되었지만 아직 공판 개시 결정이 없는 사람에게 StPO § 157이 따로 붙인 이름은?

- Beschuldigter
- **Angeschuldigter**
- Angeklagter
- Verdächtiger

§ 157 — Angeschuldigter는 「der Beschuldigte, gegen den die öffentliche Klage erhoben ist」. 공판 개시가 결정되면 Angeklagter다.

2. 독일 참심원(Schöffe)의 표결권은?

권고 의견만 낸다

직업법관과 같다

양형에만 참여한다

유무죄에만 참여한다

GVG § 30 Abs. 1 「mit gleichem Stimmrecht wie die Richter」. 한국 배심원의 평결은 법원을 기속하지 않는다(국민참여재판법 제46조 제5항).

3. StPO § 152 Abs. 2가 정한 원칙은?

기소편의주의

기소법정주의

공소장일본주의

불고불리 원칙

검사는 단서가 있으면 「wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten」 할 의무가 있다. 한국 제247조는 기소편의주의다.

4. 2026. 10. 2. 시행 한국 형사소송법에서 검사의 수사 조항(제196조)은?

그대로 있다

삭제되었다

경찰과 공동 규정으로 바뀌었다

중죄에만 남았다

2026. 8. 4. 개정으로 삭제되었다. 검사의 직무는 공소청법 제4조가 정한다.

5. 「die Erhebung ___ öffentlichen Klage」 빈칸에 맞는 것은?

die

der

den

dem

명사화한 동사(erheben)의 목적어는 2격이다. die Klage의 2격은 der Klage.

6. 부정관사와 함께 쓸 때 맞는 꼴은?

ein Beschuldigte

ein Beschuldigter

ein Beschuldigten

ein Beschuldigtes

명사화한 분사는 형용사처럼 변한다. ein 뒤 남성 1격은 -er.

7. 독일어 Plädoyer의 뜻은?

유무죄 답변

형량 거래

검사·변호인의 최종 변론

보석 청구

조문어로는 Schlussvortrag(§ 258). 영어 plea와 다르다.

8. StPO § 250에 따르면 증인의 지각에 기대는 사실은 어떻게 증명하는가?

- 예전 조서를 낭독한다
- **증인을 공판에서 신문한다**
- 경찰관이 대신 진술한다
- 검사가 요약한다

「so ist diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen」. 조서 낭독으로 대신할 수 없다(직접주의). 예외는 § 251 이하.

2부 법의 언어 · 제11장

헌법과 헌법소원

Verfassung und Verfassungsbeschwerde

독일 기본법(Grundgesetz)은 인간의 존엄으로 시작한다. 기본권 장(Art. 1~19)이 먼저 오고, 국가 조직은 Art. 20부터다. 한국 헌법은 존엄을 제10조에 둔다. 이 장은 기본권 조문(존엄·인격 발현·평등·표현·재산)을 읽고, 기본권을 제한하는 말(Schranke·Eingriff·Wesensgehalt·Verhältnismäßigkeit)을 거쳐, 헌법소원과 위헌법률심판 제청의 절차로 간다. 2026. 3. 12.부터 한국에도 법원의 재판에 대한 헌법소원(재판소원)이 생겼다. 확정된 재판에, 세 사유로 한정해서다. 독일은 법원의 재판도 공권력의 하나로 헌법소원의 대상이 된다(BVerfGG § 95 Abs. 2). 문법 코너는 접속법 I이다. 결정문은 청구인과 관계 기관의 주장을 접속법 I로 옮긴다 — er sei verletzt(그는 침해되었다고 한다).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. GG Art. 1 Abs. 1
   인간의 존엄은 불가침이다.
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. GG Art. 20 Abs. 2
   모든 국가권력은 국민으로부터 나온다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다

분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
-n 변화	1격만 빼고 단수에서도 모두 -n/-en이 붙는 남성 명사(der Gehilfe → den Gehilfen, der Zeuge → dem Zeugen). 사람을 가리키는 -e 남성 명사가 많다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 ## die **Würde**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['vʏʁdə] **존엄** ★★★

조문어 **Würde** | 일상·강의 **Würde** | DE · AT · CH

「품위·존엄」. Menschenwürde(인간의 존엄)는 Mensch + en + Würde. 기본법 첫 조문의 첫 문장이다. unantastbar는 an-tasten(손대다) + -bar(~할 수 있는) 앞에 un-(아님)을 붙여 「손댈 수 없는」. Art. 1과 Art. 20의 원칙은 헌법 개정으로도 건드릴 수 없다(Art. 79 Abs. 3).

쉬운 예

Jeder Mensch hat Würde.

모든 사람에게는 존엄이 있다.

실무 예

Die Maßnahme verletzt die Menschenwürde der Gefangenen.

그 조치는 수형자들의 인간 존엄을 침해한다.

원문

> Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. — GG Art. 1 Abs. 1 · 공식
>
> 인간의 존엄은 불가침이다. 이를 존중하고 보호하는 것은 모든 국가권력의 의무다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Die Würde des Menschen	주어(1격) + 2격 des Menschen(-n 변화)	인간의 존엄은
ist unantastbar	정동사 ist + 술어 형용사(un-antast-bar)	불가침이다
Sie zu achten und zu schützen	Satz 2 주어 — zu 부정사 둘. Sie = die Würde(4격)	이를 존중하고 보호하는 것은
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt	정동사 + 술어 + 2격(aller staatlichen Gewalt)	모든 국가권력의 의무다
>
> staatliche Gewalt는 「국가의 폭력」이 아니라 국가권력이다 — 이 장 가짜 친구 코너.

문형

(zu 부정사 덩어리) ist (1격)

~하는 것은 …이다

1. Sie zu achten = 「그것을 존중하는 것」. zu 부정사 덩어리가 명사 하나처럼 주어 자리에 선다.
2. 덩어리 안에서는 목적어가 먼저, zu + 부정사가 끝: sie zu achten und zu schützen.
3. 덩어리 뒤에 정동사 ist, 그 뒤에 술어 Verpflichtung(의무)이 온다.

Die Gesetze zu kennen ist Pflicht jedes Richters.
법률을 아는 것은 모든 법관의 의무다.

Ihn zu schützen ist unsere Aufgabe.
그를 보호하는 것이 우리의 임무다.

문법 D3 · Sie zu achten — zu 부정사 덩어리가 주어가 된다

~~Zu achten sie und zu schützen ist Verpflichtung.~~ (비문)

Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung.

zu 부정사 덩어리 안에서는 목적어(sie)가 앞, zu + 부정사가 끝이다. 덩어리 전체가 문장의 주어이고, 정동사 ist가 그 뒤 둘째 자리에 선다. sie는 앞 문장의 die Würde를 가리키는 4격이다.

한국이라면? ≠ 인간의 존엄과 가치 · 헌법 제10조

한국 헌법은 존엄을 행복추구권과 한 문장에 묶는다 — 「인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다」. 「불가침」은 존엄이 아니라 「불가침의 기본적 인권」에 붙는다. 독일은 존엄 자체가 unantastbar다.

Rn. 2

das **Grundrecht**, Pl. Grundrechte ['gʁʊnt,ʁɛçt] 기본권 ★★★

조문어 **Grundrecht** | 일상·강의 **Grundrecht** | DE · AT · CH

Grund(기초) + Recht(권리). 기본법 제1장(Art. 1~19)의 제목이 Die Grundrechte다. 장 밖에도 헌법소원으로 다툴 수 있는 권리가 있다 — 법률이 정한 법관에게 재판받을 권리(Art. 101) 등. BVerfGG § 90 Abs. 1이 그 조문 번호를 하나씩 든다(이 장 Verfassungsbeschwerde).

쉬운 예

Die Grundrechte schützen den Einzelnen vor dem Staat.
기본권은 개인을 국가로부터 보호한다.

실무 예

Das Gesetz greift in mehrere Grundrechte ein.
그 법률은 여러 기본권을 제한한다.

원문

Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. — GG Art. 1 Abs. 3 · 공식
이하의 기본권은 직접 효력을 가지는 법으로서 입법·집행권·사법을 구속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Die nachfolgenden Grundrechte	주어(1격 복수) — nachfolgend = 뒤따르는	이하의 기본권은
binden	정동사 · 둘째 자리	구속한다
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung	4격 목적어 셋 — 관사 없이 나열	입법, 집행권, 사법을
als unmittelbar geltendes Recht	als + 명사 — 자격	직접 효력을 가지는 법으로서

Gesetzgebung · vollziehende Gewalt · Rechtsprechung은 권력분립의 세 갈래다. Art. 20 Abs. 2·3에 같은 셋이 다시 나온다.

문형

als (명사)

~로서

1. als + 명사 = 「~로서」. 어떤 자격으로 그렇게 하는지 말한다.
2. als 뒤 명사는 그것이 가리키는 말과 같은 격이다. 여기서는 주어 die Grundrechte와 같은 1격.
3. 관사 없는 명사라 형용사 어미가 격을 보여 준다: unmittelbar geltendes Recht.

Er arbeitet als Richter am Bundesverfassungsgericht.
그는 연방헌법재판소 재판관으로 일한다.

Das Gutachten dient als Grundlage der Entscheidung.
그 감정서는 결정의 근거로 쓰인다.

문법 D1 · geltendes Recht — 현재분사에도 형용사 어미

~~als unmittelbar geltende Recht~~ (비문)

als unmittelbar geltendes Recht

geltend(효력이 있는)는 gelten의 현재분사다. 관사 없이 중성 명사(Recht) 앞에 오면 형용사처럼 -es가 붙는다. unmittelbar는 분사를 꾸미는 부사라 어미가 없다.

한국이라면? ≠ 기본적 인권의 보장 · 헌법 제10조

한국 조문은 의무를 지는 주체를 국가 하나로 적는다 — 「국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」. 독일은 입법·집행·사법 셋을 차례로 들고, 기본권이 직접 효력을 가지는 법이라고 못 박는다.

Rn. 3 ## die **Entfaltung**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛnt'faltʊŋ] **발현 · 펼침** ★★

조문어 **Entfaltung** 일상·강의 **Entfaltung** DE

entfalten(접힌 것을 펴다) + -ung. 「인격의 자유로운 발현」은 좁은 인격 보호가 아니라 모든 행동의 자유로 읽힌다 — 연방헌법재판소 판례(BVerfGE 6, 32, 1957 Elfes 결정의 allgemeine Handlungsfreiheit). 다른 기본권이 덮지 않는 자유는 모두 이 조문으로 들어온다.

쉬운 예

Kinder brauchen Raum zur Entfaltung.

아이들에게는 자라날 공간이 필요하다.

실무 예

Das Verbot beschränkt die freie Entfaltung der Persönlichkeit.

그 금지는 인격의 자유로운 발현을 제한한다.

원문

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. — GG Art. 2 Abs. 1 · 공식

누구나 다른 사람의 권리를 침해하지 않고 헌법 질서나 도덕률에 반하지 않는 한, 자신의 인격을 자유롭게 발현할 권리를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jeder hat das Recht	주어 Jeder(누구나) + 정동사 hat + 4격	누구나 권리를 가진다
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit	Recht auf + 4격. seiner Persönlichkeit는 2격	자신의 인격을 자유롭게 발현할
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt	soweit nicht 부문장 — 한계 ①. anderer = 다른 사람들의(2격)	다른 사람의 권리를 침해하지 않고
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung	한계 ② — verstoßen gegen + 4격	헌법 질서나
oder das Sittengesetz verstößt	한계 ③ — 부문장 정동사 verstößt 맨 끝	도덕률에 반하지 않는 한

soweit nicht 뒤의 세 한계를 강학상 Schrankentrias(한계의 세 갈래)라고 부른다. 정동사 둘(verletzt, verstößt)이 각각 제 덩어리 끝에 있다.

문형

das Recht auf (4격) haben

~에 대한 권리를 가지다

1. Recht auf + 4격 = 「~을 누릴 권리」. auf 뒤는 4격: auf die freie Entfaltung.
2. 누가 권리를 가지는지는 주어: Jeder(누구나).
3. 기본권 조문의 기본 문형이다: das Recht auf Leben(생명권, Art. 2 Abs. 2).

Jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren.
누구나 공정한 절차를 받을 권리가 있다.

Die Kinder haben ein Recht auf Bildung.
아이들은 교육받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 열거되지 아니한 자유 · 헌법 제37조

열거되지 않은 자유를 담는 방식이 다르다. 한국 헌법은 「국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다」 고 따로 적는다. 독일에는 그런 조문이 없고, Art. 2 Abs. 1을 일반적 행동자유로 넓게 읽어 같은 일을 한다(판례).

Rn. 4

eingreifen [ˈaɪ̯nˌgʁaɪ̯fn̩] (기본권을) 제한하다 · 개입하다 ★★★

조문어 **eingreifen** | 일상·강의 **einschränken** | DE · AT · CH

ein(안으로) + greifen(잡다)의 분리 동사. 명사 der Eingriff(제한·개입)는 기본권 심사의 한가운데에 있다. 강학상 심사는 보호영역(Schutzbereich) → 제한(Eingriff) → 정당화(Rechtfertigung) 순서다. 무엇에 개입하는지는 in + 4격: in diese Rechte.

쉬운 예

Die Polizei griff sofort ein.
경찰이 곧바로 개입했다.

실무 예

Die Überwachung ist ein Eingriff in das Grundrecht.
그 감시는 기본권에 대한 제한이다.

원문

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. — GG Art. 2 Abs. 2 · 공식
누구나 생명권과 신체를 훼손당하지 않을 권리를 가진다. 신체의 자유는 불가침이다. 이 권리들은 법률에 근거하여서만 제한할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Jeder hat das Recht auf Leben	주어 + 정동사 + Recht auf + 3격처럼 보이는 4격(Leben)	누구나 생명권과
und körperliche Unversehrtheit	auf에 걸리는 둘째 4격 — 몸을 다치지 않을 것	신체를 훼손당하지 않을 권리를 가진다
Die Freiheit der Person ist unverletzlich	Satz 2 — 주어 + 2격 + 술어	신체의 자유는 불가침이다
In diese Rechte	Satz 3 첫 자리 — in + 4격 (eingreifen in)	이 권리들에는
darf nur auf Grund eines Gesetzes	조동사 darf(주어 없음 → 3인칭 단수) + auf Grund + 2격	법률에 근거하여서만
eingegriffen werden	수동 부정사 — 문장 끝	제한할 수 있다

문형

auf Grund (2격)

~에 근거하여

1. auf Grund + 2격 = 「~에 근거하여」. 붙여서 aufgrund라고도 쓴다.
2. 기본법은 auf Grund eines Gesetzes(법률에 근거하여)와 durch Gesetz(법률로)를 짝으로 쓴다 (Art. 12 Abs. 1).
3. nur와 함께면 「~에 근거해서만」.

Er wurde auf Grund eines Haftbefehls festgenommen.

그는 구속영장에 근거해 체포되었다.

Aufgrund des Urteils muss sie zahlen.

그 판결에 따라 그녀는 지급해야 한다.

문법 D5 · darf eingegriffen werden — 주어 없는 수동

~~In diese Rechte dürfen nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.~~ (비문)

In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

eingreifen은 4격 목적어 없이 in + 4격을 받는다. 그래서 수동문에 주어가 없고, 주어가 없으면 정동사는 3인칭 단수(darf)다. diese Rechte는 전치사구 안에 있어 주어가 아니다.

한국이라면? = 법률에 의한 제한 · 헌법 제37조

제한은 법률로 한다는 점이 같다 — 「필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」. 독일은 권리마다 따로 적고(법률유보), 한국은 제37조 제2항 한 곳에 모아 둔다.

Rn. 5

gleich [glaɪç] 같은 · 평등한 ★★★

조문어 **gleich** | 일상·강의 **gleich** | DE · AT · CH

일상어로 「같은」, 그리고 부사로 「곧」(Ich komme gleich). 명사는 die Gleichheit(평등). Art. 3은 Abs. 1이 일반 평등, Abs. 2가 남녀평등, Abs. 3이 차별 금지 사유다. 주어가 Alle Menschen(모든 사람)이다. 직업의 자유(Art. 12)는 Alle Deutschen(모든 독일인)이라 주어가 다르다.

쉬운 예

Wir sind gleich alt.

우리는 동갑이다.

실무 예

Gleiches muss gleich behandelt werden.

같은 것은 같게 다루어야 한다.

원문

> Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. … Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. — GG Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 · 공식
>
> 모든 사람은 법 앞에 평등하다. 누구도 장애를 이유로 불이익을 받아서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Alle Menschen	주어(1격 복수) — 「모든 국민」이 아니다	모든 사람은
sind vor dem Gesetz gleich	정동사 + vor + 3격 + 술어 형용사	법 앞에 평등하다
Niemand darf wegen seiner Behinderung	Abs. 3 Satz 2 — Niemand(아무도 ~ 않다) + 조동사 + wegen + 2격	누구도 장애를 이유로
benachteiligt werden	수동 부정사 — 문장 끝	불이익을 받아서는 안 된다

문형

wegen (2격)

~을 이유로

1. wegen + 2격 = 「~때문에·~을 이유로」. seiner Behinderung은 여성 2격이다.
2. 차별 금지 조문은 wegen 뒤에 사유를 늘어놓는다(Abs. 3 Satz 1: wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung …).
3. 일상어에서는 3격도 쓰지만(wegen dem Regen) 법률문은 2격이다.

Er wurde wegen seines Alters abgelehnt.
그는 나이를 이유로 거절당했다.

Wegen der Frist müssen wir uns beeilen.
기한 때문에 서둘러야 한다.

문법 D6 · vor dem Gesetz — 위치를 말하는 vor는 3격

~~Alle Menschen sind vor das Gesetz gleich.~~ (비문)

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

vor는 위치(어디에)를 말하면 3격, 방향(어디로)을 말하면 4격이다. 「법 앞에 (서 있다)」는 위치라 dem Gesetz. vor Gericht stehen(법정에 서다)도 3격이다.

한국이라면? ≠ 법 앞의 평등 · 헌법 제11조

평등의 주어가 다르다. 한국은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」, 독일은 Alle Menschen(모든 사람)이다. 차별 금지 사유도 한국은 「성별 · 종교 또는 사회적 신분」 셋, 독일 Abs. 3은 성별·출신·인종·언어·신앙·장애 등을 길게 든다.

Rn. 6

die **Zensur**, Pl. Zensuren [t͡sɛnˈzuːʁ] 검열 ★★

조문어 **Zensur** | 일상·강의 **Zensur** | DE · AT · CH

라틴어 censura에서 왔다. 강세가 뒤 음절(-ˈzuːʁ)에 있다. 복수 Zensuren은 학교 「성적」이라는 뜻으로도 쓴다. 기본법이 금지하는 것은 발표 전에 국가의 심사·허가를 받게 하는 사전 검열(Vorzensur)이라는 것이 판례·통설이다.

쉬운 예 In der Diktatur gab es eine strenge Zensur.
독재 시절에는 엄격한 검열이 있었다.

실무 예 Der Film wurde ohne Zensur gezeigt.
그 영화는 검열 없이 상영되었다.

원문

> Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen

Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. — GG Art. 5 Abs. 1 · 공식

누구나 자신의 의견을 말·글·그림으로 자유롭게 표현하고 전파하며, 일반적으로 접근할 수 있는 정보원에서 방해받지 않고 정보를 얻을 권리를 가진다. 언론의 자유와 방송·영화를 통한 보도의 자유는 보장된다. 검열은 하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jeder hat das Recht	주어 + 정동사 + 4격	누구나 권리를 가진다
seine Meinung in Wort, Schrift und Bild	zu 부정사의 목적어 + 수단 in + 3격	자신의 의견을 말·글·그림으로
frei zu äußern und zu verbreiten	zu 부정사 둘 — Recht의 내용	자유롭게 표현하고 전파할
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen	zu 부정사 ③ — sich unterrichten(정보를 얻다), aus + 3격	일반적으로 접근할 수 있는 정보원에서
ungehindert zu unterrichten	zu 부정사 ③ 끝	방해받지 않고 정보를 얻을
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung	Satz 2 주어 둘	언론의 자유와 보도의 자유는
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet	durch + 4격 + 수동 (werden + 과거분사)	방송·영화를 통한 … 보장된다
Eine Zensur findet nicht statt	Satz 3 — 분리 동사 statt-finden	검열은 하지 않는다

문형

(1격) findet nicht statt

~은 하지 않는다 · 없다

1. stattfinden = 「일어나다·열리다」. Die Verhandlung findet morgen statt(변론은 내일 열린다).

2. nicht를 넣으면 「~은 행해지지 않는다」. 조문은 이 꼴로 금지를 말한다.

3. 주어가 사람이 아니라 행위(Zensur)다. 한국어로는 「검열은 하지 않는다」로 옮긴다.

Die mündliche Verhandlung findet am Montag statt.

구두변론은 월요일에 열린다.

Eine Anhörung hat nicht stattgefunden.

청문은 열리지 않았다.

문법 D3 · findet nicht statt — 분리 동사의 앞토는 문장 끝으로

~~Eine Zensur stattfindet nicht.~~ (비문)

Eine Zensur findet nicht statt.

stattfinden(열리다·행해지다)은 분리 동사다. 주문장에서는 finden이 둘째 자리에, statt가 맨 끝에 선다. 부문장에서만 한 낱말로 붙는다: weil keine Zensur stattfindet.

한국이라면? = 검열 금지 · 헌법 제21조

검열을 금지한다는 점이 같다 — 「언론 · 출판에 대한 허가나 검열과 집회 · 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다」. 한국은 집회·결사의 허가제 금지까지 한 문장에 담는다. 독일은 집회를 Art. 8에서 따로 정한다.

Rn. 7

die **Schranke**, Pl. Schranken ['ʃʁaŋkə] **한계 · 제한** ★★

조문어 **Schranke** | 일상·강의 **Grenze** | DE · AT · CH

일상어로는 건널목 「차단기」 다. 기본법은 기본권마다 한계를 따로 단다. 표현의 자유의 한계가 Abs. 2의 셋이다. 「일반 법률」은 특정 의견을 겨냥하지 않은 법률이라고 본다(판례). Inhalt und Schranken(내용과 한계)은 재산권 조문(Art. 14 Abs. 1)에도 나온다.

쉬운 예

Die Schranke am Bahnübergang ist unten.

건널목 차단기가 내려와 있다.

실무 예

Auch die Kunstfreiheit hat Schranken.

예술의 자유에도 한계가 있다.

원문

> Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. — GG Art. 5 Abs. 2 · 공식
>
> 이 권리들은 일반 법률의 규정, 청소년 보호를 위한 법률 규정, 그리고 개인의 명예권에서 한계를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Diese Rechte	주어(1격 복수) — Abs. 1의 권리들	이 권리들은
finden ihre Schranken	정동사 + 4격	한계를 가진다
in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze	한계 ① — in + 3격 + 2격	일반 법률의 규정에서
den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend	한계 ② — in에 걸리는 3격. zum Schutze(옛 3격 -e)	청소년 보호를 위한 법률 규정에서
und in dem Recht der persönlichen Ehre	한계 ③ — in + 3격 + 2격	개인의 명예권에서

문형

ihre Schranken in (3격) finden

~에서 한계를 가지다

1. finden = 「찾다」. 조문에서는 「~이 있다·~을 가진다」로 읽는다: ihre Schranken finden = 「한계를 가진다」.
2. 어디에서 한계를 찾는지는 in + 3격: in den Vorschriften(규정에서).
3. in에 3격 명사 셋이 걸린다: den Vorschriften · den Bestimmungen · dem Recht.

Die Freiheit findet ihre Grenze in den Rechten anderer.
자유는 다른 사람의 권리에서 한계를 가진다.

Diese Regel findet hier keine Anwendung.
이 규칙은 여기에 적용되지 않는다.

한국이라면? ≠ 언론·출판의 한계 · 헌법 제21조

한국 헌법도 표현의 자유에 한계를 직접 적는다 — 「타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다」. 명예가 양쪽에 다 있다. 다만 한국은 그 밖에 제37조 제2항의 일반적 제한도 함께 받는다.

Rn. 8 die **Enteignung**, Pl. Enteignungen [ɛntˈʔaɪ̯gnʊŋ] **공용수용** ★★

조문어 **Enteignung** | 일상·강의 **Enteignung** | DE · AT · CH

ent-(떼어 내다) + eignen(제 것으로 하다) + -ung. 8장 Eigentum과 같은 뿌리다. 수용을 허용하는 법률은 보상의 종류와 범위까지 함께 정해야 한다(Satz 2). 보상 규정 없는 수용 법률은 위헌이 된다 — 강학상 Junktimklausel(결부 조항).

쉬운 예

Die Stadt plant eine Enteignung.

시가 수용을 계획하고 있다.

실무 예

Für die Enteignung erhält der Eigentümer eine Entschädigung.

소유자는 수용에 대하여 보상을 받는다.

원문

> Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. — GG Art. 14 Abs. 3 Satz 1, 2 · 공식
>
> 공용수용은 공공의 복리를 위해서만 허용된다. 수용은 보상의 종류와 범위를 정한 법률로써 또는 그런 법률에 근거하여서만 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Enteignung ist	주어 + 정동사	공용수용은
nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig	zum Wohle + 2격 + 술어 형용사	공공의 복리를 위해서만 허용된다
Sie darf nur durch Gesetz	Satz 2 — 조동사 darf + durch + 4격(관사 없음)	수용은 법률로써
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen	auf Grund + 2격 + 부정사 erfolgen(이루어지다)	또는 법률에 근거하여서만 할 수 있다
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt	관계절 — das = (das) Gesetz. 정동사 regelt 맨 끝	보상의 종류와 범위를 정한

관계절 das …의 das는 바로 앞 eines Gesetzes를 받는다. 중성이라 das, regeln의 주어라 1격이다.

문형

zum Wohle (2격)

~의 복리를 위하여

1. zum = zu + dem. Wohle는 das Wohl의 옛 3격(-e)이다. 지금은 zum Wohl이라고 쓴다.
2. 누구의 복리인지는 2격: der Allgemeinheit(공공의).

3. 기본법은 옛 3격 -e를 곳곳에 남겼다: vom Volke(Art. 20), dem Gesetze(Art. 97), in keinem Falle(Art. 19).

Er handelt zum Wohl des Kindes.
그는 아이의 복리를 위하여 행동한다.

Das Gericht entscheidet zum Wohle der Familie.
법원은 가족의 복리를 위하여 결정한다.

한국이라면? = 수용과 보상 · 헌법 제23조

수용과 보상을 법률로 정하게 한 짜임이 같다 — 「공공필요에 의한 재산권의 수용 · 사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다」. 보상의 기준은 한국이 정당한 보상, 독일은 이익의 정당한 형량(Satz 3)이다.

Rn. 9

der **Wesensgehalt**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['veːzn̩sgə¸halt] **본질적 내용**

★★

조문어 **Wesensgehalt** | 일상·강의 **Kern** | DE

Wesen(본질) + s + Gehalt(내용). der Gehalt는 「내용·함량」, das Gehalt는 「봉급」이다 — 관사가 뜻을 가른다. antasten(손대다)은 Art. 1의 unantastbar와 같은 동사다.

쉬운 예

Der Kern des Rechts bleibt unberührt.
그 권리의 핵심은 건드리지 않는다.

실무 예

Das Verbot tastet den Wesensgehalt der Berufsfreiheit an.
그 금지는 직업의 자유의 본질적 내용을 침해한다.

원문

> In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. — GG Art. 19 Abs. 2 · 공식
> 어떤 경우에도 기본권의 본질적 내용을 침해해서는 안 된다.

문형

in keinem Falle

어떤 경우에도 ~않다

1. kein + 명사 = 「하나도 없는」. in keinem Falle = 「어떤 경우에도 (아니다)」.
2. Falle는 der Fall의 옛 3격(-e). 지금은 in keinem Fall.
3. 부정어 덩어리를 첫머리에 세우면 강조다. 그래도 정동사 darf는 둘째 자리(V2).

In keinem Fall darf die Frist überschritten werden.
어떤 경우에도 기한을 넘겨서는 안 된다.

Auf keinen Fall unterschreibe ich das.
절대로 그것에는 서명하지 않겠다.

한국이라면? = 본질적 내용 침해 금지 · 헌법 제37조
같은 개념이 같은 자리에 있다 — 「제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다」. 독일은 Abs. 1에서 제한 법률이 일반적이어야 하고 제한하는 기본권의 조문을 밝혀야 한다고 덧붙인다(강학상 Zitiergebot).

Rn. 10

der **Rechtsweg**, Pl. Rechtswege [ˈʁɛçtsˌveːk] 소송의 길 · 재판 절차 ★★★

조문어 **Rechtsweg** | 일상·강의 **Gerichtsweg** | DE · AT · CH

Recht + s + Weg(길). 「법원으로 가는 길」. der ordentliche Rechtsweg은 민사·형사 법원(일반 법원)으로, der Verwaltungsrechtsweg은 행정법원으로 가는 길이다. 헌법소원은 이 길을 다 걸은 뒤에야 낼 수 있다(§ 90 Abs. 2, 이 장 Erschöpfung).

쉬운 예

Ihm steht der Rechtsweg offen.
그에게는 법원에 갈 길이 열려 있다.

실무 예

Für diesen Streit ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
이 분쟁은 행정법원으로 간다.

원문

Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. — GG Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 2 · 공식
누군가 공권력에 의하여 자기 권리를 침해당하면 그에게는 소송의 길이 열려 있다. 다른 관할이 정해져 있지 않으면 일반 법원으로 가는 길이 주어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt	동사 첫머리 조건문 — 수동 wird + 주어 + durch + 4격	누군가 공권력에 의하여
in seinen Rechten verletzt	in + 3격 + 과거분사(수동)	자기 권리를 침해당하면

so steht ihm der Rechtsweg offen	주문장 — so + 정동사 + 3격 + 주어 + offen 끝	그에게는 소송의 길이 열려 있다
Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist	Satz 2 — soweit nicht 부문장(예외 표지)	다른 관할이 정해져 있지 않으면
ist der ordentliche Rechtsweg gegeben	주문장 — 상태 수동(ist gegeben)	일반 법원으로 가는 길이 주어진다

문형

(3격) steht … offen

~에게 …이 열려 있다

1. offenstehen = 「열려 있다」. 분리 동사라 주문장에서는 offen이 끝으로 간다.
2. 누구에게 열려 있는지는 3격: ihm(그에게).
3. Wird jemand …, so … = 동사 첫머리 조건문. so가 「그러면」을 받는다(10장).

Den Parteien steht die Berufung offen.
당사자에게는 항소의 길이 열려 있다.

Uns stehen mehrere Möglichkeiten offen.
우리에게는 여러 가능성이 열려 있다.

한국이라면? ≠ 재판을 받을 권리 · 헌법 제27조

문언의 짜임이 다르다. 한국은 권리 일반으로 적는다 — 「헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」. 독일은 공권력에 권리를 침해당한 경우를 집어, 그 사람에게 법원의 길이 열린다고 한다.

Rn. 11

die **Staatsgewalt**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʃtaːtsgəˌvalt] **국가권력** ★★★

조문어 **Staatsgewalt** | 일상·강의 **Staatsmacht** | DE · AT · CH

Staat + s + Gewalt. Gewalt는 여기서 폭력이 아니라 권력이다(이 장 가짜 친구 코너). Satz 2는 국민이 국가권력을 행사하는 두 길을 적는다 — 선거와 투표, 그리고 입법·집행·사법의 특별 기관. vom Volke는 das Volk의 옛 3격이다.

쉬운 예

Die Staatsgewalt muss kontrolliert werden.
국가권력은 통제되어야 한다.

실무 예

In der Demokratie geht die Macht vom Volk aus.

민주주의에서 권력은 국민에게서 나온다.

원문

> Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. — GG Art. 20 Abs. 2 · 공식
>
> 모든 국가권력은 국민으로부터 나온다. 국가권력은 국민이 선거와 투표로, 그리고 입법·집행권·사법의 특별 기관을 통하여 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Alle Staatsgewalt	주어 — alle + 단수 명사(모든 국가권력)	모든 국가권력은
geht vom Volke aus	정동사 geht + von + 3격 + 앞토 aus 끝	국민으로부터 나온다
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen	Satz 2 — 수동 wird. Sie = die Staatsgewalt. 행위자 vom Volke	국가권력은 국민이 선거와 투표로
und durch besondere Organe der Gesetzgebung	수단 ② — durch + 4격 + 2격	그리고 입법의
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung	2격 계속 — 집행권·사법	집행권·사법의 특별 기관을 통하여
ausgeübt	과거분사 — wird … ausgeübt	행사한다

wird … ausgeübt 사이에 행위자(vom Volke)와 수단 둘(in Wahlen …, durch Organe …)이 끼었다. 동사 괄호의 양 끝을 먼저 잡는다.

문형

von (3격) ausgehen

~에서 나오다

1. ausgehen = 「나가다·비롯되다」. 분리 동사라 geht … aus.
2. 어디서 나오는지는 von + 3격: vom Volke = von dem Volk.

3. Volke의 -e는 옛 3격 어미다. 지금은 vom Volk.

Von dem Gerät geht keine Gefahr aus.

그 기기에는 위험이 없다.

Wir gehen davon aus, dass er kommt.

우리는 그가 올 것으로 본다.

한국이라면? = 국민주권 · 헌법 제1조

같은 원칙을 거의 같은 문장으로 적는다 — 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」. 한국은 그 앞에 「대한민국의 주권은 국민에게 있고」를 두고, 독일은 Satz 2에서 국민이 권력을 행사하는 길을 적는다.

Rn. 12

verhältnismäßig [fɛɐ̯ˈhɛltnɪsˌmɛːsɪç] 비례에 맞는 ★★★

조문어 **verhältnismäßig** | 일상·강의 **angemessen** | DE · AT · CH

Verhältnis(비율) + mäßig(~에 맞는). 명사는 die Verhältnismäßigkeit(비례성). 기본법에는 명문이 없다 — 전문에서 이 계열 낱말은 Art. 13 Abs. 3의 unverhältnismäßig 하나뿐이다. 연방헌법재판소는 정당한 목적 → 적합성(geeignet) → 필요성(erforderlich) → 상당성(angemessen) 순서로 심사한다.

쉬운 예

Die Strafe ist nicht verhältnismäßig.

그 형벌은 균형이 맞지 않는다.

실무 예

Ein milderes Mittel war nicht ersichtlich; die Maßnahme war daher erforderlich.

더 완화된 수단이 보이지 않았다. 그러므로 그 조치는 필요한 것이었다.

원문

Die angegriffenen Ausgangsbeschränkungen waren auch verhältnismäßig. Sie dienten als Teil eines Gesamtschutzkonzepts verfassungsrechtlich legitimen Zwecken, die der Gesetzgeber in Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten fördern wollte (aa), waren zur Verfolgung dieser Zwecke im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet (bb) und erforderlich (cc) sowie angemessen (dd). – BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 19. November 2021 – 1 BvR 781/21, Rn. 274 (BVerfGE 159, 223 — 연방 비상제동) · 공식

다투어진 야간 외출 제한도 비례에 맞았다. 그 제한은 입법자가 기본권 보호 의무를 이행하려고 추구한 전체 보호 구상의 일부로서 헌법상 정당한 목적에 봉사했고, 그 목적을 추구하는 데 헌법적 의미에서 적합하고 필요했으며 상당했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die angegriffenen Ausgangsbeschränkungen	주어 — angegriffen = (헌법소원에서) 다투어진	다투어진 야간 외출 제한은
waren auch verhältnismäßig	정동사(직설법 — 재판소 자신의 판단) + 술어	비례에도 맞았다
Sie dienten als Teil eines Gesamtschutzkonzepts	dienen + 3격(뒤에 온다). als + 명사 + 2격	전체 보호 구상의 일부로서
verfassungsrechtlich legitimen Zwecken	dienen의 3격 목적어 — ① 정당한 목적	헌법상 정당한 목적에 봉사했다
die der Gesetzgeber	관계절 — die = Zwecke(fördern의 4격 목적어)	입법자가
in Erfüllung grundrechtlicher Schutzpflichten	in Erfüllung + 2격 = 「~을 이행하여」	기본권 보호 의무를 이행하려고
fördern wollte (aa)	관계절 끝 — 조동사 wollte 맨 끝	추구한
waren zur Verfolgung dieser Zwecke	주문장 계속(주어 Sie) — zur + 명사화 + 2격	그 목적을 추구하는 데
im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet (bb)	② 적합성	헌법적 의미에서 적합했고
und erforderlich (cc) sowie angemessen (dd)	③ 필요성 ④ 상당성	필요했으며 상당했다

(aa)~(dd)는 결정이 이어서 하나씩 심사할 소제목 번호다. 결론을 먼저 말하고 근거를 번호로 펼치는 판결 문체(Urteilsstil, 15장)다.

문형

zur Verfolgung (2격) geeignet sein

~을 추구하는 데 적합하다

1. geeignet = 「적합한」. 무엇에 적합한지는 zu + 3격(명사화): zur Verfolgung.
2. Verfolgung은 verfolgen(추구하다)의 명사다. 목적어는 2격: dieser Zwecke(이 목적들의).

3. 심사의 세 낱말 geeignet · erforderlich · angemessen을 한 묶음으로 외운다.

Das Mittel ist zur Erreichung des Ziels geeignet.

그 수단은 목표 달성에 적합하다.

Die Maßnahme war weder erforderlich noch angemessen.

그 조치는 필요하지도 상당하지도 않았다.

문법 D1 · legitimen Zwecken dienen — dienen은 3격

~~Sie dienten legitime Zwecke.~~ (비문)

Sie dienten legitimen Zwecken.

dienen(봉사하다·쓰이다)은 목적어를 3격으로 받는다. 복수 3격은 형용사와 명사 모두 -n으로 끝난다: legitimen Zwecken, den Zwecken.

한국이라면? ≠ 비례의 원칙 · 행정기본법 제10조

한국은 비례원칙을 법률 조문으로 적었다. 세 요소가 독일 판례의 짜임과 같다 — 「행정목적을 달성하는 데 유효하고 적절할 것」, 「필요한 최소한도에 그칠 것」, 그리고 이익 침해가 공익보다 크지 않을 것. 독일은 판례로 세운 원칙이다.

Rn. 13

die **Verfassungsbeschwerde**, Pl. Verfassungsbeschwerden

[fɛɐ̯ˈfasʊŋsbəˌʃveːɐ̯də] **헌법소원** ★★★

조문어 **Verfassungsbeschwerde** | 일상·강의 **Verfassungsklage** | DE

Verfassung(헌법) + s + Beschwerde(불복). 청구인은 der Beschwerdeführer, 최근 결정은 성중립형 die Beschwerdeführenden(현재분사의 명사화)을 쓴다. 대상은 공권력 전부 — 법률·행정처분·법원 재판. 기본법 근거는 2024. 12. 28.부터 Art. 94 Abs. 1 Nr. 4a다. 그전 결정은 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a로 인용한다.

쉬운 예

Sie hat Verfassungsbeschwerde erhoben.

그녀는 헌법소원을 청구했다.

실무 예

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs.

그 헌법소원은 연방대법원 판결을 대상으로 한다.

원문

> Jedermann kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, Artikel 33, 38, 101, 103 und 104 des Grundgesetzes

enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. — BVerfGG § 90 Abs. 1 · 공식

누구든지 공권력에 의하여 자신의 기본권, 또는 기본법 제20조 제4항, 제33조, 제38조, 제101조, 제103조, 제104조에 담긴 권리를 침해당했다고 주장하여 연방헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jedermann kann	주어(누구든지) + 조동사	누구든지 ~할 수 있다
mit der Behauptung	mit + 3격 — 뒤 zu 부정사가 내용	~라고 주장하여
durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte	zu 부정사 덩어리 시작 — durch + 4격, in + 3격 + 2격	공권력에 의하여 자신의 기본권
oder in einem seiner	in + 3격 ② — 명사 Rechte는 한참 뒤에 온다	또는
in Artikel 20 Abs. 4, Artikel 33, 38, 101, 103 und 104	확장 수식어 — 「○조에 담긴」	제20조 제4항, 제33조 … 제104조에
des Grundgesetzes enthaltenen Rechte	수식어 끝(enthalten = 담긴) + 명사 Rechte	담긴 권리를
verletzt zu sein	zu 부정사 끝 — 수동	침해당했다고
die Verfassungsbeschwerde	4격 목적어	헌법소원을
zum Bundesverfassungsgericht erheben	zu + 3격(어디에) + 부정사 erheben 끝	연방헌법재판소에 제기할

seiner in Artikel … enthaltenen Rechte — 관사(seiner)와 명사(Rechte) 사이에 확장 수식어 「기본법 ○조에 담긴」 이 통째로 끼었다. 10장 einen von ihm zu wählenden Verteidiger와 같은 짜임이다.

문형

mit der Behauptung, … verletzt zu sein

~을 침해당했다고 주장하여

1. Behauptung = 「주장」. mit der Behauptung = 「~라는 주장을 가지고」.
2. 주장의 내용은 쉼표 뒤 zu 부정사: verletzt zu sein(침해당했다는 것). 수동 부정사 꼴이다.
3. 주장만으로 청구할 수 있다는 뜻이다. 실제로 침해되었는지는 본안에서 따진다.

Er klagt mit der Behauptung, getäuscht worden zu sein.
그는 속았다고 주장하며 소를 제기한다.

Sie beruft sich darauf, nicht informiert worden zu sein.
그녀는 통지받지 못했다는 점을 내세운다.

한국이라면? ≠ 헌법소원에 관한 심판 · 헌법 제111조
한국 헌법은 관장 사항으로 「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」이라고만 적고 내용을 법률에 맡긴다. 독일 기본법은 누가 무엇을 주장해 청구하는지까지 조문에 적는다(Art. 94 Abs. 1 Nr. 4a).

Rn. 14

die **Erschöpfung**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛɐ̯ˈʃœp͡fʊŋ] (구제 절차의) 소진

★★

조문어 **Erschöpfung des Rechtswegs** | 일상·강의 **Erschöpfung** | DE

erschöpfen(바닥내다)의 명사. 일상어로는 「탈진·기진맥진」이다. 헌법소원에서는 Erschöpfung des Rechtswegs(소송 절차를 다 거침), 곧 보충성이다. 특허·저작권법의 Erschöpfung은 「권리 소진」이라는 다른 개념이다(13장).

쉬운 예

Er schlief vor Erschöpfung sofort ein.
그는 지쳐서 곧바로 잠들었다.

실무 예

Die Verfassungsbeschwerde ist mangels Erschöpfung des Rechtswegs unzulässig.
그 헌법소원은 소송 절차를 다 거치지 않아 부적법하다.

원문

> Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht kann jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. — BVerfGG § 90 Abs. 2 · 공식

침해에 대하여 소송의 길이 허용되면 헌법소원은 그 길을 다 거친 뒤에야 제기할 수 있다. 다만 연방헌법재판소는 소송 절차를 다 거치기 전에 제기된 헌법소원이라도, 그것이 일반적 의미를 가지거나 청구인을 먼저 소송의 길로 보내면 그에게 중대하고 피할 수 없는 불이익이 생길 경우에는 곧바로 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig	동사 첫머리 조건문 — 「~이 허용되면」	침해에 대하여 소송의 길이 허용되면
so kann die Verfassungsbeschwerde	주문장 — so + 조동사 + 주어	헌법소원은
erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden	erst nach + 3격 + 수동 부정사	소송 절차를 다 거친 뒤에야 제기할 수 있다
Das Bundesverfassungsgericht kann jedoch	Satz 2 — jedoch(그러나) 예외	다만 연방헌법재판소는
über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte	über + 4격 시작 — 확장 수식어(~전에 제기된)	소송 절차를 다 거치기 전에 제기된
Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden	명사 + 부정사 entscheiden 끝	헌법소원에 대하여 곧바로 결정할 수 있다
wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist	예외 ① — von Bedeutung sein(의미가 있다)	그것이 일반적 의미를 가지거나
oder wenn dem Beschwerdeführer	예외 ② 시작 — 3격(그에게)	또는 청구인에게
ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde	주어 + 접속법 II entstünde 맨 끝	중대하고 피할 수 없는 불이익이 생길 경우
falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde	falls 부문장 — 접속법 II 수동(verwiesen würde)	그를 먼저 소송의 길로 보낸다면

Satz 2의 두 동사 entstünde · würde는 가정(접속법 II)이다. 이 장의 결정문 인용에 나오는 sei · habe(접속법 I)와 나란히 놓고 꼴을 비교한다.

문형

erst nach (3격)

~한 뒤에야 비로소

1. erst = 「비로소」. 시간 표현 앞에서 「그때가 되어서야」를 뜻한다.
2. nach + 3격: nach Erschöpfung des Rechtswegs(소송 절차를 다 거친 뒤).
3. 한국어 「~를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」가 바로 이 꼴이다.

Die Entscheidung ergeht erst nach der Anhörung.
결정은 청문을 거친 뒤에야 내려진다.

Er kam erst nach Mitternacht.
그는 자정이 지나서야 왔다.

문법 D8 · entstünde · würde — 가정은 접속법 II

~~wenn ihm ein Nachteil entsteht, falls er auf den Rechtsweg verwiesen wird~~ (부자연)

wenn ihm ein Nachteil entstünde, falls er auf den Rechtsweg verwiesen würde

아직 일어나지 않은 경우를 가정하므로 접속법 II다(6장 D8). entstünde는 entstehen의 접속법 II(지금은 흔히 entstehen würde). 남의 말을 옮기는 이 장의 접속법 I(entstehe)과 꼴이 다르다.

한국이라면? = 보충성 · 헌법재판소법 제68조

다른 구제절차를 먼저 거치게 하는 점이 같다 — 「다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」. 한국 조문에는 독일 Satz 2 같은 예외(일반적 의미·중대한 불이익)가 적혀 있지 않다.

Rn. 15

annehmen ['anˌneːmən] (헌법소원을) 수리하다 ★★

조문어 **zur Entscheidung annehmen** | 일상·강의 **annehmen** | DE

an + nehmen의 분리 동사. 6장에서는 「청약을 승낙하다」였다. 헌법소원은 본안 결정 전에 「결정하기로 받아들여져야」 한다(§ 93a Abs. 1). 이것을 재판관 3명의 Kammer가 먼저 본다. Kammer는 수리를 거부할 수 있지만, 받아들이는 것은 § 93c의 경우에만 할 수 있고 그 밖에는 Senat이 정한다.

쉬운 예

Ich nehme Ihre Einladung gern an.
초대를 기꺼이 받아들이겠습니다.

실무 예

Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen.

그 헌법소원은 수리되지 않았다.

원문

> Die Kammer kann die Annahme der Verfassungsbeschwerde ablehnen oder die Verfassungsbeschwerde im Falle des § 93c zur Entscheidung annehmen. Im übrigen entscheidet der Senat über die Annahme. — BVerfGG § 93b · 공식
>
> 지정재판부(Kammer)는 헌법소원의 수리를 거부하거나, 제93조c의 경우에는 헌법소원을 결정하기로 수리할 수 있다. 그 밖의 경우에는 재판부(Senat)가 수리 여부를 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Kammer kann	주어 + 조동사	지정재판부는
die Annahme der Verfassungsbeschwerde ablehnen	부정사 ① — 4격 + 2격 + ablehnen	헌법소원의 수리를 거부하거나
oder die Verfassungsbeschwerde	부정사 ②의 4격 목적어	또는 헌법소원을
im Falle des § 93c	im Falle + 2격 = 「~의 경우에」	제93조c의 경우에는
zur Entscheidung annehmen	부정사 ② 끝	결정하기로 수리할 수 있다
Im übrigen entscheidet der Senat über die Annahme	Satz 2 — Im übrigen(그 밖에는) + V2 + über + 4격	그 밖에는 재판부(Senat)가 수리 여부를 결정한다

문형

zur Entscheidung annehmen

결정하기로 받아들이다(수리하다)

1. zur Entscheidung = 「결정을 위하여」. 본안 결정을 할 사건으로 받아들인다는 뜻이다.
2. 명사형은 die Annahme zur Entscheidung. 거부는 die Annahme ablehnen.
3. 수동으로 자주 쓴다: wird nicht zur Entscheidung angenommen(수리되지 않는다).

> Die Kammer hat die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen.
> 지정재판부는 그 소원을 수리하지 않았다.
>
> Das Gericht lehnte die Annahme ab.
> 재판소는 수리를 거부했다.

한국이라면? ≠ 지정재판부의 사전심사 · 헌법재판소법 제72조

3인 재판부가 먼저 본다는 점은 같다. 다만 한국은 각하 사유를 적어 두고 그 밖에는 회부하며, 「헌법소원심판의 청구 후 30일이 지날 때까지 각하결정이 없는 때에는」 회부한 것으로 본다. 독일은 수리 요건(§ 93a Abs. 2)을 따로 따진다.

Rn. 16

binnen ['bɪnən] ~ 이내에 ★★

조문어 **binnen** | 일상·강의 **innerhalb** | DE · AT · CH

기간 안에만 쓰는 전치사. 일상어의 innerhalb와 같다. 헌법소원은 재판 등에 대해서는 1개월, 소송의 길이 없는 법률·고권 행위에 대해서는 시행 뒤 1년 안에 내야 한다. 기간을 넘기면 부적법하다.

쉬운 예

Bitte antworten Sie binnen einer Woche.
일주일 안에 답해 주십시오.

실무 예

Die Frist von einem Monat ist abgelaufen.
1개월의 기간이 지났다.

원문

> Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats zu erheben und zu begründen. … Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht, so kann die Verfassungsbeschwerde nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes oder dem Erlaß des Hoheitsaktes erhoben werden. — BVerfGG § 93 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 · 공식
>
> 헌법소원은 1개월 이내에 제기하고 이유를 밝혀야 한다. 헌법소원이 법률이나 소송의 길이 열려 있지 않은 그 밖의 고권 행위를 대상으로 하면, 법률이 시행되거나 고권 행위가 내려진 뒤 1년 이내에만 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats	주어 + ist + binnen + 2격	헌법소원은 1개월 이내에

zu erheben und zu begründen	sein + zu 부정사 둘 = 의무	제기하고 이유를 밝혀야 한다
Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz	Abs. 3 — 동사 첫머리 조건문 + gegen + 4격	헌법소원이 법률이나
oder gegen einen sonstigen Hoheitsakt	gegen + 4격 ② — Hoheitsakt(고권 행위)	그 밖의 고권 행위를 대상으로 하고
gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht	관계절 — den = Hoheitsakt. 정동사 맨 끝	소송의 길이 열려 있지 않으면
so kann die Verfassungsbeschwerde nur binnen eines Jahres	주문장 — so + 조동사 + binnen + 2격	헌법소원은 1년 이내에만
seit dem Inkrafttreten des Gesetzes	seit + 3격(명사화) + 2격	법률이 시행된 뒤
oder dem Erlaß des Hoheitsaktes erhoben werden	seit에 걸리는 3격 ② + 수동 부정사 끝	또는 고권 행위가 내려진 뒤 … 제기할 수 있다

Erlaß는 옛 철자다(지금은 Erlass). 조문 가운데 고치지 않은 부분에 옛 철자가 남는다(10장 daß).

문형

sich gegen (4격) richten

~을 대상으로 하다

1. sich richten = 「향하다」. gegen + 4격과 함께 「~을 겨냥하다·대상으로 하다」.
2. 헌법소원·소송의 대상을 말할 때 늘 쓴다: Die Klage richtet sich gegen den Bescheid.
3. 원문은 동사 첫머리 조건문이다: Richtet sich …, so kann …(~을 대상으로 하면).

Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss des Landgerichts.

그 항고는 지방법원 결정을 대상으로 한다.

Gegen wen richtet sich die Klage?

그 소는 누구를 상대로 한 것입니까?

문법 D2 · binnen eines Monats — 기간 전치사는 2격(또는 3격)

~~binnen ein Monat~~ (비문)

binnen eines Monats

binnen은 2격이나 3격을 받는다. 법률문은 대개 2격이다: binnen eines Monats, binnen eines Jahres. 수사만 있으면 격이 드러나지 않는다: binnen zwei Wochen(§ 93 Abs. 2). 1격 ein Monat는 쓸 수 없다.

한국이라면? ≠ 청구기간 · 헌법재판소법 제69조

기간이 갈래마다 다르다. 한국은 원칙이 「그 사유가 있음을 안 날부터 90일 이내에, 그 사유가 있는 날부터 1년 이내」이고, 재판소원은 「그 확정일부터 30일 이내에」다. 독일은 재판 등에 1개월, 법률에 1년이다.

Rn. 17

verfassungswidrig [fɛɐ̯ˈfasʊŋsˌviːdʁɪç] 위헌인 ★★★

조문어 **verfassungswidrig** | 일상·강의 **verfassungswidrig** | DE · AT · CH

Verfassung + s + widrig(~에 거스르는). 반대는 verfassungsgemäß(합헌인). 법원은 적용할 법률을 위헌이라고 보아도 스스로 적용을 거부하지 못한다. 절차를 멈추고 헌법재판소에 넘긴다 — 구체적 규범통제(konkrete Normenkontrolle). 이 넘기는 일을 Vorlage(제청)라고 한다.

쉬운 예

Das Gesetz ist verfassungswidrig.

그 법률은 위헌이다.

실무 예

Das Amtsgericht hält die Vorschrift für verfassungswidrig.

지원은 그 규정을 위헌이라고 본다.

원문

> Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. — GG Art. 100 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 법원이 재판에서 그 효력이 문제되는 법률을 위헌이라고 보면 절차를 정지하고, 주 헌법 위반이 문제되면 그 주의 헌법재판 관할 법원의 결정을, 이 기본법 위반이 문제되면 연방헌법재판소의 결정을 구하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hält ein Gericht ein Gesetz	동사 첫머리 조건문 — halten + 4격	법원이 어떤 법률을
auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt	관계절 — dessen = 그 법률의. 재판의 전제성	재판이 그 효력에 달려 있는
für verfassungswidrig	halten … für + 형용사	위헌이라고 보면
so ist das Verfahren auszusetzen	주문장 — sein + zu = 「정지하여야 한다」	절차를 정지하고
und, wenn es sich um die Verletzung	wenn 부문장 ① — es handelt sich um + 4격(~이 문제다)	~ 위반이 문제되면
der Verfassung eines Landes handelt	2격 둘 + 정동사 맨 끝	주 헌법
die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten	einzuholen의 4격 ① — 확장 수식어 시작	헌법재판 관할
zuständigen Gerichtes des Landes	수식어 끝 + 명사 + 2격	그 주 법원의 결정을
wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt	wenn 부문장 ②	이 기본법 위반이 문제되면
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen	4격 ② + zu 부정사(ein-zu-holen) 끝	연방헌법재판소의 결정을 구하여야 한다

뼈대만 보면 Hält ein Gericht … für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und … die Entscheidung … einzuholen이다. 가운데 wenn 둘이 「주 헌법이면 주 헌법재판소, 기본법이면 연방헌법재판소」로 갈래를 나눈다.

문형

es kommt auf (4격) an

~이 관건이다 · ~에 달려 있다

1. ankommen auf + 4격 = 「~에 달려 있다」. es는 형식 주어다.

2. auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt = 「재판이 그 효력에 달려 있는」, 곧 재판의 전제성이다.
3. 관계절이라 auf dessen이 맨 앞, ankommt가 맨 끝이다. dessen = 그 법률의(2격 관계대명사).

Es kommt auf den Einzelfall an.
개별 사건에 달려 있다.

Darauf kommt es hier nicht an.
여기서는 그 점이 중요하지 않다.

문법 D6 · für verfassungswidrig halten — halten … für

~~Hält ein Gericht ein Gesetz als verfassungswidrig …~~ (비문)

Hält ein Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig …

「A를 B라고 여기다」는 A halten für B다. B가 형용사면 어미 없이, 명사면 4격이다: für einen Fehler halten. als를 쓰는 동사(ansehen als, betrachten als)와 섞지 않는다.

한국이라면? = 위헌법률심판 제청 · 헌법 제107조

법원이 스스로 판단하지 않고 헌법재판소에 넘긴다는 점이 같다 — 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여」. 한국은 당사자의 제청신청이 기각되면 당사자가 직접 헌법소원을 낼 수 있다(헌법재판소법 제68조 제2항).

Rn. 18

binden ['bɪndn̩] 구속하다 · 기속하다 ★★★

조문어 **binden** | 일상·강의 **binden** | DE · AT · CH

「묶다」. 과거분사 gebunden — an + 4격 gebunden sein(~에 구속되다): die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden(Art. 20 Abs. 3). 명사 die Bindungswirkung(기속력). § 31 Abs. 2는 규범통제 등의 결정에 법률의 효력(Gesetzeskraft)까지 준다.

쉬운 예

Sie bindet die Blumen zu einem Strauß.
그녀는 꽃을 묶어 꽃다발을 만든다.

실무 예

Das Gericht ist an die Entscheidung gebunden.
법원은 그 결정에 구속된다.

원문

> Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. — BVerfGG § 31 Abs. 1 · 공식
> 연방헌법재판소의 결정은 연방과 주의 헌법기관, 그리고 모든 법원과 행정청을 구속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts	주어(1격 복수) + 2격	연방헌법재판소의 결정은
binden	정동사 · 둘째 자리	구속한다
die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder	4격 목적어 ① + 2격 둘	연방과 주의 헌법기관
sowie alle Gerichte und Behörden	4격 목적어 ② — sowie(및)	그리고 모든 법원과 행정청을

문형

an (4격) gebunden sein

~에 구속되다

1. binden의 과거분사 gebunden + sein = 「묶여 있다」 (상태 수동).
2. 무엇에 묶이는지는 an + 4격: an Gesetz und Recht, an die Entscheidung.
3. 능동으로는 binden + 4격: Die Entscheidungen binden alle Gerichte.

Der Richter ist an das Gesetz gebunden.
법관은 법률에 구속된다.

Wir sind an den Vertrag gebunden.
우리는 계약에 구속된다.

한국이라면? ≠ 위헌결정의 기속력 · 헌법재판소법 제47조

결정이 국가기관을 묶는다는 원칙은 같지만 범위가 다르다 — 「법률의 위헌결정은 법원과 그 밖의 국가기관 및 지방자치단체를 기속(羈束)한다」. 한국 조문은 위헌결정에, 독일 § 31 Abs. 1은 연방헌법재판소의 결정 전부에 기속력을 준다.

Rn. 19

stattgeben ['ʃtatˌgeːbn̩] (청구를) 인용하다 ★★★

조문어 **stattgeben** | 일상·강의 **recht geben** | DE · AT · CH

statt(자리) + geben의 분리 동사. 「자리를 내주다 → 받아들이다」. 3격을 받는다: der Verfassungsbeschwerde stattgeben(헌법소원을 인용하다). 반대는 zurückweisen(기각하다). 재판에 대한 헌법소원을 인용하면 그 재판을 취소하고(aufheben) 사건을 돌려보낸다(zurückverweisen).

쉬운 예

Das Gericht gab dem Antrag statt.

법원은 그 신청을 받아들였다.

실무 예

Der Verfassungsbeschwerde wird stattgegeben.

헌법소원을 인용한다.

원문

> Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung stattgegeben, so hebt das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung auf, in den Fällen des § 90 Abs. 2 Satz 1 verweist es die Sache an ein zuständiges Gericht zurück. — BVerfGG § 95 Abs. 2 · 공식
>
> 재판에 대한 헌법소원을 인용하면 연방헌법재판소는 그 재판을 취소하고, 제90조 제2항 제1문의 경우에는 사건을 관할 법원에 환송한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird der Verfassungsbeschwerde	동사 첫머리 조건문 — 수동 wird + 3격(주어 없음)	헌법소원을
gegen eine Entscheidung stattgegeben	gegen + 4격(재판에 대한) + 과거분사	재판에 대한 … 인용하면
so hebt das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung auf	주문장 — 분리 동사 auf-heben(취소하다)	연방헌법재판소는 그 재판을 취소하고
in den Fällen des § 90 Abs. 2 Satz 1	in den Fällen + 2격 — 첫 자리	제90조 제2항 제1문의 경우에는
verweist es die Sache an ein zuständiges Gericht zurück	V2 — verweist + 주어 es + 4격 + an + 4격 + zurück	사건을 관할 법원에 환송한다

§ 90 Abs. 2 Satz 1은 소송 절차를 다 거쳐야 하는 경우다. 최종심 재판을 취소하면 사건을 그 아래 법원으로 돌려보낸다.

문형

die Sache an (4격) zurückverweisen

사건을 ~에 환송하다

1. zurückverweisen = zurück(되돌려) + verweisen(보내다). 분리 동사라 verweist … zurück.
2. 어디로 보내는지는 an + 4격: an ein zuständiges Gericht.

3. 상급 법원이 원심을 취소하고 다시 재판하게 할 때 쓴다(14장 항소·상고).
Der Senat verwies die Sache an das Landgericht zurück.

재판부는 사건을 지방법원에 환송했다.

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen.

사건을 다시 판단하도록 환송한다.

문법 D5 · der Verfassungsbeschwerde wird stattgegeben — 3격은 수동에서도 3격

~~Die Verfassungsbeschwerde wird stattgegeben.~~ (비문)

Der Verfassungsbeschwerde wird stattgegeben.

stattgeben은 목적어를 3격으로 받는다. 수동으로 바꿔도 3격은 주어가 되지 못하고 그대로 3격이다. 주어가 없으니 정동사는 wird(3인칭 단수). 결정 주문의 상투구다.

한국이라면? = 재판의 취소 · 헌법재판소법 제75조

2026. 3. 12. 신설 조항으로 같아졌다 — 「헌법재판소는 해당 재판을 취소한다. 이 경우 법원은 헌법재판소의 결정 취지에 따라 다시 재판하여야 한다」. 다만 한국 재판소원은 확정된 재판에 대해, 세 사유로만 낼 수 있다(제68조 제3항).

Rn. 20

geltend machen ['gɛltn̩t 'maxn̩] 주장하다 · (권리를) 행사하다 ★★★

조문어 **geltend machen** | 일상·강의 **behaupten** | DE · AT · CH

geltend(효력 있는) + machen = 「효력 있게 하다 → 내세우다」. 청구권을 행사할 때도(einen Anspruch geltend machen, 5장), 결정문에서 청구인이 무엇을 주장할 때도 쓴다. 주장의 내용은 접속법 I로 이어진다 — 이 장 문법 코너. 비슷한 말: rügen(위반을 다투다), vortragen(진술하다), beanstanden(문제 삼다).

쉬운 예

Er macht seine Rechte geltend.

그는 자기 권리를 행사한다.

실무 예

Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei in ihrem Grundrecht verletzt.

청구인(여성)은 자신의 기본권이 침해되었다고 주장한다.

원문

> Die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11) machen geltend, wegen des unzureichenden staatlichen Klimaschutzes verletze der Staat seine Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, teilweise aus Art. 14 Abs. 1 GG. … Das Klimaschutzgesetz habe an ihrem Begehren

nichts geändert, da es nicht ambitioniert genug sei. — BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 – 1 BvR 2656/18, Rn. 40 (BVerfGE 157, 30 — 기후 보호) · 공식

청구인 1~11은 국가가 기후 보호를 충분히 하지 않아 기본법 제2조 제2항 제1문, 일부는 제14조 제1항에서 나오는 보호 의무를 위반한다고 주장한다. … 기후보호법은 충분히 야심 차지 않아서 그들의 청구에 아무것도 바꾸지 못했다고 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Beschwerdeführenden zu 1) bis 11)	주어 — 성 중립 명사화 + 청구인 번호	청구인 1~11은
machen geltend	정동사(직설법 — 재판소가 전하는 사실) + geltend	주장한다
wegen des unzureichenden staatlichen Klimaschutzes	내용 문장 첫 자리 — wegen + 2격	국가의 기후 보호가 불충분하여
verletze der Staat seine Schutzpflichten	접속법 I verletze 둘째 자리 + 주어 + 4격	국가가 보호 의무를 위반한다고
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG	aus + 3격 — 의무의 근거 조문	기본법 제2조 제2항 제1문에서 나오는
teilweise aus Art. 14 Abs. 1 GG	teilweise(일부는) + 둘째 근거	일부는 제14조 제1항에서 나오는
Das Klimaschutzgesetz habe an ihrem Begehren nichts geändert	접속법 I 완료 — habe … geändert	기후보호법은 그들의 청구에 아무것도 바꾸지 못했다고 한다
da es nicht ambitioniert genug sei	da 부문장(이유) — 접속법 I sei 맨 끝	충분히 야심 차지 않아서

동사만 보면 누구 말인지 가려진다. 재판소가 전하는 사실(machen geltend)은 직설법, 청구인이 주장하는 내용(verletze · habe · sei)은 접속법 I이다.

문형

geltend machen, (1격) sei …

~라고 주장하다

1. geltend machen 뒤에 쉼표, 그리고 주장의 내용이 온다. 내용 문장의 동사는 접속법 I(sei, habe, verletze).
2. 내용 문장은 dass 없이 주문장 어순이다: 정동사가 둘째 자리. dass를 쓰면 정동사는 끝으로 간다.
3. 목적어가 짧으면 geltend 앞에 둔다: einen Anspruch geltend machen(청구권을 행사하다).

Der Kläger macht geltend, er habe die Ware nie erhalten.
원고는 물건을 받은 적이 없다고 주장한다.

Sie macht einen Anspruch auf Schadensersatz geltend.
그녀는 손해배상청구권을 행사한다.

문법 D8 · machen geltend, … verletze — 주장의 내용은 접속법 I

~~Sie machen geltend, der Staat verletzt seine Schutzpflichten.~~ (부자연)

Sie machen geltend, der Staat verletze seine Schutzpflichten.

결정문은 청구인의 주장을 접속법 I로 옮긴다. 직설법 verletzt로 쓰면 재판소가 그것을 사실로 인정하는 것처럼 읽힌다. dass 없이 쉼표 뒤 주문장 어순(정동사 둘째 자리)으로 잇는 것이 보통이다.

한국이라면? ≠ 변호사강제 · 헌법재판소법 제25조

누가 주장서를 쓰는지가 다르다. 한국은 「당사자인 사인(私人)은 변호사를 대리인으로 선임하지 아니하면 심판청구를 하거나 심판 수행을 하지 못한다」. 독일은 서면 절차에 변호사강제가 없고 구두변론에서만 대리인을 세워야 한다(BVerfGG § 22 Abs. 1).

한국이라면? — 기본권은 닮았고, 헌법소원은 이제 재판까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 헌법재판소법은 2026. 3. 12. 시행본(재판소원 도입)이다. 독일의 비례원칙은 조문이 아니라 판례다.

	독일	한국	차이
≠	Würde ist unantastbar (Art. 1 Abs. 1)	인간으로서의 존엄과 가치 (헌법 제10조)	독일은 존엄이 불가침, 한국은 「기본적 인권」이 불가침.
≠	Schranken je Grundrecht (Art. 5 Abs. 2 등)	일반적 법률유보 (제37조 제2항)	권리마다 한계를 단다 / 한 조문에 모아 둔다.
=	Wesensgehalt (Art. 19 Abs. 2)	본질적인 내용 (제37조 제2항)	어떤 경우에도 침해할 수 없다.

≠	Verhältnismäßigkeit (판례)	비례의 원칙 (행정기본법 제10조)	세 단계 짜임은 같다. 독일은 판례, 한국은 법률에 명문.
=	Richtervorlage (Art. 100 Abs. 1)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조 제1항)	법원은 스스로 적용을 거부하지 않고 넘긴다.
+	—	위헌소원 (헌법재판소법 제68조 제2항)	제청신청이 기각되면 당사자가 직접 청구. 독일에는 없다.
≠	Urteilsverfassungsbeschwerde (§ 90 Abs. 1)	재판소원 (제68조 제3항, 2026. 3. 12.)	독일은 재판 일반, 한국은 확정 재판·세 사유로 한정.
≠	Frist: ein Monat (§ 93 Abs. 1)	확정일부터 30일 (제69조 제1항)	법률 대상은 독일 시행 후 1년, 한국 안 날부터 90일·있는 날부터 1년.
≠	Annahme durch die Kammer (§§ 93a·93b)	지정재판부 사전심사 (제72조)	수리 요건을 따진다 / 각하 사유만 보고, 30일 지나면 회부로 본다.
≠	kein Anwaltszwang im schriftlichen Verfahren (§ 22 Abs. 1)	변호사강제 (제25조 제3항)	민사소송과 방향이 반대다(14장).
=	Aufhebung der Entscheidung (§ 95 Abs. 2)	재판의 취소 (제75조 제4항, 2026 신설)	취소 뒤 법원이 다시 재판한다.
≠	zwei Senate, je acht Richter, zwölf Jahre (Art. 93)	재판관 9인, 임기 6년 (헌법 제111조·제112조)	독일은 재선 불가, 한국은 연임 가능.

가짜 친구 · 상원도 폭력도 아니다 — Senat · Gewalt · Verfassung

헌법 조문과 결정문에 자주 나오는데, 영어나 일상 독일어로 읽으면 뜻이 빗나가는 셋이다.

Senat은 상원(senate)이 아니라 상급 법원의 재판부다. 연방헌법재판소는 두 Senat으로 나뉘고 Senat마다 재판관이 8명이다(GG Art. 93 Abs. 2). Senat 안에 재판관 3명의 Kammer를 두어 헌법소원의 수리를 먼저 보게 한다(BVerfGG § 15a). 연방대법원(BGH)과 고등법원(OLG)의 재판부도 Senat이고, 지방법원의 재판부는 Kammer다.

Gewalt는 폭력만이 아니다. 법률어에서는 먼저 「권력·지배력」이다. öffentliche Gewalt = 공권력, Staatsgewalt = 국가권력, vollziehende Gewalt = 집행권, Gewaltenteilung = 권력분립, 8장의 tatsächliche Gewalt = 사실상 지배. 한 법률 안에서도 갈린다. BVerfGG § 90의 öffentliche Gewalt는 공권력이고, § 32의 drohende Gewalt는 닥쳐오는 폭력이다.

Verfassung은 헌법이지만 「조직·짜임」이기도 하고, 일상어로는 몸과 마음의 「상태」다(in guter Verfassung sein = 컨디션이 좋다). Art. 93 Abs. 5의 die Verfassung und das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts는 「연방헌법재판소의 조직과 절차」다. 그리고 독일 헌법의 이름은 Grundgesetz다. 한국의 「○○기본법」(행정기본법 등)은 보통의 법률이라 Grundgesetz로 옮기지 않는다.

> Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern; es gliedert sich in zwei Senate. 원문

> Die Senate berufen für die Dauer eines Geschäftsjahres mehrere Kammern. Jede Kammer besteht aus drei Richtern. 원문

> Das Bundesverfassungsgericht kann im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. 원문

> Ein Bundesgesetz regelt die Verfassung und das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts. 원문

요령 Senat = 8인 재판부, Kammer = 3인 재판부. Gewalt는 먼저 「권력」으로 읽고, 문맥이 물리적 힘일 때만 폭력으로. Verfassung 뒤에 기관의 2격이 붙으면(des Bundesverfassungsgerichts) 「조직」이다.

기억 되살리기 D8 — 접속법 I: 남의 말을 옮길 때

접속법 I은 부정사 줄기에 -e 계열 어미를 붙인다(er habe · er verletze · es gelte). sein만 따로 논다: er sei, sie seien. 판결은 당사자와 관계 기관의 주장을 이 꼴로 옮겨 「~라고 한다」를 나타낸다. 직설법과 꼴이 같아지면 접속법 II로 바꾼다(sie haben → sie hätten).

- 연방헌법재판소 결정은 사실관계 다음에 청구인과 관계 기관(연방의회·연방정부)의 주장을 길게 옮긴다. 이때 동사는 접속법 I이다. Das Klimaschutzgesetz habe … nichts geändert = 「기후보호법은 아무것도 바꾸지 않았다고 한다」. 재판소 자신의 판단은 직설법(ist · sind · waren)으로 돌아온다. 동사 꼴만 봐도 누구 말인지 가려진다.
- 꼴 만들기: 부정사 줄기 + 어미 -e · -est · -e · -en · -et · -en. 판결에는 3인칭 단수가 가장 많이 나온다: er habe, er verletze, es gelte, sie werde, er könne. sein만 불규칙이다: ich sei, er sei, wir seien, sie seien.
- 직설법과 꼴이 같으면 남의 말임이 드러나지 않는다. 그래서 접속법 II로 바꾼다: sie haben → sie hätten, sie werden → sie würden. 같은 결정 안에 복수 주어의 würden이 섞이는 까닭이다(Rn. 46 Durch sie würden die zulässigen Gesamtemissionen festgelegt).
- 지나간 일은 habe/sei + 과거분사: er habe … geändert, sie sei … eingegangen. 앞으로의 일은 werde + 부정사: Deutschland werde seine Klimaziele verfehlen.
- 조문의 접속법 I은 대개 굳은 표현이다: es sei denn(~인 경우는 그렇지 않다), freistehe(10장 § 136). 가정을 말하는 접속법 II(6장 D8)와 헷갈리지 않는다: entstünde, verwiesen würde(이 장 § 90 Abs. 2).
- 말할 때는 일상어에서 직설법이나 접속법 II를 많이 쓴다(Er sagt, er ist krank). 판결·보도·공문에서는 접속법 I이 기본이다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
sein	er sei · sie seien	Der Rechtsweg sei nicht erschöpft.
haben	er habe · (sie haben →) sie hätten	Das Gesetz habe nichts geändert.
werden	er werde · (sie werden →) sie würden	Der Staat werde seine Ziele verfehlen.
verletzen	er verletze	Der Staat verletze seine Schutzpflichten.
können	er könne	Der Auftrag könne nicht abgeleitet werden.
müssen	er müsse	Der Gesetzgeber müsse handeln.
gelten	es gelte	Das gelte auch für Vereinigungen.
geben	es gebe (← es gibt)	Es gebe kein milderes Mittel.

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Die Beschwerdeführerin — 주어(1격)
rügt, — 정동사 · 직설법 — 재판소가 전하는 사실
das Urteil — 내용 문장의 주어

verletze — 접속법 I · 둘째 자리 — 청구인의 주장
sie — 4격 · 청구인 자신
in ihrem Grundrecht. — in + 3격

청구인(여성)은 그 판결이 자신의 기본권을 침해한다고 다툰다.

Die Bundesregierung — 주어(1격)
hält — 정동사 · 직설법
die Beschwerde — 4격
für unzulässig; — halten … für + 형용사

der Rechtsweg — 주어(1격)
sei — 접속법 I · 연방정부의 주장
nicht erschöpft. — 과거분사 · 상태 수동

연방정부는 그 소원이 부적법하다고 본다. 소송 절차를 다 거치지 않았다는 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~er seie verletzt~~	er sei verletzt	sein의 접속법 I 3인칭 단수는 sei다. -e를 더 붙이지 않는다.
~~Sie machen geltend, sie haben die Frist gewahrt.~~	Sie machen geltend, sie hätten die Frist gewahrt.	복수 haben은 직설법과 꼴이 같아 남의 말임이 드러나지 않는다. 이때는 접속법 II hätten을 쓴다.
~~Die Verfassungsbeschwerde sei begründet. (재판소의 결론)~~	Die Verfassungsbeschwerde ist begründet.	재판소 자신의 판단은 직설법이다. 접속법 I로 쓰면 누군가의 주장을 옮긴 문장이 된다.
~~er habe die Frist versäumen~~	er habe die Frist versäumt	지나간 일은 habe + 과거분사다. 과거분사는 문장 끝에 온다.

말해 보기 — 헌법 사건을 설명할 때

독일 동료와 헌법소원이나 두 나라 헌법재판을 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seiner Meinungsfreiheit.

청구인은 표현의 자유가 침해되었다고 다툽니다.

rügen = (위반을) 다투다. 목적어는 eine Verletzung + 2격.

Seit März 2026 gibt es in Korea auch die Urteilsverfassungsbeschwerde.

2026년 3월부터 한국에도 재판소원이 있습니다.

재판소원 = Urteilsverfassungsbeschwerde(판결에 대한 헌법소원).

Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen.

그 헌법소원은 수리되지 않았습니다.

Der Eingriff ist nicht erforderlich, weil es ein milderes Mittel gibt.

더 완화된 수단이 있으므로 그 제한은 필요하지 않습니다.

milderes Mittel = 덜 침해적인 수단 — 필요성 심사의 핵심어.

In Korea muss man sich vor dem Verfassungsgericht anwaltlich vertreten lassen.

한국에서는 헌법재판소에서 변호사를 대리인으로 세워야 합니다.

sich vertreten lassen = 대리하게 하다. anwaltlich = 변호사로.

확인 문제 8

1. 2026. 3. 12. 개정 헌법재판소법에서 법원의 재판에 대한 헌법소원의 청구기간은?

- 안 날부터 90일
- **확정일부터 30일**
- 판결 송달 뒤 1개월
- 사유가 있는 날부터 1년

제69조 제1항 단서 「법원의 재판에 대한 헌법소원의 심판은 그 확정일부터 30일 이내에」. 독일은 1개월이다(§ 93 Abs. 1).

2. GG Art. 1 Abs. 1 원문 「Die Würde des Menschen ist ___.」 의 빈칸은?

unverletzlich

unantastbar

unveräußerlich

unberührt

GG Art. 1 Abs. 1. unverletzlich는 Art. 2 Abs. 2의 신체의 자유에 쓴다.

3. 「___ Verfassungsbeschwerde wird stattgegeben.」 빈칸은?

Die

Der

Den

Das

stattgeben은 3격을 받고, 수동에서도 3격이 그대로 남는다. die Verfassungsbeschwerde의 3격은 der.

4. 결정문 「Der Beschwerdeführer trägt vor, das Urteil ___ ihn in seinem Grundrecht.」 에 가장 알맞은 것은?

verletzt

verletze

verletzte

verletzen

청구인의 주장 내용은 접속법 I로 옮긴다. verletzt(직설법)는 재판소가 사실로 인정하는 것처럼 읽힌다.

5. 「Sie machen geltend, sie ___ keine Nachricht erhalten.」 판결 문체로 맞는 것은?

haben

hätten

habe

hatten

복수 접속법 I haben은 직설법과 꼴이 같아서 접속법 II hätten으로 바꾼다.

6. 연방헌법재판소의 Senat은?

연방 상원

재판관 8명의 재판부

재판관 3명의 지정재판부

재판소 행정처

GG Art. 93 Abs. 2 — 두 Senat, Senat마다 8명. 3명 재판부는 Kammer다(BVerfGG § 15a).

7. öffentliche Gewalt의 뜻은?

공공 폭력

공권력

여론

치안

Gewalt는 법률어에서 먼저 「권력」 이다. BVerfGG § 90 Abs. 1·GG Art. 19 Abs. 4.

8. 독일 기본법에 비례원칙의 일반 명문이 있는가?

- Art. 20 Abs. 3에 있다
- Art. 19 Abs. 2에 있다
- **없다 — 판례가 세운 원칙이다**
- Art. 1 Abs. 3에 있다

기본법 전문에서 이 계열 낱말은 Art. 13 Abs. 3의 unverhältnismäßig 한 곳뿐이다. 한국은 행정기본법 제10조에 명문이 있다.

2부 법의 언어 · 제12장

행정법

Verwaltungsrecht

독일 행정법의 중심 개념은 Verwaltungsakt(행정행위)다. 연방 행정절차법(VwVfG) § 35가 정의하고, 이것을 기준으로 청문·이유 제시·고지·부관·취소가 짜인다. 한국 행정기본법의 「처분」 이 짝이지만 정의의 문언이 다르다. 불복은 원칙적으로 두 단계다. 먼저 행정청에 이의(Widerspruch)를 내고, 그다음 행정법원에 소를 낸다(VwGO § 68, 법률이 정하면 이의를 건너뛴다). 이의나 취소소송을 내면 처분의 집행이 원칙적으로 멈춘다(§ 80, 예외는 법률·즉시집행 명령) — 한국 행정소송법 제23조 제1항과 반대다. 거부된 처분을 발급하라는 의무이행소송도 독일에만 있다. 문법 코너는 sein + zu다. 행정법 조문은 「행정청은 ~하여야 한다」 를 처분을 주어로 써서 말한다 — Ein Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. VwGO § 80 Abs. 1
   이의와 취소소송은 정지 효과를 가진다.
2. Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet über die Kosten. VwGO § 72
   행정청이 이의가 이유 있다고 보면 이를 받아들여 시정하고 비용에 관하여 결정한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 22** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten

비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

der **Verwaltungsakt**, Pl. Verwaltungsakte [fɛɐ̯ˈvaltʊŋsˌʔakt] **행정행위(처분)**

★★★

조문어 **Verwaltungsakt** | 일상·강의 **Bescheid** | DE

Verwaltung(행정) + s + Akt(행위). 행정청이 개별 사안을 규율해 밖으로 법효과를 내는 결정이다. 실제 문서의 이름은 Bescheid(처분서)이고, 일상어와 신문은 이 말을 쓴다. 강학상 「행정행위」로 옮기지만 한국 실정법의 「처분」과 넓이가 같지 않다. 스위스 연방법은 같은 것을 Verfügung이라 부른다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예

Der Bescheid ist ein Verwaltungsakt.

그 처분서는 행정행위다.

실무 예

Gegen den Verwaltungsakt kann Widerspruch erhoben werden.

그 행정행위에 대해서는 이의를 제기할 수 있다.

원문

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. — VwVfG § 35 Satz 1 · 공식

행정행위란 행정청이 공법 영역에서 개별 사안을 규율하기 위하여 하는 모든 처분, 결정 또는 그 밖의 고권적 조치로서 외부에 직접 법효과를 내는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Verwaltungsakt ist	주어(정의 조문이라 관사 없음) + 정동사	행정행위란
jede Verfügung, Entscheidung	술어 ① ② — jede가 셋 모두에 걸린다	모든 처분, 결정
oder andere hoheitliche Maßnahme	술어 ③ — hoheitlich = 고권적	또는 그 밖의 고권적 조치로서
die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls	관계절 ① — die = Maßnahme(4격). zur + 명사화 + 2격	행정청이 개별 사안을 규율하기 위하여
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft	영역 + 정동사 trifft 끝 — eine Maßnahme treffen(조치를 하다)	공법 영역에서 하는
und die auf unmittelbare Rechtswirkung	관계절 ② — die = Maßnahme(1격)	그리고 직접 법효과를
nach außen gerichtet ist	gerichtet sein + 정동사 끝	외부로 향하는 것

관계절 둘(die … trifft, die … gerichtet ist)이 Maßnahme를 꾸민다. 첫째의 die는 4격(행정청이 그 조치를 한다), 둘째의 die는 1격(그 조치가 법효과를 향한다)이다.

문형

auf (4격) gerichtet sein

~을 목적으로 하다 · ~을 향하다

1. richten auf + 4격 = 「~로 향하게 하다」. 과거분사 gerichtet + sein = 「~을 향해 있다」.
2. auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen = 「밖으로의 직접 법효과를」. Wirkung은 여성이라 4격도 꼴이 같다.
3. 11장 sich gegen … richten(~을 대상으로 하다)과 전치사가 다르다. auf는 목표, gegen은 상대다.

Die Klage ist auf Zahlung gerichtet.
그 소는 지급을 구한다.

Der Antrag ist auf Erlass einer Baugenehmigung gerichtet.
그 신청은 건축허가의 발급을 구한다.

한국이라면? ≠ 처분 · 행정기본법 제2조
정의의 축이 다르다. 한국은 「구체적 사실에 관하여 행하는 법 집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용」이라 하여 거부와 준하는 작용까지 넣는다. 독일은 개별 사안의 규율과 외부에 대한 직접 법효과를 요건으로 든다.

Rn. 2

die **Behörde**, Pl. Behörden [bəˈhøːɐ̯də] **행정청 · 관청** ★★★

조문어 **Behörde** | 일상·강의 **Amt** | DE · AT · CH

일상어로는 「관청·당국」. 행정절차법은 조직의 이름이 아니라 하는 일로 정의한다 — 공행정 임무를 수행하는 모든 기관(jede Stelle). 공무를 위탁받은 사인도 여기에 든다(강학상 Beliehene). 연방 부처 같은 최상급 관청은 oberste Bundesbehörde라고 한다(VwGO § 68 Abs. 1 Satz 2).

쉬운 예

Die Behörde hat meinen Antrag abgelehnt.
관청이 내 신청을 거부했다.

실무 예

Zuständig ist die untere Bauaufsichtsbehörde.
관할은 하급 건축감독청이다.

원문

Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. — VwVfG § 1 Abs. 4 · 공식
이 법에서 행정청이란 공행정의 임무를 수행하는 모든 기관을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Behörde im Sinne dieses Gesetzes	주어(관사 없음) + im Sinne + 2격	이 법에서 행정청이란

ist jede Stelle	정동사 + 술어	모든 기관을 말한다
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung	관계절 — die = Stelle(1격). 4격 + 2격	공행정의 임무를
wahrnimmt	관계절 정동사 — 분리 동사 wahr-nehmen이 붙었다	수행하는

문형

im Sinne dieses Gesetzes

이 법에서 말하는

1. im Sinne + 2격 = 「~의 뜻에서」. 정의 조문 첫머리의 상투구다(10장 § 157).
2. dieses Gesetzes는 2격이다: das Gesetz → dieses Gesetzes.
3. 줄여서 i. S. d.라고 쓴다. 판결문에서는 Behörde i. S. d. § 1 Abs. 4 VwVfG처럼 쓴다.

Unternehmer im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein Gewerbe betreibt.
이 법에서 사업자란 영업을 하는 모든 사람을 말한다.

Ist das eine Behörde im Sinne des Gesetzes?
그것이 법에서 말하는 행정청입니까?

한국이라면? = 행정청 · 행정절차법 제2조

하는 일로 정의한다는 점이 같다. 한국은 국가·지방자치단체의 기관에 더해 「위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인(私人)」을 적어 넣는다. 독일 § 1 Abs. 4는 jede Stelle 한마디로 덮는다.

Rn. 3 ## die **Anhörung**, Pl. Anhörungen ['anˌhøːʁʊŋ] **청문 · 의견 청취** ★★★

조문어 **Anhörung** | 일상·강의 **Anhörung** | DE · AT · CH

anhören(들어 보다)의 명사. 독일 행정절차의 Anhörung은 결정에 중요한 사실에 관해 당사자가 의견을 말할 기회를 주는 것 하나다. 한국은 청문·공청회·의견제출 셋으로 나눈다. 청문을 빠뜨린 하자는 소송의 마지막 사실심이 끝날 때까지 추완할 수 있다(§ 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2).

쉬운 예 Die Behörde hat mich vorher angehört.
관청은 미리 내 의견을 들었다.

실무 예 Die Anhörung wurde im Widerspruchsverfahren nachgeholt.
청문은 이의 절차에서 추완되었다.

원문

Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. — VwVfG § 28 Abs. 1 · 공식

당사자의 권리를 제한하는 행정행위를 발급하기 전에는, 그 당사자에게 결정에 중요한 사실에 관하여 의견을 말할 기회를 주어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird	bevor 부문장 — 수동 erlassen wird 끝	행정행위를 발급하기 전에
der in Rechte eines Beteiligten eingreift	관계절 — eingreifen in + 4격(11장)	당사자의 권리를 제한하는
ist diesem Gelegenheit zu geben	주문장 — sein + zu. diesem = 그 당사자에게(3격)	그에게 기회를 주어야 한다
sich zu den für die Entscheidung erheblichen	zu 부정사 시작 — sich äußern zu + 3격. 관사(den)와 명사 사이 확장 수식어	결정에 중요한
Tatsachen zu äußern	명사 + zu 부정사 끝	사실에 관하여 의견을 말할

주문장에 주어가 없다. ist … zu geben은 「주어야 한다」 이고, 누가 주는지(행정청)는 말하지 않는다. sein + zu 문장의 전형이다.

문형

(3격) Gelegenheit geben, … zu (부정사)

~에게 …할 기회를 주다

1. Gelegenheit = 「기회」. 관사 없이 쓴다: Gelegenheit geben, Gelegenheit haben.
2. 누구에게는 3격(diesem = 그 당사자에게). 무엇을 할 기회인지는 쉼표 뒤 zu 부정사.
3. 원문은 ist … zu geben(sein + zu) — 「주어야 한다」. 이 장 문법 코너.

Wir geben Ihnen Gelegenheit, Stellung zu nehmen.
의견을 밝힐 기회를 드립니다.

Er hatte keine Gelegenheit, sich zu äußern.
그는 의견을 말할 기회가 없었다.

한국이라면? ≠ 의견청취 · 행정절차법 제22조

한국은 청문·공청회를 따로 정하고, 그 밖의 침익 처분에는 「당사자등에게 의견제출의 기회를 주어야 한다」. 독일 § 28은 이름 하나(Anhörung)로 같은 기회를 정하고, 생략할 수 있는 경우를 Abs. 2에 늘어놓는다.

Rn. 4

die **Begründung**, Pl. Begründungen [bəˈgʁʏndʊŋ] **이유(제시)** ★★★

조문어 **Begründung** | 일상·강의 **Begründung** | DE · AT · CH

begründen(근거를 대다)의 명사. 처분서의 이유 부분이다. 재량 결정에는 재량을 행사하면서 출발한 관점까지 보이게 해야 한다(Satz 3, soll). 이유를 빠뜨린 하자도 나중에 이유를 대면 고쳐진다(§ 45 Abs. 1 Nr. 2, 강학상 Heilung).

쉬운 예

Der Bescheid enthält keine Begründung.
그 처분서에는 이유가 없다.

실무 예

Die Begründung ist zu knapp.
이유가 너무 짧다.

원문

> Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. — VwVfG § 39 Abs. 1 Satz 1, 2 · 공식
> 서면 또는 전자적 행정행위와 서면 또는 전자적으로 확인된 행정행위에는 이유를 붙여야 한다. 이유에는 행정청이 그 결정에 이르게 된 사실상·법률상 주요 이유를 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein schriftlicher oder elektronischer	주어 시작 — 형용사 둘 (Verwaltungsakt에 걸린다)	서면 또는 전자적
sowie ein schriftlich oder elektronisch bestätigter	sowie(및) + 둘째 주어의 수식어	그리고 서면 또는 전자적으로 확인된
Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen	명사 + sein + zu — 「붙여야 한다」	행정행위에는 이유를 붙여야 한다
In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen	Satz 2 — in + 3격 + sind(복수 주어 Gründe)	이유에는 … 사실상
und rechtlichen Gründe mitzuteilen	주어 끝 + zu 부정사(mit-zu-teilen)	법률상 주요 이유를 밝혀야 한다
die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben	관계절 — 첫 die = Gründe(1격), 둘째 die는 관사	행정청을 그 결정으로 이끈

형용사 schriftlicher(어미 있음)와 schriftlich(어미 없음)를 견주어 본다. 앞의 것은 명사를 직접 꾸미고, 뒤의 것은 분사 bestätigter를 꾸미는 부사다.

문형

(4격) mit (3격) versehen

~에 …을 붙이다 · 갖추다

1. versehen mit + 3격 = 「~을 갖추게 하다·붙이다」: mit einer Begründung(이유를).
2. 조문 상투구: mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen(불복 고지를 붙이다), mit einer Nebenbestimmung versehen(부관을 붙이다, § 36).
3. versehen은 비분리 동사라 zu가 따로 선다: zu versehen.

Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

처분서에는 불복 고지를 붙여야 한다.

Die Genehmigung wurde mit einer Auflage versehen.

그 허가에는 부담이 붙었다.

문법 D5 · ist zu versehen — sein + zu에 müssen을 겹치지 않는다

~~Ein Verwaltungsakt muss mit einer Begründung zu versehen.~~ (비문)

Ein Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen.

sein + zu 부정사가 이미 「~되어야 한다」를 뜻한다. 조동사로 쓰려면 수동으로 바꾼다: muss mit einer Begründung versehen werden. 두 꼴을 섞으면 비문이다.

한국이라면? = 처분의 이유 제시 · 행정절차법 제23조

이유를 제시해야 한다는 원칙이 같다 — 「당사자에게 그 근거와 이유를 제시하여야 한다」. 예외도 닮았다. 신청을 그대로 받아들이는 처분, 당사자가 이유를 이미 아는 경우가 양쪽에 다 있다(독일 Abs. 2).

Rn. 5

wirksam [ˈvɪʁkzaːm] 효력이 있는 ★★★

조문어 **wirksam** | 일상·강의 **gültig** | DE · AT · CH

wirken(작용하다) + -sam. 반대는 unwirksam(효력 없는). 행정행위는 상대방에게 알린(bekannt geben) 때에 그 사람에 대하여 효력이 생긴다. 국내에서 우편으로 보낸 서면 처분은 부친 날부터 넷째 날에 알린 것으로 본다(§ 41 Abs. 2) — 이의 기간을 세는 출발점이다.

쉬운 예

Die Regelung ist ab Montag wirksam.

그 규정은 월요일부터 효력이 있다.

실무 예

Der Bescheid ist mit der Bekanntgabe wirksam geworden.

그 처분서는 고지로 효력이 생겼다.

원문

> Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. — VwVfG § 43 Abs. 1 · 공식
>
> 행정행위는 그 상대방이나 그로 인해 영향을 받는 사람에 대하여, 그에게 알려진 때에 효력이 생긴다. 행정행위는 알려진 내용대로 효력이 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Verwaltungsakt wird	주어 + 정동사 wird(되다) — 끝의 wirksam과 짝	행정행위는

gegenüber demjenigen	gegenüber + 3격 — 「그 사람에 대하여」	그 사람에 대하여
für den er bestimmt ist	관계절 ① — für + 4격 den	그 행정행위가 향하는
oder der von ihm betroffen wird	관계절 ② — der(1격) + 수동	또는 그로 인해 영향을 받는
in dem Zeitpunkt wirksam	때 + 술어 wirksam(wird … wirksam = 효력이 생긴다)	~한 때에 효력이 생긴다
in dem er ihm bekannt gegeben wird	관계절 — in dem = Zeitpunkt. 수동	그에게 알려진
Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam	Satz 2 — mit + 3격	행정행위는 … 내용대로 효력이 생긴다
mit dem er bekannt gegeben wird	관계절 — mit dem = Inhalt	알려진

문형

gegenüber (3격)

~에 대하여

1. gegenüber + 3격 = 「~에 대하여·~에게」. 법효과가 누구에게 미치는지 말한다.
2. demjenigen = dem + jenigen(그 사람에게). 뒤에 관계절이 따라와 누구인지 밝힌다: demjenigen, für den …
3. 명사·대명사 뒤에 놓기도 한다: ihm gegenüber(그에게, § 41 Abs. 1).

Die Kündigung ist dem Mieter gegenüber wirksam.

해지는 임차인에 대하여 효력이 있다.

Gegenüber der Behörde hat er geschwiegen.

관청에 대해서 그는 침묵했다.

한국이라면? = 송달의 효력 발생 · 행정절차법 제15조

알려야 효력이 생긴다는 점이 같다 — 「해당 문서가 송달받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다」. 독일은 우편 서면에 넷째 날 의제를 두고(§ 41 Abs. 2), 한국은 공고 송달에 14일 경과를 둔다(제3항).

Rn. 6 **die Nebenbestimmung**, Pl. Nebenbestimmungen [ˈneːbn̩bəˌʃtɪmʊŋ] **부관**

★★

조문어 **Nebenbestimmung** | 일상·강의 **Auflage** | DE

Neben(곁) + Bestimmung(규정). 행정행위에 덧붙이는 것: 기한(Befristung), 조건(Bedingung), 철회권 유보(Vorbehalt des Widerrufs), 부담(Auflage), 부담의 유보(§ 36 Abs. 2). Auflage는 일상어로 책의 「판(版)」 이다(dritte Auflage = 제3판). 발급 청구권이 있는 행정행위에는 법이 허용하거나 요건 충족을 확보하려는 경우에만 붙인다(Abs. 1).

쉬운 예

Die Genehmigung enthält mehrere Nebenbestimmungen.

그 허가에는 부관이 여럿 붙어 있다.

실무 예

Das Buch erscheint in der dritten Auflage.

그 책은 제3판으로 나온다.

원문

> Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen. – VwVfG § 36 Abs. 3 · 공식
>
> 부관은 행정행위의 목적에 반해서는 안 된다.

문형

(3격) zuwiderlaufen

~에 어긋나다

1. zuwiderlaufen = zuwider(거슬러) + laufen(달리다). 「~을 거슬러 가다」.
2. 무엇에 어긋나는지는 3격: dem Zweck(목적에).
3. darf … nicht와 함께 금지가 된다. 분리 동사지만 조동사 문장이라 한 낱말로 끝에 온다.

Das Verhalten läuft dem Vertrag zuwider.

그 행동은 계약에 어긋난다.

Die Auflage darf dem Gesetz nicht zuwiderlaufen.

부담은 법률에 어긋나서는 안 된다.

한국이라면? ≠ 부관 · 행정기본법 제17조

부관이 처분의 목적에 반하면 안 된다는 요건은 같다 — 「해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것」. 다만 재량이 없을 때 한국은 법률 근거를 요구하고, 독일은 법정 요건 충족을 확보하는 부관도 허용한다(Abs. 1).

Rn. 7 ## das **Ermessen**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛɐ̯ˈmɛsn̩] **재량** ★★★

조문어 **Ermessen** | 일상·강의 **Ermessen** | DE · AT · CH

동사 ermessen(헤아리다)을 명사로 쓴 말이라 중성(das)이다. nach pflichtgemäßem Ermessen(의무에 맞는 재량에 따라)이 상투구다. 조문의 kann(~할 수 있다)은 대개 재량을, ist zu …(~하여야 한다)는 재량 없는 기속을 뜻한다(이 장 untersagen). 강학상 재량 하자는 한계를 넘음·목적에 어긋난 사용·불행사로 나눈다.

쉬운 예

Das liegt im Ermessen des Gerichts.

그것은 법원의 재량에 속한다.

실무 예

Die Behörde hat ihr Ermessen nicht ausgeübt.

행정청은 재량을 행사하지 않았다.

원문

Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. — VwVfG § 40 · 공식

행정청이 재량에 따라 행위할 권한을 받은 경우, 행정청은 수권의 목적에 맞게 재량을 행사하고 재량의 법적 한계를 지켜야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist die Behörde ermächtigt	동사 첫머리 조건문 — ermächtigt sein(권한을 받다)	행정청이 권한을 받은 경우
nach ihrem Ermessen zu handeln	zu 부정사 — 무엇을 할 권한인지	재량에 따라 행위할
hat sie ihr Ermessen	주문장 — haben + zu(능동 의무). sie = die Behörde	행정청은 재량을
entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben	entsprechend + 3격(~에 맞게) + zu 부정사(aus-zu-üben)	수권의 목적에 맞게 행사하고
und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten	둘째 zu 부정사(ein-zu-halten)	재량의 법적 한계를 지켜야 한다

hat … auszuüben und … einzuhalten — haben + zu 부정사 둘이다. 주어(sie)가 행위자라서 sein + zu가 아니라 haben + zu다(문법 코너).

문형

nach (3격) Ermessen

~의 재량에 따라

1. nach + 3격 = 「~에 따라」. 소유대명사 ihr(그 행정청의)에 중성 3격 어미 -em: nach ihrem Ermessen.
2. 관사 없이 형용사가 붙으면 형용사가 -em을 진다: nach pflichtgemäßem Ermessen.
3. 재량을 행사하다는 Ermessen ausüben, 재량 하자가 있다는 ermessensfehlerhaft.

Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen.
행정청은 의무에 맞는 재량에 따라 결정한다.

Das Gericht prüft, ob die Behörde ihr Ermessen richtig ausgeübt hat.
법원은 행정청이 재량을 바르게 행사했는지 심사한다.

한국이라면? = 재량행사의 기준 · 행정기본법 제21조
재량에 한계가 있다는 점이 같다 — 「관련 이익을 정당하게 형량하여야 하며, 그 재량권의 범위를 넘어서는 아니 된다」. 독일은 수권의 목적을 기준으로, 한국은 이익 형량을 기준으로 적는다.

Rn. 8

überschreiten [ˌyːbɐˈʃʁaɪ̯tn̩] (한계를) 넘다 ★★

조문어 **überschreiten** | 일상·강의 **überschreiten** | DE · AT · CH

über(넘어) + schreiten(걷다)의 비분리 동사(강세가 schreiten 쪽). 과거분사 überschritten. 법원은 재량의 법적 한계를 넘었는지, 수권의 목적에 맞지 않게 재량을 썼는지를 심사한다. 합목적성 심사는 이의 절차의 몫이다(VwGO § 68, 이 장 nachprüfen).

쉬운 예
Er hat die Geschwindigkeit überschritten.
그는 제한 속도를 넘었다.

실무 예
Die Behörde hat die Grenzen ihres Ermessens überschritten.
행정청은 재량의 한계를 넘었다.

원문

> Soweit die Verwaltungsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft das Gericht auch, ob der Verwaltungsakt oder die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer

dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. — VwGO § 114 Satz 1 · 공식

행정청이 재량에 따라 행위할 권한을 받은 한, 법원은 재량의 법적 한계를 넘었거나 수권의 목적에 맞지 않는 방식으로 재량을 사용했기 때문에 행정행위나 그 거부·부작위가 위법한지도 심사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soweit die Verwaltungsbehörde ermächtigt ist	soweit 부문장 — 「~한 한에서」	행정청이 권한을 받은 한
nach ihrem Ermessen zu handeln	zu 부정사	재량에 따라 행위할
prüft das Gericht auch	주문장 — V2 prüft + 주어 + auch	법원은 ~도 심사한다
ob der Verwaltungsakt	ob 부문장 시작 — 주어 ①	행정행위나
oder die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts	주어 ②③ + 2격	그 거부·부작위가
rechtswidrig ist	술어 + 정동사 맨 끝	위법한지
weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens	이유 ① — weil 부문장 주어 + 2격	재량의 법적 한계를
überschritten sind	상태 수동 — 정동사 sind 맨 끝	넘었기 때문에
oder von dem Ermessen	이유 ② — von + 3격	또는 재량을
in einer dem Zweck der Ermächtigung	in + 3격 시작 — 관사(einer)와 명사 사이 확장 수식어	수권의 목적에
nicht entsprechenden Weise	수식어 끝(entsprechend + 3격) + 명사	맞지 않는 방식으로
Gebrauch gemacht ist	수동 — Gebrauch machen	사용했기 때문에

문형

prüfen, ob …

~인지 심사하다

1. prüfen + ob 부문장 = 「~인지 아닌지 심사하다」. ob = 「~인지」.
2. ob 부문장은 정동사가 맨 끝: ob der Verwaltungsakt … rechtswidrig ist.
3. auch(~도)가 들어가면 「법원은 ~도 심사한다」. 법원의 심사 범위를 정하는 조문의 꼴이다.

Das Gericht prüft, ob die Frist gewahrt ist.
법원은 기간이 지켜졌는지 심사한다.

Wir müssen prüfen, ob der Antrag zulässig ist.
그 신청이 적법한지 심사해야 한다.

문법 D6 · von dem Ermessen Gebrauch machen — von + 3격

~~… oder das Ermessen in einer … Weise Gebrauch gemacht ist~~ (비문)

… oder von dem Ermessen in einer … Weise Gebrauch gemacht ist

Gebrauch machen(사용하다)은 무엇을 쓰는지를 von + 3격으로 받는다(10장 von seinem Schweigerecht Gebrauch machen). 원문은 수동이라 주어 없이 Gebrauch gemacht ist로 끝난다.

한국이라면? = 재량처분의 취소 · 행정소송법 제27조

재량 하자를 법원이 심사한다는 점이 같다 — 「재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다」. 한계를 넘음과 목적에 어긋난 사용, 두 갈래로 적은 짜임도 독일 § 114와 같다.

Rn. 9

die **Zusicherung**, Pl. Zusicherungen [ˈt͡suˌzɪçəʁʊŋ] **확약** ★★

조문어 **Zusicherung** | 일상·강의 **Zusage** | DE

zusichern(보장하다·약속하다)의 명사. 약속 일반(Zusage) 가운데 특정 행정행위를 나중에 발급하거나 발급하지 않겠다는 것을 Zusicherung이라 정의한다. 서면이 아니면 효력이 없다. 사정이 바뀌어 행정청이 알았더라면 하지 않았을 확약에는 더 구속되지 않는다(Abs. 3).

쉬운 예 — Er hat mir die Zahlung zugesichert.
그는 내게 지급을 약속했다.

실무 예 — Die Zusicherung wurde nur mündlich erteilt.
그 확약은 말로만 했다.

원문

> Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen

(Zusicherung), bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form.

— VwVfG § 38 Abs. 1 Satz 1 · 공식

관할 행정청이 특정 행정행위를 나중에 발급하거나 발급하지 않겠다고 한 약속(확약)은 효력을 가지려면 서면이어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine von der zuständigen Behörde erteilte Zusage	주어 — 관사와 명사 사이 확장 수식어(행정청이 한)	관할 행정청이 한 약속
einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen	zu 부정사 — 약속의 내용 ①	특정 행정행위를 나중에 발급하겠다는
oder zu unterlassen	약속의 내용 ②	또는 발급하지 않겠다는
(Zusicherung)	괄호 속 말 = 정의되는 용어	(확약)
bedarf zu ihrer Wirksamkeit	정동사 bedarf + 목적	효력을 가지려면
der schriftlichen Form	bedürfen의 2격	서면이어야 한다

Zusage는 약속 일반, 그 가운데 행정행위에 관한 것이 Zusicherung이다. 정의할 말을 괄호에 넣는 꼴은 5장 § 194(Anspruch)와 같다.

문형

zu ihrer Wirksamkeit … bedürfen

효력을 가지려면 ~이 필요하다

1. zu + 3격 = 목적: zu ihrer Wirksamkeit(그것이 효력을 가지기 위하여). ihrer = die Zusage의 여성 3격.
2. bedürfen은 2격을 받는다: der schriftlichen Form(서면 형식이). 10장 es bedarf der Beschlagnahme와 같은 동사다.
3. 주어가 아무리 길어도 정동사 bedarf는 그 뒤 둘째 자리다.

Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform.
그 계약은 효력을 가지려면 서면이어야 한다.

Die Kündigung bedarf der Zustimmung des Betriebsrats.
그 해고에는 노사협의회의 동의가 필요하다.

한국이라면? = 확약 · 행정절차법 제40조의2

문서를 요구하고 사정 변경에 구속력을 풀어 준다는 점이 같다 — 「확약은 문서로 하여야 한다」. 한국은 확약이 위법한 경우에도 기속되지 않는다고 따로 적는다(제4항 제2호).

Rn. 10 die **Rücknahme**, Pl. Rücknahmen [ˈʁʏkˌnaːmə] **(위법한 처분의) 직권취소**

★★★

조문어 **Rücknahme** | 일상·강의 **Aufhebung** | DE

zurücknehmen(되돌려 받다)의 명사. 위법한 행정행위를 행정청이 거두어들이는 것이 Rücknahme, 적법한 행정행위를 거두어들이는 것이 Widerruf(§ 49, 철회)다. 6장 Widerruf(소비자의 철회)와 같은 말이지만 주체도 대상도 다르다. 소송에서 소를 거두는 취하도 Rücknahme(Klagerücknahme)다.

쉬운 예

Er hat seine Klage zurückgenommen.

그는 소를 취하했다.

실무 예

Die Behörde hat die Genehmigung mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen.

행정청은 허가를 소급하여 취소했다.

원문

> Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. — VwVfG § 48 Abs. 1 · 공식
>
> 위법한 행정행위는 다툴 수 없게 된 뒤에도 전부 또는 일부를 장래를 향하여 또는 소급하여 취소할 수 있다. 권리나 법적으로 중요한 이익을 설정하거나 확인한 행정행위(수익적 행정행위)는 제2항부터 제4항까지의 제한 아래에서만 취소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann	주어 + 조동사	위법한 행정행위는

auch nachdem er unanfechtbar geworden ist	nachdem 부문장 — unanfechtbar = 더 다툴 수 없는	다툴 수 없게 된 뒤에도
ganz oder teilweise	범위	전부 또는 일부를
mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit	시간적 효과 — für + 4격 둘	장래를 향하여 또는 소급하여
zurückgenommen werden	수동 부정사 끝	취소할 수 있다
Ein Verwaltungsakt, der ein Recht	Satz 2 주어 + 관계절 시작	권리나
oder einen rechtlich erheblichen Vorteil	관계절의 4격 ②	법적으로 중요한 이익을
begründet oder bestätigt hat	관계절 정동사 끝 — 완료	설정하거나 확인한 행정행위
(begünstigender Verwaltungsakt)	괄호 속 정의 — begünstigend = 이익을 주는	(수익적 행정행위)
darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4	주문장 — darf nur + unter + 3격	제2항부터 제4항까지의 제한 아래에서만
zurückgenommen werden	수동 부정사 끝	취소할 수 있다

문형

mit Wirkung für (4격)

~에 대하여 효력을 가지고

1. mit Wirkung für die Zukunft = 장래를 향하여, mit Wirkung für die Vergangenheit = 소급하여.
2. für 뒤는 4격이다: die Zukunft, die Vergangenheit.
3. 한국어 「장래를 향하여 취소」 「소급하여 취소」에 그대로 맞는다.

Der Vertrag wurde mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben.
계약은 장래를 향하여 해소되었다.

> Die Genehmigung gilt mit Wirkung für die Vergangenheit als erteilt.
> 그 허가는 소급하여 내준 것으로 본다.

한국이라면? ≠ 직권취소 · 행정기본법 제18조

소급하거나 장래를 향하여 취소하는 짜임은 같지만 대상이 넓다 — 「위법 또는 부당한 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다」. 한국은 부당한 처분까지 넣고, 수익적 처분에는 이익 형량을 요구한다(제2항).

Rn. 11

vertrauen [fɛɐ̯ˈtʁaʊ̯ən] 믿다 · 신뢰하다 ★★★

조문어 **vertrauen** | 일상·강의 **vertrauen** | DE · AT · CH

명사 das Vertrauen(신뢰), 신뢰보호는 Vertrauensschutz. 금전·현물 급부를 주는 위법한 행정행위는 수익자가 그 존속을 믿었고 그 신뢰가 공익과 형량하여 보호할 만하면 취소할 수 없다. 속임·강박·뇌물로 얻었거나 위법을 알았으면 보호받지 못한다(Satz 3).

쉬운 예

Ich vertraue dir.
나는 너를 믿는다.

실무 예

Er durfte auf die Auskunft der Behörde vertrauen.
그는 관청의 안내를 믿어도 되었다.

원문

> Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. –
>
> VwVfG § 48 Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 일회 또는 계속적 금전 급부나 가분적 현물 급부를 주거나 그 요건이 되는 위법한 행정행위는, 수익자가 그 행정행위의 존속을 믿었고 그 신뢰가 취소에 관한 공익과 형량하여 보호할 가치가 있는 한 취소할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein rechtswidriger Verwaltungsakt	주어	위법한 행정행위는

der eine einmalige oder laufende Geldleistung	관계절 — 급부 ①	일회 또는 계속적 금전 급부나
oder teilbare Sachleistung gewährt	급부 ② + 정동사 gewährt	가분적 현물 급부를 주거나
oder hierfür Voraussetzung ist	관계절 둘째 술어	그 요건이 되는
darf nicht zurückgenommen werden	주문장 — 금지	취소할 수 없다
soweit der Begünstigte	soweit 부문장 — der Begünstigte(분사 명사화, 수익자)	수익자가
auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat	auf + 4격 + 완료	그 행정행위의 존속을 믿었고
und sein Vertrauen	부문장 주어 ②	그 신뢰가
unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse	unter Abwägung mit + 3격	공익과 형량하여
an einer Rücknahme schutzwürdig ist	Interesse an + 3격 + 술어 + 정동사 끝	취소에 관한 … 보호할 가치가 있는 한

문형

unter Abwägung mit (3격)

~과 형량하여

1. Abwägung = 「저울질·형량」(ab-wägen). unter Abwägung = 「형량하면서」.
2. 무엇과 저울질하는지는 mit + 3격: mit dem öffentlichen Interesse.
3. 한국 행정기본법 제18조 제2항의 「비교 · 형량」이 이 말이다.

Unter Abwägung aller Umstände ist die Klage begründet.
모든 사정을 형량하면 그 소는 이유 있다.

Die Interessen sind gegeneinander abzuwägen.
이익들을 서로 형량하여야 한다.

문법 D6 · auf (4격) vertrauen — 믿는 대상은 auf + 4격

~~der Begünstigte hat an den Bestand vertraut~~ (비문)

der Begünstigte hat auf den Bestand vertraut

vertrauen은 사람을 믿을 때 3격(Ich vertraue dir), 일·사정을 믿을 때 auf + 4격이다. 한국어 「~을 믿다」 나 영어 trust in에 끌려 an이나 in을 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 신뢰보호의 원칙 · 행정기본법 제12조

한국은 신뢰보호를 일반 원칙으로 적는다 — 「행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다」. 독일 § 48 Abs. 2는 급부를 주는 처분의 취소라는 한 장면에 요건을 붙여 적는다.

Rn. 12

nachprüfen ['naːxˌpʁyːfn̩] 다시 심사하다 ★★

조문어 **nachprüfen** | 일상·강의 **überprüfen** | DE · AT · CH

nach(뒤따라) + prüfen(심사하다)의 분리 동사. 명사 die Nachprüfung. 여기의 사전 절차(Vorverfahren)가 이의 절차(Widerspruchsverfahren)다. 위법성(Rechtmäßigkeit)뿐 아니라 합목적성(Zweckmäßigkeit)까지 본다. 법률이 정하면 생략하고, 연방·주 최상급 관청의 처분에는 원칙적으로 없다(Satz 2).

쉬운 예

Bitte prüfen Sie die Rechnung nach.

계산서를 다시 확인해 주십시오.

실무 예

Die Widerspruchsbehörde prüft auch die Zweckmäßigkeit nach.

이의 재결청은 합목적성도 다시 심사한다.

원문

> Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen. Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt oder wenn … — VwGO § 68 Abs. 1 Satz 1, 2 · 공식
>
> 취소소송을 제기하기 전에 사전 절차에서 행정행위의 적법성과 합목적성을 다시 심사하여야 한다. 법률이 그렇게 정하거나 … 경우에는 그런 심사가 필요 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vor Erhebung der Anfechtungsklage	첫 자리 — vor + 3격 + 2격	취소소송을 제기하기 전에

sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit	정동사 sind(복수) + 주어 둘	적법성과 합목적성을
des Verwaltungsakts	2격	행정행위의
in einem Vorverfahren	어디서 — 사전 절차(= 이의 절차)	사전 절차에서
nachzuprüfen	sein + zu — 분리 동사 nach-zu-prüfen	다시 심사하여야 한다
Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht	Satz 2 — 예외. es bedarf + 2격(10장)	그런 심사는 필요 없다
wenn ein Gesetz dies bestimmt	예외 ① — 법률이 정하면. 뒤 「oder wenn …」은 최상급 관청의 처분 등(Nr. 1·2)	법률이 그렇게 정하면

문형

vor Erhebung (2격)

~을 제기하기 전에

1. vor + 3격 = 「~ 전에」. Erhebung은 erheben(제기하다)의 명사다(10장 D7).
2. 무엇의 제기인지는 2격: der Anfechtungsklage(취소소송의).
3. 관사 없이 쓰는 상투구다: vor Erhebung der Klage, nach Erhebung der Klage.

Vor Erhebung der Klage muss das Vorverfahren durchgeführt werden.

소를 제기하기 전에 사전 절차를 거쳐야 한다.

Nach Erhebung der Klage ist die Sache rechtshängig.

소를 제기하면 사건은 법원에 계속된다.

문법 D5 · sind … nachzuprüfen — 주어가 둘이면 sind

~~Vor Erhebung der Anfechtungsklage ist Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit … nachzuprüfen.~~ (비문)

Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit … nachzuprüfen.

sein + zu 문장의 주어는 심사받는 쪽이다. 여기서는 Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 둘이라 복수 sind다. 주어가 정동사 뒤에 있어도 수를 맞춘다.

한국이라면? ≠ 행정심판과의 관계 · 행정소송법 제18조

방향이 반대다. 한국은 행정심판을 「거치지 아니하고 제기할 수 있다」가 원칙이고, 다른 법률이 정할 때만 거쳐야 한다. 독일은 거치는 것이 원칙이고 법률이 정하면 생략한다(Satz 2).

Rn. 13

der **Widerspruch**, Pl. Widersprüche ['viːdɐˌʃpʁʊx] 이의(행정 불복) ★★★

조문어 **Widerspruch** | 일상·강의 **Einspruch** | DE

wider(맞서) + Spruch(말). 일상어로 「모순·반대」(im Widerspruch zu … = ~과 모순되어). 행정법에서는 처분에 대한 불복 신청이다. 처분청이 먼저 보고, 받아들이지 않으면 대개 상급청이 이의재결(Widerspruchsbescheid)을 한다(§ 73). 기간은 고지 뒤 1개월이다(§ 70).

쉬운 예

Das ist ein Widerspruch.

그것은 모순이다.

실무 예

Gegen den Bescheid hat sie fristgerecht Widerspruch eingelegt.

그녀는 그 처분서에 대해 기간 안에 이의를 냈다.

원문

Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und entscheidet über die Kosten. — VwGO § 72 · 공식

행정청이 이의가 이유 있다고 보면 그 이의를 받아들여 시정하고 비용에 관하여 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hält die Behörde den Widerspruch	동사 첫머리 조건문 — halten + 4격	행정청이 이의를
für begründet	halten … für + 형용사	이유 있다고 보면
so hilft sie ihm ab	주문장 — 분리 동사 ab-helfen + 3격 ihm	그것을 받아들여 시정하고
und entscheidet über die Kosten	둘째 정동사 — über + 4격	비용에 관하여 결정한다

문형

(4격) für begründet halten

~이 이유 있다고 보다

1. halten … für + 형용사 = 「~을 …라고 여기다」(11장 für verfassungswidrig halten).

2. begründet = 「이유 있는」, 반대는 unbegründet. zulässig(적법한)와 짝으로 쓴다: zulässig und begründet.
3. 동사 형태: hält … für … = 「~라고 보면 … 한다」.

Das Gericht hält die Klage für zulässig und begründet.

법원은 그 소가 적법하고 이유 있다고 본다.

Hält die Behörde den Widerspruch für unbegründet, legt sie ihn der Widerspruchsbehörde vor.

행정청이 이의가 이유 없다고 보면 이의 재결청에 넘긴다.

문법 D1 · hilft ihm ab — abhelfen은 3격

~~so hilft sie ihn ab~~ (비문)

so hilft sie ihm ab

abhelfen(시정하다·받아들이다)은 helfen처럼 3격을 받는다. ihm은 der Widerspruch를 받는 3격이다. 부정은 dem Widerspruch nicht abhelfen(§ 73 Abs. 1).

한국이라면? = 피청구인의 직권취소등 · 행정심판법 제25조

처분청이 스스로 바로잡을 수 있다는 점이 같다 — 「그 심판청구가 이유 있다고 인정하면 심판청구의 취지에 따라 직권으로 처분을 취소 · 변경하거나」. 독일은 처분청이 먼저 보고, 받아들이지 않으면 대개 상급청이 재결한다(§ 73).

Rn. 14

die **Anfechtungsklage**, Pl. Anfechtungsklagen ['anfɛçtʊŋs,kla:gə] **취소소송**

★★★

조문어 **Anfechtungsklage** | 일상·강의 **Anfechtungsklage** | DE

anfechten(다투다, 6장) + Anfechtung + s + Klage. 처분의 취소(Aufhebung)를 구한다. 거부되거나 하지 않은 처분의 발급을 명하라는 소는 Verpflichtungsklage(의무이행소송)다. 확인소송(Feststellungsklage)도 있다.

쉬운 예

Er hat Anfechtungsklage erhoben.

그는 취소소송을 제기했다.

실무 예

Statthaft ist die Verpflichtungsklage.

허용되는 소의 종류는 의무이행소송이다.

원문

> Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlaß eines

abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungsklage) begehrt werden. — VwGO § 42 Abs. 1 · 공식

소로써 행정행위의 취소(취소소송)와, 거부되었거나 하지 않은 행정행위의 발급을 명하는 판결(의무이행소송)을 구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Durch Klage kann	durch + 4격(관사 없음) + 조동사	소로써
die Aufhebung eines Verwaltungsakts (Anfechtungsklage)	수동문 주어 ① — 명사화 + 2격 + 괄호 이름	행정행위의 취소(취소소송)와
sowie die Verurteilung zum Erlaß	주어 ② — zum Erlaß(발급하라고)	발급을 명하는 판결
eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts	2격 — 과거분사 형용사 둘	거부되었거나 하지 않은 행정행위의
(Verpflichtungsklage)	괄호 이름	(의무이행소송)을
begehrt werden	수동 부정사 끝	구할 수 있다

수동문의 주어 둘(die Aufhebung … sowie die Verurteilung …)이 각각 괄호 속 이름을 달고 있다. 소의 종류를 한 문장으로 정의하는 꼴이다. Erlaß는 옛 철자(지금은 Erlass).

문형

(4격) begehren

~을 구하다

1. begehren = 「간절히 바라다」. 법률어에서는 「(소·신청으로) 구하다」.
2. 원문은 수동이다: kann … begehrt werden(구할 수 있다). Durch Klage = 소로써.
3. 명사 das Begehren = 청구·신청 취지(11장 Rn. 40 an ihrem Begehren).

Der Kläger begehrt die Aufhebung des Bescheids.

원고는 처분서의 취소를 구한다.

Was begehrt die Klägerin?

원고는 무엇을 구하는가?

한국이라면? ≠ 항고소송 · 행정소송법 제4조

한국의 항고소송은 「취소소송」, 「무효등 확인소송」, 「부작위위법확인소송」 셋이다. 부작위는 위법 확인에 그치고 발급을 명하는 소송이 없다. 행정심판에는 의무이행심판이 있다(행정심판법 제5조).

Rn. 15

zulässig [ˈt͡suːlɛsɪç] 적법한 · 허용되는 ★★★

조문어 **zulässig** | 일상·강의 **erlaubt** | DE · AT · CH

zulassen(허락하다)에서 왔다. 소송에서는 「적법한」 — 본안 판단 전에 소의 요건을 갖추었는가. 짝말은 begründet(이유 있는). 판결은 Die Klage ist zulässig, aber unbegründet(적법하나 이유 없다)처럼 둘을 차례로 판단한다. 취소·의무이행소송은 원고가 자기 권리의 침해를 주장해야 적법하다(강학상 Klagebefugnis, 원고적격).

쉬운 예

Rauchen ist hier nicht zulässig.

여기서는 흡연이 허용되지 않는다.

실무 예

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

그 소는 적법하나 이유 없다.

원문

> Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. — VwGO § 42 Abs. 2 · 공식
>
> 법률에 달리 정한 바가 없으면, 원고가 행정행위나 그 거부·부작위로 자기 권리를 침해당했다고 주장하는 경우에만 소는 적법하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist	예외 표지 — soweit 부문장	법률에 달리 정한 바가 없으면
ist die Klage nur zulässig	주문장 — V2 ist + 주어 + nur(~만)	소는 ~경우에만 적법하다
wenn der Kläger geltend macht	wenn 부문장 — geltend machen(11장)	원고가 주장하는
durch den Verwaltungsakt	durch + 4격 ①	행정행위나

oder seine Ablehnung oder Unterlassung	durch에 걸리는 4격 ②③	그 거부·부작위로
in seinen Rechten verletzt zu sein	zu 부정사 — 주장의 내용 (수동)	자기 권리를 침해당했다고

문형

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist

법률에 달리 정한 바가 없으면

1. soweit = 「~하는 한」. nichts anderes = 「다른 것은 아무것도 (없다)」.
2. bestimmt ist = 상태 수동 「정해져 있다」. 부문장이라 ist가 맨 끝이다.
3. 10장 § 152의 soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist와 같은 상투구다. 예외 표지라 인용할 때 빼지 않는다.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt deutsches Recht.
달리 약정하지 않았으면 독일법이 적용된다.

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, entscheidet die Kammer.
법률에 달리 정한 바가 없으면 합의부가 결정한다.

한국이라면? ≠ 원고적격 · 행정소송법 제12조

기준의 말이 다르다. 독일은 자기 권리의 침해 주장을, 한국은 「처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자」를 요건으로 적는다. 판례가 두 기준을 어떻게 채우는지는 이 장 범위 밖이다.

Rn. 16

aufschiebend [ˈaʊ̯fˌʃiːbn̩t] (집행을) 정지시키는 ★★★

조문어 **aufschiebende Wirkung** | 일상·강의 **aufschiebend** | DE

aufschieben(미루다)의 현재분사. aufschiebende Wirkung = 정지 효과. 이의나 취소소송을 내면 처분의 집행이 저절로 멈춘다. 예외는 Abs. 2 — 공과금·비용, 경찰의 긴급 조치, 법률이 정한 경우, 행정청이 즉시 집행(sofortige Vollziehung)을 따로 명한 경우. 그때는 법원에 정지 효과의 회복을 신청한다(Abs. 5).

쉬운 예

Wir müssen die Reise aufschieben.
여행을 미루어야 한다.

실무 예

Die Behörde hat die sofortige Vollziehung angeordnet.
행정청은 즉시 집행을 명했다.

원문

Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und feststellenden Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung (§ 80a). — VwGO § 80 Abs. 1 · 공식

이의와 취소소송은 정지 효과를 가진다. 형성적·확인적 행정행위와 이중효과적 행정행위(제80조a)에도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Widerspruch und Anfechtungsklage	주어 둘(관사 없음)	이의와 취소소송은
haben aufschiebende Wirkung	정동사(복수) + 4격	정지 효과를 가진다
Das gilt auch bei rechtsgestaltenden	Satz 2 — gelten bei + 3격	형성적
und feststellenden Verwaltungsakten	3격 복수 -n	확인적 행정행위와
sowie bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung (§ 80a)	이중효과 — 한 사람에게 이익, 다른 사람에게 부담	이중효과적 행정행위에도 같다

문형

(1격) hat aufschiebende Wirkung

~은 정지 효과가 있다

1. Wirkung haben = 「효력이 있다」. 무슨 효력인지는 형용사로: aufschiebende(정지시키는).
2. 부정은 keine: Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung(BVerfGG § 32 Abs. 4가 이 꼴이다).
3. 주어가 둘(Widerspruch und Anfechtungsklage)이라 haben이다.

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

그 소에는 정지 효과가 없다.

Das Gericht stellt die aufschiebende Wirkung wieder her.

법원은 정지 효과를 회복시킨다.

문법 D1 · aufschiebende Wirkung — 현재분사와 과거분사

~~aufgeschobene Wirkung~~ (부자연)

aufschiebende Wirkung

현재분사(aufschiebend)는 「미루게 하는」, 과거분사(aufgeschoben)는 「미루어진」이다. 효과가 집행을 미루게 하므로 현재분사다. 관사 없는 여성 4격이라 어미 -e가 붙는다.

한국이라면? ≠ 집행부정지 · 행정소송법 제23조

원칙이 정반대다. 한국은 「취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다」. 멈추려면 법원의 집행정지 결정이 필요하다. 독일은 소를 내면 멈추고, 멈추지 않게 하려면 행정청이 따로 명해야 한다.

Rn. 17

von Amts wegen [fɔn ˈamt͡s ˈveːgn̩] 직권으로 ★★★

조문어 **von Amts wegen** | 일상·강의 **von sich aus** | DE · AT · CH

Amt(직무)의 2격 + wegen. 「직무상 이유로 → 당사자의 신청 없이」. 행정소송은 직권탐지(Untersuchungsgrundsatz)다. 법원이 스스로 사실관계를 밝히고 당사자의 주장과 증거신청에 묶이지 않는다. 민사소송은 당사자가 사실을 내놓는 쪽(강학상 변론주의, Beibringungsgrundsatz)이라 대비된다.

쉬운 예

Das Gericht lädt die Zeugen von Amts wegen.

법원은 증인을 직권으로 소환한다.

실무 예

Die Zuständigkeit ist von Amts wegen zu prüfen.

관할은 직권으로 심사하여야 한다.

원문

> Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. — VwGO § 86 Abs. 1 · 공식
>
> 법원은 직권으로 사실관계를 조사한다. 이때 당사자를 참여시켜야 한다. 법원은 당사자의 주장과 증거신청에 구속되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht erforscht den Sachverhalt	주어 + 정동사 + 4격	법원은 사실관계를 조사한다
von Amts wegen	직권으로	직권으로

die Beteiligten sind dabei heranzuziehen	세미콜론 뒤 — sein + zu(참여시켜야 한다), heran-zu-ziehen	이때 당사자를 참여시켜야 한다
Es ist an das Vorbringen	Satz 2 — Es = das Gericht. an + 4격	법원은 주장과
und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden	an + 4격 ② + 2격 + 상태 수동	당사자의 증거신청에 구속되지 않는다

문형

von Amts wegen

직권으로

1. wegen이 명사 뒤에 온 옛 꼴이다: von … wegen = 「~의 이유로」. Amts는 das Amt의 2격.
2. 「신청 없이 직무상 스스로」라는 뜻이다. 반대는 auf Antrag(신청에 따라).
3. 조문의 상투구다: Zugestellt wird von Amts wegen(직권으로 송달한다, § 73 Abs. 3).

Die Verjährung wird nicht von Amts wegen berücksichtigt.
시효는 직권으로 고려하지 않는다.

Das Verfahren wird auf Antrag oder von Amts wegen eingeleitet.
절차는 신청에 따라 또는 직권으로 개시된다.

한국이라면? ≠ 직권심리 · 행정소송법 제26조

한국 조문은 법원이 직권으로 조사할 수 있다고 적는다 — 「필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다」. 독일은 법원이 사실을 조사하는 것을 원칙으로 적는다.

Rn. 18

aufheben [ˈaʊ̯fˌheːbn̩] (판결로) 취소하다 ★★★

조문어 **aufheben** | 일상·강의 **aufheben** | DE · AT · CH

auf + heben(들어 올리다)의 분리 동사. 일상어로 「주워 들다·간직하다」(Ich hebe den Brief auf), 법률어로 「폐지하다·취소하다」. 법원은 처분이 위법하고 원고의 권리를 침해한 한도에서 처분과 이의재결을 함께 취소한다. § 113에는 위법한데도 청구를 기각하는 길이 적혀 있지 않다.

쉬운 예

Heb bitte den Zettel auf.
그 쪽지 좀 주워 줘.

실무 예

Das Gericht hat den Bescheid aufgehoben.

법원은 그 처분서를 취소했다.

원문

> Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt das Gericht den Verwaltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbescheid auf. — VwGO § 113 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 행정행위가 위법하고 그로 인해 원고가 자기 권리를 침해당한 한도에서, 법원은 그 행정행위와 이의재결이 있으면 그것까지 취소한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig	soweit 부문장 요건 ① — ist는 뒤에서 한 번만	행정행위가 위법하고
und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist	요건 ② — dadurch = 그로 인해	그로 인해 원고가 권리를 침해당한 한도에서
hebt das Gericht	주문장 — 분리 동사 auf-heben의 hebt	법원은
den Verwaltungsakt und den etwaigen Widerspruchsbescheid	4격 둘 — etwaig = 혹시 있는	행정행위와 이의재결이 있으면 그것까지
auf	앞토 — 문장 끝	취소한다

문형

soweit … und …

~하고 …한 한도에서

1. soweit = 「~하는 한도에서」. 일부만 위법하면 그 부분만 취소한다는 뜻이 들어 있다.
2. 요건 둘을 und로 잇고 ist를 한 번만 쓴다: rechtswidrig (ist) und … verletzt ist.
3. 부문장이 앞에 오면 주문장은 정동사부터 시작한다: hebt das Gericht … auf.

Soweit die Klage begründet ist, wird der Bescheid aufgehoben.

소가 이유 있는 한도에서 처분서를 취소한다.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

나머지 청구는 기각한다.

한국이라면? + 사정판결 · 행정소송법 제28조

한국에는 위법해도 취소하지 않는 판결이 있다 — 「처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다」. 이때도 주문에서 위법함을 밝힌다. 독일 § 113 Abs. 1은 위법·권리 침해면 취소한다고만 적는다.

Rn. 19

spruchreif [ˈʃpʁʊxˌʁaɪ̯f] 판결할 수 있을 만큼 성숙한 ★★

조문어 **spruchreif** | 일상·강의 **entscheidungsreif** | DE

Spruch(판결) + reif(익은). 법원이 처분의 내용까지 정할 수 있을 만큼 사실과 법이 밝혀진 상태다. 그렇지 않으면, 특히 재량이 남아 있으면, 법원은 행정청에 법원의 법적 견해를 존중하여 다시 결정하라고만 명한다(Satz 2, 강학상 Bescheidungsurteil).

쉬운 예

Die Sache ist noch nicht spruchreif.

그 사건은 아직 판결할 단계가 아니다.

실무 예

Das Gericht hat die Sache selbst spruchreif gemacht.

법원이 스스로 사건을 판결할 수 있는 상태로 만들었다.

원문

> Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsakts rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache spruchreif ist. Andernfalls spricht es die Verpflichtung aus, den Kläger unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden. — VwGO § 113 Abs. 5 · 공식
>
> 행정행위의 거부나 부작위가 위법하고 그로 인해 원고가 권리를 침해당한 한도에서, 사건이 판결하기에 성숙하면 법원은 행정청에 신청된 직무 행위를 하라는 의무를 선고한다. 그렇지 않으면 법원의 법적 견해를 존중하여 원고에게 다시 결정하라는 의무를 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Soweit die Ablehnung oder Unterlassung	soweit 부문장 — 주어 둘	거부나 부작위가
des Verwaltungsakts rechtswidrig	2격 + 요건 ①	행정행위의 … 위법하고

und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist	요건 ②	그로 인해 원고가 권리를 침해당한 한도에서
spricht das Gericht die Verpflichtung	주문장 — 분리 동사 aus-sprechen의 spricht	법원은 의무를
der Verwaltungsbehörde aus	2격 + 앞토 aus(괄호 끝)	행정청에 선고한다
die beantragte Amtshandlung vorzunehmen	zu 부정사 — 의무의 내용(vor-zu-nehmen)	신청된 직무 행위를 하라는
wenn die Sache spruchreif ist	조건	사건이 판결하기에 성숙하면
Andernfalls spricht es die Verpflichtung aus	Satz 2 — Andernfalls(그렇지 않으면) + V2	그렇지 않으면 … 의무를 선고한다
den Kläger unter Beachtung	zu 부정사 덩어리 — 4격 + unter Beachtung	원고에게 … 존중하여
der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden	2격 둘 + zu 부정사 끝	법원의 법적 견해를 … 다시 결정하라는

문형

unter Beachtung (2격)

~을 존중하여

1. unter Beachtung + 2격 = 「~을 지키면서·존중하여」.
2. der Rechtsauffassung des Gerichts = 법원의 법적 견해의(2격 둘).
3. den Kläger … zu bescheiden = 원고에게 (다시) 결정을 내려 주다. bescheiden은 처분서(Bescheid)를 내다.

Die Behörde muss unter Beachtung des Urteils neu entscheiden.
행정청은 판결을 존중하여 다시 결정해야 한다.

Der Antrag ist unter Beachtung der Frist zu stellen.
신청은 기간을 지켜 하여야 한다.

문법 D3 · spricht … aus — 분리 동사의 앞토는 괄호 끝

~~ausspricht das Gericht die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde~~ (비문)

spricht das Gericht die Verpflichtung der Verwaltungsbehörde aus

aussprechen(선고하다)은 분리 동사다. 주문장에서 spricht가 둘째 자리, aus가 괄호 끝에 온다. 뒤의 zu 부정사 덩어리(die beantragte Amtshandlung vorzunehmen)는 괄호 밖으로 빠진다.

한국이라면? ≠ 취소판결등의 기속력 · 행정소송법 제30조

한국은 거부처분이 취소되면 행정청이 다시 처분해야 한다 — 「판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다」. 독일 Satz 2의 재결정 명령과 닮았지만, 한국 법원은 특정 처분을 하라고 명하지 못한다.

Rn. 20

untersagen [ʊntɐˈzaːgn̩] 금지하다 ★★

조문어 **untersagen** | 일상·강의 **verbieten** | DE · AT · CH

unter + sagen의 비분리 동사(강세가 -sa-에). 명사 die Untersagung. 영업 금지(Gewerbeuntersagung)의 요건은 위반 행위 자체가 아니라 영업자를 믿을 수 없음(Unzuverlässigkeit)을 보여 주는 사실과 공공 보호의 필요다. 조문이 ist … zu untersagen이라 요건이 갖추어지면 금지해야 한다 — 재량이 없다.

쉬운 예

Das Rauchen ist hier untersagt.

여기서는 흡연이 금지되어 있다.

실무 예

Die Behörde hat ihm die Ausübung des Gewerbes untersagt.

행정청은 그에게 영업을 금지했다.

원문

> Die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung des Gewerbebetriebes beauftragten Person in bezug auf dieses Gewerbe dartun, sofern die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist. — GewO § 35 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 영업자나 영업 경영을 맡은 사람이 그 영업에 관하여 믿을 수 없음을 보여 주는 사실이 있으면, 공공이나 사업장 종사자를 보호하기 위하여 필요한 한, 관할 행정청은 영업의 수행을 전부 또는 일부 금지하여야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Die Ausübung eines Gewerbes	주어 — 명사화 + 2격	영업의 수행은
ist von der zuständigen Behörde	sein + zu의 ist + 행위자 von + 3격	관할 행정청이
ganz oder teilweise zu untersagen	zu 부정사 — 의무	전부 또는 일부 금지하여야 한다
wenn Tatsachen vorliegen	wenn 부문장	사실이 있으면
welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden	관계절 — welche = Tatsachen(1격)	영업자의 믿을 수 없음을
oder einer mit der Leitung des Gewerbebetriebes	2격 ② — 확장 수식어 시작	또는 영업 경영을
beauftragten Person	수식어 끝 + 명사	맡은 사람의
in bezug auf dieses Gewerbe dartun	in bezug auf + 4격(옛 철자, 지금은 in Bezug) + 정동사 dartun 끝	그 영업에 관하여 보여 주는
sofern die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit	sofern 부문장 — 조건	금지가 공공을
oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist	2격 ② — 분사 명사화 + 술어	또는 사업장 종사자를 보호하기 위하여 필요한 한

문형

(3격) (4격) untersagen

~에게 …을 금지하다

1. 누구에게는 3격, 무엇을은 4격: ihm die Ausübung des Gewerbes.
2. 비분리 동사라 과거분사에 ge-가 없다: untersagt.
3. 일상어로는 verbieten. 조문·처분서는 untersagen을 즐겨 쓴다.

> Der Behörde wurde untersagt, die Daten weiterzugeben.
> 그 행정청은 데이터를 넘기는 것이 금지되었다.
>
> Die Versammlung wurde untersagt.
> 그 집회는 금지되었다.

문법 D5 · ist zu untersagen — 재량이 없다

~~Die Ausübung des Gewerbes kann untersagt werden.~~ (부자연)

Die Ausübung des Gewerbes ist zu untersagen.

kann … werden은 재량(금지할 수 있다), ist zu …는 의무(금지하여야 한다)다. 동사 꼴 하나로 기속과 재량이 갈린다. 같은 조의 Satz 2(kann … erstreckt werden)는 재량이다.

한국이라면? ≠ 제재처분 · 행정기본법 제2조

한국 행정기본법은 「법령등에 따른 의무를 위반하거나 이행하지 아니하였음을 이유로」 하는 처분을 제재처분이라 정의한다. 독일 GewO § 35는 의무 위반이 아니라 믿을 수 없음을 보여 주는 사실을 요건으로 적는다.

한국이라면? — 처분은 닮았고, 불복의 길은 다르다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 행정기본법·행정절차법·행정소송법(2026. 5. 12. 시행본)·행정심판법 현행본이다.

	독일	한국	차이
≠	Verwaltungsakt (VwVfG § 35)	처분 (행정기본법 제2조 제4호)	개별 규율·외부 직접 효과 / 거부·준하는 작용까지.
≠	Anhörung (§ 28)	청문·공청회·의견제출 (행정절차법 제22조)	이름 하나 / 셋.
=	Begründung (§ 39)	처분의 이유 제시 (제23조)	예외도 닮았다.
=	Zusicherung (§ 38)	확약 (제40조의2)	서면 요구, 사정 변경이면 구속력 없음.
≠	Vorverfahren als Regel (VwGO § 68)	행정심판 임의주의 (행정소송법 제18조)	거치는 것이 원칙 / 거치지 않아도 되는 것이 원칙.

≠	Frist: ein Monat (§§ 70·74)	안 날부터 90일 (행정심판법 제27조·행정소송법 제20조)	이의도 취소소송도 1개월.
+	Verpflichtungsklage (§ 42 Abs. 1)	—	한국은 행정심판에만 의무이행심판(행정심판법 제5조).
≠	Klagebefugnis: Rechtsverletzung (§ 42 Abs. 2)	법률상 이익 (제12조)	기준의 말이 다르다.
≠	aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 1)	집행부정지 (제23조 제1항)	소를 내면 멈춘다 / 법원이 정지해야 멈춘다.
≠	Untersuchungsgrundsatz (§ 86 Abs. 1)	직권심리 (제26조)	원칙 / 할 수 있다.
+	—	사정판결 (제28조)	위법해도 공공복리를 이유로 기각. 독일 § 113에는 없다.
≠	Verpflichtungs- und Bescheidungsurteil (§ 113 Abs. 5)	재처분 의무 (제30조 제2항)	법원이 처분을 명한다 / 취소 뒤 행정청이 다시 처분.

가짜 친구 · 한국어 「처분」 하나, 독일어 셋 — Verwaltungsakt · Bescheid · Verfügung

한국어 「처분」은 행정법(행정처분)에도 민법(처분행위)에도 쓴다. 독일어는 자리마다 다른 말을 쓴다.

Verwaltungsakt는 법 개념이다(VwVfG § 35). 강학상 「행정행위」로 옮긴다. Bescheid는 그 행정행위를 담은 문서, 곧 처분서다. 세무서의 Steuerbescheid(과세처분서)처럼 이름에 붙는다(AO § 155). 일상어 「통지·회신」으로 읽으면 안 된다(Bescheid wissen = 알고 있다).

Verfügung은 독일에서 뜻이 여럿이다. 민법의 처분행위(8장 verfügen), 재판장의 명령, 가처분(einstweilige Verfügung, ZPO § 935), 유언 같은 사인처분(Verfügung von Todes wegen). 독일 행정법에서는 행정행위 정의 속 낱말 하나일 뿐이다(jede Verfügung, Entscheidung …).

스위스 연방법은 행정행위를 통째로 Verfügung이라고 부른다(VwVG Art. 5). 스위스 판결의 Verfügung은 독일의 Verwaltungsakt로 읽는다.

> Steuerbescheid ist der nach § 122 Absatz 1 bekannt gegebene Verwaltungsakt. 원문

> Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu besorgen ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 원문

> Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: a. Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; … 원문

요령 독일 행정법은 개념이 Verwaltungsakt, 문서가 Bescheid. 스위스는 Verfügung. 독일 민사의 Verfügung은 처분행위나 가처분이다.

기억 되살리기 D5 — sein + zu: 「~되어야 한다」

sein + zu 부정사는 수동에 의무나 가능을 더한 꼴이다. 주어는 동작을 받는 쪽이다 — Der Bescheid ist zu begründen = 처분서에 이유를 붙여야 한다(= muss begründet werden). 주어가 행위자면 haben + zu를 쓴다 — Die Behörde hat den Bescheid zu begründen.

- 행정법 조문은 「행정청은 ~하여야 한다」를 행정청을 주어로 쓰지 않고 처분을 주어로 쓴다: Ein Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen(§ 39). 누가 하는지(행정청)는 문맥이 알려 준다. 한국어로는 「~하여야 한다」로 옮기고 주어를 따로 세우지 않는다.
- 바꿔 쓰기: ist zu begründen = muss begründet werden. 조동사 + 수동보다 짧고 단정적이라 조문이 즐겨 쓴다. 둘을 섞어 muss … zu begründen이라고 쓰지 않는다.
- 의무인가 가능인가는 문맥이 정한다. 조문 대부분은 의무다. 그러나 인식·예상을 뜻하는 동사와 함께면 가능이 된다: wenn zu vermuten ist(추정할 수 있으면, 10장 § 102), die zu erwartende Strafe(예상되는 형, 10장 § 112).
- 짝인 haben + zu는 능동 의무다. 주어가 행위자다: Die Behörde hat ihr Ermessen … auszuüben(§ 40), hat sie … den Sachverhalt zu erforschen(10장 § 160). 주어가 행위자인지 대상인지 보고 sein과 haben을 가른다.

- 명사 앞에서는 zu + 현재분사가 된다: der zu erlassende Verwaltungsakt(발급할 행정행위), der auszugleichende Vermögensnachteil(보상할 재산상 불이익, § 48 Abs. 3). 관사와 명사 사이에 끼는 확장 수식어다.
- 분리 동사는 zu가 가운데 낀다: nachzuprüfen, heranzuziehen, vorzunehmen. 부문장에서는 sein이 맨 끝으로 간다: wenn … zu begründen ist.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
ist zu begründen	muss begründet werden	이유를 붙여야 한다(§ 39)
sind nachzuprüfen	müssen nachgeprüft werden	다시 심사하여야 한다(VwGO § 68)
ist zu untersagen	muss untersagt werden	금지하여야 한다(GewO § 35)
ist bekannt zu geben	muss bekannt gegeben werden	알려야 한다(§ 41)
ist zu vermuten	kann vermutet werden	추정할 수 있다(StPO § 102)
hat zu begründen	muss begründen (능동)	이유를 붙여야 한다 — 주어가 행위자
der zu erlassende Verwaltungsakt	der Verwaltungsakt, der erlassen werden soll	발급할 행정행위

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Ein Verwaltungsakt	ist	mit einer Begründung	zu versehen.
주어 · 동작을 받는 쪽	정동사 · sein + zu의 sein	mit + 3격	zu 부정사 · 「붙여야 한다」

행정행위에는 이유를 붙여야 한다.

Die Behörde	hat	den Bescheid	zu begründen.
주어 · 하는 쪽	정동사 · haben + zu(능동 의무)	4격 목적어	zu 부정사

행정청은 처분서에 이유를 붙여야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Der Bescheid muss zu begründen.~~	Der Bescheid ist zu begründen.	조동사와 zu를 겹치지 않는다. 조동사를 쓰려면 수동이다: muss begründet werden.
~~Die Behörde ist den Bescheid zu begründen.~~	Die Behörde hat den Bescheid zu begründen.	행위자가 주어면 haben + zu다.
~~der zu erlassene Verwaltungsakt~~	der zu erlassende Verwaltungsakt	명사 앞의 꼴은 zu + 현재분사(-end) + 형용사 어미다.
~~weil der Bescheid ist zu begründen~~	weil der Bescheid zu begründen ist	부문장에서는 ist가 맨 끝으로 간다.

말해 보기 — 행정 사건을 설명할 때

독일 동료와 행정 사건이나 두 나라의 행정소송을 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Gegen den Bescheid lege ich Widerspruch ein.

그 처분서에 이의를 제기합니다.

Widerspruch einlegen = erheben(§ 70). 분리 동사라 lege … ein.

In Korea muss man nicht erst Widerspruch einlegen, bevor man klagt.

한국에서는 소를 내기 전에 먼저 이의를 낼 필요가 없습니다.

nicht … müssen = 「~할 필요가 없다」. 금지가 아니다.

Hat die Klage aufschiebende Wirkung?

소를 내면 집행이 정지됩니까?

Die Behörde hat ihr Ermessen nicht fehlerfrei ausgeübt.

행정청은 재량을 하자 없이 행사하지 못했습니다.

fehlerfrei = 하자 없이.

Eine Verpflichtungsklage gibt es im koreanischen Verwaltungsprozess nicht.

한국 행정소송에는 의무이행소송이 없습니다.

확인 문제 8

1. 독일에서 이의나 취소소송을 제기하면 처분의 집행은?

그대로 계속된다

원칙적으로 멈춘다

법원이 정지 결정을 해야 멈춘다

상급청이 결정해야 멈춘다

VwGO § 80 Abs. 1 「Widerspruch und Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung.」 한국 행정소송법 제23조 제1항은 집행부정지가 원칙이다.

2. 「Ein Verwaltungsakt ___ mit einer Begründung zu versehen.」 빈칸은?

muss

ist

hat

wird

주어가 동작을 받는 쪽이므로 sein + zu(§ 39 Abs. 1). muss를 쓰려면 versehen werden이 되어야 한다.

3. 「Die Behörde ___ ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben.」 빈칸은?

ist

hat

wird

sei

주어가 행위자이므로 haben + zu(VwVfG § 40).

4. GewO § 35 Abs. 1의 「ist … zu untersagen」이 뜻하는 것은?

금지할 수 있다(재량)

금지하여야 한다(기속)

금지되어 있다(상태)

금지를 신청할 수 있다

sein + zu는 여기서 의무다. kann … untersagt werden이었다면 재량이다.

5. 거부된 처분의 발급을 명하라는 독일의 소는?

Anfechtungsklage

Verpflichtungsklage

Feststellungsklage

Normenkontrolle

VwGO § 42 Abs. 1. 한국 행정소송법 제4조의 항고소송에는 없고, 행정심판에만 의무이행심판이 있다.

6. 독일어 Bescheid의 뜻은?

회신 편지

행정청의 처분서

법원의 판결

신청서

행정행위를 담은 문서다. Steuerbescheid(과세처분서, AO § 155).

7. 스위스 연방법에서 독일의 Verwaltungsakt에 해당하는 말은?

- Bescheid
- **Verfügung**
- Erkenntnis
- Beschluss

VwVG Art. 5 「Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall …」.

8. 「Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ___ ab.」 빈칸은?

- ihn
- **ihm**
- ihr
- sich

abhelfen은 3격을 받는다. der Widerspruch → ihm(VwGO § 72).

2부 법의 언어 · 제13장

지식재산

Geistiges Eigentum

독일 국내 법원에서는 특허의 무효와 침해를 다른 법원에서 다툰다. 무효는 연방특허법원(Bundespatentgericht)이, 침해는 지방법원 민사부가 맡고, 두 길은 연방대법원에서야 만난다(유럽특허·단일특허는 통합특허법원 UPC가 둘을 함께 맡을 수 있다 — 이 장은 PatG의 국내 절차만 다룬다). 한국은 무효를 특허심판원과 특허법원으로, 침해 사건의 항소심도 특허법원으로 모았다. 이 장은 특허(발명·신규성·진보성·출원·보호범위·효력·이의·무효·관할·절차 중지·손해배상), 실용신안, 저작권(창작·저작자·양도·이용권·동일성·인용·텍스트·데이터 마이닝)을 조문으로 읽는다. 문법 코너는 긴 복합어다. 지식재산 조문의 낱말은 길다 — Urheberpersönlichkeitsrecht(저작인격권). 뒤에서부터 끊으면 풀린다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. PatG § 3 Abs. 1 Satz 1

   발명은 기술 수준에 속하지 않으면 새로운 것으로 본다.

2. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. UrhG § 2 Abs. 2

   이 법에서 저작물이란 인격적·정신적 창작만을 말한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 26** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다

관계절 앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)

분리 동사 앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten

이음 소리 복합어 조각 사이에 끼는 -s- · -es- · -n- 등(Anspruch-s-grundlage). 앞 말마다 정해져 있다

상태 수동 sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다

수동 werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격

접속법 II 사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)

직설법 내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다

명사화 동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다

접속법 I 남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」

확장 수식어 관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다

앞토 분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

완료 수동 과거분사 + worden + sein: erachtet worden ist(판단되었다). werden의 과거분사가 수동에서는 geworden이 아니라 worden이 된다

술어 1격 sein·werden 뒤에 오는 1격 명사. 주어와 같은 것을 가리킨다

대체 부정사 다른 동사의 부정사와 함께 쓰인 조동사가 완료형에 올 때 과거분사 대신 쓰는 부정사 — hat … werden müssen(gemusst가 아니라 müssen)

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

die **Erfindung**, Pl. Erfindungen [ɛɐ̯ˈfɪndʊŋ] **발명** ★★★

조문어 **Erfindung** · 일상·강의 **Erfindung** · DE · AT · CH

erfinden(발명하다)의 명사. 발명자는 der Erfinder. 독일 특허법은 발명을 정의하지 않는다. 대신 특허 요건 셋(신규성·진보성·산업상 이용 가능성)을 들고, 발견·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 등을 「그 자체로서(als solche)」 청구할 때만 빼는 목록을 둔다(Abs. 3·4).

쉬운 예

Die Erfindung des Buchdrucks veränderte Europa.

인쇄술의 발명은 유럽을 바꾸었다.

실무 예

Die Erfindung ist nicht gewerblich anwendbar.

그 발명은 산업상 이용할 수 없다.

원문

Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. — PatG § 1 Abs. 1 · 공식

특허는 모든 기술 분야의 발명에 대하여, 그것이 새롭고 진보성에 기초하며 산업상 이용할 수 있는 한 부여된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Patente werden für Erfindungen	주어(복수) + 수동 werden + für + 4격	특허는 발명에 대하여
auf allen Gebieten der Technik	auf + 3격 + 2격	모든 기술 분야의
erteilt	과거분사 — 수동의 끝	부여된다
sofern sie neu sind	sofern 부문장 — 요건 ① 신규성	그것이 새롭고
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen	요건 ② 진보성 — beruhen auf + 3격	진보성에 기초하며

und gewerblich anwendbar sind	요건 ③ 산업상 이용 가능성	산업상 이용할 수 있는 한

erfinderische Tätigkeit(발명적 활동)가 진보성이다. 실용신안법은 같은 자리에 erfinderischer Schritt(발명적 걸음)를 쓴다 — 낱말을 바꾸어 기준이 다르다는 것을 표시한다(GebrMG § 1).

문형

für (4격) erteilt werden

~에 대하여 부여되다

1. erteilen = 「(권리·허가를) 주다」. 특허를 주는 것은 die Erteilung(특허 부여·등록).
2. 무엇에 대하여는 für + 4격: für Erfindungen.
3. 현재 수동 werden + 과거분사: Patente werden … erteilt. 행정청이 주체지만 조문은 말하지 않는다.

Das Patent wurde im Jahr zuvor erteilt.
그 특허는 그 전해에 등록되었다.

Für diese Erfindung wird kein Patent erteilt.
이 발명에는 특허가 부여되지 않는다.

한국이라면? ≠ 발명 · 특허법 제2조

한국 특허법은 발명을 정의한다 — 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」. 독일은 정의 없이 요건과 제외 목록으로 경계를 긋는다. 고도(高度)한 것이라는 말이 실용신안과 가르는 한국 문언이다.

Rn. 2

der **Stand der Technik**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʃtant deːɐ̯ ˈtɛçnɪk]

기술 수준 · 선행기술 ★★★

조문어 **Stand der Technik** | 일상·강의 **Stand der Technik** | DE · AT · CH

Stand(상태) + der Technik(기술의 2격). 출원일(우선일) 전에 공중이 접근할 수 있게 된 모든 지식이다. 글·말·실시·그 밖의 방법을 가리지 않고, 장소의 제한도 적지 않는다. 일상어로는 「최신 기술」(auf dem neuesten Stand der Technik)이다.

쉬운 예 — Das Gerät entspricht dem Stand der Technik.
그 기기는 현재 기술 수준에 맞다.

실무 예 — Die Druckschrift gehört zum Stand der Technik.
그 간행물은 선행기술에 속한다.

원문

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. — PatG § 3 Abs. 1 · 공식

발명은 기술 수준에 속하지 않으면 새로운 것으로 본다. 기술 수준은 출원의 우선순위를 정하는 날 전에 서면이나 구두 설명, 실시 또는 그 밖의 방법으로 공중이 접근할 수 있게 된 모든 지식을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Erfindung gilt als neu	주어 + gelten als + 형용사	발명은 새로운 것으로 본다
wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört	wenn 부문장 — gehören zu + 3격	기술 수준에 속하지 않으면
Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse	Satz 2 — 주어 + 정동사 + 4격. umfaßt는 옛 철자	기술 수준은 모든 지식을 포함한다
die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung	관계절 시작 — 관사 dem과 명사 Tag 사이에 확장 수식어	출원의 우선순위를
maßgeblichen Tag	수식어 끝 + 명사 — vor + 3격	정하는 날 전에
durch schriftliche oder mündliche Beschreibung	경로 ① — durch + 4격	서면이나 구두 설명으로
durch Benutzung oder in sonstiger Weise	경로 ②③	실시 또는 그 밖의 방법으로
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind	3격 + 완료 수동 — 관계절 끝	공중이 접근할 수 있게 된

vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag — 관사 dem과 명사 Tag 사이에 「출원의 우선순위에 대하여 기준이 되는」 이 통째로 끼었다. 관사를 보면 명사를 찾아 뛰어간다.

문형

(3격) zugänglich machen

~이 접근할 수 있게 하다

1. zugänglich = 「접근할 수 있는」. 누구에게는 3격: der Öffentlichkeit(공중에게).
2. 원문은 완료 수동이다: zugänglich gemacht worden sind(접근할 수 있게 되었다).
3. worden은 werden의 과거분사(수동 전용)다. sind … gemacht worden = 현재완료 수동.

Die Unterlagen wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
그 서류는 공중에게 공개되었다.

Das Urteil ist im Internet frei zugänglich.
그 판결은 인터넷에서 누구나 볼 수 있다.

문법 D6 · gilt als neu — gelten als + 형용사·1격

~~Eine Erfindung gilt für neu.~~ (부자연)

Eine Erfindung gilt als neu.

gelten als = 「~로 여겨지다·~로 본다」. gelten für도 옛 문어에 있지만 조문은 gelten als를 쓰고, 법률의 의제·간주가 이 문형이다. 11장 halten für(~라고 여기다)와 전치사가 다르다. halten은 사람이 판단하는 것, gelten은 법이 그렇게 보는 것이다.

한국이라면? = 신규성 · 특허법 제29조

출원 전에 공중에게 알려진 발명을 빼는 구조가 같다. 한국은 경로를 나열한다 — 「국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」, 간행물, 전기통신회선. 독일은 모든 지식(alle Kenntnisse) 한 묶음으로 적는다.

Rn. 3

der **Fachmann**, Pl. Fachleute ['fax,man] **통상의 기술자 · 전문가** ★★★

조문어 **Fachmann** | 일상·강의 **Experte** | DE · AT · CH

Fach(분야) + Mann(사람). 복수는 Fachleute(Fachmänner도 있지만 드물다). 특허법의 Fachmann은 일류 연구자가 아니라 그 분야의 평균적 전문가라는 가상 인물이다(강학·판례). 진보성은 그 사람에게 선행기술에서 「뻔하게(naheliegend)」 나오는지로 판단한다.

쉬운 예 — Fragen Sie einen Fachmann.
전문가에게 물어보십시오.

실무 예 — Für den Fachmann lag die Lösung nahe.
통상의 기술자에게 그 해결책은 뻔했다.

원문

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. — PatG § 4 Satz 1 · 공식

발명은 통상의 기술자에게 기술 수준에서 뻔하게 도출되지 않으면 진보성에 기초한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Erfindung gilt als	주어 + gelten als	발명은 ~로 본다
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend	현재분사 beruhend — 「~에 기초한」	진보성에 기초한 것으로
wenn sie sich für den Fachmann	wenn 부문장 — 재귀 sich + für + 4격	그것이 통상의 기술자에게
nicht in naheliegender Weise	방식 — in + 3격 (naheliegender Weise)	뻔하게
aus dem Stand der Technik ergibt	aus + 3격 + 정동사 맨 끝	기술 수준에서 도출되지 않으면

문형

für (4격) naheliegen

~에게 뻔하다 · 쉽게 떠오르다

1. naheliegen = nahe(가까이) + liegen(놓여 있다). 「가까이 놓여 있다 → 쉽게 떠오른다」.
2. 형용사 naheliegend(뻔한), 부정 nicht naheliegend(뻔하지 않은 = 진보성 있는).
3. 누구에게 뻔한지는 für + 4격: für den Fachmann.

Die Kombination lag für den Fachmann nahe.

그 결합은 통상의 기술자에게 뻔했다.

Es liegt nahe, dass er den Vertrag kannte.

그가 계약을 알았다고 보는 것이 자연스럽다.

문법 D6 · sich aus (3격) ergeben — aus 뒤는 3격

~~wenn sie sich aus den Stand der Technik ergibt~~ (비문)

wenn sie sich aus dem Stand der Technik ergibt

sich ergeben aus = 「~에서 나오다·도출되다」. aus는 언제나 3격이라 der Stand → dem Stand. 판결문에서 Daraus ergibt sich ...(그로부터 ... 이 나온다)로 아주 자주 쓴다.

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조

가상의 전문가를 기준으로 삼는 짜임이 같다 — 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 ... 쉽게 발명할 수 있으면」. 독일은 뻔하지 않으면 진보성이 있다고, 한국은 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 방향을 거꾸로 적는다.

Rn. 4

anmelden ['anˌmɛldn̩] 출원하다 · 신고하다 ★★★

조문어 **anmelden** | 일상·강의 **anmelden** | DE · AT · CH

an + melden(알리다)의 분리 동사. 일상어로 「등록·신고하다」(sich beim Einwohnermeldeamt anmelden = 전입 신고하다). 특허에서는 「출원하다」, 명사 die Anmeldung(출원), 출원인 der Anmelder. 출원서에는 통상의 기술자가 실시할 수 있을 만큼 발명을 밝혀야 한다(Abs. 4).

쉬운 예

Ich habe mich für den Kurs angemeldet.

나는 그 강좌에 등록했다.

실무 예

Die Firma hat die Erfindung zum Patent angemeldet.

그 회사는 그 발명을 특허 출원했다.

원문

> Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Patents beim Deutschen Patent- und Markenamt anzumelden. ... Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann. — PatG § 34 Abs. 1, 4 · 공식
>
> 특허를 받으려면 발명을 독일 특허상표청에 출원하여야 한다. 출원서에서 발명은 통상의 기술자가 실시할 수 있을 만큼 분명하고 완전하게 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Eine Erfindung ist	주어 + sein + zu의 ist	발명은

zur Erteilung eines Patents	zur + 명사화 + 2격 — 목적	특허를 받으려면
beim Deutschen Patent- und Markenamt	bei + 3격 — 붙임표로 줄인 이름	독일 특허상표청에
anzumelden	sein + zu — 분리 동사 an-zu-melden	출원하여야 한다
Die Erfindung ist in der Anmeldung	Abs. 4 — 주어 + ist + in + 3격	출원서에서 발명은
so deutlich und vollständig zu offenbaren	so + 부사 둘 + zu 부정사	분명하고 완전하게 밝혀야 한다
daß ein Fachmann sie ausführen kann	dass 부문장 — so와 짝, 정동사 kann 끝	통상의 기술자가 실시할 수 있을 만큼

문형

so ..., dass ...

...할 만큼 ~하게

1. so + 형용사·부사, dass + 부문장 = 「...할 정도로 ~하게」.
2. 원문 so deutlich und vollständig ..., daß ein Fachmann sie ausführen kann = 「기술자가 실시할 수 있을 만큼 분명하고 완전하게」.
3. daß는 옛 철자(지금은 dass). dass 부문장의 정동사 kann은 맨 끝이다.

Die Klage ist so zu begründen, dass das Gericht den Streit versteht.

소는 법원이 분쟁을 이해할 수 있게 이유를 붙여야 한다.

Er sprach so leise, dass niemand ihn hörte.

그는 아무도 듣지 못할 만큼 작게 말했다.

문법 D7 · Patent- und Markenamt — 붙임표는 줄인 자리 표시

~~beim Deutschen Patent und Markenamt~~ (표기 오류)

beim Deutschen Patent- und Markenamt

Patentamt und Markenamt에서 겹치는 뒷조각 -amt를 앞에서 줄이고 그 자리에 붙임표를 남겼다. 붙임표를 빼면 Patent와 Markenamt 두 말을 잇는 것처럼 읽힌다. 문법 코너 D7.

한국이라면? = 특허출원 · 특허법 제42조

출원서를 관청에 내고 실시 가능하게 적어야 한다는 짜임이 같다 — 「통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것」. 한국의 출원처는 「지식재산처장」이다.

Rn. 5

der **Schutzbereich**, Pl. Schutzbereiche [ˈʃʊt͡sbəˌʁaɪ̯ç] (특허의) 보호범위 ★★★

조문어 **Schutzbereich** | 일상·강의 **Schutzumfang** | DE · AT · CH

Schutz(보호) + Bereich(영역). 보호범위는 청구항(Patentansprüche)이 정하고, 명세서와 도면은 청구항을 해석할 때 끌어 쓴다. Patentanspruch(청구항)의 Anspruch는 5장의 청구권과 같은 말이다 — 이 장 가짜 친구 코너. 11장 Grundrecht의 Schutzbereich(보호영역)와도 같은 말이다.

쉬운 예

Das fällt nicht in den Schutzbereich.

그것은 보호범위에 들지 않는다.

실무 예

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht alle Merkmale des Patentanspruchs.

피고 실시형태는 청구항의 구성요소를 모두 갖추고 있다.

원문

> Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. — PatG § 14 · 공식
>
> 특허와 특허출원의 보호범위는 청구항으로 정해진다. 다만 명세서와 도면은 청구항을 해석할 때 참작하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Schutzbereich des Patents	주어 + 2격 ①	특허의
und der Patentanmeldung	2격 ②	그리고 특허출원의 보호범위는
wird durch die Patentansprüche bestimmt	수동 — durch + 4격(무엇으로)	청구항으로 정해진다
Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch	Satz 2 — 주어 둘 + sind + jedoch(다만)	다만 명세서와 도면은

zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen	zur + 명사화 + 2격 + sein + zu	청구항 해석에 참작하여야 한다

문형

zur Auslegung (2격) heranziehen

~을 해석하는 데 참작하다

1. Auslegung = 「해석」 (auslegen의 명사). zur Auslegung = 「해석을 위하여」.
2. heranziehen = 「끌어오다·참작하다」. 분리 동사라 zu가 가운데: heranzuziehen.
3. sind … heranzuziehen = sein + zu(12장 D5). 「참작하여야 한다」.

Zur Auslegung ist die Beschreibung heranzuziehen.
해석에는 명세서를 참작하여야 한다.

Das Gericht zieht ein Gutachten heran.
법원은 감정서를 참고한다.

한국이라면? = 특허발명의 보호범위 · 특허법 제97조

청구범위가 보호범위를 정한다는 원칙이 같다 — 「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다」. 명세서·도면으로 청구항을 해석한다는 문장은 독일 조문에만 있다.

Rn. 6

benutzen [bəˈnʊt͡sn̩] (특허발명을) 실시하다 · 사용하다 ★★★

조문어 **benutzen** | 일상·강의 **nutzen** | DE · AT · CH

be- + nutzen(쓰다). 특허법에서는 한국의 「실시」에 해당하는 상위 개념이다. § 9 Satz 2가 물건·방법·방법으로 만든 물건마다 생산·제공·유통·사용·수입·소지를 늘어놓는다. 사적·비영업적 행위와 시험 목적의 행위에는 특허의 효력이 미치지 않는다(§ 11 Nr. 1·2).

쉬운 예

Darf ich Ihr Telefon benutzen?
전화 좀 써도 되겠습니까?

실무 예

Die Beklagte benutzt die patentierte Erfindung ohne Zustimmung.
피고는 동의 없이 특허발명을 실시하고 있다.

원문

> Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. — PatG § 9 Satz 1 · 공식
> 특허는 특허권자만이 현행법의 범위에서 특허발명을 실시할 권한을 가지는 효력이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Patent hat die Wirkung	주어 + 정동사 + 4격	특허는 ~하는 효력이 있다
dass allein der Patentinhaber befugt ist	dass 부문장 — befugt sein(권한이 있다)	특허권자만이 권한을 가지는
die patentierte Erfindung	zu 부정사의 4격 목적어	특허발명을
im Rahmen des geltenden Rechts	im Rahmen + 2격 = 「~의 범위에서」	현행법의 범위에서
zu benutzen	zu 부정사 — 권한의 내용	실시할

문형

die Wirkung haben, dass …

~하는 효력이 있다

1. Wirkung = 「효과·효력」. die Wirkung haben, dass … = 「~라는 효력을 가진다」.
2. dass 부문장이 효력의 내용이다. 그 안의 정동사 ist는 befugt 뒤가 아니라 befugt ist로 끝에 가깝게 놓인다.
3. allein = 「오직」. allein der Patentinhaber = 「특허권자만이」.

Die Eintragung hat die Wirkung, dass der Erwerber Eigentümer wird.
등기는 취득자가 소유자가 되는 효력이 있다.

Das Urteil hat die Wirkung, dass der Vertrag nichtig ist.
그 판결은 계약이 무효가 되는 효력이 있다.

한국이라면? = 특허권의 효력 · 특허법 제94조

독점적 실시권이라는 짜임이 같다 — 「특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다」. 한국은 「업으로서」를 효력 조항에 넣고, 독일은 사적·비영업적 행위를 § 11에서 따로 뺀다.

Rn. 7 die **Nichtigkeitsklage**, Pl. Nichtigkeitsklagen [ˈnɪçtɪçkaɪ̯t͡s ˌkla:gə]

(특허) 무효소송 ★★★

조문어 **Klage auf Erklärung der Nichtigkeit** | 일상·강의 **Nichtigkeitsklage** | DE

Nichtigkeit(무효) + s + Klage(소). 조문은 Klage auf Erklärung der Nichtigkeit(무효 선언을 구하는 소)라고 길게 쓴다. 연방특허법원에 서면으로 낸다(§ 81 Abs. 4). 이의(Einspruch)를 낼 수 있는 동안이나 이의 절차가 계속 중이면 낼 수 없다(§ 81 Abs. 2).

쉬운 예

Der Wettbewerber erhebt Nichtigkeitsklage.

경쟁사가 무효소송을 낸다.

실무 예

Das Bundespatentgericht hat das Patent für nichtig erklärt.

연방특허법원은 그 특허를 무효로 선언했다.

원문

> Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist. — PatG § 22 Abs. 1 · 공식
>
> 제21조 제1항에 열거한 사유 중 하나가 있거나 특허의 보호범위가 확장된 것이 밝혀지면, 특허는 신청(제81조)에 따라 무효로 선언된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Patent wird auf Antrag (§ 81)	주어 + 수동 wird + auf Antrag(신청에 따라)	특허는 신청에 따라
für nichtig erklärt	für + 형용사 + 과거분사	무효로 선언된다
wenn sich ergibt	wenn 부문장 — sich ergeben(밝혀지다)	~이 밝혀지면
daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt	dass 부문장 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	제21조 제1항에 열거한 사유 중 하나가 있거나
oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist	dass 부문장 ② — 완료 수동	보호범위가 확장된 것이

문형

(4격) für nichtig erklären

~을 무효로 선언하다

1. erklären für + 형용사 = 「~라고 선언하다」. für nichtig erklären = 무효로 선언하다.

2. 수동: wird … für nichtig erklärt. 11장 BVerfGG § 31의 für nichtig erklärt와 같은 문형이다.

3. 명사형은 die Nichtigerklärung(무효 선언).

Das Gericht erklärte den Vertrag für nichtig.

법원은 그 계약을 무효로 선언했다.

Das Patent wurde teilweise für nichtig erklärt.

그 특허는 일부 무효로 선언되었다.

한국이라면? ≠ 특허의 무효심판 · 특허법 제133조

한국은 법원의 소가 아니라 특허심판원의 심판으로 시작한다 — 「이해관계인 … 또는 심사관은 … 무효심판을 청구할 수 있다」. 심결에 대한 소는 특허법원이 맡는다. 독일은 처음부터 연방특허법원의 소다.

Rn. 8

der **Einspruch**, Pl. Einsprüche [ˈaɪ̯nˌʃpʁʊx] (특허 등록) 이의 ★★

조문어 **Einspruch** | 일상·강의 **Einspruch** | DE · AT · CH

ein + Spruch(말). 법정의 「이의 있습니다!」도 Einspruch!다. 특허에서는 등록 공고 뒤 9개월 안에 누구나 특허청(DPMA)에 내는 불복이다. 이유는 § 21의 취소 사유에 한정된다. 12장 행정법의 Widerspruch와 이름이 다르다.

쉬운 예

Einspruch, Euer Ehren!

이의 있습니다, 재판장님!

실무 예

Gegen das Patent wurde rechtzeitig Einspruch erhoben.

그 특허에 대해 기간 안에 이의가 제기되었다.

원문

> Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. — PatG § 59 Abs. 1 Satz 1–3 · 공식
>
> 특허 부여의 공고 뒤 9개월 안에 누구든지, 무단 모인(冒認)의 경우에는 피해자만, 그 특허에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이의는 서면으로 하고 이유를 밝혀야 한다. 이의는 제21조의 취소 사유 중 하나가 있다는 주장에만 근거할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Innerhalb von neun Monaten	기간 — innerhalb von + 3격	9개월 안에
nach der Veröffentlichung der Erteilung	nach + 3격 + 2격	특허 부여의 공고 뒤
kann jeder	조동사 + 주어(누구든지)	누구든지 ~할 수 있다
im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte	쉼표 사이 삽입 — 예외(무단 모인이면 피해자만)	무단 모인의 경우에는 피해자만
gegen das Patent Einspruch erheben	gegen + 4격 + 4격 + 부정사	그 특허에 대하여 이의를 제기할
Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen	Satz 2 — sein + zu 둘	이의는 서면으로 하고 이유를 밝혀야 한다
Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden	Satz 3 — 조동사 + 수동 부정사	이의는 ~라는 주장에만 근거할 수 있다
daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege	dass 부문장 — 접속법 I vorliege	제21조의 취소 사유 중 하나가 있다는

문형

auf die Behauptung gestützt werden, dass … (접속법 I)

~라는 주장에 근거하다

1. stützen auf + 4격 = 「~에 기대다·근거하다」(5장 den Anspruch auf … stützen).
2. 주장의 내용은 dass 부문장이다. 남의 주장이라 동사가 접속법 I(vorliege)이다 — 11장 D8.
3. kann nur … = 「~에만 근거할 수 있다」. 이의 사유를 한정하는 문장이다.

Die Klage wird auf Vertragsverletzung gestützt.
그 소는 계약 위반에 근거한다.

Er stützt sich auf die Behauptung, der Vertrag sei nichtig.
그는 계약이 무효라는 주장에 기댄다.

한국이라면? ≠ 특허취소신청 · 특허법 제132조의2

기간과 기관이 다르다. 한국은 「특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지」 「특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다」. 독일은 9개월, 출원을 심사한 특허청(DPMA)에 낸다.

Rn. 9

die **Patentstreitsache**, Pl. Patentstreitsachen [paˈtɛnt ʃtʁaɪtˌzaxə]

특허 분쟁 사건 ★★

조문어 **Patentstreitsache** | 일상·강의 **Patentstreit** | DE

Patent + Streit(다툼) + Sache(사건). 특허법상 법률관계에서 나오는 청구를 다투는 모든 소다. 소가와 상관없이 지방법원 민사부(Zivilkammer)의 전속관할이고, 주 정부가 몇몇 지방법원에 모을 수 있다(Abs. 2). 무효는 다루지 않는다 — 강학상 분리 원칙(Trennungsprinzip).

쉬운 예

Das ist eine Patentstreitsache.

그것은 특허 분쟁 사건이다.

실무 예

Für Patentstreitsachen ist in Bayern unter anderem das Landgericht München I zuständig.

바이에른에서는 특허 분쟁 사건을 뮌헨 제1지방법원 등이 맡는다.

원문

> Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. — PatG § 143 Abs. 1 · 공식
>
> 이 법이 정한 법률관계에서 나오는 청구권을 행사하는 모든 소(특허 분쟁 사건)는 소가와 관계없이 지방법원 민사부의 전속관할로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Für alle Klagen	첫 자리 — für + 4격	모든 소는
durch die ein Anspruch	관계절 — durch die = 그 소로써	그 소로써 청구권을
aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse	aus + 3격 — 확장 수식어(이 법이 정한)	이 법이 정한 법률관계에서 나오는

geltend gemacht wird (Patentstreitsachen)	수동 + 정의되는 용어	행사하는 (특허 분쟁 사건)
sind die Zivilkammern der Landgerichte	주문장 — sind + 주어 + 2격	지방법원 민사부가
ohne Rücksicht auf den Streitwert	ohne Rücksicht auf + 4격	소가와 관계없이
ausschließlich zuständig	술어 — 전속관할	전속관할을 가진다

문형

ohne Rücksicht auf (4격)

~에 관계없이

1. Rücksicht = 「고려·배려」. ohne Rücksicht auf + 4격 = 「~을 고려하지 않고·~와 관계없이」.
2. auf 뒤는 4격: den Streitwert(소가를).
3. 반대는 mit Rücksicht auf(~을 고려하여, 5장 § 242).

Alle Bürger sind ohne Rücksicht auf ihre Herkunft gleich.
모든 시민은 출신과 관계없이 평등하다.

Er handelte ohne Rücksicht auf die Folgen.
그는 결과를 생각하지 않고 행동했다.

한국이라면? ≠ 지식재산권에 관한 특별재판적 · 민사소송법 제24조

전속관할로 모은다는 점은 같다 — 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다」. 한국은 그 밖에 서울중앙지방법원을 고를 수 있고, 항소심은 특허법원이 맡는다(법원조직법 제28조의4).

Rn. 10

aussetzen [ˈaʊ̯sˌzɛt͡sn̩] (절차를) 중지하다 ★★★

조문어 **aussetzen** | 일상·강의 **unterbrechen** | DE · AT · CH

aus + setzen(놓다)의 분리 동사. 일상어로 「(아이·동물을) 버리다」, 「멈추다」(Der Motor setzt aus). 침해법원은 무효 판단을 스스로 하지 않고, 무효소송이나 이의 절차의 결과를 기다리려고 변론을 중지할 수 있다. 명사 die Aussetzung. 10장 Haftbefehl의 집행 정지(außer Vollzug setzen)와 구별한다.

쉬운 예

Mein Herz setzte kurz aus.
심장이 잠깐 멎는 듯했다.

실무 예

Das Landgericht hat das Verfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

지방법원은 무효소송의 결정이 날 때까지 절차를 중지했다.

원문

> Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei. — ZPO § 148 Abs. 1 · 공식
>
> 법원은 소송의 재판이 전부 또는 일부, 다른 계속 중인 소송의 대상이거나 행정청이 확인할 법률관계의 존부에 달려 있으면, 그 다른 소송이 끝나거나 행정청이 결정할 때까지 변론을 중지하도록 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht kann	주어 + 조동사 — anordnen은 한참 뒤	법원은 ~을 명할 수 있다
wenn die Entscheidung des Rechtsstreits	wenn 부문장 시작 — 주어 + 2격	소송의 재판이
ganz oder zum Teil von dem Bestehen	von + 3격(명사화 Bestehen)	전부 또는 일부
oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt	von에 걸리는 둘째 명사 + 2격 + 정동사 끝	어떤 법률관계의 존부에 달려 있고
das den Gegenstand	관계절 ① — das = Rechtsverhältnis(1격), 4격 den Gegenstand	그것이 … 대상을
eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet	2격 + 정동사 bildet 끝	다른 계속 중인 소송의 … 이루거나

oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist	관계절 ② — sein + zu(확인하여야 할)	행정청이 확인할 것이면
anordnen	조동사 kann에 걸리는 부정사 — 부문장 뒤로 밀렸다	명할 수 있다
dass die Verhandlung	dass 부문장 — 주어	변론을
bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits	bis zur + 명사화 + 2격	다른 소송이 끝날 때까지
oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde	bis zur ②	또는 행정청이 결정할 때까지
auszusetzen sei	sein + zu + 접속법 I sei — 명령의 내용	변론을 중지하도록

auszusetzen sei — sein + zu(12장)에 접속법 I(11장)이 겹쳤다. 법원이 「중지하라」 고 명하는 내용을 간접화법으로 옮긴 꼴이다. 같은 조 Abs. 4는 auszusetzen ist(직설법)라고 써서, 조문마다 다르다.

문형

von (3격) abhängen

~에 달려 있다

1. abhängen = ab + hängen(매달리다). von + 3격과 함께 「~에 달려 있다」.
2. 원문: wenn die Entscheidung … von dem Bestehen oder Nichtbestehen … abhängt(재판이 존부에 달려 있으면). 선결 관계(Vorgreiflichkeit)다.
3. 부문장이라 abhängt가 맨 끝, 앞토 ab도 붙어 있다.

Das hängt vom Einzelfall ab.
그것은 개별 사건에 달려 있다.

Die Entscheidung hängt von der Gültigkeit des Patents ab.
재판은 특허가 유효한지에 달려 있다.

한국이라면? = 소송절차의 중지 · 특허법 제164조

다른 절차의 결과를 기다려 소송을 멈출 수 있다는 점이 같다 — 「법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 … 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다」. 한국은 특허법에 특칙을, 독일은 민사소송법 일반 조항을 쓴다.

Rn. 11 das **Patentgericht**, Pl. Patentgerichte [paˈtɛntgəˌʁɪçt] **(연방)특허법원** ★★★

조문어 **Patentgericht** 일상·강의 **Bundespatentgericht** DE

Patent + Gericht. 정식 이름은 Bundespatentgericht(BPatG), 독일 특허상표청이 있는 곳(뮌헨)에 둔다(§ 65 Abs. 1). 특허청 결정에 대한 항고와 무효소송을 맡는다. 법관 자격자(rechtskundige Mitglieder)와 기술 분야 전문가(technische Mitglieder)가 모두 판사다.

쉬운 예

Das Bundespatentgericht sitzt in München.

연방특허법원은 뮌헨에 있다.

실무 예

Der Senat ist mit zwei technischen Richtern besetzt.

그 재판부에는 기술 판사가 두 명 있다.

원문

> Das Patentgericht besteht aus einem Präsidenten, den Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern. Sie müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen (rechtskundige Mitglieder) oder in einem Zweig der Technik sachverständig sein (technische Mitglieder). — PatG § 65 Abs. 2 Satz 1, 2 · 공식
>
> 특허법원은 원장, 재판장인 판사들, 그 밖의 판사들로 구성한다. 판사는 독일 법관법에 따른 법관 자격을 갖추거나(법률 판사) 기술의 한 분야에 전문 지식이 있어야 한다(기술 판사).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Patentgericht besteht aus einem Präsidenten	주어 + bestehen aus + 3격	특허법원은 원장
den Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern	aus에 걸리는 3격 복수 둘 — -n	재판장인 판사들, 그 밖의 판사들로 구성한다
Sie müssen die Befähigung zum Richteramt	Satz 2 — Sie = 판사들. 조동사 + 4격	판사는 법관 자격을
nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen	근거 법률 + 부정사	법관법에 따라 갖추거나

(rechtskundige Mitglieder)	괄호 이름	(법률 판사)
oder in einem Zweig der Technik sachverständig sein	둘째 요건 — sachverständig sein(전문 지식이 있다)	기술의 한 분야에 전문 지식이 있어야 한다
(technische Mitglieder)	괄호 이름	(기술 판사)

문형

aus (3격) bestehen

~으로 이루어지다

1. bestehen aus + 3격 = 「~으로 구성되다」. aus 뒤는 3격: einem Präsidenten.
2. bestehen 하나로는 「존재하다」(ein Anspruch besteht) 또는 「합격하다」(die Prüfung bestehen).
3. 11장 GG Art. 93 Abs. 2도 같은 꼴이다: besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern.

Die Kammer besteht aus drei Richtern.
그 재판부는 판사 셋으로 구성된다.

Das Patent besteht aus zehn Ansprüchen.
그 특허는 청구항 열 개로 이루어져 있다.

한국이라면? ≠ 기술심리관 · 법원조직법 제54조의2

한국 특허법원의 기술 전문가는 판사가 아니다. 기술심리관은 「재판장의 허가를 받아 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다」. 독일 기술 판사는 표결권을 가진 판사다.

Rn. 12

die **Vergütung**, Pl. Vergütungen [fɛɐ̯ˈgyːtʊŋ] **보수 · 대가** ★★★

조문어 **Vergütung** | 일상·강의 **Lizenzgebühr** | DE · AT · CH

vergüten(갚다·보상하다)의 명사. 일상어로 「보수·급여」. 특허 침해의 손해배상은 세 가지로 셈한다 — 실제 손해, 침해자 이익(Satz 2), 그리고 허락을 받았다면 냈어야 할 적정한 대가(Satz 3, 강학·실무상 Lizenzanalogie). § 139에는 배수 규정이 없다.

쉬운 예

Die Vergütung wird monatlich gezahlt.
보수는 매달 지급된다.

실무 예

Der Kläger berechnet seinen Schaden nach der Lizenzanalogie.

원고는 손해를 실시료 상당액 방식으로 산정한다.

원문

> Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte. — PatG § 139 Abs. 2 Satz 2, 3 · 공식
>
> 손해배상액을 정할 때에는 침해자가 권리 침해로 얻은 이익도 고려할 수 있다. 손해배상청구권은 침해자가 발명의 실시 허락을 받았더라면 적정한 대가로 냈어야 할 금액을 기초로 산정할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bei der Bemessung des Schadensersatzes	bei + 3격(명사화) + 2격	손해배상액을 정할 때에는
kann auch der Gewinn	조동사 + 주어	이익도
den der Verletzer	관계절 — den = Gewinn(4격), 주어 der Verletzer	침해자가
durch die Verletzung des Rechts erzielt hat	durch + 4격 + 완료	권리 침해로 얻은
berücksichtigt werden	수동 부정사 끝	고려할 수 있다
Der Schadensersatzanspruch kann auch	Satz 3 — 주어 + 조동사	손해배상청구권은
auf der Grundlage des Betrages berechnet werden	auf der Grundlage + 2격 + 수동 부정사	금액을 기초로 산정할 수도 있다
den der Verletzer als angemessene Vergütung	관계절 — den = Betrag. als + 명사	침해자가 적정한 대가로
hätte entrichten müssen	접속법 II + 대체 부정사 — 「냈어야 했을」	냈어야 할

wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung	wenn 부문장 — 4격 + zur + 명사화 + 2격	발명의 실시 허락을
eingeholt hätte	접속법 II 과거 — 사실과 반대 가정	받았더라면

문형

auf der Grundlage (2격) berechnen

~을 기초로 산정하다

1. Grundlage = 「기초·근거」. auf der Grundlage + 2격 = 「~을 기초로」.
2. des Betrages(금액의) 뒤에 관계절 den … 가 와서 어떤 금액인지 밝힌다.
3. berechnen = 「계산하다·산정하다」. 수동: kann … berechnet werden.

Die Lizenzgebühr wird auf der Grundlage des Umsatzes berechnet.
실시료는 매출액을 기초로 산정한다.

Auf welcher Grundlage hat das Gericht den Schaden geschätzt?
법원은 무엇을 기초로 손해를 추산했는가?

문법 D8 · hätte entrichten müssen — 대체 부정사

~~den er hätte entrichten gemusst~~ (비문)

den er hätte entrichten müssen

조동사(müssen)가 다른 동사와 함께 완료형이 되면 과거분사 gemusst 대신 부정사 müssen을 쓴다(대체 부정사). 접속법 II hätte와 함께 「냈어야 했을」. 부문장에서도 hätte는 맨 끝이 아니라 동사 덩어리 앞에 선다.

한국이라면? ≠ 손해배상청구권 등 · 특허법 제128조

침해자 이익과 실시료 상당액이라는 산정 방식은 양쪽에 다 있다 — 「그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액」. 효과는 다르다. 한국은 침해자 이익을 손해로 추정하고(제4항), 고의 침해에는 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위」의 배상을 둔다(제8항).

Rn. 13

das **Gebrauchsmuster**, Pl. Gebrauchsmuster [gəˈbʁaʊ̯xsˌmʊstɐ] **실용신안**

★★

조문어 **Gebrauchsmuster** | 일상·강의 **kleines Patent** | DE · AT

Gebrauch(사용) + s + Muster(본·견본). 낱말 그대로 「사용 견본」이 아니다. 독일 실용신안은 대상이 「발명」이고, 신규성·진보성·산업상 이용 가능성을 심사하지 않고 등록한다(§ 8 Abs. 1).

보호기간은 출원일부터 최장 10년이다(§ 23). 진보성 대신 erfinderischer Schritt라는 말을 쓴다.

쉬운 예

Das Muster gefällt mir.

그 무늬가 마음에 든다.

실무 예

Die Erfindung wurde zusätzlich als Gebrauchsmuster eingetragen.

그 발명은 실용신안으로도 등록되었다.

원문

> Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. — GebrMG § 1 Abs. 1 · 공식
>
> 새롭고 발명적 진보에 기초하며 산업상 이용할 수 있는 발명은 실용신안으로 보호된다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Als Gebrauchsmuster	첫 자리 — als + 명사	실용신안으로
werden Erfindungen geschützt	정동사 werden + 주어 + 과거분사	발명이 보호된다
die neu sind	관계절 — 요건 ①	새롭고
auf einem erfinderischen Schritt beruhen	요건 ② — 특허의 erfinderische Tätigkeit와 다른 말	발명적 진보에 기초하며
und gewerblich anwendbar sind	요건 ③	산업상 이용할 수 있는

문형

als (1격) geschützt werden

~으로 보호되다

1. schützen = 「보호하다」. 수동 werden + geschützt.
2. als + 명사 = 「~로서」(11장 als unmittelbar geltendes Recht). als Gebrauchsmuster = 실용신안으로서.
3. als 덩어리를 맨 앞에 세워 강조했다. 정동사 werden은 둘째 자리다.

Das Logo ist als Marke geschützt.

그 로고는 상표로 보호된다.

Computerprogramme werden als Sprachwerke geschützt.

컴퓨터 프로그램은 어문저작물로 보호된다.

한국이라면? ≠ 실용신안등록의 요건 · 실용신안법 제4조

보호 대상이 다르다. 한국은 「물품의 형상 · 구조 또는 조합에 관한 고안」만, 독일은 발명(Erfindungen) 일반을 보호한다. 진보성 기준도 한국은 「극히 쉽게 고안할 수 있으면」으로 특허보다 낮게 적는다.

Rn. 14

die **Schöpfung**, Pl. Schöpfungen [ˈʃœp͡fʊŋ] 창작 ★★★

조문어 **Schöpfung** | 일상·강의 **Werk** | DE · AT · CH

schöpfen(퍼 올리다·만들어 내다)의 명사. 종교어로는 「천지창조」(die Schöpfung)다. 저작물은 「인격적·정신적 창작」만이라 사람의 창작이 아닌 것은 저작물이 될 수 없다는 것이 통설이다. 인공지능 생성물 논의가 바로 이 낱말에서 시작한다.

쉬운 예

Haydn komponierte das Oratorium „Die Schöpfung“.

하이든은 오라토리오 「천지창조」를 작곡했다.

실무 예

Ein rein maschinell erzeugtes Bild ist keine persönliche geistige Schöpfung.

순전히 기계가 만든 그림은 인격적·정신적 창작이 아니다.

원문

> Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. — UrhG § 2 Abs. 2 · 공식
>
> 이 법에서 저작물이란 인격적·정신적 창작만을 말한다.

문형

(1격) sind nur (1격)

~은 …만이다

1. sein + 술어 1격 = 「~은 …이다」. nur를 넣으면 범위를 좁힌다: 「…만」.
2. 정의 조문의 상투구 im Sinne dieses Gesetzes가 주어에 붙었다(12장).
3. 주어 Werke와 술어 Schöpfungen이 모두 1격 복수다.

Erfinder sind nur natürliche Personen.

발명자는 자연인만이다.

Parteien sind nur der Kläger und der Beklagte.

당사자는 원고와 피고뿐이다.

문법 D1 · persönliche geistige Schöpfungen — 관사 없는 복수 1격

~~Werke sind nur persönlichen geistigen Schöpfungen.~~ (비문)

Werke sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

관사 없이 복수 1격(술어)이면 형용사 어미가 -e다. -en은 관사가 있을 때(die persönlichen …)나 3격 복수(mit persönlichen …)에 쓴다.

한국이라면? = 저작물 · 저작권법 제2조

둘 다 사람의 창작을 요구한다 — 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」. 독일은 persönlich(인격적), 한국은 「인간」을 정의에 넣었다.

Rn. 15

der **Urheber**, Pl. Urheber [ˈuːɐ̯ˌheːbɐ] **저작자** ★★★

조문어 **Urheber** | 일상·강의 **Autor** | DE · AT · CH

ur-(처음) + heben(들어 올리다)에서 온 옛 말로, 「일을 일으킨 사람·장본인」이다(Urheber des Streits = 다툼의 장본인). 저작권법은 「저작물의 창작자」로 정의한다(§ 7). 저작권 하나가 인격적 이익과 이용을 함께 보호한다 — 강학상 일원론. 저작인격권(Urheberpersönlichkeitsrecht)은 그 안의 한 부분이다.

쉬운 예

Wer ist der Urheber des Fotos?

그 사진의 저작자는 누구입니까?

실무 예

Der Urheber hat der Veröffentlichung nicht zugestimmt.

저작자는 공표에 동의하지 않았다.

원문

> Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. — UrhG § 11 Satz 1 · 공식
>
> 저작권은 저작자를 저작물과의 정신적·인격적 관계에서, 그리고 저작물의 이용에서 보호한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urheberrecht schützt den Urheber	주어 + 정동사 + 4격	저작권은 저작자를 보호한다
in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen	in + 3격 ① — 인격적 면	정신적·인격적 관계에서

zum Werk	Beziehung zu + 3격	저작물과의
und in der Nutzung des Werkes	in + 3격 ② — 재산적 면	그리고 저작물의 이용에서

문형

(4격) in (3격) schützen

~을 …에서 보호하다

1. schützen + 4격 = 「~을 보호하다」. 무엇을 보호하는지는 4격: den Urheber.
2. 어떤 면에서 보호하는지는 in + 3격: in seinen … Beziehungen, in der Nutzung.
3. Beziehung zu + 3격 = 「~와의 관계」: zum Werk.

Das Gesetz schützt den Verbraucher in seinen wirtschaftlichen Interessen.
그 법은 소비자를 경제적 이익의 면에서 보호한다.

Das Recht schützt die Person in ihrer Ehre.
그 권리는 사람을 명예의 면에서 보호한다.

한국이라면? ≠ 저작권 · 저작권법 제10조

한국은 권리를 둘로 나눈다 — 「저작인격권」과 「저작재산권」. 독일은 저작권 하나가 인격적 관계와 이용을 함께 보호한다. 그래서 양도(§ 29)와 보호기간(§ 64)의 대상도 「저작권」 전체다.

Rn. 16

übertragbar [ˌyːbɐˈtʁaːkbaːɐ̯] 양도할 수 있는 ★★★

조문어 **übertragbar** | 일상·강의 **übertragbar** | DE · AT · CH

übertragen(넘기다·옮기다) + -bar(~할 수 있는). 일상어로 「전염되는」(eine übertragbare Krankheit)도 이 말이다. 독일 저작권은 상속 말고는 양도할 수 없다. 거래되는 것은 저작권 자체가 아니라 이용권(Nutzungsrecht)이다(Abs. 2, § 31).

쉬운 예

Die Krankheit ist nicht übertragbar.
그 병은 전염되지 않는다.

실무 예

Das Nutzungsrecht ist nur mit Zustimmung des Urhebers übertragbar.
이용권은 저작자의 동의가 있어야 양도할 수 있다.

원문

> Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. — UrhG § 29 Abs. 1 · 공식

저작권은 양도할 수 없다. 다만 사인처분을 이행하거나 상속재산 분할로 공동상속인에게 넘기는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urheberrecht ist nicht übertragbar	주어 + 술어 — 원칙	저작권은 양도할 수 없다
es sei denn	예외 표지 — 굳은 접속법 I	다만 ~인 경우는 그렇지 않다
es wird in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen	수동 시작 — in Erfüllung + 2격(사인처분의 이행으로)	사인처분을 이행하여
oder an Miterben im Wege der Erbauseinandersetzung	an + 4격 + im Wege + 2격	또는 상속재산 분할로 공동상속인에게
übertragen	과거분사 — 수동 끝	넘기는

문형

im Wege (2격)

~의 방법으로 · ~을 통하여

1. Weg = 「길」. im Wege + 2격 = 「~의 길로 → ~의 방법으로」. Wege는 옛 3격 -e(12장 zum Wohle).
2. der Erbauseinandersetzung = 상속재산 분할의(2격). Erb·auseinander·setzung(상속·서로 떼어·놓기).
3. 조문 상투구: im Wege der Zwangsvollstreckung(강제집행으로), im Wege der Klage(소로써).

Der Anspruch wurde im Wege der Klage geltend gemacht.
그 청구권은 소로써 행사되었다.

Die Forderung wurde im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrieben.
그 채권은 강제집행으로 추심되었다.

문법 D8 · es sei denn — 굳은 접속법 I

~~Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es ist denn …~~ (비문)

Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn …

es sei denn = 「~인 경우는 그렇지 않다」. 접속법 I이 굳어서 한 덩어리가 된 예외 표지다(11장 D8). 뒤는 주문장 어순(es wird … übertragen)이나 dass 부문장(10장 § 163a)이 온다.

한국이라면? ≠ 저작재산권의 양도 · 저작권법 제45조

정반대다. 한국은 「저작재산권은 전부 또는 일부를 양도할 수 있다」. 독일은 저작권 자체의 양도를 막고 이용권을 설정하게 한다. 권리를 둘로 나누느냐(한국) 하나로 두느냐(독일)의 차이가 여기서 드러난다.

Rn. 17

das **Nutzungsrecht**, Pl. Nutzungsrechte [ˈnʊt͡sʊŋsˌʁɛçt] 이용권 ★★★

조문어 **Nutzungsrecht** | 일상·강의 **Lizenz** | DE · AT · CH

Nutzung(이용) + s + Recht. 저작자가 다른 사람에게 「설정해 주는(einräumen)」 권리다 — 넘겨주는(übertragen) 것이 아니다. 단순 이용권(einfach)은 다른 사람의 이용을 막지 못하고, 배타적 이용권(ausschließlich)은 저작자까지 포함한 모든 사람을 막을 수 있다(Abs. 2·3). 일상어로는 Lizenz.

쉬운 예

Wir haben eine Lizenz für die Software.

우리는 그 소프트웨어의 라이선스가 있다.

실무 예

Der Verlag hat ein ausschließliches Nutzungsrecht erworben.

출판사는 배타적 이용권을 얻었다.

원문

> Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. — UrhG § 31 Abs. 1 · 공식
>
> 저작자는 다른 사람에게 저작물을 개별 또는 모든 이용 방법으로 이용할 권리(이용권)를 설정해 줄 수 있다. 이용권은 단순 또는 배타적 권리로, 그리고 장소·시간·내용을 제한하여 설정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen	주어 + 조동사 + 3격 + 4격 + 부정사	저작자는 다른 사람에게 권리를 설정해 줄 수 있다
das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen	zu 부정사 — Recht의 내용. auf + 4격	저작물을 개별 또는 모든 이용 방법으로 이용할
(Nutzungsrecht)	괄호 속 정의	(이용권)
Das Nutzungsrecht kann	Satz 2 — 주어 + 조동사	이용권은
als einfaches oder ausschließliches Recht	als + 명사 — 관사 없는 중성 -es	단순 또는 배타적 권리로
sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt	sowie(그리고) + 부사 셋 + 과거분사	그리고 장소·시간·내용을 제한하여
eingeräumt werden	수동 부정사 끝	설정할 수 있다

문형

(3격) (4격) einräumen

~에게 …을 설정해 주다

1. einräumen = ein + räumen(자리를 비우다). 「자리를 내주다 → (권리를) 설정해 주다」.
2. 분리 동사라 현재형은 räumt … ein, 수동은 eingeräumt werden.
3. 명사형 die Einräumung von Nutzungsrechten(§ 29 Abs. 2) — 이용권의 설정.

Die Autorin räumt dem Verlag das Recht zur Vervielfältigung ein.
저자는 출판사에 복제할 권리를 설정해 준다.

Dem Mieter wurde ein Vorkaufsrecht eingeräumt.
임차인에게 선매권이 주어졌다.

문법 D1 · einem anderen das Recht einräumen — 3격과 4격

~~Der Urheber kann einen anderen das Recht einräumen.~~ (비문)

Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen.

einräumen(설정해 주다)은 「누구에게」를 3격, 「무엇을」을 4격으로 받는다. einem anderen(다른 사람에게)이 3격, das Recht가 4격이다.

한국이라면? = 저작물의 이용허락 · 저작권법 제46조

권리자가 이용을 허락한다는 짜임이 같다 — 「허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다」. 다만 한국은 저작재산권 자체를 양도할 수도 있어, 이용허락은 두 길 가운데 하나다.

Rn. 18

die **Entstellung**, Pl. Entstellungen [ɛnt'ʃtɛlʊŋ] (저작물의) 왜곡 · 훼손 ★★

조문어 **Entstellung** | 일상·강의 **Verfälschung** | DE · AT · CH

entstellen(모습을 일그러뜨리다)의 명사. 일상어로 「흉하게 변형함」(ein entstelltes Gesicht). 저작자는 왜곡이나 그 밖의 침해를 금지할 수 있지만, 그것이 저작자의 정당한 정신적·인격적 이익을 위태롭게 할 만한 것이어야 한다. 이익 형량이 조문에 들어 있다.

쉬운 예

Der Unfall hat sein Gesicht entstellt.

사고로 그의 얼굴이 일그러졌다.

실무 예

Die Kürzung des Films stellt eine Entstellung des Werkes dar.

영화의 삭제 편집은 저작물의 왜곡에 해당한다.

원문

> Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. — UrhG § 14 · 공식
>
> 저작자는 자기 저작물의 왜곡이나 그 밖의 침해로서 저작물에 대한 그의 정당한 정신적·인격적 이익을 위태롭게 할 만한 것을 금지할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Urheber hat das Recht	주어 + 정동사 + 4격	저작자는 권리가 있다
eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung	zu 부정사의 4격 목적어 둘	왜곡이나 그 밖의 침해를
seines Werkes	2격	자기 저작물의
zu verbieten	zu 부정사 — 권리의 내용	금지할
die geeignet ist	관계절 — die = Beeinträchtigung	~할 만한

seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen	zu 부정사의 4격 — 형용사 셋	정당한 정신적·인격적 이익을
am Werk	Interesse an + 3격	저작물에 대한
zu gefährden	zu 부정사 끝	위태롭게 할

문형

geeignet sein, … zu (부정사)

~할 만하다 · ~할 수 있는 성질이다

1. geeignet = 「적합한」(11장 비례 심사). geeignet sein, … zu = 「~하기에 적합하다 → ~할 만하다」.
2. 원문은 관계절 die geeignet ist, … zu gefährden(위태롭게 할 만한 것).
3. 실제로 위태롭게 했는지가 아니라 그럴 만한지를 묻는다 — 위험의 기준이다.

Die Äußerung ist geeignet, den Ruf des Klägers zu schädigen.
그 발언은 원고의 평판을 해칠 만하다.

Das Mittel ist nicht geeignet, das Ziel zu erreichen.
그 수단은 목적을 이루기에 적합하지 않다.

한국이라면? ≠ 동일성유지권 · 저작권법 제13조

한국은 동일성 자체를 지킨다 — 「그의 저작물의 내용 · 형식 및 제호의 동일성을 유지할 권리」. 예외는 제2항에 늘어놓는다. 독일은 이익을 위태롭게 할 만한 변경만 막는다고 요건에 형량을 넣었다.

Rn. 19

das **Zitat**, Pl. Zitate [tsiˈtaːt] 인용 ★★

조문어 **Zitat** | 일상·강의 **Zitat** | DE · AT · CH

라틴어 citatum에서. 동사 zitieren. 인용은 그 범위가 「특별한 목적」으로 정당화되어야 한다. 학술 저작에 개별 저작물을 넣는 것, 언어 저작에 저작물의 일부를 끌어 쓰는 것 등을 예로 든다(Satz 2). 이 자료집의 조문·판결 인용은 저작권 보호 밖이다(UrhG § 5 Abs. 1).

쉬운 예 — Das Zitat stammt von Goethe.
그 인용구는 괴테의 것이다.

실무 예 — Das Zitat ist durch den Zweck der Auseinandersetzung gerechtfertigt.
그 인용은 비판적 논의라는 목적으로 정당화된다.

원문

> Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. — UrhG § 51 Satz 1 · 공식
>
> 공표된 저작물을 인용의 목적으로 복제·배포·공중 재현하는 것은, 그 이용이 범위에서 특별한 목적으로 정당화되는 한 허용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zulässig ist	술어 형용사를 첫 자리에 + 정동사	허용된다
die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe	주어 셋 — 복제·배포·공중 재현	복제·배포·공중 재현은
eines veröffentlichten Werkes	2격 — 공표된 저작물의	공표된 저작물의
zum Zweck des Zitats	zum Zweck + 2격	인용의 목적으로
sofern die Nutzung in ihrem Umfang	sofern 부문장 — 조건	그 이용이 범위에서
durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist	durch + 4격 + 상태 수동	특별한 목적으로 정당화되는 한

문형

zum Zweck (2격)

~의 목적으로

1. zum = zu + dem. zum Zweck + 2격 = 「~의 목적으로」(10장 § 102 zum Zweck seiner Ergreifung).
2. des Zitats = 인용의(중성 2격 -s).
3. Zulässig ist …로 문장을 시작해 「허용되는 것은 …이다」를 강조했다. 주어는 정동사 뒤에 온다.

Die Daten werden zum Zweck der Forschung gespeichert.
그 데이터는 연구 목적으로 저장된다.

Zum Zweck der Beweissicherung wurde das Gerät beschlagnahmt.
증거 보전을 위해 그 기기를 압수했다.

한국이라면? ≠ 공표된 저작물의 인용 · 저작권법 제28조

기준의 말이 다르다. 한국은 목적과 방식을 함께 적는다 — 「보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게」. 독일은 범위가 특별한 목적으로 정당화되는지 하나를 묻는다.

Rn. 20

das **Text und Data Mining**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ˈtɛkst ʊnt ˈdɛɪtaˌmaɪnɪŋ] **텍스트·데이터 마이닝** ★★

조문어 **Text und Data Mining** | 일상·강의 **TDM** | DE · AT

영어를 그대로 쓴 법률 용어다. 정의는 디지털 저작물을 자동으로 분석해 패턴·추세·상관관계 같은 정보를 얻는 것(Abs. 1). 적법하게 접근할 수 있는 저작물은 TDM을 위해 복제해도 되고, 다 쓰면 지워야 한다. 권리자가 유보하면 할 수 없고, 온라인 저작물의 유보는 기계가 읽을 수 있는 꼴이어야 효력이 있다(Abs. 3) — 학술 목적은 § 60d가 따로 정한다.

쉬운 예

Text und Data Mining ist für die KI-Forschung wichtig.

텍스트·데이터 마이닝은 인공지능 연구에 중요하다.

실무 예

Der Rechtsinhaber hat sich die Nutzung in maschinenlesbarer Form vorbehalten.

권리자는 기계가 읽을 수 있는 방식으로 이용을 유보했다.

원문

> Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text und Data Mining. Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text und Data Mining nicht mehr erforderlich sind. … Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1 sind nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat.
>
> — URhG § 44b Abs. 2, 3 Satz 1 · 공식
>
> 적법하게 접근할 수 있는 저작물을 텍스트·데이터 마이닝을 위하여 복제하는 것은 허용된다. 그 복제물은 텍스트·데이터 마이닝에 더는 필요 없으면 지워야 한다. 제2항 제1문에 따른 이용은 권리자가 이를 유보하지 않은 경우에만 허용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zulässig sind Vervielfältigungen	술어 첫 자리 + sind(복수) + 주어	복제는 허용된다

von rechtmäßig zugänglichen Werken	von + 3격 — 적법하게 접근할 수 있는	적법하게 접근할 수 있는 저작물의
für das Text und Data Mining	für + 4격 — 목적	텍스트·데이터 마이닝을 위한
Die Vervielfältigungen sind zu löschen	Satz 2 — sein + zu(지워야 한다)	복제물은 지워야 한다
wenn sie für das Text und Data Mining	wenn 부문장 — für + 4격	텍스트·데이터 마이닝에
nicht mehr erforderlich sind	nicht mehr(더는 ~않다) + 정동사 끝	더는 필요 없으면
Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1 sind nur zulässig	Abs. 3 — 주어 + sind + nur(~만)	제2항 제1문의 이용은 ~경우에만 허용된다
wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat	wenn 부문장 — 재귀 sich + 4격 diese + 완료	권리자가 이를 유보하지 않은

문형

sich (3격) (4격) vorbehalten

~을 (자기에게) 유보하다

1. sich vorbehalten = 「자기 몫으로 남겨 두다·유보하다」. sich는 3격(자기에게), 유보하는 것은 4격.
2. 원문: wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat(권리자가 이 이용을 유보하지 않았으면).
3. 명사 der Vorbehalt(유보). Nutzungsvorbehalt = 이용 유보, 흔히 「옵트아웃」이라 부른다.

Alle Rechte vorbehalten.
모든 권리 보유(판권 표시).

Wir behalten uns Änderungen vor.
변경할 수 있습니다(변경 권한을 유보합니다).

한국이라면? + (대응 조문 없음) · 저작권법

한국 현행 저작권법(2026. 8. 11. 시행본)에는 텍스트·데이터 마이닝 조문이 없다(전문 검색). 독일은 일반 TDM을 권리자의 유보가 없으면 허용하고(온라인 저작물의 유보는 기계 판독 꼴이어야 한다), 학술 TDM은 따로 정한다.

한국이라면? — 무효와 침해, 갈라 두느냐 모으느냐

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 특허법·실용신안법·저작권법·민사소송법·법원조직법 현행본이고, 시행예정 개정도 대조해 인용 조문이 그대로임을 확인했다.

	독일	한국	차이
≠	Erfindung ohne Definition (PatG § 1)	발명의 정의 (특허법 제2조 제1호)	요건과 제외 목록 / 「고도한 것」까지 정의.
=	Stand der Technik (§ 3)	신규성 (제29조 제1항)	모든 지식 한 묶음 / 경로를 나열.
=	Fachmann, nicht naheliegend (§ 4)	통상의 기술자, 쉽게 발명 (제29조 제2항)	가상의 전문가를 기준으로.
≠	Einspruch, neun Monate, DPMA (§ 59)	특허취소신청, 6개월, 특허심판원장 (제132조의2)	기간과 기관이 다르다.
≠	Nichtigkeitsklage beim BPatG (§§ 22·81)	무효심판 → 특허법원 (제133조)	처음부터 법원 / 심판원을 거쳐 법원.
≠	Patentstreitsachen: Landgerichte (§ 143)	고등법원 소재지 지방법원·항소심 특허법원 (민사소송법 제24조·법원조직법 제28조의4)	독일 국내 법원에서는 무효와 침해가 연방대법원에서야 만난다(UPC는 별도).
=	Aussetzung (ZPO § 148)	소송절차의 중지 (특허법 제164조 제2항)	일반 조항 / 특허법 특칙.
≠	technische Richter (PatG § 65)	기술심리관 (법원조직법 제54조의2)	표결하는 판사 / 판사가 아닌 조력자.
+	—	고의 침해 5배 배상 (특허법 제128조 제8항)	독일 § 139에는 배수 규정이 없다.

≠	Gebrauchsmuster: Erfindungen, ohne Sachprüfung (GebrMG §§ 1·8)	고안: 물품의 형상·구조·조합 (실용신안법 제4조)	보호 대상의 넓이가 다르다.
≠	Urheberrecht nicht übertragbar (UrhG § 29)	저작재산권 양도 가능 (저작권법 제45조)	일원론 / 이원론.
+	Text und Data Mining (UrhG § 44b)	—	한국 현행 저작권법에는 TDM 조문이 없다.

가짜 친구 · 같은 말, 다른 뜻 — Anspruch · Trennungsprinzip · Erschöpfung

이 장의 낱말 셋은 앞 장에서 다른 뜻으로 나왔다. 법 분야가 바뀌면 같은 말이 다른 개념을 가리킨다.

Anspruch는 5장에서 청구권이었다(BGB § 194). 특허에서는 Patentanspruch, 곧 청구항이다 — 특허로 보호받으려는 것을 적은 문장이다(PatG § 14·§ 34). 독일 특허 판결의 Anspruch 1은 청구권 1이 아니라 청구항 1이다.

Trennungsprinzip은 물권법에서 의무를 지는 계약과 소유권을 넘기는 합의를 나누는 원칙을 가리킨다(강학상, 8장 Abstraktionsprinzip의 짝). 특허에서는 독일 국내 법원에서 침해는 지방법원이, 무효는 연방특허법원이 맡는 구조를 같은 이름으로 부른다(강학상, PatG § 143·§ 81). 두 뜻 모두 법전에 없는 말이다.

Erschöpfung은 11장에서 구제 절차를 다 거치는 것이었다(BVerfGG § 90). 저작권·특허에서는 권리 소진이다 — 권리자의 동의로 시장에 나온 물건은 다시 팔아도 된다. 조문에는 이 이름이 없고 Weiterverbreitung … zulässig(재배포 허용)라고만 적는다(UrhG § 17 Abs. 2).

> Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. 원문

> Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. 원문

> Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. 원문

요령 특허 문서의 Anspruch는 청구항, 민법의 Anspruch는 청구권. Trennungsprinzip과 Erschöpfung은 앞뒤 문맥이 물권법·헌법소원인지 지식재산인지 먼저 본다.

기억 되살리기 D7 — 긴 복합어: 뒤에서부터 끊는다

복합어의 뜻과 성(관사)은 마지막 조각이 정하고, 앞 조각은 그것을 꾸민다. 그래서 긴 말은 뒤에서부터 끊어 읽는다 — Patent·verletzungs·verfahren = 절차(Verfahren) ← 무엇의? 침해(Verletzung)의 ← 무엇의 침해? 특허(Patent)의.

- 지식재산 조문은 복합어가 길다: Schutz·bereich(보호범위), Patent·anmeldung(특허출원), Urheber·persönlichkeits·recht(저작인격권, UrhG 제4절의 소제목). 마지막 조각이 관사를 정한다: das Urheberpersönlichkeitsrecht(das Recht), die Nichtigkeitsklage(die Klage).
- 이음 소리: 앞 조각이 -ung, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ion으로 끝나면 거의 언제나 -s-가 붙는다 — Verletzung·s·klage, Nichtigkeit·s·klage, Persönlichkeit·s·recht. 그 밖의 말은 하나씩 익힌다: Patent·anmeldung(없음), Gebrauch·s·muster(-s-).
- 붙임표(Ergänzungsstrich): 뒷조각이 같은 두 복합어를 이으면 앞 말의 뒷조각을 줄이고 그 자리에 붙임표를 남긴다 — Patent- und Markenamt = Patentamt und Markenamt, Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse(PatG § 139 Abs. 3), Verfahrens- oder Formvorschriften(12장 VwVfG § 45).
- 줄임말: 법률·기관 이름은 머리글자로 줄인다 — PatG(Patentgesetz), GebrMG(Gebrauchsmustergesetz), UrhG(Urheberrechtsgesetz), DPMA(Deutsches Patent- und Markenamt), BPatG(Bundespatentgericht). 줄임말의 성은 원래 마지막 조각을 따른다: das DPMA(das Amt), das BPatG(das Gericht).
- 조각을 풀어도 뜻이 바로 나오지 않는 말이 있다. Gebrauchsmuster는 「사용 견본」이 아니라 실용신안이고, Stand der Technik은 「기술의 상태」가 아니라 선행기술(기술 수준)이다. 끊어 읽은 뒤에는 사전을 확인한다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
Schutzbereich	Schutz · Bereich	보호범위 (der — Bereich)
Patentanmeldung	Patent · Anmeldung	특허출원 (die — Anmeldung)
Nichtigkeitsklage	Nichtigkeit · s · Klage	무효소송 (die — Klage)
Urheberpersönlichkeitsrecht	Urheber · Persönlichkeit · s · Recht	저작인격권 (das — Recht)
Patentverletzungsverfahren	Patent · Verletzung · s · Verfahren	특허침해 소송 절차 (das — Verfahren)
Gebrauchsmuster	Gebrauch · s · Muster	실용신안 (das — Muster)
Patent- und Markenamt	Patentamt und Markenamt	특허상표청 — 붙임표
BPatG	Bundes · patent · gericht	연방특허법원 (das — Gericht)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Die Nichtigkeitsklage ist beim Bundespatentgericht zu erheben.

주어 · Nichtigkeit-s-Klage, die | sein + zu | bei + 3격 · Bund-es-patent-gericht, das | zu 부정사

무효소송은 연방특허법원에 제기하여야 한다.

Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft die Patentanmeldung.

관사 + 형용사 · 이름의 일부라 대문자 | 붙임표 = Patentamt und Markenamt | 정동사 · 둘째 자리 | 4격 · Patent-Anmeldung, die

독일 특허상표청은 특허출원을 심사한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~der Urheberpersönlichkeitsrecht~~	das Urheberpersönlichkeitsrecht	성은 마지막 조각이 정한다(das Recht).
~~Nichtigkeitklage~~	Nichtigkeitsklage	-keit으로 끝나는 앞 조각 뒤에는 -s-가 붙는다.

~~Patent und Markenamt~~	Patent- und Markenamt	줄인 뒷조각 자리에는 붙임표를 남긴다.
~~die BPatG~~	das BPatG	줄임말의 성은 원래 마지막 조각을 따른다 (das Gericht).

말해 보기 — 특허·저작권 사건을 설명할 때

독일 동료와 지식재산 사건이나 두 나라의 특허 소송 구조를 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Das Patent wurde vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt.
그 특허는 연방특허법원에서 무효로 선언되었습니다.

In Korea ist das Patentgericht auch für Berufungen in Verletzungssachen zuständig.
한국에서는 특허법원이 침해 사건의 항소심도 맡습니다.

zuständig für + 4격 = 「~의 관할이다」.

Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage erhoben; wir beantragen die Aussetzung.
피고가 무효소송을 냈으니 절차 중지를 신청합니다.

Ist das Bild eine persönliche geistige Schöpfung?
그 그림은 인격적·정신적 창작입니까?

Der Schaden wird nach der Lizenzanalogie berechnet.
손해는 실시료 상당액 방식으로 산정합니다.

Lizenzanalogie = 실시료 상당액(강학·실무 용어, PatG § 139 Abs. 2 Satz 3).

확인 문제 8

1. 독일에서 특허 무효소송(Nichtigkeitsklage)은 어디에 내는가?

지방법원 민사부

연방특허법원

특허청 심판부

연방대법원

PatG § 81 Abs. 4 「Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben.」 침해 사건은 지방법원 민사부(§ 143).

2. 독일 특허 판결의 「Anspruch 1」 은?

청구권 1

청구항 1

제1 항변

제1 청구원인

특허에서 Anspruch는 Patentanspruch(청구항)다(PatG § 14). 5장의 청구권과 같은 말, 다른 뜻.

3. 「Nichtigkeit___klage」 빈칸에 맞는 것은?

(없음)

s

es

n

-keit으로 끝나는 앞 조각 뒤에는 이음 소리 -s-가 붙는다.

4. 「Patent- und Markenamt」의 붙임표가 뜻하는 것은?

Patentmarkenamt

Patentamt und Markenamt

Patent und Marke

Patentamtsmarke

겹치는 뒷조각 -amt를 앞에서 줄이고 붙임표를 남겼다.

5. 독일 연방특허법원의 technische Mitglieder는?

판사가 아닌 기술 조사관

표결하는 기술 판사

특허청 심사관

법원이 부르는 감정인

PatG § 65 Abs. 2 — 판사의 한 종류다. 한국 특허법원의 기술심리관은 판사가 아니다(법원조직법 제54조의2).

6. UrhG § 29 Abs. 1에 따르면 독일 저작권은?

자유롭게 양도할 수 있다

상속 등의 경우 외에는 양도할 수 없다

등록해야 양도할 수 있다

재산권 부분만 양도할 수 있다

「Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn …」. 이용권을 설정해 준다(§ 31). 한국은 저작재산권을 양도할 수 있다(제45조).

7. 「... den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten ___」 빈칸은?

- gemusst
- **müssen**
- muss
- müsste

조동사가 다른 동사와 함께 완료형이 되면 과거분사 대신 부정사를 쓴다(대체 부정사, PatG § 139 Abs. 2).

8. 독일 특허의 이의(Einspruch) 기간은 등록 공고 뒤 얼마인가?

- 3개월
- 6개월
- **9개월**
- 1년

PatG § 59 Abs. 1 「Innerhalb von neun Monaten ...」. 한국 특허취소신청은 등록공고일 후 6개월까지(제132조의2).

민사소송

Zivilprozess

독일 민사소송은 소장(Klageschrift)을 피고에게 송달해야 소가 제기된다. 그다음 답변서(Klageerwiderung), 화해 기일(Güteverhandlung), 변론(mündliche Verhandlung), 증거와 자유심증, 판결로 간다. 다투지 않은 사실은 자백한 것으로 보고, 법원은 놓친 관점을 짚어 주어야 한다 — 이 짜임은 한국 민사소송법과 거의 같다. 다른 곳은 문턱이다. 항소는 불복가액이 1,000유로를 넘거나 1심이 허가해야 하고, 상고는 허가가 있어야만 한다. 지방법원부터는 변호사를 세워야 한다(Anwaltszwang). 한국 민사소송법에는 이런 문턱이 조문에 없다. 문법 코너는 전치사다. 소송 동사는 전치사를 정해 두고 쓴다 — Klage erheben gegen, auf Zahlung klagen, über den Antrag entscheiden, Berufung einlegen gegen.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich. ZPO § 128 Abs. 1
   당사자는 판결할 법원 앞에서 소송에 관하여 구술로 변론한다.
2. Der Partei, gegen die ein Versäumnisurteil erlassen ist, steht gegen das Urteil der Einspruch zu. ZPO § 338
   결석판결을 받은 당사자는 그 판결에 이의를 할 수 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 25 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다

	— weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
재귀동사	sich와 함께 쓰는 동사(sich irren, sich vorbehalten). sich는 주어 자신을 가리킨다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
완료 조동사	현재완료를 만드는 haben 또는 sein. 대부분은 haben, 자리·상태가 바뀌는 동사는 대개 sein(ist eingetreten)

표제어 21

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

die **Klage**, Pl. Klagen ['kla:gə] 소(訴) ★★★

조문어 **Klage** | 일상·강의 **Klage** | DE · AT · CH

일상어로는 「한탄·불평」(Klage über …). 소송법에서는 「소」다. 소를 제기하다는 Klage erheben, 소장은 Klageschrift, 원고는 Kläger, 피고는 Beklagter. 독일에서는 소장을 법원에 내는 것만으로 소가 제기되지 않는다. 피고에게 송달해야 제기된다. 가사 절차는 같은 것을 Antrag라고 부른다(이 장 가짜 친구 코너).

쉬운 예

Sie hat Klage gegen ihren Vermieter erhoben.
그녀는 임대인을 상대로 소를 제기했다.

실무 예

Die Klageschrift wurde dem Beklagten zugestellt.
소장이 피고에게 송달되었다.

원문

> Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). – ZPO § 253 Abs. 1 · 공식
> 소의 제기는 서면(소장)의 송달로 한다.

문형

durch (4격) erfolgen

~으로 이루어지다 · ~으로 한다

1. erfolgen = 「일어나다·이루어지다」. 조문에서 어떤 행위를 어떤 방식으로 하는지 말하는 동사다.
2. durch + 4격 = 「~으로(써)」: durch Zustellung(송달로). 관사 없이 쓰는 일이 많다.
3. 주어는 명사화된 행위다: die Erhebung der Klage(소의 제기). erheben → Erhebung(10장 D7).

Die Zustellung erfolgt von Amts wegen.
송달은 직권으로 한다.

Die Zahlung erfolgt durch Überweisung.
지급은 계좌이체로 한다.

문법 D6 · Klage erheben gegen (4격) — gegen은 4격

~~Sie hat Klage gegen ihrem Vermieter erhoben.~~ (비문)

Sie hat Klage gegen ihren Vermieter erhoben.

gegen은 언제나 4격을 받는다. 누구를 상대로 소를 내는지는 gegen + 4격, 무엇을 구하는지는 auf + 4격이다(auf Zahlung klagen, 이 장 문법 코너). 한국어 「~에게」에 끌려 3격을 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 소제기의 방식 · 민사소송법 제248조

소가 제기되는 때가 다르다. 한국은 「법원에 제출한 소장이 접수되면 소장이 제출된 때에 소가 제기된 것으로 본다」. 독일은 피고에게 송달된 때 제기된다. 법원에 들어와 송달 전인 상태는 강학상 Anhängigkeit라 따로 부른다.

Rn. 2

der **Gerichtsstand**, Pl. Gerichtsstände [gəˈʁɪçt͡sˌʃtant] 재판적(토지관할) ★★

조문어 **Gerichtsstand** | 일상·강의 **zuständiges Gericht** | DE

Gericht(법원) + s + Stand(자리). 어느 곳의 법원에 소를 낼 수 있는지를 정하는 연결점이다. 사람의 보통재판적(allgemeiner Gerichtsstand)은 주소(Wohnsitz)로 정한다(§ 13). 전속 재판적(ausschließlicher Gerichtsstand)이 있으면 그것이 앞선다. 반소는 본소 법원에 낼 수 있다(§ 33, besonderer Gerichtsstand der Widerklage).

쉬운 예

Wo ist der Gerichtsstand?

관할 법원은 어디입니까?

실무 예

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

사람의 보통재판적은 주소로 정한다.

원문

> Das Gericht, bei dem eine Person ihren allgemeinen Gerichtsstand hat, ist für alle gegen sie zu erhebenden Klagen zuständig, sofern nicht für eine Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. — ZPO § 12 · 공식
>
> 어떤 사람이 보통재판적을 가진 곳의 법원은, 어떤 소에 전속 재판적이 정해져 있지 않으면, 그 사람을 상대로 제기할 모든 소를 관할한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht, bei dem eine Person	주어 + 관계절 시작 — bei dem = 그 법원에(3격)	어떤 사람이 … 곳의 법원은

ihren allgemeinen Gerichtsstand hat	관계절 4격 + 정동사 끝	보통재판적을 가진
ist für alle gegen sie zu erhebenden Klagen zuständig	주문장 — ist … zuständig + für + 4격. zu erhebend = 제기할(zu + 현재분사)	그를 상대로 제기할 모든 소를 관할한다
sofern nicht für eine Klage	예외 표지 sofern nicht — 「~하지 않는 한」	어떤 소에
ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist	상태 수동 — 정동사 ist 맨 끝	전속 재판적이 정해져 있지 않으면

gegen sie zu erhebenden Klagen — 관사 자리(alle)와 명사(Klagen) 사이에 「그를 상대로 제기할」 이 끼었다. zu + 현재분사는 12장 문법 코너의 der zu erlassende Verwaltungsakt와 같은 꼴이다.

문형

für (4격) zuständig sein

~을 관할하다 · ~을 맡다

1. zuständig = 「관할 있는·권한 있는」. 무엇을 맡는지는 für + 4격.
2. für alle … Klagen = 모든 소를. 복수 4격이라 형용사 erhebenden이 -en을 진다.
3. 사람에게 쓰면 「담당하다」: Wer ist hier zuständig?(여기 담당이 누구입니까?)

Für die Klage ist das Landgericht zuständig.
그 소는 지방법원이 관할한다.

Wer ist für Ihren Fall zuständig?
당신 사건 담당은 누구입니까?

한국이라면? = 보통재판적 · 민사소송법 제2조

피고 쪽 법원이 원칙이라는 점이 같다 — 「소(訴)는 피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다」. 독일 § 12는 피고라는 말 대신 alle gegen sie zu erhebenden Klagen(그 사람을 상대로 제기할 모든 소)이라고 풀어 쓴다.

Rn. 3 der **Beklagte**, Pl. Beklagten [bə'kla:ktə] **피고** ★★★

조문어 **Beklagter** 일상·강의 **Gegner** DE

형용사처럼 변하는 명사다(10장 der Beschuldigte와 같다): der Beklagte, ein Beklagter, die Beklagten. 여성 피고는 die Beklagte. 원고는 Kläger. 피고가 소장에 답하는 서면이 Klageerwiderung(답변서)이다. 서면 준비절차에서 피고는 방어할 뜻을 송달 뒤 2주의 불변기간 안에 알려야 한다(§ 276 Abs. 1).

쉬운 예

Der Beklagte ist nicht erschienen.

피고는 출석하지 않았다.

실무 예

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

피고는 소를 기각해 달라고 신청한다.

원문

> In der Klageerwiderung hat der Beklagte seine Verteidigungsmittel vorzubringen, soweit es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht. — ZPO § 277 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 피고는 답변서에서, 소송 상황에 비추어 신중하고 절차 촉진을 염두에 둔 소송 수행에 맞는 한, 자기의 방어방법을 제출하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In der Klageerwiderung	첫 자리 — in + 3격	답변서에서
hat der Beklagte seine Verteidigungsmittel vorzubringen	haben + zu(능동 의무). vor-zu-bringen	피고는 방어방법을 제출하여야 한다
soweit es nach der Prozesslage	soweit 부문장 + nach + 3격 (~에 비추어)	소송 상황에 비추어 ~하는 한
einer sorgfältigen und auf Förderung	3격 시작(entsprechen + 3격) — 관사와 명사 사이 확장 수식어	신중하고 … 촉진을
des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht	auf + 4격 bedacht(~을 염두에 둔) + 명사 + 정동사 끝	절차 … 염두에 둔 소송 수행에 맞는

einer … Prozessführung은 entspricht가 받는 3격이다. 사이에 sorgfältigen(신중한)과 auf Förderung des Verfahrens bedachten(절차 촉진을 염두에 둔) 두 수식어가 들어 있다.

문형

haben … zu (부정사)

~하여야 한다(주어가 행위자)

1. haben + zu 부정사 = 「~하여야 한다」. 12장 문법 코너 sein + zu의 짝이다.
2. 주어(der Beklagte)가 하는 쪽이라 sein이 아니라 haben이다.
3. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다: vor-zu-bringen(제출하다).

Der Kläger hat die Tatsachen darzulegen.
원고는 사실을 주장하여야 한다.

Die Parteien haben pünktlich zu erscheinen.
당사자는 제시간에 출석하여야 한다.

한국이라면? = 답변서의 제출의무 · 민사소송법 제256조
피고가 서면으로 먼저 답한다는 점이 같다 — 「피고가 원고의 청구를 다투는 경우에는 소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」. 독일은 기간을 재판장이 정한다(§ 276 Abs. 1 — 답변서 기간은 2주 이상).

Rn. 4

die **Rechtshängigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʁɛçtsˌhɛŋɪçkaɪt] **소송계속**

★★

조문어 **Rechtshängigkeit** DE

Recht + s + hängig(걸려 있는) + -keit. 소가 법원에 「걸려 있는」 상태다. 소 제기(송달, § 253 Abs. 1)로 생긴다. 효과는 둘이다. 같은 사건을 어느 당사자도 다른 곳에 다시 걸 수 없고(Abs. 3 Nr. 1), 관할을 정한 사정이 나중에 바뀌어도 관할은 그대로다(Nr. 2). 형용사는 rechtshängig.

쉬운 예
Die Sache ist beim Landgericht anhängig.
그 사건은 지방법원에 걸려 있다.

실무 예
Mit der Zustellung der Klage wird die Sache rechtshängig.
소장이 송달되면 사건은 소송계속 상태가 된다.

원문
> Durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit der Streitsache begründet. — ZPO § 261 Abs. 1 · 공식
> 소를 제기하면 그 사건의 소송계속이 생긴다.

문형

durch (4격) begründet werden

~으로 생기다 · 성립하다

1. begründen은 「근거를 대다」 말고 「(권리·상태를) 생기게 하다」 도 된다. 수동 begründet werden = 「생기다」.

2. durch die Erhebung der Klage = 소의 제기로. 명사화 + 2격.
3. 12장 § 48의 ein Recht begründen(권리를 설정하다)도 이 뜻이다.

Durch den Vertrag wird ein Schuldverhältnis begründet.
계약으로 채권관계가 생긴다.

Die Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz begründet.
관할은 주소로 정해진다.

한국이라면? = 중복된 소제기의 금지 · 민사소송법 제259조
소송계속 중인 사건을 다시 걸지 못한다는 점이 같다 — 「법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다」. 독일 § 261은 소송계속이 생기는 때(Abs. 1)와 그 효과(Abs. 3)를 한 조에 적는다.

Rn. 5

verhandeln [fɛɐ̯ˈhandl̩n] 변론하다 · 협상하다 ★★★

조문어 **verhandeln** | 일상·강의 **verhandeln** | DE · AT · CH

일상어로는 「협상하다」(über den Preis verhandeln). 소송에서는 「변론하다」. 명사 die Verhandlung, 변론기일은 Termin zur mündlichen Verhandlung. 구술이 원칙이지만 당사자가 동의하면 법원은 변론 없이 재판할 수 있다(Abs. 2). 판결이 아닌 재판은 변론 없이 할 수 있다(Abs. 4).

쉬운 예
Wir verhandeln noch über den Preis.
우리는 아직 값을 협상하고 있다.

실무 예
Die mündliche Verhandlung findet am Dienstag statt.
변론은 화요일에 열린다.

원문
> Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich. — ZPO § 128 Abs. 1 · 공식
> 당사자는 판결할 법원 앞에서 소송에 관하여 구술로 변론한다.

문형

vor (3격)
~ 앞에서 · (법원)에서

1. vor + 3격 = 「~ 앞에서」. 법원·기관 앞에서 하는 절차에 쓴다: vor dem Gericht.
2. erkennend = erkennen(판결하다)의 현재분사. das erkennende Gericht = 판결할 법원.
3. § 78도 같은 꼴이다: Vor den Landgerichten …(지방법원에서는). 변호사강제의 범위를 vor + 3격으로 정한다.

Er musste vor Gericht aussagen.
그는 법정에서 증언해야 했다.

Vor dem Landgericht braucht man einen Anwalt.
지방법원에서는 변호사가 필요하다.

문법 D6 · über (4격) verhandeln — 주제의 über는 4격

~~Die Parteien verhandeln über dem Rechtsstreit.~~ (비문)

Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit.

über는 장소(3격)와 주제(4격)를 함께 맡는 전치사다. 「~에 관하여」라는 주제의 뜻이면 언제나 4격이다: über den Antrag entscheiden, über die Kosten entscheiden(12장 § 72).

한국이라면? = 변론의 필요성 · 민사소송법 제134조

변론을 원칙으로 한다는 점이 같다 — 「당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다」. 예외도 닮았다. 한국은 「결정으로 완결할 사건」에서 변론을 열지 법원이 정하고, 독일은 판결이 아닌 재판에 변론을 요구하지 않는다(Abs. 4).

Rn. 6

die **Wahrheitspflicht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['va:ɐ̯haɪ̯ts̩ˌpflɪçt] 진실의무

★★

조문어 **Wahrheitspflicht** DE

Wahrheit(진실) + s + Pflicht(의무). § 138의 표제가 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht다. 당사자는 사실에 관해 빠짐없이 진실대로 진술하고(Abs. 1), 상대방이 주장한 사실에 의견을 밝혀야 한다(Abs. 2). 「모른다」는 진술(Erklärung mit Nichtwissen)은 자기 행위나 자기가 지각한 일이 아닌 사실에만 허용된다(Abs. 4).

쉬운 예 Er hat die Wahrheit gesagt.
그는 진실을 말했다.

실무 예 Die Partei hat gegen ihre Wahrheitspflicht verstoßen.
그 당사자는 진실의무를 어겼다.

원문

> Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. … Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.
>
> — ZPO § 138 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 당사자는 사실관계에 관한 진술을 빠짐없이, 그리고 진실에 맞게 하여야 한다. 각 당사자는 상대방이 주장한 사실에 대하여 진술하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Parteien haben ihre Erklärungen	주어 + haben(+ zu) + 4격	당사자는 진술을
über tatsächliche Umstände	über + 4격(주제)	사실관계에 관한
vollständig und der Wahrheit gemäß	방식 — gemäß + 3격이 명사 뒤에 왔다	빠짐없이, 그리고 진실에 맞게
abzugeben	zu 부정사 — ab-zu-geben	하여야 한다
Jede Partei hat sich	Abs. 2 — 주어 + haben + 재귀대명사	각 당사자는
über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen	über + 4격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어(상대방이 주장한)	상대방이 주장한 사실에 대하여
zu erklären	zu 부정사 — sich erklären	진술하여야 한다

문형

sich über (4격) erklären

~에 대하여 의견을 밝히다 · 진술하다

1. sich erklären = 「자기 입장을 밝히다」. 재귀동사라 sich가 붙는다.
2. 무엇에 대해서인지는 über + 4격: über die behaupteten Tatsachen(주장된 사실에 대하여).
3. 명사는 die Erklärung(진술·의사표시). eine Erklärung abgeben = 진술하다(Abs. 1).

Der Beklagte hat sich über die Forderung noch nicht erklärt.
피고는 그 청구에 대해 아직 의견을 밝히지 않았다.

Bitte erklären Sie sich bis Freitag.
금요일까지 의견을 밝혀 주십시오.

한국이라면? ≠ 신의성실의 원칙 · 민사소송법 제1조

한국 조문은 신의성실을 일반 원칙으로 적는다 — 「당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다」. 독일 § 138은 사실 진술을 der Wahrheit gemäß(진실에 맞게) 하라고 하여 진실을 의무의 내용으로 적는다.

Rn. 7

bestreiten [bəˈʃtʁaɪ̯tn̩] 다투다 · 부인하다 ★★★

조문어 **bestreiten** | 일상·강의 **abstreiten** | DE · AT · CH

be- + streiten(다투다)의 비분리 동사. 과거분사 bestritten. 4격을 바로 받는다: eine Tatsache bestreiten. 명시적으로 다투지 않은 사실은 자백한 것으로 본다(Abs. 3). 일상어에는 「(비용을) 대다」라는 뜻도 있다: den Lebensunterhalt bestreiten(생활비를 대다).

쉬운 예

Er bestreitet, das Geld erhalten zu haben.

그는 그 돈을 받았다는 것을 부인한다.

실무 예

Die Beklagte bestreitet den Zugang des Schreibens.

피고는 그 서면이 도달했다는 것을 다툰다.

원문

> Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. – ZPO § 138 Abs. 3 · 공식
>
> 명시적으로 다투지 않은 사실은, 다투려는 뜻이 그 당사자의 다른 진술에서 드러나지 않으면, 자백한 것으로 보아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tatsachen, die nicht ausdrücklich	주어(관사 없음) + 관계절 시작	명시적으로 … 사실은
bestritten werden	관계절 — 수동 현재, 정동사 끝	다투지 않은
sind als zugestanden anzusehen	주문장 — sein + zu + als + 과거분사	자백한 것으로 보아야 한다
wenn nicht die Absicht	예외 표지 wenn nicht + 부문장 주어	~ 뜻이 … 드러나지 않으면
sie bestreiten zu wollen	Absicht를 풀어 주는 zu 부정사 — sie = Tatsachen	그 사실을 다투려는
aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht	aus + 3격 + 분리 동사 hervor-gehen(드러나다) 끝	당사자의 다른 진술에서

문형

als (과거분사) ansehen

~한 것으로 보다

1. ansehen als = 「~로 보다·여기다」. als 뒤에 과거분사나 명사가 온다: als zugestanden(자백된 것으로).
2. sind … anzusehen = sein + zu(12장) — 「보아야 한다」. 분리 동사라 an-zu-sehen.
3. 결석판결 조문(§ 331 Abs. 1)은 같은 뜻을 als zugestanden anzunehmen으로 쓴다.

Das Schweigen ist nicht als Zustimmung anzusehen.
침묵을 동의로 보아서는 안 된다.

Der Vortrag gilt als zugestanden.
그 주장은 자백한 것으로 본다.

문법 D6 · bestreiten + 4격 — 전치사를 넣지 않는다

~~Die Beklagte bestreitet gegen die Forderung.~~ (비문)

Die Beklagte bestreitet die Forderung.

bestreiten은 4격 목적어를 바로 받는다. 한국어 「~에 대해 다투다」나 영어 argue against에 끌려 gegen이나 über를 넣지 않는다. 전치사를 쓰는 짝은 sich wehren gegen(~에 맞서다)이다.

한국이라면? = 자백간주 · 민사소송법 제150조

다투지 않으면 자백으로 본다는 짜임이 같다 — 「상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 본다」. 예외도 닮았다. 한국은 「변론 전체의 취지로 보아」, 독일은 당사자의 다른 진술에서 다툴 뜻을 읽는다.

Rn. 8 der **Hinweis**, Pl. Hinweise [ˈhɪnˌvaɪs] **(법원의) 지적** ★★★

조문어 **Hinweis** | 일상·강의 **Tipp** | DE · AT · CH

hinweisen(가리키다)의 명사. 일상어로 「안내·힌트」. 소송에서는 법원이 당사자에게 쟁점을 짚어 주는 것이다(강학상 Hinweispflicht, § 139 표제는 Materielle Prozessleitung). 당사자가 놓친 관점에 판결을 기대려면 먼저 지적하고 의견을 말할 기회를 주어야 한다. 지적은 되도록 일찍 하고 기록에 남긴다(Abs. 4).

쉬운 예 Danke für den Hinweis!
알려 주셔서 고맙습니다.

실무 예 Das Gericht hat auf die fehlende Vollmacht hingewiesen.
법원은 위임장이 없다는 점을 지적했다.

원문

Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. — ZPO § 139 Abs. 2 Satz 1 · 공식

당사자가 분명히 놓쳤거나 중요하지 않다고 여긴 관점에는, 부수 청구만 관계된 경우가 아니면, 법원은 그 점을 지적하고 그에 관해 의견을 말할 기회를 준 때에만 재판의 근거를 둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Auf einen Gesichtspunkt	첫 자리 — stützen auf + 4격이 앞으로 나왔다	관점에는
den eine Partei erkennbar übersehen	관계절 — den = Gesichtspunkt(4격)	당사자가 분명히 놓쳤거나
oder für unerheblich gehalten hat	halten für + 형용사 + 완료	중요하지 않다고 여긴
darf das Gericht	주문장 — V2 darf + 주어	법원은
soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist	예외 표지 soweit nicht — 끼어든 부문장	부수 청구만 관계된 경우가 아니면
seine Entscheidung nur stützen	4격 + nur + 부정사(조동사 darf와 짝)	재판의 근거를 둘 수 있다(…때에만)
wenn es darauf hingewiesen	wenn 부문장 — es = das Gericht, darauf = 그 관점에	그 점을 지적하고
und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat	둘째 과거분사 + 완료 조동사 hat이 둘에 걸린다	그에 관해 의견을 말할 기회를 준 때

문형

(4격) auf (4격) stützen

~을 …에 근거 짓다

1. stützen = 「받치다」. A auf B stützen = 「A를 B에 기대게 하다」 → B를 근거로 A를 하다.

2. 원문에서는 auf + 4격(Auf einen Gesichtspunkt)이 문장 맨 앞으로 나왔다. 무엇에 근거를 두는지를 앞세운 것이다.
3. 재귀로도 쓴다: sich auf … stützen = 「~을 근거로 삼다」. Die Klage stützt sich auf den Vertrag.

Das Urteil stützt sich auf das Gutachten.
판결은 감정서에 근거한다.

Worauf stützen Sie Ihren Anspruch?
청구의 근거는 무엇입니까?

문법 D6 · auf (4격) hinweisen — 가리키는 대상은 auf

~~wenn es daran hingewiesen hat~~ (비문)

wenn es darauf hingewiesen hat

hinweisen(가리키다)은 대상을 auf + 4격으로 받는다. 대명사로 받으면 darauf다. 이 조문에는 auf를 쓰는 동사가 하나 더 있다: seine Entscheidung auf … stützen(~에 재판의 근거를 두다). 12장 auf … vertrauen과 같은 짝이다.

한국이라면? ≠ 의견 진술 기회(석명) · 민사소송법 제136조

놓친 관점을 짚어 주어야 한다는 기능은 같지만 범위가 다르다 — 「법원은 당사자가 간과하였음이 분명하다고 인정되는 법률상 사항에 관하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다」. 한국은 법률상 사항으로, 독일은 사실·법률을 가리지 않는 관점(Gesichtspunkt)으로 적는다.

Rn. 9

die **Güteverhandlung**, Pl. Güteverhandlungen [ˈgyːtəfɛɐ̯ˌhandlʊŋ] **화해 기일**

★★

조문어 **Güteverhandlung** DE

Güte(좋음·호의) + Verhandlung. gütlich = 「좋게·원만하게」. 법원은 절차 어느 단계에서나 원만한 해결을 꾀해야 한다(Abs. 1). 법원에서 하는 화해는 Vergleich다. 당사자가 법원의 화해안을 서면으로 받아들여도 성립하고, 법원이 결정으로 그 성립과 내용을 확인한다(Abs. 6).

쉬운 예 Wir haben uns gütlich geeinigt.
우리는 원만하게 합의했다.

실무 예 In der Güteverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich.
화해 기일에서 당사자들은 화해했다.

원문

> Der mündlichen Verhandlung geht zum Zwecke der gütlichen Beilegung des Rechtsstreits eine Güteverhandlung voraus, es sei

> denn, es hat bereits ein Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen Gütestelle stattgefunden oder die Güteverhandlung erscheint erkennbar aussichtslos. — ZPO § 278 Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 변론에 앞서 소송을 원만하게 해결하기 위한 화해 기일을 연다. 다만 이미 법원 밖 조정기관에서 합의를 시도했거나 화해 기일이 분명히 가망 없어 보이면 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der mündlichen Verhandlung	첫 자리 — vorausgehen이 받는 3격	변론에
geht zum Zwecke der gütlichen Beilegung des Rechtsstreits	정동사 geht(voraus-gehen) + 목적 zum Zwecke + 2격 둘	소송을 원만하게 해결하기 위하여
eine Güteverhandlung voraus	주어 + 앞토 voraus(문장 끝)	화해 기일이 앞선다
es sei denn, es hat bereits ein Einigungsversuch	예외 표지 es sei denn + V2 문장	다만 이미 합의 시도가
vor einer außergerichtlichen Gütestelle stattgefunden	vor + 3격 + 과거분사(완료)	법원 밖 조정기관에서 있었거나
oder die Güteverhandlung erscheint erkennbar aussichtslos	예외 ② — erscheinen + 형용사(~해 보이다)	화해 기일이 분명히 가망 없어 보이면 그러하지 아니하다

문형

es sei denn, …

다만 ~이면 그러하지 아니하다

1. es sei denn = 「~가 아니라면」. 앞 문장의 원칙에 예외를 붙인다. sei는 접속법 I이다.
2. 쉼표 뒤 문장은 보통 어순(V2)이다: es sei denn, es hat … stattgefunden.
3. 예외 표지라 인용할 때 빼지 않는다. 한국 조문의 「다만, ~의 경우에는 그러하지 아니하다」에 해당한다.

> Die Frist beträgt einen Monat, es sei denn, das Gericht bestimmt etwas anderes.
> 기간은 1개월이다. 다만 법원이 달리 정하면 그러하지 아니하다.
>
> Ich komme morgen, es sei denn, es regnet.
> 내일 갈게, 비가 오면 못 가고.

문법 D1 · der mündlichen Verhandlung geht … voraus — vorausgehen은 3격

~~Die mündliche Verhandlung geht eine Güteverhandlung voraus.~~ (비문)

Der mündlichen Verhandlung geht eine Güteverhandlung voraus.

vorausgehen(~에 앞서다)은 앞서는 쪽이 주어(1격), 뒤에 오는 쪽이 3격이다. 원문은 3격(der mündlichen Verhandlung)을 맨 앞에 두었다. 주어는 정동사 뒤의 eine Güteverhandlung이다.

한국이라면? ≠ 화해의 권고 · 민사소송법 제145조

한국 조문은 권고할 수 있다고 적는다 — 「법원은 소송의 정도와 관계없이 화해를 권고하거나」. 독일은 변론 앞에 화해 기일을 두는 것을 원칙으로 하고, 예외를 es sei denn 뒤에 적는다.

Rn. 10

das **Geständnis**, Pl. Geständnisse [gəˈʃtɛntnɪs] 자백 ★★★

조문어 **Geständnis** | 일상·강의 **Geständnis** | DE · AT · CH

gestehen(털어놓다)의 명사. 형사에서는 피고인의 자백이고, 민사에서는 상대방이 주장한 사실을 인정하는 것이다. 동사는 zugestehen(인정하다). 법원 앞에서 한 자백(gerichtliches Geständnis)이면 그 사실은 증명할 필요가 없고, 상대방이 받아들이지 않아도 효력이 있다(Abs. 2).

쉬운 예 — Der Täter hat ein Geständnis abgelegt.
범인은 자백했다.

실무 예 — Der Beklagte hat die Lieferung zugestanden.
피고는 납품 사실을 인정했다.

원문

> Die von einer Partei behaupteten Tatsachen bedürfen insoweit keines Beweises, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung oder zum Protokoll eines beauftragten oder ersuchten Richters zugestanden sind. — ZPO § 288 Abs. 1 · 공식
>
> 당사자가 주장한 사실은, 소송 중 변론에서 또는 수명법관·수탁판사의 조서에 상대방이 자백한 한도에서 증명이 필요 없다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Die von einer Partei behaupteten Tatsachen	주어 — 관사와 명사 사이 확장 수식어(당사자가 주장한)	당사자가 주장한 사실은
bedürfen insoweit keines Beweises	bedürfen + 2격(12장) + insoweit	그 한도에서 증명이 필요 없다
als sie im Laufe des Rechtsstreits	als 부문장 — insoweit의 짝	소송 중
von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung	행위자 von + 3격, 때 bei + 3격	상대방이 변론에서
oder zum Protokoll eines beauftragten	zu + 3격(조서에) + 2격 시작	또는 수명법관
oder ersuchten Richters zugestanden sind	2격 끝 + 상태 수동, 정동사 끝	·수탁판사의 조서에 자백한

문형

insoweit ..., als ...

~하는 한도에서

1. insoweit ... als = 「~하는 그 한도에서」. insoweit는 주문장에, als는 부문장 머리에 온다.
2. als 부문장은 정동사가 맨 끝이다: als sie ... zugestanden sind.
3. 짧은 꼴은 soweit 하나다(12장 § 113). 이 장 § 322 Abs. 1(기판력)도 nur insoweit ..., als를 쓴다.

Die Klage ist insoweit begründet, als der Kläger Zinsen verlangt.
원고가 이자를 구하는 한도에서 소는 이유 있다.

Ich stimme Ihnen insoweit zu, als es um die Frist geht.
기간에 관한 한 동의합니다.

한국이라면? = 불요증사실 · 민사소송법 제288조

자백한 사실은 증명이 필요 없다는 점이 같다 — 「법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다」. 한국은 같은 조 단서에 자백을 취소할 수 있는 경우(「진실에 어긋나는 자백」 + 착오)를 함께 적는다.

Rn. 11

die **Beweiswürdigung**, Pl. Beweiswürdigungen [bəˈvaɪsˌvʏʁdɪgʊŋ]

증거 평가 · 심증 ★★★

조문어 **Beweiswürdigung** DE

Beweis(증거) + Würdigung(평가, würdigen). § 286의 표제가 Freie Beweiswürdigung(자유심증)이다. 법원은 변론 전체와 증거조사 결과를 보고 자유로운 확신으로 사실을 정하고, 확신에 이른 이유를 판결에 적어야 한다(Satz 2). 법정 증거법칙에는 법률이 정한 경우에만 묶인다(Abs. 2). 형사의 StPO § 261(10장 Überzeugung)과 같은 원칙이다.

쉬운 예

Das ist eine Frage der Beweiswürdigung.

그것은 증거 평가의 문제다.

실무 예

Das Gericht hat die Aussage des Zeugen für glaubhaft gehalten.

법원은 증인의 진술을 믿을 만하다고 보았다.

원문

> Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. — ZPO § 286 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 법원은 변론의 전체 내용과, 증거조사가 있었으면 그 결과를 고려하여, 사실 주장을 진실로 볼지 아닌지를 자유로운 확신에 따라 판단하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht hat	주어 + haben(+ zu, 능동 의무)	법원은
unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts	unter Berücksichtigung + 2격	전체 내용을 고려하여
der Verhandlungen	2격 — 무엇의 내용인지	변론의
und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme	둘째 2격 — etwaig = 혹시 있는	그리고 증거조사가 있었으면 그 결과를
nach freier Überzeugung zu entscheiden	nach + 3격 + zu 부정사	자유로운 확신에 따라 판단하여야 한다

ob eine tatsächliche Behauptung	ob 부문장 — 판단의 내용	사실 주장을
für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei	erachten für + 형용사, sein + zu. sei = 접속법 I	진실로 볼지 아닌지

문형

unter Berücksichtigung (2격)

~을 고려하여

1. unter Berücksichtigung + 2격 = 「~을 고려하여」. Berücksichtigung은 berücksichtigen(고려하다)의 명사다.
2. 2격이 겹친다: des gesamten Inhalts der Verhandlungen(변론의 전체 내용을).
3. 12장 unter Beachtung(~을 존중하여)·unter Abwägung mit(~과 형량하여)과 같은 unter + 명사화 꼴이다.

Unter Berücksichtigung der Zeugenaussage hält das Gericht den Vortrag für wahr.
증인 진술을 고려하여 법원은 그 주장을 진실로 본다.

Wir bitten um Berücksichtigung unseres Antrags.
우리 신청을 고려해 주시기 바랍니다.

한국이라면? = 자유심증주의 · 민사소송법 제202조

같은 원칙이다 — 「법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로」 판단한다. 한국은 「논리와 경험의 법칙에 따라」라는 기준을 문언에 넣고, 독일은 확신에 이른 이유를 판결에 적으라고 한다(Satz 2).

Rn. 12 **der Sachverständige**, Pl. Sachverständigen [ˈzaxfɛˌʃtɛndɪgə] **감정인** ★★★

조문어 **Sachverständiger** | 일상·강의 **Gutachter** | DE

Sache(사안) + verständig(이해하는). 형용사처럼 변한다: der Sachverständige, ein Sachverständiger. 일상어로는 Gutachter, 그가 쓰는 감정서는 Gutachten이다. 증인(Zeuge, 10장)과는 다른 말이다. 법원은 검증(Augenschein)과 감정을 명할 수 있고, 이를 위해 당사자나 제3자에게 물건을 내라고 할 수 있다(Abs. 1 Satz 2).

쉬운 예 Wir brauchen einen Sachverständigen für die Bewertung.
평가를 위해 감정인이 필요하다.

실무 예

Das Gericht holt ein Sachverständigengutachten ein.

법원은 감정인의 감정서를 받는다.

원문

> Das Gericht kann die Einnahme des Augenscheins sowie die Hinzuziehung von Sachverständigen anordnen. — ZPO § 144 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 법원은 검증과 감정인의 참여를 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht kann	주어 + 조동사(재량)	법원은
die Einnahme des Augenscheins	4격 ① — 명사화 + 2격 (Augenschein 검증)	검증과
sowie die Hinzuziehung von Sachverständigen	sowie(및) + 4격 ② + von + 3격	감정인의 참여를
anordnen	부정사 — 문장 끝	명할 수 있다

문형

die Hinzuziehung von (3격)

~을 불러들이는 것

1. hinzuziehen = 「(전문가를) 불러들이다」. 명사는 die Hinzuziehung.
2. von + 3격이 명사화의 목적어 노릇을 한다: von Sachverständigen(감정인을). 관사 없는 복수는 2격 대신 von을 쓴다.
3. anordnen = 「명하다」. 법원의 소송 지휘는 kann … anordnen(명할 수 있다)으로 적는다.

Das Gericht ordnet die Hinzuziehung eines Dolmetschers an.

법원은 통역인을 부르도록 명한다.

Die Hinzuziehung von Experten ist sinnvoll.

전문가를 부르는 것이 좋다.

한국이라면? ≠ 직권에 의한 증거조사 · 민사소송법 제292조

법원이 스스로 증거조사를 할 수 있다는 기능은 닮았다 — 「직권으로 증거조사를 할 수 있다」. 한국은 「당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나」 같은 계기를 적고, 독일 § 144는 검증과 감정을 골라 정한다.

Rn. 13 das **Versäumnisurteil**, Pl. Versäumnisurteile [fɛɐ̯ˈzɔɪ̯mnɪsˌʔuːɐ̯taɪ̯l] **결석판결**

★★★

조문어 **Versäumnisurteil** DE

versäumen(놓치다) → Versäumnis(불출석) + s + Urteil. 변론기일에 나오지 않은 쪽을 상대로, 나온 쪽의 신청으로 하는 판결이다. 원고가 결석하면 소를 기각하고(§ 330), 피고가 결석하면 원고가 진술한 사실을 자백한 것으로 보고, 그 사실로 청구가 정당화되는 한도에서 인용한다(§ 331 Abs. 1·2). 피고가 기간 안에 방어 의사를 알리지 않으면 변론 없이도 결석판결을 할 수 있다(Abs. 3). 진 쪽은 송달 뒤 2주 안에 Einspruch(이의)를 내어(§ 339) 결석 전 상태로 되돌릴 수 있다(§ 342).

쉬운 예

Er hat den Termin versäumt.

그는 기일을 놓쳤다.

실무 예

Gegen das Versäumnisurteil hat der Beklagte Einspruch eingelegt.

피고는 결석판결에 이의를 냈다.

원문

> Beantragt der Kläger gegen den im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Beklagten das Versäumnisurteil, so ist das tatsächliche mündliche Vorbringen des Klägers als zugestanden anzunehmen. Dies gilt nicht für Vorbringen zur Zuständigkeit des Gerichts nach § 29 Abs. 2, § 38 sowie für Vorbringen zur Sprache des Gerichts nach § 184a Absatz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. — ZPO § 331 Abs. 1 · 공식
>
> 원고가 변론기일에 출석하지 않은 피고를 상대로 결석판결을 신청하면, 원고가 구술로 진술한 사실은 자백한 것으로 보아야 한다. 제29조 제2항·제38조에 따른 법원의 관할에 관한 진술과, 법원조직법(GVG) 제184a조 제3항에 따른 법원의 언어에 관한 진술에는 그러하지 아니하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Beantragt der Kläger	동사 첫머리 조건문 — 정동사 + 주어	원고가 … 신청하면
gegen den im Termin zur mündlichen Verhandlung	gegen + 4격 시작 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	변론기일에

nicht erschienenen Beklagten das Versäumnisurteil	수식어 끝(나오지 않은) + 명사 + 4격 목적어	출석하지 않은 피고를 상대로 결석판결을
so ist das tatsächliche mündliche Vorbringen des Klägers	주문장 so + 정동사 + 주어 + 2격	원고가 구술로 진술한 사실은
als zugestanden anzunehmen	sein + zu + als + 과거분사	자백한 것으로 보아야 한다
Dies gilt nicht für Vorbringen	Satz 2 — 예외 표지 gilt nicht + für + 4격	… 진술에는 그러하지 아니하다
zur Zuständigkeit des Gerichts	zu + 3격 + 2격 — 무엇에 관한 진술인지	법원의 관할에 관한

문형

Beantragt …, so …

~을 신청하면 …

1. 정동사(Beantragt)가 맨 앞에 오면 「~하면」 이라는 조건문이다(12장 Hält …, so …).
2. 뒤 주문장은 so로 시작하고 바로 정동사가 온다: so ist …
3. wenn으로 바꿔도 뜻이 같다: Wenn der Kläger … beantragt, ist …

Erscheint der Kläger nicht, so wird die Klage abgewiesen.
원고가 출석하지 않으면 소는 기각된다.

Beantragt der Beklagte Fristverlängerung, so entscheidet der Vorsitzende.
피고가 기간 연장을 신청하면 재판장이 결정한다.

한국이라면? ≠ 변론 없이 하는 판결 · 민사소송법 제257조

한국은 답변서를 내지 않은 피고에게 자백을 의제해 판결한다 — 「청구의 원인이 된 사실을 자백한 것으로 보고 변론 없이 판결할 수 있다」. 독일은 기일 결석(또는 방어 의사 불통지)에 상대방 신청이 있으면 자백을 의제하고, 그 사실로 청구가 정당화되는 한도에서 결석판결을 한다. 진 쪽에는 같은 법원에 내는 이의(Einspruch)를 준다.

Rn. 14 die **Rechtskraft**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʁɛçt͡sˌkʁaft] **기판력 · (판결의) 확정**

★★★

조문어 **Rechtskraft** 일상·강의 **rechtskräftig** DE · AT · CH

Recht + s + Kraft(힘). 뜻이 둘이다. 판결을 더 다툴 수 없게 된 상태가 formelle Rechtskraft(형식적 확정, § 705), 같은 청구를 다시 다툴 수 없게 하는 구속력이 materielle Rechtskraft(기판력, § 322)다. 형용사 rechtskräftig는 일상과 언론에서 「확정된」. 상계로 주장한 반대채권도 상계한 금액까지 기판력이 미친다(Abs. 2).

쉬운 예

Das Urteil ist rechtskräftig.

그 판결은 확정되었다.

실무 예

Die Rechtskraft steht einer neuen Klage entgegen.

기판력이 새 소를 가로막는다.

원문

> Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. — ZPO § 322 Abs. 1 · 공식
>
> 판결은 본소나 반소로 제기된 청구에 관하여 판단한 한도에서만 기판력을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Urteile sind der Rechtskraft	주어(관사 없는 복수) + sein + fähig가 받는 2격	판결은 기판력을
nur insoweit fähig	술어 fähig + insoweit(… als와 짝)	~한 한도에서만 가진다
als über den durch die Klage	als 부문장 + über + 4격 시작 — durch die Klage는 수식어	소로써
oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch	수식어 ②(반소로) + 과거분사 + 명사	또는 반소로 제기된 청구에 관하여
entschieden ist	상태 수동 — 정동사 끝	판단한

문형

über (4격) entscheiden

~에 관하여 판단하다 · 재판하다

1. entscheiden über + 4격 = 「~에 관하여 결정·판단하다」. 주제의 über라 4격이다(이 장 문법 코너).
2. 수동 상태: über … entschieden ist = 「~에 관하여 판단되어 있다」. 주어 없는 수동이다.

3. 명사 die Entscheidung = 재판. 판결(Urteil)과 결정(Beschluss)을 아우른다.

Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss.

법원은 그 신청에 관하여 결정으로 재판한다.

Über die Kosten wurde noch nicht entschieden.

비용에 관하여는 아직 재판하지 않았다.

문법 D2 · der Rechtskraft fähig — fähig는 2격

~~Urteile sind die Rechtskraft nur insoweit fähig …~~ (비문)

Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig …

fähig(~할 수 있는)는 법률어에서 2격을 받는다: der Rechtskraft fähig(기판력을 가질 수 있는). 일상어에서는 zu + 3격을 쓴다: zu allem fähig(무엇이든 할 수 있는). die를 쓰면 1격·4격이라 틀린다.

한국이라면? = 기판력의 객관적 범위 · 민사소송법 제216조

기판력이 판단한 청구에 한정된다는 점이 같다 — 「확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(旣判力)을 가진다」. 상계의 특칙도 같다(한국 제2항, 독일 Abs. 2). 한국은 「주문」을, 독일은 판단된 청구(Anspruch)를 기준으로 적는다.

Rn. 15

das **Rechtsmittel**, Pl. Rechtsmittel [ˈʁɛçtsˌmɪtl̩] **상소** ★★★

조문어 **Rechtsmittel** | DE · AT · CH

Recht + s + Mittel(수단). 상급 법원에 재판을 다시 보게 하는 불복이다. 민사에서는 Berufung(항소)·Revision(상고)·Beschwerde(항고). 결석판결에 대한 Einspruch는 같은 법원에 내는 불복이라 § 705도 Rechtsmittel과 나누어 적는다(둘을 묶는 말은 강학상 Rechtsbehelf). 상소 기간이 지나면 판결은 확정된다.

쉬운 예

Gegen das Urteil ist kein Rechtsmittel gegeben.

그 판결에는 상소를 할 수 없다.

실무 예

Die Beklagte hat Rechtsmittel eingelegt.

피고는 상소했다.

원문

> Die Rechtskraft der Urteile tritt vor Ablauf der für die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist nicht ein. Der Eintritt der Rechtskraft wird durch rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels oder des Einspruchs gehemmt. — ZPO § 705 · 공식

판결은 적법한 상소나 적법한 이의를 위해 정한 기간이 끝나기 전에는 확정되지 않는다. 기간 안에 상소나 이의를 제기하면 확정이 막힌다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Rechtskraft der Urteile tritt	주어 + 2격 + 정동사(ein-treten의 tritt)	판결의 확정은
vor Ablauf der für die Einlegung	vor + 3격 + 2격 시작 — 관사(der)와 명사(Frist) 사이 확장 수식어	~ 제기를 위해 … 기간이 끝나기 전에는
des zulässigen Rechtsmittels	Einlegung의 2격 ①	적법한 상소나
oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist	2격 ② + 수식어 끝(정한) + 명사	적법한 이의를 위해 정한 기간
nicht ein	부정 + 앞토 ein(문장 끝)	생기지 않는다
Der Eintritt der Rechtskraft wird	Satz 2 — 주어 + 수동 조동사	확정은
durch rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels	durch + 4격(관사 없음) + 2격	기간 안의 상소
oder des Einspruchs gehemmt	2격 ② + 과거분사 끝	또는 이의 제기로 막힌다

문형

vor Ablauf (2격)

~이 끝나기 전에

1. Ablauf = 「(기간의) 경과·끝남」. vor Ablauf der Frist = 기간이 끝나기 전에, nach Ablauf = 끝난 뒤에.
2. Frist 앞에 긴 수식어가 끼었다: der für die Einlegung … bestimmten Frist(제기를 위해 정한 기간의).
3. eintreten = 「(효과가) 생기다」. 분리 동사라 tritt … ein으로 갈린다. 명사는 der Eintritt.

Nach Ablauf der Frist ist die Berufung unzulässig.
기간이 지난 뒤의 항소는 부적법하다.

Bitte zahlen Sie vor Ablauf des Monats.
이달이 끝나기 전에 지급해 주십시오.

한국이라면? = 판결의 확정시기 · 민사소송법 제498조
상소 기간 중과 적법한 상소가 있을 때 확정되지 않는다는 점이 같다 — 「상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다」. 독일은 결석판결에 대한 이의(Einspruch)를 함께 적는다.

Rn. 16

die **Berufung**, Pl. Berufungen [bəˈʁuːfʊŋ] **항소** ★★★

조문어 **Berufung** | 일상·강의 **Berufung** | DE

berufen(불러내다)의 명사. 일상어로 「소명·천직」(Er hat seine Berufung gefunden), 「임명」(Berufung zum Richter). 소송에서는 1심 종국판결에 대한 항소다. 불복이 1,000유로 이하라도 사건에 원칙적 의미가 있는 등의 경우에는 1심이 항소를 허가한다(Abs. 4). 항소기간은 판결 송달부터 1개월이고 불변기간이다(§ 517).

쉬운 예

Musik ist seine Berufung.
음악은 그의 천직이다.

실무 예

Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
원고는 그 판결에 항소했다.

원문

Die Berufung findet gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile der Amts- und Landgerichte statt. … Die Berufung ist nur zulässig, wenn 1. der Wert des Beschwerdegegenstandes 1 000 Euro übersteigt oder 2. das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. — ZPO § 511 Abs. 1, 2 · 공식
항소는 지원과 지방법원이 제1심에서 한 종국판결에 대하여 한다. 항소는 불복 대상의 가액이 1,000유로를 넘거나 제1심 법원이 판결에서 항소를 허가한 경우에만 적법하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Berufung findet gegen	주어 + 정동사(statt-finden의 findet) + gegen	항소는

die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile	gegen + 4격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	제1심에서 한 종국판결에 대하여
der Amts- und Landgerichte statt	2격 + 앞토 statt. Amts-의 하이픈은 Amtsgerichte를 줄인 것	지원과 지방법원이 … 한다
Die Berufung ist nur zulässig, wenn	Abs. 2 — nur … wenn(~인 경우에만)	항소는 ~경우에만 적법하다
der Wert des Beschwerdegegenstandes 1 000 Euro übersteigt	요건 ① — 2격 + 4격 + 정동사 끝	불복 대상의 가액이 1,000유로를 넘거나
oder 2. das Gericht des ersten Rechtszuges	요건 ② 주어 + 2격	또는 제1심 법원이
die Berufung im Urteil zugelassen hat	4격 + 완료, 정동사 끝	판결에서 항소를 허가한

문형

gegen (4격) stattfinden

~에 대하여 (불복이) 허용되다

1. stattfinden = 「열리다·일어나다」. 상소 조문에서는 「~에 대하여 (상소가) 있다·허용된다」.
2. 분리 동사: findet … statt. statt가 문장 끝에 온다.
3. 이 장의 § 543(상고)·§ 567(항고)도 같은 꼴이다: Die Revision findet … statt.

Gegen den Beschluss findet die sofortige Beschwerde statt.
그 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

Die Verhandlung findet im großen Saal statt.
변론은 대법정에서 열린다.

문법 D6 · Berufung einlegen gegen (4격)

~~Sie hat Berufung gegen dem Urteil eingelegt.~~ (비문)

Sie hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

불복 대상은 gegen + 4격이다. 동사는 einlegen(넣다)을 쓴다 — Berufung einlegen, Revision einlegen, Einspruch einlegen. 「항소를 하다」를 그대로 옮겨 Berufung machen이라고 하지 않는다.

한국이라면? ≠ 항소의 대상 · 민사소송법 제390조

한국 조문에는 가액 요건이 없다 — 「항소(抗訴)는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」. 독일은 가액이나 허가가 있어야 한다. 기간도 다르다. 한국은 판결서 송달부터 2주(제396조), 독일은 1개월(§ 517)이다.

Rn. 17

die **Revision**, Pl. Revisionen [ʁeviˈzi̯oːn] 상고 ★★★

조문어 **Revision** | 일상·강의 **Revision** | DE

일상어로 「점검·감사·개정」. 영어 revision(수정)과 혼동하기 쉽다. 소송에서는 항소심 판결에 대한 상고, 곧 법률심이다. 항소법원이 판결에서 허가하거나, 상고법원이 불허가에 대한 항고(Nichtzulassungsbeschwerde)를 받아 허가해야 한다. 상고는 법령 위반만을 이유로 할 수 있다(§ 545 Abs. 1).

쉬운 예

Die Firma führt eine interne Revision durch.

회사는 내부 감사를 한다.

실무 예

Das Oberlandesgericht hat die Revision nicht zugelassen.

고등법원은 상고를 허가하지 않았다.

원문

> Die Revision findet nur statt, wenn sie 1. das Berufungsgericht in dem Urteil oder 2. das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung zugelassen hat. … Die Revision ist zuzulassen, wenn 1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert. — ZPO § 543 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 상고는 항소법원이 판결에서, 또는 상고법원이 불허가에 대한 항고에 따라 허가한 경우에만 할 수 있다. 사건이 원칙적 의미를 가지거나, 법의 발전이나 판례의 통일을 위하여 상고법원의 재판이 필요하면 상고를 허가하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Revision findet nur statt, wenn sie	주문장 + wenn 부문장 — sie는 4격(die Revision)	상고는 ~경우에만 할 수 있다
1. das Berufungsgericht in dem Urteil	허가하는 쪽 ① — 부문장 주어	항소법원이 판결에서

oder 2. das Revisionsgericht	허가하는 쪽 ②	또는 상고법원이
auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung	auf + 4격(~에 따라) + gegen + 4격	불허가에 대한 항고에 따라
zugelassen hat	완료 — 주어 둘에 함께 걸린다	허가한
Die Revision ist zuzulassen, wenn	Abs. 2 — sein + zu(허가하여야 한다)	~이면 상고를 허가하여야 한다
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat	사유 ①	사건이 원칙적 의미를 가지거나
oder 2. die Fortbildung des Rechts	사유 ② 주어 ⓐ + 2격	법의 발전
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung	주어 ⓑ + 2격	또는 판례의 통일이
eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert	4격 + 정동사 끝(단수 — 주어 둘을 oder로 이었다)	상고법원의 재판을 필요로 하면

첫 문장의 sie는 주어가 아니라 4격(die Revision)이다. 주어는 das Berufungsgericht와 das Revisionsgericht이고, 둘 다 끝의 zugelassen hat에 걸린다.

문형

(4격) zulassen

~을 허가하다

1. zulassen = 「허용하다·허가하다」. 과거분사 zugelassen. 형용사 zulässig(적법한, 12장)가 같은 뿌리다.
2. sein + zu: ist zuzulassen = 「허가하여야 한다」. 요건이 있으면 법원에 재량이 없다.
3. § 78의 bei dem Bundesgerichtshof zugelassener Rechtsanwalt(연방대법원에서 허가받은 변호사)도 같은 동사다.

Das Landgericht hat die Berufung zugelassen.

지방법원은 항소를 허가했다.

Er ist als Rechtsanwalt zugelassen.

그는 변호사로 등록되어 있다.

한국이라면? ≠ 상고의 대상 · 민사소송법 제422조

한국 조문은 허가를 요건으로 하지 않는다 — 「상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」. 독일은 허가가 있어야 한다. 상고이유를 법령 위반으로 한정하는 점(한국 제423조)은 같다.

Rn. 18

die **Beschwerde**, Pl. Beschwerden [bəˈʃveːɐ̯də] **항고 · 불평** ★★★

조문어 **Beschwerde** | 일상·강의 **Beschwerde** | DE

일상어로 「불평·항의」, 복수 Beschwerden은 「통증·증상」. 소송에서는 판결이 아닌 재판(결정)에 대한 불복이다. 민사의 기본형은 즉시항고(sofortige Beschwerde)다. 비용에 관한 재판에는 불복가액이 300유로를 넘어야 한다(Abs. 2). 헌법소원(Verfassungsbeschwerde, 11장)도 같은 말을 쓴다.

쉬운 예

Ich habe eine Beschwerde über den Lärm.

소음 때문에 항의할 것이 있습니다.

실무 예

Gegen den Beschluss hat er sofortige Beschwerde eingelegt.

그는 그 결정에 즉시항고했다.

원문

> Die sofortige Beschwerde findet statt gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidungen der Amtsgerichte und Landgerichte, wenn 1. dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder 2. es sich um solche eine mündliche Verhandlung nicht erfordernde Entscheidungen handelt, durch die ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen worden ist. — ZPO § 567 Abs. 1 · 공식
>
> 즉시항고는 지원과 지방법원이 제1심에서 한 재판으로서, 법률이 명시적으로 정했거나, 변론을 요하지 않는 재판으로 절차에 관한 신청을 배척한 것에 대하여 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die sofortige Beschwerde findet statt	주어 + 정동사 + 앞토(여기서는 statt가 앞에 붙어 나왔다)	즉시항고는 … 할 수 있다
gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidungen	gegen + 4격 — 확장 수식어(제1심에서 내려진)	제1심에서 한 재판에 대하여

der Amtsgerichte und Landgerichte, wenn	2격 + wenn 부문장 시작	지원과 지방법원의 … 경우
1. dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist	요건 ① — 상태 수동	법률이 명시적으로 정했거나
oder 2. es sich um solche eine mündliche Verhandlung	요건 ② — sich handeln um + 4격 시작	변론을
nicht erfordernde Entscheidungen handelt	수식어 끝(요하지 않는) + 명사 + 정동사 끝	요하지 않는 재판으로서
durch die ein das Verfahren betreffendes Gesuch	관계절 — durch die = 그 재판으로. 관사(ein)와 명사 사이 수식어	절차에 관한 신청을
zurückgewiesen worden ist	수동 완료 — 정동사 끝	배척한

solche eine mündliche Verhandlung nicht erfordernde Entscheidungen — 관사 자리(solche)와 명사(Entscheidungen) 사이에 「변론을 요하지 않는」 이 통째로 끼었다. ein das Verfahren betreffendes Gesuch도 같은 꼴이다.

문형

(4격) zurückweisen

(신청·상소를) 배척하다 · 기각하다

1. zurückweisen = 「되돌려 보내다」 → 신청이나 상소를 받아들이지 않다. 명사는 die Zurückweisung.
2. 조문은 대상마다 동사를 골라 쓴다: 소는 abweisen(§ 331 Abs. 2), 부적법한 항고는 als unzulässig verwerfen(§ 567 Abs. 3), 신청은 zurückweisen.
3. 수동 완료: zurückgewiesen worden ist = 「배척되었다」. 수동의 완료에서는 geworden 대신 worden을 쓴다.

Der Antrag wird zurückgewiesen.

신청을 기각한다.

Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

항고는 부적법하여 각하되었다.

문법 D6 · es handelt sich um (4격)

~~wenn es sich um solchen Entscheidungen handelt~~ (비문)

wenn es sich um solche Entscheidungen handelt

sich handeln um + 4격 = 「~에 관한 것이다·~이다」. 주어는 언제나 es다. um은 언제나 4격이라 복수 Entscheidungen 앞의 solche에 3격 어미 -n을 붙이지 않는다.

한국이라면? = 항고의 대상 · 민사소송법 제439조

절차에 관한 신청을 배척한 재판에 불복한다는 점이 같다 — 「소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다」. 독일은 변론을 요하지 않는 재판이라는 조건을 붙이고, 법률이 따로 정한 경우를 앞에 둔다(Nr. 1).

Rn. 19

der **Anwaltszwang**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['anvalts͡ˌt͡svaŋ] **변호사강제**

★★★

조문어 **Anwaltsprozess** | 일상·강의 **Anwaltszwang** | DE

Anwalt(변호사) + s + Zwang(강제). 법전의 말은 Anwaltsprozess(변호사 소송, § 78 표제)이고 반대는 Parteiprozess(본인 소송, § 79). 지방법원·고등법원에서는 변호사를 대리인으로 세워야 하고, 연방대법원에서는 그 법원에서 허가받은 변호사만 대리한다. 변호사 대리가 필요 없는 곳에서는 당사자가 스스로 소송할 수 있다(§ 79 Abs. 1).

쉬운 예

Ich nehme mir einen Anwalt.

변호사를 선임하겠다.

실무 예

Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang.

지방법원에서는 변호사강제가 있다.

원문

> Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten müssen sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. … Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. –
>
> ZPO § 78 Abs. 1 Satz 1, 3 · 공식
>
> 지방법원과 고등법원에서는 당사자가 변호사를 대리인으로 세워야 한다. … 연방대법원에서는 당사자가 연방대법원에서 허가받은 변호사를 대리인으로 세워야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten	첫 자리 — vor + 3격 복수	지방법원과 고등법원에서는
müssen sich die Parteien	조동사 V2 + 재귀대명사 + 주어	당사자는
durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen	durch + 4격 + 부정사 둘 (vertreten lassen)	변호사를 대리인으로 세워야 한다
Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien	Satz 3 — vor + 3격 + 조동사 + 주어	연방대법원에서는 당사자가
durch einen bei dem Bundesgerichtshof	durch + 4격 시작 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	연방대법원에서
zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen	수식어 끝(허가받은) + 명사 + 부정사 둘	허가받은 변호사를 대리인으로 세워야 한다

문형

sich ... lassen

~하게 하다(남에게 맡기다)

1. lassen + 부정사 = 「~하게 하다」. sich vertreten lassen = 「자기를 대리하게 하다」 → 대리인을 세우다.
2. 조동사 müssen과 함께면 부정사 둘이 끝에 나란히 온다: ... vertreten lassen.
3. 완료형에서는 lassen이 과거분사 대신 부정사로 남는다: Er hat sich vertreten lassen.

Ich lasse mich von meiner Anwältin vertreten.

제 변호사가 저를 대리합니다.

Die Partei hat sich durch ihren Sohn vertreten lassen.

그 당사자는 아들을 대리인으로 세웠다.

문법 D6 · sich durch (4격) vertreten lassen — durch는 4격

~~müssen sich die Parteien durch einem Rechtsanwalt vertreten lassen~~ (비문)

müssen sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen

durch는 언제나 4격이다: durch einen Rechtsanwalt(변호사로 하여금). 일상어에서는 sich von einem Anwalt vertreten lassen(von + 3격)도 쓴다. 전치사가 바뀌면 격도 바뀐다.

한국이라면? + 소송대리인의 자격 · 민사소송법 제87조

한국 민사소송법에는 변호사강제 조문이 없다(조문 대조). 제87조는 대리인의 자격을 제한할 뿐이다 — 「변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다」. 헌법재판에서는 방향이 뒤집힌다(11장, 헌법재판소법 제25조 제3항).

Rn. 20

die **Zwangsvollstreckung**, Pl. Zwangsvollstreckungen [ˈt͡svaŋsfɔlˌʃtʁɛkʊŋ]

강제집행 ★★★

조문어 **Zwangsvollstreckung** | 일상·강의 **Pfändung** | DE

Zwang(강제) + s + Vollstreckung(집행, vollstrecken). 확정되었거나 가집행 선고가 있는 종국판결로 한다. 가집행(vorläufige Vollstreckbarkeit)은 15장에서 본다. 실제로는 집행문(Vollstreckungsklausel)을 붙인 판결 정본(vollstreckbare Ausfertigung)으로 집행한다(§ 724 Abs. 1). 일상어 Pfändung은 압류다.

쉬운 예

Der Gerichtsvollzieher kommt morgen.

집행관이 내일 온다.

실무 예

Die Gläubigerin betreibt die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil.

채권자는 그 판결로 강제집행을 한다.

원문

> Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind. — ZPO § 704 · 공식
>
> 강제집행은 확정되었거나 가집행 선고가 있는 종국판결로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Zwangsvollstreckung findet statt	주어 + 정동사 + 앞토 statt	강제집행은 … 한다
aus Endurteilen	aus + 3격 복수(-n)	종국판결로
die rechtskräftig	관계절 — die = Endurteile(1격) + 술어 ①	확정되었거나
oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind	술어 ② — für + 형용사 + 상태 수동	가집행 선고가 있는

문형

für (형용사) erklären

~이라고 선언하다

1. erklären für + 형용사 = 「~라고 선언하다」. für vorläufig vollstreckbar erklären = 가집행할 수 있다고 선고하다.
2. 상태 수동: erklärt sind = 「선고되어 있다」. 관계절이라 sind가 맨 끝이다.
3. 13장 für nichtig erklären(무효로 선언하다)과 같은 꼴이다.

Das Urteil ist für vorläufig vollstreckbar erklärt worden.
그 판결에는 가집행 선고가 붙었다.

Der Vertrag wurde für nichtig erklärt.
그 계약은 무효로 선언되었다.

문법 D6 · aus (3격) vollstrecken — 집행의 근거는 aus

~~Die Zwangsvollstreckung findet statt von Endurteilen.~~ (부자연)

Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen.

집행의 근거가 되는 문서는 aus + 3격으로 말한다: aus dem Urteil vollstrecken. 「~으로부터」라는 한국어에 끌려 von을 쓰지 않는다. aus는 언제나 3격이라 복수 Endurteilen에 -n이 붙는다.

한국이라면? = 강제집행과 종국판결 · 민사집행법 제24조

같은 짜임이다 — 「강제집행은 확정된 종국판결(終局判決)이나 가집행의 선고가 있는 종국판결에 기초하여 한다」. 집행문을 붙인 정본이 있어야 한다는 점도 같다(민사집행법 제28조, ZPO § 724 Abs. 1).

Rn. 21

der **Mahnbescheid**, Pl. Mahnbescheide [ˈmaːnbəˌʃaɪt] **지급명령** ★★

조문어 **Mahnbescheid** | 일상·강의 **Mahnung** | DE

mahnen(독촉하다) + Bescheid(결정서, 12장). 일상어 Mahnung은 채권자가 보내는 독촉장이고, Mahnbescheid는 법원이 내는 지급명령이다. 아직 이행되지 않은 반대급부에 청구가 걸린 경우와 공시송달이 필요한 경우에는 독촉절차(Mahnverfahren)를 쓰지 못한다(Abs. 2). 채무자는 지급명령에 이의(Widerspruch)를 낼 수 있다(§ 694).

쉬운 예 Ich habe eine Mahnung bekommen.
독촉장을 받았다.

실무 예 Gegen den Mahnbescheid hat der Schuldner Widerspruch erhoben.
채무자는 지급명령에 이의를 냈다.

원문

Wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat, ist auf Antrag des Antragstellers ein Mahnbescheid zu erlassen. — ZPO § 688 Abs. 1 · 공식

유로로 정한 일정 금액의 지급을 목적으로 하는 청구에 관하여는 신청인의 신청에 따라 지급명령을 발하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wegen eines Anspruchs	첫 자리 — wegen + 2격	청구에 관하여는
der die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro	관계절 — der = Anspruch(1격). 4격 + 2격	유로로 정한 일정 금액의 지급을
zum Gegenstand hat	zum Gegenstand haben — 정동사 끝	목적으로 하는
ist auf Antrag des Antragstellers	주문장 — sein + zu의 ist + auf Antrag(신청에 따라)	신청인의 신청에 따라
ein Mahnbescheid zu erlassen	주어 + zu 부정사 — 「발하여야 한다」	지급명령을 발하여야 한다

문형

(4격) zum Gegenstand haben

~을 대상으로 하다

1. Gegenstand = 「대상·목적물」. zum Gegenstand haben = 「~을 대상으로 하다」.
2. zum = zu + dem(3격). 무엇을 대상으로 하는지는 4격이다: die Zahlung.
3. 12장 가짜 친구 코너의 VwVG Art. 5(zum Gegenstand haben)와 같은 상투구다.

Die Klage hat die Herausgabe des Autos zum Gegenstand.

그 소는 자동차 인도를 대상으로 한다.

Was hat der Vertrag zum Gegenstand?

그 계약의 목적물은 무엇인가?

한국이라면? = 지급명령(독촉절차) · 민사소송법 제462조

법원이 신청에 따라 지급을 명한다는 짜임이 같다. 대상은 한국이 넓다 — 「금전, 그 밖에 대체물(代替物)이나 유가증권의 일정한 수량의 지급」. 공시송달로는 쓰지 못한다는 제한은 양쪽에 다 있다(독일 Abs. 2 Nr. 3).

한국이라면? — 절차의 뼈대는 닮았고, 문턱이 다르다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 민사소송법(2026. 10. 2. 시행본)·민사집행법·헌법재판소법 현행본이다.

	독일	한국	차이
≠	Klageerhebung durch Zustellung (ZPO § 253 Abs. 1)	소장 제출로 소 제기 (민사소송법 제248조)	피고에게 송달된 때 / 소장을 낸 때.
=	allgemeiner Gerichtsstand (§§ 12·13)	보통재판적 (제2조)	피고 쪽 법원이 원칙.
=	Rechtshängigkeit (§ 261)	중복된 소제기의 금지 (제259조)	같은 사건을 다시 걸지 못한다.
≠	Wahrheitspflicht (§ 138 Abs. 1)	신의성실 (제1조 제2항)	진실을 의무로 적는다 / 신의성실 일반 원칙.
=	nicht bestrittene Tatsachen (§ 138 Abs. 3)	자백간주 (제150조 제1항)	다투지 않으면 자백으로 본다.
≠	Hinweis (§ 139 Abs. 2)	의견 진술 기회 (제136조 제4항)	관점 / 법률상 사항.
≠	Güteverhandlung (§ 278 Abs. 2)	화해의 권고 (제145조)	변론 전 원칙 / 할 수 있다.
=	freie Beweiswürdigung (§ 286)	자유심증주의 (제202조)	같은 원칙.
≠	Versäumnisurteil + Einspruch (§§ 330·331·338)	자백간주·무변론판결 (제150조 제3항·제257조)	결석·불통지 + 신청 → 자백 의제 뒤 청구 심사, 같은 법원에 이의 / 답변서 부제출 → 자백 의제.

≠	Berufung: über 1 000 Euro oder Zulassung, ein Monat (§§ 511·517)	항소 (제390조·제396조)	가액·허가 문턱 / 조문에 없음. 기간 1개월 / 2주.
≠	Zulassungsrevision (§ 543)	상고 (제422조)	허가제 / 조문에 허가 요건 없음. 상고이유가 법령 위반인 점은 같다(§ 545 · 제423조).
+	Anwaltszwang (§ 78)	—	한국 민사소송법에는 없다(제87조는 대리인 자격). 헌법재판에서는 거꾸로 한국에만 있다(헌법재판소법 제25조 제3항, 11장).

가짜 친구 · Klage는 소, Antrag는 신청 — 그런데 Klage를 Antrag라고 부르는 법이 있다

Klage는 소다(§ 253). Antrag는 신청이다. 6장의 Antrag(BGB § 145, 청약)와도 다르다. 민법의 Antrag는 계약을 맺자는 의사표시이고, 소송법의 Antrag는 법원에 무엇을 해 달라고 구하는 것이다: auf Antrag(신청에 따라), einen Antrag stellen(신청하다).

소장 안에도 Antrag가 있다. § 253 Abs. 2 Nr. 2는 소장에 청구의 대상과 원인을 적고 「einen bestimmten Antrag」를 적으라고 한다. 한국 민사소송법 제249조 제1항이 소장에 적으라는 「청구의 취지」가 같은 자리에 있다. 이것은 조문 위치의 대응이고, 두 말의 범위가 같은지는 이 장에서 따지지 않는다.

가사·비송 절차법(FamFG)은 혼인 사건과 가족 분쟁 사건에 ZPO를 가져다 쓰면서 낱말을 바꾸어 읽게 한다(§ 113 Abs. 1, 5). Klage는 Antrag로, Kläger는 Antragsteller로, Beklagter는 Antragsgegner로, Partei는 Beteiligter로 읽는다. 이혼은 소가 아니라 신청이다.

그래서 Antrag 하나로는 무엇인지 모른다. 계약의 청약인지, 절차상의 신청인지, 소장의 신청 부분인지, 가사 사건의 「소」인지 앞뒤를 본다.

> Die Klageschrift muss enthalten: 1. die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; 2. die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag. 원문

> Bei der Anwendung der Zivilprozessordnung tritt an die Stelle der Bezeichnung 1. Prozess oder Rechtsstreit die Bezeichnung Verfahren, 2.

> Klage die Bezeichnung Antrag, 3. Kläger die Bezeichnung Antragsteller, 4. Beklagter die Bezeichnung Antragsgegner, 5. Partei die Bezeichnung Beteiligter. 원문

요령 Klage = 소 · Antrag = 신청(민법에서는 청약). 소장 속 Antrag는 한국 소장의 청구 취지 자리. FamFG에서는 Klage를 Antrag라고 읽는다.

기억 되살리기 D6 — 소송 절차의 전치사

소송 동사는 전치사를 정해 두고 쓴다. 상대는 gegen + 4격, 구하는 것은 auf + 4격, 판단의 주제는 über + 4격, 수단은 durch + 4격, 곳은 bei·vor + 3격, 판결의 결과는 zu + 3격이다. 전치사가 격을 정하므로 동사·전치사·격을 한 덩어리로 외운다.

- 상대와 목표: Klage erheben gegen den Beklagten(피고를 상대로 소를 제기하다), auf Zahlung klagen(지급을 구하는 소를 내다), auf Herausgabe klagen(인도를 구하다). gegen은 「누구를」, auf는 「무엇을」이다. 둘 다 4격. 12장 auf … gerichtet sein(~을 구하다)과 같은 auf다.
- 주제: über + 4격 = 「~에 관하여」. verhandeln über, entscheiden über, sich erklären über(§ 138 Abs. 2). über가 「위에」라는 장소 뜻이면 3격(über dem Tisch)이지만, 소송 문장의 über는 거의 모두 주제라 4격이다.
- 불복: Berufung einlegen gegen das Urteil, Beschwerde gegen den Beschluss. 상소 조문은 stattfinden과 짝을 짓는다: Die Berufung findet gegen … statt(§ 511). 집행은 aus + 3격이다: aus dem Urteil vollstrecken(§ 704).
- 곳과 기관: bei + 3격은 「~에(서)」 — bei Gericht einreichen(법원에 내다), bei dem Gericht der Klage(본소 법원에, § 33). vor + 3격은 「~ 앞에서」 — vor dem Landgericht(지방법원에서, § 78). 관사 없이 bei Gericht, vor Gericht라고도 한다.
- 수단과 결과: durch Urteil entscheiden(판결로 재판하다), durch Beschluss(결정으로). 관사 없이 쓴다. 판결의 결과는 zu + 3격이다: den Beklagten zur Zahlung verurteilen(피고에게 지급을 명하다). zur = zu + der(die Zahlung의 3격).
- 관용구: auf Antrag(신청에 따라, § 688)과 von Amts wegen(직권으로, 12장)이 짝이다. im Termin(기일에), im ersten Rechtszug(제1심에서)는 in + 3격이다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻

Klage erheben gegen + 4격	gegen den Beklagten	피고를 상대로 소를 제기하다
klagen auf + 4격	auf Zahlung	지급을 구하는 소를 내다
entscheiden über + 4격	über den Antrag	신청에 관하여 재판하다
Berufung einlegen gegen + 4격	gegen das Urteil	판결에 항소하다
einreichen bei + 3격	bei Gericht	법원에 내다
sich vertreten lassen durch + 4격	durch einen Rechtsanwalt	변호사를 대리인으로 세우다(§ 78)
verurteilen zu + 3격	zur Zahlung	지급을 명하다
vollstrecken aus + 3격	aus dem Urteil	판결로 집행하다(§ 704)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Die Klägerin	klagt	gegen den Beklagten	auf Zahlung	des Kaufpreises.
주어 · 1격	정동사 · V2	gegen + 4격 · 상대	auf + 4격 · 구하는 것	2격 · 무엇의 지급인지

원고는 피고를 상대로 매매대금의 지급을 구하는 소를 낸다.

Das Gericht	hat	den Beklagten	durch Urteil	zur Zahlung
주어 · 1격	정동사 · 완료 조동사	4격 · 형용사처럼 변하는 명사	durch + 4격 · 관사 없음	zu + 3격 · zur = zu der

verurteilt.

과거분사 · 문장 끝

법원은 판결로 피고에게 지급을 명했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Er klagt an Zahlung.~~	Er klagt auf Zahlung.	구하는 것은 auf + 4격이다. an을 쓰지 않는다.
~~Das Gericht entscheidet über dem Antrag.~~	Das Gericht entscheidet über den Antrag.	주제의 über는 4격이다.

~~Der Beklagte wird auf Zahlung verurteilt.~~	Der Beklagte wird zur Zahlung verurteilt.	소를 낼 때는 klagen auf, 판결할 때는 verurteilen zu다. 같은 「지급」 인데 전치사가 다르다.
~~Die Klageschrift ist an Gericht einzureichen.~~	Die Klageschrift ist bei Gericht einzureichen.	법원에 「내는」 것은 bei + 3격이다(§ 253 Abs. 5 bei dem Gericht). an은 보내는 방향(an das Gericht schicken)에 쓴다.

말해 보기 — 민사 사건을 설명할 때

독일 동료와 민사 사건이나 두 나라의 민사소송을 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ich möchte gegen meinen Vermieter klagen.

집주인을 상대로 소송을 하고 싶습니다.

klagen gegen + 4격. 무엇을 구하는지는 auf + 4격.

Muss ich mich vor dem Landgericht durch einen Anwalt vertreten lassen?

지방법원에서는 변호사를 대리인으로 세워야 합니까?

§ 78. 원칙적으로 답은 Ja(변호사 본인은 스스로 대리할 수 있다, Abs. 4).

In Korea gibt es im Zivilprozess keinen Anwaltszwang.

한국 민사소송에는 변호사강제가 없습니다.

Gegen das Urteil wollen wir Berufung einlegen.

그 판결에 항소하려 합니다.

Ist das Urteil schon rechtskräftig?

그 판결은 이미 확정되었습니까?

확인 문제 8

1. 독일 민사소송에서 소가 「제기」 되는 때는?

소장을 법원에 낸 때

소장이 피고에게 송달된 때

첫 변론기일

법원이 소장을 접수한 때

ZPO § 253 Abs. 1 「Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).」 한국은 소장을 제출한 때로 본다(민사소송법 제248조 제3항).

2. 「Sie hat Berufung ___ das Urteil eingelegt.」 빈칸은?

auf

gegen

über

an

불복 대상은 gegen + 4격이다(§ 511 Abs. 1 findet gegen … statt).

3. 「Das Gericht entscheidet über ___ Antrag.」 빈칸은?

dem

den

des

der

주제의 über는 4격이다. der Antrag → den Antrag.

4. 독일 민사 항소(Berufung)가 적법하려면?

가액 제한이 없다

불복가액이 1,000유로를 넘거나 1심이 허가해야 한다

항상 항소법원의 허가가 필요하다

변론 없이 판결한 경우에만 된다

ZPO § 511 Abs. 2. 한국 민사소송법 제390조에는 가액 요건이 없다.

5. 독일 민사 상고(Revision)에 대해 맞는 것은?

누구나 할 수 있다

허가가 있어야 하고, 법령 위반만 이유로 할 수 있다

가액이 넘으면 허가 없이 된다

사실 인정만 다툴 수 있다

ZPO § 543 Abs. 1(허가), § 545 Abs. 1(법령 위반). 상고이유가 법령 위반이라는 점은 한국 제423조와 같다.

6. 독일 지방법원(Landgericht)에서 변호사가 아닌 당사자가 본안 소송을 직접 할 수 있는가?

있다

없다 — 변호사를 대리인으로 세워야 한다

피고만 할 수 있다

상대방이 동의하면 된다

ZPO § 78 Abs. 1 Satz 1. 변호사인 당사자는 스스로 대리할 수 있다(Abs. 4). 한국 민사소송법 제87조는 대리인의 자격만 제한한다.

7. 상대방이 주장한 사실을 명시적으로 다투지 않으면(§ 138 Abs. 3)?

증명해야 한다

자백한 것으로 본다

법원이 직권으로 조사한다

판단하지 않는다

「... sind als zugestanden anzusehen」. 한국 민사소송법 제150조 제1항(자백간주)과 같다.

8. FamFG § 113 Abs. 5에 따라 혼인 사건에서 Klage 대신 쓰는 말은?

Beschwerde

Antrag

Gesuch

Einspruch

「... 2. Klage die Bezeichnung Antrag ...」. Kläger는 Antragsteller, Beklagter는 Antragsgegner가 된다.

2부 법의 언어 · 제15장

판결문 읽기

Urteile lesen

독일 판결은 정해진 순서로 읽힌다. 맨 위에 IM NAMEN DES VOLKES, 이어 당사자와 법원을 적은 머리(강학상 Rubrum), 결론인 주문(Tenor), 민사라면 사실(Tatbestand)과 이유(Entscheidungsgründe). ZPO § 313 Abs. 1이 이 순서를 정한다. 한국 민사소송법 제208조에는 사실 부분이 따로 없다. 이 장은 연방헌법재판소의 2016년 판결 한 편을 처음부터 끝까지 따라간다. Kraftwerk의 2초짜리 리듬을 샘플링한 사건(Metall auf Metall)이다. 원심의 경과(A. II), 청구인의 주장(A. III), 적법성(B), 본안(C), 결론과 환송(D). 그리고 비용·가집행·경정·서명 같은 판결의 형식을 ZPO·StPO 조문으로 읽는다. 문법 코너는 판결의 동사 꼴이다. 확인한 사실은 직설법, 당사자의 말은 접속법 I, 사례 풀이의 검토는 접속법 II. 동사 꼴만 보고도 지금 누구 목소리인지 가릴 수 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. ZPO § 311 Abs. 1
   판결은 국민의 이름으로 한다.
2. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit sie zulässig ist. BVerfG, Urteil vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 64
   헌법소원은 적법한 한도에서 이유 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 27 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-...-t / ge-...-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표

주문장 혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다

관계절 앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)

동사 첫머리 조건문 wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다

분리 동사 앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten

비분리 동사 be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)

상태 수동 sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다

수동 werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격

접속법 II 사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)

직설법 내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다

관계대명사 관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다

접속법 I 남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」

확장 수식어 관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다

앞토 분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf

강변화 동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)

완료 수동	과거분사 + worden + sein: erachtet worden ist(판단되었다). werden의 과거분사가 수동에서는 geworden이 아니라 worden이 된다

표제어 21

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

das **Endurteil**, Pl. Endurteile [ˈɛntʔʊʁˌtaɪ̯l] **종국판결** ★★

조문어 **Endurteil** | 일상·강의 **Urteil** | DE · AT

End(끝) + Urteil(판결). 소송을 그 심급에서 끝내는 판결이다. 청구 가운데 하나나 일부만 판결할 때가 되었으면 그 부분만 종국판결로 한다(Teilurteil, 일부판결 — § 301 Abs. 1). 판결이 아닌 재판은 Beschluss(결정)다. reif(익은)는 12장 spruchreif의 reif와 같은 말이다.

쉬운 예

Das Gericht hat ein Endurteil erlassen.

법원은 종국판결을 했다.

실무 예

Der Rechtsstreit ist noch nicht zur Endentscheidung reif.

그 소송은 아직 종국 판단을 할 단계가 아니다.

원문

> Ist der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif, so hat das Gericht sie durch Endurteil zu erlassen. — ZPO § 300 Abs. 1 · 공식
>
> 소송이 종국 판단을 할 만큼 성숙하면 법원은 종국판결로 그 판단을 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist der Rechtsstreit	동사 첫머리 조건문 — 정동사 Ist + 주어	소송이
zur Endentscheidung reif	zu + 3격 + 술어 reif	종국 판단을 할 만큼 성숙하면
so hat das Gericht sie	주문장 — so + 정동사 hat + 주어. sie = die Endentscheidung	법원은 그 판단을

durch Endurteil zu erlassen	durch + 4격(관사 없음) + zu 부정사	종국판결로 하여야 한다

판단(Entscheidung)과 그 형식(Urteil)을 나눠 말한다. 「종국 판단을 종국판결이라는 형식으로 하라」는 뜻이다.

문형

zu (3격) reif sein

~할 단계에 이르다

1. reif = 「익은」. zu + 3격과 함께 「~할 만큼 익었다」: zur Endentscheidung reif.
2. zur = zu + der. Endentscheidung은 여성이라 3격 관사가 der다.
3. 동사 첫머리 조건문 Ist …, so hat … = 「~하면 … 하여야 한다」. hat … zu erlassen은 haben + zu(능동 의무, 12장).

Die Sache ist zur Entscheidung reif.

사건은 판결할 단계에 이르렀다.

Ist die Klage zur Entscheidung reif, ergeht ein Urteil.

소가 판결할 단계에 이르면 판결을 한다.

한국이라면? = 종국판결 · 민사소송법 제198조

심리를 마치면 판결로 끝낸다는 점이 같다 — 「법원은 소송의 심리를 마치고 나면 종국판결(終局判決)을 한다」. 독일 조문은 판단할 만큼 익으면(reif)이라는 문턱으로 적는다.

Rn. 2

beantragen [bəˈʔantʁaːgn̩] 신청하다 · (판결을) 구하다 ★★★

조문어 **beantragen** | 일상·강의 **beantragen** | DE · AT · CH

be- + Antrag(신청)의 동사. 판결의 사실 부분은 신청을 이 동사로 옮긴다: Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, …(원고는 피고에게 …을 명하는 판결을 구한다). 법원은 신청하지 않은 것을 주지 못한다(§ 308 Abs. 1). 소송비용만은 신청이 없어도 재판한다(Abs. 2).

쉬운 예

Ich beantrage einen neuen Reisepass.

새 여권을 신청합니다.

실무 예

Die Klägerin beantragt, die Beklagte zur Zahlung zu verurteilen.

원고는 피고에게 지급을 명하는 판결을 구한다.

원문

Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen. — ZPO § 308 Abs. 1 · 공식

법원은 당사자에게 신청하지 않은 것을 인정해 줄 권한이 없다. 특히 과실, 이자, 그 밖의 부수 채권에 관하여 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht ist nicht befugt	주어 + 정동사 + 술어 — befugt = 권한 있는	법원은 권한이 없다
einer Partei etwas zuzusprechen	zu 부정사 — 3격(누구에게) + 4격(무엇을). zu-zu-sprechen	당사자에게 … 인정해 줄
was nicht beantragt ist	관계절 — etwas를 받는 was. 상태 수동	신청하지 않은 것을
Dies gilt insbesondere von Früchten	Satz 2 — gelten von + 3격(~에 관하여 그렇다)	특히 과실
Zinsen und anderen Nebenforderungen	3격 복수 나열	이자, 그 밖의 부수 채권에 관하여

zusprechen(인정해 주다) = 판결로 청구를 받아들여 주는 동사다: dem Kläger den Betrag zusprechen. 반대 방향은 abweisen(기각하다).

문형

beantragen, (4격) zu (부정사)

~하라는 판결을 구하다

1. beantragen + zu 부정사 = 「~하기를 신청하다」. 쉼표 뒤 zu 부정사 덩어리가 신청의 내용이다.
2. 판결의 정형: Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an ihn … zu zahlen. zu 부정사가 두 겹이다.
3. 피고 쪽은 Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 분리 동사라 ab-zu-weisen이다.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

피고는 청구 기각을 구한다.

Wir beantragen, das Verfahren auszusetzen.

절차를 중지해 달라고 신청합니다.

문법 D3 · etwas …, was — etwas 뒤의 관계대명사는 was

~~einer Partei etwas zuzusprechen, wer nicht beantragt ist~~ (비문)

einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist

etwas · nichts · alles 같은 부정(不定) 대명사 뒤에서는 관계대명사로 was를 쓴다(etwas 뒤 das도 허용되지만 조문은 was다). 사람을 묻는 wer는 쓸 수 없다. was 부문장도 정동사(ist)가 맨 끝이다.

한국이라면? = 처분권주의 · 민사소송법 제203조

신청한 것만 판결한다는 원칙이 같다 — 「법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다」. 독일 조문은 이자 같은 부수 채권에도 신청이 있어야 한다고 덧붙인다(Satz 2).

Rn. 3

verkünden [fɛɐ̯ˈkʏndn̩] (판결을) 선고하다 ★★★

조문어 **verkünden** | 일상·강의 **verkünden** | DE · AT · CH

kund(알려진)에서 온 비분리 동사. 명사 die Verkündung. 판결은 변론을 마친 기일에, 아니면 곧바로 정하는 기일에 선고한다. 따로 정한 기일은 중요한 사유가 있어야 3주를 넘긴다. 형사 판결은 변론 종결 뒤 늦어도 2주 안에 선고해야 하고, 넘기면 공판을 처음부터 다시 연다(StPO § 268 Abs. 3).

쉬운 예

Das Urteil wird morgen verkündet.

판결은 내일 선고된다.

실무 예

Der Verkündungstermin wurde verlegt.

선고 기일이 바뀌었다.

원문

> Das Urteil wird in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin verkündet. Dieser wird nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt, wenn wichtige Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. — ZPO § 310 Abs. 1 Satz 1, 2 · 공식
>
> 판결은 변론을 종결하는 기일에, 또는 곧바로 지정할 기일에 선고한다. 그 기일은 중요한 사유, 특히 사건의 규모나 어려움이 요구하는 경우에만 3주를 넘겨 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urteil wird in dem Termin	주어 + 정동사 wird(수동) + 장소 ①	판결은 … 기일에

in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird	관계절 — in dem = Termin. 수동	변론을 종결하는
oder in einem sofort anzuberaumenden Termin	장소 ② — zu + 현재분사 (곧 지정할)	또는 곧바로 지정할 기일에
verkündet	과거분사 — 수동의 괄호 끝	선고한다
Dieser wird nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt	Satz 2 — Dieser = 그 기일. über + 4격 + hinaus	그 기일은 … 경우에만 3주를 넘겨 정한다
wenn wichtige Gründe	wenn 부문장 주어	중요한 사유
insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache	삽입 — 사유의 예	특히 사건의 규모나 어려움이
dies erfordern	4격 + 정동사 끝	그것을 요구하는

anzuberaumenden = zu + 현재분사(anberaumend) + 형용사 어미. 「곧 지정할」 기일이다. 12장 D5의 der zu erlassende Verwaltungsakt와 같은 꼴이다.

문형

über (4격) hinaus

~을 넘어서

1. über + 4격 + hinaus = 「~을 넘어서」. hinaus는 뒤쪽에 떨어져 선다.
2. über drei Wochen hinaus angesetzt = 「3주를 넘겨 정해진다」. Wochen은 복수 4격이다.
3. nur dann …, wenn … = 「~한 경우에만」. 예외의 문턱을 좁히는 짜임이다.

Die Frist wird nicht über einen Monat hinaus verlängert.

기간은 한 달을 넘겨 늘리지 않는다.

Darüber hinaus verlangt die Klägerin Zinsen.

그 밖에 원고는 이자도 구한다.

문법 D5 · wird verkündet — 판결은 선고「된다」

~~Das Urteil verkündet in dem Termin.~~ (비문)

Das Urteil wird in dem Termin verkündet.

verkünden은 타동사다. 판결을 주어로 쓰면 수동(werden + 과거분사)이어야 한다. 능동이면 법원이 주어다: Das Gericht verkündet das Urteil. 한국어 「판결은 … 선고한다」의 주어 생략에 끌리지 않는다.

한국이라면? ≠ 선고기일 · 민사소송법 제207조

기한의 짜임이 다르다. 한국은 「변론이 종결된 날부터 2주 이내에 선고하여야 하며」, 사정이 있어도 「4주를 넘겨서는 아니 된다」. 독일은 3주를 넘길 수 있는 사유만 적고 상한을 두지 않는다.

Rn. 4

im Namen des Volkes [ɪm 'naːmən dɛs 'fɔlkəs] 국민의 이름으로 ★★★

조문어 **im Namen des Volkes** | 일상·강의 **im Namen des Volkes** | DE

판결 맨 위의 문구다. 이 장에서 따라 읽는 2016년 연방헌법재판소 판결도 IM NAMEN DES VOLKES로 시작한다. 민사(ZPO § 311 Abs. 1)와 형사(StPO § 268 Abs. 1)가 같은 문장이다. 국가권력이 국민에게서 나온다는 기본법 Art. 20 Abs. 2(11장)와 이어지는 말이다. 판결은 주문을 읽어서 선고한다(Abs. 2).

쉬운 예

Er spricht im Namen seiner Familie.

그는 가족을 대표해 말한다.

실무 예

Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.

국민의 이름으로 다음과 같이 판결한다.

원문

> Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. … Das Urteil wird durch Vorlesung der Urteilsformel verkündet. — ZPO § 311 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 판결은 국민의 이름으로 한다. … 판결은 주문을 낭독하여 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urteil ergeht	주어 + 자동사 ergehen(내려지다)	판결은 … 한다
im Namen des Volkes	in + 3격(Namen) + 2격(des Volkes)	국민의 이름으로

Das Urteil wird durch Vorlesung der Urteilsformel	Abs. 2 — 수동 wird + durch + 4격 + 2격	판결은 주문을 낭독하여
verkündet	과거분사 — 수동의 괄호 끝	선고한다

두 문장 모두 판결이 주어다. 첫째는 자동사(ergeht), 둘째는 수동(wird … verkündet)이다. 어느 쪽도 법원을 주어로 세우지 않는다.

문형

im Namen (2격)

~의 이름으로 · ~을 대신하여

1. im Namen = in dem Namen. der Name의 3격은 Namen이다(2격은 des Namens).
2. 누구의 이름인지는 2격으로 뒤에 붙인다: des Volkes(국민의). das Volk → des Volkes.
3. 대리를 말할 때도 쓴다: im Namen meiner Mandantin(내 의뢰인을 대리하여).

Ich schreibe Ihnen im Namen des Vorsitzenden.
재판장을 대신해 연락드립니다.

Das Urteil wird im Namen des Volkes verkündet.
판결은 국민의 이름으로 선고된다.

문법 D5 · Das Urteil ergeht — ergehen은 목적어를 받지 않는다

~~Das Gericht ergeht das Urteil.~~ (비문)

Das Urteil ergeht. / Das Gericht erlässt das Urteil.

ergehen(내려지다)은 자동사라 판결이 주어다. 법원을 주어로 쓰려면 erlassen(발하다)이다(§ 300 Abs. 1 durch Endurteil zu erlassen). 수동 없이 「판결이 내려진다」를 말하는 조문의 꼴이다.

한국이라면? + 판결서의 기재사항 · 민사소송법 제208조

한국 조문의 기재사항에는 이런 머리 문구가 없다. 판결서에 적는 것은 「당사자와 법정대리인」, 「주문」, 「청구의 취지 및 상소의 취지」, 「이유」 등이다. 독일은 민사·형사 모두 법률에 이 문구를 적었다.

Rn. 5

der **Tenor**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈteːnoːɐ̯] (판결의) 주문 ★★★

조문어 **Urteilsformel** | 일상·강의 **Tenor** | DE · AT · CH

판결의 결론 부분 — 주문. 법전은 Urteilsformel이라 쓰고 실무와 강학은 Tenor라 한다. 이 뜻에서는 강세가 첫 음절이고('Tenor) 복수가 없다. 둘째 음절에 강세를 두면 성부의 테너(Te'nor, 복수

Tenöre)다. 형사 주문에는 죄명을 적고, 적용 법조는 주문 바로 뒤에 늘어놓는다(Abs. 5). 그 밖의 주문 문구는 법원의 재량이다(Abs. 4 Satz 5).

쉬운 예

Der Tenor des Urteils ist kurz.

그 판결의 주문은 짧다.

실무 예

Der Angeklagte wird des Diebstahls schuldig gesprochen.

피고인에게 절도죄의 유죄를 선고한다.

원문

> Die Urteilsformel gibt die rechtliche Bezeichnung der Tat an, deren der Angeklagte schuldig gesprochen wird. Hat ein Straftatbestand eine gesetzliche Überschrift, so soll diese zur rechtlichen Bezeichnung der Tat verwendet werden. — StPO § 260 Abs. 4 Satz 1, 2 · 공식
>
> 주문에는 피고인에게 유죄를 선고하는 범죄의 법적 명칭을 적는다. 그 구성요건에 법률상 표제가 있으면 그 표제를 범죄의 법적 명칭으로 쓴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Urteilsformel gibt	주어 + 정동사 — 분리 동사 an-geben의 gibt	주문에는
die rechtliche Bezeichnung der Tat an	4격 + 2격 + 앞토 an(괄호 끝)	범죄의 법적 명칭을 적는다
deren der Angeklagte	관계절 — deren = der Tat(2격)	피고인에게
schuldig gesprochen wird	schuldig sprechen의 수동 + 정동사 끝	유죄를 선고하는
Hat ein Straftatbestand eine gesetzliche Überschrift	Satz 2 — 동사 첫머리 조건문	그 구성요건에 법률상 표제가 있으면
so soll diese	주문장 — soll(원칙) + diese = 그 표제	그 표제를
zur rechtlichen Bezeichnung der Tat verwendet werden	zu + 3격 + 수동 부정사	범죄의 법적 명칭으로 쓴다

Straftatbestand의 Tatbestand는 형법의 구성요건이다. 판결의 Tatbestand(사실 부분)와 다른 뜻이다(이 장 가짜 친구 코너). gesetzliche Überschrift는 § 242 Diebstahl 같은 조문 표제다.

문형

(4격) (2격) schuldig sprechen

~에게 …죄의 유죄를 선고하다

1. schuldig sprechen = 「유죄라고 말하다」 → 유죄를 선고하다. 반대는 freisprechen(이 장).
2. 누구를은 4격, 무슨 죄인지는 2격: den Angeklagten des Betrugs.
3. 수동이면 4격이 주어가 된다: Der Angeklagte wird des Betrugs schuldig gesprochen.

Das Gericht spricht den Angeklagten des Betrugs schuldig.
법원은 피고인에게 사기죄의 유죄를 선고한다.

Sie wurde der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen.
그녀는 과실치사죄로 유죄가 선고되었다.

문법 D2 · deren … schuldig gesprochen — 죄는 2격

~~die rechtliche Bezeichnung der Tat, die der Angeklagte schuldig gesprochen wird~~
(비문)

die rechtliche Bezeichnung der Tat, deren der Angeklagte schuldig gesprochen wird

jemanden einer Tat schuldig sprechen = 「~에게 …죄의 유죄를 선고하다」. 죄는 2격이다. 관계대명사도 2격을 받아 여성 die Tat → deren이 된다. 형용사 schuldig도 2격과 함께 쓴다: des Mordes schuldig.

한국이라면? ≠ 유죄판결에 명시될 이유 · 형사소송법 제323조

죄명과 법령을 어디에 적는지가 다르다. 한국 조문은 「판결이유에 범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」. 독일은 죄명을 주문에 넣고(Satz 1), 적용 법조를 주문 바로 뒤에 적는다(Abs. 5).

Rn. 6 ## das **Rubrum**, Pl. Rubren ['ʁuːbʁʊm] **(판결의) 머리 · 당사자 표시** ★★

조문어 — | 일상·강의 **Rubrum** | DE

강학·실무 용어. 판결의 머리 부분 — 당사자와 대리인, 법원과 관여 법관, 변론 종결일(§ 313 Abs. 1 Nr. 1~3). 법전에는 Rubrum이라는 말이 없다. 이 장의 판결은 사건번호(- 1 BvR 1585/13 -)도 머리에 적는다. 이 장의 판결은 In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde …로 시작해 … hat das Bundesverfassungsgericht … für Recht erkannt:로 머리를 닫는다.

쉬운 예 Im Rubrum steht der Name des Klägers.
판결 머리에 원고의 이름이 있다.

실무 예

Das Rubrum muss berichtigt werden.

당사자 표시를 경정해야 한다.

원문

> Das Urteil enthält: 1. die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten; 2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben; 3. den Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist; 4. die Urteilsformel; 5. den Tatbestand; 6. die Entscheidungsgründe. — ZPO § 313 Abs. 1 · 공식
>
> 판결서에는 다음을 적는다. 1. 당사자, 그 법정대리인과 소송대리인의 표시 2. 법원과 재판에 관여한 법관의 이름 3. 변론을 종결한 날 4. 주문 5. 사실 6. 이유

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urteil enthält:	주어 + 정동사 — 아래 목록 전체가 4격 목적어	판결서에는 다음을 적는다
1. die Bezeichnung der Parteien	4격 + 2격	1. 당사자
ihrer gesetzlichen Vertreter	2격 ② — Bezeichnung에 걸린다	그 법정대리인과
und der Prozessbevollmächtigten;	2격 ③	소송대리인의 표시
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter	4격 둘 + 2격	2. 법원과 법관의 이름
die bei der Entscheidung mitgewirkt haben;	관계절 — die = Richter(복수 1격)	재판에 관여한
3. den Tag,	4격 — 남성 der Tag → den	3. 날
an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist;	관계절 — an dem = Tag. 완료 수동	변론을 종결한
4. die Urteilsformel;	4격 — 주문	4. 주문
5. den Tatbestand;	4격 — 사실	5. 사실

6. die Entscheidungsgründe.	4격 — 이유(복수)	6. 이유

목록 전체가 enthält의 4격 목적어라 3번은 den Tag, 5번은 den Tatbestand다. 1~3번이 강학상 Rubrum이다.

문형

bei (3격) mitwirken

~에 관여하다

1. mitwirken = mit(함께) + wirken(작용하다). 「관여하다」. 분리 동사다.
2. 어디에 관여했는지는 bei + 3격: bei der Entscheidung.
3. 관여한 법관이 판결에 서명한다(StPO § 275 Abs. 2, 이 장 unterschreiben).

Bei der Entscheidung haben drei Richter mitgewirkt.
그 재판에는 판사 세 명이 관여했다.

Ein Schöffe wirkt bei der Hauptverhandlung mit.
참심원이 공판에 참여한다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항 · 민사소송법 제208조

머리에 오는 것은 닮았다 — 「당사자와 법정대리인」, 「법원」. 칸이 다르다. 한국은 「청구의 취지 및 상소의 취지」를 따로 적고 사실 부분이 없다. 독일은 사실(Nr. 5)과 이유(Nr. 6)를 나눈다.

Rn. 7

die **Entscheidungsgründe**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɛntˈʃaɪ̯dʊŋsˌgʁʏndə] **(판결) 이유** ★★★

조문어 **Entscheidungsgründe** | 일상·강의 **Gründe** | DE · AT

Entscheidung(재판) + s + Gründe(Grund의 복수). 늘 복수로 쓴다(관사 die는 복수 관사). 민사 판결의 이유 부분이고, 형사 판결에서는 Urteilsgründe라 한다(StPO § 267). 판결 안에서는 그냥 Gründe라는 소제목을 단다 — 이 장의 판결도 주문 다음에 G r ü n d e :로 이유를 연다.

쉬운 예

Die Gründe des Urteils sind lang.
그 판결의 이유는 길다.

실무 예

In den Entscheidungsgründen setzt sich das Gericht mit dem Vortrag der Beklagten auseinander.
법원은 이유에서 피고의 주장을 검토한다.

원문

> Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und

rechtlicher Hinsicht beruht. — ZPO § 313 Abs. 3 · 공식

이유에는 재판이 사실상·법률상 근거로 삼은 판단을 짧게 요약하여 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Entscheidungsgründe enthalten	주어(복수) + 정동사	이유에는 … 적는다
eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen	4격 + 2격	판단의 짧은 요약을
auf denen die Entscheidung	관계절 — auf denen = Erwägungen(3격)	재판이 근거로 삼은
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht	in + 3격 — 사실상·법률상	사실상·법률상
beruht	관계절 정동사 끝	근거로 한

in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht = 「사실상·법률상」. 판결과 상고 조문에 자주 나오는 짝이다.

문형

auf (3격) beruhen

~에 근거하다

1. beruhen auf + 3격 = 「~에 기초하다」. 위치를 말하는 auf라 3격이다.
2. 원문은 관계절이다: die Erwägungen, auf denen die Entscheidung … beruht. denen = 복수 3격 관계대명사.
3. 판결 맨 끝의 비용 판단도 이 동사로 쓴다: Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 34a Abs. 2 BVerfGG(이 장 판결 Rn. 125).

Das Urteil beruht auf einem Rechtsfehler.

그 판결은 법리 오해에 근거한다.

Worauf beruht diese Annahme?

그 판단은 무엇에 근거합니까?

한국이라면? = 판결서의 이유 · 민사소송법 제208조

이유를 필요한 만큼만 쓰게 하는 취지가 같다. 한국은 「주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로」 판단을 표시한다. 독일은 짧은 요약(kurze Zusammenfassung)이라 적고, 사실과 이유를 따로 쓴다.

Rn. 8

unterschreiben [ˌʊntɐˈʃʁaɪ̯bn̩] 서명하다 ★★

조문어 **unterschreiben** | 일상·강의 **unterschreiben** | DE · AT · CH

unter(아래에) + schreiben의 비분리 동사(강세가 -schrei-에). 명사 die Unterschrift. 판결은 관여 법관이 서명한다. 한 사람이 서명하지 못하면 재판장이, 재판장도 못 하면 가장 연장인 배석 판사가 그 사유를 판결 밑에 적는다(Satz 2). 형사 판결에 참심원은 서명하지 않는다. 민사는 ZPO § 315 Abs. 1이 앞 두 문장과 거의 같은 문장이다.

쉬운 예

Bitte unterschreiben Sie hier.

여기에 서명해 주십시오.

실무 예

Das Urteil ist noch nicht unterschrieben.

그 판결에는 아직 서명이 없다.

원문

> Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. … Der Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht. — StPO § 275 Abs. 2 Satz 1, 3 · 공식
>
> 판결에는 재판에 관여한 법관이 서명하여야 한다. … 참심원의 서명은 필요 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Urteil ist von den Richtern	주어 + sein + 행위자 von + 3격	판결에는 법관이
die bei der Entscheidung mitgewirkt haben	관계절 — die = Richter	재판에 관여한
zu unterschreiben	zu 부정사 — sein + zu의 끝	서명하여야 한다
Der Unterschrift der Schöffen	Satz 3 — bedürfen의 2격이 첫 자리	참심원의 서명은
bedarf es nicht	es bedarf + 2격 + nicht	필요 없다

문형

ist von (3격) zu (부정사)

~이 …하여야 한다

1. sein + zu = 「~되어야 한다」(12장 D5). 해야 할 사람은 von + 3격으로 붙인다.

2. von den Richtern = 법관들이. 관계절 die … mitgewirkt haben이 누구인지 좁힌다.

3. 필요 없다는 bedarf es nicht: Der Unterschrift der Schöffen(2격) bedarf es nicht.

Der Antrag ist von dem Kläger zu unterschreiben.

신청서에는 원고가 서명하여야 한다.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben.

조서에는 재판장이 서명하여야 한다.

한국이라면? = 재판서의 서명 · 형사소송법 제41조

서명 원칙과 대신 적는 장치가 같다 — 「재판서에는 재판한 법관이 서명날인하여야 한다」. 독일은 참심원의 서명이 필요 없다고 따로 적는다. 참심원은 표결에는 법관과 같은 권한으로 참여한다(10장 GVG § 30).

Rn. 9

berichtigen [bəˈʁɪçtɪgn̩] 바로잡다 · (판결을) 경정하다 ★★

조문어 **berichtigen** | 일상·강의 **korrigieren** | DE · AT · CH

richtig(옳은)에서 온 be- 동사. 명사 die Berichtigung. 판결의 오기·계산 착오처럼 분명한 잘못은 언제든 직권으로도 고친다. 사실 부분(Tatbestand)의 잘못은 2주 안에 신청해야 고친다(§ 320 Abs. 1). 청구나 비용 판단을 빠뜨린 것은 경정이 아니라 신청에 따른 추가 판결로 메운다(§ 321 Abs. 1, Ergänzung).

쉬운 예

Ich muss meine Angaben berichtigen.

내 진술을 바로잡아야 한다.

실무 예

Das Gericht hat den Rechenfehler im Urteil berichtigt.

법원은 판결의 계산 착오를 경정했다.

원문

Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen. — ZPO § 319 Abs. 1 · 공식

판결에 있는 오기, 계산 착오와 그 밖에 이와 비슷한 분명한 잘못은 법원이 언제든지 직권으로도 경정하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Schreibfehler, Rechnungsfehler	주어 ①②(관사 없음)	오기, 계산 착오

und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten	주어 ③ — offenbar = 분명한	그 밖에 비슷한 분명한 잘못은
die in dem Urteil vorkommen	관계절 — die = 주어 셋. 분리 동사가 붙었다	판결에 있는
sind jederzeit von dem Gericht	sein + zu의 sind(복수) + 행위자	법원이 언제든지
auch von Amts wegen zu berichtigen	직권으로도 + zu 부정사	직권으로도 경정하여야 한다

문형

in (3격) vorkommen

~에 나오다 · 있다

1. vorkommen = 「나오다·생기다」. 분리 동사다: Das kommt vor(그런 일이 있다).
2. 관계절에서는 한 낱말로 끝에 온다: die in dem Urteil vorkommen.
3. in dem Urteil = 판결 안에. 위치라 3격이다.

Solche Fehler kommen oft vor.
그런 잘못은 자주 있다.

Das Wort kommt im Gesetz nicht vor.
그 말은 법률에 나오지 않는다.

한국이라면? ≠ 판결의 경정 · 민사소송법 제211조

분명한 잘못을 직권으로도 고친다는 짜임은 같다 — 「직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 경정결정(更正決定)을 할 수 있다」. 독일도 결정(Beschluss)으로 하고 판결에 덧붙여 적는다(§ 319 Abs. 2). 다만 독일 조문은 고쳐야 한다는 의무형(sind … zu berichtigen)이다.

Rn. 10

unterliegen [ˌʊntɐˈliːgn̩] (소송에서) 지다 · 패소하다 ★★★

조문어 **unterliegen** | 일상·강의 **verlieren** | DE · AT · CH

unter(아래) + liegen의 비분리 동사. 「밑에 깔리다」 → 지다. 반대는 obsiegen(이 장). 진 당사자가 소송비용을 부담하고, 상대방이 쓴 비용 가운데 필요했던 것을 갚는다. 3격과 함께면 「~의 대상이 되다」 다: Im übrigen unterliegt die Fassung der Urteilsformel dem Ermessen des Gerichts(StPO § 260 Abs. 4 Satz 5).

쉬운 예

Unsere Mannschaft ist knapp unterlegen.

우리 팀이 아깝게 졌다.

실무 예

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

소송비용은 피고가 부담한다.

원문

> Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. — ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1 · 공식
>
> 패소한 당사자는 소송비용을 부담하고, 특히 상대방에게 생긴 비용을, 목적에 맞는 권리 추구나 방어에 필요했던 한도에서 상환하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die unterliegende Partei	주어 — 현재분사 형용사(지는)	패소한 당사자는
hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen	haben + zu ① — 4격 + 2격	소송비용을 부담하고
insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten	4격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	특히 상대방에게 생긴 비용을
zu erstatten	haben + zu ②	상환하여야 한다
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung	soweit 부문장 — sie = Kosten	목적에 맞는 권리 추구
oder Rechtsverteidigung notwendig waren	술어 + 정동사 끝(과거)	이나 방어에 필요했던 한도에서

die dem Gegner erwachsenen Kosten — 관사(die)와 명사(Kosten) 사이에 「상대방에게 생긴」 이 끼었다. erwachsen = 생기다.

문형

(4격) zu tragen haben

~을 부담하여야 한다

1. haben + zu 부정사 = 능동 의무(12장): hat … zu tragen = 부담하여야 한다.
2. Kosten tragen = 비용을 부담하다. Kosten은 늘 복수다.

3. zu 부정사 둘이 이어진다: zu tragen, … zu erstatten. haben 하나가 둘을 이끈다.

Die Beklagte hat die Kosten zu tragen.

피고가 비용을 부담하여야 한다.

Wer trägt die Kosten des Verfahrens?

절차 비용은 누가 부담합니까?

문법 D1 · unterliegend · unterlegen — ge- 없는 강변화

~~die unterliegte Partei~~ (비문)

die unterlegene Partei (§ 91 Abs. 4) · die unterliegende Partei (Abs. 1)

unterliegen은 강변화 비분리 동사라 과거분사가 unterlegen이다(liegen – lag – gelegen, ge-는 빠진다). 현재분사 unterliegend와 과거분사 unterlegen이 같은 조 안에 둘 다 나온다. 형용사로 쓰면 어미가 붙는다: der unterlegenen Partei.

한국이라면? = 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

패소자 부담이 같다 — 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」. 독일 조문은 상대방이 쓴 비용 가운데 필요했던 것만 갚는다고 범위를 함께 적는다.

Rn. 11

obsiegen [ɔpˈziːgn̩] (소송에서) 이기다 · 승소하다 ★★

조문어 **obsiegen** | 일상·강의 **gewinnen** | DE · AT · CH

ob(위) + siegen(이기다). 일상어에서는 예스러운 말이고 소송에서 「승소하다」로 남았다. 강세가 -sie-에 있다. 일부 이기고 일부 지면 비용을 서로 상쇄하거나(gegeneinander aufheben — 이때 법원 비용은 반씩 진다) 비율로 나눈다. 12장 aufheben(취소하다)과 같은 동사인데 여기서는 「상쇄하다」다.

쉬운 예

Am Ende hat die Vernunft obsiegt.

결국 이성이 이겼다.

실무 예

Die Klägerin hat in vollem Umfang obsiegt.

원고는 전부 승소했다.

원문

> Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. — ZPO § 92 Abs. 1 · 공식
>
> 각 당사자가 일부 승소하고 일부 패소하면 비용은 서로 상쇄하거나 비율에 따라 나눈다. 비용을 상쇄하면 법원 비용은 각 당사자가 반씩 부담한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt	wenn 부문장 — 동사 둘	각 당사자가 일부 승소하고 일부 패소하면
so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben	주문장 — sein + zu ①. gegeneinander = 서로	비용은 서로 상쇄하거나
oder verhältnismäßig zu teilen	sein + zu ②	비율에 따라 나눈다
Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben	Satz 2 — 동사 첫머리 조건문, 상태 수동	비용을 상쇄하면
so fallen die Gerichtskosten jeder Partei	주문장 — jeder Partei = 3격	법원 비용은 각 당사자에게
zur Hälfte zur Last	zur Last fallen + 3격	반씩 부담이 된다

문형

teils ..., teils ...

일부는 ..., 일부는 ...

1. teils = 「일부는」. 둘을 나란히 세워 「일부 승소, 일부 패소」를 말한다.
2. Wenn jede Partei ..., so ... = 「각 당사자가 ~하면 ... 한다」. jede는 단수라 동사도 단수(obsiegt)다.
3. zur Last fallen + 3격 = 「~의 부담이 되다」. jeder Partei는 여기서 3격이다.

Das Wetter war teils sonnig, teils regnerisch.

날씨는 맑기도 하고 비가 오기도 했다.

Der Kläger hat teils obsiegt, teils verloren.

원고는 일부 이기고 일부 졌다.

한국이라면? ≠ 일부패소의 경우 · 민사소송법 제101조

일부 패소의 비용을 정하는 방법이 다르다. 한국은 「법원이 정한다」 고만 적는다. 독일은 상쇄와 비율 분담 두 길을 적고, 상쇄하면 법원 비용을 반씩 진다고 정한다.

Rn. 12

vorläufig vollstreckbar [ˈfoːɐ̯lɔɪ̯fɪç fɔlˈʃtʁɛkbaːɐ̯] 가집행할 수 있는 ★★★

조문어 **vorläufig vollstreckbar** | 일상·강의 **vorläufig vollstreckbar** | DE

vorläufig(잠정적인) + vollstreckbar(집행할 수 있는). 확정 전에도 집행할 수 있다는 선언 — 가집행. 독일 판결은 원칙적으로 주문에서 이 점을 정한다. § 708이 열거한 판결(인낙·포기 판결, 결석판결, 본안이 1,250유로 이하인 재산권 판결 등)은 담보 없이, 그 밖의 판결은 담보를 조건으로 선언한다(§ 709).

쉬운 예

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

이 판결은 가집행할 수 있다.

실무 예

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

이 판결은 담보를 제공하면 가집행할 수 있다.

원문

Andere Urteile sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. — ZPO § 709 Satz 1 · 공식

그 밖의 판결은 액수를 정할 담보를 조건으로 가집행할 수 있다고 선언하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Andere Urteile sind	주어 + sein + zu의 sind	그 밖의 판결은
gegen eine der Höhe nach	gegen + 4격 시작 — 관사와 명사 사이 수식어	액수를
zu bestimmende Sicherheit	zu + 현재분사 + 명사	정할 담보를 조건으로
für vorläufig vollstreckbar	für + 형용사	가집행할 수 있다고
zu erklären	zu 부정사 — sein + zu의 끝	선언하여야 한다

관사 eine와 명사 Sicherheit 사이에 der Höhe nach zu bestimmende(액수를 정할)가 끼었다. 명사 앞의 zu + 현재분사는 12장 D5에서 본 꼴이다.

문형

gegen (4격)

~을 조건으로 · ~와 맞바꾸어

1. gegen + 4격 = 여기서는 「~을 내고」. gegen Bezahlung(돈을 내면)의 gegen이다.

2. eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit = 「액수를 정할 담보」. der Höhe nach = 액수로 따져서.

3. 주문에서는 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von …(…의 담보를 제공하면)로 쓴다.

Die Ware wird nur gegen Bezahlung geliefert.

물건은 돈을 내야만 배달된다.

Der Angeklagte wurde gegen Kaution freigelassen.

피고인은 보석금을 내고 풀려났다.

문법 D6 · für vorläufig vollstreckbar erklären — 선언의 für

~~Das Urteil ist als vorläufig vollstreckbar zu erklären.~~ (부자연)

Das Urteil ist für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

(4격) für + 형용사 erklären = 「~을 …라고 선언하다」. 13장 für nichtig erklären(무효로 선언하다)과 같은 짜임이다. 판결 주문은 줄여서 Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar라고 쓴다.

한국이라면? ≠ 가집행의 선고 · 민사소송법 제213조

담보의 기본값이 다르다. 한국은 법원이 직권으로 「담보를 제공하거나, 제공하지 아니하고 가집행을 할 수 있다는 것을 선고하여야 한다」. 독일은 열거한 판결(§ 708) 밖에서는 담보를 붙이는 것이 원칙이다.

Rn. 13

die **Sicherheitsleistung**, Pl. Sicherheitsleistungen [ˈzɪçɐhaɪ̯ts͡ˌlaɪ̯stʊŋ]

담보 제공 ★★★

조문어 **Sicherheitsleistung** | 일상·강의 **Kaution** | DE · AT

Sicherheit(담보) + s + Leistung(제공). 일상어와 신문은 Kaution(보증금·보석금)이라 하지만 ZPO·StPO 조문은 이 말을 쓴다. 가집행 판결에서는 채무자도 담보를 내고 집행을 막을 수 있다. § 711의 표제가 Abwendungsbefugnis(집행을 막을 권한)다. 채무자가 회복할 수 없는 손해를 입을 때는 신청에 따른 보호도 있다(§ 712).

쉬운 예

Der Vermieter verlangt eine Kaution.

임대인이 보증금을 요구한다.

실무 예

Die Vollstreckung kann durch Sicherheitsleistung abgewendet werden.

담보를 제공하면 집행을 면할 수 있다.

원문

> In den Fällen des § 708 Nr. 4 bis 11 hat das Gericht auszusprechen, dass der Schuldner die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abwenden darf, wenn nicht der Gläubiger vor

der Vollstreckung Sicherheit leistet. § 709 Satz 2 gilt entsprechend, für den Schuldner jedoch mit der Maßgabe, dass Sicherheit in einem bestimmten Verhältnis zur Höhe des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages zu leisten ist. — ZPO § 711 Satz 1, 2 · 공식

제708조 제4호부터 제11호까지의 경우 법원은, 채권자가 집행 전에 담보를 제공하지 않으면 채무자가 담보 제공이나 공탁으로 집행을 면할 수 있다고 선고하여야 한다. 제709조 제2문을 준용하되, 채무자의 담보는 판결로 집행할 수 있는 금액에 대한 일정 비율로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In den Fällen des § 708 Nr. 4 bis 11	첫 자리 — in + 3격 + 2격	제708조 제4호부터 제11호까지의 경우
hat das Gericht auszusprechen	haben + zu(능동 의무) — aus-zu-sprechen	법원은 선고하여야 한다
dass der Schuldner die Vollstreckung	dass 부문장 — 주어 + 4격	채무자가 집행을
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung	durch + 4격 둘	담보 제공이나 공탁으로
abwenden darf	부정사 + 조동사 맨 끝	면할 수 있다고
wenn nicht der Gläubiger	예외 표지 — wenn nicht	채권자가 … 않으면
vor der Vollstreckung Sicherheit leistet	Sicherheit leisten = 담보를 제공하다	집행 전에 담보를 제공하지
§ 709 Satz 2 gilt entsprechend	Satz 2 — 준용	제709조 제2문을 준용하되
für den Schuldner jedoch mit der Maßgabe	jedoch + mit der Maßgabe(~라는 조건으로)	채무자에게는 … 조건으로
dass Sicherheit in einem bestimmten Verhältnis	dass 부문장 — 비율	담보를 일정 비율로

zur Höhe des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages	zu + 3격 + 2격 — 관사와 명사 사이 수식어	판결로 집행할 수 있는 금액에 대한
zu leisten ist	sein + zu 끝	제공하여야 한다는

wenn nicht = 「~하지 않으면」. 예외 표지다 — 채권자가 먼저 담보를 내면 채무자의 면제 권한은 쓰지 못한다.

문형

(4격) durch (4격) abwenden

…으로 ~을 막다

1. abwenden = 「돌려 막다·피하다」. 분리 동사: wendet … ab.
2. 무엇으로 막는지는 durch + 4격: durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung.
3. dass 부문장 안에서는 abwenden darf처럼 조동사가 맨 끝이다.

Er konnte den Schaden gerade noch abwenden.
그는 손해를 간신히 막았다.

Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden.
피고는 담보를 제공하고 집행을 면할 수 있다.

한국이라면? ≠ 가집행면제의 선고 · 민사소송법 제213조

채무자가 담보를 내고 집행을 막는 기능은 같다 — 「채권전액을 담보로 제공하고 가집행을 면제받을 수 있다는 것을 선고할 수 있다」. 독일은 § 708 Nr. 4~11의 판결에서 이 선고를 하여야 하고, 채권자가 먼저 담보를 내면 막지 못한다.

Rn. 14 der **Leitsatz**, Pl. Leitsätze [ˈlaɪtˌzats] **판결요지** ★★★

조문어 **Leitsatz** | 일상·강의 **Leitsatz** | DE · AT · CH

leiten(이끌다) + Satz(문장). 판결의 요지를 몇 문장으로 뽑은 것이다. 저작권법은 법원이 공식으로 쓴 판결요지(amtlich verfaßte Leitsätze)를 판결과 함께 보호 대상에서 뺀다. 문언이 amtlich(공식)이라, 학술지나 판례집이 따로 붙인 요지는 이 조문의 말에 들지 않는다. 법령과 판결을 원문 그대로 싣는 이 자료집의 근거 조문이기도 하다.

쉬운 예 Der erste Leitsatz ist kurz.
첫째 판결요지는 짧다.

실무 예 Der Senat hat dem Urteil zwei Leitsätze vorangestellt.
재판부는 판결 앞에 판결요지 두 개를 붙였다.

원문

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. — UrhG § 5 Abs. 1 · 공식

법률, 명령, 공식 훈령과 고시, 그리고 재판과 공식으로 작성된 판결요지는 저작권 보호를 받지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gesetze, Verordnungen	주어 ①②(관사 없는 복수)	법률, 명령
amtliche Erlasse und Bekanntmachungen	주어 ③④	공식 훈령과 고시
sowie Entscheidungen	sowie(그리고) + 주어 ⑤	그리고 재판과
und amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen	주어 ⑥ — 과거분사 형용사 + zu + 3격	공식으로 작성된 판결요지는
genießen keinen urheberrechtlichen Schutz	정동사(복수) + kein + 4격	저작권 보호를 받지 않는다

문형

(4격) genießen

(보호·권리를) 누리다

1. genießen = 「즐기다」. 법률어에서는 보호·권리를 「누리다」: Schutz genießen, Vorrang genießen.
2. 주어가 여럿(Gesetze, … Leitsätze)이라 복수 genießen이다.
3. verfaßt는 옛 철자다(지금은 verfasst). 개정되지 않은 조문은 옛 철자를 그대로 둔다.

Das Werk genießt keinen Schutz mehr.
그 저작물은 이제 보호받지 못한다.

Ausländer genießen denselben Schutz.
외국인도 같은 보호를 받는다.

문법 D1 · genießen keinen Schutz — 관사 없는 명사의 일반 부정은 kein

~~... genießen nicht urheberrechtlichen Schutz.~~ (부자연)

... genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.

관사 없는 명사를 그냥 부정할 때는 nicht가 아니라 kein을 쓴다. nicht는 다른 것과 견줄 때(nicht urheberrechtlichen, sondern ...) 쓴다. Schutz는 남성 4격이라 keinen이다. 형용사는 kein 뒤에서 -en을 진다(urheberrechtlichen).

한국이라면? ≠ 보호받지 못하는 저작물 · 저작권법 제7조

판결이 보호받지 못한다는 점은 같다 — 「법원의 판결 · 결정 · 명령 및 심판」. 한국 조문은 판결요지를 따로 들지 않는다. 독일은 공식 판결요지를 명시한다.

Rn. 15

die **Randnummer**, Pl. Randnummern ['ʁant‚nʊmɐ] 난외번호 (Rn.) ★★★

조문어 — | 일상·강의 **Randnummer** | DE · AT

Rand(가장자리) + Nummer(번호). 판결 문단 옆 여백의 번호이고 줄여서 Rn.이라 쓴다. 판결서의 법정 구성 요소는 아니다(ZPO § 313에 없다). 연방헌법재판소는 문단마다 번호를 달고 인용도 이 번호로 한다 — 이 장의 판결은 인용 예시를 Rn. 1-125로 적는다. 판례집 인용에서는 권·첫 면 다음 꺾쇠 안에 면과 Rn.을 함께 적는다.

쉬운 예

Wo steht das? In der Randnummer zwölf.

그게 어디 있지? 난외번호 12에.

실무 예

Die Randnummern stehen am Rand jedes Absatzes.

난외번호는 문단마다 여백에 있다.

원문

> Art. 14 Abs. 1 GG schützt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht (vgl. BVerfGE 31, 229 <240>; 129, 78 <101>; 134, 204 <224 f. Rn. 72>), und dabei auch das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers aus § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG (vgl. BVerfGE 81, 12 <16>). — BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 69 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식
>
> 기본법 제14조 제1항은 지식재산, 특히 저작권을 보호하고(BVerfGE 31, 229 <240>; 129, 78 <101>; 134, 204 <224 f. Rn. 72> 참조), 그와 함께 저작권법 제85조 제1항 제1문에서 나오는 음반제작자의 저작인접권도 보호한다(BVerfGE 81, 12 <16> 참조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Art. 14 Abs. 1 GG schützt das geistige Eigentum	주어(조문) + 정동사 + 4격	기본법 제14조 제1항은 지식재산
insbesondere das Urheberrecht	4격 덧붙임 — insbesondere = 특히	특히 저작권을 보호하고
(vgl. BVerfGE 31, 229 <240>; 129, 78 <101>;	인용 괄호 ① — 세미콜론이 판결을 나눈다	(31권 229면 <240면>; 129권 78면 <101면>;
134, 204 <224 f. Rn. 72>)	인용 ③ — 면과 난외번호	134권 204면 <224면 이하, 난외번호 72> 참조)
und dabei auch das Leistungsschutzrecht	4격 ② — dabei auch = 그와 함께	그와 함께 저작인접권도
des Tonträgerherstellers aus § 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG	2격 + aus + 3격(근거 조문)	저작권법 제85조 제1항 제1문의 음반제작자의
(vgl. BVerfGE 81, 12 <16>)	인용 괄호	(81권 12면 <16면> 참조)

인용 괄호를 건너뛰고 읽으면 문장은 간단하다: Art. 14 Abs. 1 GG schützt das geistige Eigentum … und dabei auch das Leistungsschutzrecht. 판결의 인용 괄호는 처음 읽을 때 덮어 두어도 된다.

문형

vgl. BVerfGE (권), (첫 면) <(면) Rn. (번호)>

연방헌법재판소 판례집 인용

1. vgl. = vergleiche(참조). 앞선 판결을 댈 때 맨 앞에 붙인다.
2. BVerfGE 134, 204 = 판례집 134권, 그 결정이 시작하는 204면.
3. 꺾쇠 <224 f. Rn. 72> = 실제로 가리키는 224면 이하, 난외번호 72. f.는 「다음 면까지」다.

Vergleiche die Randnummer zweiundsiebzig.
난외번호 72를 참조하라.

Unter welcher Randnummer steht das?
그것은 난외번호 몇에 있습니까?

한국이라면? + 문단 번호 · 민사소송법 제208조

번호는 두 나라 모두 법률이 정한 것이 아니다. 한국 조문의 판결서 기재사항에도, 독일 ZPO § 313에도 없다. 독일 연방헌법재판소는 문단마다 번호를 달아 그것을 인용 단위로 쓴다.

Rn. 16

rügen ['ʁyːgn̩] (위법을) 다투다 · 주장하다 ★★★

조문어 **rügen** | 일상·강의 **beanstanden** | DE · AT · CH

일상어로 「꾸짖다·나무라다」. 판결에서는 헌법소원 청구인이나 상소인이 무엇이 잘못되었다고 다투는지 적는 동사다. 명사 die Rüge. 이 장의 판결은 A. III의 첫 문단(Rn. 25)을 이 동사로 열고, 이어지는 문단(Rn. 26 이하)에서 청구인의 주장을 접속법 I로 옮긴다 — Dieser Eingriff sei nicht gerechtfertigt(Rn. 28).

쉬운 예

Der Lehrer rügt den Schüler.

교사가 학생을 나무란다.

실무 예

Die Revision rügt die Verletzung materiellen Rechts.

상고는 실체법 위반을 다툰다.

원문

> Mit der Verfassungsbeschwerde rügen die Beschwerdeführer im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG (Kunstfreiheit) und aus Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitssatz).
>
> — BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 25 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식
>
> 헌법소원으로 청구인들은 요컨대 기본법 제5조 제3항 제1문(예술의 자유)과 제3조 제1항(평등 원칙)에서 나오는 기본권이 침해되었다고 다툰다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mit der Verfassungsbeschwerde	첫 자리 — mit + 3격	헌법소원으로
rügen die Beschwerdeführer im Wesentlichen	V2 정동사 + 주어(복수) + 부사	청구인들은 요컨대 … 다툰다
eine Verletzung ihrer Grundrechte	4격 + 2격	기본권의 침해를
aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG (Kunstfreiheit)	aus + 3격 — 근거 조문 ①	제5조 제3항 제1문(예술의 자유)
und aus Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitssatz)	근거 조문 ②	과 제3조 제1항(평등 원칙)에서 나오는

문형

eine Verletzung (2격) rügen

~이 침해되었다고 다투다

1. rügen + 4격: eine Verletzung(침해를). 동사 하나로 「~이 침해되었다고 다투다」 가 된다.
2. 무엇의 침해인지는 2격: ihrer Grundrechte(그들의 기본권의).
3. im Wesentlichen = 「요컨대·주로」 . 판결이 주장을 줄여 옮긴다는 표시다.

Die Klägerin rügt eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs.
원고는 법적 청문권이 침해되었다고 다툰다.

Was rügt die Revision?
상고는 무엇을 다투는가?

한국이라면? = 청구서의 기재사항 · 헌법재판소법 제71조

무엇이 침해되었는지 밝혀야 한다는 점이 같다. 한국 청구서에는 「침해된 권리」와 「침해의 원인이 되는 공권력의 행사 또는 불행사」를 적는다. 독일 판결은 청구인이 다투는 기본권을 조문 번호로 옮긴다.

Rn. 17

zurückweisen [tsuˈʁʏkˌvaɪzn̩] (상소·신청을) 기각하다 · 물리치다 ★★★

조문어 **zurückweisen** | 일상·강의 **ablehnen** | DE · AT · CH

zurück(되돌려) + weisen(가리키다)의 분리 동사. 상소·신청을 받아들이지 않는 것이다. 한국어는 소도 상소도 「기각」 이지만 독일어는 동사를 가른다. 소는 abweisen(die Klage abweisen), 이유 없는 상소는 zurückweisen, 부적법한 것은 als unzulässig verwerfen이다. 이 장 판결의 주문 첫 줄도 부적법한 청구인 부분을 wird verworfen으로 적는다.

쉬운 예 — Sie hat das Angebot zurückgewiesen.
그녀는 그 제안을 거절했다.

실무 예 — Die Berufung wird zurückgewiesen.
항소를 기각한다.

원문

> Das Oberlandesgericht wies die Berufung der Beschwerdeführer zu 1) bis 3) im Wesentlichen zurück (Hanseatisches OLG, Urteil vom 7. Juni 2006 - 5 U 48/05 -, GRUR-RR 2007, S. 3). Nur bei der Verwendung kleinster Tonpartikel im Wege des Sampling sei eine Verletzung der Tonträgerherstellerrechte zu verneinen. Ein solcher

Fall liege jedoch nicht vor. — BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 14 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식

고등법원은 청구인 1~3의 항소를 대부분 기각했다(함부르크 고등법원 2006. 6. 7. 판결 5 U 48/05, GRUR-RR 2007, 3면). 아주 작은 소리 조각을 샘플링으로 쓴 경우에만 음반제작자 권리의 침해를 부정해야 하는데, 이 사건은 그런 경우가 아니라는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Oberlandesgericht wies die Berufung	주어 + 과거 정동사 wies(직설법) + 4격	고등법원은 항소를
der Beschwerdeführer zu 1) bis 3)	2격 — 청구인 1~3의	청구인 1~3의
im Wesentlichen zurück	부사 + 앞토 zurück(괄호 끝)	대부분 기각했다
(Hanseatisches OLG, Urteil vom 7. Juni 2006	인용 괄호 — 법원 + 판결 날짜	(함부르크 고등법원 2006. 6. 7. 판결
- 5 U 48/05 -, GRUR-RR 2007, S. 3)	사건번호 + 실린 곳(잡지·연도·면)	5 U 48/05, GRUR-RR 2007, 3면)
Nur bei der Verwendung kleinster Tonpartikel	Satz 2 첫 자리 — nur bei + 3격	아주 작은 소리 조각을 쓴 경우에만
im Wege des Sampling	im Wege + 2격 = ~의 방법으로	샘플링으로
sei eine Verletzung der Tonträgerherstellerrechte	접속법 I sei + 주어 — 원심의 판단	음반제작자 권리의 침해를
zu verneinen	sein + zu의 끝	부정해야 한다는데
Ein solcher Fall liege jedoch nicht vor	접속법 I liege … vor(분리동사 vorliegen) + jedoch	그런 경우가 아니라는 것이다

첫 문장(wies)은 직설법, 다음 두 문장(sei · liege)은 접속법 I이다. 한 문단 안에서 「재판소가 확인한 경과」와 「원심이 한 말」이 동사 꼴로 갈린다.

문형

sei … zu verneinen

부정해야 한다고 한다

1. 원심의 판단을 옮기는 접속법 I이다: sei(= ist). 연방헌법재판소가 남의 판단을 전한다.
2. sein + zu = 「~되어야 한다」 (12장 D5). zu verneinen = 부정되어야 한다.
3. 같은 문단의 첫 문장 wies … zurück은 직설법 과거 — 재판소가 확인한 경과다(이 장 D8).

Ein Anspruch sei zu verneinen.
청구권은 부정해야 한다고 한다.

Die Klage sei abzuweisen, weil sie verjährt sei.
시효가 지났으니 소를 기각해야 한다고 한다.

문법 D3 · wies … zurück — 과거형에서도 앞토는 괄호 끝

~~Das Oberlandesgericht zurückwies die Berufung.~~ (비문)

Das Oberlandesgericht wies die Berufung zurück.

zurückweisen은 분리 동사다. 과거형 wies가 둘째 자리에 서고 앞토 zurück은 괄호 끝으로 간다. 부문장에서만 붙는다: …, dass das Gericht die Berufung zurückwies.

한국이라면? = 항소기각 · 민사소송법 제414조

원판결이 옳으면 항소를 물리친다는 짜임이 같다 — 「제1심 판결을 정당하다고 인정한 때에는 항소를 기각하여야 한다」. 한국은 소와 상소 모두 「기각」이고, 독일은 소는 abweisen, 상소는 zurückweisen이다.

Rn. 18

zurückverweisen [t͡suˈʁʏkfɛɐ̯ˌvaɪzn̩] (사건을) 환송하다 ★★★

조문어 **zurückverweisen** | 일상·강의 **zurückgeben** | DE · AT · CH

zurück + verweisen(넘기다)의 분리 동사. 상급 법원이 원판결을 취소하고 사건을 원심으로 돌려보내는 것이다. 대개 aufheben(취소하다, 12장)과 짝을 이룬다: hob … auf und verwies … zurück. 이 장의 판결도 결론에서 BGH 판결을 취소하고 사건을 BGH로 돌려보낸다(Rn. 109).

쉬운 예

Er hat mich an seinen Kollegen verwiesen.
그는 나를 동료에게 보냈다.

실무 예

Die Sache wird an das Landgericht zurückverwiesen.
사건을 지방법원에 환송한다.

원문

> Auf die Revision der Beschwerdeführer zu 1) bis 3) hob der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht zurück (BGH, Urteil vom 20. November 2008 - I

ZR 112/06 -, NJW 2009, S. 770). — BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 15 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식

청구인 1~3의 상고에 따라 연방대법원은 항소심 판결을 취소하고 다시 심리·재판하도록 사건을 고등법원에 환송했다(BGH 2008. 11. 20. 판결 I ZR 112/06, NJW 2009, 770면).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Auf die Revision der Beschwerdeführer zu 1) bis 3)	첫 자리 — auf + 4격 + 2격	청구인 1~3의 상고에 따라
hob der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil auf	정동사 ① hob + 주어 + 4격 + 앞토 auf	연방대법원은 항소심 판결을 취소하고
und verwies die Sache	정동사 ② verwies + 4격	사건을
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung	zu + 3격 — 목적	다시 심리·재판하도록
an das Oberlandesgericht zurück	an + 4격(방향) + 앞토 zurück	고등법원에 환송했다
(BGH, Urteil vom 20. November 2008	인용 괄호 — 법원 + 날짜	(BGH 2008. 11. 20. 판결
- I ZR 112/06 -, NJW 2009, S. 770)	사건번호 + 실린 곳	I ZR 112/06, NJW 2009, 770면)

분리 동사 둘(auf-heben, zurück-verweisen)이 und로 이어지고 앞토가 각자 제 괄호 끝에 선다: hob … auf und verwies … zurück.

문형

auf (4격) hin / auf die Revision

~에 따라 · ~을 받아

1. Auf die Revision = 「상고에 따라」. 누구의 상소로 재판했는지 판결은 이렇게 연다.
2. auf + 4격: die Revision(여성 4격). 원고의 항소면 auf die Berufung des Klägers.
3. zur erneuten Verhandlung und Entscheidung = 「다시 심리·재판하도록」. zur = zu + der, 목적이다.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil aufgehoben.
원고의 항소에 따라 판결을 취소한다.

Die Sache wird zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen.
사건을 다시 심리하도록 환송한다.

문법 D6 · an das Gericht zurückverweisen — 방향은 an + 4격

~~verwies die Sache an dem Oberlandesgericht zurück~~ (비문)

verwies die Sache an das Oberlandesgericht zurück

사건을 어디로 보내는지는 방향이라 an + 4격이다. an dem(3격)이면 「그 법원에서」 라는 위치가 된다. 11장 BVerfGG § 95 Abs. 2의 verweist es die Sache an ein zuständiges Gericht zurück 도 4격이다.

한국이라면? = 파기환송 · 민사소송법 제436조

취소하고 돌려보내는 짜임이 같다 — 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나」. 한국 조문은 환송받은 법원이 파기 이유에 기속된다고 함께 적는다(제2항).

Rn. 19

begründet [bəˈgʁʏndət] 이유 있는 ★★★

조문어 **begründet** | 일상·강의 **berechtigt** | DE · AT · CH

begründen(근거를 대다)의 과거분사가 형용사가 된 말. 판결에서는 「이유 있는」 — 청구·상소가 받아들여질 만하다. 반대는 unbegründet. 판단 순서는 zulässig(적법, 12장) 다음 begründet다. 이 장의 판결도 B장에서 적법성을 보고, C장을 결론 한 문장(Rn. 64)으로 연다. 결론을 먼저 말하고 이유를 뒤에 붙이는 이 방식을 강학상 Urteilsstil(판결 문체)이라 한다.

쉬운 예

Seine Sorge ist begründet.
그의 걱정은 근거가 있다.

실무 예

Die Berufung ist unbegründet.
항소는 이유 없다.

원문

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit sie zulässig ist. – BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 64 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식
헌법소원은 적법한 한도에서 이유 있다.

문형

..., soweit (부문장)

~하는 한도에서

1. soweit = 「~하는 한도에서」. 결론의 범위를 좁힌다(12장 aufheben).
2. 여기서는 청구인 4~12의 헌법소원이 부적법해서(Rn. 61), 적법한 부분만 이유 있다는 뜻이다.
3. 결론 문장은 직설법 현재다: ist begründet. 남의 말이 아니라 재판소의 판단이다(이 장 D8).

Die Berufung ist begründet, soweit sie die Zinsen betrifft.
항소는 이자 부분에 한하여 이유 있다.

Die Klage ist zulässig und begründet.
그 소는 적법하고 이유 있다.

한국이라면? = 항소법원의 심판 · 형사소송법 제364조
이유 있음·없음으로 결론을 내는 짜임이 같다 — 「항소이유 없다고 인정한 때에는 판결로써 항소를 기각하여야 한다」. 한국어 「이유」는 판결 이유(Gründe)와 이유 있다(begründet)를 한 낱말로 쓴다(이 장 가짜 친구 코너).

Rn. 20

verurteilen [fɛɐ̯ˈʔʊʁtaɪ̯lən] (이행을) 명하다 · 유죄를 선고하다 ★★★

조문어 **verurteilen** | 일상·강의 **verurteilen** | DE · AT · CH

ver- + Urteil(판결)의 동사. 민사에서는 「(피고에게 이행을) 명하다」, 형사에서는 「(형을) 선고하다」다. 한국어는 두 자리에 다른 말을 쓴다. 민사: den Beklagten zur Zahlung verurteilen 또는 dazu verurteilen, … zu zahlen. 형사: den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe verurteilen. 이 문단은 원심의 경과라 직설법 과거(verurteilte)다.

쉬운 예 Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.
그는 벌금형을 선고받았다.

실무 예 Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger den Kaufpreis zu zahlen.
피고는 원고에게 매매대금을 지급하라.

원문

> Das Landgericht verurteilte die Beschwerdeführer zu 1) bis 3) unter Androhung eines Ordnungsgelds dazu, den Vertrieb der beiden Versionen des Titels „Nur mir“ zu unterlassen, über die hergestellten und/oder ausgelieferten Tonträger des oben bezeichneten Albums Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen sowie sämtliche Vervielfältigungsstücke herauszugeben. — BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 – 1 BvR 1585/13, Rn. 13 (BVerfGE 142, 74 — Metall auf Metall) · 공식

지방법원은 질서금을 경고하면서 청구인 1~3에게, 「Nur mir」 두 판본의 판매를 중지하고, 위 앨범 음반의 제조·출고에 관하여 정보를 제공하고 계산을 보고하며, 모든 복제물을 인도하라고 명했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Landgericht verurteilte	주어 + 과거 정동사(직설법)	지방법원은 … 명했다
die Beschwerdeführer zu 1) bis 3)	4격 — 누구에게	청구인 1~3에게
unter Androhung eines Ordnungsgelds dazu	unter + 3격 + dazu(뒤 내용을 가리킴)	질서금을 경고하면서
den Vertrieb der beiden Versionen	명령 ① — 4격 + 2격	두 판본의 판매를
des Titels „Nur mir“ zu unterlassen	2격 + zu 부정사 ①	「Nur mir」 의 … 중지하고
über die hergestellten und/oder ausgelieferten Tonträger	명령 ② — über + 4격	제조·출고한 음반에 관하여
des oben bezeichneten Albums Auskunft zu erteilen	2격 + zu 부정사 ②	위 앨범의 … 정보를 제공하고
und Rechnung zu legen	zu 부정사 ③ — Rechnung legen = 계산을 보고하다	계산을 보고하며
sowie sämtliche Vervielfältigungsstücke herauszugeben	zu 부정사 ④ — heraus-zu-geben	모든 복제물을 인도하라고

zu 부정사 넷(zu unterlassen · zu erteilen · zu legen · herauszugeben)이 dazu를 채운다. 이 사건 1심 판결은 금지·정보 제공·계산 보고·인도를 명했다.

문형

(4격) dazu verurteilen, … zu (부정사)

~에게 …하라고 명하다

1. verurteilen + zu + 3격(명사) 또는 dazu, … zu 부정사(문장)로 명하는 내용을 붙인다.

2. dazu는 뒤의 zu 부정사 덩어리를 미리 가리키는 말이다. 빼도 된다.

3. 명하는 것이 여럿이면 zu 부정사를 잇는다: zu unterlassen, … zu erteilen …, herauszugeben.

Der Beklagte wird zur Zahlung verurteilt.

피고에게 지급을 명한다.

Das Gericht verurteilte sie dazu, die Wohnung zu räumen.

법원은 그녀에게 집을 비우라고 명했다.

한국이라면? ≠ 형선고 · 형사소송법 제321조

한 동사냐 두 말이냐가 다르다. 한국 형사 조문은 「판결로써 형을 선고하여야 한다」 고 쓰고, 민사 판결은 주문에서 이행을 명한다. 독일은 민사·형사 모두 verurteilen 하나다.

Rn. 21

freisprechen [ˈfʁaɪ̯ˌʃpʁɛçn̩] 무죄를 선고하다 ★★★

조문어 **freisprechen** | 일상·강의 **freisprechen** | DE · AT · CH

frei(자유로운) + sprechen의 분리 동사. 명사 der Freispruch. 무죄 판결의 이유에는 사실이 증명되지 않아서인지(nicht überführt), 증명된 사실이 죄가 되지 않아서인지를 밝혀야 한다. 상소가 없으면 사실상 이유인지 법률상 이유인지만 적어도 된다(Satz 2). 반대는 schuldig sprechen(이 장 Tenor)이다.

쉬운 예

Er wurde freigesprochen.

그는 무죄를 선고받았다.

실무 예

Der Angeklagte wird freigesprochen.

피고인은 무죄.

원문

> Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der Angeklagte für nicht überführt oder ob und aus welchen Gründen die für erwiesen angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden ist. – StPO § 267 Abs. 5 Satz 1 · 공식
>
> 피고인에게 무죄를 선고하면, 판결 이유에는 피고인의 범행이 증명되지 않았다고 보았는지, 아니면 증명되었다고 본 행위를 벌할 수 없다고 보았는지와 그 이유를 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wird der Angeklagte freigesprochen	동사 첫머리 조건문 — 수동	피고인에게 무죄를 선고하면

so müssen die Urteilsgründe ergeben	주문장 — 조동사 + 주어 + 부정사	판결 이유는 … 밝혀야 한다
ob der Angeklagte für nicht überführt	ob 부문장 ① — für + 과거분사	범행이 증명되지 않았다고 보았는지
oder ob und aus welchen Gründen	ob 부문장 ② + 이유	아니면 … 그리고 어떤 이유로
die für erwiesen angenommene Tat	주어 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	증명되었다고 본 행위를
für nicht strafbar erachtet worden ist	für + 형용사 + 완료 수동 — 두 ob 절이 함께 쓴다	벌할 수 없다고 보았는지

ob … oder ob … — 두 갈래를 견준다. 첫 ob 절에는 동사가 없고, 마지막의 erachtet worden ist를 둘째 절과 함께 쓴다.

문형

(4격) für (형용사) erachten

~을 …라고 보다

1. erachten = 「여기다·판단하다」. halten … für와 같은 짜임이다(12장 für begründet halten).
2. für nicht überführt = 「유죄가 증명되지 않았다고」. überführen = 죄를 입증하다.
3. 원문은 완료 수동이다: für nicht strafbar erachtet worden ist(벌할 수 없다고 판단되었는지).

Das Gericht erachtet die Aussage für glaubhaft.
법원은 그 진술을 믿을 만하다고 본다.

Die Tat wurde für erwiesen erachtet.
그 행위는 증명되었다고 판단되었다.

문법 D3 · freigesprochen — ge-는 앞토 뒤에

~~Der Angeklagte wurde gefreisprochen.~~ (비문)

Der Angeklagte wurde freigesprochen.

freisprechen은 분리 동사라 과거분사의 ge-가 앞토 frei와 줄기 sprochen 사이에 낀다: frei-ge-sprochen. 현재형은 Das Gericht spricht ihn frei — 앞토가 괄호 끝으로 간다.

한국이라면? = 무죄의 판결 · 형사소송법 제325조

무죄의 두 갈래가 같다 — 「피고사건이 범죄로 되지 아니하거나 범죄사실의 증명이 없는 때」. 독일은 이유에 둘 중 어느 쪽인지 밝히라고 적고, 한국 조문은 무죄를 선고하라고 적는다.

한국이라면? — 판결의 뼈대는 닮았고, 칸과 기한이 다르다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 민사소송법·형사소송법(2026. 10. 2. 시행본)·저작권법·헌법재판소법 현행본이다.

	독일	한국	차이
≠	Tatbestand + Entscheidungsgründe (ZPO § 313 Abs. 1)	청구의 취지 + 이유 (민사소송법 제208조 제1항)	사실 부분이 따로 있다 / 없다.
+	Im Namen des Volkes (ZPO § 311 · StPO § 268)	—	한국 조문의 기재사항에는 머리 문구가 없다.
≠	Verkündung: über drei Wochen nur aus wichtigen Gründen (ZPO § 310)	2주, 늦어도 4주 (제207조)	넘길 사유만 적음 / 상한을 둠.
=	Strafurteil: spätestens zwei Wochen (StPO § 268 Abs. 3)	변론종결 후 14일 이내 (형사소송법 제318조의4)	독일은 넘기면 공판을 새로 연다.
≠	Straftat im Tenor, Vorschriften nach dem Tenor (StPO § 260 Abs. 4·5)	법령의 적용은 판결이유에 (제323조 제1항)	죄명·법조를 주문 쪽에 / 이유에.
=	Freispruch: nicht überführt oder nicht strafbar (StPO § 267 Abs. 5)	무죄 (제325조)	두 갈래가 같다.
=	Kosten trägt die unterliegende Partei (ZPO § 91)	패소자 부담 (민사소송법 제98조)	독일은 필요했던 비용으로 범위를 적는다.
≠	teilweises Obsiegen: aufheben oder teilen (§ 92)	법원이 정한다 (제101조)	두 방법을 적음 / 법원에 맡김.
≠	vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheit (§ 709)	가집행 선고, 담보는 법원이 (제213조 제1항)	담보가 원칙 / 담보 여부를 법원이 정함.
≠	Abwendungsbefugnis (§ 711)	가집행면제 선고 (제213조 제2항)	독일은 열거 판결에서 의무적 선고.
≠	Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten (§ 319)	판결의 경정 (제211조)	직권으로도, 결정으로.
≠	amtlich verfasste Leitsätze ungeschützt (UrhG § 5 Abs. 1)	판결만 적음 (저작권법 제7조 제3호)	판결요지를 따로 든다 / 들지 않는다.

가짜 친구 · Tatbestand와 Gründe — 같은 말, 다른 자리

Tatbestand는 형법에서 구성요건이다(9장). 민사 판결에서는 판결서의 한 부분, 곧 당사자의 청구와 주장을 요약하는 「사실」이다(ZPO § 313 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2). 판결에 Tatbestand라는 소제목이 보이면 「구성요건」이 아니라 「사실」로 읽는다.

소송법 조문끼리도 갈린다. StPO § 260 Abs. 4의 Straftatbestand는 형벌 구성요건이고, ZPO § 320의 Berichtigung des Tatbestandes는 판결 사실 부분의 경정이다. 앞이 「무엇이 범죄인가」, 뒤가 「판결이 무엇을 적었는가」다.

Gründe는 Grund(땅·기초·이유)의 복수다. 판결에서는 「이유」 — 민사 Entscheidungsgründe, 형사 Urteilsgründe·Gründe des Strafurteils(StPO § 267). 복수로 쓰지만 한국어로는 「이유」 하나로 옮긴다.

한국어 쪽에도 함정이 있다. 「이유」는 판결 이유(Gründe)이기도 하고 「청구가 이유 있다」의 이유(begründet)이기도 하다. 「이유 있다」를 Die Klage hat Gründe로 옮기면 틀린다 — Die Klage ist begründet.

> Im Tatbestand sollen die erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. 원문

> Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 원문

> Die Gründe des Strafurteils müssen ferner das zur Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen und die Umstände anführen, die für die Zumessung der Strafe bestimmend gewesen sind. 원문

요령 판결 소제목 Tatbestand = 사실, Gründe = 이유. 형법 조문의 Tatbestand = 구성요건. 「이유 있다」 = begründet.

기억 되살리기 D8 — 판결문의 세 목소리: 사실 · 주장 · 검토

판결은 동사 꼴로 목소리를 가른다. 법원이 확인한 경과와 법원의 판단은 직설법(wies … zurück · ist begründet), 당사자와 원심의 말은 접속법 I(sei · liege · habe), 결론 전의 검토는 접속법 II(könnte · käme in Betracht)다. 11장의 접속법 I을 판결 한 편의 짜임 위에 얹어 본다.

- 경과는 직설법 과거다. 법원이 확인한 사실이기 때문이다: Das Landgericht verurteilte …(Rn. 13), Das Oberlandesgericht wies die Berufung … zurück(Rn. 14). 민사 판결의 Tatbestand도 다툼 없는 사실은 직설법으로 적는 것이 정형이다(강학상).
- 주장은 접속법 I이다. 「~라고 다툰다·주장한다」를 직설법 동사로 열고 내용을 접속법 I로 잇는다: Mit der Verfassungsbeschwerde rügen die Beschwerdeführer …(Rn. 25) → Dieser Eingriff sei nicht gerechtfertigt(Rn. 28). 내용 문장은 dass 없이 동사가 둘째 자리다: Der Kläger behauptet, der Beklagte habe nicht gezahlt.
- 신청은 zu 부정사다: Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an ihn … zu zahlen. 법원이 받아들이면 주문은 직설법 현재 수동이 된다: Der Beklagte wird verurteilt, … zu zahlen. 받아들이지 않으면 Die Klage wird abgewiesen.
- 원심의 판단을 옮길 때도 접속법 I이다: Nur … sei eine Verletzung … zu verneinen. Ein solcher Fall liege jedoch nicht vor(Rn. 14). 복수 주어라 꼴이 직설법과 같아지면 접속법 II로 바꾼다: Die Beschwerdeführer hätten … verletzt und könnten sich … nicht berufen(Rn. 20).
- 법원 자신의 판단은 직설법 현재이고 결론이 먼저 온다(강학상 Urteilsstil): Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit sie zulässig ist(Rn. 64). 이유는 denn · da · weil로 뒤에 붙인다: … stellen Kunstwerke im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG dar, denn es handelt sich um freie schöpferische Gestaltungen(Rn. 89).
- 법학 교육의 사례 풀이와 감정서는 거꾸로 간다(강학상 Gutachtenstil). 가정으로 열고(접속법 II), 요건을 하나씩 검토한 뒤, 결론을 마지막에 직설법으로 닫는다: A könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung haben. … Ein Anspruch aus Vertrag käme in Betracht. … Also hat A gegen B einen Anspruch auf Zahlung.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
verurteilte · wies … zurück	직설법 과거	경과 — 법원이 확인한 것(Rn. 13·14)
sei · liege · habe	접속법 I	당사자·원심의 말 — 「~라고 한다」
hätten · könnten	접속법 II(접속법 I 대신)	복수에서 직설법과 꼴이 같을 때(Rn. 20)

beantragt, … zu verurteilen	직설법 + zu 부정사	신청 — 「~하라는 판결을 구한다」
wird verurteilt · wird abgewiesen	직설법 현재 수동	주문 — 「~하라」 「기각한다」
ist begründet, denn …	직설법 현재 + 이유	판단 — 결론 먼저(Urteilsstil)
könnte · käme in Betracht	접속법 II	검토 — 「~일 수 있다」 (Gutachtenstil)
also hat · somit ist	직설법 현재	검토의 결론 — 맨 끝(Gutachtenstil)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Kläger (주어(1격)) behauptet, (정동사 · 직설법 — 주장했다는 사실) der Beklagte (내용 문장의 주어) habe (접속법 I · 둘째 자리 — 원고의 말) den Kaufpreis (4격) nicht gezahlt. (과거분사 · 지나간 일)

원고는 피고가 매매대금을 지급하지 않았다고 주장한다.

Der Kläger (주어(1격)) könnte (접속법 II · 가정 — 아직 결론이 아니다) gegen den Beklagten (gegen + 4격 · 누구에 대한) einen Anspruch (4격) auf Zahlung (auf + 4격 · 무엇을 구하는) haben. (부정사 · 맨 끝)

원고에게 피고에 대한 지급 청구권이 있을 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Der Kläger behauptet, der Beklagte hat nicht gezahlt.~~	Der Kläger behauptet, der Beklagte habe nicht gezahlt.	판결에서 당사자의 주장은 접속법 I로 옮긴다. 일상 문장에서는 직설법도 쓰지만, 판결문에서 직설법은 법원이 확인한 사실과 섞여 읽힌다.
~~Der Kläger beantragt, den Beklagten verurteilen.~~	Der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen.	beantragen 뒤의 신청 내용은 zu 부정사다.

~~Die Klage könnte begründet sein. (판결의 결론)~~	Die Klage ist begründet.	판결은 결론을 직설법으로 먼저 말한다. könnte는 결론 전의 검토(Gutachtenstil)에서 쓴다.
~~Die Klage wird abgewiesen werden. (주문)~~	Die Klage wird abgewiesen.	주문은 직설법 현재 수동이다. 미래(werden … werden)로 쓰지 않는다.

말해 보기 — 판결을 설명할 때

독일 동료와 판결의 짜임이나 두 나라 판결서의 차이를 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Das Urteil wird am Ende der Sitzung verkündet.

판결은 기일 끝에 선고됩니다.

Im Tatbestand steht, was die Parteien vortragen.

사실 부분에는 당사자들이 주장하는 것이 적힙니다.

vortragen = 주장하다·진술하다. 명사 der Vortrag(주장).

Ein koreanisches Urteil hat keinen eigenen Tatbestand.

한국 판결서에는 따로 사실 부분이 없습니다.

민사소송법 제208조 제1항의 기재사항 — 청구의 취지와 이유.

Auf welche Randnummer beziehen Sie sich?

몇 번 난외번호를 말씀하시는 겁니까?

sich beziehen auf + 4격 = 「~을 가리키다」.

Die Kosten trägt die unterliegende Partei.

비용은 진 쪽이 부담합니다.

확인 문제 8

1. 독일 민사 판결서의 Tatbestand는?

구성요건

사실(당사자의 청구·주장 요약)

주문

판결요지

ZPO § 313 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2. 형법의 Tatbestand(구성요건, 9장)와 같은 말, 다른 뜻.

2. 판결 주문을 독일 법전은 무엇이라 부르는가?

Tenor

Urteilsformel

Leitsatz

Rubrum

ZPO § 313 Abs. 1 Nr. 4, StPO § 260 Abs. 4. Tenor는 실무·강학의 말이고 이 뜻에서는 강세가 첫 음절이다.

3. 판결문에서 원고의 주장을 접속법 I로 옮긴다. 「Der Kläger behauptet, der Beklagte ___ nicht gezahlt.」 빈칸은?

hat

habe

hatte

haben

판결은 당사자의 주장을 접속법 I로 옮겨 법원이 확인한 사실과 가른다. 일반 문장에서는 hat도 쓰지만 판결문의 거리 두기에는 habe를 쓴다.

4. 「Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit sie zulässig ist.」의 문체는?

Gutachtenstil — 가정으로 시작

Urteilsstil — 결론 먼저

접속법 I — 남의 말

명령문

BVerfG 1 BvR 1585/13 Rn. 64. 결론을 직설법으로 먼저 말하고 이유를 뒤에 붙인다(강학상 Urteilsstil).

5. 독일 민사 판결의 선고 기일을 따로 정할 때, 중요한 사유가 없으면 넘기지 못하는 기간은?

2주

3주

4주

5주

ZPO § 310 Abs. 1 Satz 2. 한국 민사소송법 제207조 제1항은 2주, 늦어도 4주다.

6. 「BVerfGE 134, 204 <224 f. Rn. 72>」에서 「Rn. 72」는?

72권

72면

난외번호 72

72번째 판결

Randnummer — 결정의 문단 번호. 134는 권, 204는 첫 면, 224 f.는 가리키는 면이다(이 장 판결 Rn. 69).

7. ZPO § 91 Abs. 1에 따라 소송비용을 부담하는 쪽은?

원고

패소한 당사자

국가

각자 부담

「Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen …」. 한국 민사소송법 제98조와 같다.

8. 가집행 판결에서 채무자가 담보를 내고 집행을 막을 수 있게 한 ZPO § 711의 표제는?

Sicherheitsleistung

Abwendungsbefugnis

Kaution

Vollstreckungsabwehr

ZPO § 711 Abwendungsbefugnis. 한국 민사소송법 제213조 제2항의 가집행면제 선고와 짝이다.

3부 원전과 말하기 · 제16장

원전 ① Savigny

Vom Beruf unsrer Zeit

1814년 Thibaut가 독일 전체에 통할 민법전을 곧바로 만들자고 제안했다. 베를린 대학 교수 Savigny는 같은 해 이 책으로 답했다 — 『Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft』(입법과 법학에 대한 우리 시대의 소명). 법은 입법자의 자의가 아니라 언어처럼 민족의 공통 의식에서 자라고, 지금 시대에는 좋은 법전을 만들 능력이 없다는 답이다. 이 장의 원문은 Deutsches Textarchiv의 전자본(1814년 초판, CC BY-SA 4.0)에서 그대로 옮겼다. 긴 s(ſ), bey·seyn, Nothwendigkeit, daß처럼 지금은 쓰지 않는 철자가 그대로 나온다. 표제어는 현대 철자로 적고 옛 철자는 풀이에 붙였다. 소리는 현대 철자로 읽은 것이다. 문법 코너는 옛 철자 대

응표와 긴 문장 끊어 읽기다. 한국 대조는 민법 제1조의 법률·관습법·조리를 중심으로, Savigny의 관습법과 한국 조문의 관습법이 어디서 갈리는지 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Die Rechtswiſſenſchaft hat lediglich den Inhalt der Geſetze zum Gegenſtand.

   Savigny, Vom Beruf (1814), S. 6

   법학은 오로지 법률의 내용만을 대상으로 한다(Savigny가 비판한 통설의 요약).

2. Als ein ſolcher abgeſonderter Stand erſcheinen nunmehr auch die Juriſten. Savigny, Vom Beruf (1814), S. 12

   이제 법률가도 그렇게 따로 떨어진 신분으로 나타난다.

▼ 처음 보는 문법 용어 31 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다

V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
동사 괄호	정동사(둘째 자리)와 부정사·과거분사·분리 앞토(맨 끝)가 문장을 양쪽에서 감싸는 짜임. 목적어와 부사는 기본적으로 그 안에 들어간다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다)
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
재귀동사	sich와 함께 쓰는 동사(sich irren, sich vorbehalten). sich는 주어 자신을 가리킨다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」

동격	앞 명사를 다른 말로 풀어 쓴 명사구. 앞 명사와 같은 격을 쓴다 — den Bundesgerichtshof (den obersten Gerichtshof des Bundes)
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
강변화	동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)
완료 수동	과거분사 + worden + sein: erachtet worden ist(판단되었다). werden의 과거분사가 수동에서는 geworden이 아니라 worden이 된다
움라우트	모음 위 점 두 개(ä ö ü). 소리가 바뀐 표시이고 복수·파생에서 자주 나타난다
술어 1격	sein·werden 뒤에 오는 1격 명사. 주어와 같은 것을 가리킨다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 die **Gesetzgebung**, Pl. Gesetzgebungen [gəˈzɛt͡s ˌgeːbʊŋ] **입법** ★★★

조문어 **Gesetzgebung** | 일상·강의 **Gesetzgebung** | DE · AT · CH

Gesetz(법률) + Gebung(geben의 명사). 책 제목의 둘째 낱말이다. 이 문장은 Savigny 자신의 생각이 아니라, 앞 문장 Nach ihr(그 견해에 따르면)가 이끄는 당시 통설의 요약이다 — 모든 법은 법률, 곧 최고 국가권력의 명시적 명령에서 나온다는 견해다. 원전 철자 wechſelndem → wechselndem.

쉬운 예 Die Gesetzgebung ist Sache des Parlaments.
입법은 의회의 일이다.

실무 예 Die Gesetzgebung reagiert oft spät auf neue Techniken.
입법은 새 기술에 늦게 반응하곤 한다.

원문

> Demnach iſt die Geſetzgebung ſelbſt, ſo wie die Rechtswiſſenſchaft, von ganz zufälligem, wechſelndem Inhalt, und es iſt ſehr möglich,

daß das Recht von morgen dem von heute gar nicht ähnlich ſieht. –

Savigny, Vom Beruf (1814), S. 6 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

그러므로 입법 자체도, 법학과 마찬가지로, 전적으로 우연하고 바뀌는 내용을 가지며, 내일의 법이 오늘의 법과 전혀 닮지 않는 일도 충분히 있을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Demnach iſt die Geſetzgebung ſelbſt	부사 Demnach(그러므로) + 정동사 iſt + 주어	그러므로 입법 자체도
ſo wie die Rechtswiſſenſchaft	삽입 — so wie = ~와 마찬가지로	법학과 마찬가지로
von ganz zufälligem, wechſelndem Inhalt	sein + von + 3격 = 「~한 성질이다」. 형용사 강변화 -em	전적으로 우연하고 바뀌는 내용을 가진다
und es iſt ſehr möglich	주문장 ② — es는 뒤 daß 문장을 미리 받는 자리 주어	그리고 … 충분히 있을 수 있다
daß das Recht von morgen	daß 부문장 주어 — 옛 철자 daß = 현대 dass	내일의 법이
dem von heute gar nicht ähnlich ſieht	3격 + ähnlich sehen, 정동사 끝	오늘의 법과 전혀 닮지 않는

Savigny는 이 통설을 소개한 뒤 「Ob diese Ansicht … Realität habe」(S. 7, 이 장 positives Recht)라고 물음을 던지고 2장에서 반박한다.

문형

(3격) ähnlich sehen

~을 닮다

1. ähnlich sehen = 「닮아 보이다」. 닮은 대상은 3격이다: dem Vater ähnlich sehen.
2. 원문 dem von heute = dem Recht von heute. 앞에 나온 Recht를 되풀이하지 않고 관사만 남겼다.
3. gar nicht = 「전혀 ~ 않다」. nicht를 세게 한다.

Das neue Gesetz sieht dem alten sehr ähnlich.

새 법률은 옛 법률과 아주 닮았다.

Sie sieht ihrer Mutter ähnlich.

그녀는 어머니를 닮았다.

한국이라면? ≠ 입법권 · 헌법 제40조

한국 헌법은 입법을 기관의 권한으로 적는다 — 「입법권은 국회에 속한다」. Savigny가 묻는 것은 누가 입법하느냐가 아니라, 한 시대에 법전을 만들 능력이 있느냐다(6장 Unser Beruf zur Gesetzgebung).

Rn. 2

die **Rechtswissenschaft**, Pl. Rechtswissenschaften [ˈʁɛçt͡sˌvɪsn̩ʃaft] **법학**

★★★

조문어 **Rechtswissenschaft** | 일상·강의 **Jura** | DE · AT · CH

Recht + s + Wissenschaft(학문, 19장). 책 제목의 셋째 낱말이다. 이 문장은 책의 마지막 장(12. Schluß)에서 법전 지지자들과 같은 목적을 두고 수단만 다르다고 정리하는 대목이다 — 그들은 법전을, Savigny는 법학을 내세운다. 원전 철자 ſeyn → sein.

쉬운 예

Sie studiert Rechtswissenschaft.

그녀는 법학을 공부한다.

실무 예

Die Rechtswissenschaft beobachtet die Praxis der Gerichte.

법학은 법원의 실무를 관찰한다.

원문

Ich ſehe das rechte Mittel in einer organiſch fortſchreitenden Rechtswiſſenſchaft, die der ganzen Nation gemein ſeyn kann. –

Savigny, Vom Beruf (1814), S. 161 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

나는 올바른 수단을, 유기적으로 나아가며 온 국민에게 공통일 수 있는 법학에서 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ich ſehe das rechte Mittel	주어 + 정동사 + 4격	나는 올바른 수단을 … 본다
in einer organiſch fortſchreitenden Rechtswiſſenſchaft	in + 3격 — 관사와 명사 사이에 현재분사 형용사(나아가는)	유기적으로 나아가는 법학에서
die der ganzen Nation	관계절 — die = Rechtswissenschaft(1격), der ganzen Nation = 3격	온 국민에게
gemein ſeyn kann.	3격 + gemein sein(~에 공통이다) + 조동사 끝	공통일 수 있는

gemein은 여기서 「공통의」 다. 오늘 일상어의 gemein(못된)으로 읽지 않는다(이 장 gemeines Recht).

문형

(4격) in (3격) sehen

~을 …에서 찾다 · ~이 …에 있다고 보다

1. sehen + 4격 + in + 3격 = 「무엇을 어디에서 본다」 → ~이 …에 있다고 여기다.
2. das rechte Mittel = 올바른 수단. recht는 여기서 「옳은·제대로 된」 이라는 형용사다.
3. 같은 쪽 다음 문단도 이 꼴이다: Sie … ſehen den Grund des Uebels in den Rechtsquellen(이 장 Gesetzbuch).

Wir sehen die Ursache in der langen Verfahrensdauer.
우리는 원인이 긴 소송 기간에 있다고 본다.

Ich sehe darin kein Problem.
거기에는 문제가 없다고 봅니다.

Rn. 3

das **Gewohnheitsrecht**, Pl. Gewohnheitsrechte [gəˈvoːnhaɪ̯t͡s ˌʁɛçt] **관습법**

★★★

조문어 **Gewohnheitsrecht** | 일상·강의 **Gewohnheitsrecht** | DE · AT · CH

Gewohnheit(습관) + s + Recht. 2장 Entstehung des positiven Rechts의 결론 문장이다. Savigny는 모든 법이 이 방식으로 생긴다고 보면서도, 그 이름(Gewohnheitsrecht)은 「nicht ganz passend」 하다고 미리 밝힌다. 원전 철자 Willkühr → Willkür.

쉬운 예

Das ist bei uns eine alte Gewohnheit.
그것은 우리에게 오래된 습관이다.

실무 예

Ist das schon Gewohnheitsrecht oder nur eine Übung?
그것은 이미 관습법인가, 아니면 단지 관행인가?

원문

> Die Summe dieſer Anſicht alſo iſt, daß alles Recht auf die Weiſe entſteht, welche der herrſchende, nicht ganz paſſende, Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet, d. h. daß es erſt durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, überall alſo durch innere, ſtillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines Geſetzgebers. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 13 f. · 공식 대체

(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

이 견해를 요약하면, 모든 법은 지배적이지만 꼭 들어맞지는 않는 말버릇이 관습법이라 부르는 방식으로 생긴다는 것, 곧 먼저 관습과 민중의 믿음으로, 다음에 법학으로 만들어진다는 것, 따라서 어디서나 입법자의 자의가 아니라 안에서 조용히 작용하는 힘으로 생긴다는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Summe dieſer Anſicht alſo iſt	주어 + 정동사 — 「이 견해의 요약은 …이다」	이 견해를 요약하면
daß alles Recht auf die Weiſe entſteht	daß 부문장 ① — 술어 자리를 채운다	모든 법은 … 방식으로 생긴다는 것
welche der herrſchende, nicht ganz paſſende, Sprachgebrauch	관계절 — welche = Weise(4격). 주어 Sprachgebrauch 앞에 형용사 둘	지배적이지만 꼭 맞지는 않는 말버릇이
als Gewohnheitsrecht bezeichnet	als + 4격(목적어 welche에 맞춘다) bezeichnen = ~을 …이라 부르다. 중성이라 1·4격 꼴이 같다. 정동사 끝	관습법이라 부르는
d. h. daß es erſt durch Sitte und Volksglaube	d. h. = das heißt. daß 부문장 ② — es = das Recht	곧 법은 먼저 관습과 민중의 믿음으로
dann durch Jurisprudenz erzeugt wird	수동 + 정동사 끝	다음에 법학으로 만들어진다는 것
überall alſo durch innere, ſtillwirkende Kräfte	durch + 4격 복수	따라서 어디서나 안에서 조용히 작용하는 힘으로
nicht durch die Willkühr eines Geſetzgebers.	대비 + 2격. Willkühr = 현대 Willkür	입법자의 자의로가 아니라

erst … dann = 「먼저 … 다음에」. 법이 생기는 두 단계 — 민중의 관습과 믿음, 그다음 법률가의 학문(Jurisprudenz) — 를 적는다(이 장 Element).

문형

durch (4격) erzeugt werden

~에 의해 만들어지다

1. erzeugen = 만들어 내다. 수동은 werden + 과거분사: erzeugt wird.
2. 수단·원인은 durch + 4격: durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz.
3. 대비는 쉼표 뒤 nicht durch …: 「~으로이지, …으로가 아니다」.

Das Recht wird durch die Praxis fortgebildet.
법은 실무를 통해 발전한다.

Der Schaden wurde durch einen Fehler verursacht.
그 손해는 한 실수로 생겼다.

한국이라면? ≠ 관습법 · 민법 제1조

한국 민법은 관습법을 법률 다음의 보충 법원으로 둔다 — 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고」. Savigny에게 이 생성 방식은 보충이 아니라 모든 법이 생기는 길이다. 법률은 그 뒤에 일부를 돕는 자리에 선다(3장).

Rn. 4

das **Gesetzbuch**, Pl. Gesetzbücher [gəˈzɛt͡s ˌbuːx] **법전** ★★★

조문어 **Gesetzbuch** | 일상·강의 **Gesetzbuch** | DE · AT · CH

Gesetz + Buch. 오늘 Bürgerliches Gesetzbuch(BGB)의 그 Gesetzbuch다. Savigny가 반박한 것은 Thibaut가 1814년에 낸 「sogleich ein neues」 일반 민법전 안이다(S. 4 각주 2, 11장 Thibauts Vorschlag). 원전 철자 Uebel → Übel.

쉬운 예

Das Gesetzbuch liegt auf dem Tisch.
법전이 책상 위에 있다.

실무 예

Im Gesetzbuch findet sich dazu keine Regel.
법전에는 그에 관한 규정이 없다.

원문

> Sie aber ſehen den Grund des Uebels in den Rechtsquellen, und glauben durch ein Geſetzbuch zu helfen: ich finde ihn vielmehr in uns, und glaube, daß wir eben deshalb zu einem Geſetzbuch nicht berufen ſind. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 161 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 그런데 그들은 해악의 원인을 법원(法源)에서 보고 법전으로 고칠 수 있다고 믿는다. 나는 오히려 그것을 우리 안에서 찾으며, 바로 그 때문에 우리가 법전을 만들 소명이 없다고 믿

는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sie aber ſehen den Grund des Uebels	주어 Sie(그들) + aber + 정동사 + 4격 + 2격	그런데 그들은 해악의 원인을
in den Rechtsquellen	in + 3격 복수	법원(法源)에서 보고
und glauben durch ein Geſetzbuch zu helfen:	정동사 ② + zu 부정사	법전으로 고칠 수 있다고 믿는다
ich finde ihn vielmehr in uns	대조 — ihn = den Grund	나는 오히려 그것을 우리 안에서 찾고
und glaube, daß wir eben deshalb	정동사 + daß 부문장 시작	바로 그 때문에 우리가
zu einem Geſetzbuch nicht berufen ſind.	zu + 3격 + berufen sein, 정동사 끝	법전을 만들 소명이 없다고 믿는다

책 제목 Vom Beruf unsrer Zeit의 답이 이 문장의 끝 nicht berufen sind다. 원인을 법원(Rechtsquellen)이 아니라 「우리」, 곧 당대 법학의 수준에서 찾는다.

문형

glauben, … zu (부정사)

~한다고 믿다

1. glauben + zu 부정사 = 「~한다고 믿다」. 주어가 같을 때 쓴다: glauben … zu helfen.
2. 주어가 다르거나 내용이 길면 daß(오늘 dass) 부문장: glaube, daß wir … nicht berufen ſind.
3. 콜론(:) 앞뒤가 대조의 짝이다: Sie … — ich …. 「그들은 … 나는 …」.

Er glaubt, das Problem durch ein neues Gesetz zu lösen.
그는 새 법률로 그 문제를 풀 수 있다고 믿는다.

Ich glaube, dass wir noch Zeit brauchen.
우리에게 아직 시간이 필요하다고 생각합니다.

한국이라면? ≠ 사실인 관습 · 민법 제106조

한국 민법은 법전 안에서 관습에 자리를 내준다 — 「다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다」. 법전 하나로 모든 것을 정하자는 1814년 제안과 다른 짜임이다.

Rn. 5

berufen [bəˈʁuːfn̩] (~할) 소명이 있는 · 부름받은 ★★

조문어 **berufen** | 일상·강의 **geeignet** | DE · AT · CH

동사 berufen(불러 임명하다)의 과거분사. 책 제목의 Beruf가 여기서 나왔다. 오늘 Beruf는 「직업」 이지만 Savigny의 Beruf는 할 능력·소명이다 — 그는 6장을 「wir haben jetzt die Fähigkeit zu dieſer Arbeit zu unterſuchen」 으로 연다(S. 45). 원전 철자 Meynung → Meinung, Vorurtheil → Vorurteil.

쉬운 예

Sie fühlt sich zur Musik berufen.

그녀는 음악이 자기 소명이라고 느낀다.

실무 예

Zur Entscheidung ist allein das Gericht berufen.

결정할 권한은 법원에만 있다.

원문

Aber eben dieſe Meynung, daß jedes Zeitalter zu allem berufen ſey, iſt das verderblichſte Vorurtheil. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 45 · 공식 대체

(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

그러나 바로 이 생각, 곧 어느 시대나 무엇이든 할 소명이 있다는 생각이야말로 가장 해로운 편견이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Aber eben dieſe Meynung	주어 — eben = 바로. Meynung = 현대 Meinung	그러나 바로 이 생각
daß jedes Zeitalter	동격 daß 부문장 — 생각의 내용	어느 시대나
zu allem berufen ſey	zu + 3격 + berufen + 접속법 I ſey	무엇이든 할 소명이 있다는
iſt das verderblichſte Vorurtheil.	정동사 + 술어 1격(최상급)	가장 해로운 편견이다

문형

zu (3격) berufen sein

~할 소명·자격이 있다

1. berufen sein + zu + 3격 = 「~하도록 부름받았다」 → ~할 자격·능력이 있다.
2. 무엇에는 zu + 명사(3격): zu allem, zu einem Geſetzbuch. zu 부정사도 된다.

3. 부정은 nicht berufen sein: 「~할 처지가 아니다」. 책 마지막 장의 결론이 이 꼴이다(S. 161, 이 장 Gesetzbuch).

Das Gesetz ist zur Entscheidung berufen.

법원이 결정할 권한을 가진다.

Dazu bin ich nicht berufen.

저는 그 일을 할 처지가 아닙니다.

문법 D8 · berufen ſey — 남의 생각은 접속법 I

~~daß jedes Zeitalter zu allem berufen ist~~ (부자연)

daß jedes Zeitalter zu allem berufen ſey (현대 sei)

Meynung(생각)의 내용을 옮기는 daß 문장이라 접속법 I sei를 썼다. Savigny는 바로 그 생각을 편견이라 부르므로, 직설법 ist면 자기 주장처럼 읽힐 수 있다. 옛 철자 ſey는 현대 sei다.

Rn. 6

die **Rechtsquelle**, Pl. Rechtsquellen [ˈʁɛçtsˌkvɛlə] 법원(法源) ★★★

조문어 **Rechtsquelle** | 일상·강의 **Rechtsquelle** | DE · AT · CH

Recht + s + Quelle(샘, 19장). 법이 흘러나오는 곳, 곧 법원(法源)이다. 한국어로는 법원(法院, Gericht)과 소리가 같으니 한자를 붙여 읽는다. 이 문장은 법전 지지자들이 바라는 것을 Savigny가 정리한 대목이다(Hier ist vielmehr folgendes gemeynt). 원전 철자 Rechtsvorrath → Rechtsvorrat.

쉬운 예

Das Gesetz ist eine wichtige Rechtsquelle.

법률은 중요한 법원(法源)이다.

실무 예

Ist Gewohnheitsrecht in Deutschland eine Rechtsquelle?

독일에서 관습법은 법원(法源)인가?

원문

> Der Staat ſoll ſeinen geſammten Rechtsvorrath unterſuchen und ſchriftlich aufzeichnen laſſen, ſo daß dieſes Buch nunmehr als einzige Rechtsquelle gelte, alles andere aber, was bisher etwa gegolten hat, nicht mehr gelte. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 17 · 공식 대체
>
> (Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 국가는 자신이 가진 법 전체를 조사해 글로 적게 하고, 그 책이 이제 유일한 법원(法源)으로 효력을 가지며, 지금까지 효력이 있던 다른 모든 것은 더는 효력을 갖지 않게 해야 한다는 것이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Der Staat ſoll ſeinen geſammten Rechtsvorrath	주어 + 조동사 ſoll + 4격	국가는 자신이 가진 법 전체를
unterſuchen und ſchriftlich aufzeichnen laſſen	부정사 둘 + lassen(시키다), 동사 괄호 끝	조사해 글로 적게 하여
ſo daß dieſes Buch nunmehr als einzige Rechtsquelle gelte	so daß 부문장 — 요구의 내용이라 접속법 I gelte	그 책이 이제 유일한 법원으로 효력을 갖고
alles andere aber	부문장의 둘째 주어	다른 모든 것은
was bisher etwa gegolten hat	관계절 — alles 뒤의 관계대명사는 was	지금까지 효력이 있던
nicht mehr gelte.	nicht mehr + 접속법 I	더는 효력을 갖지 않게 해야 한다

gelte가 두 번 나온다. soll이 이끄는 요구라 결과도 아직 이루어지지 않은 일이고, 접속법 I이 그것을 표시한다. 오늘 글이라면 so dass … gilt가 보통이다.

문형

als (1격) gelten

~으로 효력을 갖다 · ~으로 통하다

1. gelten = 「효력이 있다」. als + 1격과 함께면 「~으로 여겨지다·통하다」.
2. als einzige Rechtsquelle gelten = 유일한 법원(法源)으로 효력을 갖다.
3. 완료는 haben이다: was bisher gegolten hat(지금까지 효력이 있던 것).

Das Gesetz gilt ab dem 1. Januar.
그 법률은 1월 1일부터 시행된다.

Er gilt als sorgfältiger Richter.
그는 꼼꼼한 판사로 통한다.

한국이라면? ≠ 법원(法源) · 민법 제1조

한국 민법은 첫 조문에서 법원(法源)을 셋으로 늘어놓는다 — 「법률」, 「관습법」, 「조리」. 법전 하나만을 einzige Rechtsquelle로 삼자는 1814년의 제안과 달리, 조문 스스로 법률 밖의 법원을 연다.

Rn. 7

die **Sitte**, Pl. Sitten ['zɪtə] 관습 · 풍속 · 도덕 ★★★

조문어 **Sitte** | 일상·강의 **Brauch** | DE · AT · CH

Savigny는 법을 언어·관습(Sitte)·국가조직(Verfassung)과 함께 한 민족의 같은 힘으로 본다(S. 8). 이 문장은 혼인을 법과 관습이 반씩 나눠 가진 예로 든다. 오늘 법률어에는 BGB § 138 Abs. 1의 gegen die guten Sitten(선량한 풍속에 반하여)으로 남았다. 원전 철자 nothwendigen → notwendigen.

쉬운 예

Das ist hier so Sitte.

여기서는 그게 관습이다.

실무 예

Der Vertrag verstößt gegen die guten Sitten.

그 계약은 선량한 풍속에 반한다.

원문

Die Ehe gehört nur zur Hälfte dem Rechte an, zur Hälfte aber der Sitte, und jedes Eherecht iſt unverſtändlich, welches nicht in Verbindung mit dieſer ſeiner nothwendigen Ergänzung betrachtet wird. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 46 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

혼인은 절반만 법에 속하고 절반은 관습에 속한다. 그래서 어떤 혼인법도 이 필수적인 보충과 함께 보지 않으면 이해할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Ehe gehört nur zur Hälfte dem Rechte an	주어 + 정동사 + 3격 + 앞토 an	혼인은 절반만 법에 속하고
zur Hälfte aber der Sitte	동사 생략 — gehört … an이 이어진다. 3격	절반은 관습에 속한다
und jedes Eherecht iſt unverſtändlich	주문장 ② — 주어 + 정동사 + 술어	그래서 어떤 혼인법도 이해할 수 없다
welches nicht in Verbindung mit dieſer ſeiner nothwendigen Ergänzung	관계절 — welches = Eherecht. dieser seiner = 지시사 + 소유사(옛 문체)	이 필수적인 보충과 함께
betrachtet wird.	수동 + 정동사 끝	보지 않으면

관계절 welches가 주문장(iſt unverſtändlich) 뒤에 떨어져 섰다. 선행사 Eherecht가 멀리 있어도 중성 1격이라 짝을 찾을 수 있다.

문형

(3격) angehören

~에 속하다

1. angehören = 「~의 일부이다·~에 속하다」. 속하는 곳은 3격이다.
2. 분리 동사: gehört … an. 원문에서는 an이 쉼표 앞 첫 문장 끝에 있다.
3. zur Hälfte = 「절반은」. zur = zu der. 둘째 zur Hälfte 뒤에는 gehört … an이 생략되었다.

Sie gehört dem Senat seit 2020 an.
그녀는 2020년부터 그 재판부 소속이다.

Er gehört keiner Partei an.
그는 어느 정당에도 속하지 않는다.

문법 D2 · dem Rechte angehören — 속하는 곳은 3격

~~Die Ehe gehört nur zur Hälfte das Recht an.~~ (비문)

Die Ehe gehört nur zur Hälfte dem Rechte (현대 dem Recht) an.

angehören(~에 속하다)은 3격을 받는다: dem Rechte, der Sitte. 분리 동사라 앞토 an이 첫 문장 끝에 떨어진다. dem Rechte의 -e는 옛 3격 어미이고 오늘은 대개 dem Recht다.

한국이라면? ≠ 선량한 풍속 · 민법 제103조

한국 조문의 「선량한 풍속」은 법률행위를 무효로 만드는 한계로 쓰인다. Savigny의 Sitte는 법과 나란히 서서 법을 낳고 채우는 힘이다. 같은 말이 BGB § 138에서는 한국 조문과 같은 자리(무효의 한계)에 쓰인다.

Rn. 8 das **Bewusstsein**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bəˈvʊstzaɪ̯n] **의식** ★★★

조문어 **Bewusstsein** | 일상·강의 **Bewusstsein** | DE · AT · CH

원전 철자 Bewußtſeyn(ß·ey). 이 책의 열쇠말 das gemeinsame Bewusstsein des Volkes(민족의 공통 의식)이다. 이 대목은 앞 2장의 주장(S. 8~9)을 다시 짚으면서 어려움을 꺼낸다 — 로마법의 큰 줄기는 그렇다 쳐도 판덱텐의 세부까지 민족의 의식에 있다고 볼 수는 없다는 것이다(S. 11 f.).

쉬운 예

Er hat das Bewusstsein verloren.
그는 의식을 잃었다.

실무 예

Das Unrechtsbewusstsein fehlte dem Täter.

행위자에게는 불법의 인식이 없었다.

원문

> Es iſt nämlich oben behauptet worden, daß der eigentliche Sitz des Rechts das gemeinſame Bewußtſeyn des Volkes ſey. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 11 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 곧 앞에서, 법이 본디 자리하는 곳은 민족의 공통 의식이라고 주장했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Es iſt nämlich oben	자리 주어 Es + 정동사 iſt + 부사	곧 앞에서
behauptet worden	완료 수동의 끝 — 과거분사 + worden	주장했다
daß der eigentliche Sitz des Rechts	daß 부문장 주어 + 2격	법이 본디 자리하는 곳은
das gemeinſame Bewußtſeyn des Volkes ſey.	술어 1격 + 2격 + 접속법 I ſey	민족의 공통 의식이라고

문형

Es ist behauptet worden, dass …

~라고 주장했다(주장되었다)

1. ist … behauptet worden = 완료 수동(sein + 과거분사 + worden). 「~라고 말해졌다」.
2. Es는 자리만 채우는 주어다. 내용은 daß(오늘 dass) 문장이 맡는다.
3. oben(위에서) = 「앞에서」. 책의 앞 대목을 가리킨다. Savigny는 Es ist oben … gezeigt worden도 쓴다(S. 28).

Es ist oft behauptet worden, dass das Verfahren zu lange dauert.

절차가 너무 오래 걸린다는 주장이 자주 있었다.

Es ist oben gezeigt worden, dass die Frage offen ist.

그 물음이 열려 있다는 것은 앞에서 보였다.

문법 D7 · Bewußtſeyn → Bewusstsein — 옛 철자를 오늘 글에 쓰지 않는다

~~das gemeinsame Bewußtsein des Volkes~~ (표기 오류)

das gemeinsame Bewusstsein des Volkes

짧은 모음 뒤의 ß는 1996년 맞춤법 개정 뒤 ss다(bewusst의 u는 짧다, 1장). ey는 오늘 ei로 쓴다. 1814년 철자는 원전 인용 안에서만 그대로 두고, 내 글에서는 현대 철자로 쓴다.

한국이라면? ≠ 국민주권 · 헌법 제1조

한국 헌법은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」고 적는다. 권력의 정당성을 국민에게 두는 문장이다. Savigny는 권력이 아니라 법 자체가 민족의 공통 의식에서 생긴다고 본다. 같은 국민·민족이라는 말이 다른 물음에 답한다.

Rn. 9

die **Notwendigkeit**, Pl. Notwendigkeiten [ˈnoːtˌvɛndɪçkaɪ̯t] 필연성 · 필요 ★★

조문어 **Notwendigkeit** | 일상·강의 **Notwendigkeit** | DE · AT · CH

원전 철자 Nothwendigkeit(th). Savigny에게 innere Notwendigkeit는 법이 우연이나 자의로 생기지 않는다는 표지다. 같은 낱말이 그가 반박한 Thibaut의 책 제목에도 있다 — Über die Nothwendigkeit eines allg. bürgerlichen Rechts für Deutschland(S. 4 각주 2). 원전 철자 willkührliche → willkürliche.

쉬운 예

Ich sehe keine Notwendigkeit dafür.

그럴 필요는 없다고 본다.

실무 예

Die Notwendigkeit einer Reform ist unbestritten.

개혁이 필요하다는 데는 다툼이 없다.

원문

> Was ſie zu einem Ganzen verknüpft, iſt die gemeinſame Ueberzeugung des Volkes, das gleiche Gefühl innerer Nothwendigkeit, welches allen Gedanken an zufällige und willkührliche Entſtehung ausſchließt. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 8 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 그것들을 하나로 묶는 것은 민족의 공통된 확신, 곧 내적 필연성에 대한 같은 느낌이며, 그 느낌은 우연하고 자의적으로 생겼다는 생각을 모두 물리친다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Was ſie zu einem Ganzen verknüpft	was 부문장이 주어 — ſie = 법·언어·관습·국가 조직	그것들을 하나로 묶는 것은
iſt die gemeinſame Ueberzeugung des Volkes	정동사 + 술어 1격 + 2격. Ue = 현대 Ü	민족의 공통된 확신
das gleiche Gefühl innerer Nothwendigkeit	동격 + 2격(관사 없이 형용사 -er)	곧 내적 필연성에 대한 같은 느낌이며
welches allen Gedanken an zufällige und willkührliche Entſtehung	관계절 — welches = Gefühl. Gedanke an + 4격	우연하고 자의적으로 생겼다는 생각을 모두
ausſchließt.	관계절 정동사 끝	물리친다

ſie는 앞 문장의 dieſe Erſcheinungen — 법과 함께 든 언어(Sprache)·관습(Sitte)·국가조직(Verfaſſung)이다. welches는 중성 1격이라 des Volkes도 받을 수 있어 보이지만, 뜻으로 보아 Gefühl을 받는다.

문형

Was ..., ist ...

~하는 것은 ...이다

1. Was 부문장이 주어 자리에 선다: Was ſie ... verknüpft = 「그것들을 묶는 것」.
2. 그 뒤 정동사 ist가 오고 술어 1격이 따른다: iſt die gemeinſame Ueberzeugung.
3. 술어 뒤에 같은 것을 다른 말로 다시 쓴다(동격): das gleiche Gefühl ....

Was uns fehlt, ist Zeit.
우리에게 없는 것은 시간이다.

Was das Gericht entscheidet, ist bindend.
법원이 결정하는 것은 구속력이 있다.

Rn. 10

die **Sprache**, Pl. Sprachen ['ʃpʁaːxə] 언어 ★★

조문어 **Sprache** | 일상·강의 **Sprache** | DE · AT · CH

Savigny는 법을 언어에 견준다. 둘 다 민족의 의식 속에 살고(S. 9), 멈추지 않고 함께 자라며(S. 11), 문화가 높아지면 법은 「in der Sprache」 — 글로 된 학문의 말 — 로 형성된다(S. 12). 이 비유가 책 전체를 받친다. 원전 철자 Bewußtſeyn → Bewusstsein.

쉬운 예

Welche Sprachen sprechen Sie?

어떤 언어를 하십니까?

실무 예

Die Sprache der Gesetze soll klar sein.

법률의 말은 분명해야 한다.

원문

> Wir wollen verſuchen, einige allgemeine Züge dieſer Periode darzuſtellen, in welcher das Recht wie die Sprache im Bewußtſeyn des Volkes lebt. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 9 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 우리는 법이 언어처럼 민족의 의식 속에 살던 이 시기의 일반적 특징 몇 가지를 그려 보고자 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wir wollen verſuchen	주어 + 조동사 + 부정사	우리는 … 해 보고자 한다
einige allgemeine Züge dieſer Periode darzuſtellen	zu 부정사 덩어리 — 4격 + 2격 + dar-zu-stellen	이 시기의 일반적 특징 몇 가지를 그려
in welcher das Recht	관계절 — welcher = Periode(3격)	법이 … 시기
wie die Sprache	비교 — 1격	언어처럼
im Bewußtſeyn des Volkes lebt.	in + 3격 + 2격, 정동사 끝	민족의 의식 속에 살던

문형

wie (1격)

~처럼

1. wie + 명사 = 「~처럼」. 비교 대상은 비교하는 말과 같은 격이다: das Recht wie die Sprache(둘 다 1격).
2. in welcher = in der(Periode). welcher는 옛 문체에 흔한 관계대명사다.
3. darzuſtellen = dar-zu-stellen. 분리 동사의 zu 부정사다.

Das Recht lebt wie die Sprache im Volk.

법은 언어처럼 민족 안에 산다.

> Wie ein Richter hört sie beide Seiten an.
> 그녀는 판사처럼 양쪽 말을 다 듣는다.

Rn. 11

das **Volk**, Pl. Völker [fɔlk] **민족 · 국민 · 백성** ★★★

조문어 **Volk** | 일상·강의 **Volk** | DE · AT · CH

Savigny의 Volk는 국가가 아니라 언어·관습을 함께하는 공동체다(S. 8). 기본법 Art. 20 Abs. 2(11장)나 판결 머리의 im Namen des Volkes(15장)에서는 「국민」으로 옮긴다. 같은 낱말을 맥락에 따라 「민족」과 「국민」으로 갈라 읽는다. 원전 철자 Eigenthümlichkeit → Eigentümlichkeit.

쉬운 예

Das Volk wählt das Parlament.
국민이 의회를 뽑는다.

실무 예

Die Völker Europas haben verschiedene Rechtstraditionen.
유럽의 여러 민족은 서로 다른 법 전통을 가진다.

원문

> Das Recht wächſt alſo mit dem Volke fort, bildet ſich aus mit dieſem, und ſtirbt endlich ab, ſo wie das Volk ſeine Eigenthümlichkeit verliert. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 11 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 그러므로 법은 민족과 함께 자라고, 민족과 함께 형성되며, 민족이 그 고유성을 잃으면 마침내 죽어 없어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Recht wächſt alſo mit dem Volke fort	주어 + 정동사 wächſt + mit + 3격 + 앞토 fort	그러므로 법은 민족과 함께 자라고
bildet ſich aus mit dieſem	정동사 ② — 재귀 + 앞토 aus. dieſem = dem Volke	민족과 함께 형성되며
und ſtirbt endlich ab	정동사 ③ + 앞토 ab	마침내 죽어 없어진다
ſo wie das Volk ſeine Eigenthümlichkeit verliert.	so wie 부문장(~함에 따라) — 정동사 끝	민족이 그 고유성을 잃으면

주어 하나(Das Recht)에 분리 동사 셋이 이어진다: fort-wachsen, sich aus-bilden, ab-sterben. 앞토마다 짝 동사를 찾아 읽는다.

문형

sich ausbilden

형성되다 · 자라나다

1. sich ausbilden = 「형성되다·자라나다」. 재귀동사이고 분리 동사다.
2. 원문 bildet ſich aus mit dieſem: 앞토 aus가 mit 앞에 왔다. 옛 문체의 어순이다.
3. fortwachsen·absterben도 분리 동사다: wächſt … fort, ſtirbt … ab.

Die Rechtsprechung bildet sich langsam aus.
판례는 천천히 형성된다.

Hier hat sich ein neuer Brauch ausgebildet.
여기서 새 관행이 자리 잡았다.

문법 D2 · mit dem Volke — 옛 3격 어미 -e

~~mit dem Volkes~~ (비문)

mit dem Volke (현대 mit dem Volk)

단음절 남성·중성 명사는 예전에 3격에 -e를 붙였다: dem Volke, dem Rechte. 오늘은 대개 빼지만 zu Hause 같은 굳은 말에 남았다. -es는 2격 어미다: des Volkes(im Namen des Volkes, 15장).

Rn. 12

das **positive Recht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['poːzitiːvəs 'ʁɛçt] **실정법**

★★★

조문어 **positives Recht** | 일상·강의 **geltendes Recht** | DE · AT · CH

사람이 실제로 정해 놓은 법. positiv는 여기서 「긍정적인」이 아니라 「정해 놓은」이다. 반대말은 Naturrecht(이 장). 2장 제목이 Entstehung des positiven Rechts(실정법의 생성)다. 관사가 붙으면 형용사가 약변화한다: das positive Recht, des positiven Rechts. 원전 철자 Anſicht → Ansicht.

쉬운 예

Positives Recht ist das Recht, das tatsächlich gilt.
실정법은 실제로 효력이 있는 법이다.

실무 예

Das positive Recht kennt keine solche Pflicht.
실정법은 그런 의무를 알지 못한다.

원문

> Ob dieſe Anſicht von der Entſtehung des poſitiven Rechts Realität habe, wird ſich aus der folgenden Unterſuchung ergeben. — Savigny,

Vom Beruf (1814), S. 7 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

실정법의 생성에 관한 이 견해가 실재에 맞는지는 아래의 탐구에서 드러날 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ob dieſe Anſicht	ob 부문장 주어	이 견해가
von der Entſtehung des poſitiven Rechts	von + 3격 + 2격(형용사 약변화 -en)	실정법의 생성에 관한
Realität habe	4격 + 접속법 I habe, 부문장 끝	실재에 맞는지는
wird ſich aus der folgenden Unterſuchung ergeben.	주문장 — 정동사 wird + 재귀 + aus + 3격 + 부정사	아래의 탐구에서 드러날 것이다

문형

Ob …, wird sich ergeben.

~인지는 드러날 것이다

1. Ob 부문장(~인지)이 주어 자리에 먼저 온다. 정동사 wird가 바로 뒤에 붙는다(V2).
2. sich ergeben = 「드러나다·나오다」. 미래 wird + 부정사(문장 끝).
3. ob 문장 안의 habe는 접속법 I이다. 아직 판단하지 않은 물음이라는 표시다.

Ob die Klage begründet ist, wird sich zeigen.
청구가 이유 있는지는 드러날 것이다.

Ob das Gesetz gilt, ist streitig.
그 법률이 효력이 있는지는 다툼이 있다.

Rn. 13

das **Naturrecht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [naˈtuːʁˌʁɛçt] **자연법** ★★★

조문어 **Naturrecht** | 일상·강의 **Naturrecht** | DE · AT · CH

Natur + Recht. 원전은 Vernunftrecht(이성법)를 같은 뜻으로 나란히 쓴다. Savigny는 이를 모든 시대와 경우에 통하는 이상적 입법을 찾아내기만 하면 된다는 믿음으로 요약하고 비판한다. 강세는 Natur의 둘째 음절이다. 원전 철자 Ueberzeugung → Überzeugung, praktiſches → praktisches.

쉬운 예

Gibt es ein Naturrecht?
자연법은 있는가?

실무 예

Die Lehre vom Naturrecht hat eine lange Geschichte.

자연법론은 역사가 길다.

원문

> Als Vermittlung diente häufig die Ueberzeugung, daß es ein praktiſches Naturrecht oder Vernunftrecht gebe, eine ideale Geſetzgebung für alle Zeiten und alle Fälle gültig, die wir nur zu entdecken brauchten, um das poſitive Recht für immer zu vollenden. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 7 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 둘을 잇는 매개로는 흔히 이런 확신이 쓰였다. 곧 실천적 자연법 또는 이성법, 모든 시대와 모든 경우에 통하는 이상적 입법이 있고, 우리는 그것을 찾아내기만 하면 실정법을 영원히 완성할 수 있다는 것이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Als Vermittlung diente häufig die Ueberzeugung	als + 1격 + 정동사 diente + 주어	둘을 잇는 매개로는 흔히 … 확신이 쓰였다
daß es ein praktiſches Naturrecht oder Vernunftrecht gebe	daß 부문장 — es gebe(접속법 I) + 4격	실천적 자연법 또는 이성법이 있다는
eine ideale Geſetzgebung für alle Zeiten und alle Fälle gültig	동격 — 형용사 gültig가 뒤에 선 옛 어순	모든 시대와 모든 경우에 통하는 이상적 입법
die wir nur zu entdecken brauchten	관계절 — die = Gesetzgebung(4격)	우리가 찾아내기만 하면 되는
um das poſitive Recht für immer zu vollenden.	um … zu 부정사(목적)	실정법을 영원히 완성하기 위하여

> Vermittlung(매개)이 잇는 둘은 앞 문단의 두 견해 — 법전 만능의 시대정신과 「모든 법은 법률에서 나온다」는 통설 — 이다(S. 4~7).

문형

nur zu (부정사) brauchen

~하기만 하면 된다

1. brauchen + zu 부정사 + nur = 「~하기만 하면 된다」. 부정이면 nicht zu … brauchen(~할 필요 없다).

2. 원문 die wir nur zu entdecken brauchten: 관계절이라 정동사 brauchten이 끝에 온다.

3. um … zu = 「~하기 위하여」: um das poſitive Recht … zu vollenden.

Sie brauchen hier nur zu unterschreiben.

여기에 서명만 하시면 됩니다.

Du brauchst nicht zu kommen.

너는 올 필요 없다.

문법 D8 · daß es … gebe — 남이 믿는 내용은 접속법 I

~~die Ueberzeugung, daß es ein praktisches Naturrecht gibt~~ (부자연)

die Ueberzeugung, daß es ein praktiſches Naturrecht gebe

Ueberzeugung(확신)의 내용을 Savigny는 남의 생각으로 옮긴다. es gibt(~이 있다)의 접속법 I은 es gebe다. 직설법 gibt로 쓰면 그런 자연법이 정말 있다고 Savigny가 말하는 것처럼 읽힐 수 있다.

한국이라면? ≠ 조리 · 민법 제1조

조문에는 자연법이라는 말이 없다. 민법 제1조의 마지막 기준은 「조리」 다 — 「관습법이 없으면 조리에 의한다」. 조리를 자연법과 같은 것으로 볼지는 조문으로 정해지지 않는다.

Rn. 14

das **Element**, Pl. Elemente [elə'mɛnt] 요소 ★★

조문어 **Element** | 일상·강의 **Bestandteil** | DE · AT · CH

Savigny의 두 요소다. das politische Element은 법과 민족 전체 삶의 연관, das technische Element은 법률가의 손에서 따로 사는 학문으로서의 법이다. politisch는 「정당 정치」가 아니라 「공동체 전체의(Volksleben)」에 가깝다. 강세는 끝 음절. 원전 철자 deſſelben → desselben.

쉬운 예

Wasser ist ein wichtiges Element.

물은 중요한 요소다.

실무 예

Ein Element des Tatbestands fehlt.

구성요건의 한 요소가 빠져 있다.

원문

> Der Kürze wegen nennen wir künftig den Zuſammenhang des Rechts mit dem allgemeinen Volksleben das politiſche Element, das abgeſonderte wiſſenſchaftliche Leben des Rechts aber das techniſche Element deſſelben. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 12 · 공식 대체
>
> (Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 간결하게, 앞으로는 법과 민족 전체 삶의 연관을 법의 정치적 요소라 하고, 따로 떨어진 법의 학문적 삶을 법의 기술적 요소라 부르겠다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Kürze wegen nennen wir künftig	2격 + 후치 wegen + 정동사 + 주어	간결하게, 앞으로는 … 부르겠다
den Zuſammenhang des Rechts mit dem allgemeinen Volksleben	4격 ① — 이름 붙일 것	법과 민족 전체 삶의 연관을
das politiſche Element	4격 ② — 이름	정치적 요소라
das abgeſonderte wiſſenſchaftliche Leben des Rechts aber	둘째 짝 4격 ① + aber	따로 떨어진 법의 학문적 삶은
das techniſche Element deſſelben.	4격 ② + 2격 deſſelben(= des Rechts)	법의 기술적 요소라

문형

(4격) (4격) nennen

~을 …이라 부르다

1. nennen은 4격을 둘 받는다: 이름 붙일 것 + 이름. den Zuſammenhang … das politiſche Element.
2. 원문은 두 짝을 aber로 잇는다: …, das abgeſonderte … Leben … aber das techniſche Element.
3. Der Kürze wegen = 「간결하게 하려고」. wegen이 2격 뒤에 선 옛 어순이다.

Wir nennen diese Regel den Grundsatz der Öffentlichkeit.
우리는 이 규칙을 공개주의라 부른다.

Wie nennt man das auf Deutsch?
그것을 독일어로 뭐라고 합니까?

Rn. 15 die **Vollständigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈfɔlˌʃtɛndɪçkaɪt]

완전성 · 빠짐없음 ★★

조문어 **Vollständigkeit** | 일상·강의 **Vollständigkeit** | DE · AT · CH

vollſtändig(빠짐없는) + -keit. 법전이 모든 사건의 답을 미리 담아야 한다는 요구다. Savigny는 실제 사건의 다양함에는 끝이 없다며 이런 「materielle Vollſtändigkeit」를 부정하고, 다른 뜻의 완전성 — 나머지를 정해 주는 원칙의 파악 — 을 내세운다(S. 22, 이 장 Grundsatz). 원전 철자 Anſehung → Ansehung.

쉬운 예

Bitte prüfen Sie die Unterlagen auf Vollständigkeit.

서류가 빠짐없는지 확인해 주십시오.

실무 예

Kein Gesetzbuch erreicht völlige Vollständigkeit.

어떤 법전도 완전히 빠짐없을 수는 없다.

원문

> In Anſehung des Stoffs iſt die wichtigſte und ſchwierigſte Aufgabe die Vollſtändigkeit des Geſetzbuchs, und es kommt nur darauf an, dieſe Aufgabe, worin Alle einſtimmen, recht zu verſtehen. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 21 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 소재 면에서 가장 중요하고 가장 어려운 과제는 법전의 완전성이다. 모두가 동의하는 이 과제를 바르게 이해하는 것만이 문제다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In Anſehung des Stoffs	in Ansehung + 2격 = ~에 관하여	소재 면에서
iſt die wichtigſte und ſchwierigſte Aufgabe	정동사 + 주어(최상급 둘)	가장 중요하고 가장 어려운 과제는
die Vollſtändigkeit des Geſetzbuchs	술어 1격 + 2격	법전의 완전성이다
und es kommt nur darauf an	주문장 ② — es + 정동사 + darauf + 앞토 an	… 것만이 문제다
dieſe Aufgabe, worin Alle einſtimmen, recht zu verſtehen.	zu 부정사 덩어리 — 사이에 관계절 worin	모두가 동의하는 이 과제를 바르게 이해하는

문형

es kommt darauf an, … zu (부정사)

~하는 것이 관건이다

1. es kommt (nur) darauf an = 「(오직) ~이 중요하다」. darauf가 뒤의 zu 부정사를 미리 받는다.
2. an은 분리 동사 ankommen의 앞토다: kommt … an.
3. worin Alle einſtimmen = 「모두가 동의하는」. worin = in der(Aufgabe).

Es kommt darauf an, was im Vertrag steht.
계약서에 무엇이 적혀 있는지가 관건이다.

Darauf kommt es nicht an.
그것은 중요하지 않다.

한국이라면? ≠ 법률에 규정이 없는 경우 · 민법 제1조
한국 민법은 첫 조문에서 빈틈을 전제한다 — 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고」. 모든 사건의 답을 법전에 미리 담는다는 뜻의 완전성은 조문 스스로 내세우지 않는다.

Rn. 16

der **Grundsatz**, Pl. Grundsätze [ˈgʁʊntˌzat͡s] **원칙 · 원리** ★★★

조문어 **Grundsatz** | 일상·강의 **Prinzip** | DE · AT · CH

Grund + Satz. 바로 앞 문장의 삼각형 비유를 받는다 — 두 변과 끼인각이 주어지면 삼각형이 정해지듯, 법의 각 부분에도 나머지를 정하는 조각이 있다(S. 22). 이를 찾아내는 일이 법학을 학문으로 만든다고 한다. 원전 철자 Theil → Teil.

쉬운 예
Das ist für mich ein Grundsatz.
그것은 내게 원칙이다.

실무 예
Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ist das unzulässig.
신의성실의 원칙에 따르면 그것은 허용되지 않는다.

원문

> Auf ähnliche Weiſe hat jeder Theil unſres Rechts ſolche Stücke, wodurch die übrigen gegeben ſind: wir können ſie die leitenden Grundſätze nennen. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 22 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
> 마찬가지로 우리 법의 각 부분에도 그것으로 나머지가 주어지는 조각들이 있다. 그것을 이끄는 원칙이라 부를 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Auf ähnliche Weiſe hat jeder Theil unſres Rechts	부사구 + 정동사 hat + 주어 + 2격	마찬가지로 우리 법의 각 부분에도

ſolche Stücke	4격 목적어	그런 조각들이 있다
wodurch die übrigen gegeben ſind:	관계절 wodurch — 상태 수동	그것으로 나머지가 주어지는
wir können ſie die leitenden Grundſätze nennen.	주문장 — 조동사 + 4격 둘 + 부정사 끝	그것을 이끄는 원칙이라 부를 수 있다

문형

..., wodurch ...

그것으로 ~하는

1. wodurch = durch + 관계대명사. 앞 명사(Stücke)를 받아 「그것으로써」 다.
2. die übrigen gegeben ſind = 「나머지가 주어져 있다」. 상태 수동(sein + 과거분사)이다.
3. 콜론 뒤 wir können ſie ... nennen: ſie = Stücke. nennen + 4격 둘(이 장 Element).

Das ist der Vergleich, wodurch der Streit beendet wurde.
그것이 다툼을 끝낸 화해다.

Es gibt Regeln, wodurch alles einfacher wird.
모든 것을 더 쉽게 해 주는 규칙이 있다.

Rn. 17

das **römische Recht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 ['ʁøːmɪʃəs 'ʁɛçt] **로마법**

★★★

조문어 **römisches Recht** | 일상·강의 **römisches Recht** | DE · AT · CH

원전은 형용사를 대문자로 쓴다(das Römiſche Recht). 오늘은 고유명사가 아니라 소문자 römisch다. Savigny에게 로마법은 법학 방법의 본보기다 — 로마 법률가는 「mit ihren Begriffen rechnen」(개념으로 계산한다, S. 29). 이 문장은 로마법이 법률이 아니라 관습법으로 자랐다는 결론이다. 원전 철자 Einfluß → Einfluss.

쉬운 예

Er hält eine Vorlesung über römisches Recht.
그는 로마법 강의를 한다.

실무 예

Viele Begriffe des BGB stammen aus dem römischen Recht.
BGB의 많은 개념은 로마법에서 왔다.

원문

> Aus dieſer Darſtellung iſt von ſelbſt klar, daß das Römiſche Recht ſich faſt ganz von innen heraus, als Gewohnheitsrecht, gebildet hat, und die genauere Geſchichte deſſelben lehrt, wie gering im

Ganzen der Einfluß eigentlicher Geſetze geblieben iſt, ſo lange das Recht in einem lebendigen Zuſtande war. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 33 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

이 서술에서 저절로 분명해지듯, 로마법은 거의 전부 안에서부터 관습법으로 형성되었다. 그 역사를 자세히 보면, 법이 살아 있는 동안 본래 의미의 법률이 미친 영향은 전체로 보아 얼마나 작았는지 알 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Aus dieſer Darſtellung iſt von ſelbſt klar	aus + 3격 + 정동사 + 술어 klar	이 서술에서 저절로 분명해지듯
daß das Römiſche Recht ſich faſt ganz von innen heraus	daß 부문장 주어 + 재귀 sich	로마법은 거의 전부 안에서부터
als Gewohnheitsrecht, gebildet hat	als + 1격 + 완료 gebildet hat	관습법으로 형성되었다
und die genauere Geſchichte deſſelben lehrt	주문장 ② — 주어 + 2격 + 정동사	그 역사를 자세히 보면 … 알 수 있다
wie gering im Ganzen der Einfluß eigentlicher Geſetze geblieben iſt	wie 부문장 — 형용사 + 주어 + 2격 + 완료	본래 의미의 법률이 미친 영향은 전체로 보아 얼마나 작았는지
ſo lange das Recht in einem lebendigen Zuſtande war.	so lange 부문장 (~하는 동안)	법이 살아 있는 동안

문형

lehren, wie …

얼마나 ~인지 보여 주다

1. lehren + wie 부문장 = 「얼마나 ~인지 가르쳐 준다」. wie가 정도를 묻는다.
2. wie gering … geblieben iſt: 형용사가 wie 바로 뒤에 오고 정동사 iſt는 끝에 온다.
3. ſo lange = 「~하는 동안」. 오늘은 한 낱말로 solange라 쓴다.

Der Fall zeigt, wie schwierig die Abgrenzung ist.
그 사건은 경계를 긋기가 얼마나 어려운지 보여 준다.

Die Erfahrung lehrt, wie selten solche Fehler sind.
그런 잘못이 얼마나 드문지는 경험이 보여 준다.

Rn. 18 das **gemeine Recht**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈmaɪ̯nəs ˈʁɛçt]

(독일) 보통법 ★★

조문어 **gemeines Recht** DE

gemein = 「공통의」(gemeinsam). 오늘 일상어의 gemein(못된·비열한)과 다르다. Savigny는 그 주된 원천이 유스티니아누스의 법서였다고 설명한다(S. 37) — 이름이 비슷한 영미의 common law와 같은 것으로 읽지 않는다. bürgerliches Recht도 「부르주아의 법」이 아니라 민법이다. 원전 철자 modificirt → modifiziert.

쉬운 예

Das ist unser gemeinsames Ziel.

그것이 우리의 공동 목표다.

실무 예

Das gemeine Recht galt in vielen deutschen Ländern.

보통법은 독일의 여러 나라에서 효력이 있었다.

원문

> Bis auf ſehr neue Zeiten war in ganz Deutſchland ein gleichförmiges bürgerliches Recht unter dem Namen des gemeinen Rechts in Uebung, durch Landesrechte mehr oder weniger modificirt, aber nirgends in allen ſeinen Theilen außer Kraft geſetzt. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 37 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 아주 최근까지 독일 전역에서는 보통법이라는 이름의 한결같은 민법이 행해졌다. 각 영방(領邦)의 법으로 많든 적든 수정되었지만, 어디서도 그 모든 부분이 효력을 잃지는 않았다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bis auf ſehr neue Zeiten	bis auf + 4격 = ~에 이르기까지	아주 최근까지
war in ganz Deutſchland ein gleichförmiges bürgerliches Recht	정동사 war + 장소 + 주어(형용사 강변화 둘)	독일 전역에서 한결같은 민법이
unter dem Namen des gemeinen Rechts in Uebung	unter + 3격 + 2격(약변화) + in Übung sein(행해지다)	보통법이라는 이름으로 행해졌다

durch Landesrechte mehr oder weniger modificirt	과거분사 ① — modificirt = 현대 modifiziert	각 영방의 법으로 많든 적든 수정되었지만
aber nirgends in allen ſeinen Theilen außer Kraft geſetzt.	과거분사 ② — 부분 부정	어디서도 그 모든 부분이 효력을 잃지는 않았다

문형

außer Kraft setzen

효력을 잃게 하다 · 폐지하다

1. außer Kraft setzen = 「효력 밖에 두다」 → 폐지하다. 반대는 in Kraft setzen·in Kraft treten.
2. 원문은 수동의 과거분사만 남았다: (war) außer Kraft geſetzt.
3. nirgends in allen ſeinen Theilen = 「어디서도 그 모든 부분이 …은 아니다」. 일부만 효력을 잃었다는 부분 부정이다.

Das alte Gesetz wurde außer Kraft gesetzt.
옛 법률은 폐지되었다.

Die Verordnung tritt morgen in Kraft.
그 명령은 내일 시행된다.

문법 D2 · des gemeinen Rechts — 관사 뒤 형용사는 약변화

~~unter dem Namen des gemeines Rechts~~ (비문)

unter dem Namen des gemeinen Rechts

관사(des)가 격을 보여 주면 형용사는 약변화 -en이다: des gemeinen Rechts, des positiven Rechts. 관사가 없으면 강변화다: gemeines Recht, positives Recht(1격). 표제어는 관사 없는 1격으로 적었다.

Rn. 19 der **Rechtsfall**, Pl. Rechtsfälle [ˈʁɛçt͡sˌfal] **법적 사건 · 사안** ★★

조문어 **Rechtsfall** | 일상·강의 **Fall** | DE · AT · CH

Recht + s + Fall. 로마 법률가의 방법을 칭찬하는 대목이다. 그들은 사건의 생생한 직관에서 출발하고, 그래서 이론과 실무가 갈리지 않는다고 Savigny는 쓴다(「So iſt ihnen Theorie und Praxis eigentlich gar nicht verſchieden」, S. 30). 원전 철자 beurtheilen → beurteilen, Verhältniß → Verhältnis.

쉬운 예

Das ist ein schwieriger Fall.

그것은 어려운 사건이다.

실무 예

Der Rechtsfall wurde in der Vorlesung besprochen.

그 사안은 강의에서 다뤄졌다.

원문

> Haben ſie einen Rechtsfall zu beurtheilen, ſo gehen ſie von der lebendigſten Anſchauung deſſelben aus, und wir ſehen vor unſern Augen das ganze Verhältniß Schritt vor Schritt entſtehen und ſich verändern. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 30 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)
>
> 그들이 법적 사건을 판단할 때에는 그 사건의 가장 생생한 직관에서 출발하고, 우리는 눈앞에서 관계 전체가 한 걸음씩 생기고 바뀌는 것을 본다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Haben ſie einen Rechtsfall zu beurtheilen	동사 첫머리 조건문 — haben + zu 부정사	그들이 법적 사건을 판단할 때에는
ſo gehen ſie von der lebendigſten Anſchauung deſſelben aus	주문장 — so + 정동사 + 주어 + von + 3격 + 앞토 aus	그 사건의 가장 생생한 직관에서 출발하고
und wir ſehen vor unſern Augen	주문장 ② — 주어 + 정동사 + 장소	우리는 눈앞에서 … 본다
das ganze Verhältniß	sehen의 4격	관계 전체가
Schritt vor Schritt entſtehen und ſich verändern.	sehen + 4격 + 부정사 둘	한 걸음씩 생기고 바뀌는 것을
>
> ſie는 앞 문장의 die Methode der Römiſchen Juriſten에서 나온 로마 법률가들이다. deſſelben = des Rechtsfalls.

문형

von (3격) ausgehen

~에서 출발하다

1. ausgehen von + 3격 = 「~에서 출발하다·~을 전제로 하다」.
2. 분리 동사라 aus가 끝으로 간다: gehen … von … aus.
3. 판결에서도 쓴다: Das Gericht geht davon aus, dass … = 「법원은 ~라고 본다」.

Wir gehen von einem wirksamen Vertrag aus.
우리는 계약이 유효하다는 것을 전제로 한다.

Das Gericht geht davon aus, dass die Frist versäumt ist.
법원은 기간을 놓쳤다고 본다.

문법 D3 · Haben ſie …, ſo gehen ſie … — 동사 첫머리 조건문

~~Haben sie einen Rechtsfall zu beurteilen, sie gehen von der Anschauung aus.~~ (비문)

Haben sie einen Rechtsfall zu beurteilen, so gehen sie von der Anschauung aus.

정동사가 맨 앞에 오면 wenn 없는 조건문이다(15장 Ist der Rechtsstreit …, so …). 뒷문장은 so로 열거나 정동사를 맨 앞에 둔다. 주어부터 시작하면 틀린다. haben + zu 부정사는 「~해야 하다」.

Rn. 20

die **Gleichförmigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈglaɪ̯çfœʁmɪçkaɪ̯t]

획일성 · 같은 모양 ★★

조문어 **Gleichförmigkeit** | 일상·강의 **Einheitlichkeit** | DE · AT · CH

gleich + förmig(~꼴의) + -keit. 법전 지지자들이 바란 「온 나라에 같은 법」이다. Savigny는 몽테스키외가 이 생각의 남용을 경계했다고 쓰고(S. 41), 다음 쪽에서 이 전제를 검토 대상으로 삼는다(「Aber eben dieſe Vorausſetzung iſt nun der Gegenſtand unſrer Prüfung」). 원전 철자 Mannichfaltigkeit → Mannigfaltigkeit.

쉬운 예

Die Häuser haben eine langweilige Gleichförmigkeit.
그 집들은 지루할 만큼 똑같다.

실무 예

Die Gleichförmigkeit der Rechtsprechung schafft Vertrauen.
판례가 한결같으면 신뢰가 생긴다.

원문

Das wichtigſte, was man für die Gleichförmigkeit des Rechts ſagt, iſt dieſes: die Liebe zum gemeinſamen Vaterland werde durch ſie erhöht, durch die Mannichfaltigkeit der Particularrechte aber geſchwächt. — Savigny, Vom Beruf (1814), S. 41 · 공식 대체(Deutsches Textarchiv, CC BY-SA 4.0)

법의 획일성을 위해 드는 논거 가운데 가장 중요한 것은 이것이다. 곧 공동의 조국에 대한 사랑이 그것으로 높아지고, 개별법의 다양함으로 약해진다는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Das wichtigſte, was man für die Gleichförmigkeit des Rechts ſagt	주어 — 최상급 명사화 + was 관계절	법의 획일성을 위해 드는 논거 가운데 가장 중요한 것은
iſt dieſes:	정동사 + 술어 1격 — 콜론 뒤가 내용	이것이다
die Liebe zum gemeinſamen Vaterland	내용 문장 주어	공동의 조국에 대한 사랑이
werde durch ſie erhöht	접속법 I 수동 — ſie = Gleichförmigkeit	그것으로 높아지고
durch die Mannichfaltigkeit der Particularrechte aber geſchwächt.	werde가 이어진다 + 과거분사 ②	개별법의 다양함으로 약해진다는 것

문형

Das Wichtigste, was …, ist dieses:

~ 가운데 가장 중요한 것은 이것이다

1. das Wichtigste = 형용사 최상급의 명사화(가장 중요한 것). 원전은 소문자 das wichtigſte로 썼다.
2. was 관계절이 받는다: das Wichtigste, was man … ſagt. 최상급 명사화 뒤의 관계대명사는 was다.
3. 콜론(:) 뒤가 그 내용이다. 남의 말이라 접속법 I(werde)로 옮겼다.

Das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist dieses: genau lesen.
우리가 배운 가장 중요한 것은 이것이다. 꼼꼼히 읽는 것.

Das Erste, was mir auffällt, ist die Länge.
가장 먼저 눈에 띄는 것은 길이다.

문법 D8 · werde … erhöht — 남이 드는 논거는 접속법 I

~~die Liebe zum gemeinsamen Vaterland wird durch sie erhöht~~ (부자연)

die Liebe zum gemeinſamen Vaterland werde durch ſie erhöht

was man … ſagt(사람들이 말하는 것)의 내용이라 수동 조동사 werden도 접속법 I werde가 된다. Savigny는 다음 쪽에서 이 전제를 검토한다. 직설법 wird면 그가 이미 받아들인 사실처럼 읽힐 수 있다.

한국이라면? — 관습법은 있다, 자리가 다르다

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 독일 쪽은 1814년 Savigny의 서술(쪽수는 인쇄 쪽)과 스위스 ZGB Art. 1(fedlex 현행본)이고, 한국 쪽은 민법·상법·헌법 현행 조문이다. 판정은 문언 대조이며, 사상사의 영향 관계는 판정하지 않는다.

	독일	한국	차이
≠	Gewohnheitsrecht — so entsteht alles Recht (S. 13 f.)	법률 다음의 보충 법원 (민법 제1조)	법이 생기는 길 / 「법률에 규정이 없으면」 쓰는 법원.
=	Gewohnheitsrecht als schwankende Ergänzung — herrschende Ansicht 1814 (S. 7)	법률에 빈틈이 있을 때 (민법 제1조)	보충으로 보는 점이 같다. Savigny가 반박한 쪽의 견해다.
≠	ZGB Art. 1 Abs. 2 (스위스): Gewohnheitsrecht, sonst Regel, die das Gericht als Gesetzgeber aufstellen würde	관습법, 없으면 조리 (민법 제1조)	순서는 같다. 셋째 기준이 입법자라면 세울 규칙 / 「조리」.
+	ZGB Art. 1 Abs. 3 (스위스): bewährte Lehre und Überlieferung	—	학설과 전통을 따르라는 문장이 한국 조문에는 없다.
+	—	물권도 관습법으로 (민법 제185조)	「법률 또는 관습법에 의하는 외에는」 물권을 만들지 못한다. 이 장의 원전에는 짝이 되는 대목이 없다.
≠	besonderes Recht in engeren Kreisen, z. B. für Dienstboten und Mietwohnungen (S. 13)	상관습법이 민법보다 먼저 (상법 제1조)	좁은 생활권에서 법이 따로 자란다는 관찰 / 조문이 「상관습법에 의하고」로 순서를 정한다.
≠	Sitte: die Ehe halb Recht, halb Sitte (S. 46)	선량한 풍속 (민법 제103조)	법을 낳고 채우는 힘 / 법률행위를 무효로 만드는 한계.
≠	Beruf: die Fähigkeit eines Zeitalters zur Gesetzgebung (S. 45)	입법권은 국회에 (헌법 제40조)	능력을 묻는다 / 「입법권은 국회에 속한다」로 권한을 정한다.
≠	Sitz des Rechts: das gemeinsame Bewusstsein des Volkes (S. 11)	주권은 국민에게 (헌법 제1조 제2항)	법이 생기는 자리 / 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」는 정당성의 자리.

≠	Juristen repräsentieren das Volk in dieser Function (S. 12)	법률안은 국회 의원과 정부가 (헌법 제52조)	법을 키우는 이가 법률가 / 법률안을 내는 이가 정치 기관.

가짜 친구 · Jurist — 영어 jurist와 쓰임이 같지 않다

영어 jurist는 법률 전문가, 특히 법관을 가리킨다(Cambridge 사전 「an expert in law, especially a judge」). 독일어 Jurist는 그보다 넓다. 대학에서 법학을 배운 전문가 일반, 곧 「법률가」 다(DWDS 「auf einer Hochschule ausgebildeter Fachmann auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft」).

Savigny도 이 말을 직업 집단의 이름으로 쓴다. 문화가 높아지면 법을 다루는 일이 한 신분(Stand)으로 따로 떨어지고, 법은 민족 전체의 의식에서 법률가의 의식으로 넘어가며, 법률가가 그 기능에서 민족을 대표한다고 한다(S. 12).

판사 자격은 Jurist와 따로 정해진 말이다 — Befähigung zum Richteramt(DRiG § 5, 18장 Befähigung). Jurist 자체는 자격 이름이 아니다. 판사는 Richter다.

Savigny가 법률가에게 요구한 것은 두 감각이다. 시대와 법 형식의 고유함을 붙잡는 역사적 감각과, 개념 하나하나를 전체와의 연관 속에서 보는 체계적 감각이다(S. 48).

> Als ein ſolcher abgeſonderter Stand erſcheinen nunmehr auch die Juriſten. 원문

> Das Recht bildet ſich nunmehr in der Sprache aus, es nimmt eine wiſſenſchaftliche Richtung, und wie es vorher im Bewußtſeyn des geſammten Volkes lebte, ſo fällt es jetzt dem Bewußtſeyn der Juriſten anheim, von welchen das Volk nunmehr in dieſer Function repräſentirt wird. 원문

> Ein zweyfacher Sinn iſt dem Juriſten unentbehrlich: der hiſtoriſche, um das eigenthümliche jedes Zeitalters und jeder Rechtsform ſcharf aufzufaſſen, und der ſyſtematiſche, um jeden Begriff und jeden Satz in lebendiger Verbindung und Wechſelwirkung mit dem Ganzen anzuſehen, d. h. in dem Verhältniß, welches das allein wahre und natürliche iſt. 원문

요령 Jurist = 법률가(직업 일반). 영어 jurist(법률 전문가, 특히 법관)보다 넓게 쓴다. 판사는 Richter, 판사 자격은 Befähigung zum Richteramt.

기억 되살리기 D7 — 옛 철자와 긴 문장: 1814년 독일어 읽기

1814년 글은 글자 몇 개만 바꿔 읽으면 오늘 독일어다. ſ는 s, ey는 ei, th는 t, daß는 dass, -niß는 -nis. 긴 문장은 쉼표·콜론에서 끊고, 조각마다 정동사를 먼저 찾는다.

- 긴 s(ſ)는 모양만 다른 s다. 낱말 첫머리와 가운데에 쓰고 끝에는 둥근 s를 쓴다: ſeyn, Geſetz, 그러나 das, Volkes, Rechts. 소리는 같다. f와 닮았지만 f의 가로획이 오른쪽으로 나오지 않는다.
- ey는 ei로 읽는다: bey → bei, ſeyn → sein, Meynung → Meinung, zwey → zwei. th는 t다: Nothwendigkeit → Notwendigkeit, Urtheil → Urteil, Theil → Teil. 모음 뒤의 소리 없는 h도 빠졌다: Willkühr → Willkür.
- ß와 ss: daß → dass, Bewußtſeyn → Bewusstsein. 짧은 모음 뒤의 ß는 1996년 맞춤법 개정 뒤 ss다(1장). 낱말 끝 -niß는 오늘 -nis로 쓴다: Bedürfniß → Bedürfnis, Verhältniß → Verhältnis.
- 외래어의 c는 k·z로 바뀌었다: Character → Charakter, Function → Funktion, modificirt → modifiziert(-iren → -ieren, repräſentirt → repräsentiert). 대문자 움라우트는 두 글자로 썼다: Ueberzeugung → Überzeugung, Uebel → Übel.
- 긴 문장은 세 단계로 읽는다. ① 쉼표·콜론·세미콜론에서 끊는다. ② 조각마다 정동사를 찾는다 — 주문장은 둘째 자리, daß·welche·wo 부문장은 끝. ③ welcher·welche·welches가 무엇을 받는지 성과 격으로 앞을 본다. 이 장의 구문 분해 표가 이 순서다.
- 1814년 문장에는 남의 생각을 옮기는 접속법 I(ſey·gebe·habe·werde·gelte)이 자주 나온다. Savigny가 소개하는 견해인지 자기 주장인지는 이 동사 꼴로 가린다(이 장 berufen·Naturrecht·Gleichförmigkeit).

표로 보기

낱말	자르기	뜻
ſ → s	Geſetz → Gesetz · ſeyn → sein	긴 s. 끝 글자는 둥근 s
ey → ei	bey → bei · Meynung → Meinung	소리 같음, 철자만 바뀜
th → t	Nothwendigkeit → Notwendigkeit · Urtheil → Urteil	h는 소리가 없다
모음 뒤 h 탈락	Willkühr → Willkür	장음 표시 h가 빠짐

ß → ss	daß → dass · Bewußtſeyn → Bewusstsein	짧은 모음 뒤(1996년 개정)
-niß → -nis	Bedürfniß → Bedürfnis · Verhältniß → Verhältnis	낱말 끝
c → k·z, -iren → -ieren	Function → Funktion · modificirt → modifiziert	외래어
Ue → Ü	Ueberzeugung → Überzeugung · Uebel → Übel	대문자 움라우트

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Aber
접속사 — 자리 수에 들지 않는다

die erſte Frage
주어(1격) · ſ = s

darf
정동사(조동사) · 둘째 자리

doch wieder
부사 · 「이제 다시」

ſeyn:
부정사 · seyn = 현대 sein · 문장 끝

was iſt recht und gut?
콜론 뒤 물음 · iſt = ist

그러나 첫 물음은 다시 이것일 수 있다. 무엇이 옳고 좋은가?(S. 2)

Dieſe Art der Feſthaltung
주어 + 2격 · ſ = s

aber
접속 부사 · 주어 뒤에 끼었다

ſetzt
정동사 · 분리 동사 voraus-setzen

eine bedeutende Abſtraction
4격 · Abstraction = 현대 Abstraktion

voraus,
앞토 · 동사 괄호 끝

und iſt darum
정동사 ② · 주어 생략(같은 주어)

in jener jugendlichen Zeit
in + 3격

nicht möglich.
술어 · 부정

그러나 이런 고정 방식은 상당한 추상을 전제하므로 그 젊은 시대에는 가능하지 않다.(S. 10)

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Ich bin heute bey Gericht.~~	Ich bin heute bei Gericht.	ey 철자는 원전 인용 안에서만 그대로 둔다. 내가 쓰는 오늘 글은 bei다.
~~Ich glaube, daß er recht hat.~~	Ich glaube, dass er recht hat.	daß는 1996년 맞춤법 개정 전의 철자다. 오늘 글에서는 dass로 쓴다.

~~Gefetz (f를 f로 읽음)~~	Gesetz	ſ는 f와 닮았지만 가로획이 오른쪽으로 나오지 않는다. 소리는 s다. 합성음도 현대 철자로 읽었다.
~~welches allen Gedanken … ausfchließt = welches = des Volkes~~	welches = das gleiche Gefühl	관계대명사는 바로 앞 명사만 받지 않는다. 중성 1격 후보가 둘(Volk·Gefühl)이면 뜻으로 고른다. 「확신이 생각을 물리친다」 가 아니라 「느낌이 물리친다」 다(이 장 Notwendigkeit).

말해 보기 — 원전을 소개할 때

학회나 강독 모임에서 원전 구절을 소개하고 한국과 견줄 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Savigny hielt ein gutes Gesetzbuch damals noch nicht für möglich.

Savigny는 당시에는 좋은 법전이 아직 가능하지 않다고 보았습니다.

(4격) für möglich halten = ~을 가능하다고 보다. 원전 S. 49 「ein gutes Geſetzbuch noch nicht möglich iſt」.

Für ihn lebt das Recht wie die Sprache im Volk.

그에게 법은 언어처럼 민족 안에 삽니다.

In Korea ist das Gewohnheitsrecht nur eine Ergänzung zum Gesetz.

한국에서 관습법은 법률을 보충하는 데 그칩니다.

민법 제1조 — 법률에 규정이 없으면 관습법, 그다음 조리.

Darf ich die Stelle kurz im Original vorlesen?

그 대목을 원문으로 잠깐 읽어도 되겠습니까?

Die alte Schreibweise macht den Text am Anfang schwer lesbar.

옛 철자 때문에 처음에는 글이 읽기 어렵습니다.

확인 문제 8

1. Savigny가 법의 본래 자리(der eigentliche Sitz des Rechts)라고 한 것은?

법전

민족의 공통 의식

군주의 명령

자연법

S. 11 「daß der eigentliche Sitz des Rechts das gemeinſame Bewußtſeyn des Volkes ſey」.

2. 원전의 「ſeyn」을 오늘 철자로 쓰면?

sehn

sein

seyn

fein

ſ는 s, ey는 ei. ſ를 f로 읽으면 fein이 되어 버린다.

3. 「Nothwendigkeit」의 오늘 철자는?

Notwendigkeit

Nothwendichkeit

Notwendikeit

Nottwendigkeit

th는 t로 쓴다. Urtheil → Urteil, Theil → Teil과 같다.

4. Savigny는 Gewohnheitsrecht라는 이름을 어떻게 평가했나?

아주 정확하다

꼭 들어맞지는 않는다

쓰면 안 된다

평가하지 않았다

S. 13 f. 「welche der herrſchende, nicht ganz paſſende, Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet」.

5. 한국 민법 제1조가 정한 민사 법원(法源)의 순서는?

법률 → 관습법 → 조리

관습법 → 법률 → 조리

조리 → 법률 → 관습법

법률 → 조리 → 관습법

「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.」

6. 「daß jedes Zeitalter zu allem berufen ſey」 의 ſey는?

직설법 현재

접속법 I

접속법 II

명령법

sein의 접속법 I sei의 옛 철자. Savigny가 편견이라 부르는 남의 생각을 옮긴다(S. 45).

7. Savigny가 법률가에게 없어서는 안 된다고 한 두 감각은?

- **역사적 감각과 체계적 감각**
- 철학적 감각과 정치적 감각
- 실무 감각과 이론 감각
- 언어 감각과 수학 감각

S. 48 「Ein zweyfacher Sinn iſt dem Juriſten unentbehrlich: der hiſtoriſche … und der ſyſtematiſche …」.

8. 독일어 Jurist에 가장 가까운 한국어는?

- 대법관
- **법률가**
- 법학 교수만
- 판사만

대학에서 법학을 배운 전문가 일반이다. 영어 jurist(법률 전문가, 특히 법관)보다 넓다. 판사는 Richter.

3부 원전과 말하기 · 제17장

원전 ② Jhering·Radbruch

Der Kampf ums Recht · Gesetzliches Unrecht

3부의 둘째 원전 장이다. 예링(Rudolf von Jhering — 1872년 표지에는 Ihering)의 『Der Kampf um's Recht』(Wien: Manz 1872)는 머리말에 따르면 3월 11일 빈 법률가협회(juristische Gesellschaft) 강연을 다듬은 책이다. 법의 목적은 평화이고 수단은 투쟁이며, 침해된 권리를 지켜 내는 것은 자기 자신과 공동체에 대한 의무라고 말한다. 라드브루흐(Gustav Radbruch)의 「Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht」는 1946년 8월 Süddeutsche Juristen-Zeitung에 실린 네 쪽짜리 글이다. 나치 시대의 밀고자·법관·사형 집행 보조인의 형사책임을 다루면서, 견딜 수 없을 만큼 부정의한 법률은 정의에 길을 비켜야 한다는 문장을 남겼다(강학상 「라드브루흐 공식」). 원문은 스캔본에서 옮겼고 옛 철자를 그대로 두었다. 소리

는 오늘 철자로 읽는다. 쪽수는 인쇄 쪽이다 — 예링은 책의 쪽, 라드브루흐는 잡지의 쪽(105~108). 켈젠(Hans Kelsen)의 『Reine Rechtslehre』(1934, Deuticke)는 저자가 1973년에 세상을 떠나 아직 보호 기간 안이므로 구절을 싣지 않는다. 문법 코너는 논증하는 글의 접속법이다. 반론을 세우고(Man könnte einwenden … sei), 가정으로 물리치고(wäre … wenn), 조심스럽게 결론 내고(dürfte), 단서를 다는(es sei denn) 동사 꼴을 원전에서 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Von dem Moment an, wo das Recht seine Kampfbereitschaft aufgibt, gibt es sich selber auf. Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 100
   법이 싸울 태세를 버리는 순간부터 법은 스스로를 버린다.
2. Aber Rechtssicherheit ist nicht der einzige und nicht der entscheidende Wert, den das Recht zu verwirklichen hat. Radbruch, SJZ 1946, 107
   그러나 법적 안정성은 법이 실현해야 할 유일한 가치도, 결정적인 가치도 아니다.

▼ 처음 보는 문법 용어 33 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)

조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」 과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
접속법 I	남의 말을 옮기는 동사 꼴(간접 화법). 부정사 줄기 + -e(er habe · er verletze), sein은 sei. 판결이 당사자의 주장을 전할 때 쓴다 — 「~라고 한다」
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다

동격	앞 명사를 다른 말로 풀어 쓴 명사구. 앞 명사와 같은 격을 쓴다 — den Bundesgerichtshof (den obersten Gerichtshof des Bundes)
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
강변화	동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)
완료 수동	과거분사 + worden + sein: erachtet worden ist(판단되었다). werden의 과거분사가 수동에서는 geworden이 아니라 worden이 된다
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다
형용사 명사화	형용사·분사를 대문자로 써서 명사로 쓰는 것. 어미는 형용사처럼 앞 관사에 따라 바뀐다 — der Dritte · ein Dritter
술어 1격	sein·werden 뒤에 오는 1격 명사. 주어와 같은 것을 가리킨다
대체 부정사	다른 동사의 부정사와 함께 쓰인 조동사가 완료형에 올 때 과거분사 대신 쓰는 부정사 — hat … werden müssen(gemusst가 아니라 müssen)

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 **der Kampf**, Pl. Kämpfe [kampf͡f] **투쟁 · 싸움** ★★★

조문어 — | 일상·강의 **Kampf** | DE · AT · CH

예링 강연의 제목 낱말이다 — Der Kampf um's Recht(원전 철자, 오늘은 ums). um + 4격은 「~을 둘러싼·~을 위한」. 법이 목적(Ziel)으로 삼는 것은 평화(Frieden)이고 수단(Mittel)은 투쟁이라는 것이 책의 첫 명제다. 줄인 뒷부분은 둘이 법의 개념에서 「떼어 놓을 수 없다(unzertrennlich)」는 말이다.

쉬운 예 Der Kampf um den Titel war hart.
타이틀을 둘러싼 싸움은 치열했다.

실무 예

Der Kampf ums Recht findet oft vor Gericht statt.

권리를 위한 투쟁은 흔히 법정에서 벌어진다.

원문

> Im Begriffe des Rechts finden sich die Gegensätze: Kampf und Frieden zusammen — der Frieden als das Ziel, der Kampf als das Mittel des Rechts, … — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 7 f. · 스캔 대조
>
> 법의 개념 안에는 맞선 두 가지, 투쟁과 평화가 함께 있다. 평화는 목적으로, 투쟁은 법의 수단으로. …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Im Begriffe des Rechts	첫 자리 — in + 3격(Begriffe: 옛 3격 어미 -e) + 2격	법의 개념 안에는
finden sich die Gegensätze:	정동사 + 재귀 sich + 주어(복수). sich finden = 있다	맞선 것들이 있다
Kampf und Frieden zusammen	콜론 뒤 풀이 + zusammen(함께)	투쟁과 평화가 함께
der Frieden als das Ziel	풀이 ① — als + 1격	평화는 목적으로
der Kampf als das Mittel des Rechts	풀이 ② — als + 1격 + 2격	투쟁은 법의 수단으로

> im Begriffe의 -e는 남성·중성 단수 3격의 옛 어미다. 오늘은 대개 im Begriff라 쓴다. -e는 굳은 말(zu Hause, im Grunde)과 옛 문언·격식 있는 표현에 남아 있다(기본법 Art. 97 Abs. 1 nur dem Gesetze unterworfen).

문형

(명사) als (명사)

~으로서 · ~로

1. als + 명사 = 「~으로서」. als 뒤 명사는 앞 명사와 같은 격을 받는다.
2. der Frieden als das Ziel — 둘 다 1격이다. 동사 없이 이어 붙인 풀이다.
3. 법률 문장에도 자주 나온다: als Erbe(상속인으로서), als Richter(법관으로서).

Er handelte als Vertreter der Firma.

그는 회사의 대리인으로서 행동했다.

> Sie arbeitet als Richterin am Landgericht.
> 그녀는 지방법원 판사로 일한다.

Rn. 2

der **Widerstand**, Pl. Widerstände ['viːdɐˌʃtant] **저항** ★★★

조문어 **Widerstand** | 일상·강의 **Widerstand** | DE · AT · CH

wider(맞서) + Stand. Widerstand leisten = 저항하다(이 장 Berechtigte 원문). 예링은 불법(Unrecht)에 맞서는 저항이 없으면 법이 스스로를 부정하게 된다고 본다. 원전 철자 verläugnen은 오늘의 verleugnen이다. 헌법 차원의 저항권은 기본법 Art. 20 Abs. 4가 적는다 — haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

쉬운 예

Der Plan stieß auf Widerstand.
그 계획은 반대에 부딪혔다.

실무 예

Der Beschuldigte leistete keinen Widerstand.
피의자는 저항하지 않았다.

원문

> Ohne diesen Kampf, d. h. ohne den Widerstand, den es dem Unrecht entgegensetzt, würde das Recht sich selber verläugnen. –
> Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 8 · 스캔 대조
> 이 투쟁 없이는, 곧 법이 불법에 맞세우는 저항 없이는, 법은 스스로를 부정하게 될 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ohne diesen Kampf	ohne + 4격 — 조건(= wenn … nicht)	이 투쟁 없이는
d. h. ohne den Widerstand	d. h.(das heißt) — 고쳐 말하기	곧 … 저항 없이는
den es dem Unrecht entgegensetzt	관계절 — den = Widerstand, es = das Recht, 3격 + 분리 동사	법이 불법에 맞세우는
würde das Recht sich selber verläugnen	주문장 — 접속법 II würde + 재귀 + 부정사	법은 스스로를 부정하게 될 것이다

selber = selbst. 예링은 sich selber를 즐겨 쓴다. verläugnen(원전) = verleugnen(오늘).

> 문형
> **(3격) (4격) entgegensetzen**

~에 …을 맞세우다

1. entgegensetzen = entgegen(맞은편으로) + setzen. 분리 동사다: Er setzt dem Angriff Widerstand entgegen.
2. 맞서는 상대는 3격(dem Unrecht), 맞세우는 것은 4격(den Widerstand).
3. 원문은 관계절이라 한 낱말로 끝에 온다: den es dem Unrecht entgegensetzt. es = das Recht.

Die Beklagte setzt der Klage mehrere Einwände entgegen.
피고는 그 소에 여러 항변을 내세운다.

Wir setzen diesem Vorschlag nichts entgegen.
우리는 이 제안에 반대하지 않는다.

문법 D8 · ohne … würde — 조건이 ohne 안에 숨었다

~~Ohne diesen Kampf würde das Recht sich selber verleugnen werden.~~ (비문)

Ohne diesen Kampf würde das Recht sich selber verleugnen.

ohne + 명사가 wenn 절을 대신한다(= Wenn es diesen Kampf nicht gäbe). 그래서 주문장이 접속법 II(würde + 부정사)다. würde가 이미 미래·가정을 맡으므로 끝에 werden을 또 붙이지 않는다.

Rn. 3

der **Rechtssatz**, Pl. Rechtssätze [ˈʁɛçt͡sˌzat͡s] **법규 · 법명제** ★★

조문어 — | 일상·강의 **Rechtssatz** | DE · AT · CH

Recht + s + Satz(문장·명제). 법이 정한 규율 하나를 가리키는 강학상 용어다. 예링에게 Rechtssatz는 저절로 자라나지 않고 반대하는 자들에게서 「싸워 빼앗은」 것이다. 몇 쪽 뒤에서 예링은 법이 말처럼 아픔 없이 생긴다는 사비니(16장)·푸흐타의 이론을 정면으로 비판한다(S. 12·16 f.).

쉬운 예 — Das ist ein allgemeiner Rechtssatz.
그것은 일반적인 법규다.

실무 예 — Aus diesem Rechtssatz folgt ein Anspruch auf Herausgabe.
이 법규에서 인도 청구권이 나온다.

원문

> Alles Recht in der Welt ist erstritten worden, jeder Rechtssatz, der da gilt, hat erst denen, die sich ihm widersetzten, abgerungen werden müssen, … — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 8 · 스캔 대조
> 세상의 모든 법은 싸워서 얻어 낸 것이다. 지금 효력이 있는 모든 법규는 먼저 그것에 맞선 자들에게서 빼앗아 와야 했다. …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Alles Recht in der Welt	주어	세상의 모든 법은
ist erstritten worden	완료 수동 — erstreiten(싸워 얻다)	싸워서 얻은 것이다
jeder Rechtssatz, der da gilt	주어 + 관계절(da = 지금 여기서)	효력이 있는 모든 법규는
hat erst denen, die sich ihm widersetzten	정동사 hat + 3격 denen + 관계절	먼저 그것에 맞선 자들에게서
abgerungen werden müssen	수동 부정사 + 조동사 부정사(완료)	빼앗아 와야 했다

denen = 지시대명사 복수 3격(그들에게서). 바로 뒤 관계절 die sich ihm widersetzten이 누구인지 밝힌다. ihm = dem Rechtssatz.

문형

(3격) (4격) abringen

~에게서 …을 애써 얻어 내다

1. abringen = ab(떼어) + ringen(씨름하다). 「씨름해서 떼어 내다」 → 애써 얻어 내다.
2. 누구에게서는 3격: denen, die sich ihm widersetzten(그것에 맞선 자들에게서).
3. 강변화다: ringen – rang – gerungen → abgerungen.

Sie hat ihm ein Versprechen abgerungen.

그녀는 그에게서 간신히 약속을 받아 냈다.

Dem Gegner wurde ein Vergleich abgerungen.

상대방에게서 겨우 화해를 끌어냈다.

문법 D5 · hat … abgerungen werden müssen — 조동사 완료는 부정사 둘

~~jeder Rechtssatz hat abgerungen werden gemusst~~ (비문)

jeder Rechtssatz hat abgerungen werden müssen

조동사(müssen)가 다른 동사의 부정사와 함께 쓰이면 완료에서 과거분사 gemusst 대신 부정사 müssen을 쓴다(대체 부정사). 수동 부정사 abgerungen werden까지 겹쳐 끝에 동사가 셋 선다. 정동사 hat은 둘째 자리 그대로다.

Rn. 4

das **subjektive Recht**, Pl. subjektive Rechte [ˌzʊpjɛktiːvəs ˈʁɛçt]

주관적 권리 · 권리 ★★★

조문어 — | 일상·강의 **Recht** | DE · AT · CH

강학상 용어. 같은 Recht가 「법(objektives Recht, 객관적 법)」도 되고 「권리(subjektives Recht)」도 된다. 예링은 이 「이중의 뜻(Doppelsinn)」에서 두 갈래 투쟁을 끌어낸다 — 법이 역사 속에서 생겨나는 투쟁과, 구체적 권리를 실현하는 투쟁. 원전 철자는 objectiv · subjectiv · abstract · concret(오늘은 k).

쉬운 예

Jeder Mensch hat Rechte.

사람은 누구나 권리가 있다.

실무 예

Das Eigentum ist ein subjektives Recht.

소유권은 주관적 권리다.

원문

> Zwei Richtungen sind es, nach denen wir den Kampf um's Recht verfolgen müssen, sie sind uns bezeichnet durch den Doppelsinn des Wortes: Recht — das Recht im objectiven und das Recht im subjectiven Sinn. Nach der ersten Richtung ist es der Kampf, der die Entstehung, Bildung, den Fortschritt des abstracten Rechts in der Geschichte begleitet, nach der zweiten ist es der Kampf um die Verwirklichung der concreten Rechte. — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 11 f. · 스캔 대조
>
> 우리가 권리를 위한 투쟁을 따라가야 할 방향은 둘이다. Recht라는 낱말의 이중의 뜻이 그것을 알려 준다 — 객관적 의미의 Recht(법)와 주관적 의미의 Recht(권리). 첫째 방향에서는 역사 속에서 추상적 법이 생겨나고 형성되고 발전하는 데 따르는 투쟁이고, 둘째 방향에서는 구체적 권리를 실현하기 위한 투쟁이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zwei Richtungen sind es	강조 짜임 — es sind + 1격(복수)	방향은 둘이다
nach denen wir den Kampf um's Recht verfolgen müssen	관계절 — nach denen = Richtungen	우리가 권리를 위한 투쟁을 따라가야 할
sie sind uns bezeichnet durch den Doppelsinn des Wortes:	상태 수동 + durch + 4격 + 2격	낱말의 이중의 뜻이 그것을 알려 준다

Recht — das Recht im objectiven	풀이 ① — im + 형용사 (뒤 Sinn을 함께 씀)	Recht — 객관적 의미의 Recht와
und das Recht im subjectiven Sinn.	풀이 ②	주관적 의미의 Recht
Nach der ersten Richtung ist es der Kampf	첫 자리 nach + 3격 → 정동사 ist	첫째 방향에서는 … 투쟁이다
der die Entstehung, Bildung, den Fortschritt	관계절 — 4격 셋	생겨남·형성·발전에
des abstracten Rechts in der Geschichte begleitet	2격 + 정동사 끝	역사 속 추상적 법의 … 따르는
nach der zweiten ist es der Kampf	둘째 갈래 — zweiten 뒤 Richtung 생략	둘째 방향에서는 … 투쟁이다
um die Verwirklichung der concreten Rechte.	um + 4격 + 2격(복수 Rechte = 권리들)	구체적 권리를 실현하기 위한

단수 das Recht는 대개 「법」, 복수 Rechte는 「권리들」이다. 끝의 der concreten Rechte(구체적 권리들)가 그 예다.

문형

im (형용사) Sinn

~한 의미에서

1. im … Sinn(e) = 「~한 뜻으로」. 법학 글의 정형이다: im objektiven Sinn, im weiteren Sinn(넓은 뜻으로).
2. 조문은 im Sinne + 2격을 쓴다: im Sinne dieses Gesetzes(이 법률의 의미에서).
3. Sinn과 Sinne는 같은 말이다. -e는 옛 3격 어미다.

Im weiteren Sinn gehört auch das Eigentum dazu.

넓은 뜻으로는 소유권도 여기에 든다.

Was ist ein Recht im subjektiven Sinn?

주관적 의미의 권리란 무엇인가?

문법 D1 · im subjectiven Sinn — 관사 뒤 형용사는 약변화

~~das Recht im subjektivem Sinn~~ (비문)

das Recht im subjektiven Sinn

im = in dem. 관사 dem이 남성 3격 표지를 이미 달았으므로 형용사는 약변화 -en이다. 관사가 없으면 형용사가 표지를 단다: subjektives Recht(중성 1·4격), aus subjektivem Recht(3격).

한국이라면? ≠ 권리남용 금지 · 민법 제2조

같은 「권리」를 다른 쪽에서 본다. 한국 민법은 권리 행사의 한계를 먼저 적는다 — 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」, 「권리는 남용하지 못한다」. 예링은 권리를 지켜내는 것을 의무라고 말한다(이 장 Behauptung).

Rn. 5

das **Opfer**, Pl. Opfer [ˈɔp͡fɐ] 희생 · 피해자 ★★

조문어 **Opfer** | 일상·강의 **Opfer** | DE · AT · CH

뜻이 둘이다 — 스스로 바치는 「희생」(ein Opfer bringen)과 해를 입은 「피해자·희생자」. 예링의 Opfer는 앞 뜻이다. 국민을 그 법에 묶는 것은 관습(Gewohnheit)이 아니라 치른 희생이라는 말로 관습을 앞세운 이론(16장)을 비튼다. 기본법 Art. 74 Abs. 1 Nr. 10의 Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft는 뒤 뜻이다.

쉬운 예

Viele Menschen wurden Opfer des Krieges.

많은 사람이 전쟁의 희생자가 되었다.

실무 예

Das Opfer der Tat hat Anzeige erstattet.

범행의 피해자가 신고했다.

원문

> Nicht die Gewohnheit, sondern das Opfer ist das feste Band, welches das Volk an sein Recht kettet, … — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 20 · 스캔 대조
>
> 국민을 그 법에 묶어 두는 단단한 끈은 관습이 아니라 희생이다. …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nicht die Gewohnheit	부정된 주어	관습이 아니라
sondern das Opfer	바로잡은 주어	희생이
ist das feste Band	정동사 + 술어 1격	단단한 끈이다

welches das Volk an sein Recht kettet	관계절 — welches = Band, an + 4격(방향)	국민을 그 법에 묶는

welches는 관계대명사 das의 문어형이다. 오늘 글에서는 das가 보통이다.

문형

nicht A, sondern B

A가 아니라 B

1. nicht … sondern = 「~이 아니라 …」. 앞을 부정하고 뒤로 바로잡는다.
2. aber와 다르다. aber는 「그러나」로 앞을 인정하고 덧붙인다.
3. 예링은 이 짜임을 거듭 쓴다: Das Recht ist kein logischer, sondern es ist ein Kraftbegriff(S. 9).

Nicht der Kläger, sondern die Beklagte trägt die Kosten.
비용은 원고가 아니라 피고가 부담한다.

Das ist keine Schenkung, sondern ein Darlehen.
그것은 증여가 아니라 대여다.

한국이라면? ≠ 범죄피해자 구조 · 헌법 제30조

한국 헌법의 「피해」는 Opfer의 둘째 뜻이다 — 「타인의 범죄행위로 인하여 생명 · 신체에 대한 피해를 받은 국민은」 국가의 구조를 받을 수 있다. 예링의 Opfer는 입은 피해가 아니라 스스로 치른 희생이다.

Rn. 6

der **Berechtigte**, Pl. die Berechtigten [bəˈʁɛçtɪçtə] 권리자 ★★

조문어 **Berechtigte** | 일상·강의 **Rechtsinhaber** | DE · AT · CH

berechtigt(권리가 있는)의 형용사 명사화. 여성은 die Berechtigte. 반대말 Nichtberechtigter(무권리자)는 BGB § 816에 나온다: … so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe … verpflichtet. 예링은 권리가 침해되면 권리자 누구나 싸울지 물러설지를 스스로 정해야 한다고 쓴다.

쉬운 예

Wer ist hier der Berechtigte?
여기서 권리자는 누구인가?

실무 예

Der Nichtberechtigte muss das Erlangte an den Berechtigten herausgeben.
무권리자는 얻은 것을 권리자에게 내주어야 한다.

원문

Mit der Verletzung des Rechts tritt an jeden Berechtigten die Frage heran: ob er es behaupten, dem Gegner Widerstand leisten, also kämpfen, oder ob er es im Stich lassen, ihm weichen will; den Entschluss darüber nimmt ihm Niemand ab. — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 23 · 스캔 대조

권리가 침해되면 모든 권리자 앞에 물음이 놓인다 — 권리를 지켜 내고 상대에게 저항할 것인가, 곧 싸울 것인가, 아니면 권리를 내버리고 물러설 것인가. 그 결단은 아무도 대신해 주지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mit der Verletzung des Rechts	첫 자리 — mit + 3격 + 2격	권리가 침해되면
tritt an jeden Berechtigten die Frage heran:	정동사 + an + 4격 + 주어 + 앞토(괄호 끝)	모든 권리자 앞에 물음이 놓인다
ob er es behaupten, dem Gegner Widerstand leisten	ob 절 ① — 부정사 둘 (끝의 will을 함께 씀)	권리를 지켜 내고 상대에게 저항할 것인가
also kämpfen	고쳐 말하기 — 부정사 ③	곧 싸울 것인가
oder ob er es im Stich lassen, ihm weichen will;	ob 절 ② — 부정사 둘 + 정동사 will 끝	아니면 내버리고 물러설 것인가
den Entschluss darüber nimmt ihm Niemand ab.	4격 첫 자리 + 분리 동사 ab-nehmen	그 결단은 아무도 대신해 주지 않는다

im Stich lassen = 내버리다. jemandem etwas abnehmen = 「~의 짐을 덜어 주다」 → 결단을 대신해 주다.

문형

an (4격) herantreten

~에게 닥쳐오다

1. herantreten = heran(가까이) + treten(걷다). 분리 동사다: tritt … heran.
2. 누구에게는 an + 4격: an jeden Berechtigten. 방향이라 4격이다.
3. 원문은 주어 die Frage가 동사 뒤에 있다. 첫 자리를 Mit der Verletzung des Rechts가 차지했기 때문이다(V2).

Die Bank trat mit einer Forderung an ihn heran.
은행이 그에게 청구를 하고 나섰다.

An uns tritt eine schwierige Frage heran.
우리 앞에 어려운 문제가 닥쳤다.

문법 D7 · jeden Berechtigten — 형용사 명사는 형용사처럼 변한다

~~an jeden Berechtigte~~ (비문)

an jeden Berechtigten

Berechtigte는 명사지만 형용사 어미를 그대로 받는다. jeden(남성 4격) 뒤라 약변화 -en이다. 관사가 없으면 강변화(복수 Berechtigte)다. 어미 없는 ein 뒤에서도 ein Berechtigter처럼 강변화 어미를 받고, 어미 있는 einem 뒤에서는 einem Berechtigten이다. 10장의 Beschuldigte·Angeklagte와 같은 꼴이다.

Rn. 7

die **Willkür**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈvɪlkyːɐ̯] **자의 · 전횡** ★★★

조문어 **Willkür** | 일상·강의 **Willkür** | DE · AT · CH

제멋대로 하는 것. 원전 철자 Willkühr. 예링은 모든 불법이 자의는 아니라고 가른다. 자기가 소유자라고 믿는 점유자는 소유권의 이념을 부정하지 않지만, 도둑과 강도는 부정한다(S. 28 f.). 형용사 willkürlich(자의적인). 라드브루흐도 같은 말로 나치 입법을 고발한다 — die krasseste Willkür zum Gesetz erheben(SJZ 1946, 107).

쉬운 예

Das war reine Willkür.
그건 순전히 제멋대로였다.

실무 예

Die Entscheidung der Behörde darf nicht willkürlich sein.
행정청의 결정은 자의적이어서는 안 된다.

원문

> Aber nicht jedes Unrecht ist Willkühr, d. h. eine Auflehnung gegen die Idee des Rechts. — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 28 · 스캔 대조
> 그러나 모든 불법이 자의, 곧 법의 이념에 대한 반역인 것은 아니다.

문형

nicht jeder (명사) ist …

모든 ~가 …인 것은 아니다

1. nicht jedes Unrecht ist Willkür = 「모든 불법이 자의인 것은 아니다」(부분 부정).
2. jedes Unrecht ist keine Willkür라고 하면 「어떤 불법도 자의가 아니다」(전체 부정)로 읽힌다.
3. jeder는 성에 따라 바뀐다: jeder Fehler · jede Pflicht · jedes Recht.

> Nicht jeder Fehler ist ein Verschulden.
> 모든 잘못이 과책인 것은 아니다.
>
> Nicht jede Klage hat Erfolg.
> 모든 소가 이기는 것은 아니다.

Rn. 8

das **Interesse**, Pl. Interessen [ɪntəˈʁɛsə] 이익 · 관심 ★★★

조문어 **Interesse** | 일상·강의 **Interesse** | DE · AT · CH

법학에서는 「관심」 보다 「이익」 이다. 예링은 권리를 「법적으로 보호되는 이익」 이라고 정의했다고 이 쪽에서 스스로 밝힌다(각주에 자기 책 『Geist des römischen Rechts』 III, § 60). 그러나 자의가 권리를 덮치면 이익의 계산만으로는 부족하다는 것이 이 책의 논지다. 원전 철자 objectiv · Anderes(오늘은 objektiv · anderes).

쉬운 예

Ich habe kein Interesse an Politik.
나는 정치에 관심이 없다.

실무 예

Die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse an der Feststellung.
원고에게는 확인을 구할 정당한 이익이 있다.

원문

> Der Erwerb des Rechts, die Benutzung und selbst die Geltendmachung desselben in Fällen des rein objectiven Unrechts … ist eine reine Interessenfrage — das Recht selber ist nach meiner eigenen Definition nichts Anderes als ein rechtlich geschütztes Interesse. — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 44 · 스캔 대조
>
> 권리의 취득, 그 이용, 그리고 순전히 객관적인 불법의 경우에 권리를 주장하는 것까지도 순수한 이익의 문제다 — 권리 자체가 내 정의에 따르면 법적으로 보호되는 이익에 다름 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Erwerb des Rechts, die Benutzung	주어 ①②	권리의 취득, 그 이용
und selbst die Geltendmachung desselben	주어 ③ — desselben = des Rechts	권리 주장까지도
in Fällen des rein objectiven Unrechts	in + 3격 복수 + 2격	순전히 객관적인 불법의 경우에

ist eine reine Interessenfrage	정동사(단수 — 주어 셋을 한 덩어리로) + 술어	순수한 이익의 문제다
das Recht selber ist nach meiner eigenen Definition	줄표 뒤 새 문장 — nach + 3격(~에 따르면)	권리 자체는 내 정의에 따르면
nichts Anderes als ein rechtlich geschütztes Interesse.	nichts anderes als + 1격	법적으로 보호되는 이익에 다름 아니다

objectives Unrecht = 고의 없이 남의 권리를 침해한 상태(예: 자기가 소유자라고 믿는 점유자). 예링은 이것을 자의(Willkür)와 가른다(S. 28 f.).

문형

nichts anderes als (1격)

~에 다름 아니다 · 바로 ~이다

1. nichts anderes als = 「~ 말고 다른 것이 아니다」 → 바로 ~이다.
2. 원전은 Anderes를 대문자로 썼다. 오늘은 보통 소문자로 쓴다(nichts anderes).
3. als 뒤 명사는 주어와 같은 1격이다: ein rechtlich geschütztes Interesse.

Das ist nichts anderes als eine Schenkung.

그것은 바로 증여다.

Der Vergleich ist nichts anderes als ein Vertrag.

화해는 다름 아닌 계약이다.

문법 D1 · das Interesse — 중성이다

~~ein rechtlich geschützter Interesse~~ (비문)

ein rechtlich geschütztes Interesse

Interesse는 중성(das)이다. 부정관사 ein은 남성·중성 1격에서 꼴이 같아 성을 드러내지 못하므로 형용사가 중성 표지 -es를 단다. 복수는 die Interessen. 「~에 대한 이익·관심」은 an + 3격: Interesse an der Feststellung.

한국이라면? ≠ 법률상 이익 · 행정소송법 제12조

말의 짜임이 닮았다. 한국 조문은 「처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자」에게 취소소송을 낼 자격을 준다. 예링의 rechtlich geschütztes Interesse는 권리 자체의 정의이고, 한국 조문은 소를 낼 자격의 기준이다.

Rn. 9

das **Rechtsgefühl**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʁɛçtsgəˌfyːl] **법감정 · 정의감**

★★★

조문어 — | 일상·강의 **Rechtsgefühl** | DE · AT · CH

Recht + s + Gefühl(감정). 예링 책의 열쇠말이다. 권리 침해의 고통을 느끼는 감수성(Reizbarkeit)과 그것을 물리치는 실행력(Thatkraft)이 건강한 법감정의 두 기준이라고 한다(S. 47). 바로 앞 쪽(S. 46)에서는 Rechtsbewusstsein(법의식)·rechtliche Überzeugung을 국민이 모르는 「학문의 추상」이라고 구별한다.

쉬운 예

Das verletzt mein Rechtsgefühl.

그건 내 정의감에 어긋난다.

실무 예

Das Urteil entspricht dem allgemeinen Rechtsgefühl.

그 판결은 일반인의 법감정에 맞는다.

원문

> Nicht der Verstand, nur das Gefühl vermag uns diese Frage zu beantworten, darum hat die Sprache mit Recht den psychologischen Urquell alles Rechts als Rechtsgefühl bezeichnet.
>
> — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 46 · 스캔 대조
>
> 지성이 아니라 오직 감정만이 이 물음에 답할 수 있다. 그래서 언어는 마땅히 모든 법의 심리적 원천을 법감정이라고 불러 왔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nicht der Verstand	부정된 주어	지성이 아니라
nur das Gefühl vermag uns diese Frage zu beantworten	vermögen + zu 부정사(~할 수 있다)	오직 감정만이 이 물음에 답할 수 있다
darum hat die Sprache mit Recht	darum 첫 자리 → 정동사 hat	그래서 언어는 마땅히
den psychologischen Urquell alles Rechts	4격 + 2격(alles Rechts = 모든 법의)	모든 법의 심리적 원천을
als Rechtsgefühl bezeichnet.	als + 4격(목적어 Urquell의 서술어) + 과거분사(완료의 끝)	법감정이라고 불러 왔다

vermag … zu beantworten — vermögen + zu 부정사는 können의 문어다.

문형

mit Recht

마땅히 · 정당하게

1. mit Recht = 「정당하게·당연히」. 여기 Recht는 법도 권리도 아니고 「옳음」이다.
2. 같은 뜻으로 zu Recht도 쓴다: Die Klage wurde zu Recht abgewiesen.
3. Recht haben = 「옳다」: Sie haben Recht.

Das Gericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.
법원은 소를 정당하게 기각했다.

Sie haben völlig Recht.
전적으로 옳은 말씀입니다.

Rn. 10

die **Behauptung**, Pl. Behauptungen [bəˈhaʊptʊŋ] **주장 · (권리의) 지켜 냄** ★★★

조문어 **Behauptung** | 일상·강의 **Behauptung** | DE · AT · CH

behaupten의 뜻이 둘이다. 소송에서는 「(사실을) 주장하다」 — ZPO § 138 Abs. 2 die von dem Gegner behaupteten Tatsachen. 예링에게는 「(권리를) 지켜 내다」 — sein Recht behaupten. 예링은 권리를 지켜 내는 것이 자기 자신에 대한 의무이자 공동체(Gemeinwesen)에 대한 의무라고 맺는다. 원전 철자 Act · schliessen(오늘은 Akt · schließen).

쉬운 예

Das ist nur eine Behauptung.
그건 주장일 뿐이다.

실무 예

Die Beklagte bestreitet die Behauptung des Klägers.
피고는 원고의 주장을 다툰다.

원문

> Lassen Sie mich die bisherige Ausführung mit demselben Satz schliessen, mit dem ich sie oben begonnen habe: Behauptung des verletzten Rechts ist ein Act der Selbsterhaltung der Person und darum eine Pflicht des Berechtigten gegen sich selber. Diese Behauptung des Rechts ist aber zugleich eine Pflicht gegen das Gemeinwesen. — Jhering, Der Kampf um's Recht (1872), S. 51 · 스캔 대조
>
> 지금까지의 논의를 처음 시작할 때와 같은 문장으로 맺겠다. 침해된 권리를 지켜 내는 것은 인격의 자기 보존 행위이고, 그러므로 권리자의 자기 자신에 대한 의무다. 그러나 권리를 지켜 내는 것은 동시에 공동체에 대한 의무다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lassen Sie mich die bisherige Ausführung	lassen 명령형 + 4격 둘(mich · Ausführung)	지금까지의 논의를
mit demselben Satz schliessen	mit + 3격 + 부정사 끝	같은 문장으로 맺겠다
mit dem ich sie oben begonnen habe:	관계절 — dem = Satz, sie = Ausführung	처음 시작할 때의
Behauptung des verletzten Rechts ist ein Act	주어(관사 없음) + 정동사 + 술어	침해된 권리를 지켜 내는 것은 … 행위이고
der Selbsterhaltung der Person	2격 둘	인격의 자기 보존
und darum eine Pflicht des Berechtigten gegen sich selber.	술어 ② — gegen + 4격(~에 대한)	그러므로 권리자의 자기 자신에 대한 의무다
Diese Behauptung des Rechts ist aber zugleich	새 문장 — aber(그러나) + zugleich(동시에)	그러나 권리를 지켜 내는 것은 동시에
eine Pflicht gegen das Gemeinwesen.	술어 — gegen + 4격	공동체에 대한 의무다

Pflicht gegen + 4격 = 「~에 대한 의무」. 의무의 상대를 gegen으로 붙인다: gegen sich selber · gegen das Gemeinwesen.

문형

Lassen Sie mich + 부정사

제가 ~하겠습니다(정중한 예고)

1. lassen + 4격 + 부정사 = 「~가 …하게 하다」. Lassen Sie mich … schließen = 「제가 맺게 해 주십시오」 → 「맺겠습니다」.
2. Sie에게 하는 명령형이지만 실제로는 말하는 사람이 할 일을 공손하게 알린다. 강연·발표의 문형이다.
3. 부정사는 맨 끝: Lassen Sie mich kurz zusammenfassen.

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen.

간단히 정리하겠습니다.

> Lassen Sie mich noch eine Frage stellen.
> 질문 하나 더 드리겠습니다.

한국이라면? ≠ 자백간주 · 민사소송법 제150조

소송의 「주장」이 독일어로 Behauptung이다 — 「상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 본다」. ZPO § 138 Abs. 3도 다투지 않은 사실을 원칙적으로 자백한 것으로 본다. 예링의 Behauptung은 주장이 아니라 지켜 냄이다.

Rn. 11

der **Befehl**, Pl. Befehle [bə'feːl] **명령** ★★

조문어 **Befehl** | 일상·강의 **Befehl** | DE · AT · CH

befehlen(명령하다)의 명사. 라드브루흐의 글은 나치가 군인과 법률가를 두 원칙으로 묶었다는 문장으로 시작한다 — Befehl ist Befehl(명령은 명령이다), Gesetz ist Gesetz(법률은 법률이다). 앞 원칙은 옛 군형법(MStrGB § 47)이 범죄 목적의 명령에서 복종 의무를 끝냈지만 뒤 원칙에는 한계가 없었다고 본다. 이 장의 라드브루흐 쪽수는 SJZ 1946의 쪽(105~108)이다.

쉬운 예

Der Offizier gab einen Befehl.
장교가 명령을 내렸다.

실무 예

Er handelte auf Befehl seines Vorgesetzten.
그는 상관의 명령에 따라 행동했다.

원문

> Der Grundsatz »Befehl ist Befehl« hat nie uneingeschränkt gegolten. Die Gehorsamspflicht hörte bei Befehlen zu verbrecherischen Zwecken des Befehlenden auf (MStrGB § 47). Der Grundsatz »Gesetz ist Gesetz« kannte dagegen keine Einschränkung. — Radbruch, SJZ 1946, 105 · 스캔 대조
>
> 「명령은 명령이다」라는 원칙은 한 번도 무제한으로 통한 적이 없다. 복종 의무는 명령하는 자의 범죄 목적을 위한 명령에서는 끝났다(군형법 제47조). 반면 「법률은 법률이다」라는 원칙에는 아무 한계가 없었다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Grundsatz »Befehl ist Befehl«	주어 + 인용 동격	「명령은 명령이다」라는 원칙은
hat nie uneingeschränkt gegolten.	현재완료 — gelten(통하다)	한 번도 무제한으로 통한 적이 없다

Die Gehorsamspflicht hörte bei Befehlen	주어 + 분리 동사 hörte(… auf) + bei + 3격	복종 의무는 … 명령에서는
zu verbrecherischen Zwecken des Befehlenden auf	zu + 3격 + 2격(현재분사 명사) + 앞토	명령하는 자의 범죄 목적을 위한 … 끝났다
(MStrGB § 47).	근거 조문 — Militärstrafgesetzbuch	(군형법 제47조)
Der Grundsatz »Gesetz ist Gesetz« kannte dagegen keine Einschränkung.	새 문장 — dagegen(반면)	반면 「법률은 법률이다」 라는 원칙에는 한계가 없었다

der Befehlende = 명령하는 자. 현재분사의 명사화다(이 장 Berechtigte와 같은 형용사 변화).

문형

bei (3격) aufhören

~의 경우에 끝나다

1. aufhören = 「멈추다·끝나다」. 분리 동사라 과거형은 hörte … auf.
2. 어떤 경우에 끝나는지는 bei + 3격: bei Befehlen(명령의 경우에).
3. 목적은 zu + 3격으로 붙인다: zu verbrecherischen Zwecken(범죄 목적의).

Hier hört der Spaß auf.
여기서부터는 농담이 아니다.

Der Unterricht hört um zwölf Uhr auf.
수업은 열두 시에 끝난다.

한국이라면? ≠ 복종의 의무 · 국가공무원법 제57조

한국 조문은 공무원이 「직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다」 고 적는다. 복종할 명령을 「직무상」 명령으로 적는 방식이다. 라드브루흐가 든 옛 독일 군형법 조항은 범죄 목적의 명령에서 복종 의무가 끝났다고 그는 쓴다.

Rn. 12 der **Positivismus**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [poziti'vɪsmʊs] **(법)실증주의** ★★

조문어 — | 일상·강의 **Positivismus** | DE · AT · CH

강학상 용어. 라드브루흐의 말로는 법률이 관철될 힘을 가졌다는 것만으로 그 효력이 증명되었다고 믿는 입장이다(SJZ 1946, 107). 그는 힘에서는 「해야 함(Müssen)」은 나와도 「마땅히 해야 함(Sollen)」은 나오지 않는다고 반박한다. 법실증주의의 대표 저작으로 흔히 드는 Kelsen의 『Reine Rechtslehre』(1934)는 보호 기간 안이라 싣지 않는다.

쉬운 예

Der Positivismus war lange herrschend.

실증주의는 오랫동안 지배적이었다.

실무 예

Radbruch kritisiert den Positivismus.

라드브루흐는 실증주의를 비판한다.

원문

> Der Positivismus hat in der Tat mit seiner Überzeugung »Gesetz ist Gesetz« den deutschen Juristenstand wehrlos gemacht gegen Gesetze willkürlichen und verbrecherischen Inhalts. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 실증주의는 「법률은 법률이다」라는 확신으로 독일 법률가 계층을 자의적이고 범죄적인 내용의 법률 앞에 실로 무방비로 만들었다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Positivismus hat in der Tat	주어 + 정동사 hat	실증주의는 실로
mit seiner Überzeugung »Gesetz ist Gesetz«	mit + 3격 + 인용 동격	「법률은 법률이다」라는 확신으로
den deutschen Juristenstand wehrlos gemacht	4격 + 형용사 + 과거분사(괄호 끝)	독일 법률가 계층을 무방비로 만들었다
gegen Gesetze willkürlichen und verbrecherischen Inhalts.	괄호 뒤 gegen + 4격 + 관사 없는 2격	자의적이고 범죄적인 내용의 법률 앞에

Gesetze willkürlichen Inhalts = 「자의적 내용의 법률」. 관사 없는 2격(형용사 -en + Inhalts)이 성질을 말한다.

문형

(4격) wehrlos machen gegen (4격)

~을 …앞에 무방비로 만들다

1. machen + 4격 + 형용사 = 「~을 …하게 만들다」: den Juristenstand wehrlos machen.
2. gegen + 4격은 무엇에 맞서인지: gegen Gesetze(법률들에 맞서).
3. 원문은 완료다: hat … gemacht. gegen 구는 과거분사 뒤로 빠졌다(괄호 밖 자리).

> Die Krankheit hat ihn arbeitsunfähig gemacht.
> 병이 그를 일할 수 없게 만들었다.
>
> Der Fehler macht den Vertrag unwirksam.
> 그 하자가 계약을 무효로 만든다.

Rn. 13

die **Rechtssicherheit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʁɛçtszɪçəˌhaɪ̯t] 법적 안정성

★★★

조문어 — | 일상·강의 **Rechtssicherheit** | DE · AT · CH

Recht + s + Sicherheit(확실함). 법이 무엇인지 미리 알 수 있고 함부로 바뀌지 않는 상태 — 강학상 개념이다. 라드브루흐는 실정 법률이 내용과 상관없이 적어도 법적 안정성은 만든다고 인정하면서, 그것이 유일하거나 결정적인 가치는 아니라고 이어 간다. 글의 맺음에서는 법적 안정성을 정의의 일부라고 부른다(SJZ 1946, 108).

쉬운 예

Verträge schaffen Sicherheit.
계약은 안정을 만든다.

실무 예

Die Verjährung dient der Rechtssicherheit.
시효는 법적 안정성에 이바지한다.

원문

> Freilich: einen Wert führt schon jedes positive Gesetz ohne Rücksicht auf seinen Inhalt mit sich: es ist immer noch besser als kein Gesetz, weil es zum mindesten Rechtssicherheit schafft. Aber Rechtssicherheit ist nicht der einzige und nicht der entscheidende Wert, den das Recht zu verwirklichen hat. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 물론 어떤 실정 법률이든 그 내용과 상관없이 한 가지 가치는 지닌다. 법률이 아예 없는 것보다는 언제나 낫다 — 적어도 법적 안정성을 만들기 때문이다. 그러나 법적 안정성은 법이 실현해야 할 유일한 가치도, 결정적인 가치도 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Freilich: einen Wert führt schon jedes positive Gesetz	4격 첫 자리(강조) + 정동사 + 주어	물론 어떤 실정 법률이든 한 가지 가치는
ohne Rücksicht auf seinen Inhalt mit sich:	ohne Rücksicht auf + 4격 + mit sich führen	내용과 상관없이 지닌다

es ist immer noch besser als kein Gesetz	비교 besser als	법률이 없는 것보다는 언제나 낫다
weil es zum mindesten Rechtssicherheit schafft.	weil 부문장 — 정동사 끝	적어도 법적 안정성을 만들기 때문이다
Aber Rechtssicherheit ist nicht der einzige	새 문장 — 술어 ①	그러나 법적 안정성은 유일한 … 아니다
und nicht der entscheidende Wert	술어 ②	결정적인 가치도 아니다
den das Recht zu verwirklichen hat.	관계절 — haben + zu(해야 한다)	법이 실현해야 할

mit sich führen = 「지니다·수반하다」. 정동사 führt가 둘째 자리로 가고 mit sich는 끝에 남았다.

문형

zum mindesten

적어도

1. zum mindesten = 「적어도」. 오늘은 한 낱말 zumindest를 더 많이 쓴다.
2. weil 부문장 안이라 정동사 schafft가 맨 끝에 온다: weil es zum mindesten Rechtssicherheit schafft.
3. 같은 뜻으로 wenigstens도 쓴다.

Das ist zumindest ein Anfang.
적어도 시작은 된다.

Er hätte zumindest anrufen können.
적어도 전화는 할 수 있었을 텐데.

한국이라면? ≠ 소급처벌 금지 · 헌법 제13조

법적 안정성의 한 면을 헌법이 직접 적는다(강학상 연결) — 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」. 라드브루흐도 나치 시대 행위의 처벌 여부를 행위 당시의 형법(RStGB)으로 따진다(SJZ 1946, 107 f.).

Rn. 14 die **Zweckmäßigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈt͡svɛkˌmɛːsɪçkaɪ̯t] **합목적성**

★★

조문어 **Zweckmäßigkeit** | 일상·강의 **Nützlichkeit** | DE · AT · CH

Zweck(목적) + mäßig(~에 맞는) + keit. 라드브루흐는 법이 실현할 가치를 셋으로 든다 — 법적 안정성, 합목적성, 정의. 그 서열에서 공공복리를 위한 합목적성을 맨 끝에 두고, 「국민에게 이로운 것은 모두 법」이라는 말을 거부한다(SJZ 1946, 107). 행정법에서는 처분의 당·부당이 Zweckmäßigkeit다(VwGO § 68 Abs. 1 Satz 1, 12장).

쉬운 예

Die Zweckmäßigkeit der Maßnahme ist fraglich.

그 조치가 목적에 맞는지 의문이다.

실무 예

Die Behörde prüft auch die Zweckmäßigkeit des Bescheids.

행정청은 처분의 합목적성도 심사한다.

원문

> Neben die Rechtssicherheit treten vielmehr zwei andere Werte: Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit. In der Rangordnung dieser Werte haben wir die Zweckmäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 법적 안정성 곁에는 오히려 다른 두 가치가 선다 — 합목적성과 정의. 이 가치들의 서열에서 우리는 공공복리를 위한 법의 합목적성을 맨 끝에 두어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Neben die Rechtssicherheit treten	neben + 4격(방향) + 정동사	법적 안정성 곁에 … 선다
vielmehr zwei andere Werte:	주어	오히려 다른 두 가치가
Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit.	콜론 뒤 풀이	합목적성과 정의
In der Rangordnung dieser Werte haben wir	첫 자리 in + 3격 + 2격 → 정동사 + 주어	이 가치들의 서열에서 우리는
die Zweckmäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl	4격 + 2격 + für + 4격	공공복리를 위한 법의 합목적성을
an die letzte Stelle zu setzen.	an + 4격 + zu 부정사 (haben + zu의 끝)	맨 끝에 두어야 한다

Neben die … treten — 「곁으로 와서 서다」라 4격이다. 곁에 있는 상태면 neben der Rechtssicherheit stehen.

문형

an die letzte Stelle setzen

맨 끝에 두다

1. setzen + an + 4격 = 「~에 두다」 (방향이라 4격). 놓여 있는 상태는 an + 3격: an letzter Stelle stehen.
2. letzte는 정관사 뒤 약변화: die letzte Stelle(여성 4격).
3. 반대는 an die erste Stelle setzen(맨 앞에 두다).

Wir setzen die Gerechtigkeit an die erste Stelle.
우리는 정의를 맨 앞에 둔다.

Die Sicherheit steht an erster Stelle.
안전이 첫째다.

문법 D5 · haben … zu setzen — 「~해야 한다」

~~In der Rangordnung haben wir die Zweckmäßigkeit an die letzte Stelle setzen.~~ (비문)

In der Rangordnung haben wir die Zweckmäßigkeit an die letzte Stelle zu setzen.

haben + zu 부정사 = 능동 의무(12장). haben은 조동사가 아니라 zu를 빼면 비문이다. 원문처럼 4격과 전치사구가 사이에 길게 끼어도 끝의 zu 부정사가 괄호를 닫는다.

한국이라면? ≠ 공공복리 · 헌법 제37조

한국 헌법도 「공공복리」를 기본권 제한 사유로 들되, 「필요한 경우에 한하여 법률로써」 제한하고 「본질적인 내용을 침해할 수 없다」고 묶는다. 라드브루흐는 공공복리를 위한 합목적성을 정의와 법적 안정성 아래 둔다.

Rn. 15 die **Gerechtigkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈʁɛçtɪçkaɪt] **정의** ★★★

조문어 **Gerechtigkeit** | 일상·강의 **Gerechtigkeit** | DE · AT · CH

gerecht(올바른) + igkeit. 라드브루흐는 법적 안정성도 정의의 요구라고 본다 — 같은 법이 오늘·여기와 내일·저기에서 다르게 해석·적용되지 않는 것이 곧 정의라는 것이다. 그래서 둘의 충돌은 「정의와 정의 자신의 충돌」, 겉보기 정의와 실제 정의의 충돌이 된다. 기본법 Art. 1 Abs. 2는 인권을 「세계의 평화와 정의」의 바탕이라 적는다.

쉬운 예 Er kämpft für Gerechtigkeit.
그는 정의를 위해 싸운다.

실무 예

Gleiches gleich zu behandeln ist eine Forderung der Gerechtigkeit.

같은 것을 같게 다루는 것은 정의의 요구다.

원문

> Daß das Recht sicher sei, daß es nicht heute und hier so, morgen und dort anders ausgelegt und angewandt werde, ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 법이 확실해야 한다는 것, 곧 오늘 여기서는 이렇게, 내일 저기서는 다르게 해석되고 적용되어서는 안 된다는 것은 동시에 정의의 요구이기도 하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Daß das Recht sicher sei	dass 절 ① — 접속법 I sei	법이 확실해야 한다는 것
daß es nicht heute und hier so	dass 절 ② — 앞 절을 풀어 말함	곧 오늘 여기서는 이렇게
morgen und dort anders ausgelegt und angewandt werde	수동 — 과거분사 둘 + 접속법 I werde	내일 저기서는 다르게 해석·적용되어서는 안 된다는 것은
ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit.	주문장 — 정동사 ist + 술어 + 2격	동시에 정의의 요구다

angewandt는 anwenden의 과거분사(angewendet도 된다). ausgelegt und angewandt = 「해석되고 적용되다」, 법 적용의 짝말이다.

문형

Dass …, ist (1격)

~라는 것은 …이다

1. dass 절이 문장 전체의 주어 자리에 선다: Dass …, ist eine Forderung.
2. 원문은 dass 절 안 동사를 접속법 I(sei · werde)로 썼다. 사실이 아니라 「그래야 한다」는 요구의 내용이기 때문이다(이 장 D8).
3. 옛 철자 daß는 현행 맞춤법으로 dass다.

Dass er gelogen hat, ist bewiesen.

그가 거짓말했다는 것은 증명되었다.

Dass die Frist abgelaufen ist, steht fest.

기간이 지났다는 것은 확정되었다.

Rn. 16 **unerträglich** [ˈʊnʔɛɐ̯ˌtʁɛːklɪç] **견딜 수 없는** ★★★

조문어 — | 일상·강의 **unerträglich** | DE · AT · CH

un + ertragen(견디다) + lich. 강학상 「라드브루흐 공식」의 열쇠말이다. 실정 법률은 내용이 부정의하고 합목적적이지 않아도 원칙적으로 우선한다. 다만 정의와의 모순이 「견딜 수 없는 정도」에 이르면 그 법률은 「부정당한 법(unrichtiges Recht)」으로서 정의에 길을 비켜야 한다. 이 장 Gleichheit의 문장이 그 뒤를 잇는 둘째 경계다.

쉬운 예

Die Hitze war unerträglich.

더위가 견딜 수 없었다.

실무 예

Der Widerspruch zur Gerechtigkeit ist hier nicht unerträglich.

여기서 정의와의 모순은 견딜 수 없는 정도는 아니다.

원문

> Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als »unrichtiges Recht« der Gerechtigkeit zu weichen hat. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 정의와 법적 안정성의 충돌은 이렇게 풀어야 할 것이다. 제정과 권력으로 확보된 실정법은 내용이 부정의하고 합목적적이지 않을 때에도 우선한다. 다만 실정 법률과 정의의 모순이 견딜 수 없는 정도에 이르러 그 법률이 「부정당한 법」으로서 정의에 길을 비켜야 할 때는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit	주어 + zwischen + 3격 둘	정의와 법적 안정성의 충돌은
dürfte dahin zu lösen sein	dürfte(접속법 II — 완곡) + sein + zu. dahin이 뒤 dass 절을 가리킨다	이렇게 풀어야 할 것이다

daß das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht	dass 절 주어 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	제정과 권력으로 확보된 실정법은
auch dann den Vorrang hat	dass 절 정동사 끝 — dann이 뒤 wenn 절을 가리킨다	… 때에도 우선한다
wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist	wenn 부문장	내용이 부정의하고 합목적적이지 않을
es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes	단서 — es sei denn + dass 절 주어 + 2격	다만 실정 법률의 … 모순이
zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht	zu + 3격 + so + 형용사 + 정동사 끝	정의와의 … 견딜 수 없는 정도에 이르러
daß das Gesetz als »unrichtiges Recht«	결과의 dass 절 — als + 1격	그 법률이 「부정당한 법」으로서
der Gerechtigkeit zu weichen hat.	weichen의 3격 + haben + zu	정의에 길을 비켜야 할 때는 그렇지 않다

dass 절이 셋 겹친다 — dahin의 내용, es sei denn의 내용, so … dass의 결과. 각 절의 동사(hat · erreicht · hat)가 절 끝에 선다.

문형

so (형용사) …, dass …

…할 만큼 ~하다

1. so + 형용사 + dass = 「…할 만큼 ~하다」. 정도와 그 결과를 잇는다.
2. 원문: ein so unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz … zu weichen hat — 법률이 물러나야 할 만큼.
3. zu weichen hat = haben + zu(의무): 비켜야 한다. weichen은 3격을 받는다: der Gerechtigkeit.

Der Mangel ist so erheblich, dass der Käufer zurücktreten will.

그 하자는 매수인이 해제하려 할 만큼 중대하다.

Die Verspätung war so lang, dass wir den Termin verpasst haben.
너무 늦어서 우리는 기일을 놓쳤다.

문법 D8 · es sei denn, daß … — 단서를 여는 굳은 접속법

~~…, es ist denn, dass der Widerspruch ein so unerträgliches Maß erreicht~~ (비문)

…, es sei denn, dass der Widerspruch ein so unerträgliches Maß erreicht

es sei denn = 「다만 ~이면 그렇지 않다·~하지 않는 한」. 늘 접속법 I sei로 쓰는 굳은 표현이라 직설법으로 바꾸지 않는다. 뒤에 dass 절이나 동사가 둘째 자리인 문장이 온다. 그 안의 동사는 직설법도 접속법도 될 수 있고, 이 원문은 직설법 erreicht를 썼다.

Rn. 17

die **Gleichheit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈglaɪ̯çhaɪ̯t] **평등** ★★★

조문어 — | 일상·강의 **Gleichheit** | DE · AT · CH

gleich(같은) + heit. 라드브루흐는 정의의 핵심을 평등, 곧 「같은 것을 같게 다루는 것」(der gleichen Behandlung des Gleichen)으로 본다. 정의를 꾀하지조차 않았거나 평등을 의식적으로 부정한 법률은 「부정당한 법」에 그치지 않고 법의 성질이 아예 없다 — 이 장 unerträglich의 문장에 이어지는 둘째 경계다. 줄인 앞부분은 견딜 수 없는 경우와 그렇지 않은 경우 사이에는 더 날카로운 선을 그을 수 없다는 말이다.

쉬운 예

Gleichheit ist ein hoher Wert.
평등은 높은 가치다.

실무 예

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
모든 사람은 법률 앞에 평등하다.

원문

… eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur »unrichtiges Recht«, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조

… 그러나 다른 경계는 아주 날카롭게 그을 수 있다. 정의를 꾀하지조차 않은 곳, 정의의 핵심을 이루는 평등을 실정법을 만들 때 의식적으로 부정한 곳에서는, 그 법률은 단지 「부정당한 법」인 것이 아니라 아예 법의 성질이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden:	주어 + 조동사 + 수동 부정사	그러나 다른 경계는 아주 날카롭게 그을 수 있다
wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird	wo 절 ① — 수동	정의를 꾀하지조차 않은 곳
wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht	wo 절 ② 주어 + 관계절	정의의 핵심을 이루는 평등을
bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde	bei + 3격 + 관사 없는 2격 + 수동 과거	실정법을 만들 때 의식적으로 부정한 곳에서는
da ist das Gesetz nicht etwa nur »unrichtiges Recht«	주문장 — da(그곳에서는)가 wo 절을 받는다	그 법률은 단지 「부정당한 법」 인 것이 아니라
vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur.	vielmehr + 정동사 + 2격 목적어	아예 법의 성질이 없다

wo ..., da ... = 「~인 곳에서는 ...」. 앞의 wo 절 둘을 da가 한 번에 받는다.

문형

nicht etwa nur ..., vielmehr ...

단지 ~인 것이 아니라 오히려 ...

1. nicht etwa nur = 「결코 단지 ~가 아니다」. etwa가 부정을 세게 만든다.
2. vielmehr = 「오히려」. 앞의 판단을 넘어서는 쪽으로 고친다.
3. vielmehr 뒤 문장은 동사가 둘째 자리다: vielmehr entbehrt es ...

Das ist nicht etwa nur ein Formfehler, vielmehr ist der Vertrag nichtig.

그것은 단순한 방식 하자가 아니라 계약이 아예 무효다.

Er hat nicht etwa nur geholfen, vielmehr hat er die Tat selbst begangen.

그는 단지 도운 것이 아니라 범행을 직접 저질렀다.

문법 D2 · entbehrt … der Rechtsnatur — entbehren은 2격을 받는다

~~vielmehr entbehrt es überhaupt die Rechtsnatur~~ (비문)

vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur

entbehren(~이 없다)은 문어에서 2격 목적어를 받는다: der Rechtsnatur(여성 2격). 같은 쪽에 또 나온다: Infolgedessen entbehrt es insoweit überhaupt der Rechtsnatur. 15장 bedürfen(Der Unterschrift … bedarf es nicht)과 같은 2격 동사다.

한국이라면? ≠ 평등 · 헌법 제11조

평등을 법의 기준으로 삼는 점은 같고 주어가 다르다. 한국 헌법은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」, 기본법 Art. 3 Abs. 1은 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich(모든 사람)라고 적는다.

Rn. 18

das **Menschenrecht**, Pl. Menschenrechte [ˈmɛnʃn̩ˌʁɛçt] **인권** ★★★

조문어 **Menschenrecht** | 일상·강의 **Menschenrecht** | DE · AT · CH

Mensch + en + Recht. 대개 복수(die Menschenrechte)로 쓴다. 라드브루흐는 사람을 「Untermenschen」으로 다루고 인권을 거부한 법률에는 법의 성격이 없다고 쓴다. Untermenschen은 나치가 쓴 비하어이고, 그는 이 말을 고발하려고 옮겼다. 기본법 Art. 1 Abs. 2는 「불가침·불가양의 인권」을 모든 인간 공동체의 바탕으로 적는다.

쉬운 예

Die Menschenrechte gelten für alle.

인권은 모두에게 적용된다.

실무 예

Folter verletzt die Menschenrechte.

고문은 인권을 침해한다.

원문

> Der Rechtscharakter fehlt weiter allen jenen Gesetzen, die Menschen als Untermenschen behandelten und ihnen die Menschenrechte versagten. — Radbruch, SJZ 1946, 107 · 스캔 대조
>
> 나아가 사람을 「하등 인간」으로 다루고 그들의 인권을 거부한 모든 법률에는 법의 성격이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Rechtscharakter fehlt weiter	주어 + fehlen(없다)	나아가 법의 성격이 없다
allen jenen Gesetzen	fehlen의 3격(복수) — ~에게는	모든 법률에는

die Menschen als Untermenschen behandelten	관계절 ① — die = Gesetze, als + 4격	사람을 「하등 인간」으로 다루고
und ihnen die Menschenrechte versagten.	관계절 ② — 3격 + 4격	그들의 인권을 거부한

fehlen + 3격 = 「~에게 …이 없다」: Dem Gesetz fehlt der Rechtscharakter.

문형

(3격) (4격) versagen

~에게 …을 거부하다

1. versagen + 3격 + 4격 = 「~에게 …을 주지 않다」: ihnen die Menschenrechte versagen.
2. 목적어 없는 versagen은 뜻이 다르다: 「실패하다·말을 듣지 않다」(Die Bremsen versagten).
3. 행정 문장에 자주 나온다: die Genehmigung versagen(허가를 거부하다).

Die Behörde versagte ihm die Erlaubnis.
행정청은 그에게 허가를 거부했다.

Im entscheidenden Moment versagten ihm die Nerven.
결정적인 순간에 그는 평정을 잃었다.

한국이라면? = 기본적 인권 · 헌법 제10조

인권을 「확인」하는 짜임이 같다 — 국가는 개인이 가지는 「불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다」. 기본법 Art. 1 Abs. 2는 unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten(불가침·불가양의 인권)이라 적는다.

Rn. 19

unterwerfen [ˌʊntɐˈvɛʁfn̩] 복종시키다 · (unterworfen sein) ~에 따르다 ★★

조문어 **unterworfen** | 일상·강의 **gebunden** | DE · AT · CH

unter(아래) + werfen의 비분리 동사. 과거분사 unterworfen이 법관의 지위를 말할 때 쓰인다 — 기본법 Art. 97 Abs. 1 Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. 라드브루흐는 법관을 처벌할 수 있는 것은 그가 독립의 목적인 「법률, 곧 법에의 복종」을 어겼을 때뿐이라고 쓴다. 그가 든 StGB §§ 336·344는 당시 조문이고, 오늘 법왜곡(Rechtsbeugung)은 StGB § 339다.

쉬운 예

Die Römer unterwarfen viele Völker.
로마인은 많은 민족을 굴복시켰다.

실무 예

Der Richter ist nur dem Gesetz unterworfen.

법관은 오직 법률에만 따른다.

원문

> Die Strafbarkeit der Richter wegen Tötung setzt die gleichzeitige Feststellung einer von ihnen begangenen Rechtsbeugung (§§ 336, 344 StGB) voraus. Denn das Urteil des unabhängigen Richters darf Gegenstand einer Bestrafung nur dann sein, wenn er gerade den Grundsatz, dem jene Unabhängigkeit zu dienen bestimmt war, die Unterworfenheit unter das Gesetz, d. h. unter das Recht, verletzt hätte. — Radbruch, SJZ 1946, 108 · 스캔 대조
>
> 법관을 살인죄로 처벌하려면 그들이 저지른 법왜곡이 함께 인정되어야 한다(독일 형법 제336조·제344조). 독립한 법관의 판결이 처벌 대상이 될 수 있는 것은, 그가 바로 그 독립이 이바지하기로 정해진 원칙, 곧 법률 — 다시 말해 법 — 에의 복종을 어겼을 때뿐이기 때문이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Strafbarkeit der Richter wegen Tötung	주어 + 2격(복수) + wegen + 2격	법관을 살인죄로 처벌하려면
setzt die gleichzeitige Feststellung	정동사 — 분리 동사 voraus-setzen의 setzt	… 함께 인정되어야 한다
einer von ihnen begangenen Rechtsbeugung	2격 + 확장 수식어(그들이 저지른)	그들이 저지른 법왜곡이
(§§ 336, 344 StGB) voraus.	근거 조문 + 앞토(괄호 끝)	(형법 제336·344조) … 전제로 한다
Denn das Urteil des unabhängigen Richters	denn(왜냐하면) + 주어 + 2격	독립한 법관의 판결이
darf Gegenstand einer Bestrafung nur dann sein	조동사 + 술어 + nur dann	처벌 대상이 될 수 있는 것은 … 때뿐이다
wenn er gerade den Grundsatz	wenn 절 — 4격 목적어	그가 바로 원칙을

dem jene Unabhängigkeit zu dienen bestimmt war	관계절 — dem = Grundsatz(3격, dienen의 상대)	그 독립이 이바지하기로 정해진
die Unterworfenheit unter das Gesetz, d. h. unter das Recht	4격 동격 — unter + 4격	곧 법률 — 다시 말해 법 — 에의 복종을
verletzt hätte.	접속법 II 과거 — wenn 절 끝	어겼을

der Richter가 첫 문장에서는 복수 2격(법관들의), 둘째 문장에서는 단수 2격(des … Richters)이다. 관사와 어미로 가린다.

문형

nur dann …, wenn …

~한 경우에만

1. nur dann …, wenn … = 「~할 때에만」. dann이 뒤 wenn 절을 미리 가리킨다.
2. wenn 절의 동사는 끝: wenn er … verletzt hätte. 접속법 II 과거(hätte + 과거분사)로 가정된 경우를 말한다.
3. darf … sein = 「~일 수 있다(허용)」.

Eine Änderung ist nur dann möglich, wenn beide zustimmen.

둘 다 동의할 때에만 변경할 수 있다.

Wir kommen nur dann, wenn es nicht regnet.

비가 오지 않을 때만 갑니다.

문법 D2 · dem Gesetze unterworfen — 과거분사가 3격을 받는다

~~Die Richter sind unabhängig und nur das Gesetz unterworfen.~~ (비문)

Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

unterworfen sein + 3격 = 「~에 따른다·구속된다」. dem Gesetze의 -e는 옛 3격 어미다(기본법 문언 그대로). 명사 Unterworfenheit는 전치사 unter + 4격을 받는다: die Unterworfenheit unter das Gesetz.

한국이라면? ≠ 법관의 독립 · 헌법 제103조

법관이 법에 따른다는 점은 같고 문언이 다르다. 한국 헌법은 「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」 고 「양심」 을 함께 적는다. 기본법 Art. 97 Abs. 1은 nur dem Gesetze unterworfen이라 적고, 라드브루흐는 그 법률을 곧 법(d. h. unter das Recht)으로 읽는다.

Rn. 20 **der Rechtsstaat**, Pl. Rechtsstaaten [ˈʁɛçt͡sˌʃtaːt] **법치국가** ★★★

조문어 **Rechtsstaat** | 일상·강의 **Rechtsstaat** | DE · AT · CH

Recht + s + Staat. 국가 권력이 법에 묶이는 국가. 기본법 Art. 28 Abs. 1은 주(Land)의 헌법 질서가 「공화적·민주적·사회적 법치국가」의 원칙에 맞아야 한다고 적는다(sozialen Rechtsstaates). 라드브루흐의 글은 이 문장으로 끝난다 — 민주주의는 값진 것이지만 법치국가는 날마다 먹는 빵, 마실 물, 숨 쉴 공기와 같다.

쉬운 예

Deutschland ist ein Rechtsstaat.

독일은 법치국가다.

실무 예

Im Rechtsstaat ist auch der Staat an das Recht gebunden.

법치국가에서는 국가도 법에 구속된다.

원문

> Demokratie ist gewiß ein preisenswertes Gut, Rechtsstaat aber ist wie das tägliche Brot, wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen, und das Beste an der Demokratie gerade dieses, daß nur sie geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern. — Radbruch, SJZ 1946, 108 · 스캔 대조
>
> 민주주의는 분명 칭송할 만한 것이다. 그러나 법치국가는 날마다 먹는 빵, 마실 물, 숨 쉴 공기와 같다. 그리고 민주주의의 가장 좋은 점은 바로 이것, 오직 민주주의만이 법치국가를 지켜 낼 수 있다는 점이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Demokratie ist gewiß ein preisenswertes Gut	주어 + 정동사 + 술어	민주주의는 분명 칭송할 만한 것이다
Rechtsstaat aber ist wie das tägliche Brot	주어 + aber + wie + 1격	그러나 법치국가는 날마다 먹는 빵
wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen	wie ②③ + zum + 동사 명사	마실 물, 숨 쉴 공기와 같다
und das Beste an der Demokratie gerade dieses	새 절 — 정동사 ist 생략	민주주의의 가장 좋은 점은 바로 이것
daß nur sie geeignet ist	dass 절 — sie = Demokratie	오직 민주주의만이 … 수 있다는 점이다

den Rechtsstaat zu sichern.	zu 부정사 — geeignet의 내용	법치국가를 지켜 낼

das Beste … gerade dieses — 앞 절의 ist를 되풀이하지 않고 뺐다. geeignet sein, … zu 부정사 = 「~하기에 알맞다·~할 수 있다」.

문형

wie (1격)

~와 같다

1. wie + 명사 = 「~처럼·~와 같은」. 비교되는 명사는 주어와 같은 1격이다.
2. 원문은 wie를 셋 겹친다: wie das tägliche Brot, wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen.
3. zum Trinken = zu + 동사 명사화(das Trinken): 「마시기 위한」.

Gesundheit ist wie ein Schatz.
건강은 보물과 같다.

Wasser zum Trinken ist dort knapp.
그곳에는 마실 물이 모자란다.

한국이라면? ≠ 민주공화국 · 헌법 제1조

한국 헌법 제1조는 국가의 성격을 「대한민국은 민주공화국이다」라고 적는다. 기본법은 Art. 20 Abs. 1에서 demokratischer und sozialer Bundesstaat, Art. 28 Abs. 1에서 Rechtsstaat를 문언으로 적는다.

한국이라면? — 같은 가치, 다른 문언

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 원전의 생각을 한국 조문에 그대로 맞출 수는 없으므로 조문 문언으로 비교할 수 있는 것만 실었다. 한국 판례의 라드브루흐 원용은 원문으로 확인하지 못해 싣지 않았다. 한국 조문은 헌법(1988. 2. 25. 시행)·국가공무원법(2026. 10. 2. 시행) 등 현행본이다.

	독일	한국	차이
≠	Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (GG Art. 3 Abs. 1)	「모든 국민은 법 앞에 평등하다」 (헌법 제11조 제1항)	주어가 사람 / 국민. 라드브루흐는 평등을 정의의 핵심으로 본다.

=	unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte (GG Art. 1 Abs. 2)	「불가침의 기본적 인권」 (헌법 제10조)	기본법은 bekennt sich zu, 한국은 「확인하고」.
≠	nur dem Gesetze unterworfen (GG Art. 97 Abs. 1)	「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라」 (헌법 제103조)	한국은 「양심」을 함께 적는다.
≠	sozialer Rechtsstaat (GG Art. 28 Abs. 1)	「대한민국은 민주공화국이다」 (헌법 제1조 제1항)	기본법은 Rechtsstaat를 문언으로 적는다.
≠	Rechtssicherheit (Radbruch, SJZ 1946, 107)	「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」 (헌법 제13조 제1항)	법적 안정성의 한 면 — 강학상 연결.
≠	Zweckmäßigkeit für das Gemeinwohl (Radbruch, SJZ 1946, 107)	「공공복리」 (헌법 제37조 제2항)	라드브루흐는 서열의 맨 끝 / 한국은 「법률로써」 만 제한.
≠	Gehorsamspflicht, MStrGB § 47 (Radbruch, SJZ 1946, 105)	「직무상 명령에 복종하여야 한다」 (국가공무원법 제57조)	범죄 목적 명령에서 끝난 옛 독일 조문 / 「직무상」 명령.
≠	Behauptung des Rechts als Pflicht (Jhering S. 51)	「권리는 남용하지 못한다」 (민법 제2조 제2항)	권리 행사를 의무로 / 한계로.
≠	rechtlich geschütztes Interesse (Jhering S. 44)	「법률상 이익」 (행정소송법 제12조)	권리의 정의 / 원고적격.
≠	Opfer (Jhering S. 20 — 희생)	「피해를 받은 국민」 (헌법 제30조)	Opfer의 두 뜻 — 희생 / 피해자.

가짜 친구 · Recht는 「법」 도 「권리」 도 — 그리고 Gesetz와 다르다

한국어는 「법」 과 「권리」 를 다른 낱말로 쓰는데 독일어는 Recht 하나다. 예링은 이것을 「이중의 뜻(Doppelsinn)」 이라 부른다 — Recht im objectiven Sinn(객관적 의미의 법)과 Recht

im subjectiven Sinn(권리). 단수 das Recht는 대개 법, 복수 Rechte는 권리들이다(이 장 subjektives Recht).

Gesetz는 제정된 법률이고 Recht는 그보다 넓은 법 전체다. 기본법 Art. 20 Abs. 3은 둘을 나란히 적는다 — an Gesetz und Recht gebunden. 라드브루흐의 제목 「Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht」(법률적 불법과 법률을 넘어서는 법)는 이 구별이 없으면 성립하지 않는다.

그래서 둘을 한국어 「법」 하나로 옮기면 라드브루흐의 문장이 무너진다. Gesetz ist Gesetz는 「법률은 법률이다」, unrichtiges Recht는 「부정당한 법」이다. 법관의 복종을 말할 때 그는 둘을 일부러 겹친다: die Unterworfenheit unter das Gesetz, d. h. unter das Recht(SJZ 1946, 108).

Recht가 법도 권리도 아닌 「옳음」일 때도 있다. mit Recht · zu Recht = 「정당하게」, Recht haben = 「옳다」. 예링의 darum hat die Sprache mit Recht …(S. 46)가 그 예다.

> Das Recht ist kein logischer, sondern es ist ein Kraftbegriff. 원문

> Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 원문

요령 das Recht(법) · Rechte(권리들) · Gesetz(제정 법률) · mit Recht(정당하게). 라드브루흐를 옮길 때 Gesetz와 Recht를 한 낱말로 뭉치지 않는다.

기억 되살리기 D8 — 논증하는 글의 접속법: 반론 · 가정 · 완곡 · 단서

원전은 자기 주장과 그렇지 않은 것을 동사 꼴로 가른다. 세워 놓고 물리칠 반론은 접속법 I(sei · wolle), 사실이 아닌 가정은 접속법 II(wäre · würde · handelte), 단정을 피한 결론은 dürfte, 단서는 굳은 꼴 es sei denn이다. 꼴 만들기는 3장, 남의 말 옮기기는 11·15장에서 보았다.

- 반론을 세운다. 예링은 「이렇게 반박할 수도 있겠다」를 접속법 II könnte로 열고 반론의 내용을 접속법 I로 옮긴다: Man könnte dagegen einwenden: der Kampf, der Unfriede sei ja gerade das, was das Recht verhindern wolle, er enthalte eine Störung …(S. 8). sei · wolle · enthalte는 예링의 말이 아니라 가상의 반대자의 말이다.
- 가정으로 물리친다: Der Einwand wäre richtig, wenn es sich um den Kampf des Unrechts gegen das Recht handelte, allein es handelt sich um den Kampf des Rechts gegen das

Unrecht(S. 8). 앞 절의 wäre · handelte는 「그렇다면 맞겠지만」, 뒤 절의 직설법 handelt는 실제다. 다음 문장은 조건을 ohne 안에 숨긴다: Ohne diesen Kampf … würde das Recht sich selber verläugnen.

- 조심스럽게 결론 낸다. 라드브루흐는 공식의 첫머리를 dürfte로 쓴다: Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein(SJZ 1946, 107). dürfte(dürfen의 접속법 II)는 「~일 것이다」 — 단정하지 않고 내놓는 학술 문체다.
- 단서를 단다: …, es sei denn, daß der Widerspruch … ein so unerträgliches Maß erreicht(같은 쪽). es sei denn은 늘 접속법 I로 쓰는 굳은 꼴이고 「다만 ~이면 그렇지 않다」는 뜻이다. 원칙을 먼저, 예외를 뒤에 두는 짜임이다.
- 요구와 양보도 접속법 I이다. Daß das Recht sicher sei, … ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit(SJZ 1946, 107)는 「그래야 한다」는 요구의 내용이다. 예링의 Man sage nicht(S. 24, 「~라고 말하지 말라」), wie verschiedenartig es auch gestaltet sein möge(S. 7, 「아무리 다양하게 짜여 있더라도」), es koste was es wolle(S. 24, 「무슨 대가를 치르더라도」)도 같은 꼴이다.
- 거리를 둔다. 라드브루흐는 로젠베르크가 『Völkischer Beobachter』에 쓴 이론을 접속법 I로 옮긴다: Mensch sei nicht gleich Mensch, und Mord sei nicht gleich Mord(SJZ 1946, 107). 동사 꼴만으로 「이것은 내 말이 아니다」를 표시한다(11장 간접화법).

표로 보기

낱말	자르기	뜻
könnte einwenden: … sei	접속법 II + 접속법 I	세워 놓은 반론 — 「~라고 반박할 수 있겠다」
wäre …, wenn … handelte	접속법 II	사실이 아닌 가정 — 「~라면 맞겠지만」
ohne … würde … verläugnen	ohne + 접속법 II	숨은 조건 — 「~이 없다면 …할 것이다」
dürfte … zu lösen sein	dürfen의 접속법 II	완곡한 결론 — 「~일 것이다」
es sei denn, daß …	굳은 접속법 I	단서 — 「다만 ~이면 그렇지 않다」
Daß das Recht sicher sei	접속법 I	요구의 내용 — 「~이어야 한다는 것」
möge · es koste was es wolle	접속법 I	양보 — 「아무리 ~하더라도」
Mensch sei nicht gleich Mensch	접속법 I	남의 말 — 필자의 거리 두기

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Der Einwand	wäre	richtig,	wenn	es sich
주어(1격)	접속법 II · sein — 가정	술어	조건 부문장 시작	sich handeln um — 「문제는 ~이다」

um den Kampf	des Unrechts	gegen das Recht	handelte.
um + 4격	2격 · 불법의	gegen + 4격	접속법 II · 약변화라 과거형과 같은 꼴 — 맨 끝

문제가 불법이 법에 맞서는 투쟁이라면 그 반론은 옳을 것이다.

Der Konflikt	zwischen der Gerechtigkeit	und der Rechtssicherheit
주어(1격)	zwischen + 3격	3격 ②

dürfte	dahin	zu lösen sein.
접속법 II · 완곡 — 「~일 것이다」	뒤 dass 절을 미리 가리킴	sein + zu — 「풀어야 한다」

정의와 법적 안정성의 충돌은 다음과 같이 풀어야 할 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Man könnte einwenden, der Kampf seie das, was das Recht verhindern wolle.~~	Man könnte einwenden, der Kampf sei das, was das Recht verhindern wolle.	sein의 접속법 I 3인칭 단수는 sei다(-e를 붙이지 않는다). 반론을 직설법(ist · will)으로 옮겨도 틀리지는 않지만, 논증하는 글에서는 예링처럼 접속법 I로 가상의 반대자의 말임을 드러낸다.
~~Der Einwand wäre richtig, wenn es sich um den Kampf des Unrechts handelt.~~	Der Einwand wäre richtig, wenn es sich um den Kampf des Unrechts handelte.	사실이 아닌 가정은 wenn 절도 접속법 II다. 앞만 wäre로 쓰고 뒤를 직설법으로 두면 짜임이 어긋난다.
~~..., es ist denn, dass das Gesetz unerträglich ungerecht ist.~~	..., es sei denn, dass das Gesetz unerträglich ungerecht ist.	es sei denn은 굳은 꼴이라 sei를 ist로 바꾸지 않는다. 뒤 dass 절의 동사는 직설법도 접속법도 될 수 있다.
~~Der Konflikt dürfte dahin lösen sein.~~	Der Konflikt dürfte dahin zu lösen sein.	sein + zu 부정사(「~되어야 한다」, 12장)에서 zu를 빼면 비문이다. dürfte가 붙어도 zu는 남는다.

말해 보기 — 원전을 이야기할 때

독일 동료와 예링·라드브루흐를 두고 이야기할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Jhering definiert das Recht als rechtlich geschütztes Interesse.

예링은 권리를 법적으로 보호되는 이익으로 정의합니다.

definieren als + 4격 = 「~으로 정의하다」.

Nach Radbruch muss ein unerträglich ungerechtes Gesetz der Gerechtigkeit weichen.

라드브루흐에 따르면 견딜 수 없을 만큼 부정의한 법률은 정의에 길을 비켜야 합니다.

weichen + 3격 = 「~에 자리를 내주다」.

Kennen Sie die Radbruchsche Formel?

라드브루흐 공식을 아십니까?

강학상 이름이다. 사람 이름 + -sche로 형용사를 만든다.

In Korea entscheiden die Richter nach Verfassung, Gesetz und Gewissen.

한국에서 법관은 헌법과 법률과 양심에 따라 재판합니다.

헌법 제103조 「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라」.

Für mich ist Rechtssicherheit ein Teil der Gerechtigkeit.

저에게 법적 안정성은 정의의 일부입니다.

라드브루흐도 그렇게 쓴다 — da sie selber ein Teil der Gerechtigkeit ist(SJZ 1946, 108).

확인 문제 8

1. 예링의 「das Recht im subjectiven Sinn」은?

- 법질서
- **권리**
- 판결
- 법감정

Jhering S. 11 f. Recht의 이중의 뜻 — 객관적 의미는 법, 주관적 의미는 권리.

2. 예링이 스스로 밝힌 권리의 정의는?

ein rechtlich geschütztes Interesse

eine Pflicht gegen das Gemeinwesen

ein Kraftbegriff

eine Forderung der Gerechtigkeit

Jhering S. 44 「das Recht selber ist nach meiner eigenen Definition nichts Anderes als ein rechtlich geschütztes Interesse」.

3. 「Ohne diesen Kampf … würde das Recht sich selber verläugnen.」의 würde는?

직설법 미래

접속법 II — ohne가 조건을 대신

접속법 I — 남의 말

수동의 werden

ohne + 명사가 wenn … nicht 절을 대신해 주문장이 접속법 II가 되었다(Jhering S. 8).

4. 라드브루흐가 세 가치의 서열에서 맨 끝에 둔 것은?

Rechtssicherheit

Gerechtigkeit

Zweckmäßigkeit

Gleichheit

SJZ 1946, 107 「die Zweckmäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen」.

5. 「..., es sei denn, daß ...」 의 뜻은?

그러므로

다만 ~이면 그렇지 않다

~이기 때문에

그럼에도 불구하고

단서를 여는 굳은 접속법 I. 라드브루흐 공식의 예외 부분이 이 꼴로 시작한다.

6. 「vielmehr entbehrt es überhaupt ___ Rechtsnatur」 빈칸은?

die

der

den

dem

entbehren은 2격 목적어를 받는다. Rechtsnatur는 여성이라 2격 관사가 der다(SJZ 1946, 107).

7. 라드브루흐가 정의의 핵심(Kern)으로 본 것은?

Rechtssicherheit

Gleichheit

Zweckmäßigkeit

Gemeinwohl

SJZ 1946, 107 「die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht」.

8. 기본법 Art. 97 Abs. 1에서 법관이 따르는(unterworfen) 것은?

- **dem Gesetze**
- dem Gewissen
- der Regierung
- dem Volke

「Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.」 한국 헌법 제103조는 「헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라」 라고 양심을 함께 적는다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

한국 제도를 독일어로

Koreanische Institutionen auf Deutsch erklären

독일 동료에게 한국 법원을 설명하려면 독일어 낱말을 빌려야 한다. 그런데 빌린 말은 독일 제도를 함께 데려온다. 특허법원을 Patentgericht라고 하면 독일 사람은 침해 사건을 맡지 않는 연방특허법원을 떠올리고, 배심원을 Schöffen이라고 하면 판사와 같은 표를 가진 사람을 떠올린다. 이 장은 독일·스위스 조문에서 낱말을 골라 한국 제도를 설명하고, 어디서 어긋나는지 조문으로 짚는다. 특허(관할 집중·항고부·심결취소소송), 대법원(전원재판부·상고 허가), 법관 임용, 헌법재판(재판관 선출·임기·권한쟁의·규범통제·결정의 효력·정당해산·탄핵), 국민참여재판 순서다. 문법 코너는 9장의 D3를 말하고 쓰는 쪽으로 다시 쓴다. 제도를 정의할 때는 관계절(ein Gericht, das …), 견줄 때는 Anders als … 와 während 부문장이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten. GG Art. 96 Abs. 1
   연방은 산업재산권 보호에 관한 사항을 위하여 연방법원을 설치할 수 있다.
2. Jeder Senat ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs Richter anwesend sind.
   BVerfGG § 15 Abs. 2 Satz 1
   각 재판부는 재판관이 여섯 명 이상 출석하면 의결할 수 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리 동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
V2	「동사 둘째 자리」 규칙. 평서문에서 정동사는 언제나 둘째 자리다. 첫 자리에 주어가 아닌 말이 오면 주어는 동사 뒤로 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten

비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)
상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」 (ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」 (wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
간접의문문	물음을 다른 문장 안에 넣은 부문장. ob(~인지)나 의문사(wie · wann · welch-)로 시작하고 정동사가 맨 끝에 온다 — Ich weiß nicht, ob er kommt
서수	순서를 나타내는 수(erste · zweite · achtundsechzigste). 숫자로 쓸 때는 뒤에 점을 찍는다 — das 68. Lebensjahr
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다
부정관사	ein · eine · ein. 「어떤 ~」. 복수가 없다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1 **zuweisen** [ˈt͡suːˌvaɪ̯zn̩] **배정하다 · 맡기다** ★★★

조문어 **zuweisen** | 일상·강의 **zuteilen** | DE · AT · CH

zu(~에게) + weisen(가리키다)의 분리 동사. 사건을 어느 법원에 맡기는 것을 말한다. 한국의 「관할 집중」을 설명할 때 고를 말이다. 독일은 특허쟁송을 주 정부가 법규명령으로 한 지방법원에 모을 수 있게 했다. 한국은 법률(민사소송법 제24조)이 직접 모은다.

쉬운 예

Der Fall wurde einer anderen Kammer zugewiesen.

그 사건은 다른 재판부에 배정되었다.

실무 예

In Korea sind die Berufungen in Patentsachen einem einzigen Gericht zugewiesen.

한국에서는 특허 사건의 항소가 한 법원에 모여 있다.

원문

> Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. — PatG § 143 Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 주 정부는 법규명령으로 여러 지방법원 관할구역의 특허쟁송사건을 그 가운데 한 지방법원에 배정할 권한을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Landesregierungen werden ermächtigt	주어 + 수동 werden ermächtigt(권한을 받는다)	주 정부는 권한을 가진다
durch Rechtsverordnung	수단 — durch + 4격	법규명령으로
die Patentstreitsachen	zu 부정사의 4격	특허쟁송사건을
für die Bezirke mehrerer Landgerichte	für + 4격 + 2격 복수	여러 지방법원 관할구역의
einem von ihnen zuzuweisen	3격 + zu 부정사(zu-zu-weisen) 끝	그 가운데 하나에 배정할

문형

(3격) (4격) zuweisen

~에게 …을 배정하다

1. 누구에게(어느 법원에)는 3격, 무엇을은 4격: einem von ihnen(그중 하나에) die Patentstreitsachen(특허쟁송을).
2. einem von ihnen = 「그들 가운데 하나에게」. ihnen은 앞의 Landgerichte를 받는다.
3. 수동으로 자주 쓴다: Die Sache ist der Kammer zugewiesen(그 사건은 그 재판부에 배정되어 있다).

> Das Präsidium weist die Sachen den Kammern zu.
> 사무분담위원회가 사건을 재판부에 배정한다.
>
> Welchem Senat ist die Sache zugewiesen?
> 그 사건은 어느 재판부에 배정되었습니까?

문법 D3 · zuzuweisen — 분리 동사의 zu는 가운데 낀다

~~... einem von ihnen zu zuweisen.~~ (표기 오류)

... einem von ihnen zuzuweisen.

분리 동사(zu-weisen)의 zu 부정사는 앞토와 동사 사이에 zu를 넣어 한 낱말로 쓴다: zu + zu + weisen = zuzuweisen. 띄어 쓰면 틀린다. übertragen 같은 비분리 동사는 zu übertragen으로 띄운다(같은 조 Satz 2).

한국이라면? ≠ 지식재산권 소의 관할 집중 · 민사소송법 제24조

한국은 법률이 직접 모은다 — 특허권등의 소는 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다」. 항소심은 특허법원 한 곳이다. 독일은 주 정부가 명령으로 모은다(§ 143 Abs. 2).

Rn. 2

der **Beschwerdesenat**, Pl. Beschwerdesenate [bəˈʃveːɐ̯dəzeˌnaːt]

(연방특허법원의) 항고부 ★★

조문어 **Beschwerdesenat** | 일상·강의 **Beschwerdesenat** | DE

Beschwerde(항고) + Senat(재판부). 연방특허법원의 재판부는 둘로 나뉜다. 항고부는 특허청 결정에 대한 Beschwerde를, 무효부(Nichtigkeitssenat)는 무효소송을 맡는다. 한국 특허법원의 심결취소소송을 설명할 때 가장 가까운 말이지만, 독일 쪽은 소가 아니라 항고다.

쉬운 예

Der Beschwerdesenat hat die Beschwerde zurückgewiesen.
항고부는 항고를 기각했다.

실무 예

Die Sache liegt beim Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts.
그 사건은 연방특허법원 항고부에 계속 중이다.

원문

> Im Patentgericht werden gebildet 1. Senate für die Entscheidung über Beschwerden (Beschwerdesenate); 2. Senate für die Entscheidung über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (Nichtigkeitssenate). — PatG § 66 Abs. 1 · 공식
>
> 특허법원에는 1. 항고에 관하여 재판하는 재판부(항고부), 2. 특허 무효 선언의 소와 강제실시권 절차에 관하여 재판하는 재판부(무효부)를 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Im Patentgericht werden gebildet	주문장 — 수동 werden gebildet(두다). 주어가 뒤에 온다	특허법원에는 … 둔다
1. Senate für die Entscheidung über Beschwerden	주어 ① — für + 4격, über + 4격	1. 항고에 관하여 재판하는 재판부
(Beschwerdesenate);	괄호 속 이름	(항고부)
2. Senate für die Entscheidung über Klagen	주어 ②	2. … 소에 관하여 재판하는 재판부
auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten	Klage auf + 4격(~을 구하는 소) + 2격	특허 무효 선언을 구하는
und in Zwangslizenzverfahren	둘째 대상 — in + 3격 복수	그리고 강제실시권 절차에서
(Nichtigkeitssenate).	괄호 속 이름	(무효부)

werden gebildet가 문장 앞쪽에 오고 주어(Senate …)가 뒤에 늘어선다. 목록을 늘어놓는 조문에서 흔한 어순이다.

문형

die Entscheidung über (4격)

~에 관한 재판

1. entscheiden über + 4격 = 「~에 관하여 재판하다」. 명사로 바꿔도 über는 그대로다: die Entscheidung über Beschwerden.
2. über 뒤는 4격: Beschwerden, Klagen(복수 4격은 1격과 꼴이 같다).
3. Senate für die Entscheidung über … = 「~에 관하여 재판하는 재판부」. für가 목적을, über가 대상을 나타낸다.

Das Gericht entscheidet über die Klage.
법원이 그 소에 관하여 재판한다.

Die Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten.
비용에 관한 재판은 유보한다.

한국이라면? ≠ 심결취소소송 · 특허법 제186조

한국은 특허심판원의 심결을 소로 다툰다 — 「특허취소결정 또는 심결에 대한 소」는 「특허법원의 전속관할로 한다」. 독일 항고부는 특허청 결정에 대한 항고를 받는다. 앞 단계의 심판 기관이 없다.

Rn. 3

die **Rechtsbeschwerde**, Pl. Rechtsbeschwerden [ˈʁɛçtsbəˌʃveːɐ̯də]

법률 항고(재항고) ★★

조문어 **Rechtsbeschwerde** | 일상·강의 **Rechtsbeschwerde** | DE

Recht(법) + Beschwerde(항고). 법률 위반만 다투는 마지막 항고다. 연방특허법원 항고부의 결정은 항고부가 허가해야 연방대법원에 갈 수 있다. 허가 사유는 원칙적 의미가 있는 법률문제, 법의 발전, 판례의 통일이다(Abs. 2). 중대한 절차 하자는 허가 없이도 된다(Abs. 3).

쉬운 예

Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

법률 항고는 허가되지 않았다.

실무 예

Gegen den Beschluss ist die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof zulässig.

그 결정에 대해서는 연방대법원에 법률 항고를 할 수 있다.

원문

> Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. — PatG § 100 Abs. 1 · 공식
>
> 특허법원 항고부가 제73조의 항고나 제61조 제2항의 특허 유지·취소에 관하여 한 결정에 대해서는, 항고부가 그 결정에서 법률 항고를 허가한 경우에 연방대법원에 법률 항고를 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts	gegen + 4격 + 2격 둘	특허법원 항고부의 결정에 대해서는

durch die über eine Beschwerde nach § 73	관계절 시작 — durch die = 그 결정으로	제73조의 항고에 관하여
oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf	über + 4격 ②	또는 … 유지나 취소에 관하여
eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird	2격 + 수동 정동사 끝	제61조 제2항의 특허 … 재판하는
findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt	주문장 — 분리 동사 statt-finden. an + 4격	연방대법원에 법률 항고를 할 수 있다
wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde	wenn 부문장 — 주어 + 4격	항고부가 법률 항고를
in dem Beschluß zugelassen hat	완료 — hat 맨 끝. Beschluß는 옛 철자(지금은 Beschluss)	그 결정에서 허가한 경우에

문형

wenn … zugelassen hat

~이 허가한 경우에

1. zulassen = 「허가하다」 (분리 동사), 과거분사 zugelassen. 명사는 die Zulassung(허가).
2. wenn 부문장에서는 완료의 hat이 맨 끝: wenn der Beschwerdesenat … zugelassen hat.
3. 반대는 nicht zulassen, 명사 die Nichtzulassung(불허가). 이 장 Nichtzulassungsbeschwerde.

Die Revision ist nur zulässig, wenn das Gericht sie zugelassen hat.
상고는 법원이 허가한 경우에만 할 수 있다.

Hat der Senat die Rechtsbeschwerde zugelassen?
재판부가 법률 항고를 허가했습니까?

문법 D6 · an den Bundesgerichtshof — 어디로 가는지는 an + 4격

~~die Rechtsbeschwerde an dem Bundesgerichtshof~~ (비문)

die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof

불복이 어느 법원으로 가는지는 방향이라 an + 4격이다(Berufung an das Oberlandesgericht). 어느 법원에 계속 중인지는 위치라 bei + 3격이다: beim Bundesgerichtshof anhängig.

한국이라면? ≠ 상고 · 법원조직법 제14조

한국 대법원은 「고등법원 또는 항소법원 · 특허법원의 판결에 대한 상고사건」을 종심으로 심판한다. 특허법원 판결에는 허가 없이 상고할 수 있다(특허법 제186조 제8항). 독일은 항고부의 허가가 원칙이다.

Rn. 4

die **Prüfungsstelle**, Pl. Prüfungsstellen ['pʁyːfʊŋs,ʃtɛlə] **(특허청의) 심사부서**

★★

조문어 **Prüfungsstelle** | 일상·강의 **Prüfer** | DE

Prüfung(심사) + s + Stelle(부서). 특허출원을 심사하는 곳이다. 실제로는 특허부의 기술 위원 한 사람(Prüfer, 심사관)이 맡는다(§ 27 Abs. 2). 특허청 안에는 심사부서와 특허부(Patentabteilung) 둘뿐이고(§ 27 Abs. 1), 한국 특허심판원 같은 심판 기관은 없다.

쉬운 예

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen.

심사부서가 출원을 거절했다.

실무 예

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle legte die Anmelderin Beschwerde ein.

출원인은 심사부서의 결정에 항고했다.

원문

> Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt. — PatG § 73 Abs. 1 · 공식
>
> 심사부서와 특허부의 결정에 대해서는 항고할 수 있다.

문형

gegen (4격) findet … statt

~에 대해서는 …을 할 수 있다

1. stattfinden = 「열리다·있다」. 조문에서는 「(불복이) 허용된다」는 뜻이다.
2. 분리 동사라 주문장에서 findet … statt로 갈린다.
3. gegen + 4격 = 불복의 대상: gegen die Beschlüsse(결정에 대하여).

Gegen das Urteil findet die Berufung statt.

그 판결에 대해서는 항소할 수 있다.

Gegen diesen Beschluss findet kein Rechtsmittel statt.

이 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

한국이라면? + 특허심판원 · 특허법 제132조의16

한국은 심판 기관을 따로 둔다 — 「지식재산처장 소속으로 특허심판원을 둔다」. 독일은 심사 결정에 대한 항고를 특허청에 내고(§ 73 Abs. 2), 특허청이 고치지 않으면 연방특허법원이 판단한다(Abs. 3).

Rn. 5

der **Rechtsschutz**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈʁɛçtsˌʃʊts] **권리 보호** ★★★

조문어 **Rechtsschutz** | 일상·강의 **Rechtsschutz** | DE · AT · CH

Recht(권리) + s + Schutz(보호). 일반적으로는 「권리 구제」다. gewerblicher Rechtsschutz는 특허·실용신안·디자인·상표를 묶는 말, 곧 산업재산권 보호다. 기본법은 이 분야에 연방법원을 따로 둘 수 있게 했고, 그것이 연방특허법원이다(PatG § 65 Abs. 1).

쉬운 예

Jeder hat Anspruch auf effektiven Rechtsschutz.

누구나 실효적인 권리 구제를 받을 권리가 있다.

실무 예

Sie ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz.

그녀는 산업재산권 전문 변호사다.

원문

> Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten. — GG Art. 96 Abs. 1 · 공식
>
> 연방은 산업재산권 보호에 관한 사항을 위하여 연방법원을 설치할 수 있다.

문형

für Angelegenheiten (2격)

~에 관한 사항을 위하여

1. die Angelegenheit = 「일·사항」. 복수 Angelegenheiten에 2격이 붙어 분야를 말한다.
2. des gewerblichen Rechtsschutzes = 「산업재산권 보호의」. 남성 2격이라 관사 des, 형용사 -en, 명사 -es.
3. kann … errichten = 「설치할 수 있다」. 조동사 kann + 문장 끝 부정사.

Das Ministerium ist für Angelegenheiten der Justiz zuständig.

그 부처가 사법에 관한 사항을 관장한다.

Für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes gibt es in Korea das Patentgericht.

한국에는 산업재산권 사항을 위해 특허법원이 있다.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

한국 특허법원은 심결취소소송과 함께 침해 소송의 항소심도 맡는다 — 「제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건」. 독일 연방특허법원은 침해 사건을 맡지 않는다(PatG § 143 Abs. 1).

Rn. 6

der **Große Senat**, Pl. Große Senate [ˌgʁoːsɐ zeˈnaːt] (연방대법원의) 전원재판부

★★

조문어 **Großer Senat** | 일상·강의 **Großer Senat** | DE

연방대법원에 민사·형사 전원재판부를 하나씩 두고, 둘이 함께 전원합의체(Vereinigte Große Senate)를 이룬다. 한 재판부가 다른 재판부의 판단과 달리 하려면 전원재판부가 정한다(Abs. 2). 전원재판부는 원장과 각 재판부 위원으로 구성한다(Abs. 5). 이름은 법원 번역 가이드라인을 따랐다. 독일 「전원합의체」는 한국 대법원 전원합의체와 짜임이 달라, 한국 전원합의체를 설명할 때는 Großer Senat를 고른다.

쉬운 예

Der Große Senat hat die Frage entschieden.

전원재판부가 그 문제를 정했다.

실무 예

Der Senat will von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen.

그 재판부는 다른 재판부의 재판과 다르게 판단하려 한다.

원문

> Beim Bundesgerichtshof werden ein Großer Senat für Zivilsachen und ein Großer Senat für Strafsachen gebildet. Die Großen Senate bilden die Vereinigten Großen Senate. — GVG § 132 Abs. 1 · 공식
>
> 연방대법원에는 민사전원재판부와 형사전원재판부를 하나씩 둔다. 두 전원재판부는 전원합의체를 이룬다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Beim Bundesgerichtshof werden	장소 bei + 3격 + 수동의 werden	연방대법원에는
ein Großer Senat für Zivilsachen	주어 ① — 부정관사 뒤 형용사 -er	민사전원재판부와
und ein Großer Senat für Strafsachen gebildet	주어 ② + 과거분사 끝 (werden … gebildet = 둔다)	형사전원재판부를 둔다
Die Großen Senate bilden	Satz 2 — 정관사 복수 뒤 형용사 -en + 정동사	두 전원재판부는 … 이룬다

die Vereinigten Großen Senate	4격 — 형용사 둘 모두 -en	전원합의체를

문형

von (3격) abweichen

~과 달리 하다

1. abweichen von + 3격 = 「~에서 벗어나다·~과 다르게 판단하다」. 분리 동사(ab-weichen).
2. 판례를 따르지 않는 것을 이 말로 한다: von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweichen.
3. 조동사와 함께면 끝에 붙여 쓴다: will … abweichen(Abs. 2). 형용사 abweichend는 「다른」(abweichende Meinung = 반대의견).

Das Gericht weicht von seiner bisherigen Rechtsprechung ab.
그 법원은 종전 판례와 달리 판단한다.

Ein Richter hat eine abweichende Meinung geschrieben.
한 재판관이 반대의견을 썼다.

문법 D1 · ein Großer Senat · der Große Senat · beim Großen Senat — 이름 속 형용사도 변화한다

~~Die Sache liegt beim Große Senat.~~ (비문)

Die Sache liegt beim Großen Senat.

Großer Senat는 이름이지만 groß는 형용사라 관사와 격에 따라 어미가 바뀐다. ein Großer Senat(부정관사 뒤 -er), der Große Senat(정관사 뒤 -e), beim Großen Senat(3격 -en), die Großen Senate(복수 -en). 대문자 G는 이름의 일부라서다.

한국이라면? ≠ 전원합의체 · 법원조직법 제7조

판례를 바꾸려면 큰 재판부로 간다는 점은 닮았다. 한국은 「종전에 대법원에서 판시(判示)한 헌법·법률·명령 또는 규칙의 해석 적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우」 부에서 재판하지 못한다. 독일 전원재판부는 각 재판부 위원으로 따로 짠다.

Rn. 7

die **Nichtzulassungsbeschwerde**, Pl. Nichtzulassungsbeschwerden

[ˈnɪçttsuːˌlasʊŋsbəˌʃveːɐ̯də] **상고 불허가 항고** ★★

조문어 **Nichtzulassungsbeschwerde** | 일상·강의 **Nichtzulassungsbeschwerde** | DE

Nicht·zulassung(불허가) + s + Beschwerde(항고). 항소법원이 상고를 허가하지 않으면 그 불허가를 상고법원에 다툰다. 불복가액이 2만 5천 유로를 넘거나 항소가 각하된 경우에만 할 수 있다

(Abs. 2). 한국 대법원의 심리불속행을 독일어로 설명할 때 대비로 쓰는 말이다.

쉬운 예

Die Nichtzulassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg.

불허가 항고는 받아들여지지 않았다.

실무 예

Der Bundesgerichtshof hat die Revision auf die Nichtzulassungsbeschwerde hin zugelassen.

연방대법원은 불허가 항고를 받아들여 상고를 허가했다.

원문

> Die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht unterliegt der Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde). — ZPO § 544 Abs. 1 · 공식
>
> 항소법원이 상고를 허가하지 않은 데 대해서는 항고할 수 있다(불허가 항고).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Die Nichtzulassung der Revision	주어 — 명사화(nicht zulassen) + 2격	상고의 불허가는
durch das Berufungsgericht	행위자 — durch + 4격	항소법원에 의한
unterliegt der Beschwerde	정동사 + 3격(der Beschwerde)	항고의 대상이 된다
(Nichtzulassungsbeschwerde)	괄호 속 이름 — 정의되는 용어	(불허가 항고)

> 동사 문장(Das Berufungsgericht lässt die Revision nicht zu)을 명사 하나로 접었다. 독일 조문이 길어지지 않는 비결이 이 명사화다(10장 D7).

문형

(3격) unterliegen

~의 대상이 되다

1. unterliegen + 3격 = 「~을 받는다·~에 따른다」. der Beschwerde(항고의) 대상이 된다 = 항고할 수 있다.
2. 15장 unterliegen(패소하다)과 같은 동사다. 3격이 붙으면 「~의 대상」, 홀로 쓰면 「지다」.
3. 조문 상투구: der Verjährung unterliegen(시효에 걸린다, BGB § 194).

Die Entscheidung unterliegt der Beschwerde.

그 결정에는 항고할 수 있다.

> Dieser Anspruch unterliegt nicht der Verjährung.
> 이 청구권은 시효에 걸리지 않는다.

한국이라면? ≠ 심리불속행 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조
한국은 상고를 받은 뒤 대법원이 거른다 — 상고이유 주장에 정한 사유가 없으면 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다」. 독일은 허가를 먼저 받고, 불허가를 이 항고로 다툰다.

Rn. 8

der **Richterwahlausschuss**, Pl. Richterwahlausschüsse

[ˈʁɪçtɐvaːlʔaʊ̯sˌʃʊs] **법관선출위원회** ★★

조문어 **Richterwahlausschuss** | 일상·강의 **Richterwahlausschuss** | DE

Richter·wahl(법관 선출) + Ausschuss(위원회). 기본법은 옛 철자 ß로 Richterwahlausschuß라고 쓴다. 연방 최고법원 판사는 소관 연방장관과 이 위원회가 함께 정한다. 위원회는 주의 소관 장관들과 같은 수의 연방의회 선출 위원으로 이루어진다. 여기 Berufung은 항소가 아니라 「임명」이다.

쉬운 예

Der Richterwahlausschuss tagt im Bundestag.
법관선출위원회가 연방의회에서 회의를 연다.

실무 예

Die Richter am Bundesgerichtshof werden nicht vom Präsidenten des Gerichts ernannt.
연방대법원 판사는 그 법원의 원장이 임명하지 않는다.

원문

> Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestage gewählt werden. — GG Art. 95 Abs. 2 · 공식
> 이 법원들의 판사 임명은 해당 분야를 맡은 연방장관이 법관선출위원회와 함께 정한다. 위원회는 해당 분야를 맡은 각 주의 장관들과 연방의회가 선출하는 같은 수의 위원으로 구성한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Über die Berufung der Richter dieser Gerichte	über + 4격 — 첫 자리. Berufung = 임명	이 법원들의 판사 임명은
entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet	정동사 + 주어 시작(관사와 명사 사이 확장 수식어)	해당 분야를
zuständige Bundesminister	주어 끝 — 「맡은 연방장관」	맡은 연방장관이 정한다
gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß	gemeinsam mit + 3격	법관선출위원회와 함께
der aus den für das jeweilige Sachgebiet	관계절 ① — der = Ausschuß(1격). aus + 3격 시작	해당 분야를
zuständigen Ministern der Länder	3격 복수 -n + 2격	맡은 각 주의 장관들과
und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht	aus의 3격 ② + 관계절 정동사 끝	같은 수의 위원으로 구성되는
die vom Bundestage gewählt werden	관계절 ② — die = Mitglieder. 수동. Bundestage는 옛 3격 -e	연방의회가 선출하는

관계절이 둘 겹친다. der … besteht는 위원회를, die … gewählt werden은 그 안의 위원들을 꾸민다.

문형

gemeinsam mit (3격)

~과 함께

1. gemeinsam mit + 3격 = 「~과 공동으로」. 혼자 정하지 않는다는 뜻이 들어 있다.
2. mit 뒤는 3격: mit einem Richterwahlausschuß(남성 3격 -em).
3. über (4격) entscheiden = 「~에 관하여 정하다」. 여기 die Berufung der Richter는 「판사 임명」이다.

Der Minister entscheidet gemeinsam mit dem Ausschuss.

장관은 위원회와 함께 정한다.

In Korea ernennt der Präsident die Obersten Richter mit Zustimmung des Parlaments.

한국에서는 대통령이 국회의 동의를 얻어 대법관을 임명한다.

문법 D3 · der aus … besteht — 관계절의 정동사는 맨 끝

~~… einem Richterwahlausschuß, der besteht aus den Ministern der Länder~~ (부자연)

… einem Richterwahlausschuß, der aus den Ministern der Länder … besteht

der는 관계대명사(Ausschuß, 남성 1격)라 그 절은 부문장이다. 정동사 besteht는 절 끝으로 간다(aus …를 뒤로 빼는 꼴도 쓰이지만 조문·문어의 기본은 동사 끝이다). 뒤에 붙은 die … gewählt werden도 관계절이라 werden이 맨 끝이다.

한국이라면? ≠ 대법관의 임명 · 헌법 제104조

한국 대법관은 「대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」. 독일은 연방장관과 위원회가 함께 정하고, 위원 절반을 연방의회가 뽑는다. 의회가 처음부터 사람을 고르는 데 들어간다.

Rn. 9

die **Befähigung**, Pl. Befähigungen [bəˈfɛːɪgʊŋ] **자격** ★★★

조문어 **Befähigung** | 일상·강의 **Qualifikation** | DE

befähigen(할 수 있게 하다)의 명사. die Befähigung zum Richteramt는 「법관 자격」이다. 대학 법학 공부를 첫째 시험으로, 이어지는 실무수습(Vorbereitungsdienst)을 둘째 국가시험으로 마치면 얻는다. 한국 판사 임용을 설명할 때는 이 자격과 경력 요건을 갈라 말한다.

쉬운 예

Er hat die Befähigung zum Richteramt.

그는 법관 자격이 있다.

실무 예

In Korea genügt die Befähigung allein nicht; man braucht auch Berufserfahrung.

한국에서는 자격만으로 부족하고 실무 경력도 있어야 한다.

원문

> Die Befähigung zum Richteramt erwirbt, wer ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität mit der ersten Prüfung und einen anschließenden Vorbereitungsdienst mit der zweiten Staatsprüfung abschließt; die erste Prüfung besteht aus einer universitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer staatlichen Pflichtfachprüfung. — DRiG § 5 Abs. 1 · 공식
>
> 대학의 법학 공부를 첫째 시험으로, 이어지는 실무수습을 둘째 국가시험으로 마친 사람은 법관 자격을 얻는다. 첫째 시험은 대학의 중점분야 시험과 국가의 필수과목 시험으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Die Befähigung zum Richteramt erwirbt	4격(Befähigung)이 첫 자리 + 정동사 erwirbt	법관 자격을 얻는다
wer ein rechtswissenschaftliches Studium	wer 부문장 — 주어 자리. 4격 ①	법학 공부를
an einer Universität mit der ersten Prüfung	장소 + mit + 3격(무엇으로 마치는지)	대학에서 첫째 시험으로
und einen anschließenden Vorbereitungsdienst	4격 ② — anschließend = 이어지는	그리고 이어지는 실무수습을
mit der zweiten Staatsprüfung abschließt	mit + 3격 + 부문장 정동사 끝	둘째 국가시험으로 마친 사람이

첫머리의 Die Befähigung은 주어가 아니라 4격이다. 주어는 wer 부문장 전체다. erwirbt의 주어를 찾으려면 쉼표 뒤를 본다.

문형

(동사) …, wer …

~하는 사람은 …한다

1. wer 부문장이 주어 자리를 차지한다. 여기서는 주문장 뒤에 와서 「…을 얻는 것은 ~하는 사람이다」 가 된다.
2. wer 부문장의 정동사 abschließt는 맨 끝이다(분리 동사 ab-schließen이 붙었다).
3. 제도를 설명할 때도 쓴다: Richter kann werden, wer beide Prüfungen bestanden hat.

Richter kann werden, wer die zweite Staatsprüfung bestanden hat.
둘째 국가시험에 합격한 사람은 판사가 될 수 있다.

Wer in Korea Richter werden will, braucht fünf Jahre Berufserfahrung.
한국에서 판사가 되려는 사람은 5년의 실무 경력이 있어야 한다.

한국이라면? ≠ 판사의 임용자격 · 법원조직법 제42조

한국은 자격에 더해 경력을 요구한다 — 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」 . 독일은 둘째 국가시험을 마치면 경력 없이 시보판사가 될 수 있다(DRiG § 12).

Rn. 10 **wählen** ['vɛːlən] **선출하다 · 뽑다** ★★★

조문어 **wählen** | 일상·강의 **wählen** | DE · AT · CH

명사 die Wahl(선거·선출). 연방헌법재판소 두 재판부(Senat)에 재판관을 여덟씩 두고, 연방의회와 연방참사원이 각각 절반을 뽑는다. 연방·주의 의회·정부에 속한 사람은 재판관이 될 수 없다. 한국 헌법재판관 선출을 설명할 때는 국회가 뽑는 몫(gewählt)과 대법원장이 지명하는 몫(benannt)을 갈라 말한다.

쉬운 예

Wir wählen einen neuen Vorsitzenden.

우리는 새 의장을 뽑는다.

실무 예

Drei der neun Richter werden in Korea vom Parlament gewählt.

한국에서는 재판관 아홉 명 가운데 셋을 국회가 선출한다.

원문

> In jeden Senat werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat acht Richter gewählt; sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. — GG Art. 93 Abs. 2 Satz 2 · 공식
>
> 각 재판부에는 재판관 여덟 명을 연방의회와 연방참사원이 절반씩 선출한다. 재판관은 연방의회, 연방참사원, 연방정부, 주의 그에 해당하는 기관 어디에도 속해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
In jeden Senat werden	in + 4격(방향 — 어느 재판부로) + 수동의 werden	각 재판부에는
je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat	je zur Hälfte = 절반씩 + 행위자 von + 3격 둘	연방의회와 연방참사원이 절반씩
acht Richter gewählt;	주어 + 과거분사 끝(werden … gewählt)	재판관 여덟 명을 선출한다
sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat,	둘째 문장 — weder + 3격 나열	그들은 연방의회, 연방참사원,
der Bundesregierung noch entsprechenden Organen	3격 ③ + noch + 3격 ④	연방정부, 그에 해당하는 기관
eines Landes angehören	2격 + 부정사 끝(dürfen … angehören)	주의 … 어디에도 속해서는 안 된다

문형

weder … noch …

~도 …도 아니다

1. weder A noch B = 「A도 B도 아니다」. nicht를 따로 쓰지 않는다.
2. 셋 이상이면 쉼표로 늘어놓고 마지막 앞에만 noch: weder A, B, C noch D.
3. angehören + 3격 = 「~에 속하다」: dem Bundestag(연방의회에).

Er ist weder Richter noch Anwalt.
그는 판사도 변호사도 아니다.

Die Richter dürfen weder einer Partei noch dem Parlament angehören.
재판관은 정당에도 의회에도 속해서는 안 된다.

한국이라면? ≠ 재판관의 선출·지명 · 헌법 제111조
한국은 세 기관이 셋씩 나눈다 — 재판관 중 「3인은 국회에서 선출하는 자를, 3인은 대법원장이 지명하는 자를 임명한다」. 임명은 모두 대통령이 한다(제2항). 독일은 두 입법 기관이 반씩 뽑는다.

Rn. 11

die **Amtszeit**, Pl. Amtszeiten [ˈamt͡sˌt͡saɪt] 임기 ★★★

조문어 **Amtszeit** | 일상·강의 **Amtszeit** | DE · AT · CH

Amt(직) + s + Zeit(시간). 연방헌법재판관의 임기는 12년이고, 늦어도 만 68세가 되는 달의 끝에 끝난다. 임기가 끝나도 후임이 임명될 때까지 직무를 계속한다(Satz 2). 다시 뽑힐 수 없다. 한국 헌법재판관(6년, 연임 가능)과 견줄 때 쓴다.

쉬운 예
Ihre Amtszeit endet im Mai.
그녀의 임기는 5월에 끝난다.

실무 예
In Korea beträgt die Amtszeit der Verfassungsrichter sechs Jahre.
한국 헌법재판관의 임기는 6년이다.

원문

> Die Amtszeit der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts dauert zwölf Jahre, längstens bis zum Ende des Monats, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet. … Eine anschließende oder spätere Wiederwahl ist ausgeschlossen. — GG Art. 93 Abs. 3 Satz 1, 3 · 공식
> 연방헌법재판소 재판관의 임기는 12년으로 하되, 늦어도 재판관이 68세가 되는 달의 끝까지로 한다. … 연이은 재선이나 뒤의 재선은 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Amtszeit der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts	주어 + 2격 둘	연방헌법재판소 재판관의 임기는

dauert zwölf Jahre	정동사 + 기간(4격)	12년이다
längstens bis zum Ende des Monats	längstens = 늦어도. bis zu + 3격 + 2격	늦어도 … 달의 끝까지
in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet	관계절 — in dem = Monat. 정동사 끝	재판관이 만 68세가 되는
Eine anschließende oder spätere Wiederwahl	Satz 3 주어 — 형용사 둘	연이은 재선이나 뒤의 재선은
ist ausgeschlossen	상태 수동 — 「배제되어 있다」	할 수 없다

문형

das (서수) Lebensjahr vollenden

만 ~세가 되다

1. vollenden = 「다 채우다」. das 68. Lebensjahr vollenden = 「68번째 해를 다 채우다」 = 만 68세가 되다.
2. 숫자 뒤의 점은 서수 표시다. 68. = achtundsechzigste. 소리 내어 읽을 때 서수로 읽는다.
3. 12장·14장처럼 기간 조문에 자주 나온다: mit Vollendung des 18. Lebensjahres(만 18세가 되면).

Er hat das 65. Lebensjahr vollendet.
그는 만 65세가 되었다.

Die Amtszeit endet mit Vollendung des 70. Lebensjahres.
임기는 만 70세가 되면 끝난다.

문법 D3 · in dem … vollendet — 전치사 + 관계대명사, 정동사는 끝

~~bis zum Ende des Monats, in dem vollendet das Mitglied das 68. Lebensjahr~~ (비문)

bis zum Ende des Monats, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet

in dem은 「그 달에」(der Monat → in dem, 3격). 관계절이라 정동사 vollendet가 맨 끝이다. 전치사를 빼고 dem만 쓰면 뜻이 사라진다.

한국이라면? ≠ 헌법재판관의 임기 · 헌법 제112조

한국은 「헌법재판소 재판관의 임기는 6년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」. 독일은 12년 한 번뿐이고 다시 뽑힐 수 없다.

Rn. 12

die **Streitigkeit**, Pl. Streitigkeiten [ˈʃtʁaɪ̯tɪçkaɪ̯t] 분쟁 · 다툼 ★★★

조문어 **Streitigkeit** | 일상·강의 **Streit** | DE · AT · CH

Streit(다툼) + -ig + -keit. 조문은 대개 복수 Streitigkeiten으로 쓴다(bürgerliche Rechtsstreitigkeiten = 민사 분쟁). 기본법 Art. 94 Abs. 1 Nr. 1은 연방 최고기관의 권리·의무에 관한 다툼을 연방헌법재판소에 맡긴다. 강학상 Organstreit라 하고, 한국 권한쟁의심판을 설명할 때 고를 말이다.

쉬운 예

Es gab Streitigkeiten über die Kosten.

비용을 두고 다툼이 있었다.

실무 예

Für Streitigkeiten zwischen Staatsorganen ist in Korea das Verfassungsgericht zuständig.

한국에서는 국가기관 사이의 다툼을 헌법재판소가 맡는다.

원문

> Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind; … — GG Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 · 공식
>
> 연방헌법재판소는 다음 사항을 재판한다. 1. 연방 최고기관, 또는 이 기본법이나 연방 최고기관의 의사규칙으로 고유한 권리를 받은 그 밖의 관계인의 권리·의무 범위에 관한 다툼을 계기로 하는 이 기본법의 해석 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:	주어 + 정동사 — 목록의 머리	연방헌법재판소는 다음 사항을 재판한다
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes	über + 4격 + 2격	1. 이 기본법의 해석
aus Anlass von Streitigkeiten	aus Anlass von + 3격	다툼을 계기로 하는
über den Umfang der Rechte und Pflichten	Streitigkeiten über + 4격 + 2격	권리·의무의 범위에 관한

eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter	2격 둘	연방 최고기관이나 그 밖의 관계인의
die durch dieses Grundgesetz	관계절 — die = Beteiligte(복수 1격)	이 기본법으로
oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans	in + 3격 + 2격	또는 연방 최고기관의 의사규칙에서
mit eigenen Rechten ausgestattet sind;	상태 수동 + 관계절 정동사 끝	고유한 권리를 받은

문형

aus Anlass (2격) / aus Anlass von (3격)

~을 계기로

1. der Anlass = 「계기·동기」. aus Anlass + 2격 또는 von + 3격 = 「~을 계기로」.
2. 여기서는 von Streitigkeiten(다툼을 계기로) — 다툼이 있어야 해석을 한다는 뜻이다.
3. 옛 철자 aus Anlaß도 기본법 다른 조문에 남아 있다. ß와 ss의 차이일 뿐 같은 말이다.

Aus Anlass des Jubiläums fand eine Tagung statt.
기념일을 맞아 학술대회가 열렸다.

Das Gericht prüft die Norm nur aus Anlass eines konkreten Falles.
법원은 구체적 사건을 계기로만 그 규범을 심사한다.

한국이라면? ≠ 권한쟁의심판 · 헌법재판소법 제61조

한국은 지방자치단체까지 한 조에 넣는다 — 「국가기관 상호간, 국가기관과 지방자치단체 간 및 지방자치단체 상호간에」 권한 다툼이 있으면 청구한다. 독일 Nr. 1은 연방 최고기관의 다툼이고, 연방과 주의 다툼은 Nr. 3·4가 따로 정한다.

Rn. 13

die **Vereinbarkeit**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [fɛɐ̯ˈʔaɪ̯nbaːɐ̯kaɪ̯t] **합치(성) · 양립**

★★★

조문어 **Vereinbarkeit** | 일상·강의 **Vereinbarkeit** | DE · AT · CH

vereinbar(양립할 수 있는) + -keit. 일상어로는 die Vereinbarkeit von Familie und Beruf(가정과 일의 양립). 헌법재판에서는 법률이 기본법과 「합치하는가」 다. Nr. 2는 구체적 사건 없이 연방정부·주 정부·연방의회 재적 4분의 1이 신청하는 심사로, 강학상 abstrakte Normenkontrolle라 한다.

쉬운 예

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig.

가정과 일의 양립은 중요하다.

실무 예

Das Gericht prüft die Vereinbarkeit des Gesetzes mit der Verfassung.

법원은 그 법률이 헌법과 합치하는지 심사한다.

원문

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: … 2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages; … — GG Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 · 공식

연방헌법재판소는 다음 사항을 재판한다. … 2. 연방법이나 주법이 이 기본법과 형식적·실질적으로 합치하는지, 또는 주법이 그 밖의 연방법과 합치하는지에 관하여 의견 차이나 의문이 있을 때, 연방정부·주 정부 또는 연방의회 재적의원 4분의 1의 신청에 따라 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:	목록의 머리	연방헌법재판소는 다음 사항을 재판한다
2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln	bei + 3격 복수 둘	2. 의견 차이나 의문이 있을 때
über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit	über + 4격 — 형용사 둘	형식적·실질적 합치에 관한
von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz	von(무엇이) + mit(무엇과)	연방법이나 주법이 이 기본법과
oder die Vereinbarkeit von Landesrecht	über에 걸리는 4격 ②	또는 주법이
mit sonstigem Bundesrecht	mit + 3격(관사 없이 형용사 -em)	그 밖의 연방법과 합치하는지

auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung	auf Antrag + 2격 ①②	연방정부·주 정부
oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages;	2격 ③ + 2격 둘	또는 연방의회 재적 4분의 1의 신청에 따라

문형

auf Antrag (2격)

~의 신청에 따라

1. auf Antrag + 2격 = 「~의 신청으로」. 누가 신청할 수 있는지를 정할 때 쓴다.
2. 2격이 셋 이어진다: der Bundesregierung, einer Landesregierung, eines Viertels.
3. eines Viertels der Mitglieder = 「재적의원의 4분의 1의」. das Viertel(4분의 1)은 중성이다.

Das Verfahren wird auf Antrag der Regierung eingeleitet.
그 절차는 정부의 신청으로 개시된다.

In Korea legt das Gericht die Frage auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen vor.
한국에서는 법원이 당사자의 신청이나 직권으로 그 문제를 제청한다.

문법 D6 · Vereinbarkeit von … mit … — 무엇과 합치하는지는 mit

~~die Vereinbarkeit von Landesrecht zu diesem Grundgesetz~~ (비문)

die Vereinbarkeit von Landesrecht mit diesem Grundgesetz

vereinbar sein mit + 3격 = 「~과 합치하다」. 명사가 되어도 mit은 그대로다. 무엇이 합치하는지는 von + 3격. 한국어 「~에 합치」나 영어 compatible with에 끌려 zu를 쓰지 않는다.

한국이라면? + 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

한국은 법률의 위헌 여부가 「재판의 전제가 된 경우에는 당해 사건을 담당하는 법원」이 제청한다. 정부나 국회 소수파가 사건 없이 법률을 다투는 길은 헌법 제111조 제1항의 관장 사항에 없다.

Rn. 14

die **Gesetzeskraft**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gəˈzɛt͡səsˌkʁaft] **법률의 효력**

★★

조문어 **Gesetzeskraft** | 일상·강의 **Gesetzeskraft** | DE · AT · CH

Gesetz(법률) + es + Kraft(힘). 연방헌법재판소 결정 가운데 법률이 정한 것은 법률과 같은 힘을 가진다. 어떤 결정이 그런지는 BVerfGG § 31 Abs. 2가 정하고, 그 주문은 연방법률관보에 싣는다.

모든 국가기관을 묶는 기속력(Abs. 1, 11장 binden)과 따로 간다.

쉬운 예

Die Verordnung hat Gesetzeskraft.

그 명령은 법률의 효력을 가진다.

실무 예

Die Entscheidung hat Gesetzeskraft; ihr Tenor wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

그 결정은 법률의 효력을 가지고, 주문은 연방법률관보에 실린다.

원문

> Ein Bundesgesetz bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. — GG Art. 94 Abs. 4 Satz 2 · 공식
>
> 연방법률은 연방헌법재판소의 결정이 어떤 경우에 법률의 효력을 가지는지 정한다.

문형

bestimmen, in welchen Fällen …

어떤 경우에 ~인지 정하다

1. in welchen Fällen으로 시작하는 절은 간접의문문이다. 부문장이라 정동사 haben이 맨 끝.
2. welch- 는 뒤 명사에 따라 변화한다: in welchem Fall(단수 3격), in welchen Fällen(복수 3격).
3. seine Entscheidungen의 seine는 앞의 Bundesverfassungsgericht(같은 조 Satz 1)를 받는다.

Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen die Berufung zulässig ist.

법률은 어떤 경우에 항소할 수 있는지 정한다.

Können Sie erklären, in welchen Fällen das Verfassungsgericht zuständig ist?

어떤 경우에 헌법재판소가 관할하는지 설명해 주시겠습니까?

한국이라면? ≠ 위헌결정의 효력 · 헌법재판소법 제47조

한국은 효력을 직접 적는다 — 「위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다」. 독일은 법률의 효력을 주는 결정의 범위를 법률에 맡기고, 주문을 관보에 싣는다(BVerfGG § 31 Abs. 2).

Rn. 15

unvereinbar [ˈʊnfɛɐ̯ˌʔaɪ̯nbaːɐ̯] 합치하지 않는 ★★★

조문어 **unvereinbar** | 일상·강의 **unvereinbar** | DE · AT · CH

un- + vereinbar. § 78은 기본법과 합치하지 않는 법률을 무효로 선언한다고 적는다. 그런데 § 31 Abs. 2는 「vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig」로 무효와 따로 「합치하지 않음」 선언을 법문에 올렸다. 한국 헌법불합치를 설명할 때 고를 말이다(강학상 Unvereinbarerklärung).

쉬운 예

Die beiden Ziele sind unvereinbar.

두 목표는 양립할 수 없다.

실무 예

Das Gericht hat die Vorschrift für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt.

법원은 그 규정이 기본법에 합치하지 않는다고 선언했다.

원문

> Kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung, daß Bundesrecht mit dem Grundgesetz oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder dem sonstigen Bundesrecht unvereinbar ist, so erklärt es das Gesetz für nichtig. — BVerfGG § 78 Satz 1 · 공식
>
> 연방헌법재판소는 연방법이 기본법과, 또는 주법이 기본법이나 그 밖의 연방법과 합치하지 않는다고 확신하면 그 법률을 무효로 선언한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kommt das Bundesverfassungsgericht	동사 첫머리 조건문 — 「~하면」	연방헌법재판소가
zu der Überzeugung	zu der Überzeugung kommen = 확신에 이르다	확신하면
daß Bundesrecht mit dem Grundgesetz	dass 부문장(옛 철자 daß) — 주어 ① + mit	연방법이 기본법과
oder Landesrecht mit dem Grundgesetz	주어 ② + mit + 3격	또는 주법이 기본법이나
oder dem sonstigen Bundesrecht unvereinbar ist	mit에 걸리는 3격 ② + 술어 + 정동사 끝	그 밖의 연방법과 합치하지 않는다고
so erklärt es das Gesetz für nichtig	주문장 — so + 정동사 + 주어 es	그 법률을 무효로 선언한다

문형

(4격) für nichtig erklären

~을 무효로 선언하다

1. erklären + 4격 + für + 형용사 = 「~을 …라고 선언하다」.
2. für 뒤의 형용사는 어미가 없다: für nichtig, für unvereinbar, für vereinbar.

3. 수동: Das Gesetz wird für nichtig erklärt(그 법률은 무효로 선언된다).

Das Gericht erklärte den Vertrag für nichtig.
법원은 그 계약을 무효라고 선언했다.

Die Vorschrift wurde für unvereinbar mit der Verfassung erklärt.
그 규정은 헌법에 합치하지 않는다고 선언되었다.

문법 D3 · Kommt …, so erklärt es — 동사 첫머리 조건문 뒤의 so

~~Kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung, …, so es erklärt das Gesetz für nichtig.~~ (비문)

Kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung, …, so erklärt es das Gesetz für nichtig.

동사로 시작하는 앞 절은 wenn 없는 조건문이다(Wenn das Gericht … kommt). 뒤 주문장은 so가 첫 자리를 차지하고 정동사 erklärt가 바로 둘째 자리에 온다. 주어 es는 그 뒤다.

한국이라면? ≠ 헌법불합치 · 헌법재판소법 제45조

한국 법률은 헌법재판소가 「위헌 여부만을 결정한다」 고 적는다. 헌법불합치는 법률이 아니라 판례가 쓰는 결정 유형이다(판례). 독일은 무효와 불합치를 BVerfGG § 31 Abs. 2에 함께 적는다.

Rn. 16 die **Grundordnung**, Pl. Grundordnungen ['gʁʊntˌʔɔʁdnʊŋ] **기본질서** ★★★

조문어 **Grundordnung** | 일상·강의 **Grundordnung** | DE

Grund(기본) + Ordnung(질서). die freiheitliche demokratische Grundordnung(자유민주적 기본질서)은 기본법의 핵심 용어다. 이것을 해치려는 정당은 위헌이고(Abs. 2), 판단은 연방헌법재판소가 한다(Abs. 4). 신청은 연방의회·연방참사원·연방정부가 할 수 있다(BVerfGG § 43 Abs. 1).

쉬운 예

Die Verfassung schützt die demokratische Grundordnung.
헌법은 민주적 기본질서를 보호한다.

실무 예

In Korea kann nur die Regierung die Auflösung einer Partei beantragen.
한국에서는 정부만 정당 해산을 청구할 수 있다.

원문

> Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den

Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. — GG Art. 21 Abs. 2 · 공식

목적이나 지지자의 행태에 비추어 자유민주적 기본질서를 침해하거나 없애려 하거나 독일연방공화국의 존립을 위태롭게 하려는 정당은 위헌이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Parteien, die nach ihren Zielen	주어 + 관계절 시작 — die = Parteien(1격)	목적이나
oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger	nach + 3격 ② + 2격	지지자의 행태에 비추어
darauf ausgehen	관계절 정동사 — 뒤의 zu 부정사를 darauf가 받는다	~하려 하는
die freiheitliche demokratische Grundordnung	zu 부정사의 4격	자유민주적 기본질서를
zu beeinträchtigen oder zu beseitigen	zu 부정사 둘	침해하거나 없애려
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden	zu 부정사 ③	또는 독일연방공화국의 존립을 위태롭게 하려
sind verfassungswidrig	주문장 정동사 + 술어	정당은 위헌이다

주어 Parteien과 술어 sind verfassungswidrig 사이에 관계절 전체가 끼어 있다. 쉼표 사이를 접으면 Parteien … sind verfassungswidrig만 남는다.

문형

darauf ausgehen, … zu (부정사)

~하려고 하다 · ~을 노리다

1. ausgehen auf + 4격 = 「~을 노리다」. 4격 자리에 zu 부정사가 오면 darauf로 미리 받는다.
2. darauf ausgehen, A zu beeinträchtigen oder zu beseitigen = 「A를 침해하거나 없애려 하다」.
3. 같은 짜임: darauf gerichtet sein, … zu(Abs. 3), Wert darauf legen, … zu(~을 중시하다).

> Die Gruppe geht darauf aus, die Ordnung zu stören.
> 그 집단은 질서를 어지럽히려 한다.
>
> Das Gesetz ist darauf gerichtet, die Bürger zu schützen.
> 그 법률은 시민을 보호하려는 것이다.

한국이라면? ≠ 정당해산 · 헌법 제8조

민주적 기본질서를 지키는 목적은 같고 기준도 닮았다 — 「정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때」. 한국은 정부만 제소하고 헌법재판소가 해산한다. 독일은 세 기관이 신청할 수 있고, 국고 지원만 끊는 길도 있다(Abs. 3).

Rn. 17

verlustig [fɛɐ̯ˈlʊstɪç] (~을) 잃은 ★

조문어 **verlustig** | 일상·강의 **verlieren** | DE

Verlust(손실) + -ig. 이 조문에서는 「(4격) 2격 für verlustig erklären」이라는 옛 법률어 구문으로 쓴다(einer Sache verlustig gehen · sein도 있다) — 「~이 …을 잃었다고 선언하다」. 연방헌법재판소는 연방대통령이 고의로 기본법이나 연방법률을 어겼다고 확인하면 직을 잃었다고 선언할 수 있다. 일상어로는 verlieren(잃다).

쉬운 예

Er hat seinen Schlüssel verloren.
그는 열쇠를 잃어버렸다.

실무 예

Das Gericht kann den Präsidenten des Amtes für verlustig erklären.
법원은 대통령이 직을 잃었다고 선언할 수 있다.

원문

> Stellt das Bundesverfassungsgericht fest, daß der Bundespräsident einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären. — GG Art. 61 Abs. 2 Satz 1 · 공식
> 연방헌법재판소는 연방대통령이 기본법이나 그 밖의 연방법률을 고의로 위반한 책임이 있다고 확인하면, 그가 직을 잃었다고 선언할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Stellt das Bundesverfassungsgericht fest	동사 첫머리 조건문 — 분리 동사 fest-stellen	연방헌법재판소가 확인하면
daß der Bundespräsident	dass 부문장 주어	연방대통령이

einer vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes	schuldig의 2격 + 2격	기본법의 고의 위반
oder eines anderen Bundesgesetzes schuldig ist	2격 ② + 술어 + 정동사 끝	또는 그 밖의 연방법률 위반의 책임이 있다고
so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären	주문장 — so + 조동사. ihn(4격) + des Amtes(2격)	그가 직을 잃었다고 선언할 수 있다

문형

(2격) schuldig sein

~의 책임이 있다 · ~을 범했다

1. schuldig + 2격 = 「~의 죄가 있다」. 무엇을 범했는지는 2격이다: einer vorsätzlichen Verletzung(고의의 위반을).
2. feststellen, dass … schuldig ist = 「~의 책임이 있다고 확인하다」. 부문장이라 ist가 끝.
3. Stellt … fest, …, so kann es … = 동사로 시작하는 조건문 + so(이 장 unvereinbar와 같은 짜임).

Der Angeklagte ist des Diebstahls schuldig.

피고인은 절도죄를 범했다.

Das Gericht stellte fest, dass er der Pflichtverletzung schuldig war.

법원은 그가 의무를 위반했다고 확인했다.

문법 D2 · des Amtes für verlustig erklären — 잃는 것은 2격

~~so kann es ihn das Amt für verlustig erklären.~~ (비문)

so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären.

verlustig sein은 잃은 것을 2격으로 받는다: des Amtes(직을). 사람은 4격(ihn)이다. 4격이 둘이 되면 틀린다. 같은 옛 꼴: einer Sache schuldig sein(~의 책임이 있다, 같은 문장의 einer vorsätzlichen Verletzung … schuldig).

한국이라면? ≠ 탄핵결정 · 헌법 제65조

한국은 대통령부터 법관까지 여러 공무원을 국회가 소추하고, 결정은 「공직으로부터 파면함에 그친다」. 독일 Art. 61은 연방대통령 한 사람을 연방의회나 연방참사원이 소추한다(Abs. 1).

Rn. 18 **die Schuldfrage**, Pl. Schuldfragen ['ʃʊltˌfʁaːgə] **유무죄 문제** ★★★

조문어 **Schuldfrage** 일상·강의 **Schuldfrage** DE

Schuld(죄책) + Frage(문제). 형사 재판에서 유죄인가의 문제다. 형벌을 없애거나 줄이거나 늘리는 법정 사정도 여기 든다(Abs. 2). 피고인에게 불리한 재판에는 3분의 2가 필요하다. 참심원(Schöffen, 10장)도 법관과 함께 이 표를 던진다.

쉬운 예

Über die Schuldfrage wird zuerst abgestimmt.

유무죄 문제를 먼저 표결한다.

실무 예

In Korea äußern sich die Geschworenen zur Schuldfrage und zur Strafe, aber das Gericht ist daran nicht gebunden.

한국에서는 배심원이 유무죄와 형에 관하여 의견을 내지만 법원은 그에 구속되지 않는다.

원문

Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich. – StPO § 263 Abs. 1 · 공식

유무죄 문제와 범행의 법률효과에 관하여 피고인에게 불리한 재판을 하려면 언제나 투표의 3분의 2의 다수가 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung	zu + 3격 — 관사와 명사 사이 확장 수식어	피고인에게 불리한 모든 재판에는
über die Schuldfrage	Entscheidung über + 4격 ①	유무죄 문제와
und die Rechtsfolgen der Tat	über의 4격 ② + 2격	범행의 법률효과에 관한
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen	정동사 + 주어 + von + 3격 + 2격	투표의 3분의 2의 다수가
erforderlich	술어 — 끝	필요하다

문형

zu (3격) ist … erforderlich

~에는 …이 필요하다

1. zu + 3격 = 「~을 위해서는」. erforderlich sein = 「필요하다」.
2. 주어는 eine Mehrheit von zwei Dritteln(3분의 2의 다수)이다. von + 3격 복수 Dritteln.
3. der Stimmen = 「투표의」(2격 복수). 한국어 「재적·출석」 같은 말이 따로 없다.

Zur Verurteilung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln erforderlich.
유죄 판결에는 3분의 2의 다수가 필요하다.

Zu dieser Entscheidung ist die Zustimmung der Parteien erforderlich.
이 결정에는 당사자의 동의가 필요하다.

문법 D1 · jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung — 확장 수식어는 관사와 명사 사이

~~zu jeder nachteiligen Entscheidung dem Angeklagten~~ (비문)

zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung

nachteilig(불리한)이 3격 dem Angeklagten(피고인에게)을 데리고 명사 앞에 선다. 관사(jeder) → 3격 → 형용사 → 명사 순서다. 영어처럼 뒤로 빼려면 관계절로 바꾼다: jede Entscheidung, die dem Angeklagten nachteilig ist.

한국이라면? ≠ 배심원의 권한 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조

한국 배심원은 사실 인정·법령 적용·양형에 「의견을 제시할 권한」이 있고, 그 평결은 법원을 기속하지 않는다(제46조 제5항). 독일 참심원은 표를 가진 판사라 이 3분의 2에 들어간다.

Rn. 19

massgebend [ˈmaːsˌgeːbn̩t] 기준이 되는 · 구속하는 ★★

조문어 **massgebend** | 일상·강의 **entscheidend** | CH

Mass(척도) + gebend(주는). 독일 표기는 maßgebend이고, 스위스는 ß를 쓰지 않아 massgebend로 적는다. 스위스 연방헌법은 연방법률과 국제법이 연방법원과 법 적용 기관에 「기준」이라고 적는다. 연방의회·연방정부의 행위는 원칙적으로 연방법원에서 다툴 수 없고, 예외는 법률이 정한다(Art. 189 Abs. 4).

쉬운 예

Massgebend ist der Wortlaut des Gesetzes.
기준이 되는 것은 법률의 문언이다.

실무 예

In der Schweiz muss auch das Bundesgericht die Bundesgesetze anwenden.
스위스에서는 연방법원도 연방법률을 적용해야 한다.

원문

> Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. — BV Art. 190 (스위스) · 공식

연방법률과 국제법은 연방법원과 그 밖의 법 적용 기관에 기준이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bundesgesetze und Völkerrecht	주어 둘 — 관사 없음	연방법률과 국제법은
sind für das Bundesgericht	정동사 + für + 4격 ①	연방법원과
und die anderen rechtsanwendenden Behörden	für의 4격 ② — 현재분사 형용사	그 밖의 법 적용 기관에
massgebend	술어 — 끝	기준이 된다

문형

für (4격) massgebend sein

~에게 기준이 되다

1. für + 4격 = 「~에게」. für das Bundesgericht(연방법원에).
2. rechtsanwendend = recht(법) + anwendend(적용하는). 현재분사가 형용사로 쓰였다: die rechtsanwendenden Behörden.
3. 독일 문서에서는 maßgebend, 스위스 문서에서는 massgebend로 쓴다. 뜻은 같다.

Für die Frist ist das Datum der Zustellung massgebend.
기간에는 송달일이 기준이다.

Maßgebend ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung.
기준은 재판 시의 법 상태다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 헌법 제107조

한국 법원은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면 「헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」. 스위스 연방헌법은 연방법률을 연방법원에도 기준으로 두고, 그런 제청 절차를 적지 않는다.

Rn. 20

beschlussfähig [bəˈʃlʊsˌfɛːɪç] 의결할 수 있는 · 정족수를 채운 ★★

조문어 **beschlussfähig** | 일상·강의 **beschlussfähig** | DE · AT · CH

Beschluss(결의) + fähig(할 수 있는). BVerfGG는 옛 철자 beschlußfähig로 쓴다. 연방헌법재판소 재판부(8인)는 6인 이상 출석하면 의결할 수 있다. 위헌정당·탄핵 등에서 피청구인에게 불리한 결정을 하려면 재판부 구성원 3분의 2가 필요하다(§ 15 Abs. 4).

쉬운 예

Der Ausschuss ist nicht beschlussfähig.

위원회는 의결 정족수가 차지 않았다.

실무 예

In Korea müssen mindestens sieben Richter anwesend sein.

한국에서는 재판관이 일곱 명 이상 출석해야 한다.

원문

> Jeder Senat ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs Richter anwesend sind. — BVerfGG § 15 Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 각 재판부는 재판관이 여섯 명 이상 출석하면 의결할 수 있다.

문형

…, wenn mindestens (수) … anwesend sind

적어도 ~명이 출석하면

1. mindestens = 「적어도」. 반대는 höchstens(많아야).
2. anwesend sein = 「출석해 있다」. 반대는 abwesend.
3. wenn 부문장이라 sind가 맨 끝: wenn mindestens sechs Richter anwesend sind.

Die Sitzung beginnt, wenn alle anwesend sind.

모두 출석하면 회의를 시작한다.

Mindestens zwei Drittel der Mitglieder müssen zustimmen.

위원의 3분의 2 이상이 찬성해야 한다.

한국이라면? ≠ 심판정족수 · 헌법재판소법 제23조

한국은 「재판관 7명 이상의 출석으로 사건을 심리한다」. 법률의 위헌결정·탄핵·정당해산·헌법소원 인용에는 6명 이상이 찬성해야 한다(제2항). 독일은 재판부 8인 가운데 6인이 출석하면 의결한다.

한국이라면? — 한국 제도를 독일어로 옮길 때 고를 말과 어긋나는 곳

이 장은 방향이 반대다. 「한국」 칸이 설명할 한국 제도, 「독일」 칸이 독일어로 설명할 때 고를 말, 「비고」가 독일 쪽 대응 제도와 어긋나는 곳이다. 한국 기관의 공식 독일어 명칭을 찾지 못해 독일어 칸의 기관 이름은 이 책이 옮긴 말이고, 괄호 안 engl.은 그 기관이 쓰는 영어 공식 명칭이다. 독일 동료가 찾아볼 때는 영어 명칭이 실마리가 된다. 「강학상」 표시는 법전에 없는 말이다. 「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다.

독일	한국	차이

≠	das koreanische Patentgericht (engl. IP High Court of Korea)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	독일 연방특허법원은 항고·무효(강제실시권 포함)만 (PatG § 66). 침해 항소는 고등법원(OLG).
+	eine Spruchstelle beim Ministerium für geistiges Eigentum (engl. Intellectual Property Trial and Appeal Board, Ministry of Intellectual Property)	특허심판원 (특허법 제132조의16)	독일 특허청에는 심사부서·특허부뿐(PatG § 27). 불복은 연방특허법원 항고부로.
≠	Klage gegen die Entscheidung der Spruchstelle	심결취소소송 (특허법 제186조)	독일은 소가 아니라 Beschwerde(PatG § 73).
≠	der Oberste Gerichtshof Koreas (engl. Supreme Court of Korea)	대법원 (헌법 제101조 제2항)	독일은 분야별 최상급 법원 다섯(GG Art. 95 Abs. 1).
≠	das Plenum des Obersten Gerichtshofs (engl. full court, en banc)	전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항)	독일 Großer Senat는 원장 + 각 부 위원(GVG § 132 Abs. 5).
≠	Zurückweisung der Revision ohne weitere Prüfung	심리불속행 (상고심절차에 관한 특례법 제4조)	독일은 상고 허가 + 불허가 항고(ZPO §§ 543·544).
≠	Ernennung durch den Präsidenten mit Zustimmung des Parlaments	대법관 임명 (헌법 제104조 제2항)	독일은 연방장관 + 법관선출위원회(GG Art. 95 Abs. 2).
≠	Organstreit (강학상)	권한쟁의심판 (헌법재판소법 제61조)	독일은 연방 기관(Art. 94 Abs. 1 Nr. 1)과 연방·주(Nr. 3·4)를 나눈다.
+	abstrakte Normenkontrolle (강학상)	—	사건 없이 정부·연방의회 4분의 1이 신청(Art. 94 Abs. 1 Nr. 2). 한국 헌법 제111조 제1항에는 없다.
≠	Unvereinbarerklärung (강학상)	헌법불합치 (판례)	독일은 unvereinbar를 법문에 둔다(BVerfGG § 31 Abs. 2).

≠	Anklage gegen den Bundespräsidenten	탄핵심판 (헌법 제65조)	독일 Art. 61은 연방대통령만. 법관은 Art. 98 Abs. 2의 법관 소추.
≠	Geschworene mit beratender Stimme	국민참여재판의 배심원 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조)	독일 현행법에는 Geschworene가 없다. Schöffen은 표결권(GVG § 30).

가짜 친구 · 이름이 속인다 — Schwurgericht에는 배심원이 없다

Schwurgericht를 낱말대로 풀면 「맹세(Schwur)의 법원」, 곧 배심 법원이다. 그러나 지금 독일의 Schwurgericht는 따로 있는 법원이 아니다. 모살(Mord)·고살(Totschlag, 9장) 같은 사망 결과의 중죄를 맡는 지방법원 형사부의 이름이다(GVG § 74 Abs. 2).

구성은 직업법관 셋과 참심원(Schöffe) 둘이다(GVG § 76 Abs. 2). 참심원은 법관과 같은 표를 가진다(10장). 배심원이 따로 모여 사실을 정하는 구조가 아니다.

현행 GVG와 StPO 전문에는 Geschworene(배심원)라는 낱말이 한 번도 나오지 않는다(2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de 전문 확인). 한국 국민참여재판의 배심원은 Geschworene로 옮기되, 독일에는 지금 없는 제도라고 덧붙인다.

반대 방향의 함정도 있다. 한국 배심원은 판사와 함께 표결하지 않고, 평결은 법원을 기속하지 않는다(국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항). Schöffen으로 옮기면 표결권까지 옮겨 간다.

> Für die Verbrechen … ist eine Strafkammer als Schwurgericht zuständig. 원문

> Sie beschließt eine Besetzung mit drei Richtern einschließlich des Vorsitzenden und zwei Schöffen, wenn 1. sie als Schwurgericht zuständig ist, … 원문

> Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden. 원문

요령 Schwurgericht = 지방법원 형사부(법관 3 + 참심원 2). 참심원 = Schöffen(표결함). 한국 배심원 = Geschworene(의견만, 독일 현행법에는 없음).

기억 되살리기 D3 종합 — 관계절과 부문장으로 제도를 설명한다

제도를 정의할 때는 「상위 개념 + 관계절」을 쓴다 — Das Patentgericht ist ein Gericht, das … entscheidet. 견줄 때는 「Anders als … + 정동사」나 「während + 부문장」을 쓴다. 관계절과 부문장 안에서 정동사는 맨 끝이다.

- 정의 틀: X ist ein/eine [상위 개념], der/die/das … [정동사]. 관계대명사의 성·수는 앞의 상위 개념을 따른다 — ein Gericht, das …(중성), eine Behörde, die …(여성), ein Ausschuss, der …(남

설). 격은 관계절 안의 역할로 정한다. 9장의 조문을 읽는 쪽이었다면, 여기서는 이 틀로 내가 문장을 만든다.

- 관계절 안에서 먼저 자기 몫을 하면 관계대명사 뒤에 붙인다: der Monat, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet(GG Art. 93 Abs. 3), Beschlüsse, durch die … entschieden wird(PatG § 100). 한국 제도도 같다: ein Verfahren, in dem die Geschworenen nur beraten.
- 견주기 ①: Anders als in Deutschland …는 문장의 첫 자리를 통째로 차지한다. 그래서 정동사가 바로 뒤에 온다 — Anders als in Deutschland gibt es in Korea nur einen Obersten Gerichtshof. 주어를 먼저 쓰면 틀린다.
- 견주기 ②: während는 「~하는 반면」의 부문장 접속사다. 정동사가 맨 끝으로 간다 — In Deutschland stimmen die Schöffen mit ab, während die Geschworenen in Korea nur eine Empfehlung abgeben. 분리 동사는 끝에서 다시 붙는다(abgeben).
- 설명을 시작하거나 묻는 말에는 간접의문 부문장을 쓴다: Ich erkläre kurz, wie das koreanische System funktioniert. Ein Bundesgesetz bestimmt, in welchen Fällen … Gesetzeskraft haben(GG Art. 94 Abs. 4). wie·ob·welch- 뒤에서도 정동사는 끝이다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
ein Gericht, das …	관계대명사 중성 1격	~하는 법원
eine Behörde, die …	관계대명사 여성 1격	~하는 기관
ein Ausschuss, der …	관계대명사 남성 1격	~하는 위원회
der Monat, in dem …	전치사 + 관계대명사 3격	~하는 달(그 달에)
Anders als in Deutschland …	첫 자리 · 정동사 바로 뒤(V2)	독일과 달리
…, während …	대비 부문장 · 정동사 끝	~하는 반면
…, wer …	「~하는 사람」 · 주어 자리	~하는 사람은(DRiG § 5)
…, in welchen Fällen …	간접의문 · 정동사 끝	어떤 경우에 ~인지

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Das Verfassungsgericht — 주어
ist ein Gericht, — 정동사 + 상위 개념(중성)
das — 관계대명사 · 중성 1격(Gericht)
über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen — über + 4격 + von + 3격
entscheidet. — 관계절 정동사 · 맨 끝

헌법재판소는 법률이 헌법에 맞는지를 재판하는 법원이다.

Anders als bei den Schöffen in Deutschland ist

대비 · 첫 자리 정동사 · 바로 둘째 자리

das Votum der Geschworenen in Korea nur eine Empfehlung.

주어 + 2격 복수 장소 술어

독일의 참심원과 달리 한국에서 배심원의 평결은 권고일 뿐이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Das Patentgericht ist ein Gericht, der über Patentsachen entscheidet.~~	Das Patentgericht ist ein Gericht, das über Patentsachen entscheidet.	관계대명사의 성은 앞 명사를 따른다. Gericht는 중성이다.
~~..., das verhandelt Patentsachen.~~	..., das Patentsachen verhandelt.	관계절은 부문장이라 정동사가 맨 끝이다. 4격 목적어는 정동사 뒤로 뺄 수 없다(전치사구는 뒤로 빼기도 한다).
~~In Korea das Gericht ist an das Votum der Geschworenen nicht gebunden.~~	In Korea ist das Gericht an das Votum der Geschworenen nicht gebunden.	In Korea가 첫 자리를 차지했으므로 정동사가 바로 온다. Anders als ...로 열 때도 같다.
~~der Monat, dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet~~	der Monat, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet	관계절 안에서 필요한 전치사(in)는 관계대명사 앞에 붙인다. 빼면 뜻이 사라진다.

말해 보기 — 한국 제도를 소개할 때

독일어권 동료에게 한국 법원과 헌법재판소를 소개할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ich erkläre kurz, wie das koreanische Gerichtssystem aufgebaut ist.

한국 법원 체계가 어떻게 짜여 있는지 간단히 설명하겠습니다.

wie 간접의문 — 정동사 ist가 끝.

Anders als in Deutschland gibt es in Korea nur einen Obersten Gerichtshof.

독일과 달리 한국에는 최상급 법원이 대법원 하나뿐입니다.

Anders als ... 뒤 정동사 gibt가 바로.

Das koreanische Patentgericht ist ein Gericht, das auch über Berufungen in Patentverletzungssachen entscheidet.

한국 특허법원은 특허침해 사건의 항소도 재판하는 법원입니다.

auch = ~도. 독일 연방특허법원과 다른 점이다.

Seit März 2026 kann man in Korea unter engen Voraussetzungen auch gegen rechtskräftige Gerichtsentscheidungen Verfassungsbeschwerde erheben.

2026년 3월부터 한국에서는 좁은 요건 아래 확정된 재판에 대해서도 헌법소원을 낼 수 있습니다.

헌법재판소법 제68조 제3항(11장).

In Deutschland stimmen die Schöffen mit ab, während die Geschworenen in Korea nur eine Empfehlung abgeben.

독일에서는 참심원이 함께 표결하는 반면, 한국 배심원은 권고만 합니다.

während 부문장 — 정동사 abgeben이 끝.

확인 문제 8

1. GG Art. 95 Abs. 2 「Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet ...」의 Berufung은?

- 항소
- **임명**
- 소명
- 상고

여기서 Berufung은 판사를 직에 「부르는」 것, 곧 임명이다. 항소의 Berufung(14장)과 같은 말이다.

2. 「Das Patentgericht ist ein Gericht, ___ über Beschwerden entscheidet.」 빈칸은?

- der
- die
- **das**
- dem

관계대명사의 성은 앞 명사 Gericht(중성)를 따르고, 관계절 안에서 주어라 1격 das다.

3. 현행 독일 GVG의 Schwurgericht는?

- 배심원이 유무죄를 정하는 법원
- **지방법원 형사부(법관 셋·참심원 둘)**
- 연방 형사 법원
- 주 헌법재판소

GVG § 74 Abs. 2 「… ist eine Strafkammer als Schwurgericht zuständig.」 § 76 Abs. 2는 법관 셋과 참심원 둘로 구성하게 한다.

4. 독일에서 특허청 심사부서의 결정에 불복하면 누가 판단하는가?

- 특허심판원
- **연방특허법원 항고부**
- 지방법원 민사부
- 연방헌법재판소

PatG § 73 Abs. 1 「Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt.」 항고는 연방특허법원 항고부(§ 66)가 판단한다.

5. 독일 연방헌법재판관의 임기는?

6년, 연임 가능

12년, 재선 불가

종신

10년, 연임 가능

GG Art. 93 Abs. 3 — 12년, 늦어도 만 68세가 되는 달까지, 재선은 할 수 없다. 한국은 6년·연임 가능(헌법 제112조 제1항).

6. 「Anders als in Deutschland ___ es in Korea nur einen Obersten Gerichtshof.」 빈칸은?

gibt

es gibt

gebe

gegeben

Anders als …가 첫 자리를 차지했으므로 정동사 gibt가 바로 오고 주어 es가 그 뒤다.

7. 기본법 Art. 61에 따라 연방대통령을 연방헌법재판소에 소추할 수 있는 기관은?

연방정부

연방의회 또는 연방참사원

연방대법원

주 정부

Art. 61 Abs. 1 「Der Bundestag oder der Bundesrat können den Bundespräsidenten … vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen.」 한국은 국회가 소추한다(헌법 제65조).

8. 스위스 연방헌법 Art. 190에 따라 연방법원에 「massgebend」 한 것은?

- **연방법률과 국제법**
- 칸톤 법률만
- 연방헌법재판소의 결정
- 연방법원의 판례

BV Art. 190 「Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.」

3부 원전과 말하기 · 제19장

학회·교류에서

Auf Tagungen und im Austausch

학회에서 독일어로 말할 일은 대개 셋이다. 나를 소개하고, 발표자에게 묻고, 끝난 뒤 이메일을 보낸다. 셋 다 같은 문법 하나가 받친다 — 접속법 II의 공손한 꼴(Könnten Sie …? Ich würde gern wissen, ob …). 낱말은 학회 주변의 조문에서 고른다. 통역과 번역(GVG § 187, UrhG § 3), 영어로 하는 재판(GVG § 184a), 학문의 자유(GG Art. 5 Abs. 3), 법학 교수와 법관 자격(DRiG § 7), 법관의 강의·감정·침묵 의무(DRiG §§ 4·41·43), 소수의견(BVerfGG § 30), 출처 표시와 논문 재공개(UrhG §§ 38·63). 한국 조문과 나란히 놓으면 같은 일을 다른 자리에서 다루는 곳이 많다. 외국어 변론은 특허법원 사건 등의 전담재판부 조항(법원조직법 제62조의2)에, 학술 교류는 교육부장관의 책무에, 학위 사칭은 경범죄에 들어 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. GG Art. 5 Abs. 3 Satz 1
   예술과 학문, 연구와 교수는 자유다.
2. Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. UrhG § 12 Abs. 1
   저작자는 자기 저작물을 공표할지, 어떻게 공표할지를 정할 권리가 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 29** 이 장의 설명에 나오는 말

1격	주격. 문장의 주어 자리(「~이/가」). 관사 der · die · das
2격	소유격(「~의」). 꾸미는 명사 뒤에 온다 — die Herausgabe der Sache(물건의 반환). 관사 des · der · des, 남성·중성 명사는 끝에 -s/-es
3격	여격. 대개 「~에게」. von · mit · nach · zu · aus · bei 뒤에는 언제나 3격. 관사 dem · der · dem
4격	대격(목적격). 대개 「~을/를」. 남성만 꼴이 바뀐다(der → den, ein → einen). 관사 den · die · das
정동사	주어에 맞춰 꼴이 바뀐 동사(kann, hat, ist, verlangt). 문장의 뼈대이고, 문장 종류마다 서는 자리가 정해져 있다
부정사	동사의 사전 꼴(verlangen, sein). 조동사와 함께 쓰면 문장 맨 끝으로 간다
zu 부정사	zu + 부정사(zu verlangen). 「~할」 「~하는 것」. 덩어리의 맨 끝에 온다. 분리동사는 zu가 가운데 낀다(herzustellen)
과거분사	ge-…-t / ge-…-en 꼴(gemacht, genommen). haben·sein과 함께 완료형을, werden과 함께 수동을 만든다
현재분사	부정사 + -d(entstehend = 생기는). 관사와 명사 사이에 끼어 형용사처럼 명사를 꾸민다(des entstehenden Schadens)
조동사	können(~할 수 있다) · müssen · dürfen · sollen · wollen. 둘째 자리에 서고, 본동사는 부정사로 맨 끝에 간다
부문장	종속절. wenn · dass · wie · wer · soweit 또는 관계대명사 der/die/das로 시작하고, 정동사가 맨 끝에 간다(대체 부정사가 있으면 hat이 동사군 앞에 서기도 한다 — weil er nicht hat kommen dürfen). 경계는 쉼표
주문장	혼자 설 수 있는 절. 평서문에서는 정동사가 둘째 자리(V2)에 선다(조건문·의문문은 첫 자리). 판결의 「주문(主文, Tenor)」과는 다른 말이다
관계절	앞 명사를 꾸미는 부문장. der · die · das로 시작한다 — den Zustand, der bestehen würde(있었을 상태)
동사 첫머리 조건문	wenn 없이 정동사로 문장을 시작하면 「~하면」. 뒤 주문장은 흔히 so로 연다 — Verletzt …, so kann …(위반하면 … 할 수 있다). 조문에 많다
분리 동사	앞토에 강세가 오는 동사('abtreten). 현재형에서는 앞토가 문장 끝으로 떨어지고(tritt … ab), 과거분사는 ab-ge-treten
비분리 동사	be- · ver- · er- · ent- 등, 또는 강세 없는 unter- · über-가 붙은 동사. 앞토가 떨어지지 않고 과거분사에 ge-가 없다(verlangt, unterlassen)

상태 수동	sein + 과거분사 = 「~된 상태다」(ist erbracht, ist beschädigt). ist verjährt는 자동사 verjähren의 완료형(시효가 완성되었다)이다
수동	werden + 과거분사 = 「~되다」(wird bewirkt). 조동사와 함께면 과거분사 + werden이 맨 끝(kann … erlassen werden). 행위자는 von + 3격
접속법 II	사실과 반대되는 가정·가능성·공손한 부탁을 말하는 동사 꼴. 간접화법에서 접속법 I이 직설법과 같아지면 대신 쓴다. wäre(~였다면) · hätte · würde + 부정사(~할 것이다)
직설법	내용을 그대로 서술하는 동사 꼴(hatte, war, wusste). 참이라는 보증은 아니다. 가정을 말하는 접속법 II(hätte, wäre)와 맞선다
관계대명사	관계절을 여는 der · die · das(2격 dessen · deren). 성·수는 앞 명사를 따르고, 격은 관계절 안에서 맡은 역할로 정한다
명사화	동사·형용사를 명사로 바꾸는 것. 동사 줄기 + -ung(die Erhebung), 부정사를 대문자로(das Verfahren), 분사·형용사를 대문자로 + 형용사 어미(der Beschuldigte). 동사의 목적어는 명사 뒤 2격으로 붙는다
확장 수식어	관사와 명사 사이에 낀 긴 꾸밈말(einen von ihm zu wählenden Verteidiger). 분사·형용사가 끝에 오고 그 앞에 목적어·부사가 붙는다. 관사를 보면 명사까지 건너뛰어 읽고 돌아온다
앞토	분리 동사에서 떨어져 나가는 앞부분(zurück-, auf-, an-). 현재·과거형 주문장에서 문장 끝에 선다 — hebt … auf
강변화	동사에서는 과거·과거분사에서 줄기 모음이 바뀌는 변화(liegen – lag – gelegen, weisen – wies – gewiesen). 사전에서 하나씩 익힌다. 형용사에서는 관사가 성·격을 보여 주지 못할 때 형용사가 그 어미를 받는 변화(ein Berechtigter, positives Recht)
완료 수동	과거분사 + worden + sein: erachtet worden ist(판단되었다). werden의 과거분사가 수동에서는 geworden이 아니라 worden이 된다
간접의문문	물음을 다른 문장 안에 넣은 부문장. ob(~인지)나 의문사(wie · wann · welch-)로 시작하고 정동사가 맨 끝에 온다 — Ich weiß nicht, ob er kommt
움라우트	모음 위 점 두 개(ä ö ü). 소리가 바뀐 표시이고 복수·파생에서 자주 나타난다
정관사	der · die · das. 「그 ~」. 성·수·격에 따라 꼴이 바뀐다

표제어 20

왼쪽 여백의 Rn.(Randnummer, 난외 번호)은 독일 판결문이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 원문 인용은 2026. 10. 14. gesetze-im-internet.de와 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·부문장 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

Rn. 1

der **Dolmetscher**, Pl. Dolmetscher [ˈdɔlmɛtʃɐ] 통역인 ★★★

조문어 **Dolmetscher** · 일상·강의 **Dolmetscher** · DE · AT · CH

dolmetschen(통역하다) + -er. 여성은 die Dolmetscherin. 말을 옮기는 사람이고, 글을 옮기는 사람은 der Übersetzer(번역인)다. 다만 조문은 서류를 말로 옮기는 「구두 번역(mündliche Übersetzung)」도 쓴다(§ 187 Abs. 2). 형사 피고인에게는 통역·번역이 무료다.

쉬운 예

Wir brauchen einen Dolmetscher für Koreanisch.

한국어 통역사가 필요합니다.

실무 예

Der Dolmetscher überträgt die Aussage des Zeugen ins Deutsche.

통역인은 증인의 진술을 독일어로 옮긴다.

원문

> Das Gericht zieht für den Beschuldigten oder Verurteilten, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, einen Dolmetscher oder Übersetzer heran, soweit dies zur Ausübung seiner strafprozessualen Rechte erforderlich ist. Das Gericht weist den Beschuldigten in einer ihm verständlichen Sprache darauf hin, dass er insoweit für das gesamte Strafverfahren die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers oder Übersetzers beanspruchen kann. — GVG § 187 Abs. 1 · 공식
>
> 법원은 독일어를 할 줄 모르는 피의자·피고인이나 유죄 선고를 받은 사람을 위하여, 형사절차상 권리를 행사하는 데 필요한 한도에서 통역인이나 번역인을 부른다. 법원은 피의자·피고인이 알아듣는 언어로, 그 한도에서 형사절차 전체에 걸쳐 통역인이나 번역인을 무료로 부르도록 요구할 수 있다고 알려 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Gericht zieht für den Beschuldigten oder Verurteilten	주어 + 분리 동사 zieht … heran + für + 4격	법원은 피고인이나 유죄 선고를 받은 사람을 위하여

der der deutschen Sprache nicht mächtig ist	관계절 — der(1격) + der deutschen Sprache(2격)	독일어를 할 줄 모르는
einen Dolmetscher oder Übersetzer heran	4격 목적어 + 앞토 heran(분리 동사의 끝)	통역인이나 번역인을 부른다
soweit dies zur Ausübung seiner strafprozessualen Rechte	soweit 부문장 — zur + 명사화 + 2격	형사절차상 권리를 행사하는 데
erforderlich ist	술어 + 정동사 끝	필요한 한도에서
Das Gericht weist den Beschuldigten	Satz 2 — 주어 + 분리 동사 weist … hin + 4격	법원은 피고인에게
in einer ihm verständlichen Sprache darauf hin	in + 3격(확장 수식어) + darauf hin	그가 알아듣는 언어로 알려 준다
dass er insoweit für das gesamte Strafverfahren	dass 부문장 — darauf 의 내용	그 한도에서 형사절차 전체에 걸쳐
die unentgeltliche Hinzuziehung	4격 — 명사화 (hinzuziehen)	무료로 부르는 것을
eines Dolmetschers oder Übersetzers beanspruchen kann	2격 + 부정사 + 조동사 끝	통역인·번역인을 … 요구할 수 있다는 것을

zieht … heran, weist … hin — 분리 동사의 앞토(heran·hin)가 문장 맨 끝에 떨어져 있다. 정동사를 보면 끝까지 가서 앞토를 찾는다.

문형

(2격) mächtig sein

~을 할 줄 알다

1. mächtig = 「힘이 있는」. 2격과 함께 「~을 마음대로 다룰 수 있는 → (언어를) 할 줄 아는」.
2. 여성 명사 Sprache의 2격은 der Sprache, 형용사는 -en: der deutschen Sprache.
3. 문어다. 말할 때는 Ich spreche kein Deutsch.(독일어를 못합니다)나 Sprechen Sie Englisch? 가 자연스럽다.

Der Zeuge ist der koreanischen Sprache mächtig.
그 증인은 한국어를 할 줄 안다.

Sie ist mehrerer Sprachen mächtig.
그녀는 여러 언어를 한다.

문법 D2 · der deutschen Sprache mächtig — mächtig는 2격을 받는다

~~der die deutsche Sprache nicht mächtig ist~~ (비문)

der der deutschen Sprache nicht mächtig ist

mächtig sein(~을 할 줄 알다)은 2격 목적어를 받는 몇 안 되는 형용사다. die deutsche Sprache(1·4격) → der deutschen Sprache(여성 2격). 관계대명사 der(남성 1격) 바로 뒤에 2격 der가 와서 der der가 된다 — 틀린 것이 아니다.

한국이라면? = 통역 · 형사소송법 제180조

말이 통하지 않으면 통역을 붙인다는 원칙이 같다 — 「국어에 통하지 아니하는 자의 진술에는 통역인으로 하여금 통역하게 하여야 한다」. 독일은 피고인의 권리(무료·고지)로 적고, 한국은 법원이 지킬 절차로 적는다.

Rn. 2

die **Übersetzung**, Pl. Übersetzungen [ˌyːbɐˈzɛt͡sʊŋ] 번역 · 번역물 ★★★

조문어 **Übersetzung** | 일상·강의 **Übersetzung** | DE · AT · CH

übersetzen(번역하다, 비분리 동사)의 명사. 강세가 뒤에 있다: übersétzen. 앞에 강세가 오는 übersetzen(분리 동사)은 「배로 건너다」 다. 저작권법에서 번역은 각색(Bearbeitung)의 한 가지이고, 번역자의 창작이면 독립 저작물로 보호된다. 원저작물의 권리는 그대로 남는다(unbeschadet).

쉬운 예

Gibt es eine deutsche Übersetzung des Buches?
그 책의 독일어 번역본이 있습니까?

실무 예

Für die Übersetzung des Aufsatzes brauchen wir die Zustimmung der Autorin.
그 논문을 번역하려면 저자의 동의가 필요하다.

원문

> Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt. — UrhG § 3 Satz 1 · 공식

저작물의 번역과 그 밖의 각색으로서 각색자의 인격적·정신적 창작인 것은, 각색된 저작물의 저작권에 영향을 주지 않고 독립한 저작물처럼 보호된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes	주어(복수) + 2격	저작물의 번역과 그 밖의 각색으로서
die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind	관계절 — 13장 § 2 Abs. 2의 창작 요건	각색자의 인격적·정신적 창작인 것은
werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk	수동 werden + unbeschadet + 2격	각색된 저작물의 저작권에 영향을 주지 않고
wie selbständige Werke geschützt	wie + 1격 + 과거분사(수동 끝)	독립한 저작물처럼 보호된다

문형

unbeschadet (2격)

~에 영향을 주지 않고 · ~은 그대로 두고

1. unbeschadet = un(아님) + beschadet(해를 입은). 「~을 해치지 않고」.
2. 2격을 받는 전치사처럼 쓴다: unbeschadet des Urheberrechts(저작권은 그대로 두고).
3. 조문의 예외·유보 표지다. 이 말 뒤에 오는 권리나 규정은 계속 살아 있다는 뜻이다.

Unbeschadet der Rechte Dritter wird die Lizenz erteilt.
제3자의 권리는 그대로 둔 채 라이선스를 준다.

Die Übersetzung ist unbeschadet des Originals geschützt.
번역물은 원작의 권리와 별개로 보호된다.

한국이라면? = 2차적저작물 · 저작권법 제5조

짜임이 같다 — 「원저작물을 번역 · 편곡 · 변형 · 각색 · 영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물」은 「독자적인 저작물로서 보호된다」. 원저작자의 권리가 남는다는 것도 같다(제2항, 독일은 unbeschadet 한 낱말).

Rn. 3 die **Gerichtssprache**, Pl. Gerichtssprachen [gəˈʁɪçt͡sˌʃpʁaːxə]

법원의 언어 · 법정 언어 ★★

조문어 **Gerichtssprache** | 일상·강의 **Verfahrenssprache** | DE

Gericht + s + Sprache. 원칙은 「법원의 언어는 독일어」다(GVG § 184, 4장). § 184a는 그 예외다. 주 정부가 법규명령으로 정한 상사 분쟁에서, 당사자가 합의하거나 피고가 이의 없이 응하면 절차 전체를 영어로 진행한다. 맡는 재판부가 Commercial Chambers·Commercial Court다.

쉬운 예 Die Gerichtssprache ist hier Englisch.
여기서는 법원의 언어가 영어다.

실무 예 Die Parteien haben Englisch als Verfahrenssprache vereinbart.
당사자들은 영어를 절차 언어로 합의했다.

원문

> Ist aufgrund einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 als Gerichtssprache die englische Sprache bestimmt und haben die Parteien diese ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart oder lässt sich der Beklagte in seiner Klageerwiderung rügelos in dieser Sprache darauf ein, so ist das gesamte Verfahren abweichend von § 184 mit folgenden Maßgaben in englischer Sprache zu führen: 1. ein Dolmetscher oder Übersetzer kann in jedem Stadium des Verfahrens hinzugezogen werden, sofern dies im Einzelfall erforderlich ist; 2. § 142 Absatz 3 der Zivilprozessordnung ist auf englischsprachige Urkunden nicht anzuwenden; 3. für deutschsprachige Urkunden gilt § 142 Absatz 3 der Zivilprozessordnung mit der Maßgabe, dass das Gericht auf Antrag die Beibringung einer Übersetzung in die englische Sprache von der die Urkunde einführenden Partei anordnen kann. — GVG § 184a Abs. 3 Satz 1 · 공식
>
> 제1항에 따른 법규명령으로 영어가 법원의 언어로 정해져 있고, 당사자들이 이를 명시적·묵시적으로 합의했거나 피고가 답변서에서 이의 없이 그 언어로 응하면, 절차 전체를 제184조와 달리 다음 조건에 따라 영어로 진행한다: 1. 개별 사건에서 필요하면 절차의 어느 단계에서든 통역인이나 번역인을 부를 수 있다. 2. 민사소송법(ZPO) 제142조 제3항은 영어 문서에는 적용하지 않는다. 3. 독일어 문서에는 민사소송법 제142조 제3항을 적용하되, 법원은 신청에 따라 그 문서를 낸 당사자에게 영어 번역을 내도록 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ist aufgrund einer Rechtsverordnung nach Absatz 1	조건 ① — 동사 첫머리 조건문(wenn 없이 Ist로 시작)	제1항에 따른 법규명령으로
als Gerichtssprache die englische Sprache bestimmt	als + 1격 + 주어 + 과거분사(상태 수동)	영어가 법원의 언어로 정해져 있고
und haben die Parteien diese ausdrücklich	조건 ② — haben이 앞으로	당사자들이 이를 명시적
oder stillschweigend vereinbart	과거분사 — 완료의 끝	또는 묵시적으로 합의했거나
oder lässt sich der Beklagte in seiner Klageerwiderung	조건 ③ — sich einlassen(응하다)의 정동사가 앞으로	피고가 답변서에서
rügelos in dieser Sprache darauf ein	rügelos(이의 없이) + 앞토 ein	이의 없이 그 언어로 응하면
so ist das gesamte Verfahren abweichend von § 184	주문장 — so + sein + zu	절차 전체를 제184조와 달리
mit folgenden Maßgaben in englischer Sprache zu führen	mit + 3격 + in + 3격 + zu 부정사	다음 조건에 따라 영어로 진행한다

Ist …, haben …, lässt … — wenn 없이 정동사로 시작한 조건이 셋이다(6장 동사 첫머리 조건문). 주문장은 so로 시작한다.

문형

abweichend von (3격)

~와 달리

1. abweichen von + 3격 = 「~에서 벗어나다」. 현재분사 abweichend를 부사로 써서 「~와 달리」.
2. 조문의 예외 표지다: abweichend von § 184 = 「제184조(법원 언어는 독일어)와 달리」.
3. 형용사로도 쓴다: eine abweichende Meinung(다른 의견, 이 장 Sondervotum).

Abweichend vom Programm beginnt die Tagung erst um zehn Uhr.
프로그램과 달리 학회는 10시에야 시작합니다.

> Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes.
> 제1항과 달리 다음과 같이 한다.

한국이라면? ≠ 외국어 변론 · 법원조직법 제62조의2
범위가 다르다. 한국은 특허법원 사건 등에서 「당사자의 동의를 받아 당사자가 법정에서 외국어로 변론하는 것을 허가할 수 있다」. 허가 대상은 변론이다. 독일은 절차 전체(das gesamte Verfahren)를 영어로 진행한다.

Rn. 4

die **Amtssprache**, Pl. Amtssprachen [ˈamt͡sˌʃpʁaːxə] 공용어 · 관청 언어 ★★

조문어 **Amtssprache** | 일상·강의 **offizielle Sprache** | CH · DE · AT

Amt(관청) + s + Sprache. 관청이 쓰는 언어다. 스위스 헌법은 둘을 나눈다. 국어(Landessprachen)는 독일어·프랑스어·이탈리아어·로만슈어 넷이고(Art. 4), 연방의 공용어는 셋에 로만슈어를 조건부로 더한다(Art. 70). 칸톤은 자기 공용어를 스스로 정한다.

쉬운 예
Die Schweiz hat mehrere Amtssprachen.
스위스에는 공용어가 여럿이다.

실무 예
Die Entscheidung liegt in allen drei Amtssprachen vor.
그 결정은 세 공용어로 모두 나와 있다.

원문
> Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes. — BV Art. 70 Abs. 1 (스위스) · 공식
> 연방의 공용어는 독일어·프랑스어·이탈리아어다. 로만슈어를 쓰는 사람과의 관계에서는 로만슈어도 연방의 공용어다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Amtssprachen des Bundes	주어(복수) + 2격	연방의 공용어는
sind Deutsch, Französisch und Italienisch	sein + 술어 셋 — 언어 이름은 대문자 명사	독일어·프랑스어·이탈리아어다
Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache	첫 자리 — im Verkehr mit + 3격 + 2격	로만슈어를 쓰는 사람과의 관계에서는

ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes	정동사 + 주어(명사화 형용사) + 술어	로만슈어도 연방의 공용어다

das Rätoromanische는 형용사 rätoromanisch를 명사로 쓴 것이다(명사화). 언어 이름은 Deutsch처럼 대문자 명사로도, das Deutsche처럼 명사화 형용사로도 쓴다.

문형

im Verkehr mit (3격)

~을 상대할 때 · ~와의 관계에서

1. Verkehr = 「교통」 이 첫 뜻이지만 법률어로는 「거래·왕래·교섭」 이다(Rechtsverkehr = 법률 거래).
2. im Verkehr mit + 3격 = 「~와 왕래할 때」 : mit Personen(사람들과).
3. 관청이 시민을 상대하는 장면을 가리키는 굳은 표현이다.

Im Verkehr mit Behörden ist Deutsch zu verwenden.
관청을 상대할 때는 독일어를 써야 한다.

Im Verkehr mit ausländischen Gerichten hilft das Ministerium.
외국 법원과 교섭할 때는 법무부가 돕는다.

한국이라면? ≠ 공문서의 작성 · 국어기본법 제14조

한국은 공용어가 하나다(국어기본법 제3조: 국어는 대한민국의 공용어로서 한국어). 공문서는 「어문 규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다」. 스위스는 연방 공용어가 셋이고 조건부로 넷이다.

오스트리아·스위스 CH 연방의 공용어는 독일어·프랑스어·이탈리아어, 로만슈어 사용자와의 관계에서는 로만슈어도(BV Art. 70)

국어(Landessprachen)는 넷이다(BV Art. 4) — 국어와 공용어가 다르다.

Rn. 5

der **Austausch**, Pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ˈaʊ̯sˌtaʊ̯ʃ] **교류 · 교환** ★★★

조문어 **Austausch** | 일상·강의 **Austausch** | DE · AT · CH

aus + tauschen(바꾸다). 「서로 주고받기」 다. Gedankenaustausch(의견 교환), Studentenaustausch(학생 교류). 연방 대학기본법(Hochschulrahmengesetz)은 대학의 과제로 국제 협력과 독일·외국 대학 사이의 교류를 든다. 스위스 헌법도 언어 공동체 사이의 Verständigung und Austausch를 연방·칸톤이 증진한다고 적는다(BV Art. 70).

쉬운 예

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
여러분과 교류하게 되어 기쁩니다.

실무 예

Die Tagung dient dem Austausch zwischen Richtern und Wissenschaftlern.

그 학회는 법관과 학자 사이의 교류를 위한 것이다.

원문

> Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studenten. — HRG § 2 Abs. 5 · 공식
>
> 대학은 대학 분야의 국제 협력, 특히 유럽 협력과 독일 대학과 외국 대학 사이의 교류를 증진한다. 대학은 외국 학생의 특별한 필요를 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Hochschulen fördern	주어(복수) + 정동사	대학은 증진한다
die internationale, insbesondere die europäische	4격 ① — 형용사 둘 (insbesondere = 특히)	국제, 특히 유럽
Zusammenarbeit im Hochschulbereich	4격 ①의 명사 + im + 3격	대학 분야의 협력과
und den Austausch	4격 ② — der Austausch → den	교류를
zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen	zwischen + 3격 복수	독일 대학과 외국 대학 사이의
sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse	세미콜론 뒤 새 주문장 + 4격	대학은 특별한 필요를 고려한다
ausländischer Studenten	관사 없는 복수 2격 — 형용사 -er	외국 학생의

문형

den Austausch zwischen (3격) fördern

~ 사이의 교류를 증진하다

1. fördern = 「촉진하다·지원하다」. 목적어는 4격: den Austausch(der → den).
2. zwischen + 3격 = 「~ 사이의」: zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen(복수 3격 -en).

3. 이메일 맺음에 자주 쓴다: Ich würde mich über einen weiteren Austausch freuen.(앞으로도 교류하면 좋겠습니다 — 접속법 II 공손).

Ich würde mich über einen weiteren Austausch sehr freuen.
앞으로도 계속 교류할 수 있으면 정말 좋겠습니다.

Das Programm fördert den Austausch zwischen jungen Juristen.
그 프로그램은 젊은 법률가들 사이의 교류를 지원한다.

한국이라면? ≠ 학술 교류와 협력활동 · 학술진흥법 제8조
누가 맡느냐가 다르다. 한국은 장관의 책무로 적는다 — 「교육부장관은 국내외 연구자, 대학등 및 국제기구 상호간 다양한 학술 교류와 협력활동을 촉진하고 장려하여야 한다」. 독일은 대학 자신의 과제로 적는다.

Rn. 6 ## die **Erkenntnisquelle**, Pl. Erkenntnisquellen [ɛɐ̯ˈkɛntnɪsˌkvɛlə]

인식 자료 · (외국법을 알아내는) 자료 ★★

조문어 **Erkenntnisquelle** | 일상·강의 **Quelle** | DE

Erkenntnis(인식) + Quelle(샘·출처). 외국법(das in einem anderen Staat geltende Recht)은 법원이 모를 때만 증명의 대상이 되고, 법원은 당사자가 낸 자료에 묶이지 않고 다른 자료(감정·문헌·조회)도 쓸 수 있다. 그렇다고 독일 법원이 손을 놓는 것은 아니다 — 판례는 법원이 외국법을 직권으로 조사할 의무가 있다고 본다(BAG 2 AZR 692/19, Rn. 66). 학회에서 외국법 동료에게 묻는 일이 바로 이 「다른 인식 자료」를 찾는 일이다.

쉬운 예 Das Internet ist eine wichtige Erkenntnisquelle.
인터넷은 중요한 정보원이다.

실무 예 Zum koreanischen Recht hat das Gericht ein Gutachten eingeholt.
법원은 한국법에 관하여 감정 의견을 받았다.

원문

> Das in einem anderen Staat geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind. Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen. — ZPO § 293 · 공식

다른 나라에서 효력이 있는 법, 관습법과 자치법규는 법원이 모르는 한에서만 증명이 필요하다. 이 법규범을 알아낼 때 법원은 당사자가 낸 증명 자료에 한정되지 않는다. 법원은 다른 인식 자료도 쓸 수 있고, 그 자료를 쓰기 위하여 필요한 것을 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das in einem anderen Staat geltende Recht	주어 ① — 관사와 명사 사이 확장 수식어	다른 나라에서 효력이 있는 법
die Gewohnheitsrechte und Statuten	주어 ②③	관습법과 자치법규는
bedürfen des Beweises nur insofern	bedürfen + 2격 + insofern(그 한에서)	그 한에서만 증명이 필요하다
als sie dem Gericht unbekannt sind	insofern … als 짝 — 부문장	법원이 모르는
Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht	Satz 2 — bei + 명사화 + 2격 + 정동사 + 주어	이 법규범을 알아낼 때 법원은
auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise	auf + 4격 — 확장 수식어	당사자가 낸 증명 자료에
nicht beschränkt	상태 수동 부정	한정되지 않는다
es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen	befugt sein + zu 부정사	법원은 다른 인식 자료도 쓸 수 있고
und zum Zwecke einer solchen Benutzung	zum Zwecke + 2격 — 옛 3격 -e	그것을 쓰기 위하여
das Erforderliche anzuordnen	명사화 형용사 4격 + zu 부정사	필요한 것을 명할 수 있다

문형

auf (4격) beschränkt sein

~에 한정되다

1. beschränken auf + 4격 = 「~으로 제한하다」. 상태 수동 sein + beschränkt = 「~에 한정되어 있다」.
2. 부정하면 nicht beschränkt: 「~에 묶이지 않는다」.

3. 원문의 4격: auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise(당사자가 낸 증명 자료에) — 관사와 명사 사이에 확장 수식어.

Die Redezeit ist auf zehn Minuten beschränkt.
발언 시간은 10분으로 제한됩니다.

Die Diskussion ist nicht auf deutsches Recht beschränkt.
토론은 독일법에 한정되지 않습니다.

한국이라면? ≠ 외국법의 적용 · 국제사법 제18조

출발점이 다르다. 한국은 법원의 직무로 적는다 — 「외국법의 내용을 직권으로 조사 · 적용하여야 하며」, 당사자에게는 협력을 요구할 수 있다. 독일은 외국법을 증명의 문제로 두되, 법원이 모르는 범위에서만 그렇고 법원 스스로 조사할 수 있다. 문언은 이렇지만 독일 판례도 법원의 직권 조사 의무를 인정한다(BAG 2 AZR 692/19, Rn. 66).

Rn. 7

die **Wissenschaft**, Pl. Wissenschaften ['vɪsn̩ʃaft] 학문 ★★★

조문어 **Wissenschaft** | 일상·강의 **Forschung** | DE · AT · CH

wissen(알다) + -schaft. 자연과학만이 아니라 법학·인문학을 모두 덮는다 — Rechtswissenschaft(법학). 기본법은 학문과 함께 연구(Forschung)·교수(Lehre)를 적고, 교수의 자유에 헌법 충성의 한계를 붙인다(Satz 2). 스위스 헌법은 학문의 자유를 따로 한 조로 둔다(BV Art. 20 Wissenschaftsfreiheit).

쉬운 예

Sie arbeitet in der Wissenschaft.
그녀는 학계에서 일한다.

실무 예

Rechtsprechung und Wissenschaft sind sich in dieser Frage nicht einig.
이 문제에서 판례와 학설은 의견이 갈린다.

원문

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. –
GG Art. 5 Abs. 3 · 공식
예술과 학문, 연구와 교수는 자유다. 교수의 자유는 헌법에 대한 충성에서 면제해 주지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre	주어 넷 — und로 둘씩 묶었다	예술과 학문, 연구와 교수는
sind frei	복수 정동사 + 술어 형용사	자유다
Die Freiheit der Lehre	Satz 2 주어 + 2격	교수의 자유는
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung	정동사 + nicht + von + 3격 + zu + 3격	헌법에 대한 충성에서 면제해 주지 않는다

문형

(4격) von (3격) entbinden

~을 …에서 풀어 주다 · 면제하다

1. entbinden = ent(떼어 냄) + binden(묶다). 「묶인 것을 풀다 → 의무를 면제하다」. 일상어로는 「출산하다」.
2. von + 3격 = 무엇에서: von der Treue(충성에서). von der Schweigepflicht entbinden = 비밀유지의무를 면제하다.
3. 원문은 부정이다: entbindet nicht von … = 「…에서 풀어 주지 않는다」 → 그 의무는 남는다.

Der Patient hat den Arzt von der Schweigepflicht entbunden.

환자는 의사의 비밀유지의무를 면제했다.

Die Einladung entbindet nicht von der Anmeldung.

초청을 받았어도 참가 신청은 해야 합니다.

문법 D1 · Kunst und Wissenschaft … sind — 주어가 여럿이면 복수 동사

~~Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre ist frei.~~ (비문)

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.

und로 이은 주어는 복수로 센다. 낱말 하나하나는 단수(die Kunst, die Wissenschaft)지만 정동사는 sind다. 술어 형용사 frei는 주어가 몇이든 어미가 붙지 않는다.

한국이라면? = 학문과 예술의 자유 · 헌법 제22조

학문과 예술을 한 조에 묶은 것이 같다 — 「모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다」. 독일은 연구·교수를 따로 적고 헌법 충성의 한계를 붙인다. 한국은 제2항에서 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리 보호를 함께 둔다.

Rn. 8 der **Professor**, Pl. Professoren [pʁoˈfɛsoːɐ̯] **교수** ★★★

조문어 **Professor** | 일상·강의 **Prof.** | DE · AT · CH

여성은 die Professorin. 복수에서 강세가 옮겨 간다: Proféssor → Professóren. 독일 대학의 법학 정교수는 그 자격만으로 법관 자격이 있다(DRiG § 7). Professor der Rechte(법학 교수)는 옛 문투이고, ordentlicher Professor는 정교수를 가리키는 옛 직명이다. 줄여 쓰면 Prof.

쉬운 예

Frau Professorin Weber hält heute den Eröffnungsvortrag.

베버 교수님이 오늘 개회 강연을 하십니다.

실무 예

Der Professor ist zugleich Richter am Oberlandesgericht.

그 교수는 고등법원 판사를 겸하고 있다.

원문

> Jeder ordentliche Professor der Rechte an einer Universität im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist zum Richteramt befähigt. — DRiG § 7 · 공식
>
> 이 법이 적용되는 지역의 대학의 법학 정교수는 누구나 법관직을 맡을 자격이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jeder ordentliche Professor der Rechte	주어 — jeder + 약변화 형용사 + 2격	법학 정교수는 누구나
an einer Universität	an + 3격	대학의
im Geltungsbereich dieses Gesetzes	im + 3격 + 2격	이 법이 적용되는 지역의
ist zum Richteramt befähigt	상태 수동 + zum + 3격	법관직을 맡을 자격이 있다

문형

zu (3격) befähigt sein

~할 자격이 있다

1. befähigen = 「자격·능력을 주다」. 상태 수동 befähigt sein = 「자격이 있다」.
2. 무엇에 대한 자격인지는 zu + 3격: zum Richteramt(zu dem → zum, 법관직에).
3. 명사는 die Befähigung zum Richteramt(법관 자격, DRiG § 5의 표제어 — 4장).

Sie ist zum Richteramt befähigt.
그녀는 법관 자격이 있다.

Nur wer zum Richteramt befähigt ist, kann Notar werden.
법관 자격이 있는 사람만 공증인이 될 수 있다.

문법 D1 · jeder ordentliche Professor — jeder 뒤 형용사는 -e

~~Jeder ordentlicher Professor ist zum Richteramt befähigt.~~ (비문)

Jeder ordentliche Professor ist zum Richteramt befähigt.

jeder는 정관사 der처럼 성·격을 이미 보여 준다(jed-er). 그래서 뒤의 형용사는 약한 어미 -e만 붙는다: jeder ordentliche Professor, jede neue Frage, jedes große Werk. 관사가 없을 때만 형용사가 -er을 진다(ordentlicher Professor).

한국이라면? ≠ 판사의 임용자격 · 법원조직법 제42조

한국 교수 경력은 변호사 자격과 기간이 함께 있어야 한다 — 「변호사 자격이 있는 사람으로서 공인된 대학의 법률학 조교수 이상으로 재직한 사람」, 그리고 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」. 독일은 정교수 지위만으로 자격이 생긴다.

Rn. 9

die **Lehre**, Pl. Lehren ['leːʁə] 교수(가르침) · 강의 · 학설 ★★★

조문어 **Lehre** | 일상·강의 **Unterricht** | DE · AT · CH

lehren(가르치다)의 명사. 대학에서는 「강의·교육」(Forschung und Lehre = 연구와 교육)이다. 법학에서는 「학설」(die herrschende Lehre = 통설)도 된다. 일상어로는 「직업 수습」(eine Lehre machen)이다. 독일 법관은 재판과 함께 대학 등에서 연구·강의를 맡을 수 있다고 법관법이 적는다.

쉬운 예 Sie liebt die Lehre mehr als die Verwaltung.
그녀는 행정 일보다 강의를 더 좋아한다.

실무 예 Nach der herrschenden Lehre ist der Vertrag wirksam.
통설에 따르면 그 계약은 유효하다.

원문

Ein Richter darf Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt und Aufgaben der gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt nicht zugleich wahrnehmen. … Außer Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt darf ein Richter jedoch wahrnehmen … Aufgaben der Forschung und Lehre an einer wissenschaftlichen Hochschule, öffentlichen Unterrichtsanstalt oder amtlichen Unterrichtseinrichtung, … — DRiG § 4 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 · 공식

법관은 사법권의 임무와 입법권·집행권의 임무를 함께 맡지 못한다. 다만 법관은 사법권의 임무 말고도 … 학술 대학, 공립 교육기관 또는 관청 교육시설에서 연구와 교육의 임무를 맡을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Richter darf Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt	Abs. 1 — 주어 + 조동사 + 4격 + 2격	법관은 사법권의 임무와
und Aufgaben der gesetzgebenden	4격 ② — 2격 형용사 ①	입법권
oder der vollziehenden Gewalt	2격 형용사 ② + 명사	또는 집행권의 임무를
nicht zugleich wahrnehmen	부정 + 부정사 끝	함께 맡지 못한다
Außer Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt	Abs. 2 — außer + 3격 (복수)	사법권의 임무 말고도
darf ein Richter jedoch wahrnehmen	조동사 + 주어 + jedoch(다만) + 부정사	다만 법관은 맡을 수 있다
Aufgaben der Forschung und Lehre	Nr. 3 — 목록 속 4격	연구와 교육의 임무를
an einer wissenschaftlichen Hochschule	an + 3격 ①	학술 대학
öffentlichen Unterrichtsanstalt	an에 걸리는 3격 ②	공립 교육기관
oder amtlichen Unterrichtseinrichtung	3격 ③	또는 관청 교육시설에서

wahrnehmen은 일상어로 「지각하다」 지만 조문에서는 「(임무·권리를) 수행하다·맡다」 다. Aufgaben wahrnehmen, Rechte wahrnehmen.

문형

außer (3격)

~ 말고도 · ~ 외에

1. außer + 3격 = 「~을 빼고」 또는 「~ 말고도」. 원문은 「재판 임무 말고도」 다.
2. Aufgaben은 복수 3격인데 관사가 없어 꼴이 1격과 같다. 복수 3격 어미 -n은 이미 -en에 들어 있다.
3. 예외 표지 jedoch(다만)가 함께 왔다. 앞 항의 금지(nicht zugleich)를 풀어 주는 자리다.

Außer dem Vortrag gibt es heute keine Termine.
강연 말고는 오늘 일정이 없습니다.

Alle außer mir waren schon da.
나 말고는 모두 이미 와 있었다.

한국이라면? ≠ 법관의 금지사항 · 법원조직법 제49조

적는 방향이 다르다. 독일은 연구·강의를 맡을 수 있는 일로 든다. 한국은 금지 목록에 두고 허가를 걸어 둔다 — 「대법원장의 허가 없이 보수를 받는 직무에 종사하는 일」.

Rn. 10

das **Rechtsgutachten**, Pl. Rechtsgutachten [ˈʁɛçtsguːtˌʔaxtn̩]

법률 감정서 · 법률 의견서 ★★

조문어 **Rechtsgutachten** | 일상·강의 **Gutachten** | DE · AT · CH

Recht + s + Gutachten(감정서). 법률 문제에 대한 전문가의 서면 의견이다. 법관은 직무 밖에서 감정서를 써 주거나 돈을 받고 법률 자문을 하지 못한다. 법관을 겸하는 국가공무원 신분의 법학·정치학 교수는 소속 최상급 사법행정청의 허가를 받으면 할 수 있다(Abs. 2).

쉬운 예

Die Firma hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben.
그 회사는 법률 의견서를 의뢰했다.

실무 예

Das Rechtsgutachten kommt zu einem anderen Ergebnis als das Gericht.
그 법률 의견서는 법원과 다른 결론에 이른다.

원문

Ein Richter darf weder außerdienstlich Rechtsgutachten erstatten, noch entgeltlich Rechtsauskünfte erteilen. … Ein beamteter Professor der Rechte oder der politischen Wissenschaften, der

gleichzeitig Richter ist, darf mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde der Gerichtsverwaltung Rechtsgutachten erstatten und Rechtsauskünfte erteilen. — DRiG § 41 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 · 공식

법관은 직무 밖에서 법률 감정서를 내서도, 보수를 받고 법률 자문을 해서도 안 된다. 법관을 겸하는 공무원 신분의 법학·정치학 교수는 사법행정 최상급 관청의 허가를 받아 법률 감정서를 내고 법률 자문을 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Richter darf weder außerdienstlich	주어 + 조동사 + weder	법관은 직무 밖에서
Rechtsgutachten erstatten	4격 + 부정사 ①	법률 감정서를 내서도
noch entgeltlich Rechtsauskünfte erteilen	noch + 부정사 ②	보수를 받고 법률 자문을 해서도 안 된다
Ein beamteter Professor der Rechte	Abs. 2 주어 + 2격	공무원 신분의 법학 교수
oder der politischen Wissenschaften	2격 ②	또는 정치학 교수로서
der gleichzeitig Richter ist	관계절 — 겸직	법관을 겸하는 사람은
darf mit Genehmigung der obersten Dienstbehörde	조동사 + mit + 3격 + 2격	최상급 관청의 허가를 받아
der Gerichtsverwaltung	2격 — 사법행정의	사법행정
Rechtsgutachten erstatten und Rechtsauskünfte erteilen	부정사 둘	감정서를 내고 자문을 할 수 있다

문형

weder … noch …

~도 …도 아니다

1. weder A noch B = 「A도 B도 아니다」. nicht를 따로 쓰지 않는다.
2. 원문: darf weder … erstatten, noch … erteilen = 「감정서를 내서도, 자문을 해서도 안 된다」.
3. Gutachten erstatten = 「감정서를 내다」. erstatten은 일상어로 「(돈을) 돌려주다」다.

Ich habe weder Zeit noch Geld für die Reise.
여행 갈 시간도 돈도 없습니다.

Der Referent hat die Frage weder bejaht noch verneint.
발표자는 그 물음에 그렇다고도 아니라고도 하지 않았다.

한국이라면? ≠ 법관의 금지사항 · 법원조직법 제49조

한국 법원조직법은 감정서·자문을 따로 들지 않는다. 금지 목록에 「금전상의 이익을 목적으로 하는 업무에 종사하는 일」을 두는 방식이다. 독일은 감정서 작성 자체를 직무 밖에서는 막는다.

Rn. 11

schweigen [ˈʃvaɪ̯gn̩] 침묵하다 · 말하지 않다 ★★

조문어 **schweigen** | 일상·강의 **nichts sagen** | DE · AT · CH

강변화 동사: schweigen – schwieg – geschwiegen. 법관은 합의(Beratung)와 표결(Abstimmung)의 경과를 퇴직 뒤에도 말하지 않는다. 학회에서 자기 사건을 말할 때 이 경계가 걸린다 — 판결에 적힌 것과 합의실에서 오간 것은 다르다. 명사는 das Schweigen, 법 개념은 das Beratungsgeheimnis(조 표제).

쉬운 예

Er schwieg lange.
그는 오래 말이 없었다.

실무 예

Zu laufenden Verfahren muss ich leider schweigen.
진행 중인 사건에 대해서는 죄송하지만 말씀드릴 수 없습니다.

원문

Der Richter hat über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses zu schweigen. — DRiG § 43 · 공식
법관은 합의와 표결의 경과에 대하여 근무관계가 끝난 뒤에도 침묵하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Richter hat	주어 + haben(zu 부정사의 짝)	법관은
über den Hergang bei der Beratung und Abstimmung	über + 4격 + bei + 3격	합의와 표결의 경과에 대하여
auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses	nach + 3격(명사화) + 2격	근무관계가 끝난 뒤에도

zu schweigen	zu 부정사 — 의무의 내용	침묵하여야 한다

문형

haben + zu (부정사)

~해야 한다(의무)

1. haben + zu 부정사 = 「~해야 한다」. 주어가 할 일이다(능동). 12장 sein + zu는 「~되어야 한다」(수동).
2. 원문: Der Richter hat … zu schweigen = 「법관은 침묵하여야 한다」.
3. 무엇에 대해서는 über + 4격: über den Hergang(경과에 대하여).

Ich habe noch einen Vortrag vorzubereiten.
아직 강연을 준비해야 합니다.

Der Zeuge hat die Wahrheit zu sagen.
증인은 진실을 말해야 한다.

한국이라면? ≠ 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

보호하는 대상은 같지만 적는 방식이 다르다. 한국은 원칙을 적는다 — 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」. 독일은 법관 한 사람 한 사람에게 퇴직 뒤까지 미치는 침묵 의무를 지운다.

Rn. 12

das **Sondervotum**, Pl. Sondervoten ['zɔndɐˌvoːtʊm]

(헌법재판관의) 소수의견 · 별개의견 ★★

조문어 **Sondervotum** | 일상·강의 **abweichende Meinung** | DE

Sonder(따로) + Votum(의견·표). 복수는 라틴어식 Sondervoten. 연방헌법재판소 재판관은 합의에서 낸 다른 의견을 결정이나 그 이유에 대해 Sondervotum으로 남길 수 있고, 재판부는 표결 비율을 밝힐 수 있다(Satz 2). 학회에서는 abweichende Meinung(다른 의견)이 더 흔한 말이다.

쉬운 예

Zwei Richter haben ein Sondervotum geschrieben.
재판관 두 명이 소수의견을 썼다.

실무 예

Das Sondervotum ist in der Literatur auf Zustimmung gestoßen.
그 소수의견은 학계에서 지지를 받았다.

원문

> Ein Richter kann seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung zu der Entscheidung oder zu deren Begründung in einem

Sondervotum niederlegen; das Sondervotum ist der Entscheidung anzuschließen. — BVerfGG § 30 Abs. 2 Satz 1 · 공식

재판관은 합의에서 주장한 결정이나 그 이유에 대한 다른 의견을 소수의견에 적을 수 있다. 소수의견은 결정에 붙여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ein Richter kann seine	주어 + 조동사 + 관사(4격 시작)	재판관은 자기의
in der Beratung vertretene abweichende Meinung	확장 수식어 + 형용사 + 명사(4격)	합의에서 주장한 다른 의견을
zu der Entscheidung oder zu deren Begründung	Meinung zu + 3격 ①②	결정이나 그 이유에 대한
in einem Sondervotum niederlegen	in + 3격 + 부정사 끝	소수의견에 적을 수 있다
das Sondervotum ist der Entscheidung anzuschließen	세미콜론 뒤 — 3격 + sein + zu	소수의견은 결정에 붙여야 한다

seine in der Beratung vertretene abweichende Meinung — 관사 seine와 명사 Meinung 사이에 「합의에서 내세운」 이 끼었다. 관사를 보면 명사를 찾아 뛰어간다(13장).

문형

eine Meinung vertreten

의견을 내세우다 · 주장하다

1. vertreten = 「대리하다」(6장 Vertreter)가 첫 뜻이지만, Meinung·Ansicht와 함께면 「(의견을) 내세우다」 다.
2. 원문은 과거분사를 형용사로 썼다: seine in der Beratung vertretene … Meinung(합의에서 주장한 의견).
3. 학회 토론의 기본 문형: Ich vertrete eine andere Auffassung.(저는 다르게 봅니다).

In diesem Punkt vertrete ich eine abweichende Meinung.

이 점에서는 저는 의견이 다릅니다.

Welche Auffassung vertreten Sie zu dieser Frage?

이 문제에 대해 어떤 견해이십니까?

한국이라면? ≠ 종국결정 · 헌법재판소법 제36조

한국은 의무다 — 「심판에 관여한 재판관은 결정서에 의견을 표시하여야 한다」. 대법원 재판서도 모든 대법관의 의견을 표시한다(법원조직법 제15조). 독일 연방헌법재판소는 kann(할 수 있다)이다. 법관법은 법관에게 평의·표결 경과에 대한 침묵 의무를 둔다(DRiG § 43).

Rn. 13

die **Stellungnahme**, Pl. Stellungnahmen ['ʃtɛlʊŋˌnaːmə] 의견 표명 · 의견서

★★★

조문어 **Stellungnahme** | 일상·강의 **Kommentar** | DE · AT · CH

Stellung nehmen(입장을 취하다)을 한 낱말 명사로 만든 것이다. 연방헌법재판소는 전문 지식이 있는 제3자(sachkundige Dritte)에게 의견을 낼 기회를 줄 수 있다 — 학회·학자가 재판에 말을 거는 공식 통로다. 학회 토론에서는 「짧은 논평」으로도 쓴다.

쉬운 예

Darf ich kurz dazu Stellung nehmen?

그 점에 대해 잠깐 의견을 말씀드려도 되겠습니까?

실무 예

Die Gesellschaft hat eine schriftliche Stellungnahme eingereicht.

그 학회는 서면 의견서를 냈다.

원문

> Das Bundesverfassungsgericht kann sachkundigen Dritten Gelegenheit zur Stellungnahme geben. — BVerfGG § 27a · 공식
>
> 연방헌법재판소는 전문 지식이 있는 제3자에게 의견을 표명할 기회를 줄 수 있다.

문형

(3격) Gelegenheit zu (3격) geben

~에게 …할 기회를 주다

1. Gelegenheit = 「기회」. 누구에게는 3격: sachkundigen Dritten(전문 지식 있는 제3자들에게, 복수 3격 -n).
2. 무엇을 할 기회인지는 zu + 3격: zur Stellungnahme(zu der → zur).
3. 이메일에서는 공손하게: Ich wäre Ihnen für eine kurze Stellungnahme dankbar.(짧게 의견을 주시면 감사하겠습니다).

Ich wäre Ihnen für eine kurze Stellungnahme sehr dankbar.

짧게라도 의견을 주시면 정말 감사하겠습니다.

Der Vorsitzende gab den Teilnehmern Gelegenheit zu Fragen.

사회자는 참석자들에게 질문할 기회를 주었다.

문법 D6 · Stellung nehmen zu — 전치사는 zu

~~Darf ich kurz über Ihre These Stellung nehmen?~~ (비문)

Darf ich kurz zu Ihrer These Stellung nehmen?

Stellung nehmen은 zu + 3격을 받는다(zu Ihrer These — 여성 3격 -er). 「~에 대해 말하다」를 생각해 über를 쓰기 쉽다. 명사도 같다: die Stellungnahme zu dem Entwurf(초안에 대한 의견서).

한국이라면? = 참고인의 지정 · 헌법재판소 심판 규칙 제13조

전문가의 의견을 듣는 길이 있다는 점이 같다 — 「헌법재판소는 전문적인 지식을 가진 사람을 참고인으로 지정하여 그 진술을 듣거나 의견서를 제출하게 할 수 있다」. 한국은 법률이 아니라 헌법재판소 규칙에 두었다.

Rn. 14

das **Wort**, Pl. Worte [vɔʁt] 발언(권) · 말 ★★★

조문어 **Wort** | 일상·강의 **Wort** | DE · AT · CH

복수가 둘이다. 낱낱의 낱말은 Wörter(Wörterbuch = 사전), 이어진 말·발언은 Worte(mit anderen Worten = 다시 말해). das Wort erteilen은 「발언권을 주다」, das Wort entziehen은 「발언을 막다」. 재판장의 법정 지휘 문언이 학회 사회자의 말과 똑같다.

쉬운 예

Sie haben das Wort.

말씀하십시오(발언하실 차례입니다).

실무 예

Ich erteile nun Herrn Professor Schmidt das Wort.

이제 슈미트 교수님께 발언을 청하겠습니다.

원문

> Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung. … Er erteilt das Wort und kann es demjenigen, der seinen Anordnungen nicht Folge leistet, entziehen. — ZPO § 136 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 · 공식
>
> 재판장은 변론을 열고 지휘한다. 재판장은 발언을 허가하고, 그 명령에 따르지 않는 사람에게서는 발언권을 거둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung	Abs. 1 — 주어 + 정동사 둘 + 4격	재판장은 변론을 열고 지휘한다
Er erteilt das Wort	Abs. 2 — 주어 + 정동사 + 4격	재판장은 발언을 허가하고

und kann es demjenigen	조동사 + es(= das Wort) + 3격 지시대명사	그 사람에게서는 발언권을
der seinen Anordnungen nicht Folge leistet	관계절 — Folge leisten + 3격(따르다)	그 명령에 따르지 않는
entziehen	부정사 — 조동사 kann의 끝	거둘 수 있다

문형

(3격) das Wort erteilen

~에게 발언권을 주다

1. erteilen = 「(허가·권리를) 주다」 (13장 Patente werden erteilt). 받는 사람 3격 + das Wort 4격.
2. 반대는 (3격) das Wort entziehen(발언권을 거두다). 원문의 es는 das Wort를 받는 대명사다.
3. 발언을 청할 때는 접속법 II로 공손하게: Dürfte ich kurz das Wort ergreifen?(잠깐 발언해도 되겠습니까?)

Dürfte ich kurz das Wort ergreifen?
잠깐 발언해도 되겠습니까?

Die Moderatorin erteilt dem nächsten Redner das Wort.
사회자가 다음 발표자에게 발언권을 준다.

문법 D1 · (3격) das Wort erteilen — 받는 사람은 3격

~~Ich erteile den Kläger das Wort.~~ (비문)

Ich erteile dem Kläger das Wort.

erteilen(주다)은 받는 사람을 3격, 주는 것을 4격으로 쓴다. der Kläger → dem Kläger(3격). den Kläger는 4격이라 「원고를 발언권으로 준다」가 된다. 여성이면 der Klägerin, 존칭이면 Ihnen.

한국이라면? = 재판장의 지휘권 · 민사소송법 제135조

문장까지 거의 같다 — 「재판장은 발언을 허가하거나 그의 명령에 따르지 아니하는 사람의 발언을 금지할 수 있다」. das Wort erteilen이 발언 허가, entziehen이 발언 금지에 맞는다.

Rn. 15 die **Frage**, Pl. Fragen ['fʁaːgə] **질문 · 문제** ★★★

조문어 **Frage** | 일상·강의 **Frage** | DE · AT · CH

fragen(묻다)의 명사. 「질문」 도 「문제·쟁점」 (die Frage der Zulässigkeit = 적법성 문제)도 된다. 독일 민사소송에서 당사자는 증인에게 할 질문을 「내놓게 할」 권리가 있고, 직접 묻는 것은 재판장이 허가한다 — 변호사가 요구하면 허가해야 한다. 학회의 질의응답은 Fragerunde, Diskussion.

쉬운 예

Ich hätte eine Frage.

질문이 하나 있습니다.

실무 예

Darf ich Ihnen eine Frage zu Ihrer dritten These stellen?

세 번째 논지에 대해 질문 하나 드려도 되겠습니까?

원문

> Die Parteien sind berechtigt, dem Zeugen diejenigen Fragen vorlegen zu lassen, die sie zur Aufklärung der Sache oder der Verhältnisse des Zeugen für dienlich erachten. … Der Vorsitzende kann den Parteien gestatten und hat ihren Anwälten auf Verlangen zu gestatten, an den Zeugen unmittelbar Fragen zu richten. — ZPO § 397 Abs. 1, 2 · 공식
>
> 당사자는 사안이나 증인의 사정을 밝히는 데 쓸모 있다고 보는 질문을 증인에게 하게 할 권리가 있다. 재판장은 당사자가 증인에게 직접 묻도록 허가할 수 있고, 변호사가 요구하면 허가하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Die Parteien sind berechtigt	주어 + berechtigt sein(권리가 있다)	당사자는 권리가 있다
dem Zeugen diejenigen Fragen vorlegen zu lassen	zu 부정사 — 3격 + 4격 + lassen(하게 하다)	증인에게 질문을 하게 할
die sie zur Aufklärung der Sache	관계절 — die = Fragen(4격), zur + 2격	사안을 밝히는 데
oder der Verhältnisse des Zeugen für dienlich erachten	2격 ② + für + 형용사 + erachten(여기다)	또는 증인의 사정을 밝히는 데 쓸모 있다고 보는
Der Vorsitzende kann den Parteien gestatten	Abs. 2 — 주어 + 조동사 + 3격 + 부정사	재판장은 당사자에게 허가할 수 있고

und hat ihren Anwälten auf Verlangen zu gestatten	haben + zu 부정사(의무) + auf Verlangen	변호사가 요구하면 허가하여야 한다
an den Zeugen unmittelbar Fragen zu richten	zu 부정사 — Fragen an + 4격 richten	증인에게 직접 묻는 것을

문형

Fragen an (4격) richten

~에게 질문하다

1. richten = 「향하게 하다」. Fragen an + 4격 richten = 「질문을 ~에게 향하게 하다 → ~에게 묻다」.
2. 더 흔한 말은 (3격) eine Frage stellen: Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
3. 학회에서는 접속법 II로 누그러뜨린다: Ich hätte eine Frage an Frau Weber.(베버 선생님께 질문이 있습니다).

Ich hätte eine Frage an Frau Professorin Weber.
베버 교수님께 질문이 하나 있습니다.

Darf ich Ihnen noch eine kurze Frage stellen?
짧은 질문 하나 더 드려도 되겠습니까?

문법 D6 · eine Frage an (4격) — 「~에게 묻는 질문」은 an

~~Ich habe eine Frage zu Ihnen.~~ (비문)

Ich habe eine Frage an Sie.

질문을 받는 사람은 an + 4격이다(eine Frage an Sie, Fragen an den Zeugen richten). zu + 3격은 질문의 주제다: eine Frage zu Ihrem Vortrag(강연에 관한 질문). 둘을 함께 쓸 수 있다: eine Frage an Sie zu Ihrem Vortrag.

한국이라면? ≠ 증인신문의 방식 · 민사소송법 제327조

누가 먼저 묻느냐가 다르다. 한국은 당사자가 주도한다 — 「증인신문은 증인을 신청한 당사자가 먼저 하고, 다음에 다른 당사자가 한다」. 독일 조문은 당사자에게 질문을 내놓게 할 권리를 주고, 직접 묻기는 재판장의 허가에 건다.

Rn. 16 die **Quelle**, Pl. Quellen ['kvɛlə] **출처 · 원천** ★★★

조문어 **Quelle** | 일상·강의 **Quelle** | DE · AT · CH

첫 뜻은 「샘」 이다(Quellwasser = 샘물). 저작권법의 Quellenangabe(출처 표시) 의무는 인용(§ 51)·교육(§ 60a)·연구(§ 60c) 같은 법정 허용 이용에 붙는다. 책 전체를 쓰면 출판사도 밝히고, 줄이거나 고쳤는지도 표시한다(Satz 2). 출처를 알 수 없으면 의무가 없어진다(Satz 3).

쉬운 예

Woher stammt die Zahl? Bitte nennen Sie die Quelle.

그 수치는 어디서 나왔습니까? 출처를 알려 주십시오.

실무 예

Die Tabelle ist ohne Quellenangabe übernommen worden.

그 표는 출처 표시 없이 옮겨졌다.

원문

> Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 58, 59 sowie der §§ 60a bis 60c, 61, 61c, 61d und 61f vervielfältigt oder verbreitet wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung oder Verbreitung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen worden sind. — UrhG § 63 Abs. 1 Satz 1, 2 · 공식
>
> 저작물이나 그 일부를 제45조 제1항, 제45a조부터 제48조까지, 제50조·제51조·제58조·제59조, 제60a조부터 제60c조까지, 제61조·제61c조·제61d조·제61f조의 경우에 복제하거나 배포하면 언제나 출처를 분명히 밝혀야 한다. 어문저작물이나 음악저작물 전체를 복제·배포할 때에는 저작자와 함께 그 저작물을 낸 출판사도 밝히고, 저작물을 줄이거나 달리 고쳤는지도 표시하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes	wenn 부문장 — 주어 둘 + 2격	저작물이나 그 일부를
in den Fällen des § 45 Abs. 1	in den Fällen + 2격 — 의무가 붙는 법정 허용 이용의 목록이 이어진다	제45조 제1항 … 의 경우에
vervielfältigt oder verbreitet wird	수동 — 정동사 wird 끝	복제하거나 배포하면
ist stets die Quelle deutlich anzugeben	주문장 — sein + zu	언제나 출처를 분명히 밝혀야 한다

Bei der Vervielfältigung oder Verbreitung	Satz 2 — bei + 3격(명사화 둘)	복제·배포할 때에는
ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik	관사 없는 2격 복수 — 형용사 -er	어문저작물이나 음악저작물 전체를
ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben	sein + zu ① — neben + 3격	저작자와 함께 출판사도 밝히고
in dem das Werk erschienen ist	관계절 — in dem = 그 출판사에서	그 저작물을 낸
und außerdem kenntlich zu machen	sein + zu ② — kenntlich machen(표시하다)	또 표시하여야 한다
ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen	ob 간접의문문 — 이 장 문법 코너	저작물을 줄이거나 달리 고쳤는지
vorgenommen worden sind	완료 수동 — 정동사 sind 맨 끝	~했는지를

ob an dem Werk … vorgenommen worden sind — 「~인지」를 묻는 간접의문문이다. ob 부문장도 정동사(sind)가 맨 끝에 온다. 이 장 문법 코너의 Ich würde gern wissen, ob …와 같은 구조다.

문형

(4격) angeben

~을 밝히다 · 적다

1. angeben = an + geben. 「(정보를) 밝히다·적어 넣다」. 일상어로는 「잘난 척하다」도 된다.
2. 명사 die Angabe(기재 사항), die Quellenangabe(출처 표시).
3. 부탁할 때는 접속법 II로: Könnten Sie mir die Quelle nennen?(출처를 알려 주실 수 있겠습니까?)

Könnten Sie mir die Quelle für diese Zahlen nennen?

이 수치들의 출처를 알려 주실 수 있겠습니까?

Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Universität an.

성함과 소속 대학을 적어 주십시오.

문법 D5 · anzugeben — 분리 동사의 zu는 가운데로

~~ist stets die Quelle deutlich zu angeben~~ (비문)

ist stets die Quelle deutlich anzugeben

angeben(밝히다)은 an + geben의 분리 동사다. zu 부정사를 만들면 zu가 앞토와 동사 사이에 들어가 한 낱말이 된다: an-zu-geben. sein + zu(「~하여야 한다」, 12장)와 함께 조문에 아주 흔하다: ist … anzugeben, ist … kenntlich zu machen.

한국이라면? = 출처의 명시 · 저작권법 제37조

저작재산권 제한 규정으로 쓸 때 출처를 밝힌다는 짜임이 같다 — 「이 관에 따라 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시하여야 한다」. 실명·이명이 표시된 저작물이면 그 이름을 밝힌다(제2항). 한국은 의무가 없는 경우를 단서에 조문 번호로 늘어놓는다.

Rn. 17

veröffentlichen [fɛɐ̯ˈʔœfn̩tlɪçn̩] 공표하다 · 출간하다 ★★★

조문어 **veröffentlichen** | 일상·강의 **publizieren** | DE · AT · CH

ver- + öffentlich(공개의) + -en. 저작권법에서 veröffentlicht는 권리자의 동의로 「공중이 접근할 수 있게 된」 것이고(§ 6 Abs. 1), 복제물이 충분히 나온 erschienen(발행된)과 구별한다(§ 6 Abs. 2). 공표 여부와 방법은 저작자가 정한다 — 학회 발표 원고를 그대로 논문집에 실을지도 여기서 갈린다.

쉬운 예

Der Aufsatz wird im Frühjahr veröffentlicht.

그 논문은 봄에 나온다.

실무 예

Die Vorträge der Tagung werden in einem Tagungsband veröffentlicht.

학회 발표문은 학술대회 논문집으로 출간된다.

원문

> Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. — UrhG § 12 Abs. 1 · 공식
>
> 저작자는 자기 저작물을 공표할지, 어떻게 공표할지를 정할 권리가 있다.

문형

bestimmen, ob und wie …

~할지, 어떻게 할지를 정하다

1. bestimmen = 「정하다」. 무엇을 정하는지가 간접의문문으로 온다: ob(~할지) und wie(어떻게).
2. ob 부문장의 정동사는 맨 끝: ob … zu veröffentlichen ist.
3. 학회에서 물을 때 그대로 쓴다: Ich würde gern wissen, ob Ihr Vortrag veröffentlicht wird.

Ich würde gern wissen, ob Ihr Vortrag veröffentlicht wird.
강연 원고가 출간되는지 여쭙고 싶습니다.

Wissen Sie schon, wann der Tagungsband erscheint?
학술대회 논문집이 언제 나오는지 아십니까?

문법 D3 · ob und wie … ist — 간접의문문은 정동사가 끝

~~Er hat das Recht zu bestimmen, ob und wie ist sein Werk zu veröffentlichen.~~ (비문)

Er hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist.

물음을 다른 문장 안에 넣으면(간접의문문) 부문장이 된다. ob(~인지)나 의문사(wie·wann)로 시작하고 정동사는 맨 끝이다. Wie ist das Werk zu veröffentlichen?(직접 물음) → …, wie das Werk zu veröffentlichen ist.

한국이라면? = 공표권 · 저작권법 제11조

저작인격권의 첫째라는 자리가 같다 — 「저작자는 그의 저작물을 공표하거나 공표하지 아니할 것을 결정할 권리를 가진다」. 독일 조문은 공표 여부(ob)에 방법(wie)까지 넣었다.

Rn. 18

der **Beitrag**, Pl. Beiträge [ˈbaɪ̯ˌtʁaːk] (논문집·학술지의) 기고 논문 · 기여 ★★★

조문어 **Beitrag** | 일상·강의 **Aufsatz** | DE · AT · CH

bei + tragen(나르다) — 「보태어 나르는 것」. 일상어로는 「기여」, 「회비」(Mitgliedsbeitrag)다. 학술지 논문은 wissenschaftlicher Beitrag 또는 Aufsatz. 공적 자금으로 절반 이상 지원된 연구에서 나온 논문은, 출판사에 배타적 이용권을 주었어도 12개월 뒤 게재 승인 원고를 저자가 비영리로 공개할 수 있다. 저자에게 불리한 약정은 무효다(Satz 3).

쉬운 예

Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Diskussion.
토론에 보태 주셔서 감사합니다.

실무 예

Mein Beitrag erscheint im nächsten Heft der Zeitschrift.
제 논문은 그 학술지 다음 호에 실립니다.

원문

> Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den

Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. –

UrhG § 38 Abs. 4 Satz 1, 2 · 공식

적어도 절반을 공적 자금으로 지원받은 연구 활동에서 나와, 정기적으로 해마다 두 번 이상 나오는 간행물에 실린 학술 논문의 저작자는, 출판사나 편집자에게 배타적 이용권을 설정해 주었더라도, 최초 공표로부터 12개월이 지나면 게재 승인 원고판으로 그 논문을 공중이 접근할 수 있게 할 권리가 있다. 다만 영리 목적이 아니어야 한다. 최초 공표의 출처를 밝혀야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags	주어 + 2격 — 정동사 hat은 한참 뒤	학술 논문의 저작자는
der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte	관계절 시작 — der = Beitrag. im Rahmen + 2격	적어도 절반을
mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit	확장 수식어 끝 + 명사	공적 자금으로 지원받은 연구 활동에서
entstanden	과거분사 ① — 생겨나	나와
und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich	in + 3격 — 확장 수식어 시작	정기적으로 해마다 두 번 이상
erscheinenden Sammlung erschienen ist	현재분사 + 명사 + 완료 (erschienen ist)	나오는 간행물에 실린
hat auch dann	주문장 정동사 — auch dann(그 경우에도)	~더라도
wenn er dem Verleger oder Herausgeber	wenn 부문장 — 3격	출판사나 편집자에게
ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat	4격 + 완료 — 13장 einräumen	배타적 이용권을 설정해 주었

das Recht, den Beitrag	hat의 4격 + Recht의 내용 시작	그 논문을 … 할 권리가 있다
nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung	nach Ablauf von + 3격 + seit + 3격	최초 공표로부터 12개월이 지나면
in der akzeptierten Manuskriptversion	in + 3격 — 게재 승인 원고판	게재 승인 원고판으로
öffentlich zugänglich zu machen	zu 부정사 — 13장 zugänglich machen	공중이 접근할 수 있게
soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient	soweit 부문장 — dienen + 3격	영리 목적이 아닌 한
Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben	Satz 2 — sein + zu	최초 공표의 출처를 밝혀야 한다

주어 Der Urheber와 정동사 hat 사이에 관계절 하나(der … erschienen ist)가 통째로 끼었다. 쉼표에서 관계절을 닫고 hat을 찾으면 뼈대가 보인다: Der Urheber … hat … das Recht, … zu machen.

문형

nach Ablauf von (3격)

~이 지난 뒤에

1. Ablauf = 「경과·만료」(ablaufen = 흘러가다·끝나다). nach Ablauf = 「다 지난 뒤」.
2. 기간은 von + 3격: von zwölf Monaten. 정해진 기간이면 2격도 쓴다: nach Ablauf der Frist(기간이 끝난 뒤).
3. 13장 § 59의 innerhalb von neun Monaten(9개월 안에)과 짝으로 외운다.

Nach Ablauf von zwölf Monaten darf ich den Aufsatz online stellen.
12개월이 지나면 그 논문을 온라인에 올려도 된다.

Nach Ablauf der Frist ist die Berufung unzulässig.
기간이 지나면 항소는 부적법하다.

한국이라면? + (대응 조문 없음) · 저작권법

한국 저작권법(현행·시행예정본 본문 전체)에는 이 권리가 없고, 16~22대 국회 저작권법 개정안의 제안이유에서도 도입안을 찾지 못했다. 국가연구개발혁신법 제17조 제3항은 국가R&D 논문을 저장소에 기탁할 수 있다고만 정해 출판사 권리에 앞서지 않는다.

Rn. 19

der **Vortrag**, Pl. Vorträge [ˈfoːɐ̯ˌtʁaːk] 강연 · 발표 · (당사자의) 진술 · 구연 ★★★

조문어 **Vortrag** | 일상·강의 **Referat** | DE · AT · CH

vor + tragen(앞으로 나르다). 학회에서는 「강연·발표」, 민사소송에서는 당사자의 「진술·주장」(ZPO § 137), 저작권법에서는 어문저작물의 「구연·낭독」이다 — 이 장 가짜 친구 코너. 저작권법은 어문(Vortrag)·음악과 무대(Aufführung)·미술과 영상(Vorführung)을 나눈다(§ 19).

쉬운 예

Morgen halte ich einen Vortrag über das koreanische Urheberrecht.

내일 한국 저작권법에 관해 강연합니다.

실무 예

Der Vortrag wird live in einen zweiten Saal übertragen.

강연은 두 번째 강당으로 실시간 중계된다.

원문

Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen. — UrhG § 19 Abs. 1 · 공식

구연권은 어문저작물을 사람이 직접 연출하여 공중이 듣게 하는 권리다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Das Vortragsrecht ist das Recht	주어 + sein + 술어 — 정의 조문	구연권은 권리다
ein Sprachwerk	zu 부정사의 4격 목적어	어문저작물을
durch persönliche Darbietung	durch + 4격 — 사람이 직접	사람이 직접 연출하여
öffentlich zu Gehör zu bringen	zu Gehör bringen(들리게 하다) + zu 부정사	공중이 듣게 하는

문형

einen Vortrag halten über (4격)

~에 관해 강연하다

1. halten = 「잡다」가 첫 뜻이지만 Vortrag·Rede와 함께면 「(강연·연설을) 하다」다. machen이 아니다.
2. 주제는 über + 4격: über das koreanische Urheberrecht.
3. 강연이 끝나면: Vielen Dank für Ihren Vortrag.(강연 감사합니다) — für + 4격.

Vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag.
흥미로운 강연 감사합니다.

Sie hält einen Vortrag über künstliche Intelligenz und Urheberrecht.
그녀는 인공지능과 저작권에 관해 강연한다.

한국이라면? ≠ 공연권 · 저작권법 제17조
한국은 한 권리로 묶는다 — 「저작자는 그의 저작물을 공연할 권리를 가진다」. 공연의 정의(제2조 제3호)에 상연·연주·가창·구연·낭독·상영이 함께 들어 있다. 독일은 어문·음악·영상마다 이름을 달리한다.

Rn. 20

der **akademische Grad**, Pl. akademische Grade [akaˈdeːmɪʃə ˈgʁaːt] **학위**

★★

조문어 **akademischer Grad** | 일상·강의 **Titel** | DE · AT · CH

Grad = 「정도·등급」이고 대학이 주는 등급이 학위다(Doktorgrad = 박사학위). 일상어로는 흔히 Titel(칭호)이라 부르지만, 형법은 학위(akademische Grade)와 칭호(Titel)를 나란히 따로 적는다. 권한 없이 학위·직명·칭호를 쓰면 1년 이하의 자유형이나 벌금이다.

쉬운 예
Sie hat einen akademischen Grad in Jura.
그녀는 법학 학위가 있다.

실무 예
Er führt den Doktorgrad einer koreanischen Universität.
그는 한국 대학의 박사학위를 쓰고 있다.

원문
Wer unbefugt … inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische Grade, Titel oder öffentliche Würden führt, … wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. — StGB § 132a Abs. 1 Nr. 1 · 공식
권한 없이 국내외의 관직명·직무명, 학위, 칭호 또는 공적 명예를 쓰는 사람은 … 1년 이하의 자유형이나 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Wer unbefugt	wer 부문장 — 주어 역할을 하는 부문장	권한 없이 … 사람은
inländische oder ausländische	Nr. 1 — 형용사 둘	국내외의
Amts- oder Dienstbezeichnungen	붙임표로 줄인 복합어 — Amtsbezeichnungen oder Dienstbezeichnungen	관직명·직무명
akademische Grade, Titel oder öffentliche Würden führt	4격 셋 + 정동사 끝	학위, 칭호 또는 공적 명예를 쓰는
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr	주문장 — 수동 wird + mit + 3격	1년 이하의 자유형
oder mit Geldstrafe bestraft	mit + 3격 + 과거분사	또는 벌금에 처한다

문형

einen Titel führen

칭호·학위를 쓰다(달고 다니다)

1. führen = 「이끌다」 가 첫 뜻이지만 Titel·Namen·Grad와 함께면 「(이름·칭호를) 쓰다」 다.
2. 편지 첫머리에 직명·학위를 이름 앞에 붙이는 것은 관행이다(법이 정한 것이 아니다): Sehr geehrte Frau Professorin Weber, / Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt,
3. Prof. Dr.처럼 둘을 겹쳐 적는 것도 관행이다. 부를 때는 흔히 높은 것 하나만 쓴다(관행).

Sehr geehrter Herr Professor Schmidt,
슈미트 교수님께,

Darf er den ausländischen Doktorgrad in Deutschland führen?
그는 외국 박사학위를 독일에서 써도 됩니까?

한국이라면? ≠ 관명사칭 등 · 경범죄 처벌법 제3조

무게가 다르다. 한국은 경범죄다 — 「국내외의 공직(公職), 계급, 훈장, 학위 또는 그 밖에 법령에 따라 정하여진 명칭이나 칭호 등을 거짓으로 꾸며 대거나」 하면 「10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료(科料)의 형으로 처벌한다」. 독일은 형법전에 두고 1년 이하 자유형까지다.

한국이라면? — 같은 일, 다른 자리

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 한 것이다. 한국 조문은 법원조직법·형사소송법·민사소송법·저작권법·국어기본법·국제사법·학술진흥법·헌법재판소법·헌법재판소 심판 규칙·경범죄 처벌법·헌법 현행본이고, 시행예정 개정도 대조했다.

	독일	한국	차이
=	Dolmetscher (GVG § 187)	통역 (형사소송법 제180조)	피고인의 권리로 / 법원의 절차로.
≠	Englisch als Gerichtssprache (GVG § 184a)	외국어 변론 허가 (법원조직법 제62조의2)	절차 전체 / 변론.
≠	drei Amtssprachen des Bundes (BV Art. 70)	공용어 한국어, 공문서는 한글 (국어기본법 제3조·제14조)	스위스는 공용어 셋, 조건부 넷.
≠	fremdes Recht als Beweisthema (ZPO § 293)	외국법 직권 조사 (국제사법 제18조)	문언은 증명의 문제(판례는 직권 조사 의무) / 법원의 직무.
=	Wissenschaft, Forschung und Lehre frei (GG Art. 5 Abs. 3)	학문과 예술의 자유 (헌법 제22조)	독일은 교수의 자유에 헌법 충성의 한계.
≠	Professor → Richteramt (DRiG § 7)	변호사 자격 + 조교수 이상 재직 (법원조직법 제42조)	지위만으로 / 자격과 기간.
≠	Forschung und Lehre erlaubt (DRiG § 4)	허가 없는 보수 직무 금지 (법원조직법 제49조)	할 수 있는 일로 / 금지 목록으로.
≠	Beratungsgeheimnis (DRiG § 43)	합의의 비공개 (법원조직법 제65조)	법관의 침묵 의무 / 비공개 원칙.
≠	Sondervotum: kann (BVerfGG § 30)	의견 표시: 하여야 (헌법재판소법 제36조)	재량 / 의무.

=	sachkundige Dritte (BVerfGG § 27a)	참고인 (헌법재판소 심판 규칙 제13조)	법률 / 규칙.
+	Zweitveröffentlichungsrecht (UrhG § 38 Abs. 4)	—	한국 저작권법에는 없다(16~22대 개정안 제안이유에서도 도입안 미발견). 국가연구개발혁신법 제17조 제3항은 임의 기탁뿐.
≠	Missbrauch von Titeln (StGB § 132a)	관명사칭 (경범죄 처벌법 제3조 제1항 제7호)	형법 1년 이하 / 경범죄.

가짜 친구 · 같은 말, 다른 자리 — Vortrag · Verständigung

학회에서 Vortrag는 「강연·발표」 다(einen Vortrag halten). 민사소송에서는 당사자의 「진술·주장」 이다 — 변론에서 당사자는 자유로운 말로 진술하고, 사실과 법률 두 면을 다 다룬다(ZPO § 137 Abs. 2). 14·15장 예문의 Vortrag der Beklagten(피고의 주장)도 이 뜻이다.

저작권법의 Vortrag는 어문저작물을 사람이 직접 「구연·낭독」 하는 것이다(UrhG § 19 Abs. 1). 같은 강당에서 같은 말이 「발표」, 「진술」, 「구연」 셋으로 읽힌다. 앞뒤가 학회인지, 소송 기록인지, 저작권 조문인지를 먼저 본다.

Verständigung은 10장에서 형사절차의 「합의」 (StPO § 257c)였다. 법원조직법에서는 청각·언어 장애인과의 「의사소통」 이다(GVG § 186 Abs. 1). 일상어 뜻(서로 알아듣기)이 조문에 그대로 남았다. 학회에서 die sprachliche Verständigung이라고 하면 「언어 소통」 이다.

> Die Vorträge der Parteien sind in freier Rede zu halten; sie haben das Streitverhältnis in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung zu umfassen. 원문

> Die Verständigung mit einer hör- oder sprachbehinderten Person erfolgt nach ihrer Wahl mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. 원문

요령 Vortrag: 학회 = 강연, 소송 = 당사자 진술, 저작권 = 구연. Verständigung: 형사소송법 § 257c = 합의, 그 밖에는 의사소통.

기억 되살리기 D8 — 접속법 II로 공손하게, 간접의문문으로 부드럽게

부탁·바람·물음은 동사를 접속법 II로 바꾸면 공손해진다(Können Sie …? → Könnten Sie …?). 묻는 말을 다른 문장 안에 넣으면(간접의문문) 더 부드러워진다 — ob나 의문사로 시작하고 정동사는 맨 끝이다.

- 6장의 접속법 II는 사실과 다른 가정이었다(hätte … nicht geschlossen = 체결하지 않았을 것). 학회와 이메일에서는 같은 꼴을 공손하게 부탁하는 데 쓴다. 가정이 아니라 말을 누그러뜨리는 것이다: Können Sie …?(할 수 있습니까?) → Könnten Sie …?(해 주실 수 있겠습니까?).
- 자주 쓰는 꼴은 다섯이다 — könnte · würde · hätte · wäre · dürfte. 부탁은 Könnten Sie …? · Würden Sie …?, 바람은 Ich würde gern …(…하고 싶습니다), 허락을 구할 때는 Dürfte ich …?. 직설법 Ich will …(…하겠다)은 요구처럼 들린다.
- Wäre es möglich, … zu + 부정사? = 「…할 수 있을까요?」 zu 부정사가 문장 끝에 온다: Wäre es möglich, die Folien zu bekommen?(발표 자료를 받을 수 있을까요?)
- 간접의문문(물음을 다른 문장 안에 넣은 부문장): 예·아니오 물음은 ob(~인지), 의문사 물음은 그 의문사(wann · wie · warum · wo)로 시작하고 정동사는 맨 끝이다. Gibt es Daten? → Ich würde gern wissen, ob es Daten gibt. 물음표도 대개 빠진다.
- 조문에도 같은 구조가 있다: zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist(UrhG § 12), kenntlich zu machen, ob … vorgenommen worden sind(§ 63). ob 부문장 끝의 ist · sind를 찾으면 문장이 풀린다.
- 이메일의 부탁은 한 문장에 둘을 겹친다: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Manuskript schicken könnten. wenn 부문장도 접속법 II(könnten)로 맞추고, 정동사는 맨 끝이다.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
Können Sie …?	→ Könnten Sie …?	해 주실 수 있겠습니까?
Haben Sie Zeit?	→ Hätten Sie kurz Zeit?	잠깐 시간 되시겠습니까?
Darf ich …?	→ Dürfte ich …?	…해도 되겠습니까?
Ist es möglich, …?	→ Wäre es möglich, … zu …?	…할 수 있을까요?
Ich will …	→ Ich würde gern … / Ich möchte …	…하고 싶습니다

Ich habe eine Frage.	→ Ich hätte eine Frage.	질문이 하나 있습니다
Gibt es ...?	→ Ich würde gern wissen, ob es ... gibt.	...이 있는지 여쭙고 싶습니다
Wann erscheint ...?	→ Wissen Sie, wann ... erscheint?	...이 언제 나오는지 아십니까?

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Könnten — 정동사 · 접속법 II(können → konnte → könnte) · 첫 자리라 물음
Sie — 1격 주어 · 존칭
die Folie — 4격 목적어
bitte noch einmal — 부사 · bitte는 문장 가운데에도 온다
zeigen? — 부정사 · 맨 끝

그 슬라이드를 한 번 더 보여 주실 수 있겠습니까?

Ich — 1격 주어
würde — 정동사 · 접속법 II(werden → wurde → würde)
gern wissen, — gern(기꺼이) + 부정사 · 주문장 끝
ob — 간접의문문 시작 · 예·아니오 물음
es dazu empirische Studien — es gibt의 es · dazu(그것에 관해) · 4격
gibt. — 정동사 · 부문장 맨 끝

그에 관한 실증 연구가 있는지 여쭙고 싶습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Ich würde gern wissen, ob gibt es dazu Daten.~~	Ich würde gern wissen, ob es dazu Daten gibt.	ob로 시작하는 간접의문문은 부문장이라 정동사(gibt)가 맨 끝이다.
~~Ich möchte wissen, wann beginnt die Diskussion?~~	Ich möchte wissen, wann die Diskussion beginnt.	의문사 간접의문문도 정동사가 끝에 간다. 전체가 서술문이라 물음표 대신 마침표다.
~~Würden Sie können mir das Manuskript schicken?~~	Könnten Sie mir das Manuskript schicken?	können은 würde + 부정사 대신 제 꼴 könnte를 쓴다. Würden Sie ... schicken?도 맞다.

~~Ich wurde gern eine Frage stellen.~~	Ich würde gern eine Frage stellen.	wurde는 직설법 과거(「되었다」), würde가 접속법 II다. 움라우트 하나로 뜻이 갈린다.

말해 보기 — 학회에서 소개하고, 묻고, 편지를 쓸 때

학회에서 자기를 소개하고, 발표자에게 묻고, 끝난 뒤 이메일을 보낼 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ich bin Richter an einem Gericht in Korea und interessiere mich für Rechtsvergleichung.

저는 한국의 한 법원 판사이고 비교법에 관심이 있습니다.

sich interessieren für + 4격 = 「~에 관심이 있다」. 여성이면 Richterin.

Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hätte eine Frage an Sie.

강연 감사합니다. 질문이 하나 있습니다.

hätte = 접속법 II. Ich habe …보다 부드럽다.

Könnten Sie die Folie mit der Statistik noch einmal zeigen?

통계가 있는 슬라이드를 한 번 더 보여 주실 수 있겠습니까?

Ich würde gern wissen, ob es dazu Zahlen aus der Praxis gibt.

이에 관한 실무 통계가 있는지 여쭙고 싶습니다.

ob 간접의문문 — 정동사 gibt가 맨 끝.

Sehr geehrte Frau Professorin Weber, wäre es möglich, Ihr Manuskript zu bekommen?

베버 교수님께, 원고를 받아 볼 수 있을까요?

이메일 첫머리. 직명을 이름 앞에 붙여 부르는 것과 맺음말 Mit freundlichen Grüßen은 관행이다.

확인 문제 8

1. 「Können Sie ...?」를 공손하게 바꾼 것은?

Konnten Sie ...?

Könnten Sie ...?

Können Sie bitte nicht ...?

Kann Sie ...?

접속법 II könnte(können → konnte → könnte). Konnten은 직설법 과거다.

2. 「Ich würde gern wissen, ob ...」 뒤에 맞는 것은?

ob gibt es dazu Daten

ob es gibt dazu Daten

ob es dazu Daten gibt

ob Daten gibt es dazu

ob 간접의문문은 부문장이라 정동사(gibt)가 맨 끝이다.

3. 「Darf ich kurz ___ Ihrer These Stellung nehmen?」 빈칸은?

über

zu

an

für

Stellung nehmen zu + 3격. Ihrer These는 여성 3격.

4. GVG § 184a Abs. 3에 따라 영어로 진행하는 것은?

변론만

판결 선고만

절차 전체

증거 조사만

「so ist das gesamte Verfahren … in englischer Sprache zu führen」. 한국 법원조직법 제62조의2는 외국어 변론을 허가하는 방식이다.

5. DRiG § 7에 따르면 독일 대학의 법학 정교수는?

법관 자격이 없다

법관직 자격이 있다

10년 재직 뒤에 자격이 생긴다

변호사 자격이 있어야 법관 자격이 생긴다

「Jeder ordentliche Professor der Rechte … ist zum Richteramt befähigt.」 한국은 변호사 자격과 재직 기간을 함께 요구한다(법원조직법 제42조).

6. 독일 연방헌법재판소 재판관의 소수의견(Sondervotum)은?

반드시 써야 한다

쓸 수 있다

쓸 수 없다

재판장만 쓸 수 있다

BVerfGG § 30 Abs. 2 「Ein Richter kann …」. 한국 헌법재판소법 제36조 제3항은 의견 표시가 의무다.

7. ZPO § 293에 따르면 외국법은?

법원이 알아도 언제나 증명해야 한다

법원이 모르는 한에서만 증명이 필요하다

당사자가 낸 자료만 쓸 수 있다

증명 대상이 아니다

「… bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind.」 법원은 다른 인식 자료(Erkenntnisquellen)도 쓸 수 있다.

8. UrhG § 38 Abs. 4의 학술 논문 재공개는 최초 공표 뒤 얼마가 지나야 하는가?

6개월

12개월

24개월

기간 제한이 없다

「nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung」. 한국 저작권법에는 이 권리 조문이 없다.

부록 A

격 · 관사 · 형용사 어미표

2장(D1·D2)에서 본 꼴을 한 장에 모았다. 순서는 2장과 같은 1·2·3·4격이다. 법조문에서 자주 만나는 2격 전치사를 따로 묶었다. 꼴은 IDS grammis(만하임 독일어 연구소)의 형용사 굴절·대명사 굴절·전치사 자료와 대조했다.

A-1 정관사 · 부정관사 · kein

격	남성	여성	중성	복수
1격	der · ein · kein	die · eine · keine	das · ein · kein	die · — · keine
2격	des · eines · keines (+ -s/-es)	der · einer · keiner	des · eines · keines (+ -s/-es)	der · — · keiner

3격	dem · einem · keinem	der · einer · keiner	dem · einem · keinem	den · — · keinen (+ -n)
4격	den · einen · keinen	die · eine · keine	das · ein · kein	die · — · keine

남성·중성 2격 명사는 -s 또는 -es를 붙인다(des Antrags · des Rechts). -n 변화 남성 명사는 1격 밖에서 -(e)n 이다(des Menschen · dem Bürgen — 2장). 복수 3격 명사는 -n을 붙인다(den Rechten). 복수가 이미 -(e)n으로 끝나거나 -s 복수면 더 붙이지 않는다(den Menschen · den Autos). 복수는 부정관사가 없고 관사 없이 쓴다(Rechte).

A-2 형용사 어미 — 관사 뒤(약변화)

격	남성	여성	중성	복수
1격	der zuständige Richter	die zuständige Kammer	das zuständige Gericht	die zuständigen Gerichte
2격	des zuständigen Richters	der zuständigen Kammer	des zuständigen Gerichts	der zuständigen Gerichte
3격	dem zuständigen Richter	der zuständigen Kammer	dem zuständigen Gericht	den zuständigen Gerichten
4격	den zuständigen Richter	die zuständige Kammer	das zuständige Gericht	die zuständigen Gerichte

der · die · das 와 dieser · jeder · welcher 뒤. 관사가 성과 격을 보여 주므로 형용사는 -e 아니면 -en이다.

A-3 형용사 어미 — ein · kein · mein 뒤(혼합 변화)

격	남성	여성	중성	복수(kein · mein)
1격	ein zuständiger Richter	eine zuständige Kammer	ein zuständiges Gericht	keine zuständigen Gerichte
2격	eines zuständigen Richters	einer zuständigen Kammer	eines zuständigen Gerichts	keiner zuständigen Gerichte
3격	einem zuständigen Richter	einer zuständigen Kammer	einem zuständigen Gericht	keinen zuständigen Gerichten
4격	einen zuständigen Richter	eine zuständige Kammer	ein zuständiges Gericht	keine zuständigen Gerichte

어미 없는 ein(남성 1격, 중성 1·4격) 뒤에서만 형용사가 성 표지 -er · -es를 받는다. 나머지는 A-2와 같다. 17장 ein Berechtigter · einem Berechtigten.

A-4 형용사 어미 — 관사 없음(강변화)

격	남성	여성	중성	복수

1격	guter Glaube	schriftliche Form	positives Recht	neue Tatsachen
2격	guten Glaubens	schriftlicher Form	positiven Rechts	neuer Tatsachen
3격	gutem Glauben	schriftlicher Form	positivem Recht	neuen Tatsachen
4격	guten Glauben	schriftliche Form	positives Recht	neue Tatsachen

관사가 없으면 형용사가 관사의 어미를 대신 받는다(gutem ← dem). 남성·중성 2격만 -en이다 — 명사의 -s가 격을 보여 주기 때문이다.

A-5 인칭대명사

1격	3격	4격	1격	3격	4격
ich	mir	mich	wir	uns	uns
du	dir	dich	ihr	euch	euch
er	ihm	ihn	sie	ihnen	sie
sie	ihr	sie	Sie	Ihnen	Sie
es	ihm	es			

왼쪽 셋은 단수, 오른쪽 셋은 복수와 존칭 Sie. 조문은 「er」로 앞의 남성 명사(der Schuldner 등)를 받는다.

A-6 전치사가 요구하는 격

격	전치사	조문의 예
4격	durch · für · gegen · ohne · um · bis	gegen den Beklagten · für die Dauer
3격	aus · bei · mit · nach · seit · von · zu · gegenüber · gemäß · entsprechend	nach dem Gesetz · gemäß § 91 · dem Anerkenntnis gemäß(뒤에도 놓인다, 3장)
3격(자리) · 4격(방향)	an · auf · hinter · in · neben · über · unter · vor · zwischen	vor dem Gericht(법정에서) · vor das Gericht(법정으로)
2격	wegen · während · trotz · statt · aufgrund · infolge · mangels · hinsichtlich · zugunsten · unbeschadet · vorbehaltlich	wegen des Mangels · zugunsten des Gläubigers(8장) · unbeschadet der Rechte Dritter

wegen · während · trotz는 일상어에서 3격으로도 쓰이지만 조문은 2격을 쓴다. binnen(11장)은 3격이 보통이고 2격도 쓴다.

부록 B

불규칙동사

규칙 약변화(sagen – sagte – gesagt)가 아닌 동사만 모았다. B-1은 시제·수동·조동사에 쓰이는 기본 동사, B-2는 이 책의 동사 표제어다. 꼴은 Wiktionary(de)의 활용표 값이고 (build/fetch_verbs.py, 2026-10-16), 「완료」 칸은 완료 조동사 + 과거분사다. 조동사가 둘이면(haben/sein) 뜻이나 지역에 따라 다르다 — eintreten은 「일어나다」(3장)일 때 sein이고, liegen의 sein은 남부(오스트리아·스위스·바이에른 등)에서만 쓴다.

조동사(können · müssen 등)는 다른 동사의 부정사와 함께 쓰이면 완료에서 과거분사 대신 부정사를 쓴다 — hat kommen können(대체 부정사, 3장). 표의 gekonnt · gemusst는 본동사로 쓸 때다(Das hat er gekonnt).

분리동사는 정동사가 둘째·첫째 자리인 절의 현재·과거에서 앞토가 떨어져 동사 괄호 끝으로 간다(Er tritt morgen zurück). 정동사가 맨 끝인 부문장에서는 붙어 있다(…, weil er zurücktritt). 과거분사에는 ge-가 앞토 뒤에 들어간다(zurückgetreten). be- · ver- · über- 같은 비분리 앞토는 ge-를 받지 않는다(übergeben).

B-1 기본 동사 12

부정사	현재 3인칭 단수	과거	완료	접속법 II	이 책
sein	ist	war	sein gewesen	wäre	
haben	hat	hatte	haben gehabt	hätte	
werden	wird	wurde	sein geworden	würde	
können	kann	konnte	haben gekonnt	könnte	
müssen	muss	musste	haben gemusst	müsste	
dürfen	darf	durfte	haben gedurft	dürfte	
sollen	soll	sollte	haben gesollt	sollte	
wollen	will	wollte	haben gewollt	wollte	
mögen	mag	mochte	haben gemocht	möchte	
wissen	weiß	wusste	haben gewusst	wüsste	
liegen	liegt	lag	haben/sein gelegen	läge	
ringen	ringt	rang	haben gerungen	ränge	

B-2 이 책의 동사 표제어 34

부정사	현재 3인칭 단수	과거	완료	접속법 II	이 책

abhandenkommen	kommt abhanden	kam abhanden	sein abhandengekommen	käme abhanden	8장
absehen	sieht ab	sah ab	haben abgesehen	sähe ab	10장
anerkennen	erkennt an	erkannte an	haben anerkannt	erkennte an	3장
anfechten	ficht an	focht an	haben angefochten	föchte an	6장
annehmen	nimmt an	nahm an	haben angenommen	nähme an	11장
aufheben	hebt auf	hob auf	haben aufgehoben	höbe auf	12장
ausschließen	schließt aus	schloss aus	haben ausgeschlossen	schlösse aus	3장
berufen	beruft	berief	haben berufen	beriefe	16장
bestreiten	bestreitet	bestritt	haben bestritten	bestritte	14장
binden	bindet	band	haben gebunden	bände	11장
eingreifen	greift ein	griff ein	haben eingegriffen	griffe ein	11장
eintreten	tritt ein	trat ein	haben/sein eingetreten	träte ein	3장
enthalten	enthält	enthielt	haben enthalten	enthielte	3장
erheben	erhebt	erhob	haben erhoben	erhöbe	3장
erlassen	erlässt	erließ	haben erlassen	erließe	3장
festnehmen	nimmt fest	nahm fest	haben festgenommen	nähme fest	10장
freisprechen	spricht frei	sprach frei	haben freigesprochen	spräche frei	15장
schweigen	schweigt	schwieg	haben geschwiegen	schwiege	19장
stattgeben	gibt statt	gab statt	haben stattgegeben	gäbe statt	11장
übergeben	gibt über	gab über	haben übergegeben	gäbe über	8장
übergehen	geht über	ging über	sein übergegangen	ginge über	3장
überschreiten	überschreitet	überschritt	haben überschritten	überschritte	12장
unterliegen	unterliegt	unterlag	haben/sein unterlegen	unterläge	15장
unterschreiben	unterschreibt	unterschrieb	haben unterschrieben	unterschriebe	15장
unterwerfen	unterwirft	unterwarf	haben unterworfen	unterwürfe	17장
vornehmen	nimmt vor	nahm vor	haben vorgenommen	nähme vor	3장
vortragen	trägt vor	trug vor	haben vorgetragen	trüge vor	3장

widersprechen	widerspricht	widersprach	haben widersprochen	widerspräche	3장
zugehen	geht zu	ging zu	sein zugegangen	ginge zu	6장
zurücknehmen	nimmt zurück	nahm zurück	haben zurückgenommen	nähme zurück	3장
zurücktreten	tritt zurück	trat zurück	sein zurückgetreten	träte zurück	3장
zurückverweisen	verweist zurück	verwies zurück	haben zurückverwiesen	verwiese zurück	15장
zurückweisen	weist zurück	wies zurück	haben zurückgewiesen	wiese zurück	15장
zuweisen	weist zu	wies zu	haben zugewiesen	wiese zu	18장

부록 C

한독 개념 대조표

표제어의 「한국이라면?」 칸 321개를 장 순서로 모았다. = 같다 130 · ≠ 같아 보이는데 다르다 173 · + 한쪽에만 있다 18. 판정은 조문 문언의 비교이고, 무엇이 다른지는 표제어의 설명에 있다 — 독일어 칸을 누르면 그 표제어로 간다.

표제어별 대조

장	독일		한국	한국 조문
1장	die Wohnung	=	주거의 자유	헌법 제16조
2장	der Erbe	=	상속인	민법 제1005조
2장	das Kind	=	친권자의 보호·교양 권리의무	민법 제913조
2장	die Gesellschaft	≠	조합	민법 제703조
2장	der Mensch	=	권리능력	민법 제3조
2장	der Bürge	=	보증채무	민법 제428조
2장	der Dritte	=	제삼자를 위한 계약	민법 제539조
2장	der Beamte	=	국민 전체에 대한 봉사자	헌법 제7조
2장	der Verletzte	=	피해자	형사소송법 제223조
2장	die Urkunde	≠	사문서위조	형법 제231조
2장	das Gehör	≠	재판을 받을 권리	헌법 제27조
2장	die Frist	=	기간의 기산점	민법 제157조
3장	zurücktreten	=	이행지체와 해제	민법 제544조
3장	einlegen	≠	항소의 방식	민사소송법 제397조

3장	anerkennen	≠	청구의 인낙	민사소송법 제220조
3장	erheben	≠	제소기간	행정소송법 제20조
3장	enthalten	≠	소장의 기재사항	민사소송법 제249조
3장	erlassen	≠	면제	민법 제506조
3장	widersprechen	=	묵시의 갱신	민법 제662조
3장	verhindern	≠	조건성취에 대한 반신의행위	민법 제150조
3장	zurücknehmen	=	소의 취하	민사소송법 제266조
3장	ablehnen	≠	당사자의 기피권	민사소송법 제43조
3장	ausschließen	=	제척의 이유	민사소송법 제41조
3장	bestrafen	=	죄형법정주의·이중처벌 금지	헌법 제13조
3장	vornehmen	=	자기계약, 쌍방대리	민법 제124조
3장	eintreten	=	이행지체 중의 손해배상	민법 제392조
4장	das Gericht	=	법정의 용어	법원조직법 제62조
4장	der Richter	=	사법권의 귀속	헌법 제101조
4장	die Gerichtsbarkeit	≠	법원의 종류	법원조직법 제3조
4장	der Gerichtshof	≠	최고법원	헌법 제101조
4장	das Amtsgericht	≠	단독판사	법원조직법 제7조
4장	das Landgericht	≠	합의부	법원조직법 제7조
4장	die Kammer	=	합의부	법원조직법 제7조
4장	das Oberlandesgericht	≠	고등법원의 심판권	법원조직법 제28조
4장	der Bundesgerichtshof	=	대법원의 심판권	법원조직법 제14조
4장	der Rechtszug	≠	항소할 수 있는 판결	형사소송법 제357조
4장	der Vorsitzende	=	부의 재판장	법원조직법 제27조
4장	der Berichterstatter	+	합의의 비공개	법원조직법 제65조
4장	die Mehrheit	=	합의의 방법	법원조직법 제66조
4장	der Richter auf Probe	≠	판사의 임용자격	법원조직법 제42조
4장	die Lebenszeit	≠	법관의 임기	헌법 제105조
4장	unabhängig	=	법관의 독립	헌법 제103조
4장	das Bundesverfassungsgericht	≠	헌법재판소의 구성	헌법 제111조
4장	ehrenamtlich	≠	전담부	법원조직법 제7조
4장	der Rechtsanwalt	=	변호사의 직무	변호사법 제3조
4장	der Rechtspfleger	≠	사법보좌관	법원조직법 제54조
4장	der Gerichtsvollzieher	=	집행관	법원조직법 제55조
5장	der Anspruch	=	청구권	민법 제213조

5장	der Gläubiger	=	채권자	민법 제390조
5장	der Schuldner	=	채무자	민법 제390조
5장	die Leistung	=	급부	민법 제390조
5장	verlangen	=	소유물방해제거청구권	민법 제214조
5장	die Forderung	≠	채권	민법 제449조
5장	die Pflichtverletzung	≠	채무불이행	민법 제390조
5장	die Fahrlässigkeit	+	과실	민법 제750조
5장	der Schadensersatz	≠	손해배상	민법 제394조
5장	die unerlaubte Handlung	≠	불법행위	민법 제750조
5장	die Verjährung	≠	소멸시효	민법 제162조
5장	die Einrede	≠	소멸시효 완성의 효과	민법 제162조
5장	Treu und Glauben	≠	신의성실	민법 제2조
5장	die Herausgabe	=	소유물반환청구권	민법 제213조
5장	der Unterlassungsanspruch	≠	침해금지청구권	특허법 제126조
6장	das Rechtsgeschäft	=	반사회질서의 법률행위	민법 제103조
6장	die Willenserklärung	≠	진의 아닌 의사표시	민법 제107조
6장	zugehen	=	의사표시의 효력발생시기(도달주의)	민법 제111조
6장	der Antrag	≠	계약의 청약의 구속력	민법 제527조
6장	die Annahme	=	변경을 가한 승낙	민법 제534조
6장	die Geschäftsfähigkeit	≠	성년·제한능력자	민법 제4조
6장	nichtig	=	법률행위의 일부무효	민법 제137조
6장	anfechten	=	취소의 효과	민법 제141조
6장	der Irrtum	≠	착오로 인한 의사표시	민법 제109조
6장	die Täuschung	≠	사기, 강박에 의한 의사표시	민법 제110조
6장	unverzüglich	≠	취소권의 소멸	민법 제146조
6장	die Bedingung	=	조건성취의 효과	민법 제147조
6장	der Vertreter	=	대리행위의 효력	민법 제114조
6장	der Rücktritt	=	해제의 효과, 원상회복의무	민법 제548조
6장	die Kündigung	=	해지의 효과	민법 제550조
6장	der Widerruf	≠	청약철회	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제17조
6장	die Geschäftsgrundlage	+	사정변경(일반 조항 없음)	민법 제628조
6장	Allgemeine Geschäftsbedingungen	=	약관	약관의 규제에 관한 법률 제2조

7장	die Herstellung	≠	손해배상의 방법	민법 제394조
7장	entschädigen	≠	명예훼손의 경우의 특칙	민법 제764조
7장	der Gewinn	≠	손해배상의 범위	민법 제393조
7장	das Schmerzensgeld	≠	재산 이외의 손해의 배상	민법 제751조
7장	das Mitverschulden	=	과실상계	민법 제396조
7장	das Schutzgesetz	≠	불법행위의 내용	민법 제750조
7장	zufügen	≠	불법행위의 내용	민법 제750조
7장	die Notwehr	=	정당방위, 긴급피난	민법 제761조
7장	verantwortlich	≠	미성년자의 책임능력	민법 제753조
7장	die Aufsichtspflicht	≠	감독자의 책임	민법 제755조
7장	der Verrichtungsgehilfe	=	사용자의 배상책임	민법 제756조
7장	der Tierhalter	≠	동물의 점유자의 책임	민법 제759조
7장	verursachen	=	공동불법행위자의 책임	민법 제760조
7장	haften	=	공동불법행위자의 책임	민법 제760조
7장	der Gesamtschuldner	=	연대채무의 내용	민법 제413조
7장	die Gefährdungshaftung	≠	자동차손해배상책임	자동차손해배상 보장법 제3조
7장	der Fehler	≠	제조물 책임	제조물 책임법 제3조
7장	die Amtspflicht	=	배상책임	국가배상법 제2조
7장	das Hinterbliebenengeld	≠	생명침해로 인한 위자료	민법 제752조
7장	die Kenntnis	≠	손해배상청구권의 소멸시효	민법 제766조
8장	die Sache	≠	물건의 정의	민법 제98조
8장	der Besitz	=	점유권	민법 제192조
8장	die Eigenmacht	=	점유의 회수	민법 제204조
8장	das Eigentum	=	소유권의 내용	민법 제211조
8장	das Miteigentum	=	물건의 공유	민법 제262조
8장	übergeben	=	동산물권양도의 효력	민법 제188조
8장	die Einigung	=	간이인도	민법 제188조
8장	die Eintragung	=	부동산물권변동의 효력	민법 제186조
8장	das Grundbuch	=	관할 등기소	부동산등기법 제7조
8장	die Auflassung	+	(대응 방식 규정 없음)	민법 제186조
8장	der Glaube	+	(부동산 공신력 조문 없음)	민법 제249조
8장	gutgläubig	≠	선의취득	민법 제249조
8장	abhandenkommen	≠	도품, 유실물에 대한 특례	민법 제250조
8장	verschaffen	=	매매의 의의	민법 제563조

8장	die Bereicherung	≠	부당이득의 내용	민법 제741조
8장	verfügen	=	등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득	민법 제187조
8장	die Hypothek	=	저당권의 내용	민법 제356조
8장	die Grundschuld	+	(대응 제도 없음)	민법 제357조
8장	das Pfandrecht	=	동산질권의 내용	민법 제329조
8장	die Grunddienstbarkeit	≠	지역권의 내용	민법 제291조
9장	die Tat	=	범죄의 성립과 처벌	형법 제1조
9장	das Verbrechen	+	(대응 구분 없음)	형법 제41조
9장	der Tatbestand	=	고의	형법 제13조
9장	vorsätzlich	=	과실	형법 제14조
9장	rechtswidrig	≠	정당방위	형법 제21조
9장	der Notstand	≠	긴급피난	형법 제22조
9장	die Schuld	≠	법률의 착오	형법 제16조
9장	schuldunfähig	=	형사미성년자	형법 제9조
9장	der Versuch	=	미수범	형법 제25조
9장	der Täter	=	공동정범	형법 제30조
9장	der Anstifter	=	교사범	형법 제31조
9장	der Gehilfe	=	종범	형법 제32조
9장	die Freiheitsstrafe	≠	징역 또는 금고의 기간	형법 제42조
9장	der Tagessatz	+	(대응 제도 없음)	형법 제45조
9장	die Bewährung	≠	집행유예의 요건	형법 제62조
9장	der Strafantrag	=	고소권자	형사소송법 제223조
9장	der Diebstahl	≠	절도	형법 제329조
9장	der Betrug	≠	사기	형법 제347조
9장	die Körperverletzung	≠	상해	형법 제257조
9장	der Totschlag	≠	살인	형법 제250조
10장	der Verdacht	≠	수사	형사소송법 제197조
10장	die Staatsanwaltschaft	≠	검사의 직무	공소청법 제4조
10장	der Beschuldigte	≠	사건 송치	형사소송법 제245조의5
10장	der Angeklagte	≠	피고인	형사소송법 제254조
10장	aussagen	=	진술거부권 등의 고지	형사소송법 제244조의3
10장	der Verteidiger	=	변호인 선임	형사소송법 제30조
10장	die Durchsuchung	≠	압수, 수색, 검증	형사소송법 제215조
10장	die Beschlagnahme	≠	압수	형사소송법 제106조
10장	die Untersuchungshaft	=	구속의 사유	형사소송법 제70조

10장	der Haftbefehl	=	구속영장	형사소송법 제201조
10장	festnehmen	≠	현행범인의 체포	형사소송법 제212조
10장	absehen	≠	기소편의주의	형사소송법 제247조
10장	die Anklage	=	공소장	형사소송법 제254조
10장	die Eröffnung	+	(대응 절차 없음)	형사소송법
10장	die Hauptverhandlung	=	공판정의 심리	형사소송법 제275조
10장	der Zeuge	=	증인의 자격	형사소송법 제146조
10장	die Verlesung	≠	전문법칙	형사소송법 제310조의2
10장	die Überzeugung	=	자유심증주의	형사소송법 제308조
10장	der Schöffe	≠	배심원의 평결	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조
10장	die Verständigung	+	(대응 제도 없음)	형사소송법
11장	die Würde	≠	인간의 존엄과 가치	헌법 제10조
11장	das Grundrecht	≠	기본적 인권의 보장	헌법 제10조
11장	die Entfaltung	≠	열거되지 아니한 자유	헌법 제37조
11장	eingreifen	=	법률에 의한 제한	헌법 제37조
11장	gleich	≠	법 앞의 평등	헌법 제11조
11장	die Zensur	=	검열 금지	헌법 제21조
11장	die Schranke	≠	언론·출판의 한계	헌법 제21조
11장	die Enteignung	=	수용과 보상	헌법 제23조
11장	der Wesensgehalt	=	본질적 내용 침해 금지	헌법 제37조
11장	der Rechtsweg	≠	재판을 받을 권리	헌법 제27조
11장	die Staatsgewalt	=	국민주권	헌법 제1조
11장	verhältnismäßig	≠	비례의 원칙	행정기본법 제10조
11장	die Verfassungsbeschwerde	≠	헌법소원에 관한 심판	헌법 제111조
11장	die Erschöpfung	=	보충성	헌법재판소법 제68조
11장	annehmen	≠	지정재판부의 사전심사	헌법재판소법 제72조
11장	binnen	≠	청구기간	헌법재판소법 제69조
11장	verfassungswidrig	=	위헌법률심판 제청	헌법 제107조
11장	binden	≠	위헌결정의 기속력	헌법재판소법 제47조
11장	stattgeben	=	재판의 취소	헌법재판소법 제75조
11장	geltend machen	≠	변호사강제	헌법재판소법 제25조
12장	der Verwaltungsakt	≠	처분	행정기본법 제2조
12장	die Behörde	=	행정청	행정절차법 제2조
12장	die Anhörung	≠	의견청취	행정절차법 제22조

12장	die Begründung	=	처분의 이유 제시	행정절차법 제23조
12장	wirksam	=	송달의 효력 발생	행정절차법 제15조
12장	die Nebenbestimmung	≠	부관	행정기본법 제17조
12장	das Ermessen	=	재량행사의 기준	행정기본법 제21조
12장	überschreiten	=	재량처분의 취소	행정소송법 제27조
12장	die Zusicherung	=	확약	행정절차법 제40조의2
12장	die Rücknahme	≠	직권취소	행정기본법 제18조
12장	vertrauen	≠	신뢰보호의 원칙	행정기본법 제12조
12장	nachprüfen	≠	행정심판과의 관계	행정소송법 제18조
12장	der Widerspruch	=	피청구인의 직권취소등	행정심판법 제25조
12장	die Anfechtungsklage	≠	항고소송	행정소송법 제4조
12장	zulässig	≠	원고적격	행정소송법 제12조
12장	aufschiebend	≠	집행부정지	행정소송법 제23조
12장	von Amts wegen	≠	직권심리	행정소송법 제26조
12장	aufheben	+	사정판결	행정소송법 제28조
12장	spruchreif	≠	취소판결등의 기속력	행정소송법 제30조
12장	untersagen	≠	제재처분	행정기본법 제2조
13장	die Erfindung	≠	발명	특허법 제2조
13장	der Stand der Technik	=	신규성	특허법 제29조
13장	der Fachmann	=	진보성	특허법 제29조
13장	anmelden	=	특허출원	특허법 제42조
13장	der Schutzbereich	=	특허발명의 보호범위	특허법 제97조
13장	benutzen	=	특허권의 효력	특허법 제94조
13장	die Nichtigkeitsklage	≠	특허의 무효심판	특허법 제133조
13장	der Einspruch	≠	특허취소신청	특허법 제132조의2
13장	die Patentstreitsache	≠	지식재산권에 관한 특별재판적	민사소송법 제24조
13장	aussetzen	=	소송절차의 중지	특허법 제164조
13장	das Patentgericht	≠	기술심리관	법원조직법 제54조의2
13장	die Vergütung	≠	손해배상청구권 등	특허법 제128조
13장	das Gebrauchsmuster	≠	실용신안등록의 요건	실용신안법 제4조
13장	die Schöpfung	=	저작물	저작권법 제2조
13장	der Urheber	≠	저작권	저작권법 제10조
13장	übertragbar	≠	저작재산권의 양도	저작권법 제45조
13장	das Nutzungsrecht	=	저작물의 이용허락	저작권법 제46조
13장	die Entstellung	≠	동일성유지권	저작권법 제13조

13장	das Zitat	≠	공표된 저작물의 인용	저작권법 제28조
13장	das Text und Data Mining	+	(대응 조문 없음)	저작권법
14장	die Klage	≠	소제기의 방식	민사소송법 제248조
14장	der Gerichtsstand	=	보통재판적	민사소송법 제2조
14장	der Beklagte	=	답변서의 제출의무	민사소송법 제256조
14장	die Rechtshängigkeit	=	중복된 소제기의 금지	민사소송법 제259조
14장	verhandeln	=	변론의 필요성	민사소송법 제134조
14장	die Wahrheitspflicht	≠	신의성실의 원칙	민사소송법 제1조
14장	bestreiten	=	자백간주	민사소송법 제150조
14장	der Hinweis	≠	의견 진술 기회(석명)	민사소송법 제136조
14장	die Güteverhandlung	≠	화해의 권고	민사소송법 제145조
14장	das Geständnis	=	불요증사실	민사소송법 제288조
14장	die Beweiswürdigung	=	자유심증주의	민사소송법 제202조
14장	der Sachverständige	≠	직권에 의한 증거조사	민사소송법 제292조
14장	das Versäumnisurteil	≠	변론 없이 하는 판결	민사소송법 제257조
14장	die Rechtskraft	=	기판력의 객관적 범위	민사소송법 제216조
14장	das Rechtsmittel	=	판결의 확정시기	민사소송법 제498조
14장	die Berufung	≠	항소의 대상	민사소송법 제390조
14장	die Revision	≠	상고의 대상	민사소송법 제422조
14장	die Beschwerde	=	항고의 대상	민사소송법 제439조
14장	der Anwaltszwang	+	소송대리인의 자격	민사소송법 제87조
14장	die Zwangsvollstreckung	=	강제집행과 종국판결	민사집행법 제24조
14장	der Mahnbescheid	=	지급명령(독촉절차)	민사소송법 제462조
15장	das Endurteil	=	종국판결	민사소송법 제198조
15장	beantragen	=	처분권주의	민사소송법 제203조
15장	verkünden	≠	선고기일	민사소송법 제207조
15장	im Namen des Volkes	+	판결서의 기재사항	민사소송법 제208조
15장	der Tenor	≠	유죄판결에 명시될 이유	형사소송법 제323조
15장	das Rubrum	≠	판결서의 기재사항	민사소송법 제208조
15장	die Entscheidungsgründe	=	판결서의 이유	민사소송법 제208조
15장	unterschreiben	=	재판서의 서명	형사소송법 제41조
15장	berichtigen	≠	판결의 경정	민사소송법 제211조
15장	unterliegen	=	소송비용부담의 원칙	민사소송법 제98조

15장	obsiegen	≠	일부패소의 경우	민사소송법 제101조
15장	vorläufig vollstreckbar	≠	가집행의 선고	민사소송법 제213조
15장	die Sicherheitsleistung	≠	가집행면제의 선고	민사소송법 제213조
15장	der Leitsatz	≠	보호받지 못하는 저작물	저작권법 제7조
15장	die Randnummer	+	문단 번호	민사소송법 제208조
15장	rügen	=	청구서의 기재사항	헌법재판소법 제71조
15장	zurückweisen	=	항소기각	민사소송법 제414조
15장	zurückverweisen	=	파기환송	민사소송법 제436조
15장	begründet	=	항소법원의 심판	형사소송법 제364조
15장	verurteilen	≠	형선고	형사소송법 제321조
15장	freisprechen	=	무죄의 판결	형사소송법 제325조
16장	die Gesetzgebung	≠	입법권	헌법 제40조
16장	das Gewohnheitsrecht	≠	관습법	민법 제1조
16장	das Gesetzbuch	≠	사실인 관습	민법 제106조
16장	die Rechtsquelle	≠	법원(法源)	민법 제1조
16장	die Sitte	≠	선량한 풍속	민법 제103조
16장	das Bewusstsein	≠	국민주권	헌법 제1조
16장	das Naturrecht	≠	조리	민법 제1조
16장	die Vollständigkeit	≠	법률에 규정이 없는 경우	민법 제1조
17장	das subjektive Recht	≠	권리남용 금지	민법 제2조
17장	das Opfer	≠	범죄피해자 구조	헌법 제30조
17장	das Interesse	≠	법률상 이익	행정소송법 제12조
17장	die Behauptung	≠	자백간주	민사소송법 제150조
17장	der Befehl	≠	복종의 의무	국가공무원법 제57조
17장	die Rechtssicherheit	≠	소급처벌 금지	헌법 제13조
17장	die Zweckmäßigkeit	≠	공공복리	헌법 제37조
17장	die Gleichheit	≠	평등	헌법 제11조
17장	das Menschenrecht	=	기본적 인권	헌법 제10조
17장	unterwerfen	≠	법관의 독립	헌법 제103조
17장	der Rechtsstaat	≠	민주공화국	헌법 제1조
18장	zuweisen	≠	지식재산권 소의 관할 집중	민사소송법 제24조
18장	der Beschwerdesenat	≠	심결취소소송	특허법 제186조
18장	die Rechtsbeschwerde	≠	상고	법원조직법 제14조
18장	die Prüfungsstelle	+	특허심판원	특허법 제132조의16
18장	der Rechtsschutz	≠	특허법원	법원조직법 제28조의4

18장	der Große Senat	≠	전원합의체	법원조직법 제7조
18장	die Nichtzulassungsbeschwerde	≠	심리불속행	상고심절차에 관한 특례법 제4조
18장	der Richterwahlausschuss	≠	대법관의 임명	헌법 제104조
18장	die Befähigung	≠	판사의 임용자격	법원조직법 제42조
18장	wählen	≠	재판관의 선출·지명	헌법 제111조
18장	die Amtszeit	≠	헌법재판관의 임기	헌법 제112조
18장	die Streitigkeit	≠	권한쟁의심판	헌법재판소법 제61조
18장	die Vereinbarkeit	+	위헌법률심판 제청	헌법재판소법 제41조
18장	die Gesetzeskraft	≠	위헌결정의 효력	헌법재판소법 제47조
18장	unvereinbar	≠	헌법불합치	헌법재판소법 제45조
18장	die Grundordnung	≠	정당해산	헌법 제8조
18장	verlustig	≠	탄핵결정	헌법 제65조
18장	die Schuldfrage	≠	배심원의 권한	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조
18장	massgebend	≠	위헌법률심판 제청	헌법 제107조
18장	beschlussfähig	≠	심판정족수	헌법재판소법 제23조
19장	der Dolmetscher	=	통역	형사소송법 제180조
19장	die Übersetzung	=	2차적저작물	저작권법 제5조
19장	die Gerichtssprache	≠	외국어 변론	법원조직법 제62조의2
19장	die Amtssprache	≠	공문서의 작성	국어기본법 제14조
19장	der Austausch	≠	학술 교류와 협력활동	학술진흥법 제8조
19장	die Erkenntnisquelle	≠	외국법의 적용	국제사법 제18조
19장	die Wissenschaft	=	학문과 예술의 자유	헌법 제22조
19장	der Professor	≠	판사의 임용자격	법원조직법 제42조
19장	die Lehre	≠	법관의 금지사항	법원조직법 제49조
19장	das Rechtsgutachten	≠	법관의 금지사항	법원조직법 제49조
19장	schweigen	≠	합의의 비공개	법원조직법 제65조
19장	das Sondervotum	≠	종국결정	헌법재판소법 제36조
19장	die Stellungnahme	=	참고인의 지정	헌법재판소 심판 규칙 제13조
19장	das Wort	=	재판장의 지휘권	민사소송법 제135조
19장	die Frage	≠	증인신문의 방식	민사소송법 제327조
19장	die Quelle	=	출처의 명시	저작권법 제37조
19장	veröffentlichen	=	공표권	저작권법 제11조
19장	der Beitrag	+	(대응 조문 없음)	저작권법

19장	der Vortrag	≠	공연권	저작권법 제17조
19장	der akademische Grad	≠	관명사칭 등	경범죄 처벌법 제3조

부록 D

가짜 친구 모음

장마다 하나씩 둔 가짜 친구 코너의 제목과 요령. 낱말이 비슷해서, 또는 영어·한국어로 짐작해서 틀리기 쉬운 것들이다. 장 칸을 누르면 그 코너로 간다.

장별 가짜 친구 19

장	제목	요령
1장	철자는 영어와 같은데 — Provision · Notar · Termin	영어와 닮은 낱말일수록 IPA를 먼저 보고, 뜻은 독일 조문과 사전으로 확인한다.
2장	철자는 같은데 관사가 다르면 다른 말 — die Steuer · das Steuer, der Erbe · das Erbe	모르는 명사를 만나면 관사부터 본다. 관사가 다르면 사전에서 다른 표제를 찾는다.
3장	bekommen은 become이 아니다 — 「되다」는 werden	bekommen = 받다, werden = 되다. werden 뒤가 형용사면 「되다」, 과거분사면 수동이다.
4장	같은 이름, 다른 법원 — Bundesgericht · Bundesverwaltungsgericht · Landesgericht	Bundesgericht가 나오면 나라부터 본다 — 스위스면 연방대법원, 독일이면 연방 법원 일반. 오스트리아 Landesgericht = 독일 Landgericht.
5장	Schuld — 채무인가, 책임인가	민법 문장의 Schuld는 「채무」, 형법 문장의 Schuld는 「책임」. 한국어 「책임」을 독일어로 옮길 때는 어느 책임인지 먼저 묻는다.
6장	「계약을 없앤다」는 넷이다 — Anfechtung · Rücktritt · Kündigung · Widerruf	누가 무엇을 이유로 계약을 없애는지 먼저 본다. 흠 있는 의사표시면 Anfechtung, 상대방의 불이행이나 약정한 해제권이면 Rücktritt, 계속적 계약을 끝내면 Kündigung, 소비자의 숙고 기간이면 Widerruf.
7장	「다치다·부서지다·손해 보다」 — verletzen · beschädigen · schädigen	대상을 먼저 본다(자주 쓰는 결합이지 예외 없는 규칙은 아니다). 몸이나 권리면 verletzen, 물건이면 beschädigen, 재산 손해를 입히는 행위 전체면 schädigen. 피해자가 der Verletzte로 나오면 「부상자」가 아니라 「피해자」로 옮기는 편이 안전하다.
8장	「가지고 있다」 — Besitz · Eigentum · gehören	판결문에서 Besitzer가 나오면 「소유자」로 옮기지 말고 일단 「점유자」로 읽는다. 일상 대화의 besitzen은 「가지고 있다」로 옮긴다.

9장	Verbrechen은 「범죄」가 아니다 — Straftat · Verbrechen · Vergehen	조문의 Verbrechen은 「중죄」, Vergehen은 「경죄」, Straftat는 「범죄」. 일상 대화와 신문의 Verbrechen은 「범죄」로 옮겨도 된다.
10장	영어로 읽으면 틀린다 — Arrest · Kaution · Plädoyer	체포는 Festnahme, 가압류는 Arrest. 보석보증금은 일상어 Kaution, 조문어 Sicherheit. 최종 변론은 일상어 Plädoyer, 조문어 Schlussvortrag.
11장	상원도 폭력도 아니다 — Senat · Gewalt · Verfassung	Senat = 8인 재판부, Kammer = 3인 재판부. Gewalt는 먼저 「권력」으로 읽고, 문맥이 물리적 힘일 때만 폭력으로. Verfassung 뒤에 기관의 2격이 붙으면(des Bundesverfassungsgerichts) 「조직」이다.
12장	한국어 「처분」 하나, 독일어 셋 — Verwaltungsakt · Bescheid · Verfügung	독일 행정법은 개념이 Verwaltungsakt, 문서가 Bescheid. 스위스는 Verfügung. 독일 민사의 Verfügung은 처분행위나 가처분이다.
13장	같은 말, 다른 뜻 — Anspruch · Trennungsprinzip · Erschöpfung	특허 문서의 Anspruch는 청구항, 민법의 Anspruch는 청구권. Trennungsprinzip과 Erschöpfung은 앞뒤 문맥이 물권법·헌법소원인지 지식재산인지 먼저 본다.
14장	Klage는 소, Antrag는 신청 — 그런데 Klage를 Antrag라고 부르는 법이 있다	Klage = 소 · Antrag = 신청(민법에서는 청약). 소장 속 Antrag는 한국 소장의 청구 취지 자리. FamFG에서는 Klage를 Antrag라고 읽는다.
15장	Tatbestand와 Gründe — 같은 말, 다른 자리	판결 소제목 Tatbestand = 사실, Gründe = 이유. 형법 조문의 Tatbestand = 구성요건. 「이유 있다」 = begründet.
16장	Jurist — 영어 jurist와 쓰임이 같지 않다	Jurist = 법률가(직업 일반). 영어 jurist(법률 전문가, 특히 법관)보다 넓게 쓴다. 판사는 Richter, 판사 자격은 Befähigung zum Richteramt.
17장	Recht는 「법」도 「권리」도 — 그리고 Gesetz와 다르다	das Recht(법) · Rechte(권리들) · Gesetz(제정 법률) · mit Recht(정당하게). 라드브루흐를 옮길 때 Gesetz와 Recht를 한 낱말로 뭉치지 않는다.
18장	이름이 속인다 — Schwurgericht에는 배심원이 없다	Schwurgericht = 지방법원 형사부(법관 3 + 참심원 2). 참심원 = Schöffen(표결함). 한국 배심원 = Geschworene(의견만, 독일 현행법에는 없음).
19장	같은 말, 다른 자리 — Vortrag · Verständigung	Vortrag: 학회 = 강연, 소송 = 당사자 진술, 저작권 = 구연. Verständigung: 형사소송법 § 257c = 합의, 그 밖에는 의사소통.

부록 E

독일 · 오스트리아 · 스위스 기관 명칭

독일 법원의 한국어 표기는 법원 「외국 법원 및 사법관련 국제기구 번역 가이드라인」 독일 절의 법원 대조표와 재판부 설명을 따랐다(E-1). 오스트리아·스위스의 다른 이름(E-2)과 같은 뜻의 다른

낱말(E-3)은 이 책의 장에서 옮겼다. 한국 기관을 독일어로 옮긴 말(E-4)은 이 책의 옮김이고, 괄호 안 engl.은 그 기관의 영어 공식 명칭이다.

E-1 독일 법원

독일어	약어	영어	한국어 표기
Bundesverfassungsgericht	BVerfG	Federal Constitutional Court	연방헌법재판소
Bundesgerichtshof	BGH	Federal Court of Justice	연방대법원
Bundesverwaltungsgericht	BVerwG	Federal Administrative Court	연방행정법원
Bundesfinanzhof	BFH	Federal Fiscal Court	연방재정법원
Bundesarbeitsgericht	BAG	Federal Labour Court	연방노동법원
Bundessozialgericht	BSG	Federal Social Court	연방사회법원
Bundespatentgericht	BPatG	Federal Patent Court	연방특허법원
Truppendienstgerichte	TDG	Troop Service Court	군사법원
Oberlandesgericht	OLG	Higher Regional Court	고등법원
Landgericht	LG	Regional Court	지방법원
Amtsgericht	AG	Local Court	지원
Oberverwaltungsgericht	OVG	Higher Administrative Court	고등행정법원
Verwaltungsgericht	VG	Administrative Court	행정법원
Finanzgericht	FG	Finance Court	재정법원
Landesarbeitsgericht	LAG	Higher Labour Court	주노동법원
Arbeitsgericht	ArbG	Labour Court	노동법원
Landessozialgericht	LSG	Higher Social Court	주사회법원
Sozialgericht	SG	Social Court	사회법원

재판부 이름도 가이드라인을 따랐다 — 이름 붙은 단위는 「부」(Zivilsenat 민사부 · Strafsenat 형사부 · Beschwerdesenat 항고부), Großer Senat für Zivilsachen 민사전원재판부 · für Strafsachen 형사전원재판부, Vereinigte Große Senate 전원합의체, Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe 공동부, Schöffengericht 참심재판부. 판단하는 합의체를 일반적으로 가리킬 때는 「재판부」다. 지원(Amtsgericht)은 한국의 지원과 달리 지방법원에 딸리지 않고 따로 선 법원이다(4장).

E-2 오스트리아 · 스위스의 법원

독일	오스트리아	스위스	근거	장
Bundesgerichtshof (민사·형사 최고법원)	Oberster Gerichtshof (OGH)	Bundesgericht	B-VG Art. 92 Abs. 1 · 4장 가짜 친구 코너	4장

Oberlandesgericht	Oberlandesgericht	칸톤의 obere Gerichte(이름은 칸톤마다)	JN § 1 · BGG Art. 75 Abs. 2	4장
Landgericht	Landesgericht	—(칸톤법)	JN § 1	4장
Amtsgericht	Bezirksgericht	—(칸톤법)	JN § 1	4장

E-3 같은 뜻, 다른 낱말

독일	오스트리아	스위스	차이	장
Rechtszug	Instanz	Instanz	독일 조문은 주로 Rechtszug(Instanz도 쓴다 — ZPO § 610 Abs. 2), 판결문·일상어는 Instanz	4장
Schadensersatz	Schadenersatz	Schadenersatz	보통 이음 소리 -s- 없이(ABGB § 1323 표제 · OR Art. 42 Abs. 1). ABGB 옛 장 표제(§ 1293 앞)에는 Schadensersatzes도 있다	5장
bewegliche Sache	—	Fahrnis	동산(ZGB Art. 714)	8장
ß	ß	ss	스위스 조문에는 ß가 없다(Veräusserer)	8장
nur dem Gesetze unterworfen	—	nur dem Recht verpflichtet	법관이 따르는 것 — 법률(GG Art. 97) · 법(BGG Art. 2 Abs. 1)	4장

E-4 한국 기관을 독일어로(18장)

한국	이 책의 독일어 옮김
특허법원 (법원조직법 제28조의4)	das koreanische Patentgericht (engl. IP High Court of Korea)
특허심판원 (특허법 제132조의16)	eine Spruchstelle beim Ministerium für geistiges Eigentum (engl. Intellectual Property Trial and Appeal Board, Ministry of Intellectual Property)
대법원 (헌법 제101조 제2항)	der Oberste Gerichtshof Koreas (engl. Supreme Court of Korea)
전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항)	das Plenum des Obersten Gerichtshofs (engl. full court, en banc)

부록 F

이메일 서식

19장의 말하기를 이메일로 옮긴 서식 넷. 서식 규칙은 DIN 5008(독일 사무 문서 규격)을 따르는 관행이다. 호칭 뒤에 쉼표를 찍고 한 줄을 띄우며, 맺음말(Mit freundlichen Grüßen) 뒤에는 아무것도 찍지 않는다(DIN 5008 해설, 부록 G). 서면 호칭에서 교수 직명은 풀어 쓰고(Frau Professorin Weber), 박사 학위는 줄여 쓴다(Herr Dr. Schmidt) — 연방정부 의전(Protokoll Inland) 「In der schriftlichen Anrede wird die ausgeschriebene Form ‚Herr Professor' oder ‚Frau Professorin' verwendet」 · 「akademische Grade in abgekürzter Form (z. B. ‚Dr.')」 . 이름은 19장과 같은 가상의 이름이다.

F-1 발표 원고를 청할 때

Betreff: Ihr Vortrag „Das Recht auf Gehör" – Bitte um das Manuskript

Sehr geehrte Frau Professorin Weber,

vielen Dank für Ihren Vortrag gestern. Ihre Ausführungen zum rechtlichen Gehör haben mich sehr interessiert.

Wäre es möglich, mir Ihr Manuskript oder Ihre Folien zu schicken? Ich würde sie gern für meine eigene Forschung lesen und selbstverständlich als Quelle angeben.

Mit freundlichen Grüßen

(이름)

제목: 「청문권」 발표 — 원고 요청 / 베버 교수님께, 어제 발표 감사합니다. 청문권에 관한 말씀이 무척 흥미로웠습니다. 원고나 발표 자료를 보내 주실 수 있을까요? 제 연구에 읽고, 물론 출처로 밝히겠습니다. / 안녕히 계십시오.

F-2 질문을 덧붙일 때

Betreff: Nachfrage zu Ihrem Beitrag

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt,

in der Diskussion blieb leider keine Zeit mehr für eine Frage, die ich Ihnen gern stellen würde.

Sie haben gesagt, dass das Gericht den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermittelt. Gilt das auch für das Patentnichtigkeitsverfahren?

Für eine kurze Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

(이름)

제목: 발표에 관한 질문 / 슈미트 박사님께, 토론에서 시간이 모자라 여쭙고 싶던 질문을 드리지 못했습니다. 법원이 사실관계를 직권으로 조사하지 않는다고 하셨는데, 특허무효절차에도 그렇습니까? 짧게라도 답해 주시면 매우 감사하겠습니다. / 안녕히 계십시오.

F-3 법원 방문을 청할 때

Betreff: Anfrage zu einem Besuch einer mündlichen Verhandlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Richter in Korea und interessiere mich für das deutsche Zivilverfahren.

Könnten Sie mir mitteilen, ob ich im November an einer öffentlichen mündlichen Verhandlung als Zuhörer teilnehmen kann? Ich spreche Deutsch und Englisch.

Mit freundlichen Grüßen

(이름)

제목: 변론 방청 문의 / 담당자께, 저는 한국의 판사이고 독일 민사절차에 관심이 있습니다. 11월에 공개 변론을 방청할 수 있는지 알려 주실 수 있을까요? 독일어와 영어를 합니다. / 안녕히 계십시오.

받는 사람을 모르면 Sehr geehrte Damen und Herren. 여성 판사라면 Richterin. 독일 법원의 변론은 원칙적으로 공개다 — GVG § 169 Abs. 1 Satz 1 「Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich.」(gesetze-im-internet.de, 2026-10-15). 가사·비송 사건은 비공개이고(GVG § 170 Abs. 1) 공개를 배제하는 결정도 있으니(§ 171b) 방청할 기일을 먼저 묻는다.

F-4 초청에 답할 때

Betreff: Ihre Einladung zur Tagung am 12. März

Sehr geehrte Frau Professorin Weber,

herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung. Ich nehme sie sehr gern an.

Darf ich Sie fragen, wie lang mein Beitrag sein sollte und bis wann Sie die Folien benötigen?

Mit freundlichen Grüßen

(이름)

제목: 3월 12일 학술대회 초청 / 베버 교수님께, 초청해 주셔서 진심으로 감사합니다. 기꺼이 응하겠습니다. 발표는 얼마나 길어야 하고, 자료는 언제까지 필요하신지 여쭤도 될까요? / 안녕히 계십시오.

부록 G

링크

이 책이 원문을 가져온 곳과, 읽다가 찾아볼 곳. 위 표의 숫자는 이 책의 원문 인용(표제어 원문 · 읽을 수 있는 문장 · 코너 인용)이 그 사이트를 가리키는 횟수다.

원문을 가져온 곳

사이트	무엇을	인용 수
Gesetze im Internet (연방법무부 · juris)	독일 연방 법령 현행 본문	352
Deutsches Textarchiv (BBAW)	Savigny 1814 등 옛 원전의 전자판(16장)	23
GDZ (괴팅겐 대학도서관)	Jhering 1872 초판 스캔본(17장)	11
Bundesverfassungsgericht	연방헌법재판소 결정 — 난외번호(Rn.)로 인용	9
Fedlex (스위스 연방)	스위스 연방 법령(SR) 현행 본문	8

더 찾아볼 곳

사이트	무엇을
Wiktionary (de)	발음(IPA) · 복수형 · 동사 기본형(부록 B)
DWDS (BBAW)	뜻 · 쓰임 · 복수형 확인
RIS (오스트리아 연방수상청)	오스트리아 법령 · 판례(4·5장 — 공식 공개 데이터 API로 조회했다). 처음 열 때 보안 확인 단추가 뜰 수 있다

Rechtsprechung im Internet (연방법무부)	연방 최고법원 판결 원문
grammis (IDS 만하임)	문법 설명 — 격 · 서법 · 형용사 변화
Duden	철자 · 활용 · 문체
국가법령정보센터	한국 조문(「한국이라면?」 대조)
DIN 5008 해설 (Forum Wirtschaftsdeutsch)	편지 서식 — 호칭 · 맺음말(부록 F)
Protokoll Inland (연방정부 의전)	직명 · 학위 호칭(부록 F)

부록 H

색인

표제어 371개를 독일어 사전 순서(ä는 a와 함께, ß는 ss)로 늘어놓았다. 낱말을 누르면 그 표제어로 간다. 문법 용어 54개는 장머리 「처음 보는 문법 용어」에 띄운 장을 적었다.

H-1 표제어

표제어	뜻	장
abhandenkommen	(뜻에 반해) 없어지다·점유를 잃다	8장
ablehnen	거부하다 · (법관을) 기피하다	3장
absehen	(von + 3격) ~을 하지 않다 · 그만두다	10장
der akademische Grad	학위	19장
Allgemeine Geschäftsbedingungen	약관	6장
das Amtsgericht	지원(직역은 구법원 區法院)	4장
die Amtspflicht	직무상 의무	7장
die Amtssprache	공용어 · 관청 언어	19장
die Amtszeit	임기	18장
anerkennen	인정하다 · (청구를) 인낙하다	3장
anfechten	취소하다	6장
die Anfechtungsklage	취소소송	12장
der Angeklagte	피고인(공판 개시 결정 뒤)	10장
die Anhörung	청문 · 의견 청취	12장
die Anklage	기소 · 공소	10장
anmelden	출원하다 · 신고하다	13장
die Annahme	승낙	6장
annehmen	(헌법소원을) 수리하다	11장

der Anspruch	청구권	5장
die Anspruchsgrundlage	청구권의 근거 규범	5장
der Anstifter	교사범	9장
der Antrag	청약	6장
der Anwaltszwang	변호사강제	14장
aufheben	(판결로) 취소하다	12장
die Auflassung	토지 소유권 이전 합의(아우플라숭)	8장
aufschiebend	(집행을) 정지시키는	12장
die Aufsichtspflicht	감독의무	7장
die Auslegung	해석	2장
aussagen	진술하다 · 증언하다	10장
ausschließen	배제하다 · (법관을) 제척하다	3장
aussetzen	(절차를) 중지하다	13장
der Austausch	교류 · 교환	19장
der Beamte	공무원	2장
beantragen	신청하다 · (판결을) 구하다	15장
die Bedingung	조건	6장
die Befähigung	자격	18장
der Befehl	명령	17장
begründet	이유 있는	15장
die Begründung	이유(제시)	12장
die Behauptung	주장 · (권리의) 지켜 냄	17장
die Behörde	행정청 · 관청	12장
der Beitrag	(논문집·학술지의) 기고 논문 · 기여	19장
der Beklagte	피고	14장
benutzen	(특허발명을) 실시하다 · 사용하다	13장
der Berechtigte	권리자	17장
die Bereicherung	이득 · ungerechtfertigte Bereicherung = 부당이득	8장
der Berichterstatter	주심	4장
berichtigen	바로잡다 · (판결을) 경정하다	15장
berufen	(~할) 소명이 있는 · 부름받은	16장
die Berufung	항소	14장
der Bescheid	처분서 · 결정 통지	1장
die Beschlagnahme	압수	10장
der Beschluss	결정	1장

beschlussfähig	의결할 수 있는 · 정족수를 채운	18장
der Beschuldigte	피의자(넓게는 피고인까지)	10장
die Beschwerde	항고 · 불평	14장
der Beschwerdesenat	(연방특허법원의) 항고부	18장
der Besitz	점유	8장
bestrafen	처벌하다	3장
bestreiten	다투다 · 부인하다	14장
der Betrug	사기	9장
die Bewährung	시험 기간 · 집행유예(Strafaussetzung zur Bewährung)	9장
die Beweiswürdigung	증거 평가 · 심증	14장
das Bewusstsein	의식	16장
binden	구속하다 · 기속하다	11장
binnen	~ 이내에	11장
das Buch	책 · 장부	1장
der Bundesgerichtshof	연방대법원	4장
das Bundesrecht	연방법	2장
das Bundesverfassungsgericht	연방헌법재판소	4장
der Bürge	보증인	2장
der Diebstahl	절도	9장
der Dolmetscher	통역인	19장
der Dritte	제삼자	2장
die Durchsuchung	수색	10장
ehrenamtlich	명예직의	4장
die Eigenmacht	verbotene Eigenmacht = 점유 침탈·방해(금지된 자력)	8장
das Eigentum	소유권 · 소유물	8장
eingreifen	(기본권을) 제한하다 · 개입하다	11장
die Einigung	(물권적) 합의	8장
einlegen	(상소를) 제기하다	3장
die Einrede	항변(권) — 특히 원용해야 고려되는 것	5장
der Einspruch	(특허 등록) 이의	13장
die Eintragung	등기	8장
eintreten	(사태가) 생기다 · 들어가다	3장
das Element	요소	16장
das Endurteil	종국판결	15장
die Enteignung	공용수용	11장

die Entfaltung	발현 · 펼침	11장
enthalten	포함하다 · (서면에) 담다	3장
entschädigen	(금전으로) 보상하다·배상하다	7장
die Entscheidungsgründe	(판결) 이유	15장
die Entstellung	(저작물의) 왜곡 · 훼손	13장
der Erbe	상속인	2장
die Erfindung	발명	13장
erheben	(소를) 제기하다 · 걷다	3장
die Erhöhung	인상 · 증액	1장
die Erkenntnisquelle	인식 자료 · (외국법을 알아내는) 자료	19장
erlassen	(채무를) 면제하다 · (법령·처분을) 내다	3장
das Ermessen	재량	12장
die Eröffnung	(공판) 개시	10장
die Erschöpfung	(구제 절차의) 소진	11장
der Fachmann	통상의 기술자 · 전문가	13장
die Fahrlässigkeit	과실	5장
der Fehler	(제조물의) 결함	7장
festnehmen	체포하다	10장
die Forderung	채권(양도·압류의 대상이 되는 재산으로서)	5장
die Form	방식(方式)	6장
die Frage	질문 · 문제	19장
die Freiheitsstrafe	자유형	9장
freisprechen	무죄를 선고하다	15장
die Frist	기간 · 기한	2장
das Gebrauchsmuster	실용신안	13장
die Gefährdungshaftung	위험책임	7장
der Gehilfe	방조범	9장
das Gehör	(법적) 청문 · 들어 줌	2장
geltend machen	주장하다 · (권리를) 행사하다	11장
das gemeine Recht	(독일) 보통법	16장
die Gerechtigkeit	정의	17장
das Gericht	법원 · 재판부	4장
die Gerichtsbarkeit	재판권 · 재판 계통	4장
der Gerichtshof	(상급) 법원	4장
die Gerichtssprache	법원의 언어 · 법정 언어	19장

der Gerichtsstand	재판적(토지관할)	14장
der Gerichtsvollzieher	집행관	4장
der Gesamtschuldner	연대채무자	7장
die Geschäftsfähigkeit	행위능력	6장
die Geschäftsgrundlage	행위기초	6장
die Gesellschaft	조합 · 회사 · 사회	2장
das Gesetzbuch	법전	16장
die Gesetzeskraft	법률의 효력	18장
die Gesetzgebung	입법	16장
das Geständnis	자백	14장
der Gewinn	이익 · entgangener Gewinn = 일실이익	7장
das Gewohnheitsrecht	관습법	16장
der Glaube	믿음 · öffentlicher Glaube = 공신력	8장
der Gläubiger	채권자	5장
gleich	같은 · 평등한	11장
die Gleichförmigkeit	획일성 · 같은 모양	16장
die Gleichheit	평등	17장
der Große Senat	(연방대법원의) 전원재판부	18장
das Grundbuch	(토지) 등기부	8장
die Grunddienstbarkeit	지역권	8장
die Grundordnung	기본질서	18장
das Grundrecht	기본권	11장
der Grundsatz	원칙 · 원리	16장
die Grundschuld	토지채무(그룬트슐트)	8장
die Güteverhandlung	화해 기일	14장
gutgläubig	선의의	8장
der Haftbefehl	구속영장	10장
haften	(배상) 책임을 지다	7장
die Hauptverhandlung	공판	10장
die Herausgabe	인도·반환 (Herausgabeanspruch = 반환청구권)	5장
die Herstellung	원상회복	7장
das Hinterbliebenengeld	유족 위자료	7장
der Hinweis	(법원의) 지적	14장
die Hypothek	저당권	8장
im Namen des Volkes	국민의 이름으로	15장

das Interesse	이익 · 관심	17장
der Irrtum	착오	6장
die Kammer	(지방법원의) 재판부	4장
der Kampf	투쟁 · 싸움	17장
die Kenntnis	앎, 인식	7장
das Kind	자녀 · 아이	2장
die Klage	소(訴)	14장
die Körperverletzung	상해	9장
die Kündigung	해지	6장
das Landgericht	지방법원	4장
die Lebenszeit	종신 · 평생	4장
die Lehre	교수(가르침) · 강의 · 학설	19장
die Leistung	급부(給付)	5장
der Leitsatz	판결요지	15장
der Mahnbescheid	지급명령	14장
der Mangel	하자 · 결함 · 부족	1장
massgebend	기준이 되는 · 구속하는	18장
die Mehrheit	다수 · 과반수	4장
der Mensch	사람 · 인간	2장
das Menschenrecht	인권	17장
die Miete	차임 · 월세	1장
das Miteigentum	공유	8장
das Mitverschulden	(피해자의) 공동 과실 → 과실상계	7장
der Mord	모살 · 살인	1장
nachprüfen	다시 심사하다	12장
das Naturrecht	자연법	16장
die Nebenbestimmung	부관	12장
nichtig	무효인	6장
die Nichtigkeitsklage	(특허) 무효소송	13장
die Nichtzulassungsbeschwerde	상고 불허가 항고	18장
der Notar	공증인	1장
der Notstand	긴급피난	9장
die Notwehr	정당방위	7장
die Notwendigkeit	필연성 · 필요	16장
das Nutzungsrecht	이용권	13장

das Oberlandesgericht	고등법원	4장
obsiegen	(소송에서) 이기다 · 승소하다	15장
das Opfer	희생 · 피해자	17장
das Patentgericht	(연방)특허법원	13장
die Patentstreitsache	특허 분쟁 사건	13장
das Pfandrecht	질권	8장
die Pflicht	의무	1장
die Pflichtverletzung	의무 위반	5장
das positive Recht	실정법	16장
der Positivismus	(법)실증주의	17장
die Priorität	우선권 · 우선순위	1장
der Professor	교수	19장
die Provision	수수료 · 대리상의 보수	1장
die Prüfungsstelle	(특허청의) 심사부서	18장
die Quelle	출처 · 원천	19장
die Randnummer	난외번호 (Rn.)	15장
der Raub	강도(죄)	1장
der Rechtsanwalt	변호사	4장
die Rechtsbeschwerde	법률 항고(재항고)	18장
der Rechtsfall	법적 사건 · 사안	16장
das Rechtsgefühl	법감정 · 정의감	17장
das Rechtsgeschäft	법률행위	6장
das Rechtsgutachten	법률 감정서 · 법률 의견서	19장
die Rechtshängigkeit	소송계속	14장
die Rechtskraft	기판력 · (판결의) 확정	14장
das Rechtsmittel	상소	14장
der Rechtspfleger	사법보좌관	4장
die Rechtsquelle	법원(法源)	16장
der Rechtssatz	법규 · 법명제	17장
der Rechtsschutz	권리 보호	18장
die Rechtssicherheit	법적 안정성	17장
der Rechtsstaat	법치국가	17장
der Rechtsweg	소송의 길 · 재판 절차	11장
rechtswidrig	위법한	9장
die Rechtswissenschaft	법학	16장

der Rechtszug	심급	4장
die Revision	상고	14장
der Richter	법관 · 판사	4장
der Richter auf Probe	시보판사	4장
der Richterwahlausschuss	법관선출위원회	18장
das römische Recht	로마법	16장
das Rubrum	(판결의) 머리 · 당사자 표시	15장
die Rücknahme	(위법한 처분의) 직권취소	12장
der Rücktritt	해제	6장
rügen	(위법을) 다투다 · 주장하다	15장
die Sache	물건	8장
der Sachverständige	감정인	14장
der Schadensersatz	손해배상	5장
das Schmerzensgeld	위자료	7장
der Schöffe	참심원	10장
die Schöpfung	창작	13장
die Schranke	한계 · 제한	11장
die Schuld	(형법) 책임	9장
die Schuldfrage	유무죄 문제	18장
der Schuldner	채무자	5장
schuldunfähig	책임무능력의	9장
das Schuldverhältnis	채권관계(채무관계)	5장
der Schutzbereich	(특허의) 보호범위	13장
das Schutzgesetz	보호법률(남을 보호하려는 법률)	7장
schweigen	침묵하다 · 말하지 않다	19장
die Sicherheitsleistung	담보 제공	15장
die Sitte	관습 · 풍속 · 도덕	16장
das Sondervotum	(헌법재판관의) 소수의견 · 별개의견	19장
die Sprache	언어	16장
spruchreif	판결할 수 있을 만큼 성숙한	12장
der Staat	국가	1장
die Staatsanwaltschaft	검찰(관청) · 검사	10장
die Staatsgewalt	국가권력	11장
der Stand der Technik	기술 수준 · 선행기술	13장
stattgeben	(청구를) 인용하다	11장

die Stellungnahme	의견 표명 · 의견서	19장
die Steuer	조세 · 세금	2장
der Strafantrag	고소(친고죄의 소추 요건)	9장
die Streitigkeit	분쟁 · 다툼	18장
das subjektive Recht	주관적 권리 · 권리	17장
der Tagessatz	일수(日數) — 일수벌금의 1일분	9장
die Tat	행위 · 범행	9장
der Tatbestand	구성요건	9장
der Täter	정범 · 행위자	9장
die Täuschung	기망(사기)	6장
der Tenor	(판결의) 주문	15장
das Text und Data Mining	텍스트·데이터 마이닝	13장
der Tierhalter	동물 보유자	7장
der Totschlag	고살(故殺) — 모살이 아닌 고의 살인	9장
Treu und Glauben	신의성실	5장
übergeben	인도하다	8장
übergehen	(권리·재산이) 넘어가다	3장
überschreiten	(한계를) 넘다	12장
die Übersetzung	번역 · 번역물	19장
übertragbar	양도할 수 있는	13장
die Überzeugung	확신 · 심증	10장
unabhängig	독립한	4장
die unerlaubte Handlung	불법행위	5장
unerträglich	견딜 수 없는	17장
das Unterlassen	부작위(하지 않는 것)	5장
der Unterlassungsanspruch	부작위청구권(특허에서는 침해금지청구권)	5장
unterliegen	(소송에서) 지다 · 패소하다	15장
untersagen	금지하다	12장
unterschreiben	서명하다	15장
die Untersuchungshaft	미결구금 · (피의자·피고인) 구속	10장
unterwerfen	복종시키다 · (unterworfen sein) ~에 따르다	17장
unvereinbar	합치하지 않는	18장
unverzüglich	지체 없이	6장
der Urheber	저작자	13장
die Urkunde	문서 · 증서	2장

verantwortlich	책임 있는	7장
das Verbrechen	중죄(법정형 하한 1년 이상 자유형)	9장
der Verdacht	혐의	10장
die Vereinbarkeit	합치(성) · 양립	18장
das Verfahren	절차	2장
die Verfassungsbeschwerde	헌법소원	11장
verfassungswidrig	위헌인	11장
verfügen	처분하다	8장
die Vergütung	보수 · 대가	13장
verhältnismäßig	비례에 맞는	11장
verhandeln	변론하다 · 협상하다	14장
verhindern	막다 · 방해하다	3장
die Verjährung	소멸시효(형법에서는 공소·형의 시효)	5장
verkünden	(판결을) 선고하다	15장
verlangen	청구하다, 요구하다	5장
die Verlesung	(법정에서 서류를) 낭독함	10장
der Verletzte	(범죄) 피해자	2장
verlustig	(~을) 잃은	18장
das Vermögen	재산	1장
veröffentlichen	공표하다 · 출간하다	19장
der Verrichtungsgehilfe	(사용자책임의) 피용자	7장
das Versäumnisurteil	결석판결	14장
verschaffen	(권리를) 마련해 주다·취득하게 하다	8장
die Verständigung	(형사절차의) 합의	10장
der Versuch	미수 · 시도	9장
der Verteidiger	변호인(형사)	10장
der Vertrag	계약	6장
vertrauen	믿다 · 신뢰하다	12장
der Vertreter	대리인	6장
verursachen	일으키다, 원인이 되다	7장
verurteilen	(이행을) 명하다 · 유죄를 선고하다	15장
der Verwaltungsakt	행정행위(처분)	12장
das Volk	민족 · 국민 · 백성	16장
die Vollständigkeit	완전성 · 빠짐없음	16장
von Amts wegen	직권으로	12장

vorläufig vollstreckbar	가집행할 수 있는	15장
vornehmen	(법률행위를) 하다 · 행하다	3장
der Vorsatz	고의	5장
vorsätzlich	고의의 · 고의로	9장
der Vorsitzende	재판장	4장
der Vortrag	강연 · 발표 · (당사자의) 진술 · 구연	19장
vortragen	(사실·주장을) 진술하다 · 발표하다	3장
wählen	선출하다 · 뽑다	18장
die Wahrheitspflicht	진실의무	14장
der Wesensgehalt	본질적 내용	11장
der Widerruf	철회	6장
widersprechen	이의를 말하다 · 어긋나다	3장
der Widerspruch	이의(행정 불복)	12장
der Widerstand	저항	17장
die Willenserklärung	의사표시	6장
die Willkür	자의 · 전횡	17장
wirksam	효력이 있는	12장
die Wissenschaft	학문	19장
die Wohnung	주거 · 집	1장
das Wort	발언(권) · 말	19장
die Würde	존엄	11장
die Zensur	검열	11장
der Zeuge	증인	10장
das Zitat	인용	13장
zu vertreten haben	(어떤 사정에 대하여) 책임이 있다	5장
zufügen	(손해를) 가하다	7장
zugehen	(의사표시가 상대방에게) 도달하다	6장
zulässig	적법한 · 허용되는	12장
zurücknehmen	(소·신청을) 취하하다 · 거두어들이다	3장
zurücktreten	(계약을) 해제하다 · 물러나다	3장
zurückverweisen	(사건을) 환송하다	15장
zurückweisen	(상소·신청을) 기각하다 · 물리치다	15장
die Zusicherung	확약	12장
die Zuständigkeit	관할 · 권한	2장
die Zustellung	송달	1장

zuweisen	배정하다 · 맡기다	18장
die Zwangsvollstreckung	강제집행	14장
die Zweckmäßigkeit	합목적성	17장

H-2 문법 용어

용어	나오는 장
-n 변화	2장 · 7장 · 9장 · 10장 · 11장
1격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
2격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
3격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
4격	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
IPA	1장 · 3장
V2	2장 · 4장 · 5장 · 6장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장
zu 부정사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
간접의문문	3장 · 18장 · 19장
강변화	2장 · 3장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장
과거분사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
관계대명사	2장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 11장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
관계절	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
대체 부정사	9장 · 13장 · 17장
동격	4장 · 16장 · 17장
동사 괄호	2장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 11장 · 16장
동사 첫머리 조건문	2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 14장 · 15장 · 16장 · 18장 · 19장
명사화	2장 · 3장 · 8장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
문법적 성	2장
부강세	1장
부문장	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
부정관사	2장 · 4장 · 8장 · 10장 · 17장 · 18장

부정사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
분리 동사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
비분리 동사	1장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 10장 · 12장 · 14장 · 15장 · 17장 · 18장 · 19장
비분리 전철	3장
상태 수동	3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
서수	2장 · 4장 · 6장 · 7장 · 18장
성문 파열음	1장
수동	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
술어 1격	2장 · 13장 · 16장 · 17장
앞토	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
어말 무성화	1장
완료 수동	13장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장
완료 조동사	14장
움라우트	1장 · 3장 · 6장 · 16장 · 19장
융합형	4장
이음 소리	1장 · 4장 · 5장 · 9장 · 13장
이중모음	1장
장모음	1장
재귀동사	6장 · 7장 · 14장 · 16장
접속법 I	3장 · 10장 · 11장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장
접속법 II	1장 · 3장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 10장 · 11장 · 13장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장
정관사	2장 · 4장 · 7장 · 8장 · 10장 · 17장 · 18장 · 19장
정동사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
조동사	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
주강세	1장
주문장	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 5장 · 6장 · 7장 · 8장 · 9장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장
직설법	3장 · 6장 · 11장 · 13장 · 15장 · 16장 · 17장 · 19장
파찰음	1장
현재분사	1장 · 4장 · 5장 · 7장 · 8장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 16장 · 17장 · 18장 · 19장

형용사 명사화	2장 · 17장
형태소	1장
확장 수식어	1장 · 2장 · 3장 · 4장 · 10장 · 11장 · 12장 · 13장 · 14장 · 15장 · 17장 · 18장 · 19장

법령 원문: 독일 gesetze-im-internet.de(연방법무부·juris), 스위스 fedlex, 오스트리아 RIS, 한국 국가법령정보센터. 독일 법령은 저작권법 제5조에 따라 저작권 보호 대상이 아니다.

원전: Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft(Heidelberg 1814) — 전자판 Deutsches Textarchiv(CC BY-SA 4.0). Jhering, Der Kampf um's Recht(Wien 1872) — 괴팅겐 대학 도서관 GDZ 디지털화본(PPN512195463)에서 원문 문장만 옮겼다. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, 105. 세 저자 모두 사후 70년이 지났다(독일 저작권법 제64조).

합성음: Coqui TTS 모델 tts_models/de/thorsten/vits(Apache License 2.0), 녹음 Thorsten-Voice 데이터셋(Thorsten Müller, CC0). 기계 합성이라 억양이 실제 발화와 다를 수 있다.

발음 표기(IPA)는 작성자가 적고 Wiktionary(de)와 대조해 차이만 사람이 확인했다. 확인용 사전은 DWDS(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften).

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.